

SUÇLULAR NASIL DÜŞÜNÜR?

1970'in Ocak ayında Washington'da bulunan St. Elizabeths Hastanesi'nin Suçlu Davranışlarını Araştırma Programı'nda klinik araştırma psikoloğu olarak göreve başladım. 1961 yılından itibaren bu programın öncülüğünü yapan Dr. Samuel Yochelson'a iştirak ettim ve bu projeyi onun ölümünden 2 yıl sonra, 1978'de tamamına erdirdim. Yaptığımız çalışma bugün bile Kuzey Amerika'da suçlulara dönük derinlemesine yapılmış en uzun araştırma-tedavi çalışması olma özelliğini taşıyor. Katılımcılar adı hırsızlardan seri katillere uzanan bir yelpazeden oluşuyordu ve bunlardan bazıları mahkemeler tarafından “delilik nedeniyle suçsuz” ilan edilmişti. Suç işlemeyi bir yaşam tarzı hâline getirmiş, farklı kökenlerden gelen insanlarla binlerce saat süren görüşmeler yaptık.

Detroit'in dışında kalan bir devlet hastanesinde (büyük bir kısmı ağır suçlar işlemiş) genç yetişkin hastalarla yaptığım daha önceki klinik çalışmalarına dayanarak suçun yoksulluğa, fırsat eksikliğine, travmaya ve umutsuzluğa karşı bağışlanabilir olmasa da anlaşılır bir tepki olduğuna inanmaya başlamıştım. Bir başka deyişle suçluları mağdur kişiler olarak algılıyordum. Fakat çalışmaya katılan suçlularla (ve onları iyi tanıyan insanlarla) görüştükten sonra Dr. Yochelson ve benim suç ve nedenleri hakkındaki düşüncelerimiz tamamen değişti.

Başlangıçta inandığımızın aksine bu suçluları şekillendiren bir talihsizlik eseri içinde bulundukları ortam değildi ve bu kişiler deli de değildi. Suçun sebepleriyle ilgili geleneksel psikolojik ve sosyolojik formülasyonlara ilk odaklanış biçimimizin suçlulara (sanki kendi gerekçeleri kendilerine yetmiyormuş gibi) daha fazla gerekçe sağladığı için amacımıza uygun olmadığı ortaya çıkmıştı. Suçluların suç işlemeyi kasten *tercih*

ettiklerini keşfetmiştik. Suç bireyde ikamet eder ve çevresinden değil düşünme biçiminden “kaynaklanır”. Suçlular sorumluluk sahibi insanlardan farklı şekilde akıl yürütürler.

Görüştüğümüz insanlar mağdur değil, daha çok yaşam tarzlarını özgürce seçmiş mağdur edicilerdi. *The Criminal Personality* [Suçlu Kişilik Yapısı] başlıklı üç ciltlik çalışmamızda yalnızca suçluların düşünme kalıplarını ayrıntılarıyla tarif etmekle kalmadık aynı zamanda bazı azılı suçluların diğer insanlara zarar vermeden yaşayabilmeleri için düşüncelerini iradi olarak değiştirmelerine yol açan bir dizi prosedür de sunduk.

1978 yılında Alexandria’da bir ofis kurduğumdan beri suçla ithamedilen yüzlerce erkek, kadın ve çocuğun psikolojik değerlendirmesini yaptım. 20’den fazla mahkemede bilirkişi olarak tanıklıkta bulundum. Suçluların düşünme kalıplarını yeniden şekillendirerek değişmelerine yardımcı olmak için binlerce saatimi harcadım. Yaptığım işin bir kısmı da suçluların ebeveynleri, kardeşleri, diğer akrabaları, öğretmenleri ve hayatlarındaki diğer önemli insanlarla görüşmeler yapmayı ve onlara tavsiyelerde bulunmayı gerekli kılıyordu.

48 eyalette ve Kanada’da suçlularla gündelik olarak etkileşime girmesi gereken neredeyse her alanda profesyonele danışıp onların eğitimine katkıda bulundum: kolluk kuvvetleri, cezaevi görevlileri, eğitim uzmanları, akıl sağlığı uzmanları, sosyal hizmet görevlileri, yargı mensupları ve ruhban sınıfı. Çalışmalarım bu siperde yer alan profesyoneller arasında yankı uyandırdı ama çoğu durumda suçlularla yüz yüze etkileşimi olmayan, koltuğuna yapışmış teorisyenler tarafından reddedildi ya da görmezden gelindi. *The Criminal Personality*’nin ilk cildinin yayınlanmasından beri geçerlidir bu. Nebraska Üniversitesi’nde çalışan psikoloji profesörü Richard Dienstbier, 1977 tarihli iğneleyici incelemesinin sonunda şunu kabul etmişti: “Bu kitap, teoriden ziyade pratikle ilgilenenler için bir hayli faydalı olabilir.”¹

Richard A. Dienstbier, “Exceptions to the Rule: A Review of the Criminal Personality, Volume 1: A Profile for Change,” *Law and Human Behavior*, March 1977.

50 yılı aşkın süredir suçlularla çalıştığım için ABD’de suçlu kimliği ve suçu azaltmak için neler yapılması gerektiği konusundaki tutumların değiştiğini gözlemledim. 1960’lar boyunca suçluları ıslahevlerine “tıkmak” yerine rehabilite etmeye dönük artan bir ilgi vardı. 1970’lerde yüksek suç tekrarlama oranlarının “hiçbir şeyin işe yaramadığı” sonucuna yol açmasıyla rehabilitasyon konusunda bir hayal kırıklığı oluştu. “Uyuşturucuya karşı savaş” 1971 yılında başlatıldı. Katı ceza yönetmelikleri 1980’lerde yürürlüğe sokuldu. 1990’larda “3 yanlış yapma şansın var” yasası yürürlüğe kondu. 1980’lerden 1990’lara kadar gitgide daha çok eyalet ölüm cezasını yasalaştırdı ve federal hükümet ile bazı eyaletler şartlı tahliye yürürlükten kaldırdı.

ABD “kitlesel hapis” diye bilinen dönemin ardından “suça karşı müsamahasızlık” tutumundan uzaklaşmıştır. Siyasette genel olarak sola meyledilmesiyle birlikte suçluların büyük bir kısmının aslında iyi kalpli insanlar olduğu ama fırsatlardan mahrum bırakılıp adaletsizliğe maruz kaldıkları için yanlış bir yol seçtikleri görüşü yeniden ortaya çıkmıştır. Olgulardan ziyade ideolojilere yaslanan yenilikçiler “şiddete başvurmayan” mahkûmların eğitim, iş becerileri, sosyal beceriler vb. sunan topluluk programlarına katılmaları için hapishaneden salıverilmeleri adına baskı yapmaktadır. Bir kez daha suçlu kişi yoksulluk, ırkçılık, kötü rol modeller hatta genetik yapı gibi üzerinde çok az denetim sahibi olduğu güçlerin kurbanı olarak görülmektedir. Federal borçlar dışında neredeyse her şeyin suça neden olduğu tespit edilmiştir.

ABD’de suçlunun hatası olmadığı iddia edilen “temel nedenleri” ele alarak suçu azaltabileceğimiz umuduyla bu yolu daha önce başarısız bir şekilde kat etmiştik. Ama geçen yüzyılda suçlu davranışının nedenleri hakkında kesin olan çok az bilgi elde edilmiştir. Dikkatleri odaklanılması gereken noktadan, yani suçludan ve onun nasıl akıl yürüttüğünden başka bir yöne çeken asırlık mitler yeniden gün yüzüne çıkmaktadır. Suçun nedenlerine ilişkin araştırmanın devam etmesi

önemli olsa da nedenlerin saptanması çözümleri garanti etmez. Nedensellik muammasıyla kafayı bozmak entelektüel açıdan tatmin edici olabilir fakat suçluların ardında katliam izleri bırakmalarıyla sonuçlanan düşünme biçimini değiştirmelerine çok az katkıda bulunmaktadır.

Tercihin ve sorumluluğun altını çizmem nedeniyle bazı eleştirmenler benim mutlak bir gerici ve daha da kötüsü suçluları şeytanlaştıran ve onları “hapse tıkıp anahtarları yutmak” isteyen bir muhafazakâr olduğumu ileri sürmüştür. Diğer eleştirmenler ise benim yeterli terapiyle suçluların değişeceğine ve sokaklarda özgürce dolaşmaları gerektiğine inanmakta direten gözü yaşlı bir liberal olduğumu düşünüyor. Bu kitabı okuyan herkes benim herhangi bir siyasi gündemim olmadığını anlayacaktır.

Suçlular Nasıl Düşünür? ilk kez 1984 yılında yayımlandı. Bunu 2004 ve 2014’te iki revize etme girişimi izledi. Suçla ilgili politikalar, yasalar, teoriler ve kamuoyu duyarlılığı değişkenlik gösterse de suçlu zihniyetin özü değişmeden kalır. Eleştirmenler ise suçluluğun tam anlamıyla değişen yasalar aracılığıyla tanımlandığını ileri sürüyorlar. Bense tek tek eyalet yasalarını dikkate almak yerine, suçlu olsun ya da olmasın insanların birbirlerine verdikleri zararların altını çizen geniş kapsamlı bir suçluluk kavramı öne süreceğim.

Suçlularla ilgili teorileri ve önyargıları bir kenara bırakıp hayata onların bakış açısından bakmaya çalışmak çok önemli. Farklı sosyal çevrelerden gelen ve farklı türde suçlar işleyen suçluların düşünce yapılarına hâkim olan 10 özgül “hata”yı (mesela satranç tahtası benzeri bir hayat görüşü, gerçekçi olmayan beklentiler, sahiplenme duygusu) ele alacağım. Zihninde yaptığımız bu gezinti sayesinde suçlunun evde, okulda, akranlarıyla, okulda, akranlarıyla birlikte, iş yerinde ve topluluk içerisinde nasıl iş gördüğünü anlayacaksınız. Suçluların nasıl düşündüğü bilmeniz onların kurbanı olmaktan kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Suçlu kişi sorumluluk sahibi insanlardan farklı düşündüğü

için dili değişik bir şekilde kullanır. Örneğin bir suçlu size “güvendiğini” söylüyorsa bunu size yapılmış bir iltifat olarak almamanız gerekir. “Güven” sözcüğünü kullanması kendi dünya görüşünü yansıtmakta ve dolayısıyla genel kullanımdan farklı anlamlar taşımaktadır. Yanlış anlamaları önlemek için sözcüklerin bu kendine özgü kullanımına aşina olmak önemlidir. Suçlunun “anlamak” kelimesini kullanması bile yanlış anlaşılabilir.

Son zamanlarda meydana gelen katliamlar “tehlike işareti” mevzuatı için bir çağrıya yol açtı. Bu, akli dengesi yerinde olmayan ve hem kendileri hem de başkaları için potansiyel tehlike arz ettiklerini gösteren kişilerin kolluk kuvvetlerinin ve ruh sağlığı uzmanlarının dikkatine sunulması anlamına gelir. Bu türden öneriler kayda değer ölçüde destek aldı ama böyle bir çaba ne kadar gerçekçi ve ne kadar etkili olabilir ki? Akıl hastalıklarını konu edinen tartışmam boyunca bu karmaşık meseleye değineceğim. Suçluların ellerinde zorbalığa ve korkutmaya maruz kalan aile üyelerine ve iş arkadaşlarına bakıp aile içi şiddet, çocuk velayeti savaşları ve iş yerinde meslektaşların ve astların istismarı şeklinde tezahür eden terörizmi ele alacağım.

Ne zaman alışılmadık ölçüde tuhaf veya görünüşte karaktere aykırı bir suç meydana gelse verilen içgüdüsel tepki muhtemelen *bu kişi gerçekten hasta ruhlu biri olmalı* şeklinde olacaktır. Ama şiddete başvuran davranışlar çoğu durumda “hasta” bir aklın ya da zihinsel bozukluğun ürünü değildir. Psikiyatri hastanesinde uzunca bir süre yatmış bir adamın annesini vahşice katlettiği bir vakayı kullanarak bu durumu açıklayacağım. Cinayetin akıl sağlığından kaynaklandığı barizmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte uzun bir adli tıp çalışması sayesinde beklenmedik bulgular ortaya çıkmıştı.

Muhafazakârlar ve liberaller cezai adalet sisteminde reform yapılması yönünde çağrıda bulunuyorlar. Politik açıdan başka çok az meselede hemfikir olan bu insanlar yaptıkları vurgular ve atılması gereken birtakım belirli adımlar konusun-

da farklılık gösterebilir de geniş kapsamlı değişikliklere ihtiyaç olduğu konusunda aynı fikirdeymiş gibi görünüyor. Ama suça karşı müsamahasız politikaları reddetme çabası kamu güvenliğini tehlikeye atabilir. Hapishanelerin ve cezaevlerinin kilitlerinin iyi niyetle açılmasına dönük çabalar acaba elli sene öncesinde devlet hastanelerinin kapatılmasından daha büyük bir felaketle mi sonuçlanacak? Topluma kazandırma amacıyla psikiyatri hastaları serbest bırakıldı ve en sonunda köprü altlarında yaşamaya, yerel hapishanelere tıkmaya ve şehrin sokaklarına çadır kurmaya başladılar.

Cezai adalet reformu hakkında yazılabilecek her kitap yazıldı. Burada odaklandığım iki mesele var. Bunlardan birisi, suçla mücadelede etkili olan politikalar geliştirebilmek için suçlunun kimliğine dair geniş kapsamlı bir anlayışa sahip olmanın önemidir. Diğeri ise suçluların düşünme kalıplarını değiştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan programların geliştirilmesidir. Ben tavsiyelerimi ideolojiye veya politikaya değil, suçlu zihninin bilgisine dayanarak sunuyorum.

I

SUÇUN NEDENLERİNE ODAKLANMANIN ANLAMSIZLIĞI

İnsanlar yaşadıkları dünyayı anlamlandırmaya çalışırken kendilerine şu soruyu sorarak birtakım açıklamalar ararlar: “Neden?” Probleme neden olan şeyi belirleyebildiğimiz takdirde ona bir çözüm bulabileceğimizi varsayarız. Onlarca yıldır suçun nedenlerini saptama iddiasında olan sosyolojik, psikolojik ve biyolojik teoriler geliştirilmiştir. Bu teorileri yeniden ele almaya niyetim yok; bununla birlikte insanların kendi kontrollerinin dışındaki koşullar yüzünden suçlu kişiler hâline geldiklerini ileri süren hatalı çıkarıma dayanan o inatçı geleneksel bilgeliği tartışmaya açacağım.

Leonard Bernstein’ın 1957 tarihli müzikali *Batı Yakasının Hikâyesi*’nin yepyeni bir versiyonu 2019’da Broadway’de gösterime sunuldu. Partisyonda değişikliğe gidilmişti ama yergi niteliğindeki “Gee, Officer Krupke” adlı şarkı prodüksiyondaki varlığını korumuştur. Şarkıda bahsedilen çete üyeleri kendi suçluluklarını sosyoekonomik bir yoksunluğa ya da kökleri derinde olan bir psikopatolojiye bağlıyordu: Suçlular serseriydi çünkü babaları alkolikti. Talihsiz olmaktan ziyade yanlış anlaşılmışlardı. Toplum kendilerini “sosyolojik bakımdan hastalıklı” kılıp üzerlerinde “korkunç bir oyun oynamıştı.” Bu şarkı sözlerinde üstü kapalı biçimde bahsedilenlere benzer temel yanlışlar suçun sorumlusunun suçludan çok toplum olduğu görüşünü yansıtır.

1. Suçu Yaratan Ortam Değildir

Yoksulluk ve suç arasındaki ilişkiye dair en erken kaynak “Yoksulluk suçun anasıdır” diyen Marcus Aurelius’a (MS. 121-180) atfedilmiştir.

Suç bugün bile ekonomik dezavantaja verilen normatif ve uyarlanabilir bir tepki olarak görülmeye devam ediliyor. Yale Üniversitesi’nde profesör olan Elijah Anderson *Atlantic*’te yayımlanan makalesi “The Code of Streets”te [Sokakların Yasası] “itibarlarını kanıtlamak için yasayı korumak zorunda olan sert sokak gençlerinden oluşan kayda değer bir azınlık” arasında geçerli olan “muhaliflik kodunu” tarif eder.¹ Wealright Group tarafından 2019’da yapılan bir araştırmaya göre Anderson’un çalışması “suç teşkil eden davranışı haklı çıkarır hatta gerekli bulur.”² Sayısız çalışmanın da ortaya koyduğu gibi yoksulluğun sadece hayatta kalma mücadelesi veren insanlar üzerinde derin bir etkisi vardır. Bununla birlikte ekonomik bakımdan en yoksul durumda olan insanların bile içinde bulundukları koşullarla suç işleyerek başa çıktıklarına dair kesinlikle hiçbir kanıt yoktur.

50 yıldan fazla bir zaman öncesinde Amerikan Tarih Derneği şu açıklamada bulunmuştu: “Şehirlerimizdeki en yüksek suç ve suçluluk oranları, bütünüyle anlaşılabilir olan nedenlerle gecekondü bölgelerinde bulunur.”³ Fakat dernek şunu da kabul etmişti: “Toplumun tüm sınıfları arasında suçlular vardır. . . . Gecekondü mahallesindeki çocukların büyük bir

Elijah Anderson, “The Code of the Streets,” *The Atlantic*, Mayıs 1, 1994.

² Wealright Group, “The Code of the Street: Cultural Insight Enhancing Acceptance and Efficacy in Anti-racism, Anti-bullying, Anger Management and Community Resilience Programs in Schools, Criminal Justice, and Public Policy”, *Making the Good Common* içinde, codeofthestreet.net/criminal-thinking-personality-theory-critiqueandchallenge, March 5, 2019.

American Historical Association, “What Causes Crime?”, 1946, [www.historians.org/aboutahaand-membership/aha-historyand-archives/giroundtables/series/pamphlets/em3isacrime/wavecoming-\(1946\)/what-causes-crime](http://www.historians.org/aboutahaand-membership/aha-historyand-archives/giroundtables/series/pamphlets/em3isacrime/wavecoming-(1946)/what-causes-crime).

kısının terbiyeli ve yasalara saygılı vatandaşlar olarak büyüdüğü . . . ne kadar vurgulansa azdır.”

“Temeldeki neden” kavramı suçta katkıda bulunan toplumsal koşulları kastetmek için bugün bile kullanılıyor ama uzmanlar tek bir faktörün suçlu davranışını yeterince açıklamadığını kabul ederler. Bu kavram yerine aslında bir hastalığın gelişme ihtimalini arttıran herhangi bir şeye göndermede bulunmak için kullanılan bir terim olan “risk faktörleri”ni tanımlarlar. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (HKÖM) 11 adet bireysel, 8 adet ailevi, 6 adet akran ve toplum kaynaklı ve yine 6 adet kamu kaynaklı risk faktörü belirlemiştir.⁴ HKÖM “Risk faktörleri gençlikteki şiddetin doğrudan nedenleri değildir” gibi bir uyarıda bulunmuş ve 31 risk faktöründen oluşan karmakarışık bir durumda hayal edilebilecek neredeyse her türden toplumsal ve ailevi sıkıntıyı tespit etmişti. Bu risk faktörlerinden bazılarının aslında sorunları tarif ettikleri için “risk faktörleri” olarak isimlendirilmemesi gerekir. “Asosyal akranlarla kurulan ilişki” bir risk faktörü değildir. Bireyin yaptığı tercihlerin bir sonucudur ve suç işleyen çocukların karakteristik özelliğidir. “Ebeveynlere ve bakım verenlere zayıf duygusal bağlanma” verilen bir başka örnektir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde çocukken suç fikrine sahip bir kişi yasadışı faaliyetlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle anne babasına karşı “zayıf bir bağlılık” geliştirir.

HKÖM aynı zamanda “şiddete başvurma riskleri karşısında gençlere tampon desteği sağlayan koruyucu faktörleri” de saptamıştı. Bu faktörler arasında okulda yüksek not ortalaması, olumlu sosyal yönelim ve dindarlık da vardır. Gelgelelim ben bu türden koruyucu faktörlere sahip olduğunu açıkça gösteren ama yine de suç teşkil eden davranışlarda bulunan çocuklar ve yetişkinlerle görüşmeler yaptım.

Bir birey açısından risk faktörü oluşturan bir şey bir diğeri açısından bir fırsat olup çıkabilir. Suçlularla yaptığım görüşmelerde yoksulluk içindeki kaotik ailelerde büyüüp ateşli silahlara ve yasadışı uyuşturuculara kolaylıkla ulaşılabilen mahallelerde yaşayanların neredeyse tamamı aynı risk faktörleriyle yüz yüze gelen ama asla suça bulaşmayan erkek ve kız kardeşleri olduğunu söylemişti. Bir ebeveynin ya da aile üyesinin suç faaliyetine bulaşıp hayatını mahvetmesini izlemek “suça teşvik eden mahalleler”in pek çok sakinine sorumlu bir şekilde yaşama fırsatlarını kucaklamak adına ilham vermişti.

Babası hapiste, erkek kardeşi tutukevinde olan Linda ile bir röportaj yapmıştım. Güneydoğu Washington’da gerçekleştirilen bir toplu konut projesinde yapılan evlerden birinde büyümüştü. Kızıl Haç için çalışarak bir kariyer yapmıştı Linda ve kendi evini de almıştı ama hiçbir zaman tutuklanmamıştı. Ailesinde ve oturduğu mahallede bulunan “fakir rol modeller” göz önüne alındığında kendisine neden suça yönelim göstermediğini sordum. Linda meramını üç sözcükle açıklamıştı: “Suça ilgi duymadım.” Çocukluğundan itibaren kime öyküneceği ve ne tür bir hayat sürdüreceği konusunda birtakım tercihlerde bulunmuştu. Şayet Linda bir uyuşturucu kaçakçısı, bir hırsız ya da fahişe olsaydı pek çok insan ailevi geçmişi göz önüne alındığında bu sonuçların beklenebileceğini dile getirirdi. Ama öyle olmadı. Etrafındaki risk faktörleri kendini geliştirmeye dönük motivasyonunu yükseltmişti.

Aslına bakılırsa varlıklı koşullarda büyümek de dâhil, hayatın hemen hemen her türden koşulu bir risk faktörü olarak yorumlanabilir. Psikolog Curt ve Anne Bartol “Ekonomik statüsü yüksek ailelerden gelen çocuklar ve yetişkinlerin ciddi suçlara ve cinayetlere karıştığına” dikkat çekiyorlar.⁵ 2013 yılında bir delikanlı alkollü araç kullanırken dört yayanın ölümüne neden oldu. Avukat mahkemede yargıçlardan biri-

Curt and Anne Bartol, *Criminal Behavior: A Psychological Approach*, 11. baskı (Boston: Pearson, 2015), s. 33.

ne çocuğun varlıklı ebeveynlerinin onu şımarttığını ve sınır koymakta başarısız olduklarını belirtmişti. “Aşırı zenginlik” savunması o kadar etkili olmuştu ki delikanlı hapis yatmadı ve şartlı tahliye edildi.⁶ Bununla birlikte denetimli serbestlik şartlarını ihlal ederek kanunları çiğnemeye devam etti. Anne-siyle birlikte Meksika’ya kaçmasının ardından her ikisi de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Besbelli ki suçlu bilinç herhangi bir sosyoekonomik grupta sınırlı değildir.

Suç kaynayan bölgelerde yaşayan insanların büyük bir kısmı suçlu değildir. Onlar kurbandır. Brezilya’nın kenar mahalleleri (gecekondu bölgeleri) 1970’lerde şehirlerin cazibesine kapılan insanların kırsal alanlardan buralara göç etmesiyle ortaya çıktı. Bütçelerine uygun evler bulmayı başaramayan bu insanlar gecekondu mahallelerine doluştular. Yalnızca Rio de Janeiro’da uyuşturucu kartellerinin denetimindeki binden fazla gecekondu mahallesinde yaklaşık 1,5 milyon insan yaşamaktadır. Uyuşturucu baronlarının emri altında çalışan silahlı genç adamlar mahalle sakinlerini koruma kisesi altında sorumlu oldukları bölgelerde devriye geziyorlar. Rio’nun en büyük gecekondu mahallesi olan Rocinha yaklaşık 100 bin kişiye ev sahipliği yapan bir bölgedir. Kontrolü elinde bulunduran Amigos dos Amigos çetesi cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş, yasadışı kumar ve adam kaçırma işleriyle uğraşmaktadır. Gecekondu sakinlerinin büyük bir kısmı ise yasalara saygılı kişilerdir. Pek çoğunun bir mesleği var ve orta sınıfın bir parçası hâline gelmiş vaziyettedir. Onların gayretle çalışmaları kenar mahallelerin şebeke suyu, elektrik, sağlık hizmetleri ve internet erişimi olan gecekondu mahallelerine dönüşmesine yardımcı oldu. Rocinha mahallesinde küçük işletmeler, bir toplum merkezi, bir okul, dinlenme tesisleri ve

‘Affluenza’ Teen, Ethan Couch, Now 20, Nears Prison Release After DUI Crash That Killed 4,” Fox News, Mart 21, 2018, www.foxnews.com/us/2018/03/21/affluenza-teen-ethan-couch-now-20-nears-prison-release-after-dui-crash-that-killed-4.

kablolu televizyon vardır.⁷ Nesillerdir çalışkan insanlar orada yaşamaya ve koşulları iyileştirmek için mücadele etmeye devam ediyor. Bununla birlikte hâlâ mağdurlar çünkü ne zaman çete üyeleri arasında ya da gangsterler ile polis arasında şiddet patlak verse evlerine kapanmaya zorlanıyorlar; çocuklar okula gidemiyor ve sağlık tesisleri kapanıyor.

Rocinha mahallesinden zengin Copacabana bölgesindeki gökdelenler görülebiliyor. Bu türden gelir eşitsizlikleri ile katliamlar arasında bir bağlantı kurulmuştur. *BMC Halk Sağlığı* dergisinde yazan Roy Kwon ve Joseph F. Cabrera “gelir eşitsizliğinin nihayetinde şiddete yol açan bir öfke ve hınç ortamını beslediğini” ileri sürmüştür.⁸ Sosyologlar olarak “katliam salgını” sorununun etkili bir biçimde ele alınabilmesi için “artan gelir eşitsizliğinin ve bu eşitsizliğin yarattığı istikrarsız faktörlerin kökünü kazımamız” gerektiğini vurguluyorlar. Bu bakış açısı varlık sahibi insanların da katliamlar yaptığı gerçeğini görmezden gelmektedir. 2017’de MGM’nin Las Vegas’taki Mandalay Bay Otel’e düzenlediği saldırıda 58 kişiyi öldüren Stephen Paddock video poker oyunu oynarken aynı anda on binlerce doları kumara yatırmıştı. Nisan 2020’de milyoner Gabriel Wortman Kanada’nın Nova Scotia adlı kırsal kasabasında 18 kişiyi öldürmüştü. Eşitsizliğe yoğunlaşan sosyolojik açıklamalar gelir eşitsizliğinden etkilenen ve kimseleri öldürmeyen milyarlarca insanın varlığına rağmen geniş kapsamlı değişiklikler yapma sorumluluğunu topluma yüklemektedir. Önerdikleri çözüm hiç de çözüm sayılamaz. Buradaki katliamlara girişen bir suçlu zihniyettir [*criminal mentality*] ve böyle bir zihniyete sahip olan insanların geçmiş deneyimleri çok çeşitlidir.

Dom Phillips and Júlio Carvalho in Rio de Janeiro, “Brazil’s Army Returns to Rio Favela amid Clashes Between Gangs and Police,” *Guardian*, Eylül 22, 2017, www.theguardian.com/world/2017/sep/22/brazils-army-deployed-to-rio-favela-amid-clashes-between-gangs-and-police.

⁸ Roy Kwon and Joseph F. Cabrera, “Income Inequality and Mass Shootings in the United States,” *BMC Public Health* 19 (2019): 1147, bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7490-x.

Eşitsizliğin suça neden olması bir yana, eşitsizliğini artmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilecek olan şey suçun kendisidir. Bir insan hapse düştüğünde zaten sınırlı olan aile kaynakları biraz daha azalır. Düzenli bir maaş kesildiğinde yaşam standardı düşer. Bir suçlunun mağdur ettiği küçük bir işletme, hem sahibinin hem de çalışanlarının yoksullaşmasına neden olarak kapanmaya zorlanabilir.

Risk faktörleri kavramı suçu oluşturan davranışı açıklamanın geniş kapsamlı ve uzmanlaşmış bir yolunu sunuyormuş gibi görünse de meseleyi gerçekten aydınlığa kavuşturmuyor. Öne sürülen risk faktörleri listesi bitimsizdir ve HKÖM'nin tespit ettiği şeyin çok ötesine uzanır; haddinden fazla şeker, yüksek kolesterol, uyku bozuklukları, fiziksel çirkinlik, kurşunlu boya, ay döngüleri, vitamin eksikliği ve ortam sıcaklıkları.

Psikolog Camelia E. Hostinar ve Gregory E. Miller, koruyucu faktörlerin “ekonomik zorluklar içinde” yetişen kimi çocukların “topluma uyum sağlama becerisini” artırdığını ve içinde bulundukları toplumsal çevrede daha dayanıklı olmalarını sağladığını ileri sürüyorlar. Psikologlar aynı çevrede yetişen çocukların neden birbirinden tamamen farklı yollara gittiklerine ve bazılarının neden yolunun polis nezaretinde son bulduğuna bir açıklama getirmiyorlar.⁹

Tartışılan sonuç ne olursa olsun çoğu zaman kolay bir açıklama varmış gibi görünüyor.

2. Çevre Suça Fırsat Tanıyabilir

Her ne kadar çevre suça *neden* olmasa da suç üzerinde bir etkiye sahip olabilir.

⁹ Camelia E. Hostinar and Gregory ve E. Miller, “Protective Factors for Youth Confronting Economic Hardship: Current Challenges and Future Avenues in Resilience Research,” *American Psychologist* 74 (2019): 641-52.

New York Times'da muhabirlik yapan Ian Urbina *Outlaw Ocean* adlı kitabında denizi nihai sınır olarak tarif ediyor.¹⁰ Kontrol edilmeyen çok sayıda okyanus bölgesi olduğundan uygarlık ve kanunsuz doğa arasındaki çizgi çok incedir. Kanunların olmadığı bu dünyada işlenen suçların kaydedilmesi, soruşturulması ve kovuşturmaya tabi tutulması imkânsızdır. Yük gemisi kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve yasadışı balıkçılık artış gösterir. Denizde geçerli olan yasadışı koşullar işlenen suçların cezasız kalmasına uygun bir ortam sağlar. Hangi türden bir insan böyle bir ortamın ayartıcılığına kapılır? Bay Urbina hayatlarını okyanuslarımızda geçirmenin çekici geldiği kayda değer sayıda insanın hükümetten ve yasalardan paçayı kurtarmak arzusuyla bu ayartıcılığa kapıldığını belirtiyor.

Suçluyu yaratan fırsatın varlığı değildir. Savunmasız hedefleri ortaya çıkarıp fırsatları keşfedenler suçluların kendisidir. Soğuk günlerde araçlarının motorunu ısıtıp başka şeyle ilgilenen otomobil sahipleri hırsızlar açısından kolay hedef hâline gelirler. Suçlular içinde anahtarları olan arabaları bulmak için otomobil kiralama uygulamalarından yararlanıp ardından bu arabaları başka suçlar işlemek amacıyla kullanırlar.¹¹ COVID-19 salgını, 2019 ila 2020 arasında Washington DC'de araba kaçırma olaylarındaki %141'lik artışa katkıda bulunan bir faktör olarak değerlendirilmişti. *The Washington Post* gazetesi şunu belirtiyordu: "Yollarda yemekleri ve paketleri teslim etmek için çalışır vaziyetteki arabalarından inen bu kadar çok sayıda teslimatçı varken araba hırsızları ve kapkaççılar için pek çok cazip hedef söz konusudur."¹²

Zafiyeti keşfeden suçlular kriz durumlarında saldırıya geçerler. *Fortune* dergisi, hastanelerin ve laboratuvarların

¹⁰ Ian Urbina, *The Outlaw Ocean: Journeys Across the Last Untamed Frontier* (New York: Knopf Doubleday, 2019).

¹¹ Luz Lazo, "Peer-to-Peer Car Rental Apps Are a Boon to Auto Thieves", *Washington Post*, Şubat 16, 2020.

¹² Paul Duggan, "Puzzling Spike in AutoThefts, Many of Them Violent, Worries D.C.Area Police", *Washington Post*, Aralık 22, 2020.

bilgisayar sistemine izinsiz girip durumu son derece kritik hastaların kayıtlarına erişimi engelleyen suçluların COVID-19 salgınıni kendi çıkarları için kullandığını yazmıştı.¹³ Bu belgelere zamanında erişmenin kritik olduğunun farkında olan bu siber suçlular çok büyük miktarlarda fidye talebinde bulunmuşlardı.

COVID-19 salgını sırasında milyonlarca insan evlerinden çıkamazken dolandırıcılar rekor sayıda saldırıda bulundu. *Checkbook* dergisi şunu bildiriyordu: “Dolandırıcılar tüm cephelelerden saldırıyor: otomatik aramalar, kısa mesajlar, e-postalar ve sosyal medyada finansal destek sunan ya da sahte tedaviler ve ilaçlar satan reklamlar.”¹⁴ *Washington Post*’un köşe yazarı Michelle Singletary suçluların yatırımlardan büyük kazançlar elde etme planlarını ve “evden çalışmanın pazarlanması” planlarını teşvik ederek gelir elde etmek amacıyla çaresiz insanları sömürdüğü uyarısında bulunuyordu.¹⁵ Federal Ticaret Komisyonu Tüketiciyi Koruma Bürosu müdürü Andrew Smith’e göre pandeminin ilk kez zirve yaptığı 2020 yılının ikinci çeyreği kayıtlara geçen en yüksek sayıda gelir dolandırıcılığına sahne oldu.

Suçlular çoğu durumda totaliter bir liderin devrilmesini ya da beklenmedik ölümünü takip eden kanunsuzluk durumundan istifade ederler. Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle Rusya’da büyük bir suç artışına tanık olunmuştu. Saddam Hüseyin’in devrilmesinin ardından Irak’ta kargaşa ve iç savaş ortaya çıkmıştı. Aynı durum devrimci lider Muammer Kaddafi’nin ölümünden sonra Libya’da da yaşanmıştı.

¹³ Ryan Gallagher and Bloomberg, “Hackers ‘Without Conscience’ Demand Ransom from Dozens of Hospitals and Labs Working on Coronavirus,” *Fortune*, Nisan 1, 2020, fortune.com/2020/04/01/hackers-ransomware-hospitals-labs-coronavirus/.

¹⁴ Scammers Are Cashing In on COVID-19”, *Checkbook Update* 20 (Yaz/Sonbahar 2020): 10.

¹⁵ Michelle Singletary, “The Pandemic Has Created New Job - for Scammers Preying on the Unemployed”, *Washington Post*, Aralık 16, 2020.

3. Ortam Suça Engel Olabilir

Suçlular olumsuz koşullar veya başka engeller nedeniyle kişiliklerini değiştirmezler. Çevreden kaynaklı caydırıcılar fırsatları azalttığından en azından geçici olarak suç işlemekten geri dururlar. 2010 yılında (*The Christian Science Monitor*'da yer alan) Adam Smith Enstitüsü Bloğu Baltimore'daki yüksek cinayet oranının iş görülmesini engelleyen bir kar fırtınası esnasında sıfıra düştüğünü bildiriyordu. *Monitor* şöyle bir yorumda bulunmuştu: "Kar fırtınalarının etkili olduğu günlerde eşitsizliğin, yoksulluğun, mahrumiyetin ya da haklı öfkenin azaldığı fikri muhtemelen yanlıştır." Yazı basit bir ifadeyle sona eriyordu: "Suçun temel nedeni onu işleyebilme olanağıdır."¹⁶

2020 COVID salgını esnasında insanlar evlerinde koruma altına alındıklarında bazı suçlulara uygun fırsatlar ortadan kalkmıştı. *New York Times*'a göre El Salvador'daki cinayet oranları Şubat ve Mart ayları arasında %50 oranında düşüş göstermişti.¹⁷ *Washington Post*'a göre Washington DC'deki soygunlar 1/3 oranında azalmıştı.¹⁸ Sokaklardaki insanları kolayca hedef alamasalar bile suçlular onları başka yollardan soyuyorlardı. Gözü korkmuş bir halka hitap etmeye çalışan suçlular kapı kapı dolaşp lisanssız COVID-19 test kitleri ve denenmemiş tedavi yöntemleri satarak dolandırıcılığı teşvik ediyorlardı. Şiddet suçlarıyla ilgili olarak bir DC polis şefi şu yorumda bulunmuştu: "Şiddete başvuran suçlarımız açısından bu salgının onların davranışlarını bir nebze bile değiştirdiğini düşünmüyorum."

Caydırıcı faktörleri güçlendirmek ve ortamın yapısında

¹⁶ Tim Worstall, "The Root Cause of Crime? It's Simple," Adam Smith Institute Blog, Şubat 22, 2010, www.csmonitor.com/Business/The-Adam-Smith-Institute-Blog/2010/0222/The-root-cause-of-crime-it-s-simple.

¹⁷ Kirk Semple and Azam Ahmed, "Murder Rates See Steep Decline: 'It's Taking People Off the Streets'", *New York Times*, Nisan 12, 2020

¹⁸ Peter Harman and John D. Harden, "Robberies Down but Assaults Up in District," *Washington Post*, Nisan 10, 2020.

değişiklikler yapmanın etkileri olmuştur. Amtrak saldırılarıdaki ve küçük suçlardaki artışın ardından trenlerdeki polis memurlarının sayısını arttırmıştı. Mimarlar, müteahhitler ve şehir planlamacıları parlak güvenlik ışıkları, güvenlik kameraları ve sürgülü kilitler gibi önleyici tedbirleri birleştirerek suçu caydırmaya çalışırlar. Kamuya açık toplanma mekânlarında suçluların saklanması zorlaştıran açık alanlar yaratırlar. Philadelphia'nın yoksul mahallelerindeki boş arsalar çimenle kaplı düzenlenmiş alanlara dönüştürülmüştü.¹⁹ 3 yıllık bir süre içerisinde silah kaynaklı şiddet %29,1 oranında düşüş gösterdi.

Kolombiya'nın Cali şehrinin belediye başkanı olarak Rodrigo Guerrero Velasco "aşırı boyutlara varan" cinayetlerle mücadele etmek zorunda kalmıştı. 2015 tarihli bir *Scientific American* makalesinde Dr. Guerrero sosyoekonomik sorunlar çözülmedikçe şiddete dayalı suçların azaltılamayacağı konusunda uyarılar aldığını hatırlattı.²⁰ Acil bir cinayet dalgası uyarısıyla karşı karşıya geldiğinde güvenlik kameraları ile donattığı sokaklardaki polis memurlarının sayısını arttırdı. Sonuç: "Suç önleme oranı arttı ve mahkemeye daha fazla sayıda zanlı çıkarıldı." Alkol satışlarının ve ateşli silah ruhsatlarının kısıtlandığı zamanlarda cinayet oranları %35 oranında düşmüştü.

Caydırıcı önlemlerin artması suçlunun kişiliğini değiştirmez. Faaliyet göstermesini zorlaştıran bir dizi koşul söz konusu olsa da suçlu kişi başka yollar bulur.

4. Kitlel Medyada Şiddet

Medyada yer alan şiddet yarım yüz yılı aşkın bir süredir suç teşkil eden davranışlarla ilişkili olmuştur. 1963 senesinde

¹⁹ "Editorial: Reimagine Safety" *Washington Post*, Mart 21, 2021.

²⁰ Rodrigo Guerrero Velasco, "An Antidote to Murder", *Scientific American*, Ekim 2015, s. 47-50

psikolog Leonard Eron televizyon seyretme alışkanlıkları ile saldırgan davranışlar arasında nedensel bir ilişki olduğunu ifade etmişti.²¹ 1969 senesinde sosyolog Marshall Clinard reklamcılığın “dolandırıcı uygulamalara karşı koyamama ve bunlara ilgi gösterme eğilimini beslediği” sonucuna varmıştı.²² 1972 senesinde ise psikiyatrist Fredric Wertham çizgi romanları “suça hazırlayan kitaplar” olarak tarif etmişti.²³

Ağzına kadar şiddet dolu filmlerin, televizyon programlarının ve video oyunlarının şiddet dolu davranışlarda bulunmaya iten risk faktörleri olup olmadığına ilişkin tartışmalar on yıllardır sürüp gitmektedir. 2017’de *Oxford Research Encyclopedia of Criminology* şöyle bir yorumda bulunmuştu: “Tartışmanın kimi zaman kavgaya varabileceğini söylemek yetersiz kalan bir ifadedir.”²⁴ Çocuklar ve ergenler arasında şiddet içeren video oyunları satışlarının artması suç işlenmesine katkıda bulunan bir durum olarak görülmüştür. 19 sene önce Amerikan Psikoloji Derneği “yüksek düzeyde şiddet içeren video oyunlarına maruz kalmanın suçlulukla, okulda kavga etmekle . . . ve şiddet içeren daha fazla davranışla ilişkili olduğunu” dile getirmişti.²⁵ Yakın tarihli daha mütevazı bir iddia ise şudur: Bu türden oyunların oynanması ile saldırgan davranışlarda görülen artış arasında bir ilişki vardır. 2016 yılında her türlü medya şiddetinin yarattığı etkiyi konu edinen 400 çalışmanın sonuçlarını rapor eden Amerikan Pediatri

²¹ Leonard D. Eron, “Relationship of TV Viewing Habits and Aggressive Behavior in Children”, *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67, no. 2 (1963), 193-96.

²² Edwin M. Schur, *Our Criminal Society* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969), s. 169.

²³ Fredric Wertham, *Seduction of the Innocent* (Port Washington, NY: Kennikat Press, 1972).

²⁴ Nickie D. Phillips, “Violence, Media Effects and Criminology”, *Oxford Research Encyclopedia of Criminology*, Temmuz 27, 2017, oxfordre.com/criminology/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-189.

²⁵ Craig A. Anderson, “Violent Video Games: Myths, Facts, and Unanswered Questions”, *Psychological Science Agenda*, Ekim 2003, www.apa.org/science/about/psa/2003/10/anderson.

Akademisi İletişim ve Medya Konseyi “medyadaki şiddete maruz kalmakla saldırgan davranış arasında kayda değer bir bağlantı” olduğunu dile getirmişti.²⁶

Suçun taklit edilmesi mümkündür. Bununla birlikte her bir taklitçiye karşılık aynı teşhire maruz kalıp gördükleri şeyi yapmayı akıllarının ucuna bile getirmeyen milyonlarca insan da vardır. 7 yıllık bir süre zarfında yürütülen 4 anketin 2021 yılındaki analizi ne erkekler ne de kadınlar tarafından “tüketilen medya miktarının taklit edilen suçları öngörmediğini” keşfetmişti.²⁷ Temel mesele ekranda görülen şeylerin içeriği değil, seyircinin psikolojik karakteridir. Sorumluluk sahibi bir insan izlediği ya da oynadığı oyunlar nedeniyle bir suçluya dönüşmez.

Video oyunları oynamanın faydaları da kaydedilmiştir. *The Washington Post*’ta yazan Anna Goshua bu oyunların “bizler için iyi olabileceğini” çünkü “şiddeti nüanslı bir şekilde keşfettiklerini, bunu sosyal bir bağlama yerleştirdiklerini ve oyunculara gerçek hayatta asla karşılaşmayacakları ahlaki muammaları keşfetmeleri için uygulamalı bir fırsat verdiklerini” ileri sürmüştü.²⁸ Goshua “Çoğumuz video oyunu oynasaydık daha iyi bir durumda olabilirdik” sonucuna varmıştı.

5. Biyoloji ve Suç

Yapılan araştırmalar bir bireyi suç işlemeye yatkın kılacak biyolojik faktörleri saptamaya çalışmıştır. Yarım yüzyıl önce bir sosyoloji profesörü olan Clarence Jeffery gelecek on yıllarda insan davranışının biyolojik veçhelerinin daha iyi

²⁶ Council on Communications and Media, “Virtual Violence”, *Pediatrics* 138, no. 2 (Ağustos 2016), pediatrics.aappublications.org/content/138/2/e20161298.

²⁷ Ray Surette, “Female Copycat Crime: An Exploratory Analysis”, *Violence and Gender* 8, no. 1 (Mart 2021): 1.

²⁸ Anna Goshua, “How Violent Video Games Can Be Good for You”, *Washington Post*, Ağustos 30, 2019.

anlaşılmasıyla “kriminolojide büyük bir devrim” görüleceği tahmininde bulunuyordu.²⁹ Araştırmalar sürüyor ama ortada henüz meydana gelmiş bir devrim yok.

Pennsylvania Üniversitesi’nden Adrian Raine dinlenme zamanındaki düşük kalp atış hızının genç insanların yetişkinliklerinde şiddet yanlısı suçlular hâline gelmesinde kayda değer bir fizyolojik belirleyici olduğu saptamasında bulunmuştu.³⁰ Bu tür insanların kalp atış hızlarını normalleştirmeye yarayan bir uyarıcı aranabileceğini tahmin ediyordu. 4,000’den fazla hapisane mahkûmunun beyin aktivitelerini tarayan Kent Kiehl psikopatların yetersiz düzeyde faaliyet gösteren, gelişmemiş bir amigdalaya –beynin duyguları işlemek ve empati duygusunu geliştirmek açısından can alıcı olan kısmı– sahip olduklarını keşfetmişti.³¹ Arizona State Üniversitesi’nden Dustin Pardini psikopatların “beyinleri tehlikeye ilişkin ipuçlarını görmezden geldiği için” acımasız suçlar işlediklerini bulgulamıştı.³² London’s Global University tarafından 2020’de kaydedilen bir araştırma beyin yapısındaki farklılıkların “bazı bireyler açısından anti-sosyal davranışlarda bulunmalarının önünü alacak toplumsal becerileri geliştirmelerini zorlaştırdığından” bahsediyordu.³³ Araştırmacılar bu beyin farklılıklarının “kalıtsal olup anti-sosyal davranıştan önce mi geldiğinin” yoksa “aralıksız bir anti-sosyal yaşam tarzının bir sonucu mu olduğunun” açık olmadığını kaydetmişlerdi.

Finlandiya’da gerçekleştirilen bir araştırma şiddet içeren

²⁹ Clarence R. Jeffery, “Environmental Design and the Prevention of Behavioral Disorders and Criminality”, *Proceedings: Crime Prevention Through Environmental Design Workshop*, Ohio State University, Temmuz 19-23, 1972.

³⁰ Adrian Raine, *The Anatomy of Violence* (New York: Pantheon Books, 2013).

³¹ Yudhijit Bhattacharjee, “The Science of Good and Evil”, *National Geographic*, Ocak 2018, s. 131.

³² Barbara Bradley Hagerty, “When Your Child Is a Psychopath”, *Atlantic*, Haziran 2017, s. 82.

³³ “Lifelong Antisocial Behaviour Linked to Brain Structure Differences,” UCL News, Şubat 18, 2020, www.ucl.ac.uk/news/2020/feb/lifelong-antisocial-behaviour-linked-brain-structure-differences.

suçlarla ilişkili olan iki adet gen keşfetmişti.³⁴ Bilim insanları Finlandiya'daki bütün şiddet içeren suçların %4 ila %10'unun bu genotipleri taşıyan bireylere atfedilebileceğini kaydediyordu. Bununla birlikte başı çeken araştırmacı bu "yüksek risk içeren bileşime" sahip insanların büyük bir kısmının hiçbir zaman suç işlemeyeceğini de ifade etmişti. Dolayısıyla bu araştırmanın kanıtladığı hiçbir şey yok.

Bilim insanları genler ve çevre arasındaki etkileşimin karmaşık olduğunu bilirler. Yale Üniversitesi'nden Profesör Nicholas Christakis çevre özelliklerinin genlerin dışavurumunu hangi tarzda etkilediğini araştırmaktadır.³⁵ Virginia Üniversitesi'nden Dr. Kathleen Krol suçun kendisi hakkında yazmasa da "bebeklik deneyiminin gelişmekte olan bir çocuktaki genlerin dışavurumunu etkileyip etkilemeyeceği"ne ilişkin genel soruyu gündeme getirmişti.³⁶ Yine de biyolojik yatkınlık kader olmak zorunda değildir. Dr. Raine "aynı biyoloji ve mizacın farklı sonuçlar doğurabileceğini" işaret etmişti.³⁷ Belirli bir koşulda suç işleyenleri işlemeyenlerden ayıran şey belirsizliğini koruyor.

İnsanların içinde bulundukları koşullar ya da biyolojik özellikleri nedeniyle suça yöneldikleri fikri suçlunun kurban olduğu görüşünü devam ettirir. Suçun sebepleriyle meşguliyet suçla mücadelede ilerleme kaydedilmesine bir katkıda bulunmamıştır.

Sosyolojik, psikolojik ve biyolojik belirlenimciler bireysel tercihi ve kişisel sorumluluğu işin içine çok az dâhil ederler. Dış güçler tarafından bir toprak parçası gibi şekillendirilip kalıba döküldüğümüz için bizden kendi davranışlarımızın sorumlusu olmamızın beklenemeyeceğini söylüyormuş gibi-

³⁴ Melissa Hogenboom, "Two Genes Linked with Violent Crime", BBC News, Ekim 28, 2014, <http://www.bbc.com/news/science-environment-29760212>.

³⁵ Bruce Fellman, "Nature, Nurture, and Nativity", *Yale Alumni Magazine*, Mart/Nisan 2015, s. 30.

³⁶ Karoline Kettlwell, "Nurture Shapes Nature in Early Infancy Bonding", *Virginia*, Bahar 2020, s. 30.

³⁷ Raine, *Anatomy of Violence*, s. 103-8

dirler. İslahevlerinde çalışan iki psikolog suçluların davranışlarından sorumlu insanlar hâline gelmesine yardımcı olmaya çalıştıkları esnada çalışmalarına engel olan bu kavrayışlarla yüz yüze gelmişlerdi.

1991’de New England’da bulunan bir islahevinde çalışan ve mahkûmların düşünme biçimlerini değiştirmelerine yardımcı olacak bir program uyguladığını ileri süren bir klinik psikologdan bir mektup aldım. Bu psikolog “suçluların tıpkı hepimiz gibi olduğuna” inanıyormuş gibi görünen akademik psikologlar arasında “suçluların düşünme kalıpları kavramına karşı tuhaf ve ilginç bir direnç geliştiğini” anlatıyordu. Birçok akademik psikoloğun “suçluları sorumsuz olarak tanımlamaktan kaçındığını zira sorumluluğu merkeze koyan bir teorinin onları utandırdığını” keşfettiğinde şaşkınlığa uğramıştır.

19 yıl sonra Florida islahevinde çalışan bir sosyal hizmet görevlisi benzer davranışlarla karşılaştığı için bana yazma gereksinimi duymuştu.³⁸ İdari pozisyonlardaki bazı meslektaşları mahkûmların büyüdükleri zorlu ortamlarda geliştiremedikleri “başa çıkma becerilerini” öğrenmeleri gerektiğine, öğrenemiyorlarsa da zihinsel bir hastalıktan mustarip olduklarına ikna olmuştu. Sosyal hizmet uzmanı şöyle diyordu: “Ruh sağlığı uzmanı, aslında gayet iyi idare eden mahkûmlara başa çıkma becerileri sağlama yoluna girdi.” Keza mahkûmların “ruhsal bir bozukluk nedeniyle tedavi gördüğünü ama henüz semptomların ortaya çıkmadığı” gözleminde bulunmuştu. “Olumsuz davranışların sürüp gittiğini ve düşünme sürecini ele alma yönünde hiçbir çaba gösterilmediğini” anlamıştı. Altta yatan nedenlerden ziyade kişisel sorumluluğa ve düşünme süreçlerine vurgu yaptığı için meslektaşları tarafından “merhametsiz ve inatçı” olmakla eleştirilmişti.

³⁸ Sosyal hizmetli Walter Hirtzel, LCSW, 18 yıldır değişmemiş bir hapisane sisteminde çalışıyordu.

6. Sonuç

Çok çeşitli bir sürü teori suçluların neden böyle davrandıklarını açıklama iddiasındadır. Bazı nedensel açıklamalarda bir doğruluk payı olabilir ama bunlar meseleyi çözüme kavuşturmaktan uzaktır. Birçok insanın toplumsal koşulların iyileştirilmesinden fayda göreceğini ummak mantıklıdır. Bununla birlikte suçlu zihin bu türden çabalar yoluyla değişmez. Örneğin bir suçlu mesleki bir beceri edinebilir ama daha sonra bu beceriyi yeni suç alanlarına dâhil olmak için kullanabilir. Bir ömre yayılan düşünce süreçleri kendiliğinden ortadan kaybolmaz.

İnsanlık durumunun birçok veçhesinin nedenleri hâlâ belirsizliğini koruyor fakat bu elimizde suç teşkil eden davranışları ele almanın hiçbir yolu olmadığı anlamına gelmez. Benim masayı tırmalama yaklaşımı [*strath-on-table approach*] adını verdiğim şeyi benimsemek çok önemlidir. Masanın *neden* tırmalandığını bilmeniz gerekmez. Bunun yerine tırmalama konusunda ne yapılacağına karar vermek için masanın hangi malzemeden yapıldığı keşfetmek gerekir. Her ne kadar suçluların *neden* böyle düşündüklerini bilmiyorsak da düşünme süreçlerinin nasıl işlediğini biliyoruz. Bir sonraki bölümde suç teşkil eden davranışa yol açan düşünce hatalarını ele alacağım.

The Criminal Personality’nin [Suçlu Kişilik] ilk cildi 1976’da yayınlandıktan sonra bazı eleştirmenler suçlu kişilik ya da suçlu zihin diye bir kendiliğin (*entity*) olmadığını ileri sürmüştü. Getirdikleri eleştiriler arasında şunlar vardı:

1. “Suçlu”un tanımı herhangi bir yer ve zamanda insan davranışını yöneten yasalara bağlıdır.
2. “Suçlu” sözcüğü küçük bir ihlalde bulunan kişi ile tekrar tekrar ciddi suçlar işleyen bir kişi arasında ayrım yapamaz.
3. İnsanlar kötü niyetleri yüzünden değil, üzerinde çok bir ufak denetime sahip oldukları bir ortama tepki göstermek adına suç işlerler.
4. İnsanlar kötücül yönelimleri nedeniyle değil, psikolojik bir durum nedeniyle suç işlerler.
5. Ciddi bir gerilim ya da beklenmedik bir felaket nedeniyle insanlar suç işleme “çılgınlığına sürüklenebilir” ya da “ani bir harekette bulunabilir”.
6. Diğer insanları mağdur eden ama hiç hukuki yaptırıma tabi tutulmamış kişiler “suçlu” mudur?

Bu noktaların her birini teker teker ele alarak okura “suçluluğu” insanların nasıl düşündükleri ve nasıl yaşadıkları bağlamında anlaması için bir dayanak sunacağım.

1. “Suçlu”un tanımı herhangi bir yer ve zamanda insan davranışını yöneten yasalara bağlıdır.

Bir insan yasalara bağlı olarak bir yargı alanında ya da toplumda suçlu olabilirken bir başka yargı alanında ya da top-

lumda suçlu olmayabilir. Bununla birlikte nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar ya da yasalar nasıl olursa olsun bazı insanlar diğerlerini maddi, finansal ve duygusal bakımdan tekrar tekrar yaralayabilir. Bir suç faili bana “Bugün tecavüz yasal olsaydı tecavüz etmezdim ama kesin başka bir şey yapardım” demişti. Bu ve bunun gibi diğer kişilerin esasında sorumluluk sahibi olan insanların düşünme tarzından çok farklı olan kendine özgü bir düşünme biçimleri –kendilerine ve dünyaya ilişkin bir bakış açıları– vardır. Her fırsatta çok az vicdan azabı duyarak diğer insanları kendi çıkarları için sömürürler. Yasadışı bir davranışta bulunmasalar bile eylemleri insanlara kendini demir parmaklıkların ardında bulan bazı suçlulardan daha fazla zarar verir.

2. “Suçlu” sözcüğü küçük bir ihlalde bulunan kişi ile tekrar tekrar ciddi suçlar işleyen bir kişi arasında ayrım yapamaz.

Tutuklanmaya götüren suçlar yelpazesi bir çikolatayı aşırıktan bir katliama kadar uzanır. Bir an için tek bir kategoride işlenmiş bir dizi suçu hayal edin: motorlu taşıt ihlalleri. Sürücülerden biri hız sınırına özen içinde uymaktadır ve hiç trafik cezası almamıştır. Bir başka sürücü çok sayıda trafik suçu işlemiştir ama ehliyetine el konduktan sonra bile otomobilini kullanmaya devam ediyordur. Psikolojik değerlendirmelerde bulunurken yasalara karşı çıkan bu türden insanların yalnızca araba kullanırken değil, yaşantılarının diğer veçhelerinde de pervasız olduklarını keşfetmiştim. Sürücü kayıtları karakter hakkında bir ipucu sunabilir.

Mesela Paul’ü ele alalım. Birçok kez ehliyetsiz araç kullandıktan sonra polis arabasını yol kenarına çektiirmiş ve kendisine trafik cezası vermişti. Fakat Paul’ün sorumsuzluğu bu ihlalden çok daha önce başlamıştı. Okuldan kaçıyor, ev ödevlerini yapmayı reddediyor, diğer sınıflara rahatsızlık

veriyordu ve kavga ettiği için okuldan uzaklaştırılmıştı. İçki içmeye 14 yaşında başlamış ve daha sonra yasadışı uyuşturucular denemişti. Bir tartışma sırasında babasını darp etmiş ve evden kaçmıştı. Tek başına kaldığında Paul ancak canı isterse çalışmayı tercih etmişti; çok fazla içen birine dönüşmüştü ve aslında bakılırsa kendi başına bir yasadı. Ehliyet almaya hak kazandıktan kısa bir süre sonra dikkatsiz araç kullandığı için tutuklanmıştı. Daha sonra Paul motosikletlere karşı bir tutku geliştirdi ve bir Harley Davidson satın almasına yetecek parayı kazanacak kadar uzun süre çalışmaya motive oldu. Ardından yeni motosikletiyle hız yaparken buzda patinaj çektikten sonra yaptığı kazada beklemediği bir sonla karşılaştı. Onun suçlu zihni tutuklanmasından seneler önce kendini dışavurmuş ve vaktisiz ölümüne sebep olmuştu. Fakat bunu yalnızca sürücü kaydına bakarak anlamanın hiçbir yolu yoktu.

3. İnsanlar kötü niyetleri yüzünden değil, üzerinde çok bir ufak denetime sahip oldukları bir ortama tepki göstermek adına suç işlerler.

İçinde yaşadığımız ailevi ya da daha geniş sosyal çevre bizi etkiler. Ama bu çevreler bütünüyle belirleyici değildir. Bu belirlenimlere ana karakterimizi dışavuran biçimlerde karşılık veririz.

Birden fazla hırsızlıkla suçlanan 17 yaşındaki Sean'ı düşünelim. Sean kaotik ve sürekli çatışma içindeymiş gibi görünen orta sınıf bir ailede yetişmişti. Sean ile ilgilenen tahliye memuru bu gencin başlangıçta “yetiştirilme tarzı ve ailevi değerleri açısından fazlasıyla alışılmadık” diye nitelendirdiği davranışını anlamak için yoğun çaba sarf etmişti. Memur yazdığı raporda çocuğun isyankâr ve yasadışı davranışına katkıda bulunduğu kanaat getirdiği birkaç faktörden bahsediyordu: “Babasının yetişkin sorumluluğunu ergen oğluna

yükleyen uzaktan çalışma görevi”; ailenin Sean’ın “magandaların yarattığı husumet” ile başa çıkmak zorunda kaldığı bir mahalleye taşınması; “ergenlikte benliğin/kafa karışıklığının ortaya çıkması” ve “babanın geri dönüp oğlunun yerini alması”. Tahliye memuru, ebeveynlerinin karşılıklı diyalogdan ve saygıdan yoksun olan istikrarsız evliliği nedeniyle Sean’ın yaşantısının daha da karmaşıklaştığını belirtmişti. Sean’ın babasından “hata kabul etmeyen”, katı ve “sıfır tolerans” gösteren biri olarak bahsediyor ve küçük bir kasabadan banliyöye taşınmalarının Sean’ın “sert bir adam” a dönüşmesinde etkili olduğu sonuca varıyordu.

Tahliye memurunun Sean hakkında bir teorisi vardı ama hemen hemen her konuda yanılıyordu. Anne babasının evliliği kötüye gidiyordu fakat ebeveynlerinin tartışmalarına en çok katkıda bulunan kişi Sean’dı. Kendisine aylarca danışmanlık yapıp ailesiyle görüştüm. Aile ufak, pastoral bir sahil bölgesinde yaşarken bile Sean telefon şakaları, yalan söyleme, hırsızlık ve “adrenalin akışını hızlandıracağını” söylediği başka faaliyetlerde bulunmuştu. Sean şöyle demişti: “Heyecan verici bir şey için yaşıyordum. Sınırdaki gezinmeyi her zaman sevmişimdir.”

Başka bir bölgeye taşınma durumuna uyum sağlayan binlerce insan vardır ve herkes ergenlik döneminden geçer ama bu faktörlerin Sean’ın anti-sosyal faaliyetlerindeki patlamayla bir ilişkisi yoktu. Aile banliyöye taşındıktan sonra Sean kafadar arkadaşlar bulmanın daha kolay olduğunu keşfetmiş ve yoğun nüfuslu banliyönün çok geniş bir alana yayılmasının sunduğu anonimliği suçlarını gizlemek için kullanmıştı. Herkesin kendisini tanıdığı küçük bir kasabada yapamayacağı bir şeydi bu.

Sean ufak yaşlardan beri suçlu bir zihin olduğunu açıkça ortaya koymuştu. Ailesinin yaşadığı çöküşün mağduru değil, sorumlusuydu. Hilekârlığı ve kafa tutuşuyla aile hayatındaki kaos ve çatışmaya katkıda bulunmuş ve dönüp anne babasını suçlamıştı.

*4. İnsanlar kötücül yönelimleri nedeniyle değil,
psikolojik bir durum nedeniyle suç işlerler.*

İşlenen bazı suçlar karakterle uyumsuz gibi görünür; duygusal açıdan sorunlu fakat suçlu olmayan kimselerin gerçekleştirdiği eylemler gibi. Eleanor içinde 200 dolar değerinde yiyecek bulunan bir alışveriş arabasını ödeme yapmadan süpermarketten çıkarttığı için tutuklanmıştı. Ailesi kendi kızlarının böyle bir davranışta bulunabilmesi karşısında şaşkına dönmüştü. Sabıka kaydı temizdi ve suç işlemeye niyeti yokmuş gibi görünüyordu. Kariyerindeki aksaklıklar ve erkek arkadaşıyla ilişkisindeki çalkantı nedeniyle derin bir depresyonun pençesindeydi ve yiyecekleri kendi problemleriyle meşgul olduğu esnada farkında olmadan alıp çıktığını iddia etmişti.

Ama psikolojik bir değerlendirme yaptıktan sonra suçlandığı büyük hırsızlık olayının iddia ettiği gibi ani bir dürtüden ya da zihinsel bir bulanıklıktan kaynaklanmadığını öğrendim. Marketten birçok kez hırsızlık yaptığını açıklarken Eleanor şunu belirtmişti: “Sinsice bir şey bu. Bir şeyden paçayı kurtardığını sanıyorsun.” Tutuklandıktan sonra bile mağazalarda dolaşırken aklından hırsızlık düşüncesinin geçtiğini kabul etmişti.

Eleanor’u harekete geçiren şey yoksulluk ya da açlık değildi; kendisi üst orta sınıf bir aileden geliyordu. Çantasında nakit parası ve kredi kartı olmasına rağmen harcayabileceğinden daha fazla yiyecek satın almıştı. Çaldığı yiyecekleri evden getirdiği el çantalarına tıktırmak gibi yeterince beceriye sahipti. Yiyecek torbalarıyla dolu mağaza arabasını kimsenin olmadığı bir yazarkasanın yanından itiverdiği zaman mağaza çalışanlarının ödemesini yaptığı varsayımında bulunacağını zannetmişti.

Yaptığım değerlendirme sırasında Eleanor’un kişiliği hakkında çok daha fazla şey öğrenmiştim. Kendisini tesadüfen tanıyan insanlara karşı cömert ve duyarlı görünen Eleanor aslında ilişkilerinde ketum ve sahtekârdı. Aile üyeleri ve erkek

arkadaşıyla sık sık iktidar mücadelelerine girişiyor ve kendi istediğini yaptırmakta ısrar ederken karşısındakileri savunmacı bir konuma itiyordu.

Hiçbir sabıka kaydı olmadığından Eleanor mahkeme tarafından haklı olarak ilk kez suç işlemiş biri olarak değerlendirildi. Bununla birlikte suç işlemekle itham edilmiş insanlarla ilgili yaptığım değerlendirmelerde şu ana kadar gerçekten ilk defa suç işleyen biriyle hiç karşılaşmadım. Bilakis söz konusu suç, suçluların ilk kez yakalanışını temsil ediyor. Eleanor’un durumunda olduğu gibi ilk kez işlenmiş bir suç gibi görünen şeyin ikiyüzlülükten yapılmış bir buzdağının görünen kısmını ve suç işlemeye karşı davranışsal bir yatkınlığı temsil ettiği ortaya çıkmıştı.

5. Ciddi bir gerilim ya da beklenmedik bir felaket nedeniyle insanlar suç işleme “çılgınlığa sürüklenebilir” ya da “ani bir harekette bulunabilir”.

Katlanılmaz bir gerilim ya da travma yaşarken çaresiz kalırsak herhangi birimizin suç işlemesi ihtimal dâhilindedir gibi bir iddiada bulunabilirsiniz. Katlanılamayacak kadar büyük bir zorluk bizi “sınır noktasına” itebilir; öyle ki “düşüncesizce hareket edebilir” ve bütünüyle karakterimize aykırı görünen bir suç işleyebiliriz. Bunun ne anlama geldiğine yakından bir bakalım. Şirket genelinde yürürlükte olan küçülme sırasında aniden işten çıkarılan bir adamı düşünelim. Bu travma yaşantısını maaştan maaşa kurgulayan ailesine çok fazla zarar verir. İntikam almaya karar verip eline bir silah geçirir ve iş yerine dönüp oraya buraya ateş etmeye başlar.

Bir insanın davranışını anlamak onun karakterini anlamaktır. Bir kişinin gerilime ya da travmaya verdiği tepki ise bu güçlük meydana gelmeden önce nasıl biri olduğuna bağlıdır. Verdiğimiz örnekte işten çıkarılan diğer işçiler intikam arayışına girmediler. Benzer koşullar altında bir kişinin çok

fazla içerek, kendini tecrit ederek ya da yeni bir iş aramaya motive ederek de tepki vermesi mümkündür. Yaşadığı sıkıntının kaynağını fiziksel olarak ortadan kaldırma fikri aklının ucundan bile geçmez.

Karakter kaynaklı suç diye bir şey yoktur. İyi tanıdığımız insanların hangi “karakterde” olduğunu bildiğimizi düşünebiliriz. Fakat bir insanın karakteriyle uyumsuz davrandığını düşündüğümüzde bunun nedeni onu sandığımız kadar iyi tanımayışımızdır. Yeteneği, başarıları ve albenisi sayesinde suç dolu zihniyetini bizden saklayabilmiştir. Telifisi imkânsız zararlar verene kadar bu tür insanların kim oldukları anlaşılmayabilir.

6. Diğer insanları mağdur eden ama hiç hukuki yaptırıma uğramamış kişiler “suçlu” mudur?

Ruh sağlığı alanındaki teşhis tanımları değişiklik gösterir ama insan doğası olduğu gibi kalır. “Psikopat”, “sosyopat” ve yakın zamanlı “anti-sosyal kişilik bozukluğu” kavramları çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanılmaktadır; gerçi ruh sağlığında “psikopat” ve “sosyopat” teşhisleri artık kullanılmamaktadır. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan en yakın tarihli *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*’a (DSM-5) göre anti-sosyal kişilik bozukluğu taşıyan bir birey “başkalarının hakları karşısında yaygın bir saygısızlık ve ihlal örüntüsü” sergiler.¹ Böyle bireyler genel anlamda dürtüleriyle hareket ederler; pervasız ve saldırganlardır, vicdan azabı duymazlar. Bu insanlar besbelli ki suçludurlar ama kimilerinin kurbanlarını cezbetmesini ve kolluk

American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5. Baskı (Washington, DC: American Psychiatric Association, 2013), s. 659.

kuvvetleri ile ruh sağlığı uzmanlarını üçkâğıda getirmelerini mümkün kılan yapay bir tavırları vardır.

Bazı insanlar geniş çaplı zararlara sebebiyet verirler ama kanunları çiğnemezler. Ama bu insanlar da suçludur. “Narsistik kişilik bozukluğu” olan erkekler ve kadınlar hâlihazırda şişirilmiş bir benlik imgesini desteklemek amacıyla insanları manipüle eder ve sömürürler. Aşağılayıcılıkları ve sabırsızlıkları insanları, özellikle de kendilerine en yakın olanları olumsuz biçimde etkiler. DSM-5 kitabı bitmek tükenmek bilmeyen hayranlık uyandırma ihtiyaçlarından, sömürücü davranışlarından ve duygudaşıktan yoksun olmalarından bahseder. Narsistin doyurulamaz ihtiyaçlarını tatmin etmeye çalışan eşler, çocuklar ve iş arkadaşları günden güne dibe çökerler. Tanımadığı insanlar bile narsistle hoş olmayan karşılaşmalar deneyimler. Bir garson, bir satış görevlisi ya da bir danışma görevlisi narsistin alaycılığının, küçümsemesinin ve saygısızlığının hedefi hâline gelebilir.

Bir psikolog narsist bir danışanını şöyle tarif etmişti: “Başkalarının düşüncesine ya da davranışlarının öteki insanlar üzerindeki etkisine gözünü kapayarak istediğini yapmaya alışmış bir adam bu. İnsanları zayıf noktalarından yakalıyor. Bütün durumları kontrol altında tutma ihtiyacı duyuyor ve istediği şeyi genellikle kuralları, diğerlerinin algılarını veya kendi davranışlarının etkisini hiçe sayarak yapacaktır. Amaçlarına ulaşmak maksadıyla meydan okur, tehditler savurur ya da tatlı sözlerle kandırır insanları.”

Böyle bir kişilik tipinin vereceği zararı hiçbir zaman hafife almamanızı öneririm. Bir narsist sürekli olarak diğer insanlara zarar veren ve yaptıklarının cezasız kalacağına inanan bir “suçlu”dur.

“Suçlu” kelimesi insanda güçlü duygusal tepkiler uyandırır. Okuyucunun “suçlu” sözcüğünü yalnızca yasal bir bağlamda kullanmadığını anlaması önemlidir. Ben *düşünme süreçleri* üzerine vurgu yapıyorum. Sorumluluk sahibi insanlar da ara sıra “düşünce hataları” yaparlar; makul insanlar bile her

zaman makul değildir. Bu insanlar da duyarsızlık, kabalık, inatçılık veya düşünmeden konuşma gibi özellikler nedeniyle farkında olmadan başkalarını incitirler. Kimi zaman indirdikleri sözlü darbeler kasıtlıdır. Suçu bir yaşam biçimi hâline getiren kişinin düşünce hataları had safhadadır. Sonuç, temelde sorumluluk sahibi olan kişiden son derece farklı düşünen bir kişidir.

Davranış düşüncenin bir ürünüdür. Bir davranışın “nedenini” anlamak o davranışa neden olan düşünceyi tanımlamayı gerektirir. Suçlunun düşünme süreçlerinin nasıl işlediğini bilmeden aşağıdaki ifadeleri anlamak zordur. Ev soygunlarından bahseden bir suçlu bana “Bir odaya girdiğim zaman oradaki her şey bana aittir” demişti. Bir başka suçluysa tasarruf hesabındaki fonlardan değil de soymayı planladığı bir bankadaki paradan bahsederken “umarım paramı benim için güvenle saklıyorlardır” diye konuşmuştu. Cinayete teşebbüs ettiği için kodese tıklan bir adam “Kendi ailemi hiçbir zaman incitmedim ben” ifadesinde bulunmuştu. Kendisini bir aile babası olarak nitelendiren bu adam karısının ve oğullarının gözleri önünde baygınlık geçirircesine sarhoş olduğunu ve kimi zaman gecelerini “bedenini beslemek için” başka kadınlarla geçirdiğini itiraf etmişti. Değerli eşyalar çalan ve cinsel suçlar işleyen bir fail “kendimi kötücül olarak hayal etseydim asla yaşayamazdım” demişti.

Bu bölümde suçu bir yaşam tarzı hâline getiren insanlarda fazlasıyla görülen 12 düşünce hatasını ele alacağım. Bakış açısını muhafaza etmek bakımından düşüncede iş başında olan her hatanın bir süreklilik içinde var olduğunu hatırlamak önemli. Örneğin küçük bir yalan söylemek ile bir yaşam biçimi olarak yalan söylemek birbirinden önemli ölçüde farklıdır. Suçlular temelde sorumluluk sahibi insanlardan farklı biçimde akıl yürütürler ve düşüncede birbiriyle birleşmiş vaziyetteki hataları geniş kapsamlı hasarlarla sonuçlanır. 3 işçinin çalışma

ortamlarının karşılarına çıkardığı benzer zorluklara karşı verdiği aşağıdaki tepkileri göz önünde bulunduralım.

Hayatta kalmasına zar zor yetecek kadar para kazanan Bob bir otomobil tamirhanesinde çalışıyor. İş yükleri mevsimsel bir durgunluk yüzünden yavaşladığında çalışanlar gereksinim duyulmayan tamirler yapmaya ve sonradan müşteriye fatura kesmeye yönlendirilirler. Bob bu durumu hırsızlık olarak değerlendiriyor. Yöneticisi böyle bir tamir yapmasını istediği zaman paraya fena şekilde ihtiyaç duysa bile işi bir başka çalışana devrediyor. Tüm bunlar olurken kendi prensiplerinden ödün vermek zorunda kalmayacağı bir iş arayışına giriyor. Bir başka tamirci olan Douglas'ın da müşterileri dolandırma konusunda birtakım çekinceleri var ve lüzumsuz bir tamir işini ancak çok ciddi maddi sıkıntı çektiği zaman yapıyor. Bir diğer tamirci olan Carl ise gereksiz işler için düzenli olarak fatura yazıyor ve bazen de hiç yapılmayan tamiratlar için müşterilere fatura kesiyor. Müşterileri dolandırmaktan zerre kadar vicdan azabı duymuyor ve bu durumun yanına kâr kalmasıyla övünüyor. Sahtekârlık onun çalışma performansı ile sınırlı değildir, aynı zamanda kişisel yaşamına da sirayet etmiştir.

Bir otomobil tamirhanesindeki iş eksikliğinin bir çalışanı dolandırıcılık yapacak kadar çaresiz kılan çevresel bir baskı olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bir kişinin davranışının en temel belirleyicisi çevresi değil, şahsi düşüncesidir. Bob ve Douglas hem Carl'dan hem de birbirlerinden düşünme kalıpları ve dolayısıyla davranışları bakımından farklıdır.

Bu bölüm sömürü ve gözdağının bir yaşam biçimi hâline geldiği insanlara, bu dünyanın Carl'larına odaklanıyor. Düşünme hatalarının farkına varabilmek suçluların evde, okulda, işte ve toplum içinde nasıl iş gördüğünü anlamayı kolaylaştırır.

Suçluların farklı bir akıl yürütme biçimine sahip oldukları yeni bir fikir değildir. Ünlü psikolog Alfred Adler 1930'da şöyle bir gözlemde bulunmuştu: "Suçlularda durum farklıdır. Kişiye özgü bir mantıkları, kişiye özgü bir zekâları var.

Dünyayla ilgili yanlış bir bakış açısının, kendi varlıklarının taşıdığı önem ve diğer insanların taşıdıkları önem konusunda yaptıkları yanlış bir değerlendirmenin acısını çekerler.”¹ Adler suçluların işledikleri suçların “genel yaşam kavrayışlarına cuk oturduğunu” söyleyecek kadar ileri gitmişti. Adler’in kaleme aldığı denemelerin tamamında anlatılmak istenen düşünce şudur: Mayası farklı olan insanlar suçlu olmayı tercih ederler. Adler 90 yıldan uzun bir süre önce meselenin tek sözcüsüydü; suçluların gerçekçi olmayan benlik kavrayışları ve kusurlu akıl yürütme biçimleri olan insanlardan ziyade koşullardan mağdur olan insanlar olduğuna inanma eğilimimiz göz önünde bulundurulduğunda kendisine bugün bile pek bir dinleyici kitlesi bulamayacaktır.

Suçlular arasında yaygın biçimde rastlanan çok çeşitli düşünce hataları söz konusu olsa da bu hataların aşırı ölçüde mevcut oldukları her durumda başka insanların zarar görmesiyle sonuçlanan en yaygın 12 hatayı saptamış bulunuyorum. Bu temel düşünce süreçlerine aşina olmak okurun bunların sonucunda ortaya çıkan suçlu davranışını daha iyi anlamasını olanaklı kılacaktır.

1. Yalan Söylemek

Suçlular yalan söylerler ama utanç duygusundan kaçınmaya, geçici bir avantaj elde etmeye ya da başkalarını etkilemeye çalıştıklarında dürüst insanlar da aynı şeyi yaparlar. Film yapımcısı ve moda tasarımcısı Tom Ford *Vanity Fair*’e şunları söylemişti: “Onlarca kez yalan söylemeden büyük bir kokteyl partisini sonlandırmak zor –“Olağanüstü görünüyorsun. Aman Tanrım, seni görmek harika. Daha fazla görüşmemiz

Alfred Adler, “Individual Psychology and Crime”, *Police Journal* 17 (1930), *Quarterly Journal of Corrections* içinde yeniden yayımlandı (1977), s. 7-13.

gerek” – hem de eve gidip Netflix izlemek için gerçekten can atıyorken.”²

Çocuklar yalan söylediklerinde normalde bunu istemsizce yaparlar ve ardından vicdan azabı çekerler. Çocukların büyük bir kısmı açısından yalan söylemek bir yaşam biçimi hâlini almaz. Suçlular ise planlarını, amaçlarını, niyetlerini ve bulundukları yeri örtbas edip kendilerini korumak amacıyla yalan söylerler. Bununla birlikte suçlular yine görünürde hiçbir sebep yokken önemsiz meselelerde bile yalan söylerler. “Amaçsız yalanlarının” bir amacı vardır: Gerçek amaçlarını birilerinden gizledikleri için güç ve denetim sahibi oldukları imajını muhafaza etmek.

Yalan nefes alıp vermek kadar kolay söylendiği için suçlunun yalan söylemesi dürtüselmiş gibi görünebilir: Ama otomatik bir alışkanlık dürtüsel değildir; yalan söylemek bir suçlunun kontrolündedir. Amacına hizmet ettiğini düşünürse doğruyu dile getirir. Diğer insanları etkisiz kılmak için hakikatin bir kısmını iletebilir ve saf dinleyiciyi bütün bir hikâyeyi bildiğine inandırabilir. Bu taktik özellikle bir dizi suç işlemek amacıyla yalanlara, yanlış beyanlara ve kimlik gizlemeye başvuran dolandırıcılar açısından etkilidir. Diğer insanlar söylediği yalanlara inandığı zaman suçlunun yaşadığı bir zafer duygusudur.

Yalanlar uyduran bir suçlu esas taktiği olarak savsaklayıcı yalanlardan istifade ederek koşullara ayak uydurmak için yalan söyler. Ortaya çıkacak bir durumu önceden tahmin ederek söyleyeceği yalanları kafasında tasarlayabilir. Bir kişiye aslında nefret beslerken görünürde onunla anlaşıyormuş gibi yaparak ona yaltaklanacaktır. Suçlu düşündüğü şeyi gizler ve sahip olduğu bilgiyi kendine saklar. Kendisine manipülatör denirse gücenecektir çünkü kendi akıl yürütme tarzına göre o sadece yapması gereken şeyi yapıyordu.

Gerçeği yalandan ayırt edebilme becerisine sahip olan suçlu

“Tom Ford Answers the Proust Questionnaire”, *Vanity Fair*, Mart 2020, s. 137.

kendi işine en çok gelen şeyi söylemeye hep hazırdır. Çeşitli insanlara bu kadar çok yalan söyledikten sonra kime ne söylediğini unutmaması mümkündür. Anlattığı çelişkili hikâyelerden sorumlu tutulduğunda bu durum onu mahvedebilir.

2. Mağdurun Bakış Açısı

Suçlunun amacı her durumdan zaferle çıkmaktır. Kendini hatalı görmek şöyle dursun başka insanları suçlar ve haksız yere suçlandığından, yanlış yönlendirildiğinden, aldatılmış olduğundan ve haksızlığa uğradığından şikâyet eder. Kendi durumuyla hiçbir ilgisi olmadığına ayrımcılığı savunur. Kimi zaman bir suçlu mağdur edilmesiyle ilgili bir hikâyeyi o kadar sık anlatır ki kendisi de buna inanmaya başlar. Birisi ona meydan okuduğunda geri adım atmak yerine başkalarını savunmaya iten bir manevra yapıp yanlış anlaşıldığını ileri sürer.

Bizzat oluşturmadıkları ve üzerinde çok az denetim sahibi oldukları koşulların mağduru olan insanların tersine suçlu kişi ne zaman bir güçlkle yüz yüze gelse kendisini bir mağdur olarak tanıtır. Sevgilisi onu terk mi etti, bu kendisinin yaptığı herhangi bir şey nedeniyle değil tamamen sevgilisinin hatası yüzündendir. Hapse atılma gibi kabul edilemez sonuçlarla yüz yüze gelince suçlu kendini mağdur edilmiş taraf olarak görür. Bir hırsız şöyle demişti: “Tamam, o adam eşyasını yitirmiş olabilir ama hapiste benim yatmam gerekiyor.”

Hükümlü olduğuna ilişkin kanıtlar tartışılmaz olduğunda suçlu asıl mağduru suçlayabilir:

“Anahtarları Mercedes’te unutan kendisi. Çalmak için bir davet gibiydi âdeti.”

“O kadının gece vakti öyle giyinip dışarı çıkmaması gerekiyordu.”

“Adamı vurmak gibi bir planım yoktu ama eliyle cebini karıştırmaya başlamıştı.”

Suçlu insanlar suçluluklarını en aza indireceğini düşün-

dükleri ne varsa söylerler. Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi odağı kendi davranışlarından mağdur da dâhil olmak üzere başkalarının yaptıklarına ya da yapmakta başarısız olduklarına ve hatalarına kaydırmaya çalışırlar. Çoğu durumda neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilirler. Bir suçlunun dile getirdiği gibi: “Doğru olan her şeyi yanlışla döndürebilirim. Yanlış olan her şeyi de doğruya. ‘Doğru’ olan o esnada yapmak istediğim şeydir.” Suçlular çocukluklarından itibaren davranışları nedeniyle sorumlu tutuldukları zaman başka bir şeyi hedef gösterme konusunda uzmanlaşırlar ve bunu yetişkinliğe ulaşmadan önce otomatik bir alışkanlık hâline getirirler.

3. Güç Arayışı

Suçlular diğer insanların çıkarı için değil, kendi iyilikleri için güç peşinde koşarlar. Yaşamlarının temel enerji kaynağı budur. Dünyayı, piyon olma işlevi gören insanların bulunduğu kendilerine ait bir satranç tahtası olarak görürler ve her girişimde kazanmayı ümit ederler. Herkesin tıpkı kendi gibi komplo kurarak yaşadığını varsayan suçlu kişi insanların aklıyla oyun oynamaktan ve onları gafil avlamaktan zevk alır. Ketumluğu ona bir güç hissi sağlar. Nasıl suç işlediğini anlatan bir suçlu şöyle bir yorum yapmıştı: “Her seferinde kendimi küçük bir Tanrı hâline getirdim.” Her şey üzerinde bir hâkimiyeti olduğuna vurgu yapıyordu.

Güç arayışını şiddet veya gözdağı yoluyla ifade edebilmesine rağmen bir suçlunun taktikleri daha genelde o kadar aşikâr değildir. Olumlu özelliklerine yoğunlaşan aile üyelerine, dostlarına, iş arkadaşlarına ve geçici tanışıklık kurduğu kimselere karşı sorumlu hatta yardımsever gibi görünebilir. Bu insanlar onun yeteneklerini, güzel işlerini ve merak uyandıran kişiliğini fark ederler; oysa aslında o insanların gözünde güven sahibi biri hâline gelerek onların savunmasızlıklarından yararlanır. Gizli bir kontrolcünün kurbanları başkalarında

görüp kınadıkları davranışlara müsamaha gösterebilirler, dolayısıyla güvenmek istedikleri için o kişinin iğrenç bir suç işlediğine inanmayı reddederler.

Seneler içinde çocukluğunda kolluk kuvveti ya da savaş kahramanı olma hayalleri kuran pek çok suçluyla yüz yüze geldim. Üniformalar, ateşli silahlar, rozetler ve kötü adamların peşine düşme şansı onları cezbediyordu. Kolluk kuvvetlerine giren ya da askerî kariyer yapan suçlular aşırı güç kullanarak, rüşvet alarak ve korumakla yükümlü oldukları yerlerden para veya eşya çalarak sahip oldukları yetkiyi kötüye kullanırlar.

Bazı suçlular kendi işlerini yürütüp ardından bu girişimi yasadışı faaliyetler için bir paravan olarak kullanarak “büyük bir servet” elde etmeyi hayal ederler. Başarının neyi şart koştuğu konusunda herhangi bir gerçekçi fikirleri olmadığı için odaklandıkları şey patron olmaktır ve kazanacakları devasa miktarda parayı nasıl harcayacaklarının rüyasına dalarlar.

Bazı suçlular giyim tarzları ve kullandıkları araçlar üzerinden bir güç imajı geliştirirler. Sahtekârlıkla ellerinde profesyonel yeterlilik belgeleri ve lisansları olduğunu iddia edebilirler. Meşru girişimlerinde başarılı olduklarında bile suçlular bazen huysuzlanırlar ve yasalar ile uygulanan politikaları ihlal ederek sistemi kurnazca alt etmeye yönelirler. Başkaları için geçerli olan sınırlar onlar için geçerli değildir.

Suçlular kurdukları ilişkilerde eksiksiz bir denetim uygulayarak güç peşinde koşarlar. Suç işleyerek bir şeyler elde etmek önemlidir ama güç ve heyecan duygusu çok daha önemlidir. Hatta bazı suçlular ele geçirdikleri ama kullanmadıkları değerli çalıntı malları bir köşeye atar ya da birilerine hibe ederler. Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi’nden iki tablo çalan hırsız bunlarla ne yapacağını bilememişti. Bir *New York Times* muhabirine şöyle demişti: “Bunu sadece bir fırsatım olduğu için yaptım.”³

Nina Siegal, “What Do You Do with a Stolen Van Gogh?,” *New York Times*, Mayıs 27, 2020.

İşledikleri suçun her bir aşamasında suçlular bir güç hissi tecrübe ederler: entrikalar çevirmek, bir suç ortağıyla işbirliği yapmak, suçun hazırlığını yapmak, suçu işlemek ve ardından topukları yağlamak. Yakalandığında bile suçlunun güç arayışı nihayete ermez. Avukatları zekâsıyla alt etmeye ve yargı sisteminde yolunu bulmaya çalışır. Hapse tıklandığı zaman bile bir suçlunun düşünce süreçleri değişime uğramaz. Hırsızlık, saldırı, rüşvet ve cinsel istismar demir parmaklıkların ardında da ortaya çıkar.

4. Diğer İnsanlara Zarar Verme Kavrayışının Yokluğu

Çoğu zaman bir suçlu yaralamayı yalnızca bedensel zararlar bir tutar ve yol açtığı duygusal ya da maddi zarardan habersizdir. Amacına hizmet ediyorsa bir suçlu falanca kişiye zarar verdiğini kabul edebilir, hatta nadiren de olsa, oluşan zararı telafi etme vaadinde bulunabilir. Kendi bakış açısına göre yanlış bir şey yapmamıştır; hâliyle ortada telafi edilmesi gereken bir şey yoktur. Bilakis diğer insanlar kendisine kötü davrandıkları için özür dilemelidir.

Gözcü merkezinde yaptığım bir görüşme sırasında 16 yaşındaki Will bana çalıştığı restorani soyma fikrinden bahsetmişti. Müdürün bankaya yatırmak üzere bir gecelik mevduat hazırlayacağından haberdar olan Will, kapanış saatinde kapıyı kırarak içeri girdi. Silahını tehditle sallayıp aldığı kayda değer miktarda nakit parayla kaçarcasına uzaklaştı. Müdür Will'in kimliğini polise tarif etti ve Will ertesi gün tutuklandı. Suçtan bahseden genç adam bana "Yaralanan kimse yoktu, kan akmadı; kimsenin burnu bile kanamadı." İşlediği suçun mağdur üzerindeki etkisini bir an bile düşünmedi; mağdurun ailesi, kendi ebeveynleri, restoranın diğer çalışanları ve yakınlarda çalışan diğer insanlar üzerindeki etkisini bir an bile düşünmedi.

Suçlu biri yaşamını hemen hemen yalnızca hangi türden

avantajları elde edebileceğine yoğunlaşarak sürdürür. Diğer insanları nasıl etkileyeceğini ve kendisine borçlu olunan itibarı nasıl elde edeceğini hesaplar. Bir iyilikte bulunduğu bile en çok ilgilendiği şey bundan nasıl fayda sağlayacağıdır. Mesela yaşlı biriyle dost olmasının o kişinin yalnızlığını giderme isteğiyle hiçbir ilgisi yoktur; bu, yaşlı dostun banka hesabından para çalabilmek için kurduğu güven oluşturma planının bir parçası olabilir ancak.

Suçlu, sevdiğini iddia ettiği kişilere tarifi imkânsız acılar yaşatır. Bir gözaltı merkezinde yaptığım görüşmede Tom, kendisine katlandığı için annesine ne kadar minnettar olduğundan bahsetmişti. Hapisteyken kendisini ziyaret etmesini, banka hesabına para yatırmasını ve serbest bırakıldığında kendisine yepyeni bir başlangıç sunmasını takdir etmiştir. Evde geçirdiği birkaç ayın ardından Tom annesinin durmadan kendi hukuki durumuyla ilgilendiğinden, hayatını mahvettiğinden, kendisine bir çocuk gibi davrandığından ve evde yaşamayı hapiste olmak kadar dayanılmaz bir hâle getirdiğinden şikâyetçiydi. Bir azize gibi tarif ettiği ve sevdiği figür artık bir canavardan farksızdı. Tom'un annesi, gece geç saatlerde oğlunun bodrum katındaki yatak odasının penceresinden müşterilere uyuşturucu satarken bangır bangır müzik çalması nedeniyle çılgına dönmüştü. Neler olup bittiğini anlamak için oğluna soru sorduğunda bir dizi küfür ve tehditle karşılaşmıştı. İsteddiği şeyi yaptığı ve işine müdahale etmediği sürece Tom annesine hayrandı. Aksi takdirde, işine burnunu soktuğu an onu düşmanı olarak görüyordu.

Suçlularda bir birey olarak insan kavramı yoktur. Tom'un davranışının da gösterdiği gibi, suçlunun isteklerini tatmin eden ve kendisine müdahale etmeyen biri onun tarafındadır ama ayağına dolanan herkese bir anda sırtını dönecektir. Bir suçlunun kendince yorumladığı gibi: “Bu empati olayının bana ne gibi bir faydası var ki?”

5. Eşsizlik Duygusu

Suçlunun eşsizlik duygusu kendi öz imgesinin mihenk taşını oluşturur. Hiç kimsenin kendisini anlama ihtimali olmadığına ve kendisinininki gibi düşüncelere sahip olamayacağına inanır ve kendi düşüncelerini üstün gördüğü için başkalarının ne düşündüğüyle ilgilenmez. Tasarlamadığı bir düşüncenin kendi beğenisine sunulması karşısında kızar. Düşüncenin kaynağı *kendisi* olmadığı için kendisi açısından hiçbir değeri yoktur. Öteki insanlardan tavsiye almak küçük düşürücüdür. Tavsiye almaya kıyasla tavsiye verme olasılığı daha yüksektir. Soru sormak cehaleti kabul etmekle eşdeğerdir.

Suçlu kendi kurallarını kendi koyar ve başkalarının kurallarının kendisi için geçerli olup olmayacağına yine kendi karar verir. Yaptığı şeyleri izah etmesine veya herhangi bir şey için birinden izin almasına gerek yoktur. Suçlunun eşsizlik duygusu değişimin önündeki aşılması güç bir engeldir. Kendisini birine tüm yönleriyle açmak, kusurları kabul etmek ya da farklı düşünen bir bakış açısına kulak kabartmak onun için teslimiyet ve psikolojik yok oluş anlamına gelir.

6. Gösteriş ve Sahiplenme Duygusu

Suçlu kişi yetenekleri hakkında abartılı fikirlere sahiptir. İddiaları çok nadiren yetenekleri ve başarılarıyla uyuşur. Elinden gelenin en iyisini yapacağına değil, en iyisi *olduğuna* inanır. Tıp fakültesinden mezun olmakla veya lisans sahibi bir pilot olmakla ya da birinci sınıf bir atlet olarak yarışmakla böbürlenebilir. Gerekli tedrisattan geçmemiş olsa bile neler başarabileceği konusunda küstahça iddialarda bulunur. Diğer insanlardan daha bilgili ve daha tecrübeli olduğuna inanır ve aksini düşünenlere hiçbir zaman kulak asmaz.

Suçlu kişi hiçbir otoritenin kendisinden yukarda olmadığına ve başkalarının ona her konuda saygı göstermesi gerek-

tiğine inanması bakımından nihayetinde bir anarşisttir. Bu abartılı benlik imgesi bir akıl hastalığının semptomu değildir. Suçlunun iddiaları “hipomanik” bipolar vakasının ya da psikotik bir bozukluğun göstergesi olabilen büyülenmecilik ile aynı şey değildir. Gerçekçi olmasalar da suçluların gerçekten bir temasları vardır.

Cezaevleri, topluluk ıslah programları hatta bazı işverenler suçluya ya da eski hükümlülere mesleki ve sosyal beceriler kazanma ve kişisel danışmanlık alma fırsatları sunarlar. Suçlu kişi bu tür programlara başlangıçta şevkle katılsa bile düş kırıklığına uğrayıp programı yarıda bırakır. Heyecan ya da bariz bir başarı garantisi vermeyen herhangi bir faaliyet suçlunun dikkatini çekecek kadar değerli değildir.

Suçluların büyük bir kısmı açısından okulu bırakmak bir yaşam biçimi olup çıkar. Dolaysız bir itibar kazanmadığı takdirde bir suçlu elindeki işten hemen vazgeçebilir. Başkalarının koyduğu şartlara göre performans göstermek onu kızdırır. 9 suçlu kendi aralarında bir beyzbol takımı oluştursalar her biri kendisinin kaptan olması gerektiğini düşünür. Kaptan değilse ya takımdan ayrılacak ya ortalıkta keyfince takılacak ve hayatı kendisinden başka herkes için katlanılmaz kılacaktır.

Suçlunun iddiaları kim olduğunun ayrılmaz bir parçasıdır; bu iddialara sıkıca tutunmak bir hayat memmat meselesidir. Kendiliğinden oluşmuş benlik imgesi kalıplaşmıştır ve bu imgenin ne pahasına olursa olsun muhafaza edilmesi gerekir.

7. Sorumluluk Kavramı Yok

Suçlular kendilerini kimseye minnettar görmezler. Sorumlu olmak güçlü olmanın antitezidir. Suçlular yükümlülükler tarafından denetlenmek değil, denetim kurmak isterler. Nihayetinde hangi etkinlik söz konusu olursa olsun hedefe ulaşmayı başaramamak, geç kalmak ya da hazırlıksız yakalanmak kendileri için alışılmadık bir durum değildir. İster göstermelik

bir biçimde itaat etsinler ister bir sorumluluktan tam anlamıyla kaytarsınlar yine de diğer insanların kendilerine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda ısrarcıdırlar.

Kolayca verilen sözlerden aynı şekilde kolayca cayarlar. Örneğin bir suçlunun saat 14.00’da birine verdiği buluşma sözü o buluşmaya daha iyi ya da daha heyecan verici bir şey meydana gelmedikçe gideceğine dair dile getirilmemiş bir koşul taşır. Nitekim koşul ortadan kalkınca suçlu randevuyu unuttuğunu, kendini iyi hissetmediğini ya da yapması gerekenleri akıl edemediğini ileri sürecektir. Falanca sorumluluk aklına geldiğinde o kişiyi sonraya bırakabilir ya da yapmaya hiç niyeti olmadığı hâlde daha sonra yapacağını söyleyebilir. Verdiği bir sözü unuttuğu zaman bunun nedeni bu sözün başlangıçta önemli olmamasıdır.

Bir suçlunun gizli bir amacı olduğunda bir sorumluluğu yerine getirmesi mümkündür. Bir sorumluluğu yerine getirerek başkalarını etkileyebilir ve kendisini en azından geçici bir süreliğine sözünün eri bir insan olarak kabul ettirebilir. Sonra da başkalarının kendisine minnettar kalacağını düşünür.

8. Sorumluluk Sahibi Bir Zaman Perspektifinden Yoksunluk

Yaklaşık 60 yıl önce psikiyatrist Benjamin Karpman “psikopatları” ve “suçluları”, “öngöründen yoksun mükemmel fırsatçılar” olarak tanımlamıştı.⁴ Uzun vadeli tasarımlara çok az ihtiyaç duyarlar çünkü istenen şey ne olursa olsun her istediklerini çabucak elde edeceklerinden eminlerdir. Bununla birlikte büyük bir suç işleyip “büyük bir kazanç” elde etme beklentisiyle yıllarca plan yapabilirler. Aynı zamanda geçmiş-

⁴ Benjamin Karpman, “The Structure of Neuroses: With Special Differentials Between Neurosis, Psychosis, Homosexuality, Alcoholism, Psychopathy, and Criminality”, *Archives of Criminal Psychodynamics* 4 (1961): 599-646.

ten dersler çıkarabilirler ama bu dersler illaki başkalarının onun çıkarmasını temenni ettikleri dersler olmayabilir. Mesela kullandıkları yöntemlerdeki hatayı anlamaktansa işleri nasıl “berbat ettiklerini” ve yaka paça yakalandıklarını hatırlarlar; ardından gelecekte başka bir suç işlerken bu hatalarını tekrar etmeyecekleri konusunda yemin ederler.

Suçlu kişi sorumluluğun getirilerini onları elde etmek gereken sorumlu davranışı yerine getirmeden ele geçirmek ister. O büyük vurgununu finanse etmek amacıyla arkadaşlarından ya da akrabalarından “borç alma” konusunda hiçbir çekincesi yoktur. Büyük kazanç getirecek bir işten kazanacağı parayı daha o işi kurmak için geçerli bir planı olmadan önce kafasında harcamıştır bile. Bilgi toplama, plan yapma, adım adım ilerleme ve engelleri aşma sürecine girmesi gibi bir şey pek mümkün değildir. Anında sonuç elde etmeyi ve anında tatmin olmayı ümit eder.

9. Değişen Zihinsel Durumlar

Suçluların düşüncelerinde ve davranışlarında tutarsızlıklar vardır. Aynı kişiye karşı dakikalar içerisinde hem yardımsever hem de nefret dolu biri olabilirler. Suçlu biri iş arkadaşlarından birine yardım etmek için elinden geleni yapacak ve ardından dönüp onu aşağılık sıfatlarla suçlayacaktır. Gösterdiği tavır içinde bulunduğu ruh hâline göre değişir ve durumun gerçekliğinden bağımsızdır. Son derece dengesiz olduğu için etrafındaki insanlar birden fazla insanla uğraşıyorlarmış gibi hissederler.

Bir suçlunun neyi ilgi çekici ya da keyifli bulduğu anbean değişir. Bu nedenle okuldaki ya da işteki performansı son derece değişkendir. Heyecan yaratma hedefiyle bir etkinlikten diğerine zıplar durur.

Suçlular kendilerini onaylatmak için sürekli zafer peşinde koştuklarından davranışları yanardöner ve istikrarsız gibi

görünür. Görünürde herhangi bir sebep olmadan bakış açıları değişir. Kimi suçlular bir kiliseye, sinagoga veya bir camiye giderler. Dini ibadetleri belirli ritüelleri içerir fakat bunlar nadiren yaşam biçimlerine yansır. Sabah saat 10.00’da dua edebilirler ama o günün ilerleyen saatlerinde bir cüzdan çalabilirler. Daha dindar olacaklarına yeminler eden bazı suçlular bazen haftalarca ya da aylarca yasadışı davranışlardan uzak dururlar. Gösterdikleri kararlılık ister istemez zayıflar çünkü heyecansız yaşam oksijensiz kalmaya benzer ve eski hâllerine çabucak geri dönerler. Samimi niyetler muhafaza edilmediği için insanlar suçlunun en başından beri yalan söylediği hükümüne varırlar. Bununla birlikte bir zamanlar samimi olmuş olabilirler. Fakat bundan emin olmanın bir yolu yoktur.

10. Yaptıklarının Olası Sonuçlarından Korkmamak

Korku sorumluluğa dayalı bir davranış için bir rehberdir. Sağlık kontrollerine gideriz, acil durumlar için para biriktiririz ve başımıza kötü bir şey geleceği korkusuyla hayat sigortası poliçeleri satın alırız. Fakat bir suçlu için “korku” ağza alınmayacak bir laftır. Korkuyu kabul etmek “sakat”, “hanım evladı” ya da “zayıf” görünmek anlamına gelir. Suçlu kişi korkakları hor görür. O vahşi, radar benzeri tarzıyla diğer insanların korktuğunu fark edebilir ve sonra da bundan yararlanmak amacıyla harekete geçebilir.

Suçlular suçun “mesleki riskleri”nden *korkarlar*: yakalanmak, mahkûm edilmek, hapsedilmek ya da öldürülmek. Bir suç işlemelerine müsaade edecek kadar uzunca bir süre boyunca kendilerini bu korkulardan derhâl azat etme konusunda tüyler ürpertici bir kapasiteleri vardır. Bu davranış bir tercihin ürünüdür, karşı konulamaz bir dürtünün değil. Bir mahkûma hiç yakalanabileceğini düşünüp düşünmediğini sorarsanız muhtemelen bunun *olası olabileceğinin* farkında olduğunu söylerdi. Bununla birlikte suçu işlediği anda ken-

disini yenilmez olarak görüyordur; aksi takdirde en başından eylemde bulunmaya girişmezdi. Deneyimi bu düşünceyi destekler çünkü diğer insanların şüphelendiğinden çok daha fazlasından paçayı sıyırmıştır. Suç işlemek için çok gerekli olan o aşırı iyimserliği, suçlunun en büyük düşmanı olabilir. Bu yüzden aldığı riskleri küçümseyebilir.

11. Aşağılanma Korkusu

Bir suçlunun en temel korkusu aşağılanmaktır zira bu onun psikolojik varoluşunu tehdit eder. Onaylanmamaya aşırı duyarlıdır. Karşısındaki kişinin bir bakışını, ses tonunu, bir jestini tehdit olarak yorumlayabilir. Bir suçlu kontrolü dışındaki herhangi bir olayı kişisel bir hakaret olarak görür. Toplu taşıma aracına bindiğinde bagajını koyacak yer yoksa öfkelenir. Bir başka sürücü kendi otomobiline fazla yaklaşırsa öfkeyle tepki gösterir. Bir mağaza görevlisi gecikmesiz hizmet sunmazsa ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösterir. Güvendiği bir şey işe yaramadığında kendini aşağılanmış hisseder. Hayal kırıklığına uğramasının nedenini ele almak ya da beklentileri üzerine kafa yormak yerine hiddetlenir.

Esasen sorumluluk sahibi olan insanlar da beklentileri karşılanmadığında sabırsızlanıp daha talepkâr hâle gelirler. Gelgelelim bir suçlu, onun o görkemli imajı ne zaman onaylanmasa bütün özsaygısının tehlikede olduğunu hisseder. Bir kişinin kendisine neden saldırgan bulduğu bir şekilde davrandığını anlamak için durumu analiz etmesi pek olası değildir. Verdiği tepki, algılanan aşağılamayla orantısızdır. Eleştiri çok sert bir şekilde yapılsa bile yardımcı olabilir ve kişinin bundan öğrenebileceği bir şeyler vardır. İşveren bir çalışanını işe tekrar tekrar geç kaldığı veya işini aksattığı için eleştiriyorsa eleştiri hak edilmiştir; kişisel bir saldırı değildir bu. Bir suçlu getirilen eleştiriye bir dizi mazeretle karşılık verebilir ya da kendisini eleştirene sanki hayatı tehlikedeymiş gibi saldırabilir.

Suçlunun aşağılama olarak değerlendirdiği şeye karşı aşırı duyarlı olması “referans fikri”yle, yani bir kişinin yanlışlıkla falanca şeyin kendisiyle ilgili olduğunu varsaydığı bir psiko-patoloji semptomu ile aynı şey değildir. Mesela iki yabancı birbiriyle sohbet ederken gülüyorsa yakınlarındaki bir kişi sadece kendisine güldüklerini değil aynı zamanda kendisine karşı bir komplo kurduklarını hayal ederse bu bir “referans fikir” olurdu.

Bir suçlunun benlik imgesi bir aşağılanmakla tehdit edildiğinde suçlu çoğu durumda öfkesini başkalarından çıkararak işleri daha bir kötüleştirir. Kontrolü kaybetme olasılıkları sınırsızdır, hâliyle tepki gösterdiği aşağılamalar da sınırsızdır. Dile getirmeseler bile suçlular çoğu zaman öfkeli dirler.

12. Sıfır Noktasındaki Düşünce

Suçluların düşünceleri uç noktalarda gezinir; ya kendilerini “bir numara” olarak görürler ya da bir hiçten ibarettirler. Suçluların özsaygısı çöktüğünde ve topyekûn bir başarısızlıkla yüz yüze geldiklerinde sıfır noktasındaki düşünce ortaya çıkar. Düşüncelerinde herhangi bir gri alan yoktur; ya coşku dolu bir biçimde iyimser ya da kasvetli bir biçimde kötümserdirler.

Sıfır noktasındaki düşünce kendisinden nefret eden, aşırı suçluluk duyan, aşağılık duygusu ve üzüntüyü deneyimleyen bir masumun depresyonundan farklıdır. Kendi kusurları üzerinde durmak yerine suçlular, hak ettikleri şeyi kendilerine vermeyen bir dünyadaki denetimlerini kaybettikleri için umutsuzluğa düşerler.

Sıfır noktasındaki düşüncenin üç özelliği vardır: yaygın bir değersizlik duygusu, başkalarının onu olduğu gibi gördüğüne ve ciğerini okuduğuna ilişkin bir inanç ve durumların düzeleceğine dair umudun kaybı. Sıfır noktasından duyulan korku her zaman oradadır çünkü kontrolü kaybetmek her zaman mümkündür.

Bir suçlu okulda ya da işte başarısız olabilir ama olumsuz performansını önemsemediği takdirde içinde bulunduğu durum sıfır noktasıyla sonuçlanmaz. Diğerleri onu başarısız olarak değerlendirebilir fakat o istediği şeyi yaptığı sürece kendisini başarısız olarak görmez. Bir şeylerden sorumlu tutulduğu zaman sessiz kaldığı ve çok az duygu belirtisi gösterdiği için depresif görünebilir. Gelgelelim durum hiç de böyle olmayabilir. Sessizlik öteki insanları denetlemek için kullandığı bir taktiktir. İllaki sıfır noktasındaki bir düşünceyi işaret etmez.

Bir sıfır noktası genellikle bir tutuklanmadan ya da hapsedilmeden sonra ortaya çıkar. Tutuklanmasının ardından Gerald bana hayatta tutarlı hiçbir güzergâh görmediğini söylemişti. İşlediği suç, yargılanmayı beklediği esnada ailesinin güvenini kaybetmesine ve arkadaş ortamından tecrit edilmesine neden olmuştu. Suça teşvik eden yaşam tarzını sürdürdüğü için ölüm korkusu yaşayan Gerald şu yorumda bulunmuştu: “Ölümden birçok kez paçayı kurtardım.” Birkaç sene önce öyle bir çaresizlik seviyesine varmıştı ki karnına bir bıçak saplamış ama kan kaybından ölmekten kız arkadaşı tarafından kurtarılmıştı. Çileden çıkmış hâldeki Gerald “Bütün bunları bir anlamı var mı” diye konuşmuştu. Zeki, dışa dönük ve fiziksel bakımdan sağlıklıydı Gerald ve kendisini delicesine seven ve başarısız bir şekilde onu terapi almaya ikna etmeye çalışan ebeveynleri vardı. Gerald ile görüştüğümde kendisini bir “hiç” olarak gördüğü, hayatı anlamsız bulduğu ve gelecekte çok az ümidi olduğu aşikârdı.

Bir suçlunun kendisinin iyi bir insan olduğuna dair inancı çöktüğünde yaşamaya devam etmemenin daha iyi bir seçenek olacağını düşünebilir. Terapiye herhangi bir ilgi duymadığı için yardım almayı reddeder. Bir uyuşturucu kaçakçısı bana şöyle demişti: “Uyuşturucuyu bıraktığım zaman başka hiçbir sorunum kalmayacağını düşündüm.” Rahatsız edici bir gerçeği keşfetmişti: içindeki sorunlar, düşük bir yaşam standardı, bir denetimli serbestlik görevlisiyle gerçekleştirilen mecburi

görüşmeler, gelişigüzel uyuşturucu testleri ve diğer ağır gereklilikler. Şöyle bir yorumda bulunmuştu: “Yaşam buysa eğer cehennemden bir farkı yok. Artık her zamankinden daha fazla sorunum var.” İntihar etmeyi düşünmüş ama bunun yerine bir kez daha suça geri dönmüştü.

Sıfır noktasındaki suçlu öfkeyle yanıp tutuşur zira kontrol elinde değildir ve hayatı çekilmez bulur. Bu ruh hâlinin panzehiri suça geri dönmektir.

Düşünce hatalarını konu edinen yukarıdaki giriş suçluların ileri sürdüğü, bu bölümün başında alıntılanan dört farklı ifadeyi daha anlaşılır kılmış olmalıdır: bir odaya girip oradaki her şeyin kendisine ait olduğunu düşünen hırsız; bankanın “kendi” parasını güven içinde muhafaza ettiğini ümit eden banka soyguncusu; kendisini bir aile babası olarak gören, cinayetten hüküm giymiş bir mahkûm ve iyi bir insan olduğunu düşünmediği takdirde kendisiyle yaşayamayan bir cinsel suçlu ve hırsız.

Hırsızın zorla girdiği hanedeki her şeyin kendisine ait olduğunu söylemesinin ardında gösteriş, korkusuzluk ve başka insanlara zarar verme kavrayışının eksikliği vardı. Paranın, mücevherlerin ve elektronik eşyaların başkasının malı olduğunu çok iyi biliyordu. Onun tek istediğiyse eşyalara sahip olmak, onları kendisine saklamak ve istediğini elde tutarken geri kalanları elden çıkarmak veya çalınan malları kazanç sağlamak için satmaktı.

Benzer bir ruh hâli olası bir banka soyguncusunda da mevcuttu. Bir tasarruf hesabı edinmeye ihtiyacı yoktu. Bankayı şöyle dikkatlice bir süzdükten sonra soygunu yapabileceğinden emindi. Olumsuz sonuçlardan korkmayı bir kenara bırakıp yürüyerek bankaya girmekten, silahını çekmekten, parayı istemekten ve sonra ana kapıdan elini kolunu sallayarak çıkıp gitmekten muazzam bir güç hissi elde edecekti. Soygun sırasında hiç günahı olmayan bir kişi yaralandığı takdirde bu yaptığı işin kasti olmayan bir bedeliydi.

“Aile babası” açısından bir aileye sahip olmak değerli bir

şeydi ama sorumluluk altına girmek ya da peşine düştüğü evlilik dışı heyecanlardan kendisini mahrum etmek istemiyordu. Alkolik olmasının suçunu –içki alışkanlığı ergenliğinin ilk dönemlerine kadar uzanıyor olsa da– orduda görev yaptıktan sonra yaşadığı travma sonrası stres bozukluğundan kaynaklı ıstırabın üzerine atıyordu. Başka kadınların peşine düşmesinden kendisini evden kovduğu için karısını sorumlu tutuyordu. Zarar verme kavrayışının olmaması, sorumluluk duygusunun yokluğu ve vicdanını susturma konusundaki olağanüstü becerisi; bunların hepsi bir parçası olmaktan gurur duyduğu ailesini mahvetmesine katkıda bulunmuştu.

Bir cinsel suçlu ve hırsız kendisinin iyi bir insan olduğu fikrini nasıl muhafaza eder? Kendi bakış açısından diğer insanlar yalancı, alçak, sapık ve suçludur ama kendi yaptığı şeyler eleştirilemeyecek kadar mükemmelmış gibi düşünür. Okula giderek, bir iş tutarak, dinî ibadetle meşgul olarak vb. saygınlık kisvesine bürünen suçlu kendine daha yüce bir yerden bakar ve bu onun gizlice yasadışı faaliyetlerde bulunmasına olanak tanır.

İşlenen suçun biçimi ne olursa olsun, düşünce hataları suçlu davranışta bir rol oynar. Mesela tüm kundakçılar, tecavüzçüler, zimmetine para geçiren kimseler ve banka soyguncuları kendi çıkarları uğruna güç ve denetim peşinde koşarlar. Vicdanı ve olumsuz sonuçların yarattığı korkuyu susturmayı başarırlar. Kendilerini başka her şeyin etrafında döndüğü bir deveranın merkezi olarak görürler ve başkalarına zarar vermek gibi bir kavramları yoktur. Düşünce hataları eğitim, etnik köken ve sosyoekonomik durumdan bağımsız olarak mevcuttur.

Yukarıda tarif edilen 12 adet düşünce hatasıyla tanışıklık kazandıktan sonra bundan böyle hem kafa karıştırıcı hem de dehşet verici olabilen suçlu davranışları anlamak açısından çok daha iyi bir konumda olacaksınız.

Larry ve Trevor işledikleri cinayetler nedeniyle gazetelerde manşet olmuşlardı. Ortaokul terk Larry'yi bekâr annesi, küçük bir güney şehrinin bir yoksul azınlık mahallesinde yetiştirmişti. Üniversite öğrencisi olan Trevor varlıklı bir banliyöde yaşayan iki ebeveyn tarafından büyütülmüştü. İki gencin ailevi geçmişleri açısından çok az ortak noktası olsa da düşünme modelleri ve kişilikleri benzerdir. Aşağıda bahsedeceğimiz düşünce hataları, Larry'nin bir yabancıyı ve Trevor'ın babasını öldürmesinde can alıcı bir rol oynamıştı.

- ♦ Başkalarına zarar verme kavramının olmaması
- ♦ Mağdur olduğunu iddia etmek ve sorumlu tutulduğu zaman başkalarını suçlamak
- ♦ Vicdanının sesini susturma becerisi
- ♦ Kendine her şeyi hak görme duygusunun aşırılığı
- ♦ Eşsizlik duygusu
- ♦ Sorumluluk kavramının olmaması
- ♦ Korkuyu dışlama becerisi

1. Larry

Bir arkadaşıyla birlikte bir mağazadan çıkan yaşlı bir beyefendiyle karşılaştıklarında Larry 20'li yaşlarının başındaydı. Kendisiyle hapisanede yaptığım röportajda bana “sadece bir şeyler yapmak istemiştik” demişti. Sonrasında “canı sıkılmış”

hisseden Larry ve kankası katıksız bir yabancı olan bu adama yaklaşıp kafasına beyzbol sopasıyla defalarca vurmuştu. Adam aldığı darbeler nedeniyle yere devrilmişti ve tam o anda saldırganlar kendisini tekmelemeye başlamışlardı; ardından cüzdanını çalıp onu kanlar içerisinde kaldırımın kenarında bırakmışlardı. Otopsi raporuna göre kurban kafasına aldığı “çok sayıda hissizleştirici darbe” nedeniyle ölmüştü.

Temel gerçekler bunlardır. Larry doğumuyla ilgili herhangi bir komplikasyon oluşmamış, “tam zamanında doğan bir bebek”ti. Annesi ile babası o ortaokuldayken ayrıldılar. Larry ve 5 kardeşi anneleri Edna Green ile birlikte “sosyal konutlar” diye bilinen yıkılmaya yüz tutmuş kamu konutlarında yaşamaya başlamışlardı. Mahkemenin verdiği emirle denetimli serbestlik dairesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre işsiz olan ve devlet yardımı alan Bayan Green dayanıksızdı ve çocuklarını gözetleyip idare etmekte güçlük çekiyordu. Larry’nin babası soruşturma memuruna şunu söylemişti: Eski karım ve çocuklarımda “sokak humması” vardı ve çocuklarım “vahşi hayvanlar” gibi davranıyorlardı. Bay Green’in ise düzenli bir işi vardı ve eve kimi zaman yiyecek getirir ve eski karısının faturalarını öderdi. Ebeveynlerinden hiçbiri ağır bir suçtan hüküm giymemişti. Larry 9. sınıfa kadar C ortalamasını korumuştü; okuldan bıkip usandığında her türlü ev ödevini yapmayı bıraktı ve okulu asmaya başladı; en nihayetinde 15 yaşında okulu bıraktı. Ara sıra bahçe işleri yapmak dışında Larry’nin bir işte geçirdiği en uzun süre 1 gündü.

Larry ve onu yakından tanıyan diğer kişilerle röportaj yapmak için neredeyse 10 saat harcamıştım. Aynı zamanda mahkeme ve şartlı tahliye kayıtlarını incelemiştim. Cinayetle ilgili sorular dışında Larry kendisine sorduğum bütün sorulara hemencecik yanıt vermişti. “Annem ve ben birbirimizden nefret ediyoruz” dedi ve kaba ve umursamaz olmakla suçladığı annesi hakkında söyleyeceği olumlu hiçbir sözü yoktu. Annesinin kendisine sık sık sinirlenip tokat atmasını eleştirerek farklı bir annesi olmasını umut ettiğini söylemişti.

Bayan Green'in şahsi sorunları ve sınırlılıkları olduğu konusunda çok az şüphe var. Ev ortamı karman çorman ve çocukların gözetlenip denetlenmesi istikrarsızdı. Bununla birlikte ergenliğinde genel huzuru bozan davranışlarla suçlanan biri dışında diğer çocukların hiçbirinin sabıka kaydı yoktu. Tutuklandıktan sonra bir suçlunun sorguya çekilirken kendisini aile, yoksulluk, akran baskısı vb. gibi koşulların bir kurbanı olarak takdim etmesi olasıdır. Bayan Green ile yaptığım röportajda kendisi umursamaz ve düşman ebeveyn tasvirine uymuyordu. Larry'yi yetiştirmenin ne kadar zorlayıcı bir şey olduğundan bahsediyordu. Öğretmenleriyle iyi geçinememişti ve ona ne yapması gerektiği söylendiğinde sinirlenmişti. "Okulda her zaman kavga çıkarıp küstah yanıtlar veriyordu" demişti. Larry annesinin "her zaman telaşlı" biri olduğundan şikâyetçiydi. Bayan Green oğlunun bu davranışların büyük bir kısmını "yalnızca kendisini umursamak istemediği" için yaptığını kabul etmişti. Gittiği her yerde kavga çıkartıyordu. "Oraya âdeta arkadaşlarıyla kavga çıkarmaya gidiyordu" diye anımsamıştı. Annesinin katlanılmaz bulduğu şey kardeşlerine karşı alay etmenin çok ötesinde gösterdiği acımasız ve merhametsizce tavidir. Uyumakta olan küçük kardeş diğer kardeşlerden biri tarafından yanlışlıkla uyandırıldığında Larry ateş püskürüyordu. Şöyle bir olayı anımsamıştı: "Delirip kardeşinin üzerine atlamıştı; kafasına vurmuş ve karın boşluğuna tekme atmıştı." Larry bir başka erkek kardeşi yüzünden o kadar çileden çıkmıştı ki "onu neredeyse boğarak öldürüyordu." Bayan Green şöyle demişti: "Kardeşlerinin hiçbiri ondan pek hoşlanmıyor. Kendisine deli diyorlar." Kendisini bir iş bulsun diye sıkıştırdığında şu karşılığı almıştı: "Çalışmaya ihtiyacım yok. Herhangi bir şeye ihtiyacım olursa dışarıya çıkıp hırsızlık yapabilirim." Oğlunun bütün bir gün yaptığı kendisine sorulduğunda Bayan Green şöyle yanıtlamıştı: "Evde avare avare gezinir, radyo dinler ve televizyon izlerdi." Mahallede oturan saygıdeğer bir yaşlı kadını ziyaret ederdi ki bu kadının kızının küçük bir oğlu vardı. Bayan Green "o

küçük çocuk için deli divane oluyordu” demiş ve Larry’nin çocuğun annesine abayı yaktuğunu eklemiştir. Larry istediği gibi gelip gidiyor ve annesinin işe yarar bir şeyler yapsın diye döktüğü dillere kulak asmıyordu.

Bayan Green Larry’nin çabuk sinirlenmesinin başını durmadan belaya soktuğunu söylemişti. “İnsanlarla konuşma ve insanlara sataşma biçimi. Bir mağazada kendisine şöyle bir baksanız ‘Ne bakıyorsun?’ diyecektir.” Bayan Green, “Ben çocuklarımı kimseye zarar vermesinler diye yetiştirdim. Ben kendim kimseye zarar vermem. Keşke söylediklerime uzun zaman önce kulak verseydi” demişti. Kendi öz evladının ondan nefret ediyormuş gibi görünmesine üzülen dalgın bir şekilde şunu söylemişti: “Hayatın boyunca sana yardım etmiş birine nasıl kötü sözler söyleyebildiğini merak ediyorum.” Larry’nin cinayetten hüküm giymesi nedeniyle viraneye dönmüş bir hâlde şunu dile getirmişti: “Kimseciklerin canını sıkmayan bir adamla uğraşmak tam bir delilik. Keşke o adam cennetten çıkagelip Larry ile konuşsa; o da arkasına yaslanıp insanlara nasıl davrandığını bir düşünebilse.” Ne olup bittiği hakkında içine bir şeyler doğmuş olsaydı “o adamın ayağının altından çekilip beni dövmesine izin verirdim” diyordu. Sözlerine şöyle devam etmişti: “Oğlumu seviyorum ben ama ona dışarı çıkıp birilerine zarar vermesini öğretilmedim.” Larry’nin kız kardeşi olan Caroline ise onun sorunlarını geliştirdiği tutumla ilişkilendirmişti. “Herhangi biri kendisini düzeltmeye çalışsın, her zaman haklı çıkmayı sever o. Tahminimce her şeyin kendi kafasındakine göre akmasını ve asla yanılmamış olmayı arzu ediyordu.” Diğer kardeşler Larry’nin daha yumuşak bir tarafı olduğunu görmüştü. Mahallede küçük torunu olan yaşlı kadın şunu dile getirmişti: “Larry bana bir anne gibi davranıyor. Benim için parasal karşılık beklemeden alışverişimi yapmaya giderdi. Ziyaretime gelip torunumu alışverişe götürürdü.” Larry’nin babası oğlunun mahvının sebebi olarak arkadaş seçimini görüyordu. “O belalı çeteyle takılmak istedi” yorumunu yapıp şunları eklemiştir: “O çetenin üyeleri takılmak

istedikleri arkadaşları kendileri seçerler.” Bayan Green ise Larry ile diğer çocuklarını karşılaştırıyordu. Larry’den sonra doğan erkek çocuğundan bahsederken “Larry ile aylıklık etmek istememişti. Âdeta onunla takılmak istemiyordu. Başını beladan uzak tutmak istiyordu.” Bay Green annesiyle yaşamaya başlamasının ardından Larry’nin yanında çok fazla bulunamadığı için oğlunun kaba saba öfkesine ve saldırganlığına tanıklık etmemiştir. Radyoda Larry’nin cinayetten hüküm giydiğini duyduğu zaman şaşkına dönmüştü. Yaşlı insanlara yardım eden ve resim yapan bir çocuk olan Larry ile ilgili sevgi dolu hatıraları vardı. Larry’nin neden onun yanında kalmadığı sorusunu sorduğumda ise “O azılı çetenin yanında dönmek istedi” diye yanıtlamıştı.

Larry işleri kendi istediği gibi yapmakta ısrarcı olmuş ve kendisiyle aynı fikirde olmayan herkesi dışlamıştı. Okulu bıraktıktan sonra günlerini sokaklarda boş boş dolaşarak, evde televizyon izleyerek, kadın komşularını ziyaret ederek ve kulüplerin kapısını aşındırarak geçirmişti. İçki ve esrar içmeye ve diğer uyuşturucuları denemeye başlamıştı. Okulu şu yüzden terk ettiğini söylemişti: “Aklım okulda değildi. Düş görüyor gibiydim sanki. Uykuya dalıp gidiyordum. Ev ödevlerimi yapmak istemiyordum. Bıraktım gitti. İnsanların bana söylediği şeyi yapmak yerine işleri kendi kafama göre yapmak istedim.” Okulu terk etmesinin ardından evde annesinin yanında çok daha fazla zaman geçirmeye başladı ve aralarındaki çatışmalar giderek kızıştı. Şundan şikâyetçiydi: “Bana durmadan ‘git ve bir iş bul’ derdi.” Larry bir an için bile olsa bir fast food restoranında çalışma fikrini aklına getirmemişti. “Herhangi bir restoranda asgari ücret alarak çalışmak istemiyorum” diye haykırıp “yüksek maaşlı bir iş istediğini” bildirmişti. Para kazanmak yerine annesinden istemişti; ardından “tereddüt edip kafasının tasının attığını” görünce annesine kızmıştı. Annesinin sevgilisi için onun için yaptığından daha fazla şey yaptığını ve kendisine evladımış gibi davranmadığını söyleyerek veryansın etmeye başlamıştı.

Annesiyle girdiği münakaşalar başka ne yapacağını şaşırmış durumda olan Bayan Green'in polisi çağıracağı tehdidinde bulunmasıyla en uç noktasına ulaşmıştı. Larry'nin polis memurlarına karşı takındığı tavır nefret doluydu. Bana şunları söylemişti: "Polisleri görmekten bıktım usandım. Bir polis bana eve gitmemi söylerse ona nereye gitmek istiyorsam oraya gittiğimi söylerim. Polisler kalın kafalı. Bana ne yapmam gerektiğini söyleyemezler. İstedikleri şey beni tutuklamak çünkü bu onlara yapacakları bir şey sunuyor." Polis memurlarına pek çok defa sahte bir adres ve sahte bir isim vermişti. Sarhoş olduğu bir festivalde yoldan geçenlere küfrederken polis memurlarının kendisine engel olduğunu hatırlamıştı. Eve dönmesi emredildi, festivali terk ediyormuş gibi yaptı ama tekrardan alana geri döndü.

Öfkesi hakkında savunmacı olmak şöyle dursun Larry bununla gurur duyuyor gibiydi. Kendiliğinden şunu söylemişti: "Falanca kişi tartışmayı devam ettirdiğinde aklım başımdan gidecek gibi oluyor." Deli divane olduğu küçük çocuğun annesi olan sevgilisi bile Larry'nin gazabından kurtulamamıştı. "Bazen kocasından bahsettiğinde zıvanadan çıkıyorum ve ona ağzıma geleni söylüyorum" demişti. Genç sevgilisinin ateşi olabileceği düşüncesiyle eliyle alnını yokladığı bir günü anımsamıştı Larry. Buna verdiği karşılık kadının bileğini tutup arkaya doğru bükmek olmuştu. Larry "zıvanadan çıktığıma defalarca şahit oldu" demişti. Kızcağız kendisine sadık kalıp kalmadığını veya başka kadınlarla yatıp yatmadığını sorduğu zaman şöyle yanıt vermişti: "Yatmasaydım bir şeyler ters giderdi." Üstelik seks yaptığında prezervatif kullanmadığını çünkü o hissi yaşaması gerektiğini söylemişti.

Larry ile aramda vicdan azabı konusunda şaşırtıcı derecede açık sözlü bir tartışma geçmişti. (Örgün eğitimi 9. sınıfta bırakmış olsa bile Larry zekiydi ve ifade gücü de yüksekti.) Çileden çıktığı durumlardan bahsederken şunu dile getirmişti: "Ne yapabileceğimi tahmin etmek mümkün değil. Sadece insanlar bana bulaşmamaları gerektiğini bilsinler diye o kimseleri incitmek istiyorum. Görüş alanımda herhangi bir

şey görürsem onu yakalayıp darbe indirmeye başlayabilirim. Birçok insan bana vicdan sahibi olduğumu söylüyor. Hak- kımda hiçbir şey bilmiyorlar hâlbuki. Hem nereden bilecek- ler zaten? Zihnimden geçenleri bilmiyorlar. Başım ciddi bir belaya girdiği vakit vicdanımın beni rahat bırakmayacağını düşünüyorlar. Vicdanımı aklıma bile getirmiyorum. Yardıma ihtiyaç duyduğumu söylüyorlar. Yardıma ihtiyaç duyanlar ta kendileri oysa. Vicdanım falan yok benim. Birçok suç işledim, bu konuda bir endişem yok. Bazı insanların kendilerine rahat yüzü göstermeyecek bir vicdanı vardır. Bu bana göre değil.”

Yaptığı herhangi bir şeyden dolayı üzüldüğünü hatırlayıp hatırlamadığı sorulduğunda durup bir düşündü ve ardından şöyle cevap verdi: “Pek sayılmaz. Bir şey yaptığım takdirde onu pek anımsayamıyorum. Birine üzgün olduğumu söyleye- bilirim. Ama ben çoğu zaman onlara şöyle bir bakıp kahkaha atıyorum.” Şayet bir kadının duygularını incitiyorsa buna kendisinin değil, onların sebep olduğunu söylemişti. Larry şunu dile getirmişti: “Ben iyi biriyim, kimseye rahatsızlık vermekten hoşlanmam.”

Larry’nin işlediği cinayetten önceki sabıka kaydı baya bir uzundu. İçerisinde ev soygunu, ufak hırsızlık, büyük hırsız- lık, kamuya zarar veren davranışlar, mülkiyete zarar verme ve mağaza soymaktan tutuklanmalar yer alıyordu. Çoğu ya gelişigüzel işlenen suçlardı ya da gözü karardığında işlediği suçlardı. Gelişigüzel suçların örneklerinden birinde Larry ve çeteden arkadaşları gece vakti bir okulun önünden geçiyor- lardı ve bir anda oraya gizlice girmeye karar verdiler. İstedik- leri hiçbir şey yoktu. “Aklımdan geçen sadece okula gizlice girmekti” diye anımsıyordu Larry. Okula girmek için genç adamlar bir camı kırdılar, girdiklerinde sınıfların altını üstüne getirdiler, öğrenci sıralarını devirdiler ve ders kitaplarını çala- rak çalılıkların arasına fırlattılar. Larry işlediği suçların ancak ufak bir kısmı nedeniyle tutuklanmıştı. Hırsızlık konusunda bütünüyle saygısızca “İstedğim bir şeyi görürsem onu hemen alırım. Fiyatının bir önemi olmaz” demişti. “Yakalanmadan hırsızlık yapmak gibi bir hünerim var” diye böbürlenmişti.

Larry dokuz yaşından beri kavga etmenin kendisini büyülediğini ve televizyonda kung fu filmleri seyrettiğini belirtmişti. Kendisini “televizyonda kung fu yaparken” hayal etmişti: “Kung fu bir dans hareketine benzer.” Ama bu sanat biçimine hayranlık beslemekten daha fazlasını yapmıştı. Sırf kavga etmek için kavga etmekten keyif alıyordu. “Kavga ettiğim zaman keyif almam lazım.” Şu gözlemde bulunmuştu: “Bir dakika iyiysem, bir dakika sonra tamamen zıvanadan çıkabilir, küfredebilir veya bir sandalyeyi elime geçirip onu fırlatabilirim.” İçki içtiği takdirde öfkesinin patlama olasılığının daha yüksek olduğunu kabul etmişti. Hiç saldırıya uğrayıp da dayak yiyip yemediği sorusu sorulduğunda Larry tereddüt etmeden şu cevabı vermişti: “Sanki baskıya karşı koyabiliyormuşum gibi bana iyi hissettiriyor. Kafama süpürge saplarıyla, içki şişeleriyle ve taşlarla vuruldu. Birinin üzerime atlaması ve buna karşı koyabileceğimi bilmesi bana iyi hissettiriyor.” “İki adamın arkasından üzerine çullandığı” bir geceden bahsetti: “Kafamda bir şişlik vardı.” Hastaneye gitmeyi reddetmişti çünkü “O türlü hastanelerden pek hoşlanmıyorum. Onlardan nefret ediyorum sanırım. Kendi acımı çekmeyi tercih ederim.” Larry yasadışı faaliyetlere karışmasından bahsederken üstü kapalı biçimde “akran baskısı”ndan bahsetmiş ama ardından “sokaklarda nasıl olduğunu görmek, bir çeteyle takılmak ve kendimi nasıl savunduğumu görmek” gibi zorluklardan keyif aldığına işaret etmişti.

Larry kısa süreli hapis cezalarına çarptırılmış ve bu cezaların büyük bir kısmı denetimli serbestlik altındayken kendisine çeki düzen verme fırsatı sağlamak amacıyla bir yargıç tarafından hafifletilmişti. Larry ise buna bir iş bulmayı reddederek, memura haber vermeden hareket ederek ve aylık raporları teslim etmeyerek denetimli serbestliğin gerekliliklerini görmezden gelerek karşılık vermişti. Denetimli serbestliği birden fazla kez feshedilmişti ve Larry hapiste bir müddet daha ceza çekmişti. Denetimli serbestlikleri neden sıklıkla ihlal ettiğini sorduğum zaman Larry’nin öfkesi kabardı ve denetimli serbestlik görevlisini suçladı. “Neden bahsettiğinden haberi

yok. Aklını kaçırmış olmalı. Boyun eğmemiş olabilirim. İşleri kendi tarzımda çözmek istedim, onların tarzıyla değil. Hiçbir lokantada ya da fast food dükkânında çalışmayı düşünmüyorum. Çim biçebilirim.”

Kendisiyle hapishanede yaptığım görüşmede Larry şu sözleri dile getirmişti: “Keşke bir uyuyup uyanabilsem ve bütün bunlar sadece bir rüya olsa. Keşke uyandığımda önümde uzanan yepyeni bir gelecek görebilsem yalnızca.” Bunu dile getirdikten hemen sonra “Kendimi hiç de kötü birisi olarak görmüyorum” diye bir yorum yapmıştı. Olası bir ölüm cezasıyla ilgili konuşurken Larry oldukça açtı: “Canımı almalarına izin vermektense kendimi öldürmeyi tercih ederim.” Hapisteyken nasıl intihar edebileceğine ilişkin düşüncelerini tartışma konusu yapmıştı; en sonuna kadar tam kontrol istiyordu. Yargıcı uyaran Larry şunları söylemişti: “Yargıcın zıvanadan çıkması umurumda bile değil. Korkutmuyor beni. Nasıl da çabuk öfkelendiğimi bilmiyorlar ama öğrenecekler. Beni içeriye alabilecekleri tek durum mahkemeye saygısızlık.” İşlediği cinayetle ilgili tutarsız açıklamalar yapmasına rağmen suçu bir arkadaşına yüklemeye çalışmıştı. Hep birlikte kanları üzerine yemin ettiği bu arkadaşlarıyla ne kadar yakın olduklarının altını çizmişti. Mademki bir mahkemede yargılanıyordu, o zaman bu yeminin bir anlamı yoktu: her koyun kendi bacağından asılırdı. “Kendi kıcımlı kurtarmaya çalışacağım ben. Daha öncesinde birçok arkadaşımı ihbar etmek için polisi aradım. Neler yapabileceğimi asla bilemezler.” Larry hapishanede aldığı müebbet hapis cezasını çekiyor.

2. Trevor

Trevor banliyöde yaşayan varlık sahibi üst orta sınıf bir ailede yetişmişti. Kendisinden küçük iki erkek kardeşi mesleki ve akademik anlamda kusursuzdu. Ne ebeveynlerinin ne de erkek kardeşlerinin sabıka kaydı vardı. Trevor hastanede yatarak psikiyatrik bir tedavi almayı kabul edip etmeyeceği

konusundaki bir tartışma sırasında babasını bıçaklayarak öldürdüğü için tutuklanmıştı. Mahkemenin verdiği psikolojik değerlendirme emri için kendisiyle yaklaşık yirmi saatlik bir görüşme gerçekleştirdim.

Göz kamaştırıcı “ansiklopedik” bir zihne sahip olduğu için ve bir mühendis olarak elde ettiği başarılar nedeniyle Trevor babası Bay Winter’a hayranlık besliyordu. “Bilgi edinmek onun için bir tür adrenalin patlamasıdır” diye bir yorumda bulunmuştu; hâl böyleyken bu durum kendi yaşantısında hayal bile edemeyeceği bir şeydi. Babasının kişiliğini acımasızca eleştiren Trevor babası Bay Winter’ın başka insanları büyülediğini ama kendisine karşı şeytan gibi davrandığını söylemişti. Babasının “sefil yaşantısı”nda gerçekten önemli olan tek şeyin para, maddi zenginlikler ve topluluk içerisindeki yıldız imajını muhafaza etmek olduğunu iddia ediyordu. Babasını “işkolik” diye adlandıran Trevor bütün bu çalışmanın neyi amaçladığını anlamıyordu. “Çalışmanın başını ağrıttığını” iddia edip eğlenmenin çok daha önemli olduğunu düşünüyordu. Babasının başarılarının ekmeğini yiyip yemediği sorulduğu zaman Trevor konforlu bir yaşantısı olduğunu gönülsüzce de olsa kabul etmişti. Ne var ki ailesinin gösterişli tarzı içerisinde yaşamaktansa küçük bir apartman dairesinde yaşayıp rutin, ilgi gerektirmeyen bir işle yetineceğini dile getirmişti. Ebeveynlerinin değerlerini aşağılıyor ama ilgisini paralarına yoğunlaştırıyordu. Bay Winter’ı “parası dışında değersiz bir adam” olarak adlandıran Trevor “tek kelime etmeyip sadece faturalarımı ödeseydi dünya cennetten farksız olurdu” demişti. Trevor, ailesinin ona vermediği parayı kendi kendine alırdı. Ebeveynlerinden biri cüzdanından ya da çantasından para kaçırırsa, diğerinin aldığını varsayacaklarını biliyordu. Yaptığı hırsızlıklar yüzlerce dolara ulaştı.

Annesine gelince Trevor onu babasının “sözcüsü” olarak görüyor ve böyle davrandığı için ona öfkeleniyordu. Diğer yandan itaatkâr olup kocasına hiçbir zaman karşı çıkmadığı için annesi adına üzülüyordu. Ergenlik döneminde “annesi-

nin yanındayken zihninde hep bir öfke ve uğursuz, kötü bir ruh hâli içinde olmasına yetecek ölçüde bir enerji olduğunu” anımsamıştı. Anımsadığına göre bir defasında o kadar çileden çıkmıştı ki annesini yakalamış ve “dikkatini çekmek için” etrafında şöyle bir döndürmüştü. Trevor annesinin aslında kendi alçaklığına katlandığı için iyi bir insan olduğunu kabul etmişti “çünkü annem bir çıkış yoluna ihtiyacım olduğunu düşünüyordu.”

Babasını “duygusal bakımdan sadist biri” olarak nitelendiren Trevor aslında uzun zamandır ailenin sadist olan tek üyesiydi. İlkokul zamanlarından beri kardeşlerine zulmediyor ve attığı yumruklarla onları döverken gözyaşlarına boğulmalarından büyük bir keyif alıyordu. Trevor ebeveynlerinin değerlerini benimseyen diğer erkek kardeşlerini hor görüyordu. “Kardeşlerim bana karşı iyi davranıyordu” itirafında bulunmuştu ama onlara saldırmayı bırakmıyordu da. “Onları ne zaman görsem ya yumruklamak ya da saldırmak istiyordum.” Bu gaddarlık için sunduğu tek açıklama bunun “yalnızca iyi hissettirmiş” olmasıydı. Kardeşlerine nedensiz yere saldırılarından sanki pişmanmış gibi davranarak ebeveynlerini manipüle edebilmesiyle övünüyordu. “Pişman falan değildim. Saldırmak baya eğlenceliydi. Çok pişmanmışım gibi yaptığım bir sürü deneyimim oldu.” Ailesinin verdiği hiçbir ceza Trevor’ın uyguladığı fiziksel tacize bir son vermemişti. Hayal kırıklığına uğramış olan annesi ve babası dayak atmaya ya da tokatlamaya başvurmuştu ki Trevor bunu onların “merhametsiz, istismarcı muameleleri” ile ilgili şikâyetleri arasında sıralamıştı. Ailesinin kendisini disipline etmeye dönük hemen hemen bütün girişimlerini Trevor fiziksel ya da duygusal taciz olarak niteliyordu.

Hapishanede yaptığımız görüşmelerden birinde bana “Öldürmek benim aklıma ilk kez gelmiyor” demişti. Küçük bir çocukken “böcekler verdiği zararı” hatırlamıştı. Evdeki bir karıncanın ya da böceğin üzerine basmaktan çok daha fazlasıydı bu. Yakalayınca kadar peşlerini bırakmıyor, ardından

bir böcek ya da karınca sürüsünü ayağıyla eziyor ve yolunu tıkamamaları için onları öldürüyordu.” “Oyuncaklarla kurduğu son derece şiddet dolu ilişkiyi” anımsamıştı ki burada “her şey yalnızca kavgayla” ilgiliydi. Bir kavga sırasında bir çocuğu yaraladığı için okuldan kısa bir süreliğine uzaklaştırılmıştı. Yaptıkları bir şeyden dolayı anne babasına o kadar öfkelenmişti ki (ne olduğunu anımsamıyordu) porselenden yapılma bir heykeli kapıldığı gibi paramparça etti. Mesele katliam yapmaya izin vermeleriyle öne çıkan video oyunları oynamaya sıra geldiğinde kendisini bir oyun bağımlısı olduğunu ilan etmişti. Öldürmeye duyduğu hayranlık sadece video oyunlarındaki karakterlerle sınırlı değildi. İlkokuldayken Trevor babası yüzünden o kadar çileden çıkmıştı ki kafasında onu öldürmenin farklı yollarını tasarlıyordu. “Uzun bir süre önce suratının ortasına bir yumruk atıp boğazlamayı” arzu ettiğini söylemişti bana. Daha az sıklıkta olsa da annesi hakkında da benzer düşünceler besliyordu.

Şiddetli rekabetin olduğu bir liseye girene kadar okulda başarılı olmuştu Trevor. İlk başlarda onur listesine girmeye hak kazandı; ardından “hayal kırıklığına” uğrayıp “ev ödevi yapmaktan bitap düştü.” Hem okulu sıkıcı hem de öğrendiklerini büyük bir kısmını önemsiz buluyordu. Derslerini astığı ve ev ödevlerini yapmadığı için not ortalaması ailesini hayal kırıklığına uğratarak aniden çakıldı. Uzun süreli bir ev ödevi ya da projesi olduğunda evde bundan hiç bahsetmezdi. “Anneme babama hiçbir zaman büyük bir sorumluluğum olduğunu söylemezdim. Çalışıyor numarası yapar, sonra gidip televizyon izler ve keyfime bakardım.” Ertesi sabah “kendinden geçercesine çalışmaya dalar” ve en azından bir süreliğine durumu idare ederdi. En iyi üniversitelerden kabul alabilmesi için yüksek notlar alması konusunda üzerinde oluşturdıkları merhametsiz baskıdan şikâyet ediyordu. Anne babasına ve onların o “muhafazakâr değerlerine” başkaldırmaya karar verdi ve “bundan böyle iyi notlar almayacağı konusunda ken-

disine” söz vermişti. “Bir planım vardı. Her şeyi mahvetmek için ne yapmam gerektiğinin farkındaydım.”

Birkaç seçkin üniversite başvurusunu reddettiği zaman Trevor’ın sıkıntısı hafiflemişti. Bununla birlikte gitmek zorunda kalacağını bildiği yüksek akademik standartları olan bir üniversiteden kabul alması onu dehşete düşürmüştü. Kampüse ulaştığı zaman çalışmayı bıraktı ve birkaç derste başarısız oldu. Lise yıllarında başlayan uyuşturucu kullanımı yaşantısının odak noktası hâline gelmişti. Uyuşturucu satın almak için ailesinden para araklayan Trevor eli açıklığını sömürmeye hevesli bir arkadaş sürüsünü çabucak kendisine çekmişti. Trevor bana “insanlarla diyalog kurma konusunda hiçbir zaman iyi olamadım” demişti. Yüksek kaliteye sahip büyük miktarlarda uyuşturucu alabilecek parası olduğundan “insanlarla takılmasının daha kolay olduğunu” belirtmişti: “Ama tüm olay param olması etrafında dönüyordu.”

Trevor’a alaka gösteren bir üniversite dekanı, idareciler oğullarına ne kadar çok yardım etmeye çalışırsa onun o da bir o kadar kötü davrandığını bildirmişti ailesine. Trevor üniversitenin ilk yılına 4 ay katlanabildi; ardından görünüşe bakılırsa terapi almak için eve geri dönüp kabuğuna çekildi ve bu karara göstermelik bir şekilde riayet etti. Tekrardan ailesiyle yaşamaya başlayan Trevor kendisini televizyon izlemeye ve video oyunları oynamaya verdi; rastgele idrar testlerinden geçmesi gerektiği için uyuşturuculardan uzak durdu. “Bir insanın geçirebileceği en can sıkıcı aylar” dediği şeyi bir lastik bant kadar sıkılmış vaziyette geçirdikten sonra üniversiteye geri dönmenin daha iyi olduğu sonucuna varmıştı; ama bu sefer daha az şey talep eden bir kuruma.

Hiç kimse Trevor’ı yakından tanıımıyordu ve o bu yönüyle gurur duyuyormuş gibi görünüyordu. Hiçbir aile üyesiyle yakın değildi. Kankası yoktu. Aslında kimseye yakın değildi. Bir işte çalışırken ya da spor yaparken bile başka insanlarla kurduğu etkileşimler yüzeyseldi. “Yüksek zekâsı olan insanlarla” iyi anlaşabilmesine rağmen “akranlarıyla diyalog kurma

konusunda iyi olmadığını” dile getirmişti. Şahsi toplumsal becerilerine ilişkin genel değerlendirmesini şu yorumunda özetliyordu: “Herhangi birinin geri zekâlı olabileceği kadar geri zekâlıyım.” Durumun neden böyle olduğu kendisine sorulduğunda ilgisiz bir tavırla “yalnızca bir sürü dehşet verici şanssızlık” demişti. Ayrıca “acayip ebeveynler tarafından yetiştirildiği için” kendisinin “duygusal bakımdan engelli” olduğunu ileri sürmüştü. “Beni büyütüp beslerken iyi bir iş yapmadılar. Mümkün olan her biçimde işleri ellerine yüzlerine bulaştırdılar.” Ebeveynlerini “kendisini yalnızca işine yoğunlaşması gereken bir hayatı yaşamaya zorlamakla” suçluyordu. Üzerine basa basa “ebeveynlerimin hatası olmayan tek bir şey düşünemiyorum” demişti.

Trevor yalnızlığı seven biriydi çünkü diğer insanlarla ilgilenmezdi. “Onlardan kendisine fayda sağlayacak bir şey alamadığı sürece” başka insanlarla ilgilenmediğini kabul ediyordu: “Bana bir şey kazandırmadığı sürece niye ilgi göstereyim ki?” Bunun yerine kendini izole edip büyük bir kısmını mağazalardan çaldığı video oyunlarını oynamayı tercih ediyordu. (Çalışmasına sunduğu gerekçe parasının olmamasıyla ilgili değildi; basitçe “yaptığım işin yanıma kâr kalacağını düşünmüştüm” diyordu.) Ebeveynleri bütün çabalarıyla televizyon izleyip video oyunları oynadığı zamanı sınırlandırmaya çalışmışlar ama bu çok da işe yaramamıştı. Bu konudaki tartışmalar hemen hemen her gün patlak veriyordu ve duygusal bakımdan o kadar yoğunlu ki Trevor’ın kardeşleri açısından da evin atmosferini zehirlemişti. Trevor’ın annesi babası geri adım atmıştı. Diğer erkek çocukları meydana gelmesinde hiçbir katkıları olmayan çalkantılarla baş etmek zorunda kalmaktan çok daha iyisini hak ediyordu. Bay ve Bayan Winter sürekli olarak Trevor ile kavga ederek bütün bir aile yaşantılarını harap edemezdi.

Trevor daha az sorumlu tutulacağını düşündüğü bir okula geçtiği zaman “rahatlamak için” yoğun bir şekilde uyuşturucu kullanmaya devam etmişti. Neyden rahatladığı sorusu sorul-

duğunda derse gitmekten, ödevlerle uğraşmaktan ve sınavlara çalışmaktan cevabını vermişti. Trevor, ailesiyle uyuşturucu konusunda tartışarak onlara “zihninin içine bir pencere” açtığı ve ne kadar pişmanlık duymadığına tanık olmalarına izin verdiği için pişmanlık duyuyordu. Uyuşturucu meselesindeki “acımasız tutumları” karşısında ebeveynlerini yatıştırmak için madde bağımlılığı eğitimi veren kurslara katıldı ama ya derslerde uyuyor ya da kursları asıyordu.

Trevor’ın ebeveynlerinin akli oğullarına nasıl yardım edecekleri konusunda iyiden iyiye karışmıştı. Trevor onların kaygılarını görmezden gelip duruma müdahale etme girişimlerinde bulundu. Genç bir delikanlı olduğu zamanlardan beri yaptığı şeylerle ilgili “sorgulamalarından” öfkeleniyor ve ebeveynlerinden “meraklı piçler” diye söz ediyordu. Babasıyla aralıksız bir çatışma içerisindeydi çünkü Trevor ona ne kadar az şey söylese babası ona o kadar fazla soru soruyordu. “Babamla hiçbir zaman konuşmak istemedim. Cevap vermediğim zaman tepesi atardı. Onu görmezden gelmeye çalıştım ama sonrasında bana bağırma başladı.”

Trevor’ın annesi ve babası oğullarını kendi kendisinden kurtarmayı denemekten asla vazgeçmediler. Üniversitedeyken ona bir özel hoca tutmuşlardı. Trevor şunu söylemişti: “Babam bunu bana verilmiş bir armağan olarak gördü ama ben özel hoca falan istememiştim.” Gerçi bu hocanın notlarını yükseltmesine yardım ettiğini, öyle ki bir süreliğine bir özel hocaya sahip olmanın “ailesiyle uğraşmayı bırakmasına” yardımcı olduğunu dile getirmişti. Ebeveynleri okul yöneticileriyle sıkı bir iletişim hâlindeydi ve Trevor her şeye burunlarını soktukları için bu duruma öfkelenmişti. “Ailem göz göre göre hayatımı mahvediyor” diye düşünüyordu. “Babamın ölüp gittiğini hayal edip durdum hep. Onu öldürmek aşırı keyifli olurdu. Ben yalnızca babamın ölmesini istiyorum. Parası işe yarar. Ölüp gitse ve parası bana kalsa iyi olurdu.” Babasına işkence ederek onu boğmayı, bıçaklamayı ya da silahla vurarak öldürmeyi düşünüyordu. Trevor babasını gezegende yaşayan

diğer tüm insanlardan daha hakir görüyordu. Babasıyla aynı düşüncede olduğu ve her durumda onun fikirlerini tekrar ettiği için annesine karşı çok öfkeliydi.

Lise yılları boyunca ve ilk üniversite girişiminde başarısız olduktan sonra Trevor'un ebeveynleri kendisinden bir terapistle gitmesini istemişti. Trevor itiraz etmedi ama çeşitli danışmanlık ofislerinde bir sandalye işgal etmekten biraz daha fazlasını yapıp çok az şey açığa çıkarmıştı. Bana ruh sağlığı uzmanlarına karşı hiçbir his beslemediğini ve bazılarının akıllı ve iyi insanlar olduğunu düşündüğünü söylemişti. Kendileriyle bir araya gelmek için herhangi bir neden bulamıyordu. Kendi şahsında herhangi bir şeyi değiştirmekle ilgilenmeyen Trevor terapistleri değişmesi gerekenlerin ebeveynleri olduğuna ikna etmek için elinden ne geliyorsa yaptı. Ebeveynlerinin arzusunun “tedavi edilmesi” olduğunu ama bunun yerine kendi istediği şeyin anne babasının “tedavi edilmesi” olduğunu dile getirmişti. Terapi hiçbir şeyin başarılamadığı bir açmaza girmişti. “Mesleklerinde iyi olmadıklarını söylemiyorum ama onlara ihtiyacım yoktu” demişti Trevor.

Terapistlerden biri Trevor'ın yatılı psikiyatrik tedaviye başlamasını şiddetle tavsiye etmişti. Bay Winter bu meseleyi özenle ve sebat ederek araştırmaya koyuldu. Diğer birçok güne benzeyen bir günde Trevor neler yaptığı, neler yapmadığı ve neler yapması gerektiği konusunda babası ile bağırış çağırıştan geçilmeyen bir tartışmaya girişti. Aslında aralarındaki ağız dalaşını hızlandıran şey Bay Winter'ın Trevor'ın yoğun bir yatılı psikiyatrik tedaviye ihtiyacı olduğu yönündeki iddiasıydı. O anda o kadar çileden çıkmıştı ki Trevor eline bir bıçak geçirip babasını defalarca bıçakladı. Hapishanede gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden birinde babasını öldürmeyi ve bunun ailenin geri kalan üyeleri üzerindeki etkilerini hiç düşünüp düşünmediğini sorduğumda Trevor soğukkanlılıkla bunu zihninden uzaklaştırdığını söylemişti.

3. *Larry ve Trevor: Düşünce Hataları*

3.1. *Başkalarına Zarar Verme Kavramının Olmaması*

Larry kendisi için önemli olması şöyle dursun mağazadan masum bir şekilde çıkan adam hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Amaçsızca kendisine heyecan arayan Larry'nin kendine tamamen yabancı olan bu adamla “alay etme” ihtimali ilgisini çekmişti. Onu tam anlamıyla yok etmeden önce titreyen, yalvarıp duran bir insan zerresi düzeyine indirgemek en büyük heyecanıydı. Bu adamın Larry'nin gözündeki değeri, üstüne ayağıyla basıg öldürdüğü o karınca kadardı. Yaptığım görüşmeler esnasında Larry yaptığı şeyden pişmanlık duyduğunu bir kez bile dile getirmedi. Geçmişe dönmeyi cinayet işlemekten duyduğu pişmanlıktan değil, hayatının geri kalan kısmını hapishanede geçirmekten kurtulmak için arzu ediyordu. Biricik kaygısı buydu.

Babasını öldüren Trevor ise yaşamı boyunca can düşmanı olarak gördüğü kişiden kurtulmayı başarmıştı. Trevor'ın kurbanı tanıdık biriydi. Ama yabancı biri de olabilirdi. Bir insan olarak babası onda hiçbir merak uyandırmıyordu. Trevor fantezisinde birden fazla kere ne istiyorsa özgürce yapabilmek için Bay Winter'ı yeryüzünden tasfiye etmişti. Hapiste olduğu süre boyunca Trevor işlediği suçun annesi, erkek kardeşleri, yakın akrabaları, babasının iş arkadaşları, aile dostları ve yaşadıkları toplumda var olan diğer insanlar üzerinde bıraktığı kalıcı etkiyi çok az düşünmüştü. Larry gibi Trevor'ın odak noktası da kendisiydi, hapishanede nasıl yaşayacağıydı. İlçe hapishanesindeyken ziyaretçileri görmeyi reddediyordu çünkü geçmişteki kimsenin soru sorup açıklama isteyerek üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokmasını istemiyordu.

Hedef hâline getirilmiş kurbanlar ve dolaylı kurban olan diğer insanlar bir suçun ardından ıstırap duyarlar ama Larry ve Trevor gibi suçlular bu yıkıcı etkiden habersizdir.

3.2. Mağdur Olduğunu İddia Etmek ve Sorumlu Tutulduğu Zaman Başkalarını Suçlamak

Sorumlu tutuldukları zaman suçlular kendilerini zarar gören taraflar olarak görürler. Onların bakış açısına göre yapmak istediklerine başkaları müdahale edip ardından kendilerini kısıtlamaya çalıştıkları için mağdur edilmişlerdir. Larry kurbanını yalnızca yanlış zamanda yanlış yerde olan bir insan olarak düşünmüştü; sanki adam âdeta olduğu yerde olmaktan suçluymuş gibi.

Trevor uzun süredir kendisini babasının “berbat manik ruh hâllerinin” kurbanı olarak değerlendiriyor ve onun kendi değerlerini kendisine dayattığı için ona öfke kusuyordu. “Hayatını mahvettiğini” iddia ettiği annesi hakkında hiç de nazik sözler sarf etmedi. Bay ve Bayan Winter’ın istediği tek şey toplumsal sınıftan bağımsız olarak birçok ebeveynin çocukları için istediği şeydi: eğitimden geçmeleri, diğer insanlara adilane davranmaları ve en nihayetinde kendi geçimlerini sağlayabilmeleri.

3.3. Vicdanının Sesini Susturma Becerisi

Larry ve Trevor gibi suçlular empati geliştirmemeleri ve sebebîyet verdikleri ıstıraba kayıtsız kalmaları bakımından diğer insanlar onlar için bir anlam ifade etmiyorlarmış gibi görünüyor. Trevor’un annesi, evlerinde yarattığı karmaşa konusunda kendisiyle konuşmayı denediğinde onun o “tekdüze duygulanımı” ya da herhangi bir duygu belirtisi göstermeyi reddetmesi karşısında dehşete kapılmıştı. Trevor pişmanlığını hiçbir zaman söze dökmemişti. Babası kendisini herhangi bir meselede diyaloga dâhil etmekte zorluk çekiyordu. Trevor şahsi tercihi olmadığı sürece ebeveynleriyle hiçbir şey yapmak istemiyordu. Ebeveynlerinin nasıl tepki verecekleri konusunda bütünüyle duyarsız olan Trevor onlardan herhangi birisini

telaşa düşürecek şeyler söyler ve arından içinde düştükleri sıkıntıyı gözlemlemekten keyif alırdı. Yumuşak bir tavırla şunları söylemişti: “Kimi zaman ağzımdan çılgınca saçmalıklar dökülür ama anne babamın yaptığı gibi o noktada durup kalmam. Annem beni evden kovma konusunda uzmandı. Bense şiddet dolu bir eylemle tehditler savururdum.”

Larry “benim vicdanım yok” derken son derece kararlıydı. Yine de mahallelerinde yaşayan bir saygıdeğer yaşlı kadın ve onun torununa karşı bir bağlılık geliştirmişti. Bu kadın kendisine pek çok açıdan yardımcı olur diye Larry’ye güven besliyordu. Keza Larry kendisinden sürekli şikâyet etmesine rağmen annesine de yakındı. Kendisiyle ilgili endişelenen insanların işlediği suçtan dolayı mahvolacağı aklının ucuna bile gelmemişti. Dükkândan yürüyerek çıkan adama saldırdığı anda başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Larry’nin bana söylediği gibi, “bir şeyin olacağı varsa olur.” O andaki amacına gerçeklik kazandırırken sahip olduğu vicdanın bütün kırıntılarını geride bırakmıştı.

Bir suçlunun gelip geçici duygusallığı vicdan azabıyla karıştırılmamalıdır. Ne zaman umutsuzluğa kapılsa teselli bulmak için annesine yönelirdi. Geçmişte başını beladan kurtarması konusunda çoğu kez annesine güvenmişti. Annesi ne kadar özenli ve sevgi dolu olursa olsun Larry onun hayatını cehenneme çeviriyor, yapmak istediği şeye karşı çıktığı zaman ona hakaretler ediyor, parasını alıyor, tehditler savuruyor ve gecelerinin uykusuz geçmesine neden oluyor. Annesine gösterdiği değer, emrettiği şeyin ne kadar çabuk yerine getirildiğine bağlı olarak azizlik ile şeytanlık arasında salınıp duruyor. Hangi tür tacize maruz kalırsa kalsın annesi oğlunun yeni bir başlangıç yapması konusunda bağışlayıcı ve destekleyici olmaya devam eder.

Trevor kendisini “duygusal bakımdan engelli” diye tarif ederken kendisi için anlamlı hiçbir ilişkinin söz konusu olmadığı gerçeğine gönderme yapıyordu. Esrar içerken ya da video oyunları oynarken sergilediği yapaylık dışında kendini diğer

insanlara açmamıştı. Başkalarına verdiği zarardan hiçbir zaman pişman olmamış gibi görünüyordu. Kendi yaşantısından başka hiçbir yaşantıya kıymet vermiyordu gibiydi.

3.4. Kendine Her Şeyi Hak Görme Duygusunun Aşırılığı

Farklı ailevi geçmişleri olmasına rağmen, Larry ve Trevor mülkiyet suçları işlemek, yasadışı uyuşturucular kullanmak ve şiddet dolu eylemlerde bulunmak konusunda benzerdiler. Her ikisi de akıllarından geçen her şeyi yapma hakkına sahip olduklarını düşünüyorlardı. Trevor'un ebeveynleri oğullarının “gitgide ilerleyen ve amansızca kötüye giden” durumu karşısında dehşete kapılmıştı ki onlar bu durumun bir akıl hastalığından kaynaklanmış olabileceğinden korkuyorlardı. Trevor'un kendisinin durumunun kötüye gittiğine dair bir düşüncesi yoktu; basitçe akıl sahibi olmayan ebeveynlerine karşılık veriyordu, hepsi bu.

Trevor ve Larry gibi suçlular her durumda üste çıkmayı ümit ederler. Kendilerini tekerleğin merkezi olarak görürler, asla jant tellerinden biri olarak değil. Gerçek şu ki bir hareket tarzını meşrulaştıran şey onda karar kılmış olmalarıdır. Diğer insanlar ise çoğu zaman iyi huylu bir çehrenin ardında gizlenen uğursuz amaçlardan bihaberdirler. Suçluların umut ettiği şey galip gelmektir. Diğer insanların yapması gereken tek şey yollarından çekilip yakalarından düşmektir. Başkalarının ne arzu ettiği ya da ne umduğu önemsizdir. Larry “istediğim bir şeyi görürsem onu hemen alırım” demişti. Ailesine ait olan parayı kendisi için aşırıırken Trevor'un aklından geçenler de benzer şeylerdi. Hırsızlığı kendi ya da bir başkasının gözünde meşrulaştırmak gibi bir ihtiyacı yoktu. Aslında para zaten kendisinin ve düşündüğü tek şey bu parayı nasıl harcayacağıydı.

3.5. Eşsizlik Duygusu

Suçlunun eşsizlik duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan kesintisiz çabaları, karakterinin itici gücüdür. İçten içe kendisini türünün tek örneği olan bir parmak izi gibi değerlendirir. Eşsiz olduğuna dair beslediği inanç diğer insanları hayatından dışlamasının bir sonucudur. Ne Trevor ne de Larry kendi çıkarlarına hizmet etmediği müddetçe başkalarından kendileri için tavsiye istemişlerdi.

Trevor babasının kendisine bir psikiyatri servisinde olması gerektiğini söylemesinden büyük öfke duymuştu. Tedaviye ihtiyacı olan biri varsa ona göre bu babasıydı. Akranlarının büyük bir kısmıyla uyumlu geçinmek için hiçbir neden görememişti. Akranlarını kendisi gibi özgür ruhlar olarak değil, başkalarının kendileri adına tasarladığı şeylere düşüncesizce bağlılık gösteren kimseler olarak görüyordu.

Trevor ve Larry kısmen diğer insanların kendilerine benzemediğini ve hiç kimsenin kendilerini anlayamayacaklarını düşündükleri için insanlarla anlaşıyorlardı. Kendilerini üstün gördükleri için diğerleri için geçerli olan şeylerin kendilerini ilgilendirmediği konusunda kesindiler. Kendi kurallarını kendileri koymuşlardı.

3.6. Sorumluluk Kavramının Olmaması

Suçluların insanlara karşı tavırları bu insanların kendilerine yararları olup olmadığına göre değişiklik gösterir. Bir gün bir insanı en yakın dostu, ertesi gün can düşmanı olarak görebilir. Trevor ailesinin zenginlik dolu yaşam tarzının maddi rahatlıklarının tadını çıkarırken okulda başarısız olup kendi dünyasına çekilmesi konusunda kendisini rahatsız ettikleri için çileden çıkmıştı. Trevor genellikle “suratsız, kasvetli ve kibirli” olduğu için annesi oğluya muhatap olmayı sıkıcı buluyordu. Kendisinden ne zaman ev işlerine yardım etmesi

talep edilse Trevor kuduruyordu. Hatta ebeveynlerinden biri kendisi için iyi bir şey yaptığı zaman onu hor gördüğünü açık açık ifade etmişti. “Annesinin kendisi için leziz bir öğle yemeği hazırladığını, ama kendisinin yemeği kaldırıp çöpe attığını” anımsıyordu. Trevor “kendilerini takip eden ikinci kuşak olmamı istiyorlar” demişti. Anne babasına beslediği nefret bir ergenin isyan edişinden çok daha fazlasıydı. Onları hayatından çıkarmak istiyordu.

Bütün ebeveynler gibi Bay ve Bayan Winter’ın da kusurları vardır. Fakat diğer çocukları bu eksikliklerle yaşamayı bir şekilde başarmıştı. Babasını öldürdüğü zaman Trevor’ın ailesine karşı sorumlulukları olduğu asla aklına gelmemişti. Ama hapishanede kendisine vekâlet etmesi için annesinin birinci sınıf bir avukat tutması gerektiğini düşünüyordu.

Larry’nin ebeveynleri, kardeşleri ve diğer yakınları davranışlarını değiştirsın diye kendisi adına dualar etmişlerdi. Babası kısa bir süreliğine Larry’yi kendisiyle yaşamaya ikna etmişti. Ama Larry babasının hayatını yapılandırmaya çalıştığı disiplinci tavırdan rahatsız olmuştu. Tam da babası oğlunun yola geldiğini düşünürken Larry onun yanından ayrıldı ve fazlasıyla özgürlüğe sahip olduğu annesinin evine geri döndü. Ne suçu işlemesinin öncesinde ne de sonrasında Larry kendisiyle ilgili endişeleri olanlara karşı sorumlulukları olduğunun bilincinde olduğunu belli etmişti. Önemli olan yalnızca ne istediğiydi.

3.7. Korkuyu Dışlama Becerisi

Suçluların kendi davranışlarının sonuçlarını dikkate almadıkları yaygın bir düşüncedir. Aslında dikkate alırlar. Planları ters gider de yakalanırlarsa başlarına neler gelebileceğini deneyimlerinden bilirler. Ebeveynlerinin atıkları dayaklardan, akrabalarının attığı fırçalardan ve okuldaki kötü davranışları yüzünden aldıkları cezalardan sağ salim çıkmışlardır ve

çoğu durumda polis karakollarında, mahkeme salonlarında, gözaltı merkezlerinde, umumi hapishanelerde veya devlete ait cezaevlerinde zaman geçirmişlerdir. Potansiyel sonuçları görmezden gelmek şöyle dursun suçlular başlarından geçen bu deneyimleri asla unutmazlar. Fakat suçlular fiilen bir suç işlediklerinde bu sonuçlar çoktan geçmişte kalmıştır. Bu sefer başarılı olacaklarından kesinkes emindirler.

Larry ve Trevor ta çocukluklarından beri davranışlarının sonuçlarından kaynaklı korkuların önüne başarılı bir şekilde geçmişlerdi. Herhangi birinin bildiğinden çok daha fazlası yanlarına kâr kalmıştı. Bu genç delikanlılar başka birinin canına kıydıkları zaman âdeta bu türden korku dolu düşünceleri zihinlerinden uzaklaştıran bir düğmeye basmış gibiydiler.

3.8. Can Sıkıntısı ve Düşünme Hataları

Larry ve Trevor gibi suçlular genellikle yapacakları hiçbir şey olmadığını söyleyip can sıkıntısından şikâyet ederler. Yüksek sorumluluk sahibi olan insanların da benzer iddiaları vardır. Bir dersi sıkıcı ya da belirli mekanik görevleri usandırıcı bulabilirler. 2020 senesindeki COVID-19 salgını sırasında insanların büyük bir kısmı korona virüsün yayılması üzerine gündelik faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle yoğun bir can sıkıntısına maruz kaldılar. Ama can sıkıntısını defetmek için gidip de suç işlemediler. Ne var ki suçlular evde günlerini internette aylak aylak gezinerek can sıkıntısını atmaya çalışan insanları sömürerek keyif yapıyorlardı. Suçlular bu insanlara sahte mallar sattılar, sahte istihdam programları düzenlediler ve hilekârlıkla yaptıkları yatırımlardan büyük kâr payı sözü verdiler.

Suçlular ne zaman sıkıldıklarını söyleseler öfkeli dirler ve bir çıkış yolu aradıkları için tehlike arz etmektedirler.

Trevor “hayatında muazzam düzeyde can sıkıntısına” maruz kaldığını anlatmıştı. Okuldan giderek sıkıldı ya da

kendi deyişiyile okulla ilgili “hayal kırıklığına uğradı.” Anne babasına o kadar depresif görünmüştü ki onlar Trevor’ın kendisine zarar verebileceğinden korkmuşlardı. Trevor depresyonda olmasının nedenini “eğlencenin yokluğuna” bağlamıştı. Kendi “depresyonunun ailesinin onu üniversiteye girmesi için motive etmesi ve gözlerini üzerinden ayırmamaları yönündeki ısrarlı çabalarına yanıt olarak geliştiğini iddia etmişti. Üniversiteye girdikten sonra akademik bakımdan başarısız olması ve denetimli serbestlikle eve dönmesi bir yıldan daha az sürdü. Tekrar canı sıkılmaya başlayan Trevor evden çıkamadığı için o kadar ümitsizdi ki farklı bir okul olsa bile ebeveynleri üniversiteye geri dönmesine izin vermediği takdirde kendisini vuracağı tehdidinde bulundu.

Trevor bana işe girip çalışması için herhangi bir sebebinin olmadığını, yaşamın amacının eğlenmek olduğunu söylemişti. Şunları dile getirmişti: “Çoğu insan için bu amacın aynı olduğunu düşünüyorum. Başka ne olabilirdi ki zaten? İnsanların canı sıkılır. Kendinizi farklı şekillerde eğlendirebilirsiniz. Ailemi sevmiyorum ben. Hiç dostum da yok.” Trevor için eğlence uyuşturucu kullanmak ve günde 6 ila 8 saat arasında hiç sıkıcı bulmadığı şiddet içerikli video oyunlarını oynamak anlamına geliyordu. (Video oyunları kendisini şiddet yanlısı birine dönüştürmedi. İlk oyununu oynamadan önce de şiddet yanlısıydı zaten.) Dostları olmayan, ailelerini reddeden ve kariyer hedeflerinden mahrum Larry ve Trevor’ın belirli bir amacı yoktu. Uyuşturucu kullanarak ve suç işleyerek “depresyonlarını” ve can sıkıntılarını hafifletiyorlardı. “Benim antidepresan tercihim uyuşturucuydu” demişti Trevor. Reçeteyle yazılmış antidepresan ilaçlara gerek yoktu.

Bir suçlu “kayda değer hiçbir şey yok” dediğinde aslında heyecanın olmayışından bahsediyordur. Suçu düşünmeye başlar başlamaz bu tedirginlik veren ruh hâli rahatlayabilir. Larry çevresinin kaotik olması ve kendisini izleyen hiç kimsenin olmaması nedeniyle ailesinin sıkı gözetimi altında yaşayan Trevor’dan çok daha geniş bir hareket alanına sahipti.

Trevor bir üniversite kampüsünde ikamet etmeye başladıktan sonra ebeveynlerinin müdahalesi olmadan canı ne isterse yapabiliyordu.

Larry tanımadığı bir adamı öldürmüştü ve bu durum onun can sıkıntısını biraz olsun rahatlatmıştı. Trevor ise babasını yapacak hiçbir şeyi olmadığından değil, okulda canı sıkılacağı ve gündelik yaşantısı üzerinde neredeyse hiçbir kontrolü olamayacağı bir yatılı psikiyatri servisine kapatılmaktan korktuğu için öldürmüştü.

Suçlu kişinin can sıkıntısına verdiği tepki yaptığı düşünce hatalarının dolaysız bir sonucudur. Onun heyecan arayışında önemli olan tek şey ne istediğidir. Davranışlarından sorumlu tutulduğu takdirde diğer insanları ya da koşulları suçlamaya başlar. Larry ve Trevor gibi suçlu biri hedeflerine ulaşmak için vicdanının sesini susturur. Her şeyi yapmaya hakkı olduğu duygusu, olmazsa olmaz gördüğü, herhangi bir araçla canı ne isterse yapabileceğine dair algısını yansıtır. Eşsiz olduğuna dair düşüncesi hangi girişim söz konusu olursa olsun başarılı olacağına olan inancını arttırır. Suçlu can sıkıntısını gidermeye çalıştığı zaman artık sorumlulukların bir önemi yoktur. “Yapılacak bir şeyin” peşine düşünce oluşacak sonuçların yarattığı korkuyu zihninden uzaklaştırır. Bu düşünce hataları nedeniyle insanların yaşamlarını kaybetmesi olasıdır.

Suçlu kişinin ta çocukluğundan beri işleyebileceği suçlar hakkında süregiden bir fikir akışı vardır. Eylemlerini bu fikir akışlarının birçoğuna göre belirlemez zira işleminden geçirmesi gereken çok fazla düşüncesi vardır. Bazı fikirler çevresel kısıtlamalar, uygun ekipman eksikliği ve suç ortağına duyulan ihtiyaç nedeniyle uygulanabilir değildir. Bazı fikirler zihnine bir yığılıp bir sürüklenen fantezilerden ibarettir. Diğer fikirleri ise işlenecek suçun olanaklılığını değerlendirdiği, suç ne zaman, nerede ve nasıl işleyeceğini belirginleştirdiği, bir kaçış yolu planladığı ve kazandıklarını nasıl kontrol altında tutabileceğini hızlıca organize ettiği planlara dönüşür.

Henry henüz 13 yaşındayken ayaklı bir suç makinesiydi. Okulunu binaya bomba yerleştirmekle tehdit etmesinden sonra yerleştirildiği bir çocuk ıslahevinde Henry ile görüşme fırsatım oldu. Suç dolu uzun bir faaliyet geçmişinden gururla bahsetmiş ve kafadan uyduruyormuş gibi görünmemek için yeterince detaylı bilgiler vermişti. “Cinsel sapıklık ve havai fişek patlatmak dışında neredeyse her bir kuralı çiğnedim” diye böbürlenmişti. Henry akademik yılın hemen hemen ortalarında okulu bırakmıştı. Okul kayıtları sigara kullandığını, diğer öğrencilere sigara verdiğini, okul malına zarar verdiğini, bir sınıf arkadaşının gırtlığına yapıştığını, diğer öğrencileri ve öğretmenleri tehdit ettiğini, okula silah getirdiğini, okul servis aracında rahatsız edici davranışlarda bulunduğunu ve “dinlenme odasına” işediğini belgeliyordu. Henry hiçbir zaman yakayı ele vermediği birçok suça bulaşmıştı: büyük

çaplı mağaza hırsızlığı, çalıntı kimlik kartlarına el koyma, kundakçılık, vandalizm, yaşı tutmadan içki içme, çalıntı bir ATM kartını kullanma, camlara hava tüfeği ile ateş etme, haneye tecavüz, hırsızlık ve saldırı. İşlediği suçların büyük bir kısmı, fantezisini kurduğu suçların yalnızca küçük bir kısmını temsil ediyor.

Bir suçlu açısından işlenen suçun her bir aşaması farklı bir heyecana sahne olur: Suçu kafada düşünmek, planlamak, hedefe yaklaşmak, suçu işlemek, topukları yağlamak ve yakalansın ya da yakalanmasın sonrasında olan biten her şey.

1. Dışsal Caydırıcılar

En güçlü caydırıcılar dışsal olanlardır. Suçlu kişinin yapmak istediği şeyin önündeki bariyerlerdir bunlar. Suç “mesleğinin riskleri”ni meydana getiren dışsal caydırıcılardır: yakalanmak, hüküm giymek ve hapse atılmak. Suçlular bu caydırıcıların yanında yüksek risk içeren bir suçta yaralanma veya ölme olasılığının da iyiden iyiye farkındadırlar.

Bir eyalet hapisanesindeki en belalı suçluyu tespit edip ona “Hiç yakalanacağınızı düşündünüz mü?” diye sorarsanız alacağınız cevap sizi şaşırtabilir. Muhtemelen şöyle bir yanıt alırsınız: “Elbette düşündüm ama bu sonuncu suçta değil.” Öncesinde o kadar fazla suçtan paçayı kurtartmıştı ki kendisini kurşun işlemez biri olarak görüyordu. Tesadüfler hep kendisiyle birlikteydi.

Suçlu kişi ne yaptığını öğrenme ihtimali olan herkesi –ebeveyn, öğretmen, işveren, komşu ya da gerçek bir polis memuru– “polis” olarak değerlendirir. Bir suçlu tasarladığı eylemi hiçbir zaman kendisine haklı çıkarmaya çalışmaz. Gerekleştirmeler ve akılcılaştırmalar ancak yakalanmasının *ardından* işin içine girer. Belirli bir suçu işlemeye dönük arzusu nihayetinde o suçun sonuçlarından korkmak da dâhil bütün tereddütlerden daha ağır basar. Önceden hapsedilmiş olma-

sıyla ilgili canlı anıları bile kendisine mâni olmayabilir. Bazı suçlular içerdeyken bile kafalarında işleyecekleri yeni suçları planlarlar. Bir dahaki girişimlerinde daha başarılı olmak için geçmişteki hatalarından ders çıkarmaya karar verirler.

2. İçsel Caydırıcılar

Suçlularda vicdan yoktur ya da insanlar olmadığını düşünürler. Suçluların sebebiyet verdiği muazzam ıstırabın ışığında anlaşılabilir bir düşünce olsa da aslında bu bir yanılgıdan ibarettir. Gerçekte belli bir davranış biçimini engelleyebilecek, tam anlamıyla işlevsel olmayan paramparça bir vicdanları vardır.

Kendisine vicdanı olup olmadığı sorulduğunda 14 yaşındaki bir hırsız çekinerek “Bilmiyorum. Sanırım vicdan muhasebesi yapıyorum. Ama esas mesele vicdanımın sesini dinleyip dinlemem” diye yanıt vermişti. Müvekkillerinin tasarruf hesaplarındaki parayı zimmetine geçiren bir avukat vicdanının mecazen nasıl çalıştığını şöyle anlatıyor: “Onu susturmayı başardım. Vicdanı aykırılığa götürecek küçük bir kapı açardım kendime. Vicdanımı ses geçirmeyen bir odaya kitlemiştim; attığı çığlığı duyan kimsecikler yoktu. Genel anlamıyla bu susturma işe yaramıştı. Kimi zaman iş görmediğinde gecenin bir yarısı uykumdan uyanıp endişeleniyordum.” Ne var ki vicdani krizlerin sebep olduğu endişe kendisini başka suçlar işlemekten caydıracak kadar uzun süreli olmamıştı. Bir başka suçlu yaşlı birinin evine zorla girip el üstünde tuttuğu baba yadigârı eşyalarını çalmıştı. Bu kişinin bir kanser hastası olduğunu öğrendiği zaman eşyaları geri iade etmişti. Vicdan azabı çekmesi ve işlediği suçun zararını karşılaması ne kadar da şefkatli olduğuna dair kişisel bakış açısını pekiştirmişti. Nasıl bir vicdana sahip olursa olsun bu onu başka yerlerde benzer türden haneye tecavüzlerden alıkoymamıştı.

Duygular, dinsel inançlar ve insani kaygılar zaman zaman

gün yüzüne çıkarlar. Suçlu kişi bir ibadethanede dua edebilir ya da evsiz birine sadaka verebilir ama ardından hemen bir para cüzdanını kapıp kaçabilir. Kendisine layık gördüğü iyi insan imajını korumak için bazı tipte suçları işlemekten geri duracaktır. Genç bir delikanlı bana şunu demişti: “Yaşlı bir kadını vurup yere deviren ve para kesesini çalan herkesin asılması lazım.” Vicdanı yaşlı bir kadına fiziksel saldırıda bulunmasına izin vermemesine rağmen onun cüzdanını cebe indirmekten pişmanlık duymamıştı.

3. Caydırıcıların Bertaraf Edilmesi

Suçlular kafalarında belirli suçları tasarlarken birtakım caydırıcıları bertaraf ederler. Karmaşık planlar kurarken neyin ters gidebileceğini göz önünde bulundururlar. Her bir caydırıcıyı ekarte ettikleri için suç işleme arzuları yakalanma korkularına ağır basar. Bütün caydırıcıları bir kenara bıraktıkları ve artık başarıdan emin oldukları bir noktaya ulaşırlar. Kısa süreli bir düşünce şimdi bir oldubittiye dönüşmüştür. Farklı tipte suçlar için benzer zihinsel süreçler işler.

Jay iş arkadaşları mesailerini bitirip ayrıldıktan sonra zemin kattaki ofislerde çalışan yalnız genç kadınları gözetlemeye başladı. “Gözüne ilişen kadınlar ile ilgili fanteziler kurup gördüğü şeyleri mastürbasyon malzemesi olarak kullanıp sinsice ortalıkta gezerken” artan heyecanını tarif etmişti. Büro binalarının iç kısımlarını dikkatlice incelerken Jay ıssız alanları ve işaretlenmiş çıkışları tespit etmişti. Acil çıkışa uygun en elverişli park yerlerini kaydetmişti. Düzenli olarak görevini yerine getirip avını tespit eden Jay kendinden emin ve hazır hissediyordu. Hedef aldığı çalışan eşyalarını toplayıp ayrılmak üzere olana kadar bekledi. “Saldırının başında ne olup biteceğinin bilinmemesi nedeniyle ani bir heyecan furyası oluştuğunu” anımsıyordu. Ofise zorla giren Jay kurbanını yaka paça yakalıyor, onu bir banyoya ya da kapalı

bir alana sürüklüyor, ona tecavüz ediyor ve ardından hızlıca olay yerinden kaçıyor. Jay'ın kurduğu korku krallığı bir yıldan daha fazla sürüp ve en nihayetinde yanlış bir kişiye saldırdığında sona ermişti. Ona tuzak kuran bir kadın polis memuru Jay'ın dikkatini çekmişti. Darbeyi indirdiğinde polis kadın önceden hazırlıklıydı.

Bir suçlu planını nasıl hayata geçireceğinin ayrıntılarını tasarlarken caydırıcılarda kademeli bir aşınma meydana gelebilir. Bazı suçlar uzunca bir süre kafada planlanmaz. Fırsat suçları olarak kabul edilebilirler. Bir fikre sıkıca tutunan suçlu derhâl harekete geçer. Sanki caydırıcı düşüncelerin kaybolması için zihnindeki açık bir düğmeyi kapatıyor gibidir. Dosdoğru harekete geçmesi ani bir dürtüden kaynaklanıyor gibi *görünür*. Suçlular dürtüleriyle hareket etmezler; suçları yaptıkları tercihlerin bir sonucudur.

4. Suçun İşlenmesi

Suçlu olay mahalline yaklaşırken beklentisi nedeniyle huzursuzluktan yerinde duramıyor olabilir. Aklındaki caydırıcıları bir kez uzaklaştırdığında başarılı olacağından emindir. İyimserliğini besleyen gerçek, tıpkı 13 yaşındaki Henry gibi geçmişte pek çok kez yakalanmaktan kurtulmayı başarmaktır. Suçu fiilen işlemeyi önce suçun kendisine getireceği kazançların semeresini toplamayı hayal ediyordur. Gem vurulmamış böyle bir iyimserlik ihmalkârlık ile sonuçlanabilir çünkü suçlu istediği şeye o denli yoğunlaşmıştır ki durumun gerçekliğini görmezden geliyordu. O kadar tuhaf bir risk alabilir ki diğer insanlar herhâlde yakalanmak istediğine, onun o pervasız davranışının aslında bir “yardım çığılığı” olduğuna inanırlar.

Çoğu insan açısından özgüven başarıya dayanır, göstermelik tavırlara değil. Suçlunun özsaygısı büyük oranda başkaları üzerindeki kontrolüne dayanır ki bu kontrolü aldatarak, gözdağı vererek ya da şiddete başvurarak sağlar. Belirli

bir girişimde başarısızlığa uğrarsa bu yakalanma arzusundan ya da yardım istemesinden kaynaklı değildir. Bir akıl sağlığı uzmanı böyle bir açıklamayla öne çıkabilir ama bu açıklama suçlunun düşünce modellerini yansıtmaktan uzaktır. Suçlu kişi ihtiyatlı davranmaktan vazgeçebilir ve bir hesap hatası yapabilir. Bir hata gerçekçi olmayan beklentiler ya da kibir sonucu ortaya çıkabilir.

İşlenen suçun çoğu zaman bir yardım çılgınlığını temsil ettiği fikri varlığını sürdürüyor. 1980 yılında akli başından gitmiş sersem vaziyetteki bir ebeveyn, saygın tavsiyeler veren köşe yazarı Dr. Joyce Brothers’a kızının mağazalardan mütemadiyen hırsızlık yapmasıyla ilgili bir mektup göndermişti.¹ 17 yaşındaki kız varlıklı bir aileden geliyordu ve annesi kızının çaldığı eşyaları kolayca satın alabilecek güçteydi. Brothers köşesinde şunu yazıyordu: “Çaresizlik içerisinde ihtiyaç duyduğu yardımı elde edebilmek için gerçekten yakalanmayı istemiş olması mümkün.” Bazı suçluların yakalanmak istedikleri, bunun yardıma ulaşmalarının yollarından biri olduğu fikri varlığını koruyor. 2017 psikanalist Will Meyerhofer hırsızlık yapan avukatların “bir açıdan yakalanmak istediklerini” dile getirmişti.² Suçluları değerlendirmeye tabi tutup tedavi ettiğim 50 yıl boyunca ben bu fikrin doğru olduğu tek bir vakayla karşılaşmış değilim henüz. Fail yakalanmaktan paçayı kurtarmak dışında bir şey arzu etmez.

Suçun işlenmesi esnasında korku yeniden ortaya çıkabilir ve suçluyu ihtiyatlı olması yönünde teşvik edebilir. Mesela bir binayı soymadan önce ortalığı kolaçan etmek için duraksar. Havlayan bir köpeği, park hâlindeki arabada oturmakta olan birini veya hareket detektörü gibi umulmadık engelleri fark edebilir. Planlarına gerçeklik kazandırmak zorunda değildir.

Dr. Joyce Brothers, “Daughter’s Shoplifting May Have Been Plea for Help”, *Anchorage Daily News*, Ekim 6, 1980.

² Leigh Jones, “Lawyers Who Shoplift: ‘A Cry for Help’”, *Law.com*, Aralık 12, 2017, www.law.com/sites/almstaff/2017/12/12/lawyers-who-shoplift-a-cry-for-help/?slreturn=20210615222036.

Mağazayı terk edebilir ya da şartlar daha uygun olduğu zaman geri dönebilir.

Suçlu her şeyin hesapladığı gibi gittiğini düşündüğünde bile beklenmedik şeyler meydana gelebilir. Suçlulardan biri şöyle bir durumu anımsamıştı: “İçki dükkânını soyup parayı cebe indirecektim. Ama tezgâhın ardındaki adam beklenmedik bir hamlede bulundu. Onu vurmak zorunda kaldım ama amacım bu değildi.” Alarm çalmaya başlamış ve kısa sürede tutuklanmıştı. Benzin istasyonu soyan bir hırsız daha tedbirliydi. Sanki olağan bir müşteriymiş gibi birkaç kez mağazaya giriş yapmış ve ortamı dikkatlice süzmüştü. “Kendi güvenliğim için kurbanın ellerinin ürün tezgâhının altına girip girmeyeceğine her zaman bakardım. Keza kendisinden beş fit mesafede duruyordum; bu yüzden bana vuramamıştı, sadece bir güvenlik önlemi.” Kimse farkına varmadan benzin istasyonundan kaçmıştı ama farklı bir soygunda yakalanmış ve ardından bir dizi soygun gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

5. Suçun Ardından Oluşan Heyecan

Eğer suçlu yakalanmamayı başarırsa oluşan heyecan suçu işledikten sonra da devam eder. Gönüllü itfaiyeci olarak çalışan bir kundakçı kendi çıkardığı yangının söndürülmesine itfaiye birimlerinin yanında durarak yardım etmişti. Medyatik ün, elde ettikleri etkileyici başarıları ve yakalanmaktan nasıl kurtulduklarını anlatan suçluların hoşuna gider. Bazı suçlular haber bültenlerinin kupürlerini toplarlar. Diğer suçlularla konuştukları zaman yaşananlardan övünç duyarlar ve bunları bir güzel süsleyip püslerler.

Bir katil olan Richard McNair tam üç kez hapisten kaçmayı başarmıştı. McNair’ın biyografisini kaleme alan Byron Christopher, McNair’in kaçak olduğu esnada yaptığı binlerce millik seyahat hakkında yazarken gerçekleştirdiği istismarların medyada sürekli yer almasına duyduğu ilgili şöyle anlatmıştı:

“McNair bütün bir haber medyasını takip etmeyi ihmal etmedi. Her cumartesi gecesi *America’s Most Wanted* programını izlemek için zaman yaratırdı.”³

Ulaştığı her bir başarı suçlunun kendisinin özel biri olduğu düşüncesini güçlendirir zira diğer insanları kurnazlıkla alt etmiştir. Kimi suçlular açısından suçtan elde edilen kazançlar, işlediği suçun başarılı biçimde işlenmesiyle yaşanan heyecana ve sonrasında hissedilen zafer duygusuna göre ikinci plandadır. Elde edilenleri yok pahasına elden çıkarabilir ya da bir köşeye atabilirler. Bir dizi küçük market soygunu gerçekleştiren bir adam şöyle bir yorumda bulunmuştu: “Çoğu zaman parayı birine verirdim. İşlediğim suçlara gelince hepsi birer oyun ve meydan okumaydı.”

Suçlu yakalansa bile heyecanı dinmeyebilir. Bundan böyle yenilgiye uğratması gereken şey sistemin kendisidir. Aralarında polis memurlarının, dedektiflerin, akıl sağlığı uzmanlarının, mahkeme çalışanlarının ve kendi avukatının dâhil olduğu zekâsıyla alt edebileceği pek çok insan söz konusu olabilir. Tutuklanıp hesaba çekildikten *sonra* işlediği suçların gerekçeleri devreye girer. Mağaza soyan bir hırsız bana şunları söylemişti: “Ben insanlardan çalmıyorum. Sadece mağazalardan çalışıyorum. Bu zararı karşılayabilirler. İnsanları soyup soğana çeviriyorlar. Hiçbir fırsatı kaçırmazlar.” Bunların hepsi hırsızlık olayından sonraki düşünceleriydi. Hâlihazırda aklında hırsızlık yapma fikriyle mağazaya girdiğinde mücevherler gözüne ilişmiş, onları nasıl çalacağını hesap etmiş ve mağazadan çıkıp gitmişti. Suçu işlediği esnada mağazanın kayıp ürünü telafi edip edemeyeceği ya da müşterilerin soğana çevrilip çevrildiği konusunda hiçbir fikri olmadığını kabul etmişti. Annesi de dâhil yıllar boyunca çok sayıda kişiden ve mağazadan hırsızlık yapmıştı.

6. Suçlu Davranışın Ardındaki “Dürtü”yü Tespit Etmek

Aralarında kişisel zenginleşme, kıskançlık, intikam alma ya da kötü şöhret peşinde koşma gibi şeylerin bulunduğu durumlarda işlenen suçların ardındaki dürtü açık gibi görünür. Bununla birlikte işlenen diğer suçların ardındaki dürtü kafa karıştırıcı olabilir. Varlık sahibi bir insan neden imitasyon takılar satan bir mağazayı soyar? Genç bir adam neden bir yabancıya vahşice saldırır? Neden bir erkek başka bir kadınla kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdikten birkaç saat sonra hiç tanımadığı bir kadına saldırıda bulunur? Katliamlar ya da bombalamalar da dâhil olmak üzere kamuoyunda çokça yer bulan bazı suçların arkasında yatan dürtü hâlen gizemini koruyor.

Her ne kadar yüzeyde görünen şey olmayabilirse de suçlu zihin anlaşıldığı takdirde ardındaki dürtü açığa çıkarılabilir. Ceplerinde çaldıkları malın ederinin katbekat fazlasını taşıyan mağaza hırsızları yakalandıktan sonra bana şu soruyu yöneltmişti: “Çalabiliyorsan neden satın alarsın ki?” Mağaza soymak heyecan verici bir iştir çünkü bir mağazayı dikkatlice süzmeyi, gözetleme aygıtlarının yerini saptamayı, çıkış noktalarını tespit etmeyi, çalıntı malları gizlemeyi ve sonrasında tüymeye yetecek kadar akıllı ve çabuk olmayı gerektirir. İki genç adam bir üstgeçitten aşağıda hareket hâlinde bekleyen bir aracın üzerine büyük bir kaya bırakır. Delikanlılar talihsiz sürücünün karşılaşacağı sonuçlar üzerine hiç kafa yormazlar. Ortalıkta amaçsızca dolaşmakta, can sıkıntılarını giderecek bir heyecan aramakta ve yoldan geçen bir aracın ön camına bir darbe indirerek insanlara tehdit oluşturmaktalar. Büyükçe bir kayayı havaya kaldırıp aşağıya savurmaya hazırlanırlarken muazzam bir güce sahip olduklarını hissederler. Ortalığı kasıp kavuracaklarını bilirler ve hiç kimsenin bunu yapanın kim olduğunu asla bilemeyeceğinden emindirler. Ön camın parçalanmasını ve sürücünün büyük bir gürültüyle kaza yapmasını izledikten sonra ortadan kaybolurlar. Olası bir kurbanı sinsice

izleyen ve onu seks yapmaya zorlayan bir adam kendisine rıza gösteren partneriyle yaptığı sekse kıyasla çok daha büyük bir duygu yoğunluğu yaşar. Motivasyonun seks ile çok az, ama fethetmekle ve bu işin yanına kâr kalmasından kaynaklı güç duygusuyla çok fazla ilgisi vardır.

Bazı suçlular açısından nihai güç duygusu falanca kimsenin canını almak ya da birçok kişinin yaşamını sona erdirmektir. Suçlular silah ve cephanelik toplayıp olay mahallini gözle-riyle süzerek o büyük hadisenin hayalini kurup hazırlıklara girerler. Bir alışveriş merkezinde veya konser gibi bir açık hava etkinliğinde, ya da alışveriş yapan bir kalabalığın üzerine ateş edip ardından ortaya çıkan panik ve dehşeti seyretmek suçlulara nihai “sarhoşluğu” sunar.

Marjinal siyasi görüşler ya da ideoloji şiddete dayalı davranışların güdüleyicisi olarak algılanabilirler. Bununla birlikte suçlu karaktere sahip bir kişi sosyal veya siyasi bir meseleyi benimseyebilir ve bunu şiddete başvurmak için bir bahane olarak kullanabilir. Yapılan araştırmalar bu şekilde davranış-lar sergileyen pek çok kişinin iş suç işlemeye geldiğinde hiç de acemi olmadığını kanıtlamıştır. Kötü şöhretlerini hak etmeden önce de çeşitli suç eylemlerine kalkışmışlardır.

7. “Karaktere Aykırı” Suç

Zaman zaman kamuoyu alelade bir kişinin vahşi bir suç iş-lemiş gibi görüldüğü suç haberleriyle yüz yüze gelir. Suçlu olduğu iddia edilen kişinin sabıka kaydı temizdir ve topluluk içinde iyi bir itibarı vardır. Kendisini çok yakından tanıyan insanlar bile ona isnat edilen suçu işlediğine inanmakta güçlük çekerler. İşlenen suç büsbütün “karaktere aykırı” görünür.

Bir adamı 30’dan fazla yerinden bıçaklaması nedeniyle tutuklanmasından önce Russell’ın hiçbir sabıka kaydı yok-tu. Mahkeme kayıtları orduda övgüye değer şekilde hizmet ettiğini ve bir yedek subay olarak askerlik görevinde üstün

hizmet ödülleri aldığını kanıtlamıştı. Asker bir meslektaş tarafından “başka hiçbir şeye benzemeyen namuslu ve dürüst bir asker” olarak nitelendirilmişti.

Russell’ın işlediği suç karakterine tamamen aykırı gibi görünüyordu. Ama aslında ne bir dürtüyle hareket etmişti ne de bir “tutku cinayeti” işlemişti. Russell sevgilisiyle gizlice buluşan bir rakibi olduğunu anlamıştı. Kendi zihninde rakibini bertaraf etmenin yollarını tekrar tekrar düşünmüştü. Ona tehdit dolu e-postalar gönderdi; en nihayetinde izini takip edip onu buldu ve ardından rakibine saldırdı.

Hapse atılmasının ardından Russell ile görüşme şansı yakaladım. Olağan karakteri hakkında dışavurduğu şeyin mahkûmiyete çarptırılıp cezalandırılmasından önce olumlu bir izlenim bırakmaya çalışırken gün yüzüne çıkanlardan çok daha farklı olduğu ortaya çıkmıştı.

Russell’ın suçluluğu “kasten yaralama”da bulunduğu gün başlamamıştı. Geçmişinde uzunca bir süre kokain kullanmıştı ve geldiği noktada bu maddeye haftada 1,000 dolar veriyordu. Daha öncesinde “gürültü çıkaran şamatacı bir sarhoş” ve kronik bir esrarkeşti. Uyuşturucu kullanmaya başlamadan önce nasıl bir kişiliği olduğunu bulup ortaya çıkarmaya çalışırken “yenilgiyi kabul etmekte zorlandığını” teslim etmişti. Çocukluğundan itibaren Russell canı ne isterse yapmayı kafasına koyardı ve hem ailesine hem de öğretmenlerine meydan okuyordu. Yalan söylediği, ev ödevi yapmayı reddettiği, okul malına zarar verdiği ve hem evde hem de okulda kavgacı ve olumsuz tavırlar sergilediği için disiplin cezasına çarptırılmıştı. İlkokuldaki rehberlik öğretmeni muhalif davranışları nedeniyle onu psikolojik muayeneye yönlendirmişti.

Kusursuz askerî siciline rağmen Russell asker arkadaşlarıyla sık sık düşmanca çatışmalara girdiği kabul etmişti. Kadınlarla olan geçmişi çalkantılıydı; sinsice onları takip ediyor, kendisiyle ilişki kurmaya zorluyor ve ele geçirdikten sonra sadakatsiz biri olup çıkıyordu. Kendisinden boşanan ilk eşinden beş yılda üç çocuğu olmuştu. İkinci eşine karşı

da sadakatsizdi. Yaptığı üçüncü evlilik de yürümedi çünkü karısı çalışıp yararlı olması konusunda ısrarcıydı; oysa Russell ortalıkta aylak aylak gezip uyuşturucu kullanmak istiyordu. Emekli maaşı olduğundan iş aramak için gerekçesini bulamadı ve başka biri için çalışma fikrinden nefret ettiğiyle kaldı.

Parlak bir kariyer ve uzun bir başarılar listesine rağmen Russell adının öfkeli bir adam olarak kötüye çıkmasından kurtulamadı. Bunun nedeninin “beyni ile ağzı arasına bir filtre koyamaması” olduğunu sanıyordu. Çok kolay sinirlerir, hızlıca “kıyameti koparır ve kendini hayal kırıklıklarına uğrattırdı.” Kasten yaralama suçu nedeniyle aldığı mahkûmiyet ile ilgili olaraksa sahte bir tavırla “hayatım uğruna mücadele ediyordum” diyerek adamı nefsi müdafaa için bıçakladığını iddia etmişti.

Cesar Sayoc işlediği 65 ayrı suçu kabul etti ve 2020 yılında tanınmış demokratlara ve CNN’e geliştirilmiş patlayıcılar gönderdikten sonra 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.⁴ Bu cihazları acemice montajladığı için hiçbir patlamamıştı. Başkan Trump Sayoc’nun idolü hâline gelmişti. Sayoc yargıca bir Trump mitinginin kendisi için “yeni keşfedilmiş bir uyuşturucu kadar... eğlenceli” olduğunu söylemişti. Basında “Fox News savunması” olarak anılan davada Sayoc’nun avukatları müvekkillerinin Donald Trump’a fazlasıyla “takıntılı” olduğunu, “Sayoc’yu çıldırma noktasına getiren şeyin aslında başkanın kendisi ve medyadaki amigoları” olduğunu savunmuştu. Diğer on milyonlarca Trump hayranının yapmadığı şeyi –Trump gibi davranmak– neden Sayoc’nun yaptığı sorusu cevaplanmadan kalmıştı.

Çoğu zaman olduğu gibi karaktere aykırı bir suç değildi bu. Cesar Sayoc’nun 1991’e kadar uzanan uzun bir sabıka kaydı zaten vardı. Yıllar boyunca büyük hırsızlıkla, darp etmeyle ve satmak amaçlı steroid bulundurmakla suçlanmış ve hakkında aile içi şiddetten yapılan (ve daha sonra geri çeki-

⁴ Marisa M. Kashino, “In Memoriam”, Washingtonian, Eylül 2020, s. 120.

len) şikâyetler olmuştu. Kendisini eski bir “kafes dövüşçüsü” olarak tanımlayan Sayoc geçmişte şiddet içeren tehditlerde bulunmuş ve 2002 senesinde bomba tehdidiyle suçlanmıştı.

Medyada Russell ve Sayoc gibi suçluların “karakterlerine aykırı” davrandıklarını ve “düşünmeden hareket ettiklerini” okuduğunuzda bu gerçekte karakterlerinin neye benzediği konusunda yeterince şey bilinmediği anlamına gelir. Anlatılan hikâyede her zaman daha fazlası vardır.

8. Birbirinden Farklı Suçlar, Benzer Düşünce Süreçleri

Suçlular genellikle tutuklanmalarına neden olan suçlarla ayırt edilirler. Tecavüzcü biri “cinsel bir suçlu”dur. Zimmetine para geçiren fail “beyaz yakalı bir suçlu”dur. Yangın çıkaran kişi bir “kundakçı”dır. Gözetim altında ise bu ayrımlar geçerli değildir. Suçluların işledikleri suçların türüne göre birtakım zevkleri ve tercihleri vardır ve suçları işleme tarzları çeşitlilik gösterir. Farklı şekilde suç işleyen kimseleri küçümserler. Beyaz yakalı suçluların büyük bir kısmı şiddete başvuran failleri haydut diye değerlendirirken şiddete başvuran suçlular ise beyaz yakalı suçluları “silik”, “ezik” veya “hanım evladı” olarak görür.

Suçlular kendilerini nadiren tek bir suç türüyle kısıtlamak isterler. Ben henüz başka türden suçlar işlememiş bir tecavüzcü ile tanışmadım. Uyuşturucu kaçakçılarının suç kariyeri çoğu durumda uyuşturucu satışıyla başlamaz. Bir silahlı soyguncu bir alışveriş mağazasının sahibini tehdit etmek amacıyla silahını tehdit edercesine sallamadan önce zaten başka türden suçlar işlemişti.

Tescilli bir dolandırıcılık uzmanı olan Frank Perri beyaz yakalı suçluların kişiliği ve davranışları hakkında kapsamlı yazılar kaleme almıştır.⁵ Beyaz yakalı suçlar şiddete başvuru-

Frank S. Perri, “Silencing the Truth: Fraud Detection Violence”, *Journal of Forensic and Investigative Accounting* 12, no. 3 (Eylül 2020): 407-21

rulmayan suçlar olarak sınıflandırıldığı için insanlar da beyaz yakalı faillerin şiddete başvurmadığını düşünürler. Görünüşlerine rağmen bu suçlular da şiddete başvururlar ve kendilerini tehdit altında hissettikleri zaman şiddetle tepki verirler. Perri işlenen dolandırıcılığı ortaya serebilecek kişileri susturmayı hedefleyen, önceden planlanmış cinayetlerden bahseder. Bir suçlunun kendisiyle ilgili “son derece olumlu görüşünü” tehdit eden herkese şiddetin yönlendirilebileceğini kaydeder. Yıllar boyunca ben kapalı kapılar ardında eşlerine fiziksel tacizde bulunan ve çocuklarına kötü muamele eden beyaz yakalı suçlularla görüşmeler gerçekleştirdim.

İşlenen farklı türden suçlar aslında benzer düşünce hatalarından kaynaklanır. Bir tecavüzcü ve bir banka soyguncusu hem güç ve kontrolün hem de fetih yapmanın sunduğu heyecanın peşine düşer. Silahlı soyguncu ve tecavüzcünün her ikisinde de bir hak sahipliği duygusu vardır; kendilerini eşsiz bireyler olarak görürler; yakalanma korkusuna kendilerini kapatırlar ve başkalarına zarar verme kavrayışından yoksundurlar.

9. Sorgu Yargıcını ve Değerlendirme Yapan Otoriteyi Alt Etmek

Bir suçlu işlediği bir suçtan yakalandıktan sonra sorguya çekilirken yapılan iki değerlendirme vardır. Nasıl sorgu yargıcını kendisini değerlendiriyorsa, o da sorgu yargıcını değerlendirir. Olayın ardından üçüncü şahıslara anlattığı şey suç işlenmeden önce, suç işlenirken ve suç işlendikten sonra anlatılanlardan çok farklıdır. Suçluların insanların duymak istedikleri şeyi anlayıp sonra da bunu onlara kanalize etmek gibi bir becerileri vardır. Suçlu zihinle tanışıklığı olmayan herhangi bir görüşmecinin kendisine sunulan gerekçeleri ve mazeretleri yutması muhtemeldir. Bir suçlunun kendi çıkarlarına hizmet eden açıklamalarda bulunmasının amacı riskli durumunu kontrolü altına almaktır. Kendisine inanmak isteyenlere piş-

man olmuş gibi görünebilir. Gerçek şu ki işlediği suçtan hiç pişman değildir ama yakalandığı için kesinlikle pişmandır.

Suçlu kişi sorguya tutulduğu zaman çocukluğundan beri iyiden iyiye pratik ettiği bir taktik yağmurunu işe koşar. Konuyu saptırır, saldırıya geçer (cevap vermektense sorular sorar), nifak tohumları ekme çabası düşünce bulanıklığıyla sonuçlanır, suçu başkasına atar, eylemlerinin ciddiyetini en düşük seviyeye indirger, katılmadığı zaman bile hemfikirmiş gibi görünür veya sessizliğe gömülüp işbirliği yapmakta başarısız olur.

*10. Suçun Düşüncesinden Suçun Gerçekleştirilmesine:
Lee Boyd Malvo, Washington, Sniper*

Lee Boyd Malvo, John Muhammad ile birlikte Richmond ve Baltimore arasında kalan bölgeyi terörize ettiklerinde sadece 17 yaşındaydı ve 13 kişinin ölümüne ve 3 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. (Daha sonra bu iki adamın en az 4 eyalette daha cinayet işlediğini gösteren kanıtlar gün yüzüne çıktı.) Aşağıdaki tartışmada Bay Malvo ile gerçekleştirdiğim 34 saatlik görüşmeye dayanan tanıklığım da dâhil olmak üzere kolluk kuvvetlerinin ses kayıtları ve belgelerini ve gazete haberlerini de içeren kamuya açık kayıtlardan alıntılar mevcuttur.

Lee Boyd Malvo her bir hamleyi John Muhammad ile birlikte nasıl planladıklarını anlatırken netti. “Dünyanın başkenti olması” ve Bay Muhammad’in eski eşi ve çocuklarının orada yaşaması nedeniyle Washington DC’yi seçmişlerdi. Bay Malvo bir polis memuruna şunları söylemişti: “İnsanları öldürmek için evden çıkmadan önce yemek yemedik. Açken beyne daha fazla oksijen gidiyor ve daha tetikte oluyorsun.” Girişimlerinde ne kadar sistemli olduğundan bahsederken bir dedektife şunları anlatmıştı: “Yataktan kalktığımız gibi adam öldürmeye çıkmıyoruz. Her şeyi planlıyoruz. Her şeyi didik

didik inceliyoruz.” Kendisi ve Bay Muhammad’ın polisle kurdukları etkileşimleri neredeyse bir satranç oyununa (en sevdiği oyun) kendisini kaptırmış gibi anlatıyordu. Kendisinden “iş” üstündeki bir “dedektif” olarak bahseden Bay Malvo nasıl keşif yaptığını tarif etmişti.⁶ Nereye nasıl konumlanacağına karar veriyor, rüzgârın hızını ölçüyor ve hedefiyle arasındaki mesafeyi hesaplıyordu. Dikkatlice “giriş ve çıkış güzergâhına göz gezdirdi.” Polis memurlarının olay mahalline yakın olması caydırıcı bir durum değildi. Bay Malvo’nun ağzından şunlar dökülmüştü: “Oradaki polise ateş ettik. Gözümüzde hiçbir anlamı yok bunun. Orada sen olsaydı sana da ateş edecektik. Olmasaydın başka birine ateş edecektik.” Bir dedektife bir defasında “Askeri vurabilirdim, kafası dışardaydı” demişti.⁷ “Etrafında olanlarla ilgisini yitirme” becerisiyle gurur duyuyordu ki bu da Malvo bir hareket biçiminde karar kıldı mı “başka hiçbir şeyin var olmadığı” anlamına geliyordu.⁸ Etrafında olanlara karşı ilgisizliği aklındaki herhangi bir görevi yerine getirmesini engelleyebilecek duyguları kaldırıp bir kenara koyabileceği anlamına geliyordu.

Lee Boyd Malvo kendisini başka insanların küçük göreceği şekilde sergileme hüneriyle övünüyordu. Hapisteyken yazdığı bir mektupta Bay Salvo şunları kaydetmişti: “Ben salağı oynuyorum; nasıl konuştuğuma nasıl davrandığıma bir bakın hele. Herkes beni küçük görüyor [ki] bu da bana araştırmam, fethetmem ve alt etmem için gereken avantajlı konumu sağlıyor.”⁹ Bay Malvo’yu kontrol eden bir psikolog şunu ifade etmişti: “Başkalarından daha zeki ve diğerlerinden

⁶ “Testimony completed in trial of Malvo”, *Baltimore Sun*, Aralık 16, 2003.
“A Remorseless Malvo Heard on Recording”, *Washington Post*, Kasım 22, 2003.

⁸ “Psychologists Refute Mental Illness Theory,” *Northern Virginia Daily*, Aralık 16, 2003.

⁹ “Psychologists: Malvo Was Not Mentally Ill”, *Richmond TimesDispatch*, Aralık 16, 2003.

daha iyi olduğuna inanıyor. Kendisini üstün hissetmeye, güçlü hissetmeye ihtiyacı var.”¹⁰

Bay Malvo’nun kendisini ve Bay Muhammad’i yakalamasın bu kadar uzun sürdüğü için polisi kesin olarak hor görüyordu. Yetkililerin beyaz bir otobüsün peşine düşmesi kendisine komik gelmiş ve kamuoyunu uyanık olmaları konusunda uyarmıştı. Lee Boyd Malvo bir dedektife “kendi çaban sayesinde beni yakalayamadın sen. Beni kendi hatam nedeniyle, tembelliğim nedeniyle yakaladın” demişti. John Muhammed ile birlikte nihayetinde bir dinlenme tesisinde Chevrolet Caprice marka otomobillerinin içinde uyuyakaldıktan sonra yakalandıkları gerçeğine gönderme yapıyordu. Tutuklanmış olmasına rağmen Bay Malvo özgürlüğünden vazgeçmek istemiyordu. Bir gözaltı merkezinden, tavan kısmının üstündeki bir boşluğa tırmanarak kaçmayı denemişti ama onu yaka paça yakalayan bir polis memuru kaçmasına engel olmuştu.

Hapishanede geçirdiği zaman zarfında Bay Malvo’nun aklında uzun uzun yaptığı kaçma planları vardı. *The Washington Post*’a göre başka bir mahkûma “bir hapishane molasında el kitabı gibi okunacak” bir mektup yazmıştı.¹¹ Adama şu tavsiyelerde bulunuyordu: “Güvenlik zaaflarını arayın ve zaaflardan birini keşfettiğinizde kaçmak için en iyi zamanı beklemeye başlayın.” Tecritte tutulduğu için hüsrana uğramış bir hâlde şöyle yazıyordu: “Tecritte olmasaydım ne yapardım sanıyorsun? Planlama! Bekliyorum, her gün arayıştayım. Sizi bilmem ama ben kaçmayı denerken öleceğim. . . . Bu bir bekleme oyunu, seni yıpratmalarına izin verme sakın.” Mahkûma kendisini taklit etmesi emrini vermişti: “Yeteneklerini kullan, güçsüzlüğünün efendisi ol, . . . duygularının efendisi ol, gerçek yüzünü göstermemeyi öğren ve fırsat kolla. Başka biri olduğunu düşünmelerini sağlamak için . . . ne dediğine dikkat et. Benim stratejim benim yararına çalışıyor çünkü düşmanın

¹⁰ “Malvo Is Sane, Experts Testify”, *Washington Times*, Aralık 16, 2003.

¹¹ “Letters Show Malvo as Trying to Deceive”, *Washington Post*, Aralık 16, 2003.

benim kim olduğumu bilmiyor; bu yüzden ‘sürpriz’ avantajı benden yana.”¹²

Cezai ehliyetinin olmadığını savunan Bay Malvo’nun avukatları müvekkillerinin doğruyu yanlıştan ayırt edebilme becerisinin olmadığını ileri sürmüştü. Savunma avukatları Bay Malvo’nun kendi babasıyla ilişki kurmayı başaramadığı için kendisine egemen olup onu yok etmeye girişen John Muhammad ile ilişki kurduğunu iddia etmişlerdi. Şahitler ise aslında Bay Muhammad’ın Bay Malvo’nun beynini yıkadığını ve bu sayede onun kendi asıl kişiliğine yabancılaşıp yaşlı adamın her istediğini kabul etmekten başka hiçbir çaresinin olmadığını hissettiği bir “disosiyatif” çözülmeye maruz kaldığını sürdüler. Bay Malvo adına ifade veren bir adli psikiyatr onun “yaşına uygun becerileri olmadığını” ve benlik duygusundan yoksun olduğunu söylemişti. Tanıklardan bir diğeriye “yardım istemek için bağıırıyormuş gibi hissettim” diye ifade vermişti.¹³

Cezai ehliyetin olmadığı iddiasını reddeden jüri Lee Boyd Malvo’nun ölümle sonuçlanan cinayetin faili olduğuna karar verdi ve şartlı tahliye edilmeksizin müebbet hapis cezasına çarptırdı. Gelgelelim 2012’de Temyiz Mahkemesi çocuklar için şartlı tahliyenin olmadığı müebbet hapis cezalarının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Bay Malvo için ileri bir tarihte bir başka karar duruşması yapılabilir.

Suçlunun kişiliği hapsedilmiş olsa bile değişmez. Ne kadar iyi hesap kitap yaparsa yapsın, ne kadar başkalarından üstün olduğunu düşünürse düşünsün en nihayetinde kendi kuyusunu kendisi kazar. Ardından kendisini kurtarmak ya da kendisine yardım etsinler diye başkalarının yardımını almak amacıyla pratik zekâsına başvurur. Her ne kadar marjinal bir örnek olsa da Lee Boyd Malvo vakası, hangi caydırıcıyla karşılaşırsa karşılaşsın bir suçlunun işlediği suçun her bir aşamasında yaşadığı heyecanı canlı bir biçimde ortaya seriyor.

¹² “Psychologists Refute Mental Illness Theory”, *Northern Virginia Daily*, Aralık 16, 2003.

¹³ “Malvo Trial: The Day in Court”, *Washington Post*, Aralık 4, 2003.

EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI SUÇLULARA DÖNÜŞTÜRMEZLER

Ebeveynler uzun zamandır çocuklara kötü davranmaktan sorumlu tutulmaktadır. Çocuğunuz bıkıp usanmadan yalan söylüyorsa, kavgaya karışıyorsa, mala mülke zarar veriyorsa, okulu asıyorsa ve başka antisosyal davranışlar sergiliyorsa bazı uzmanlar bu durumun onu yetiştirme tarzınızdan kaynaklandığını söyleyecektir. ABD’de ve bütün dünyada “kötü çocuklar” diye bir şeyin olmadığı yalnızca “kötü ebeveynler” olduğu görüşü hâkimdir. Çocuğun suç işlemesinin ebeveynlerin aşağıdaki eksikliklerinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir:

- ♦ Çocuklarıyla yetersiz iletişim kurarlar.
- ♦ Çocuklarına kötü davranırlar.
- ♦ Ebeveynler fazla müsamahakârdır ve gerekli disiplini kuramazlar.
- ♦ Çocuklarının yaşamlarına çok az dâhil olurlar ve onları kontrol edemezler.
- ♦ Fazlasıyla eleştirel ve yargılayıcıdırlar.
- ♦ Ebeveynler psikolojik olarak dengesizdir; bu yüzden çocuk yetiştirme pratiklerinde tutarsız davranırlar.

Eğitmcilerin ve akıl sağlığı uzmanlarının değerlendirmeye tabi tuttuğu çocuk suçlular kendileri ile ilgili olumlu bir izlenim vermeye çalışırken çoğu zaman yalan söylerler. Ebeveynlerinin kusurlarına odaklanan suçlu çocuklar değerlendirme yapan uzmanın dikkatini kendi hatalarından başka bir tarafa çekerler. İyi niyet sahibi profesyoneller ise bu çocukların kendilerine anlattığı şeylere sorgusuz sualsiz inanırlar. Anne

babalarını canavar gibi resmeden genç ve erişkin suçlularla görüşmelerde bulundum. Fakat bu insanların kardeşlerinin aynı anne babayı sevgi dolu, özverili ve cömert olarak tanımlamaları yaygın bir durumdur. Ama ben kendi problemleri yüzünden kötü anne babalık yapan ebeveynlerle de görüştüm. Bu durumun geçerli olduğu neredeyse her örnekte suçlunun kendisiyle aynı koşullarda yetişmiş ama suç işlememiş bir kardeşi vardır. Ebeveynlerle yaptığım yüzlerce saatlik görüşmelerden sonra çocukların davranışlarındaki bu türden farklılıkları açıklayan belirli kişilik tiplerini veya ebeveynlik pratiklerini saptamakta başarısız olmuşum.

Leo Tolstoy *Savaş ve Barış*'ta "her şey yetiştirilme tarzına bağlıdır" diye yazmıştı. Bu ifade geçerliyse eğer, çocukların davranış biçiminin bütün sorumluluğunu ebeveynlerin omuzlarına yüklemektedir. Bununla birlikte bazı çocuklar ebeveynlerini tanıyan birinin bekleyebileceğinden çok farklı bir gelişim gösterirler. Psikoloji profesörü David Cohen *Stranger in the Nest* [Yuvadaki Yabancı] adlı kitabında şu sonuca varır: "Bir çocuğun psikolojik gelişiminde ebeveynlerin çoğu zaman sanıldığından çok daha az etkisi vardır."¹ Yapılmış pek çok incelemeyi gözden geçiren Dr. Cohen "doğuştan gelen güçlü bir potansiyel ebeveyn etkisine baskın gelebilir" ve "sonuç olarak çocuk kusursuz bir yabancıymış gibi görünebilir" diye yazmıştı. Dr. Cohen ebeveynlerin kendilerini olguların tayin ettiğinden daha suçlu hissetmelerine sebebiyet veren ebeveyni suçlama geleneğini eleştiriyordu.

Çocuk suçlarıyla ilişkilendirilen belli bir gen söz konusu olmasa da son on yılda yapılan araştırmalar genetik faktörlerin bazı çocukları suç dolu bir yaşama yatkın hâle getirebileceğini gösteriyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin 2020 tarihli bir yayınına göre "bilim insanları karakterin %20'si ile %60'ının

David Cohen, *Stranger in the Nest* (New York: John Wiley & Sons, 1999), s. 4, 7.

genetik tarafından belirlendiğini tahmin ediyorlar.”² *Behavior Genetics*’te yayınlanan bir araştırmada Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar “anne babalar çocuklarını sorumluluk sahibi, vicdanlı yetişkinler olmaya teşvik etseler de arka planda bu kişisel özellikleri etkileyen bir genetik faktörün varlığını” keşfetmişti.³ Bir çocuğun yetiştiği ortam genlerin dışavurumunu etkileyebilir ama bu etkinin hangi yoldan meydana gelebileceği konusunda öğrenilecek çok şey var hâlâ.

Kişiliğin genetik belirleyicilerinin varlığı bile ebeveynleri çocuk yetiştirme sürecinin sorumluluklarından kurtaramaz. Psikiyatrist William Carey “kendi çocuklarının temel karakterini değiştiremeseler” de ebeveynlerin bu karaktere hangi yoldan tepki vereceklerini kontrol edebileceklerini işaret etmiştir.⁴ Anne ve babalar bir çocuğu dünyaya getirirken güven dolu, besleyici bir ortam sunmakla yükümlüdürler. Fakat sorumluluklarını yerine getirmeleri yine de arzu ettikleri sonucu vermeyebilir. Ebeveynler ne kadar vicdanlı olursa olsun çocukları kendi başlarına tercihlerde bulunurlar. Özetle çocuklarının suça yatkınlığı nedeniyle anne babaları suçlamanın hiçbir bilimsel dayanağı yoktur ve hatalı anne babaları “iyileştirmenin” çocuğu suçluluğa giden yoldan döndürmesi beklenmemelidir.

Ruh sağlığı uzmanları çocukta suçluluğa katkıda bulunan faktörlerden birinin bir çocuğun yaşamının ilk iki yılında annesiyle yakın bir bağ kuramaması olduğunu iddia etmişlerdir. 1950’lerde psikiyatrist John Bowlby anne ile çocuk arasındaki bağın kesintiye uğramasının duygusal güvensizliğe ve zayıf bir toplumsal uyuma yol açtığını ileri sürmüştü.⁵ Bağlanma

“Is Temperament Determined by Genetics?”, Medline Plus, Eylül 17, 2020, medlineplus.gov/genetics/understanding/traits/temperament/.

Penn State, “Some Personal and Moral Beliefs May Stem from Genetics”, *ScienceDaily*, www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190225145632.htm.

⁴ William B. Carey, *Understanding Your Child’s Temperament* (New York: Macmillan, 1997), s. xxi.

John Bowlby, *Child Care and the Growth of Love* (Baltimore: Penguin Books,

kuramı içerisinde daha sonra yapılan çalışmalar annesiyle güçlü bir bağ kuramamış çocukların suçlu davranışlara mâni olabilecek geleneksel değerleri içselleştiremediklerinin gözlemlenmesine vesile olmuştur. Empatiden yoksun yetişen çocuklar sonraki yaşantılarında ilişki kurmaya kayıtsız kalabilirler.

50 yıldan fazla bir süredir değerlendirmeden geçirip tedavi ettiğim yüzlerce suçlunun anne babalarıyla ilişkileri ideal olmaktan çok uzaktı. Birçok suçlunun annesi bebekken onları sakinleştirme ve memnun etme çabalarına karşı asabi, teselli edilemez ve tepkisiz olduklarını hatırlamıştı. Buna karşın anneler diğer çocuklarına güçlü bağlarla bağlıydı. Amerikan Psikiyatri Derneği'nin hazırladığı *Ruhsal Bozuklukların Teşhisi ve İstatistiği El Kitabı*, “tepkisel bağlanma bozukluğu”nu “şiddetli toplumsal ilgisizliğin” bir sonucu olarak tarif eder.⁶ Özellikle bebekler anne babaları tarafından değil de bir yetiştirme kurumunda yetiştirildiği zaman meydana gelen durum budur. Görüşmede bulunduğum pek çok suçlu açısından bu tür koşulların bir geçerliliği yoktu. Bugüne kadar tespit edilemeyen nedenlerle çok sevilen ve iyi bakılmış bazı çocuklar yaşamlarının en erken dönemlerinde ebeveynleri tarafından reddedilmekten çok ebeveynlerini kendileri reddederler.

Bir annenin, bebekliğinde bile kendisiyle bağ kurma girişimlerini geri çeviren olağanüstü derecede huysuz bir çocukla başa çıkmaya çalıştığı aşağıdaki örneği ele alalım. İki yaşındaki çocukların huysuz olabileceğinin farkında olan Bayan Stevens oğlu Jay'ın zaten kontrol edilemez bir hâle geldiğini fark etmişti. Yalnızca Jay'ın bezini değiştirirken verdiği çetin sınavlarla ilgili “pestilimi çıkarıyordu” demişti. Jay o kadar fazla sinir krizi geçiriyordu ki Bayan Stevens bu krizlerin nedeninin kendisi olabileceğinden korkuyordu. İleride sakinleşeceğini ve büyüdükçe sinir krizlerinin yatışacağını düşünüyordu.

1953).

American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5. edisyon, Washington, DC: American Psychiatric Association, 2013), s. 265- 68.

İşler öyle ilerlemedi. Dört yaşındaki Jay istediğini alamadığı günlerden birinde “bir saat boyunca sinirden köpürdü ve çığlık attı, uyuyakaldı, uyandı ve sanki kazığa oturtulmuş gibi bağırmaya devam etti.” Bayan Stevens sosyalleşmenin faydalı geleceği ümidiyle onu anaokuluna gönderdi. Jay sınıfın kontrolünü eline geçirmişti ve “kendisini oturtmak ve sakinleştirmek” için onu sınıftan atmaktan başka seçeneği kalmayana dek öğretmeninin otoritesine meydan okuyup durdu. En ufak bir hayal kırıklığına sinir kriziyle karşılık veren Jay aile gezintilerinin huzurunu kaçırdı. Küçük kız kardeşi doğduğu andan itibaren Jay minik yavruyla yalnız bırakılamayacağına kanaat getirilen bir noktaya kadar ona zulmetmişti. Annesi kendisini ne zaman odasına gönderse büyük bir direnç gösterirdi. Fiziksel bakımdan gözetim altına alındıktan sonra çığlık atmaya, kapıya vurup durmaya ve mobilyalara küt küt vurmaya devam edecektir. Bay Stevens Jay’i tıbbi ve psikolojik muayenelere götürdü ama hiçbir faydalı tavsiye alamadı. Psikolojik danışmalar bu kadar ufak bir çocuğun bu kadar aşırı davranışlarda bulunduğu inanmadıkları için problemin esas kaynağı olarak kendisini ayıplayıp onu evine geri gönderdi. Bayan Stevens sakin bir mizacı ve sevimli bir yaradılışı ola kendi kız çocuğu da dâhil olmak üzere Jay’in diğer birçok erkek ve kız çocuktan farklı olduğunu kabul etmeye başladı. Buna rağmen Bayan Stevens oğluna duyduğu inancı dile getirmekten çekinmiyordu: “Orada bir sevgi var; iyi tarafları onun karakterinin büyük bir kısmını meydana getiriyor.” Jay’in “küçük bir barbara” dönüşmesi ihtimalinden dehşete kapılan Bayan Stevens “kendi amacının onunla birlikte yol almak ve onun için mümkün olabilecek en iyi sonucu elde etmek” olduğunu söylemişti.

Yüzeysel bir gözle bakılırsa suçlular büyümüş de küçülmüş, yeni yeni yürüyen çocuklar gibi görünürler. Yaşça çok küçük çocuklar gibi suçlular da dünyanın kendi etraflarında döndüğünü düşünürler. Çocukça bir tavırla hayal kırıklığına uğradıkları zaman çok çabuk öfkelenirler ve vicdandan

yoksundurlar. 1963'te *The Evening Star*'da (Washington DC) yayınlanan bir makalede hapisane psikiyatristi J. L. Baker tıpkı bir çocuk gibi suçlunun da gelecekteki faydası için şu anda kendisinden feragat etmesinin gerekliliğini anlayamadığı yorumunda bulunmuştu. Makale şu düşünceyle sona erer: "Kalbinizi kıracak olanlar büyümüş de küçülmüş bebeklerdir."⁷ Bu açıklamadaki mantık hatası şudur: Hayat yolculuğuna yeni başlayan bebeklerin aksine suçlular aralıksız biçimde toplumsallaşmanın etkilerine maruz kalmışlar ama bunları reddetmişlerdir.

Çocuk, ebeveynleri tarafından şekillendirilmiş biçimsiz toprak parçasına benzemez. Tam tersine ebeveynler ve çocuklar birbirlerinin davranışlarını etkilerler; bu süreç karşılıklıdır. (*Ruhsal Bozuklukların Teşhisi ve İstatistiği El Kitabı* şunu belirtiyor: "Çocuğun davranışının çoğu durumda ebeveynlerinin çocuğa karşı daha düşmanca davranmasına neden olup olmadığını saptamak imkânsızdır.") Anne babasına meydan okuyan, yalan söyleyen, kavgı eden, ayartılmaya yenik düşen ve bir çikolata ya da başka küçük bir eşya çalan birçok kız ve erkek çocuk vardır ama davranışlar bir yaşam biçimi hâline gelmezler. Suçlu çocuğun ebeveynlerinden ve toplumsal beklentilerden uzaklaşması münferit eylemlerden daha fazlasını gerektirir. Anaokulu kadar erken bir dönemden başlayarak ebeveynleri kendilerini caydırmak veya onlara yardım etmek için ne yaparsa yapsın, nihayetinde topluluğa çok büyük zararlar veren az sayıdaki çocukta suçlu yaşam tarzının bir parçası hâline gelen davranış kalıpları ortaya çıkar.

Çocukluğunda suçlu kişi bir enerji dinamosudur; sorumluluğu üstlenmekte ısrarcı olan çelik gibi bir iradesi vardır ve diğer insanlardan kendisinin her türlü kaptısını hoş görmelerini bekler. Macera hevesi doymak bilmez. Risk alır, başını belalara buluşturır ve ardından bağışlanıp paçayı kurtarmayı

Jenkin Lloyd Jones, "What Makes a Criminal", *Evening Star* (Washington, DC), 1963.

talep eder. Anne babası kendisini ne kadar anlamaya çalışıp onu yönlendirmeye çalışsa da kendilerine her fırsatta engel olunur. Diğer çocuklar okulda başarılı olma, atletik yarışmalara ve sosyal etkinliklere katılma yoluyla kabul görme arayışına girerken suçlu çocuk yasaklanan şeyleri yaparak kendisini kabul ettirir.

Suçlu çocuklar ile anne babaları arasında bir iletişim kopukluğu vardır. Saklayacak çok daha fazla şeyi olan çocuk gereksiz yere meraklı olduklarını ve kendini işine burnunu sokma hakkını onlara vermediğini iddia edip ebeveynlerinin sorularını öfkeyle yanıtladığı zaman bu kopukluk bir uçuruma dönüşür. Meydan okuyan bir delikanlı şunları söylemişti: “Beni mutlu eden sınır çizgisine kadar iletişimi sürdürüyorum. Bana söylemek zorunda oldukları herhangi bir şeyi duymak falan istemiyorum. Biz tam anlamıyla farklı türden insanlarız.”

Suçlu çocuğun ebeveynleri kendisini kontrol etme konusunda özel olarak dikkatli dikkatli değillerse çocuk bu dikkatsizliği istismar eder. Okuldan sonra evde kimsenin olmadığı, “annesi babası çalışan” bir çocuğu düşünelim. Bu türden çocukların büyük bir kısmı çocuk suçlu kategorisinde yer almazlar. Eve geldikleri zaman okul ödevlerine dalarlar ve kendi kendilerine eğlenirler. İki oğlunun geçimini sağlamak amacıyla iki işte birden çalışan bir anneye görüşmüştüm. Okuldan sonra çocuklarının yetişkin birinin yaşadığı bir komşu evinde kalabileceği bir durum planlamıştı. Her öğleden sonra gelip gelmediklerini kontrol etmek için evi arıyordu. Her iki oğlu da yakınlarındaki bir arkadaşlarını ziyaret etmek gibi olağandışı bir şey yapmak istediklerinde annelerini arayıp izin almalı, önce durumun detaylarını bildirmeliydi. Çocuklardan biri bu anlaşılmaya itaat etmişti; diğeri ise bunu kendi çıkarı için kullanmıştı. Çıkarıcı çocuk annesiyle telefonda görüşüyor, ardından mahallede amaçsızca geziniyor, daha büyük çocuklarla takılıyor ve hırsızlık ile mala zarar verme işlerine karışıyordu. Bu iki çocuk bütünüyle benzer olan koşullar dizisine tamamen farklı tepkiler vermişti. Çocukların annesi

evde olsaydı suçlu olanı dizginleyebilir ve başını beladan uzak tutabilirdi gibisinden bir spekülasyonda bulunabilirsiniz. Yine de annenin evde olması çocuğun kişiliğinde hiçbir değişiklik yaratmayacaktır; dik başlı, sinsi ve sahtekârdı o çocuk. Oysa uysal çocuk gözetlensin ya da gözetlenmesin sözünü tutan biriydi.

Bir çocuk olarak suçlunun doğruyu söyleme becerisi vardır. Ebeveyninin gözlerinin ta içine bakacak ve doğrudan amacına erişebileceğini düşünüyorsa doğruyu söyleyecektir. O durumda bile gerçeğin yalnızca bir parçasını bildirecektir: çaresizlik içinde kendisine inanmak isteyen bir ebeveyni ikna etmeye yetecek kadarını. Bir anne çocuğunu “fazlasıyla ikna edici” diye tarif etmişti; “o kocaman yeşil gözleri ve o büyük ve üzgün Bambi suratı sayesinde serinkanlı ve havalı.” Bu genç delikanlı bir rehberlik oturumu esnasında “gerçeği söylersem bu ekstradan çok daha fazla şeyin yanıma kâr kalmasını sağlıyor” demişti.

Suçlu çocuklar ebeveynlerinin kendilerine güvenmediğinden ve akıl almaz bir şekilde kısıtlayıcı ve aşırı korumacı olduklarından şikâyet ederler. Kendilerine defalarca yalan söylenmiş ve iyi niyeti istismar edilmiş ebeveynler artık çocuklarına güvenirken çekingen davranırlar. Böyle bir çocuk ne zaman bir şey talep etse ebeveynler ne yapacaklarını bilemezler. İsteği anne babası tarafından geri çevrildiğinde çocuk onları fırçalayıp tehdit eder ya da arzu ettiği bir şeyi kendisine vermedikleri için ebeveynlerine duygu sömürüsü yapar. Her istediğini yerine getirmeleri için anne babasını psikolojik olarak tehdit eden çocuk ebeveynlerinin işbirliği ricaları karşısında vurdumduymazdır. Yetişkinliğe doğru ilerlerken tehditleri ve ebeveynlerini soktuğu suçluluk psikolojisiyle onların gözünü korkutur.

Ebeveynleriyle savaşa girişen suçlu çocuklar üstünlüğü ele geçirmek için hayranlık uyandırıcı bir taktik setini işe koşarlar. Çatışma diyalogdan daha fazladır. Ebeveynlerinin sözünü dinlemeyen çocuklar onları duymadıklarını ileri sü-

rerler. Ebeveynlerinin netlikten uzak oluşlarının kafalarını karıştırdığını iddia ederler. Sık kullanılan taktiklerden biri ebeveynlerinin kendilerini yanlış anladığını ileri sürerek kabahati başkasına atmaktır. Bir delikanlının babası oğlunun aralıksız pazarlıklarına atıfta bulunarak “laf cambazlığında uzman” olduğunu işaret etmişti. Bu çocuklar anne babalarını devamlı olarak adaletsiz davranmakla, aşırı tepkiler göstermekle, üzerlerinde çok fazla baskı uygulamakla ve kusursuz olmalarını talep etmekle suçlarlar. Öfkelenmelerinin suçlusu anne babalarıdır. Yahut farklı bir yol izleyerek umutsuzluğa kapılmış gibi görünürler ve ebeveynlerini hiçbir zaman tatmin edemeyeceklerinden yakınırırlar. Ebeveynlerinin kırılganlığından istifade eden çocuklar anne babalarının kendilerini umursamadığını, sevmediğini ve hayatlarını mahvettiğini iddia ederler. Suçluluk duyan ve bitap düşen ebeveynler kız ve erkek çocuklarına tekrardan güven vermek için acele ederler ve hemen disiplin önlemlerini azaltırlar. Odak noktası ebeveynin yaptıklarına ya da yapmakta başarısız olduklarına kaydıkcça çocuğun suistimali geriler. Terbiyeli çocuklar da aynı şeyleri yapabilir ama suçlu çocuklar bunları düzenli olarak yaparlar.

Genel olarak konuşursak, çocuklar bir ebeveyn tarafından geri çevrilseler bile diğerinden bir taviz koparmanın yollarını öğrenirler. Suçlu erkek ya da kız çocuğu ebeveynlerini karşı karşıya getirmek amacıyla ittifaklar kurma ve amacına uygun olarak bu ittifaklar arasında mekik dokuma konusunda uzmandır. Psikolojik danışmanlık seansları esnasında Ira annesi Bayan Beal’i her zaman “gözleri üzerinde” olan ve hiçbir zaman tatmin olmayan pespaye bir dırdırcı olarak tarif etmişti. “Suçlayacak başka kimse olmadığında gelip beni suçluyor. Problemin büyük bir kısmının benden kaynaklı olduğunu düşünüyor. İnsanlara benimle ilgili yalanlar söylüyor. Bunlar olurken babasıyla samimiyet geliştiren Ira bana şunu söylemişti: “Babam bana iyi davranıyor. Belki annemin sinirini yatıştırır.” Bay Beal oğlunun bu denli cana yakın davranmasından o kadar mutluydu ki durumları zorlaştıranın belki de karısı

olduğunu düşünmeye başlamıştı. Benimle özel olarak iletişim kuran Bay Beal şunu dile getirmişti: “Karımın Ira ile ilişki kurma biçimi bu; baskıcı taktikler, suçluluk karanesi.” Bayan Beal gün boyu evde olmadığı için oğullarının edepsizliğine, düşmanlığına ve kendisinden istenen hiçbir şeyi yapmayı kabul etmemesine tanıklık etmeyen kocası tarafından “yalnız bırakılmış ve terk edilmiş” hissediyordu. Babasının kendi müttefiki olduğunun farkında olan Ira bana “onunla konuşmak daha kolay, beni dinliyor” demişti. Ira’nın gerçekten kendisinden kaynaklı herhangi bir sorun olmadığı konusunda babasının ona inanma arzusundan yararlanabilme becerisi vardı. Babası karısına karşı daha özenli olup Ira hakkındaki gerçekleri daha az inkâr etmeye başladıkça kızın tavrı değişti. Bunun ardından Ira kurduğu ittifakları değiştirdi ve annesiyle daha iyi anlaştığını; buna karşın babasının daha kısıtlayıcı, daha mesafeli ve daha düşüncesiz biri hâline geldiğini bana söyledi. Her iki ebeveyn de Ira’nın onları birbirine düşürüp kolayca fethedemeyeceği birleşik bir cephe inşa etmeleri konusunda yardımcı oldum.

Akrabalar, komşular, öğretmenler ve kapalı kapılar ardında ne olup bittiğini bilmeyen diğer insanlar kendilerine karşı sokulgan ve nazik olan bu çocuklara sevgi besleyebilir. Böylesine uslu bir çocuğun başının ciddi bir belaya girdiğini öğrendikleri zamansa sorunun ana babalarından kaynaklı olduğundan şüphe ederler. 14 yaşındaki Brad Atkins çok sayıda haneye tecavüzden suçlanmıştı. Üstelik yüzlerce dolar değerinde CD, giysi ve yiyecek çalmıştı. Diğer insanların kendisiyle ilgili ne kadar çok şey düşündüklerinden övünerek bahsettiği bir değerlendirme seansı sırasında “müdürüm ve öğretmenlerim benim uslu bir çocuk olduğumu düşünüyorlar. Eğitimim çok önemli. Okulu hiç asmadım.” Brad okulda uslu biriydi ki bir defasında beden eğitimi öğretmeni Atkins sınıfta küfrettiği için anne babasını aramıştı ve bu durum tamamen çocuğun karakterine aykırı görünüyordu. Düzenli olarak kiliseye giden ve İzci olarak yaptığı hizmetlerle diğerlerini etkilemişti. Evdeki

durum farklı bir hikâyeydi. Mala mülke zarar veren kafasının dengi olan tiplerle takılmak için geceleri evden gizlice çıkardı. Brad gece baskınlarından birinde arabalara zorla girdiği için tutuklanmıştı. Mahkemedeki duruşmayı bekleyen Brad evde çok ciddi kısıtlamalara maruz kalıyordu. Bayan Atkins, oğulları daha fazla özgürlük için “bastırdıkça, bastırdıkça ve bastırdıkça” her cephede onlara meydan okudukça, kendisinin ve kocasının isteksizce evdeki “polislere” dönüştüğünü söyledi. Oğlunun ev hapsine nezaret etmekten bıkip usanmış olan Bayan Atkins “çok fazla üzerine gidiyormuş gibi” hissettiklerini “ama geri adım atamayacaklarını” söylemişti. Bu denli kuşkucu ve eleştirel birine dönüşmek hoşuna gitmemişti. Brad nazik ve işbirliğine yatkın olduğunda kendisinin ve kocasının onun samimi mi olduğunu yoksa istediği bir şeyin peşinde mi koştuğunu anlayamadıklarını söyledi. Bütünıyla çileden çıkmış bir vaziyette şunları ifade etmişti: “Neye inanacağımızı şaşırdık. Reddedildik, reddedildik, reddedildik.” Şunları da eklemişti: “Kesintisiz bir canımıza okuma becerisi var. Yaptığı şeyler bütün bir aileyi etkiliyor. Kalplerimizin tam ortasına mızrak saplanmış gibi.”

Brad gibi durmadan yalan söyleyen biriyle yaşıyorsanız bunun ne kadar rahatsızlık verici olabileceğini bilirsiniz. O kişiye inanmak istersiniz ama ne yapacağınızı, neye inanaacağınızı şaşırmış durumdasınızdır. En nihayetinde söylediği her şeyden kuşku duymaya başlarsınız. Ama o kişi hakkında iyi şeyler düşünen insanları hayal kırıklığına uğratmak da istemezsiniz. Neler olup bittiğinden haberdar olmayan akrabaların ve arkadaşların sorularını yanıtlamak giderek daha güç bir iş hâline gelir. Onun gözünde suçsuz olan o sevgili torununun duruşmasının yaklaşmakta olduğunu büyükannesine nasıl açıklayabilirsiniz? Arkadaşlarına nasıl söylersiniz? Bu insanların çocuğunuzla kurduğu ilişkilerin asla eskisi gibi olmayacağından korkmaya başlarsınız. Herkesin olan bitenden dolayı sizi suçlayabileceğinden korkmaya ve kendinizden duyduğunuz şüpheyi beslemeye başlarsınız.

Brad gibi çocukların ebeveynleri başlangıçta çocuklarının kötü davranışlarının gelişimindeki bir aşama, bir olgunlaşma-mışlık işareti veya ergenliğe özgü bir belirti olduğuna inanırlar. Bu davranışlar bir örüntü meydana getirmezler. Kısa vadede inkâr, rahatsızlık veren bir gerçekle yüzleşmeye karşı etkili bir savunmadır. Oğlunun bir çocuk suçlu hâline gelmesinden korkan bir baba kendisini çocuğunun başarılarına yoğunlaşarak avutmuştu. Bir görüşme esnasında bana şunları söylemişti: “Üstün yetenekleri olan bir çocuk o. Olağanüstü bir kaleci. Hayvanları sever; deniz biyoloğu olmak istiyor.” Bu baba gibi suç işlemeye yatkın bir çocuğun anne babası da en nihayetinde gelişim “aşaması”nın sona ermediğini anlarlar. Korkunç şeyler olacağı endişesine kapılan ebeveynler çocuklarının kötü davranışlarıyla başa çıkmak amacıyla yeni yöntemler denerler. Yepyeni kısıtlamalar uyguladıklarında daha içten pazarlıklı ve daha cüretkâr hâle gelen çocuktan daha fazla zarar görürler. Brad’in ebeveynlerinin “gerilla savaşı” adını verdikleri durumu yumuşatmak için daha yumuşak başlı olup çıkarlar. Ebeveynler ne yaparsa yapsın çocuk üzerinde çok az etkisi olacaktır.

Giderek tırmanan güçlükler karşısında ebeveynlerin çocuklarına karşı merhametli bir bakış açısına tutunmaları giderek sorunlu, hatta imkânsız bir hâle gelir. Maceracı bir ruha sahip olmak gibi görünürde olumlu olan nitelikler farklı bir anlam kazanırlar. Bir anne şöyle bir yorumda bulunmuştu: “Sevimli olanın yerine akıl almaz bir şey geçti.” Öz evladının başkalarını incittiğine veya kendini tehlikeye attığına şahit olmanın yarattığı duygusal çalkantı kalıcı ve yakıcı bir acıya dönüşmüştü. Anne babaların bu türden sorunlarla başa çıkma yönündeki çabaları enerjilerini tüketir, onları maddi sıkıntılara sokar, evliliklerini zayıflatır ve ailedeki diğer çocuklara zarar verir.

İtaatsizlikle başa çıkmanın yollarından biri olarak dayak atma uzun süredir tartışmalı olan bir meseledir. Dayak atmanın davranışı değiştirdiğine ilişkin hiçbir kanıt yoktur.

Çocuk suçlu dayağı sineye çeker ve buna dayanabileceğini gösterir. 16 yaşındaki John bana çömezken düz bir tahta sopayla kürek çekmenin “kesinlikle ağrı verici olduğunu ama “işe yaramadığını” yani hiçbir cezanın yapacağı şeyleri uzun vadede engellemediğini söylemişti bana. Yetişkin bir suçlu ebeveynlerinin kendisini tahta bir kaşıkla ya da kemerle dövdüğünü ve “üç saatlik bir derse” katlanacağına dayak yemeyi tercih ettiğini anımsamıştı. Anne babasının yaptığı hiçbir şey karakterinde bir farklılık yaratmamıştı.

Öne çıkan iki teori çocuk istismarı ile yetişkin suçluluğu arasında bir ilişki kurar. Teorilerden birisi istismara uğramış çocukların saldırgan ebeveynle özdeşlik kurduğunu ve bizzat şiddet uygulayan kişilere dönüştüğünü koyutlar. Bir diğer teori ise şunu: Çocuklukta uygulanan şiddetli cezalar çocukların fazlasıyla itaatkâr olmasıyla sonuçlanır ki başkaları tarafından suç teşkil eden davranışlara sürüklenme durumuna karşı savunmasız hâle gelirler.

Washington Üniversitesi’nde 2015 yılında yapılan uzun vadeli bir çalışmada başka bir teori geliştirildi. Sosyal hizmet uzmanı Todd Herrenkohl istismara uğrayan kız çocukların “en sonunda bastırılmış duygularını dışavurup saldırganlaştığı ve muhtemelen kendilerini suçlu davranışta bulunma noktasına ittiği bir eşige ulaşırlar” diye belirtmişti.⁸ Bu formülasyondaki anahtar sözcük “muhtemelen”dir; Bay Herrenkohl istismara başka şekillerde tepki veren kız çocukları ile ilgili yorumda bulunmamıştı. Keza yaşantılarının erken dönemlerinde istismara uğrayan kadınların “şiddetin ya da suç teşkil eden davranışların norm teşkil ettiği ilişkiler kurabileceğini” belirtmişti. İnsanlar eşlerinin şiddete eğilimli olduğunu ancak sonradan keşfetseler bile bizzat bir suç faaliyetinde bulunmayabilirler. Washington Üniversitesi’nde çalışan bu

⁸ Deborah Bach, “Behaviors Linked to Adult Crime Differ in Abused Girls and Boys, Study Finds”, *UW News* (University of Washington), Ağustos 11, 2015, <https://www.washington.edu/news/2015/08/11/behaviors-linked-to-adult-crime-differ-in-abused-girls-and-boys-study-finds/>.

araştırmacılar Pennsylvania'nın iki eyaletinden 36 yaşına ulaşan istismara uğramış çocuklarla ilgili bir yakın takip çalışması yürütmüş ama yalnızca bir önceki yıl sergiledikleri davranışları gözlemlemişlerdi. Bu insanlardan suç işleyenlerin oranı yalnızca %25'ti. Araştırmacılar "istismara uğramış çocuklardaki sorunlu davranışlardan yetişkin suçlarına uzanan karmaşık güzergâhı ortaya çıkarmak için ilave araştırma" yapılması çağrısında bulunmuştu. Besbelli ki çocukların istismar karşısında verdikleri farklı tepkiler vardır; içine kapanma, depresifleşme, kaygılanma, özgüvensizleşme ve saldırganlaşma gibi. İstismarcı bir ebeveyn ile özdeşlik kurup başkalarını istismar etmek yerine bu direnç sahibi bireyler istismarcıyı neyin taklit edilmemesi gerektiğini örneklendiren bir model olarak görürler. İnsanlarla iyi ilişkiler kurarak yetiştirler ve iyi ebeveynler hâline gelirler. Sadece haber olmadıkları için kendileriyle ilgili bir şeyler duymuyoruz.

Suçlular yalan söyledikleri için, gerçekte ne olup bittiğinin anlaşılması için istismar iddialarının teferruatlarıyla incelenmesi gerekir. Suçlu bir çocuk açısından "seni çocuk istismarından ihbar edeceğim" tehdidi güçlü bir silahtır. Çocuğun yanlış davranışına odaklanma işini gündem dışına iter ve ebeveynlerin mahkemede yargılanmasına neden olabilir. İstismar iddialarını çarpıtan suçlu çocukların meslekleri, evlilikleri ve finansal istikrarı tehlikeye attığına şahitlik ettim. Diane'in annesi Elizabeth Turner'ın başına gelen şey buydu. Bir sosyal hizmet kurumu o sıralar hamile olan 16 yaşındaki çocuğun velayetini ailesinden almış ve Diane'in fiziksel ve psikolojik istismara uğradığını, koruyucu bakıma ihtiyacı olduğunu belirlemişti. Bayan Turner'a psikolojik muayeneden geçmesi emredilmişti.

Diane beş yaşındayken anne babasının boşanmasıyla sona eren çalkantı dolu dönemde teyzesi ve eniştesinin yanına gönderilmişti. Oraya vardktan kısa bir süre sonra pervasız bir itaatsizlik göstermiş ve çoğu durumda hem kendisini hem de başkalarını tehlikeye atmıştı. Bebekleri doğmak üzere olan

ve Diane'nin zapt edilemez olduğunu anlayan teyze ile enişte çocuğu yeniden evlenmiş olan annesinin yanına gönderdi. Bayan Turner kızını düzenli olarak ziyaret ediyordu ve yeni kocası o sıralar yedi yaşında olan Diane'i resmen evlat edinmişti. Altı aylık bir cicim ayları döneminden sonra çocuk denetlenemez bir hâle gelmişti. Yangınlar çıkardı, başka çocukları bıçakla tehdit etti, mağaza soydu, bir köpeğe işkence etti ve kapısını çarparak kapattığı için bir çocuğun parmağını koparttı. Diane'nin başı okulda sürekli beladaydı ve okuldan birçok defa uzaklaştırma almıştı. Bayan Turner bir psikolojik danışmanın sunduğu hizmetlerden yararlanmak için hemen harekete geçti.

Keyifaldığı bir şeyler yaptığı sürece Diane uslu bir çocuktı. Bayan Turner yurtdışı gezilerinde ve sahilde birlikte geçirdikleri zamanı değerli görüyordu. Bilinenin aksine Diane sevecendi ve onunla zaman geçirmek eğlenceliydi. Eve döndüğündeysen farklı bir çocuk gibi görünüyordu. Bayan Turner onu dokuz yaşında porno seyrederken yakaladığında Diane'nin bilgisayar kullanmasını hemen sınırlandırmıştı. Diane ağzını açıp gözünü yummuş ve annesine fiziksel saldırıda bulunmuştu; annesini kanlar ve yara bere içinde bırakıp evden kaçmış ve kayıplara karışmıştı. Bayan Turner polise şikâyetle bulunduğu zaman Diane annesini hastaneye götürmesi için çoktan bir ambülans çağırmıştı ve muayene yapan doktora annesinin kendisini dövdüğünü söylemişti. Doktor dayağa ilişkin herhangi bir kanıt bulamamıştı. Daha sonradan Diane çocuk doktoruna bu yalanı kendisinin uydurduğunu söylemişti. Öğretmenlerine ve danışmanlara annesiyle ilgili bulunduğu şikâyetlerin tamamının Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yürütülen soruşturmaların ardından "asılsız" olduğu ortaya çıkmıştı. Bay ve Bayan Turner iş yeri değişikliği nedeniyle başka bir eyalete taşındılar ama Diane öğretmenlerine, terapistlere ve ona kulak veren herkese annesinin kendisini istismar ettiğini söylemeye devam etmişti. Bir yığın suçlama alan Sosyal Hizmetler Departmanı, Diane'nin annesinin kabahatli olduğu-

na ikna ettiği bir terapistten aldığı raporun ardından “aşırı boyutlara ulaşmış uzun süredir devam eden bir istismarın” söz konusu olduğu sonucuna varmıştı. Diane sonrasında bir koruyucu aileye verildi.

Hem kendisi hem de Diane için yıllar boyunca psikolojik rehberlik almasına rağmen Bayan Turner’ın kızıyla ilişkisi düzelmedi. Yorgun ve depresifti; ne yapması gerektiğine dair hiçbir fikri yoktu artık. Bayan Turner işinden olmuş ve avukat masrafları için binlerce dolar harcamıştı. Mahkeme emriyle gerçekleştirilen psikolojik değerlendirmenin paralanmış itibarını geri kazanmasına yardımcı olacağını ama daha da önemlisi Diane ile ilişkisini düzeltmesine uygun yepyeni bir yakınlaşma işe sonuçlanacağını umut etmişti. Psikolojik değerlendirme uzmanı Bayan Turner ile uzun saatler boyunca görüşmelerde bulundu, iş performansı kayıtlarını gözden geçirdi, Diane’e ait bir yığın tıbbi, psikolojik ve eğitimsel raporu iyice inceledi ve Bayan Turner’ı yakından tanıyan diğer insanlarla görüşmelerde bulundu. Uzman nihai raporunda Bayan Turner’ı hiçbir zihinsel bozukluğu olmayan istikrarlı ve sağlıklı yerinde bir kadın olarak tanımlıyordu. Üstelik Bayan Turner’ın Diane’in sorunlarıyla başa çıkmak ve aralarındaki çatışmaları çözmek için elinden ne geliyorsa yaptığı sonucuna varmıştı. Mahkeme duruşmalarından birinde Bayan Turner başarılı bir şekilde temyize başvurdu ve sosyal hizmet kurumunun zihinsel ve fiziksel istismara ilişkin bulgularını tersine çevirmeyi başardı. Verdiği bütün bu zorlu sınav boyunca çocuğu onunla görüşmeyi ne zaman kabul etse Bayan Turner Diane’i koruyucu bakımevinde ziyaret etmeye devam etmişti. Bütün geri çevrilmelerine rağmen Bayan Turner kızına sevgi beslemekten ve onun tavrını değiştireceğini ümit etmekten hiçbir zaman vazgeçmedi.

Her talebinizi bir savaş alanına çeviren, ailenin işleyişini sekteye uğratan, güven beslemediğiniz, küstah ve tahripkâr bir çocuğunuz olsaydı sizce günün birinde sabrınızın sınırına dayandığını hissedip suratına bir tokat atar mıydınız? Diane

gibi çocuklar acımasız kıskırtıcılıkları nedeniyle normalde sakın karakterli bir ebeveyn den bile şiddetli bir tepki doğmasına neden olabilirler. Bununla birlikte Diane örneğinde olduğu gibi istismara uğramış olduğunu iddia eden kişi aslında istismarcının ta kendisiydi.

Bir çocuk suçlu ailenin diğer mensuplarını da istismar eder. Boşanma ve yeniden evlenme durumunda üvey anne/baba hedef noktası hâline gelebilir. (Çocuklar biyolojik anne/babaları olmayan bir yetişkinle yaşamaya alışsa da aileleri birleştirmek her zaman güç bir mesele olmuştur.) Suçlu bir çocuğun güvensizliği ve savunmasızlığı istismar etme konusunda iyiden iyiye deneyimi vardır. Üvey anne/baba çocukla ilişki kurmaya çalıştığında bu çaba karşılıksız kalır. Bunun yerine çocuk ısrarla fiziksel bir özellik, bir tavır ya da ses tonu gibi üvey anne/babanın kendine has niteliklerinden bahseder ve o kişi “gerçek” annesi veya babası olmadığı için üvey anne/babaya itaat etme yükümlülüğü olmadığına ısrar eder. Bazı üvey anne/babaların çocukla arasında ona biyolojik ebeveynlerden daha nesnel yaklaşımlarına yarayan psikolojik bir mesafe vardır. Bu mesafe ortaya çıktığında zaman biyolojik ebeveyn kendi oğlunu ya da kızını savunabilir ve fazla yargılayıcı ve sert olduğu için eşine sinirlenebilir. Bu tür bir anlaşmazlık dikkati çocuğun kötü davranışından başka bir yere yönlendirir.

Bir ayrılma ve boşanma sürecinde çocuk kendi zamanını ebeveynlerinin evleri arasında bölüştürüyorsa bu anne baba arasındaki ayrılığı istismar etmek için özel olarak sunulmuş bir fırsattır. Boşanmaya şahit olmuş birçok çocuk açısından tipik bir durumdur bu ama suçlu çocuk yaptığı taktiklerde özel olarak hesapçı ve acımasızdır.

Don’un annesi 15 yaşındaki Don ve kardeşlerinin ev ödevlerini ve ufak tefek ev işlerini yapıp çocukların yatma saatlerine göre zamanı bölümlere ayırdığı yapılandırılmış bir evi idare etmekteydi. Daha az gözetlenip daha az kurala tabi olduğu babasının evinde zaman geçirmeyi tercih ediyordu

Don. Annesinin baskıcı kurallarından ve evdeki durumları organize etme biçiminden sürekli şikâyet ediyordu. Annesi ise daha hoşgörölü davranarak kendisine yanıt vermiş ve ilişkilerini düzeltmek için kendisiyle diyalog kurmaya çalışmıştı. Özgürlükten mahrumiyet ve arzu edilmeyen müdahalecilik olarak gördüğü şeyin altında ezilen Don, annesini daha fazla kötölüyor, ona tükürüyor, tehditler savuruyor ve duvarda delikler açıyordu. Annesini kendini kışkırtmakla suçluyor, onunla iletişim kurmayı reddediyor, ardından da odasına gidip somurtuyordu. Bazı olaylardan sonra babasını aramış, annesinin kendisini istismar ettiğine dair hikâyeler uydurmuş ve evden ayrılmak için ona yalvarmıştı. Eski eşinin otoritesini baltalayan baba gelip çocuğunu oradan alacaktı. En nihayetinde Don annesiyle ilişkisini kesip atmıştı.

Don'un ebeveynleri çocuklarının velayetiyle ilgili bir duruşmada mahkeme karşısında çıktıklarında yargıç Don'un annesi ile ilgili şunları söylemişti: "Bütün çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını gözlemlene ve karşılama yeteneğini göstermiştir." Baba hakkında ise: "Tam tersine baba kendini daha çok Don'un dert ortağı olarak görüyor." Don kendisine daha fazla özgürlük sunan ve yaptığı şeylerin sorumluluğunu daha az almasını gerektiren evi tercih etmişti. Yaşı nedeniyle babasının yaşadığı evde kalabilirdi.

Ailedeki diğer çocuklar kendilerine zulmeden, eşyalarını aşırı ve cezaya çarptırılmak üzereyken kendilerini sıkıştıran suçlu kardeşleri tarafından mağdur edilir. Bu davranış kardeşler arasında çoğunlukla gözlemlenen rekabetten çok daha aşırıdır. Suçlu kardeş diğerlerinin oyuncaklarını, video oyunlarını, elektronik eşyalarını ve kıyafetlerini izinsiz almakla kalmayıp aynı zamanda bunları ya kaybeder ya da ortadan kaldırır. Daha genç ya da daha küçük kız ve erkek kardeşler çoğu durumda korkutularak sindirilir, çenelerini kapalı tutmaları konusunda uyarılır ve ses çıkarmamaları için tehdit edilirler. Bazıları kardeşlerine karşı sadakat duygularını korudukları için sessizce ıstırap çekerler. Gevezelik etmeleri

işkencecilerinin cezalandırılması ile sonuçlanırsa kendilerini suçlu hissedebilirler.

Suçlu çocuk kimi zaman kız ve erkek kardeşleri için yaşamı içler açısı bir hâle getirse de kimi zaman onların koruyucusu olarak davranır. Onlara ne kadar aşağılık bir biçimde davranırsa davranırsın başka herhangi birinin onlara zarar vermesine imkân tanımaz ve onları savunmak için çarçabuk (onları korumak için gerekli olduğunu düşündüğü takdirde şiddete başvurarak) harekete geçer. Bir yandan kardeşlerini muhallebi çocuğu oldukları için aşağılar; diğer taraftan yanlış yaptıklarında onları azarlar ve kendilerini ebeveynlerine ispiyonlamakla tehdit eder. Eğer uslu bir çocuk olan kardeş giderek meraklanır ve bazı gizli kapaklı görevlerinde kendisine eşlik etmek isterse onun cesaretini çabucak kırar. Kimsenin peşine takılıp karın ağrısı olmasını istemez. İlaveten erkek ve kız kardeşlerini tehlikenin uzağında tutmak ister. Yalnızca onun maceraya dönük arzusunu paylaşan bir kardeş suç ortağı ya da refakatçi olarak kabul edilir.

Oliver'ın küçük erkek kardeşi Bill ve kız kardeşi Linda'ya ettiği zulümden dolayı ailesi perişan bir vaziyetteydi. Kardeşlerinin oyuncaklarını çalıyor, onlara tehditler savuruyor ve üstlerine saldırıyordu; aslında sanık durumundayken kardeşlerinin başlarını belaya sokmak için elinden ne geliyorsa ardına koymamıştı. 16 yaşındaki kardeşleri Oliver çocuk mahkemesi tarafından bir ıslahevine yerleştirildiğinde ebeveynleri Bill ve Linda'nın nasıl da rahatlamış olduklarına tanıklık ettiler. Küçük çocuklarının aralıksız bir kargaşanın olmadığı bir evde yaşamayı hak ettiklerini derinden hissetmişlerdi. Ama Oliver'ın geri dönüşü çok uzun sürmedi. Bir danışmana şunları söylemişti: “Beni rahat bıraktıkları, yoluma çıkmadıkları ve kendi arkadaşlarımı seçmem konusunda bana bir şans verdikleri” takdirde anne babasına tahammül edecekti. Nihayetinde gece yarısına kadar kaykay yapmak için kimseye haber vermeden ortalıktan kaybolması hadisesi ile ilgili ailesiyle karşı karşıya geldikten sonra evden ayrılmaya

karar verdi. Ayrılmadan önce şöyle bir not yazmıştı: “Sizinle yaşamayı sevmiyorum. Suratsız, alaycı aptallarsınız. Sizi asla aramayacağım. Dostlarım var. Param da var. Zamandan tasarruf edeceğim. Beni unutun.” Ama kardeşlerine karşı farklı bir duyguyu dışavurarak anne babasını kışkırtmıştı: “Lütfen Bill ya da Linda’nın kendilerini geçmişte sevmediğimi hatta hiç sevmemiş olduğumu düşünmelerine hiçbir zaman izin vermeyin. Onları seviyorum. Onlar için hayatımı bile veririm.”

Evladının tutturduğu yolu değiştirmesine yardım etmekten vazgeçen ya da buna kayıtsız kalan çok az ebeveyn vardır. Ellerinden geleni yaparlar: çocukla daha fazla zaman geçirmek, onu başka bir okula kaydettirmek, onun kurumsal spor dallarına ve kulüplere katılmasını teşvik etmek, onu bir psikolojik danışmana sevk etmek ya da bizzat psikolojik danışmanlık almak. Ebeveynler çözümlere ümit bağlarken vicdan muhasebesi sürüp gider. Anneler ve babalar kendilerini, birbirlerini, aile dışındaki kişileri ve olayları suçlarlar. Psikolojik bakımdan yönlendirilmiş olanlar çocuklarını suça neyin yönlendirdiğini anlamak için kitapları yalayıp yutar, hatta terapi arayışına girerler.

Danışman ya da terapistle yapılan görüşme bir ebeveynin son umudu olabilir Ne yazık ki bazı durumlarda ebeveyn, ruh sağlığı uzmanıyla karşılaşmadan önce mevcut olandan daha fazla sorunla karşılaşabilir. En deneyimli terapistlerin varsayımı bile sorunun kökeninin “aile” sisteminde yattığı yönündedir. Bir baba oğlunu terapistten terapistte sürüklemenin “aspergerden şizofreniye, bipolardan dikkat eksikliği bozukluğuna ve oradan da zıtlasma bozukluğuna kadar dünyada var olan her türlü teşhisle” nihayete erdiğini söylemiş ve şu yorumda bulunmuştu: “Bütün bu teşhisler sırasında akıl sağlığı uzmanları arasındaki genel hissiyat ebeveynleri olarak çocuğu bu davranışlardan uzak tutmak zorunda olduğumuzdu.” Kendisine nasıl davranılacağı konusunda ne yapacağını bilemez durumdaki farklı terapistler tarafından aynı çocuk için çok farklı teşhislerde bulunulması alışılmadık

bir hadise değildir. Devasa borçlar ve daha fazla stresten başka gösterecek hiçbir şeyi olmayan aile terapisi almış mültecilerle tanışmıştım.

Bir terapist her zaman için altta yatan bir problemin peşinde düşebilir ya da herhangi bir ailede etkili olan bir çatışmanın yerini saptayabilir. Çocuk suçlu fazlasıyla ikna edici biri olabilir. Terapistler ebeveynlerin tutarsızlıkları, adaletsizlikleri, iletişim kurma başarısızlıkları, aşırı korumacılıkları, ihmalkârlıkları, katılıkları ve zalimlikleri ile ilgili şikâyetleri duydukları zaman içgüdüsel olarak çocukla duygudaşlık kurarlar. Hikâyeyi yalnızca tek taraftan dinleyen bir terapist suç teşkil eden davranışın aile psikopatolojisinden kaynaklandığı sonucuna varabilir. Bununla birlikte, çoğu durumda terapide ortaya çıkan şey suçlu çocuğun kendisinin değil ebeveynlerinin yardıma ihtiyacı olduğunu iddia edip aileyi günah keçisi ilan etmesidir. Aile içi geçimsizlik söz konusu olduğunda terapistlerin özellikle ebeveynlere yoğunlaşmak gibi bir eğilimleri vardır.

Bay ve Bayan Thomas oğullarının sorunlarını hangi yoldan çözecekleri konusunda anlaşmazlık içindeydiler. 11 yaşındaki Greg dizginlenemez olmuştu. Yaptığı mesleğin doğası gereği Bay Thomas günün büyük bir bölümünde evdeydi ve bu yüzden Greg'in patlayıcı öfkesiyle başa çıkma konusunda disiplin kuran ilk kişiydi. Bay Thomas ergen yolcular için uygunsuz olduğunu düşündüğü için arabada çalınan bir CD'yi kapattığı zaman Greg ona "senden nefret ediyorum, silahım olsaydı seni öldürürdüm" diye bağırıyordu. Bay Thomas vurdulu kırdılı bir atari oyunu oynamasına izin vermediğinde Greg onun öğle yemeğinin üstüne buzlu çay boca etmişti. Bir alışveriş mağazasında Greg kendisine çok pahalı bir bisiklet almadığı takdirde Bay Thomas'ı evini yakmakla tehdit etti. Aşırı ev ödevi yüzünden annesiyle nadiren yan yana gelebilen çocuk bir maket arabayı kapıp annesine fırlattı. Aile karavanında nereye oturacağı konusunda küçük kız kardeşi ile arasında çıkan ağız dalaşı sırasında Greg kardeşinin karnına bir yumruk attı ve ardından yüzüne vurdu.

Aşırı kontrolcü olarak tanımladığı kocasının aksine Bayan Thomas kendisini rahat biri olarak nitelendiriyordu. Bir danışmanlık seansı sırasında kocasına şöyle demişti: “Greg senin sevgine aç. Senin ilgini seviyor.” Bay Thomas’ın kızlarını övmesinin Greg’in öfkesini körüklediğini iddia etmişti. Bayan Thomas akşamın erken saatlerinde işten eve geldiği zaman yorgun oluyordu ve o günkü çatışmaları duymak değil huzur istiyordu. Yine de Greg ile yaşanan asap bozucu durumlardan muaf değildi. Sekiz yaşındayken Greg geçirdiği şiddetli öfke nöbetleri sırasında bir kapıyı, sayvanlı bir karyolayı ve birkaç başka eşyayı işe yaramaz hâle getirmişti. Kendisi araba kullanırken çocuğun cezaya karşı protestosunu arabanın kapısını açıp dışarı atlamakla tehdit ederek gösterdiğine tanık olmuştur. Bayan Thomas kocasını Greg’i kıskırtmakla ve sonra da onu nasıl idare edeceği konusunda hiçbir fikrinin olmamasıyla suçladı. Bir olayın ardından Bayan Thomas “Böyle bir şey yapmasına neden olacak ne yaptın acaba?” gibi şeyler söyleyerek Bay Thomas’a meydan okumuştur. Evli çiftle gerçekleştirdiğim bir danışma seansı sırasında Bay Thomas “verilen cezalar Greg’i sinirden çılgına döndürüyor” demiş ve ardından karısı “cezalandırmaya inanmıyorum” diye mırıldanmıştı. Bunun yerine Bayan Thomas eşini oğullarıyla birlikte akıl yürütmeye davet etti. Bay Thomas ise “Sen hiç bir ebeveyn gibi davranmıyorsun” diye sert bir yanıt verdi ve Bayan Thomas bunu “belki de nazik biriyimdir, sen de daha yumuşak olmalısın” diye cevaplayıp eşini “yanlış savaşları tercih etmekle” suçladı.

Benimle konuşurken Greg esas sorunun kendisi olmadığına altını ısrarla çizmişti. Birbiriyle geçinemeyen annesi babasıydı ve bir psikiyatriste görünmeleri lazımdı. Ebeveynlerine telefon eden bir öğretmenin itibarını sarsmaya çalışan çocuk bana “o adamdan nefret ediyorum, onu öldüreceğim” demişti. Greg’e göre esas sorun her zaman diğer insanların yaptığı yanlışlardı.

Bayan Thomas kocasını Greg’i yüz üstü bırakmakla suçla-

mişti ama meselenin aslı öyle değildi. Kendisinin ve ailesinin göğüs gerdiği onca şeye rağmen bana “bütün bunların ötesinde o çok iyi bir çocuk. Dalgalar hâlinde ortaya çıkan bir iyilik damarı var onda. Özünde iyi bir yüreği var ve çoğu zaman nazik biri. Bir çocuk suçlu değil o” demişti.

Greg’in yaptıklarını yapmasına neden olan şey Bay ve Bayan Thomas arasındaki anlaşmazlık değildi. Aslına bakılırsa tam tersiydi. Ebeveynlerinin durmadan kavgaya etmesine neden olan şey Greg’in davranışlarıydı. Çocuk annesi ve babası arasındaki anlaşmazlıklardan beslenmiş ve aralarındaki mesafeyi daha da arttırmıştı. Thomas ailesinin diğer çocuğu kişilik açısından bütünüyle farklıydı. Faziletli bir öğrenciydi, nadiren disipline edilmesi gerekirdi ve hem annesine hem de babasına bağlıydı. Greg’e danışmanlık yaptığım zaman zarfı boyunca birkaç hafta akrabalarıyla yaşamıştı. Anne ile babası Bay Thomas’ın “mutluluk zamanları” dediği dönemde yalnızca bir kere anlaşmazlık yaşamıştı. Bu uyum dolu dönem Greg’in eve dönüp ailedeki çalkantıyı yeniden alevlendirmesiyle nihayete erdi. Bay Thomas kederli bir şekilde “tencere şimdi yeniden kaynıyor” yorumunda bulunmuştu.

Bu çocuklardan bazıları kontrolü ele geçirmeye çalışan nihai silahın intiharla tehdit etmek olduğunu keşfeder. Bir çocuk babasının kravatlarından bir kement yapmış ve ardından kendi sorunlarından ailesini sorumlu tutan bir not kaleme almıştı. Neyse ki intihar etmeye çalışırken o kadar fazla gürültü patırtı çıkarmıştı ki annesiyle babası hızlıca onun odasına koşuşturdular. Acil servisi aradılar ve hemen onu bir hastaneye götürdüler ki orada Greg ailesinin kısıtlamalarını gevşetmek amacıyla duygusal bakımdan perişan hâldeki ebeveynleri üzerinde çalışması için sempatik bir danışmanı ikna etmişti. Benzer şekilde bir görevli islahevinde bulunan bir genç kızın çarşafından kement yaptığını anlamıştı. Bu kız erkek arkadaşı kendisini ziyaret edebilsin diye yattığı kurumun kendisini bir devlet hastanesinin psikiyatri koğuşuna nakletmesini istiyordu. Çocuklarının savurduğu intihar tehdidiyle

yüz yüze gelen ebeveynler kendilerinden geçmişti. Ebeveynler daha hoşgörülü olmadıkları takdirde bir felaketi hızlandıracaklarından korkarlar. Bir anne bana “bir intihar girişimiyle yüz yüze geldik. [Oğlum] kollarını bileklerine kadar kesmişti. İnanın bana bir daha böyle bir şey yaşamak zorunda kalmak istemiyorum. Kimi zaman bir analiste ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Bu çocuklar ebeveynlerine neler yaptıklarının farkında değiller.”

Suçlu çocuğun işe koştuğu farklı bir taktik istediğini elde etmek adına iyi davranışlar sergilemektir. Suçlu çocuklar anne babasını kendi güvenilirliğine ikna etmeye çalışırken sorumluluk alıyormuş gibi bir tavır sergiler. Dırdır etmeden odasını temizleyebilir, ev ödevlerine özen gösterebilir ve genel olarak yardımsever bir tavır sergileyebilir. Bu çoğu durumda çocuğun tavırlarını değiştirdiğini düşündürmek için tasarlanmış bir sahtekârlıktır. Daha sonra yanlış davranışını temize çıkarma ümidiyle yaptığı iyi işleri gündeme getirir.

George’un gittiği iki ayrı okuldaki akademik başarısızlıkları ve davranışsal problemlerin bir kaydını toplayıp bir araya getiren ailesi kendisini bir harp okuluna göndermeye karar verdi. George bu düşünceye tamamen karşıydı ve ebeveynleri tarafından “olgunlaşmamış” olarak nitelendirildi. Okula yaptığı ziyaretten sonra “burası benim ortamım değil” demişti. Daha sonradan anne babasını kendisini çocukken yeterince disipline etmemekle suçlamıştı. “Çok katı, çok uzak, çok talepkâr, çok pahalı, çok her şey olan” bir yer için evini terk etmek zorunda kalmaması gerektiği konusunda ısrar etti. George hapishane olarak gördüğü bir yere gitmemek için ne gerekiyorsa yapacağına söz vermişti.

Kendi adına araya girmesi için yalvardığı bir akrabasına “senin cennetten çıkma meleğin olacağım” demişti. George daha iyi davranışlar sergilemeye başlasa da ebeveynleri çok fazla çalkantı ve ıstıraba maruz kalmış ve onu harp okuluna göndermişti. En sonunda George kendi yolunu bir melek gibi davranarak değil kendisini kovdurtarak elde etti. Eve

döndükten sonra işlediği suçları ikiye katladı ve 18 yaşına girdikten sonra eyalet hapishanesinde birkaç kez hapis yattı.

Ne zaman bir çocuğun aydınlık tarafı karanlık tarafında parıldayıverse ebeveynler çatışmanın yarattığı ruhsal çöküntüden uzaklaşıp bir nefes alma fırsatı bulur. Çocukları giderek tatminsiz, huzursuz ve asabi hâle geldikçe umutları yeniden azalmaya başlar. Başkalarının olumlu değişiklikler için ona yağdırdığı övgüler, suçlu çocuk için tercih ettiği yaşamın heyecanı ile kıyaslandığında sönük kalır.

Sorumluluk sahibi davranışlar sergilemenin aşamaları her zaman sahtekârlık üzerinden ilerlemez. Yaşantısının tamamında suçlunun hatalarını düzeltmek konusunda içten olduğu zamanlar vardır. Gelişim gösterme arzusu saatler, günler hatta haftalar boyunca sürebilir ve bu arzuyu gören ebeveynler çocuklarının ne kadar da iyi huylu, özenli ve sevgi dolu bir hâle geldiğine hayret etmiş gözlerle bakarlar. Aile üyeleri çoğu durumda bir çocuğun gerçekten değişmek isteyip istemediğini veya bunun başka bir aldatmaca olup olmadığını o anda bilmemelerine rağmen çocuklarının anlayışlı ve hatırşinas olduğu her andan keyif alırlar. Umutlarının yok olması için dramatik bir hadisenin yaşanması gerekir. 14 yaşındaki Frank'ın anne babasının başına gelen şey buydu.

Frank hoş görünlü, popüler, açık sözlü ve kibar bir delikanlıydı. Alımlı kişiliğiyle öğretmenleri kendine bağlamıştı. Frank'ın ebeveynleri oğullarındaki bu niteliklere değer veriyordu ama davranışlarıyla yüz yüze geldiklerinde yalanlarıyla, hırsızlığıyla, saygısızlığıyla, vandalizmiyle ve yaptığı hatalı davranışları kabul etmemesiyle yine kendileri başa çıkmak zorunda kalıyorlardı. Zaman zaman değişim belirtileri sergilediğini düşündüler. 2020'de okulun COVID-19 virüsü nedeniyle kapandığı ve Frank'ın postayla gelen paket paket ev ödevi ile çevrimiçi dersler aracılığıyla eğitimine devam ettiği üç aylık dönemde özellikle geçerliydi bu. Bir gencin günün 24 saati evde olması herhangi bir ebeveyn açısından çok zorlayıcı olabilir. Gelgelelim Frank değişmek için çaba

sarf ediyor gibiydi ve evdeki yaşama hevesle bir şekilde uyum gösteriyordu. Frank'ın annesi Bayan Barnes oğlunun danışmanı ile konuşurken nadiren kullanma fırsatı bulduğu övgü dolu sözcüklerle tanımlamıştı onu: “keyifli, neşe dolu, alımlı, olgun, katılımcı ve pozitif.” Frank sabah kendiliğinden uyandı, okuldan verilen ödev paketine tüm dikkat ve özenini verdi ve ardından kendisini çevrimiçi öğrenme programına kattı. Uzun bir işbirliği ve memnuniyet döneminin keyfini çıkaran Bayan Barnes bu “yeni Frank’ı” övmüştü: “Bu benim hiçbir zaman görmediğim bir Frank” demişti ve oğlunun kendisini ne kadar mutlu ettiğini dile getirirken coşku doluydu. Frank anne babasına neşe içinde “İşler hayli yolunda gidiyor, ben de doğru yoldayım; geride kalmıyorum” demişti. Geçirdiği dönüşümü kimsenin kendisine tepeden bakıp onu ödevini yapsın diye dürtmediği gerçeğine atıfta bulunarak daha fazla özgürlük tanınmasına atfetmişti. Üniversiteye girme planları yapan Frank iyi notlar alacağına söz vermişti. Ailesi iki aydan fazla bir süre boyunca Frank’ın “onlarla olmasından keyif” almışlardı.

Yeni ders çalışma alışkanlığından daha şaşırtıcı olanı Frank’ın ailesine talep etmedikleri halde yazıp gönderdiği dokunaklı bir e-postaydı: “Benim ailem başkalarını ve kendilerini sevmem ve onlara değer vermem için bana esin kaynağı oldu. Aynı zamanda dolu dolu yaşamak ve iyi... ilişkiler kurmak için de. Sizler bana iyi ve kötü günlerimde yardımcı oldunuz. Sanırım söylemeye çalıştığım şey sizi sevdiğim ve hayatımın sonuna kadar sizinle olmak istediğim.”

E-postayı yazdıktan iki hafta sonra kaçınılmaz olan gerçekleşti. Dönem sona ererken Frank’ın bir düzine ödevi teslim etmediğini gösteren bir karne eve ulaştığında hesaplaşma zamanı gelip çatmıştı. Frank’ın ailesi bu gelişmeyle aynı zaman diliminde eski davranış örüntülerinin yeniden ortaya çıktığına şahitlik etmeye başlamıştı. İlk başta Frank ödevler konusunda sahtekârlık yaptığını kabul etmemiş ve okulun tuttuğu kayıtların hatalı olduğunu ve tamamladığı çalışmanın

kredi puanının kendisine verilmediğini iddia etmişti. Ardından edepsizliği yeniden gün yüzüne çıkmış ve haftalar sonra ilk sinir krizini geçirmişti. Frank üç ay boyunca ailesini dolandırmıştı. “Yeni Frank” bir mitti. Duygularını kontrol altına almaya çalışan Bayan Barnes oğluna gönderdiği bir e-postada şunları dile getirerek kendisini ifade etmişti: “Epey derinden kırıldım ve üzüldüm. Bu bana şimdiye kadar yaptığın en üzücü şey olabilir. Değiştiğini zannediyordum. Sana inandım ama sen benim kalbimi ayaklarının altına aldın.”

Frank’ın ailesi Frank’ın onlara olan sevgisini ifade ederken aynı zamanda kendilerine haftalarca yalan söylemesi arasındaki tutarsızlık hakkında bir konuşma yaptılar. Attığı e-postanın samimiyeti hakkındaki kuşkularını dile getirdiklerinde genç adam gözyaşlarına boğulup sinirlendi ve söylediği her sözün samimi olduğu iddia etti. Frank şu basit düşünceyi, insanlara onları sevdiğinizi söylemekle size duydukları güvene ihanet etmek arasında bir tutarsızlık olduğu düşüncesini anlamakta başarısız olmuştu. Frank yalnızca yaptığı maskaralık ortaya çıktığı için üzgündü. Ailesini aylarca aldattığı için zerre kadar vicdan azabı çekmemişti.

Bir suçlu olup çıkan çocuk giderek daha ağız sıkı ve cüretkâr bir hâle gelerek ebeveynlerinin denetiminin ötesine geçer. Can sıkıcı küçük olayların ve büyük çaplı ihlallerin birikmesi anne babayı o kadar takatten düşürür ki onunla aynı çatı altında yaşamaya bir gün daha katlanabileceklerinden sık sık şüphe duyarlar. Bununla birlikte ailede ne kadar büyük bir karmaşıklık yaratırsa yaratsın ve işlediği suçlar ne kadar ciddi olursa olsun ebeveynleri onun aslında iyi bir kalbi olduğu şeklindeki inançlarına bağlı kalmayı sürdürürler. Çocuklarının sadece biraz daha büyümesi gerektiğini, en sonra olayın münferit bir olay olduğunu ve söz konusu davranışın gelişim aşamalarından birinin bir parçası olduğunu ümit etmeye devam ederler.

Bu çocukların ebeveynleri genellikle bedensel semptomlardan, depresyondan ve kaygıdan mustariptir. Evleri dış dün-

yanın baskılarından kaçıp sığınabilecekleri bir yer olmaktan ziyade tıka basa gerginlikle doludur. Telefonun her çalışıyla birlikte arayanın çılgına dönmüş bir komşu olması, okulun bir başka uygunsuz davranış hadisesini bildirecek olması, polisin ya da daha kötüsü bir hastanenin çocuklarının yaralandığını ya da öldüğünü kendilerine söyleyecek olması ihtimalinin yarattığı korkuyla fenalaşırlar.

Kimi anne babalar o denli umutsuzluğa düşerler ki yardım almak için yasal otoritelere başvururlar. Örneğin Virginia Eyaletinde yaşayan bir ebeveyn çocuk mahkemesine “CHINS” dilekçesi verebilir. (Diğer eyaletlerde de benzer programlar vardır.) Buradaki amaç ebeveynlerin “yardıma muhtaç bir çocukları” olduğunu tespit etmeleridir; böylece gelecekte suç işleme ve cezai suçlamalarla karşılaşma olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla çocuğu takip etmek ve kendisine danışmanlık yapmak üzere bir mahkeme görevlisi atanabilir. Umulan şey çocuğa davranışlarının daha ağır sonuçlar verdiğini göstermenin ve çocuğu mahkemeye müdahil etmenin suçlu davranışın önünü alacağıdır. Risk altındaki bir çocuk okuldan ya da evden kaçmak gibi “statü suçları” işlediği zaman bir gözaltı merkezinde kısa bir süre geçirerek “nezaretin tadına” bir bakabilir. Birden fazla ebeveyn bana çocukları hapse atıldığı zaman rahatladıklarını çünkü en azından nerede olduğunu bildiklerini söylemişti.

Bazı ebeveynler belirsizlik, korku ve sorumluluk duygusundan hareketle çocuklarının başını beladan kurtarmaya çalışırlar. İşlenen suça ilişkin kanıtlar inkâr edilemez olsa bile oğullarının ya da kızlarının ciddi bir suç işlediğini kolayca kabul edemezler. Bazı ebeveynler kefalet senedi göndererek, bir savunma avukatı tutarak ve başka hizmetler satın alarak borç altına girerler. Çocukları ise zaten bunun yapılmasını bekler ve minnettarlıklarını nadiren ifade ederler. Anne ve babalarının içine düştüğü zorlu durumu düzeltmekle yükümlü olduğuna inanırlar.

Gary bir dizi ev hırsızlığı yüzünden uzunca bir hapis ce-

zasiyla karşı karşıyaydı. Bay ve Bayan Meadows oğullarına yönelik suçlamaların iptalini talep eden bir dilekçe yazmışlardı savcıya. Ailesi taşındıktan sonra Gary'nin “yeni bir ortama uyum sağlamaya” çalışırken “kültürel değişime” ayak uydurmakta zorluk yaşadığını dile getirmişlerdi. Durumu şöyle açıklıyorlardı: “Bir gecede pahalı arabalara, fazla parası olan akranlara ve okuduğu lisede normal kabul edilen ve yaygın görülen suçlamalara maruz kalmıştı; alkol suiistimali, esrar, uyuşturucu, mağaza soygunculuğu ve sınavlarda kopya çekmek.” Meadows ailesi oğullarının öğrenme yetersizliğinin onu dezavantajlı bir duruma soktuğundan bahsediyordu. Kredi kartı sistemindeki açıklardan nasıl yararlanabileceğini kendisine öğreten biriyle tanışması üzerine Garry'nin kredi kartı dolandırıcılığı işlerine bulaştığını anlattılar. Verdikleri temyiz dilekçesinde “18 ila 22 yaş arasındaki gençlerin büyük bir kısmının isyankâr bir dönemden geçtikleri, kendi ebeveynlerinin ve yetkililerin hatalı olup hiçbir şeyi doğru düzgün yapamayacaklarını düşündükleri” kendi üniversite zamanlarını hatırlatıyorlardı. Bay ve Bayan Meadows Gary'nin psikolojik olarak olgunlaşmamış olmasının ve sağlığının “zihnini bulandırdığına”, “hasar görmüş ego”sunun ise aldatmacalar karşısında “nasıl tepki vereceği” konusunda kararsızlık sergilemesine neden olduğuna işaret ederek bitirmişlerdi dilekçelerini.

Gary benimle konuşurken çok farklı bir tablo sunmuştu; zihni bulanık, olgunlaşmamış, etkilenmeye açık bir delikanlının tam tersi. Gerçekleştirdiği bir dizi soygunda gayet rasyonel ve yöntemliydi. “Ardımda hiçbir kanıt bırakmazdım. Eldiven takmazdım ama parmaklarımla da hiçbir şeye dokunmazdım. Aracımlı hemen yarım blok öteye park edip soygundan sonra hemen ona doğru koşardım. Yaptığım şeyin fazlasıyla tehlikeli olduğunu ve yakalandığım takdirde başımın belaya gireceğini biliyordum” demiş ve şunu eklemişti: “onlara silah doğrultmanın onları bana parayı vermelerine yetecek kadar

korkutacağını biliyordum. Yine de elimden geldiğince nazik davranmaya çalıştım.”

Ebeveynler yapabildikleri veya yapamadıkları herhangi bir şey yüzünden kendilerini suçlayacak gerekçeleri her zaman bulabilirler; suçlulukları çok büyüktür. Kimileri çocuklarını kurtardıkları zaman çok bön ve aşırı hoşgörülü davrandıkları için pişmanlık duyarlar. Diğer bazı ebeveynler ise çok katı davrandıkları için suçlarlar kendilerini. Ev hanımı olmasına rağmen bir anne oğluna yeterince ilgi göstermediğini ve kendisine dinin gereklerini yeterince açıklamadığını söylemişti. Bir başka anne oğluna çok fazla baskı yaptığını düşünüyordu. Evli bir çift oğulları çocukluk çağındayken talep ettiği oyun oynama süresini kendisine tanımayarak büyük bir hata yaptıklarını düşünüyorlardı.

Değerlerine yıllarca yapılan saldırılardan sonra, bazı ebeveynler çocuklarının daha önce kendileri için kabul edilemez olan görüşlerini yavaş yavaş benimserler. Tüm yasadışı uyuşturuculara karşı olan bir anne, oğluyla ittifak kurmaya çalıştıkça tutumunu yumuşatmıştır. Oğlunun esrar kullanmasını engellemeyi başaramadığı için esrarın yasallaştırılmasının bir savunucusu olup çıkmıştır. Bu türden tavır değişiklikleri bir ebeveynin giderek yabanileşen bir çocuğa yaklaşmak için duyduğu çaresizlikten kaynaklanır. Bir çocuk gayet hesapçı bir şekilde bir ebeveynin kendisiyle bağlarını güçlendirme arzusunu acımasızca istismar edebilir. Çocuk, ebeveynin ilişkide bir başarısızlık yaşama riskine girmektense pek çok meseleye boyun eğeceğine inanacaktır.

Ebeveynler çocuklarının temelde iyi olduğu görüşüne ne kadar bağlı kalırlarsa kalsınlar olayların gidişatını değiştirebilecekleri güçte olmadıklarını anladıkları bir zaman gelip çatar. Ne yaparlarsa yapsınlar çocuklarının davranış örüntüleri genişleyip yoğunlaşır. Bir anne bana şunu söylemişti: “Hasar sınırlama modundayım. Bence herhangi bir bağ kuramadık. Kendimi oğlumun hayatımızdan yok oluşuna duygusal bakımdan hazırlıyorum.” Son derece üzgün bir baba ise “vazgeçmeyi

öğreniyorum. Yaşantımı bu soruna bağlamak istemiyorum. Çok hastalanmış bir akrabam varmış gibi. Hani kendinizi o kişinin ölümüne hazırlarsınız ya.” Her bir olay, hayatta belki de en önemli deneyim olarak gördükleri konuda –çocukları yetiştirme– başarısız olduklarının güçlü bir hatırlatıcısıdır. Bütün bunlara rağmen çocuk hiçbir pişmanlık duymaz ve ebeveynlerinin ıstırabını umursamaz. Kendi bakış açısına göre olmakla hiç ilgilenmediği birisi olmasını isteyerek kendi sorunlarını yaratanlar ebeveynlerin ta kendisidir. Ona kalsa endişelenmelerine gerek yoktur; iyi bir durumda olduğunu düşünür ve ebeveynlerinin yapması gereken şey kendisini rahat bırakmalarıdır.

Ebeveynler çoğu zaman çocuklarına aradıkları özgürlüğü garanti etmeyi arzu ederler. Fakat 18 yaşını doldurana kadar yasal sorumluluk ebeveynlere aittir. Yatılı okul, masraflar ve gencin (yukarıda bahsedilen George gibi) okuldan atılma olasılığı nedeniyle genellikle uygun olmayan bir alternatiftir. Çocuk kendi başına yaşayacak kadar büyüdüğünde böyle bir kararın daha en başından neredeyse kesin bir şekilde kötü sonuçlanacağından korkarak çocuklarının tek başına yaşamasına izin verip vermeme konusunda hemfikir olmayabilirler. Burada söz konusu olan, anne ve babasının yıllar süren kargaşadan sonra kendi yaşamlarını sürdürme hakkına sahip olup olmadıklarıdır. Çocukların yasal olarak tek başlarına yaşayacakları yaşa geldiğinde bazı anne babalar onlara güle güle derler ama çoğu açısından bu hâlâ acı verici bir deneyimdir.

Ebeveynler, yetişkin çocuklarını evden ayrılmaya zorlayıp zorlamayacakları konusunda tavsiye almak için bana başvuruyor ve çocuklarını evden uzaklaştırmaya çalışırlarsa oğullarını ya da kızlarını ağır bir şey yapmaya zorlamaktan korkuyorlar. Yetişkin çocuklarına evden ayrılmasını söyleyen ve sonra da geçim masraflarını karşılasınlar diye onlara para veren çiftler tanıyorum ben. Çok geçmeden çocukların parası suyunu çeker ve gidecekleri başka bir yer olmadığı için ebeveynlerinin kapısına dayanırlar. Ebeveynlere kendi refah-

larını bir öncelik meselesi hâline getirme zamanının geldiğini anlatıyorum. Çocuğun evden ayrılması onlara yanlarında kalmaya devam etmesinden daha fazla ıstırap verecekse kendileriyle aynı çatı altına yaşamasına izin vermeleri ve ona çok fazla ilgi göstermeden kendi hayatlarını sürdürmeleri gerekir. Uyguladığı kötü muameleye göğüs germeleri gerektiği anlamına gelmez bu. Hem reşit olmayan hem de yetişkin çocukların ebeveynlerine kız ya da erkek çocukları kendi mülkleri dâhilinde (örneğin eve uyuşturucu getirmek, bir aile üyesine saldırmak, mala mülke zarar vermek veya hırsızlık yapmak gibi) bir suç işlediği takdirde dava açmaları talimatı verdim. Bunun dışında beklentilerini tercihen yazılı yolla belirtmeleri ama söz konusu beklentilerin görmezden gelinmesinin olası olduğunun farkında olmaları gerekir. Çocuklarıyla birlikte yaşamak dayanılmaz bir hâl aldığında çocuğun evden ayrılma zamanının geldiği kabul edilmelidir. Bir anne artık reşit olmayan kızı hakkında şunları dile getirmişti: “Ellen çürüyen bir diş gibidir. Ondan kurtulmak ya da acısını dindirmek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız.”

Gelgelelim kesin bir kopuş nadiren meydana gelir. Bu bağ ne kadar zayıf olursa olsun geçinilmesi çok zor bir kız ya da erkek çocukla genellikle bir tür bağ kurulur. Bir anne fazlasıyla benmerkezci ve sorumsuz olan kızından şöyle bahsetmişti: “Tekrar tekrar onunla ilgili umut beslemeye başlıyorum ama hemen ardından o hemen dehşet verici şeyler yapıyor. Ama ümit etmesem ne tür bir anne olurum ki?” Bazı durumlarda tükenmiş anne babalar durumu değiştirmek için ellerinden artık hiçbir şeyin gelmeyeceğini düşündükleri bir noktaya vardıklarını gönülsüzce de olsa kabul ederler. Yine de yapabilecekleri tek şey çocuklarıyla bağlarını koparıp atmaktır ve bu son derece acı vericidir. Bütün bunlara rağmen çocuk ebeveynlerin ıstırapı karşısında kayıtsızdır. Ebeveynlerin üzüntüsü hakkında ne hissettiği sorulduğunda bir çocuk serinkanlı bir biçimde “Cerrahi bir operasyon gibi. Acıya katlanmak zorundalar, onların sorunu bu” cevabını vermişti.

Bazı yargı mercileri ebeveynlere çocuklarının yanlış davranışları yüzünden ceza verir. Bir çocuk yasal olarak tayin edilmiş bir sokağa çıkma yasağını ihlal edip sokaklarda gezerse, tekrar tekrar okuldan kaçarsa veya başka ihlallerde bulunursa ebeveynleri cezaya çarptırılabilir veya hapsedilebilir. 2017 yılında *Washington Post* gazetesi tam 19 eyalette ebeveynlerin çocuklarının hapsedilmesi nedeniyle cezaya çarptırıldığını haber yapmıştı.⁹ Bazı ebeveynlerin maaşlarına el konuyordu. Bu uygulama “ebeveynlerin suçlu çocuklarının sorumluluğunu üstlenmediği ve oluşan zararı devletin ödemesini beklediği” ön kabulüne dayanan onlarca yıllık bir politikadan kaynaklanıyordu. Bu türden önlemlerin ebeveynleri çocukları yararına daha fazla sorumluluk almaya teşvik edeceği düşünülüyordu. İflah olmaz çocuklarına yol göstermek, sınır çizmek ve onları disipline etmek için ellerinden gelen her şeyi yapan ama bu vicdani çabalardan yalnızca kaçan çocuklarının yüzüstü meydan okumalarıyla karşılaşan ebeveynlerle görüşmeler gerçekleştirdim. Anne ve babaları çocuklarının suç işlemesi nedeniyle cezalandıran yasalar, sorumsuz ve ihmalkar ebeveynlere uygulandığında yararlı olabilir, ancak bu tür önlemler, kolluk kuvvetlerinin ve mahkemelerin kınamasına değil yardımına ihtiyaç duyan vicdanlı ebeveynleri daha da zayıflatacak ve morallerini bozacaktır.

Bu bölümü okuyan ebeveynler yukarıda açıklanan davranışlardan herhangi birini sergileyen bir çocukları varsa paniğe kapılabilirler. Fakat ailelerinde yeni yetme bir suçlunun yaşadığı sonucuna varmadan önce çocukların münferit davranışlar sergileyip sergilemediğini veya zaman içerisinde genişleyip yoğunlaşan örüntüler ortaya koyup koymadığını kendilerine sormaları gerekir.

Ebeveynleri tüm suçlardan aklamak anlamına gelmez bu. İstismarcı, ihmalkâr, tutarsız ve psikolojik bakımdan rahatsız

⁹ Eli Hager, “Your Child Is Jailed. Then Comes the Bill,” *Washington Post*, Mart 3, 2017.

olan tüm ebeveynlerin çocukları üzerinde muhtemelen olumsuz bir etkileri olacaktır ama bu onların her zaman suçlu bireyler yetiştirecekleri anlamına gelmez. Aslına bakılırsa ihmalin ve istismarın acısını çeken çocukların büyük bir kısmı bir suçluya dönüşmüyor. Birçok suçlunun özverili, düzenli ve sorumluluk sahibi ebeveynlerin oğulları ve kızları olduğunu gözlemlemek çarpıcıdır. Ne yazık ki ebeveynlerin bu tür çocuklara yardım etmek ve onları yola getirmek için gösterdiği en üstün çabalar bile genellikle başarısızlığa uğrar. Görünüşe bakılırsa ebeveynler genellikle mağdur, çocuk ise mağduriyet yaratandır, tam tersi değil.

Bu bölümde, bir suçlunun çocuğunun yıllarca duygusal istismara uğradığı ancak sonuçlarının beklediğinizden oldukça farklı olduğu durumlar anlatılmaktadır. Suçlunun, çocuğunu hem seven hem de istismar eden bir ebeveyn olduğu bazı vakalarla karşılaşmıştım. Carl ve Nancy Adams çifti ve oğulları Todd ile tanıştığınızda bir suçlunun oğlunun ve kızının çocukluğunu mahvederken aynı zamanda kusursuz bir ebeveyn olduğuna dair inancını nasıl muhafaza ettiğini anlayacaksınız. Bu örnek bir ebeveynin düşünce hatalarının nasıl da öz evladının suça meyletmesine değil de ıstırabına neden olduğunu ortaya koymaktadır.

Bay Adams kısa bir süreliğine hapis yatmış olmasına rağmen düşünce hatalarını ele alan bölümde tarif edilen suçlunun bütün karakteristik özelliklerini taşıyordu. Herkesi ve her şeyi denetim altında tutma kararlılığı özelinde Carl ihanete, zorbalığa ve şiddet dolu tehditlere başvurmuştu. Her başarısızlığa uğradığında, hayal kırıklığının kaynağı olarak kimi görüyorsa onu suçluyordu. Baş kurbanı ise en fazla değer verdiğini iddia ettiği kişiydi; sekiz yaşındaki oğlu Todd.

Aileyle tanıştığım esnada çift boşanmak üzereydi ve şiddetli bir velayet savaşına tutuşmuşlardı. Mahkeme kararıyla anne babanın ve çocuklarının durumunu gözden geçirecek ve ardından çocuğun çıkarına neyin en iyi hizmet ettiğine dair birtakım tavsiyelerde bulunacaktım.

Bay Adams mahkemeye Todd'un velayetini tek başına almak kendisinin daha sağlıklı bir ebeveyn olduğunu ileri süren bir dilekçe vermişti. Yıllar boyu süren yasal işlemler

esnasında inatla şunları söylüyordu: “Todd ile aramda herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Aramız gayet iyi. Aramızda çok büyük bir sevgi var ve birlikte her zaman iyi vakit geçiriyoruz.” Buna karşılık karısını o kadar dengesiz ve kaprisli biri olarak tanııyordu ki Todd’a verilen kalıcı duygusal hasarı hafifletmenin tek yolu “onu uzun vadeli yoğun bir terapi sürecine ikna etmek”ti. (Nancy Adams’ın geçtiği psikolojik değerlendirme işlemi Bay Addams’ın ileri sürdüğü iddiaları desteklememişti.)

Bayan Adams ise kocasını bıkip usanmadan herkesi eleştiren, hiçbir dost edinememiş ve nereye giderse gitsin insanları birbirine düşman eden birisi olarak tarif etmişti. Bir devlet memuriyeti işinden kovulmuş, aylarca işsiz kalmış ve ardından birkaç başka işten daha ayrılmıştı. Bay Adams aynı zamanda Nancy’ye miras kalan parayla borsada spekülasyon yaparak oldukça büyük bir meblağ kaybetmişti. Bayan Adams daha sonrasında kocasının vergi beyannamesinde bulunmadığını ve Vergi Dairesinden düzinelerce soruşturmayı gizlediğini keşfetmişti.

Tıbbi kayıtlara göre Bay Adams kendisini muayene eden dâhiliye uzmanı onun ağrı kesiciye bağımlı hâle geldiğini zannetsin diye Percocet tabletlerinin reçetelerini yazması yönünde baskı yapmıştı. Yazılan reçetelerden biri izin verilen yeniden reçetelendirme sayısının değiştirildiğini ortaya koyuyordu. Bay Adams’ın sağlık raporunda yer alan bir notta şunlar yazılıydı: “Suçlayıcı, kızgın ve aşağılayıcı birisi. Kendisine uyum sağlamaya çalıştık ama uzlaşmacı olmaktan uzaktı.” Bir ebeveynin madde kullanması kötü bir durumu daha da kötüleştirir. Bununla birlikte madde kullanımı bir ebeveynin suçluluğunun temel nedeni değildir.

Nancy Adams can güvenliği açısından kocasından korkuyordu. Bay Adams evde silah bulunduruyor ve onları elden çıkarmayı reddediyordu. Bayan Adams Todd’u yatağına yatırdığı sırada başına gelen bir olayı anlattı. 180 kiloluk kocası kendisine bir hışımla yaklaşıp şöyle demişti: “Benimle uyu-

maktansa oğlumla mı uyumayı tercih ediyorsun?” Ardından Bay Adams “beni zorla yatağa çekti ve üzerime çullandı. Yan odada Todd varken bağıramazdım.”

Carl aynı zamanda insanlara Nancy’nin uyuşturucu kullandığını, kendisi açısından Todd’la kaçtığı için bir tehlike oluşturduğunu ve değerli her şeyi yanına alıp kendisini beş kuruşsuz bırakarak gizlice kaçıp gittiğini söyleyerek Nancy’nin itibarını hedef alan saldırılarını arttırmıştı. Karısıyla bağlantısı olan herkesi canından bezdiriyordu; kimi zaman insanları gecenin bir yarısı arayıp tehditler savurduğu için birkaç günlüğüne kodeste kaldığı bile oluyordu.

Bayan Adams kocasının oğulları Todd’la yeterince ilgilenmediğini ve onunla bir ilişki geliştirmekte başarısız olduğunu dile getirmişti. Üstelik karısı Carl’ın giderek dengesiz ve kolay sinirlenir birisi hâline geldiğini ve oğullarının ondan korkmaya başladığını iddia ediyordu. Carl’dan korktuğu için evliliği devam ettirse de en nihayetinde kendisini boşanmaya iten şey kocasının fiziksel ve duygusal istismarıydı çünkü Nancy oğulları Todd’un acı çekmesine artık katlanamıyordu. “Todd’a insan gibi davranmak istemiyor” yorumunda bulunmuş ve Carl’ın Todd da dâhil olmak üzere herkese kendi malı gibi davrandığını ifade etmişti.

Bir gece Todd’un yatmadan önce kendisine masal okumasını istediğinde meydana gelen hadise Bayan Adams açısından bardağı taşıran son damla oldu. Carl oğlunun isteğini duyup araya girip şunları demişti: “Sana masal okumamı hiç istemiyorsun. Yoksa evden gitmemi mi istiyorsun?” Todd okumasını istediğini söylediğinde Carl “evden gideyim diye mi istiyorsun?” diye sordu. Todd ise “Hayır, hadi yatağına gidip uyu, gece yarısı oldu” diye cevapladı. Tepesi atan Carl “beni it yerine koymana gerek yok” diye bağırarak ve oğlunu gözyaşları içinde bırakarak odadan sinirli sinirli çıkıp gitmişti. Nancy bu olaydan kısa bir süre sonra Carl ile evliliğinin sona erdirmişti.

Suçlu bir ebeveyn eşinin en nihayetinde kendisinden ayrı-

lacak cesareti bulmasıyla karşı karşıya kaldığında bu reddedilişini nihai bir aşağılanma olarak deneyimler. Onun kendisinin sevgi dolu bir eş ve müşfik bir baba olduğu iddialarına doğrudan meydan okunduğunda suçlu ebeveyn bu duruma öfkeyle karşılık verir.

Nancy Adams Carl'dan ayrıldıktan sonra onun gerçekten hiçbir zaman Todd'u önemsemediği ve çocuğu âdeta kendisine karşı bir piyon olarak kullandığı iddiasıyla zehir zemberek bir saldırısı başlatmıştı. Bu saldırıyı Todd'un velayetini tek başına almak isteyen Bay Adams'ın her şeyi yakıp yıkma yöntemini izlediği beş senelik süreç izlemişti. Bay Adams karısını itibarsızlaştırmak için elinden ne geliyorsa yaptı ve onun müttefiki olduğunu düşündüğü herkese tehditle baskı yaptı. Nancy'nin bir dostunu acil servislik etmeye yetecek kadar feci bir şekilde dövmekle tehdit etti; Nancy'nin patronuyla yaptığı telefon görüşmelerinde nezaketsiz ve saygısızdı ve karısının onun telesekreter üzerinden gerçekleştirdiği tacizden şikâyetçi olduğunu öğrendiğinde her bir çalışanı mahkemeye çağırıp “gözleri morarana ve yanana kadar” sorguya çekeceği uyarısında bulunan bir mesaj bırakmıştı: “Onların yalancı, güvenilmez ve önyargılı insanlar olduğunu ortaya çıkaracağım.” Carl dünyevi işleriyle uğraşırken bile başkaları eğer onun arzularını yerine getirmezse çok çabuk sinirlenirdi. Örneğin muhasebe bürosunda çalışan birine şöyle çemkirmişti: “Tek bir yumruğumla seni öldürebilirim.” Bir devlet kurumunu arayıp kötü sözler sarf etmiş ve o kadar tepesi atmıştı ki bir çalışanı işten atmakla tehdit etmişti.

Bay Adams Todd'a yardım etmeye çalışan insanları bile tehdit ediyordu. Oğlunun okuluna bir mektup yazarak, personelin “yasal bir anlaşmazlıkta taraf tuttuğunu” iddia etti. Carl, Todd'un öğretmenine “kendisini eleştirmeye dünden hazır görünen arzusu” nedeniyle disiplin cezası verilmesini talep etti. Todd'un öğretmeni bana şunu söyledi: “Bay Adams hiçbir zaman benimle iş yapmak istemedi. Yalnızca bana neyi yanlış yaptığımı söylemek istedi.”

Çocuğun velayetinin değerlendirilmesi süreçlerinde işleyen standart protokol hem ebeveynleri hem de çocukları yakından tanıyan kişilerle görüşülmesini gerektirir. Bir komşusu Carl ile ilgili “kendisine sırtınızı döndüğünüzde kaba ve nezaketsiz olabilen türde bir insan” yorumunda bulunmuştu. Aslına bakılırsa Carl’dan o kadar fazla korkuyordu ki kendi oğlunun güvenliğinden endişe ediyordu. Bir bakıcı, Todd’a evinde baktığı sırada Carl’ın onu ısrarla aradığını ve telefonda çocuğu esir aldığını belirtti. Bakıcı şunları söylemişti: “Babasının burayı neden aradığını anlayamıyorum; çocuk için burası bir sığınak. Mutsuz olduğu tek an babasından haber aldığı zamandır.” Todd gelen aramalar nedeniyle o kadar endişeliydi ki (hayranlık duyduğu bakıcısına) gidip babasından gelen bir telefonla tehdit edilmektense annesinin çalıştığı ofiste bulunmayı tercih edeceğini söylemişti annesine.

Carl, Todd’un psikologlarına karşı fazlasıyla saldırgandı. Etik ihlalleri bahane gösterip bir terapisti eyalet ruhsatlandırma müdürlüğüne şikâyet etmişti. “Annesinin küçük fahişesi” olarak nitelendirdiği bir sonraki psikoloğa karşı bir kan davası başlattı, yani Carl’a göre bu psikolog Todd’un annesi ne isterse onu söylüyordu. Bay Adams bu terapisti, Todd ile belirli bir tarihte bir ziyaret ayarlayamazsa, onu mahkemeye itaatsizlikten tutuklatacağı ve ardından “çizgili pijamalar giyebileceği”, yani hapse gönderileceği konusunda uyardı.

Todd ile yaptığım ilk görüşmede sekiz yaşındaki çocuk konuşmaya gönülsüzdü. Kendisinden ailesinin bir resmini çizmesini istediğimde “benim bir ailem yok” cevabını vermişti. İlk başlarda babasıyla oyun oynamak, fast-food lokantalarında yemek yemek ve babasının ona aldığı atıştırmalıkların tadını çıkarmak gibi etkinlikler konusunda hevesli görünüyordu. Babasıyla vakit geçirmekten ve onunla telefonda konuşmaktan hoşlandığını söylemişti bana. Bana bu olumlu tabloyu aktarırken psikoterapisti olan Dr. Harold’a çok farklı bir şey anlatıyordu.

Boşanma gerçekleşip Bay Adams’ın nefreti arttığında Dr. Harold hastasının durumunun kötüye gittiğini gözlemliyordu.

Terapist bir raporunda Todd'un "orta düzeyli bir depresyondan, bireylerarası ilişkilerde özgüven kaybından, toplumsal ilişkilerde giderek artan kaygıdan, öfkeden ve terk edilmişlik duygularından" mustarip olduğunu belirtmişti. Çocuk endişeliydi, daha bir içine kapanık ve kendine dönüktü; babasıyla yalnız vakit geçirdiğinde onu giderek daha fazla reddediyordu. Oyun terapisi sırasında Todd kekelemeye başlamıştı. Dr. Harold, çocuğun "kendini suçlama nöbetleri geçirdiğini ve özsaygı konusunda zorluklar yaşadığını" belirtmiştir.

Bay Adams Dr. Harold'ı düşmanı olarak görüyordu; doktorun kendisiyle görüşme davetini defalarca geri çevirmişti. Todd babasının "Dr. Harold'ı bir yıl boyunca yürüyemez hâle getirmek için eşek sudan gelinceye kadar döveceğini" söylediğini iştmişti. Psikolog, Bay Adams'ın savurduğu tehditlerin "Todd'a ürkütücü ölçüde gerçek görüldüğünü" ve çocuğun değerli bulduğu bir başka insanı daha kaybetmekten korku duymasına neden olduğunu gözlemlemişti.

Özel bir araştırmacı Carl'ın insan ve köpek dışkısı, eski baca dumanı ve köpek maması kokan evindeki koşulları "tikinti verici" diye tanımlamıştı. Neredeyse tek bir mobilya yoktu. Araştırmacı evdeki yataklardan birinde kan ve sperm lekeleriyle kaplı çarşaflar ve dışkı gibi görünen bir şeyler olduğunu raporuna yazmıştı. Buzdolabındaki yiyecekler küflenmişti ve dondurucudaki yiyecekler "inanılmaz ölçüde bozulmuştu."

Baba ile oğlu arasındaki telefon görüşmelerine ait dokümanlar Bay Adams'ın çocuğun annesini ciddi biçimde aşağılayıp kendisini suçlu hissetmesi için taktikler kullanarak Todd'a karşı psikolojik zorbalık yaptığını ve çocuğu travmatize ettiğini ortaya çıkarmıştı. Aşağıdaki diyalog Bayan Adams'ın Todd ile Carl arasındaki tüm konuşmaları kayda alacağını bile bildirdikten *sonra* gerçekleşen uzun bir telefon görüşmesinden alınmıştır. Nancy'nin avukatı Carl'ın davranışını "bir çocuğa şimdiye kadar yapıldığını gördüğüm ve işittiğim en dehşet verici taciz ve istismar biçimi" diye ifade edeceği şekilde nitelendirmişti.

Carl: Annen bir kuş beyinli.

Todd: Bunu biliyorum.

Carl: Nereden biliyorsun?

Todd: Çünkü bana bunu bir milyon kereden fazla söyledin.

Carl: Babanla konuşmak istemiyorsun. Kendimi berbat hissettiriyorsun. Babanı bir daha hiç görmek istemiyor musun?

Todd: Evet, hiçbir zaman.

Carl: Annenin çalıştırdığı rezil insanlarla uğraşmayı sevmiyorum...Ninja Kaplumbağalar gibi kanalizasyondan çıktıkları için asla iletişim kurmayacağım insanlar onlar. Ne dediğimi anlıyor musun? Para kazanmak için her şeyi yaparlar. Böyle orospu çocuklarıyla uğraşmayı sevmiyorum. Anlıyor musun beni?

Todd: Evet

Carl: Öyleyse beni aramayıp neden bana kendimi böyle rezil hissettiriyorsun?

Todd: Telefonun çaldığını duymadım...

Carl: Biliyorsun seni çok özlüyorum, her gece ağlıyorum.

Todd: Hayır, böyle bir şey demedin bana hiç.

Carl: Beni özlediğin için ağlıyor musun sen de?

Todd: Hayır...

Carl: Annene beni özlediğini ve deli gibi davranmayı kesmesini istediğini neden söylemiyorsun? Sen hiç “her şey boka sardı” diye bir söz duydun mu?

Todd: Yoo...

Carl: Annenin o iğrenç avukatıyla mahkemeye çıkmam gerekiyor. Bence avukatı kötü kokuyor... Avukat tutacak param yok ama daha iyisini yapacağım çünkü ben çok zeki-yim. İğrenç bir insan değilim. Seni görmek için elimden gelen her şeyi yaparım.

Todd babasına açık açık meydan okumak hatta göstermelikten karşı çıkmak yerine çoğu durumda onu sakinleştirerek yanıt vermişti. Uslu biri olmasına rağmen böyle diyaloglar sırasında rahatsız hisseden bir çocuğa dönüşüyor ve uykuya dalmakta zorluklar yaşıyordu. Boks eldivenleri giyip babam

adını verdiği kırmızı bir yastığa yumruk atmaya başlamıştı. Nereye gittiğini veya ne yaptığını babasına söylemesin diye annesine yalvarıyordu. Babası çıkagelebilir diye okul sonrası spor etkinliklerine katılmaktan vazgeçmişti. Müzik dersleriyle ilgili babasının bir şeylerden haberdar edilmemesi konusunda ısrarcıydı çünkü Bay Adams'ın kendisini derslere götüren ebeveyni olmasını istemiyordu. Todd'un babasıyla yapacağı telefon görüşmeleri ve buluşmalar mahkeme kararıyla planlanmıştı. Telefonlara çıkmayı reddetmeye başladı ve annesine buluşmaları iptal etmesi için yalvardı. Bayan Adams ne zaman babasıyla vakit geçirmesi planlansa Todd'un mızızızlandığını, ağladığını, bağırıp çağırdığını hatta kustüğünü belirtmişti. Yaptığı ziyaretlerden kızgın, gözleri yaşlı ve sinir krizleri geçirmiş vaziyette dönüyordu Todd. En olumsuz koşullar altında bile Todd gibi çok sayıda çocuk ne pahasına olursa olsun umutsuzca huzuru arzularlar ve bu huzuru sağlamanın kendilerine bağlı olduğuna inanırlar.

Todd açısından okul bir koruma alanı işlevi görüyordu. Aldığı karnede okul performansının bütün boyutları “yeterli” olarak görülmüştü. Yurttaşlık ve çalışma becerileri derslerinde “olağanüstü” puanlar almıştı. Öğretmeni şöyle bir yorumda bulunmuştu: “Birisi üzgün olduğunda kocaman bir kalbi var. Yüreğinde çok fazla sevgi taşıyan harikulade bir çocuk o. Ne zaman mutlu ne zaman korkmuş olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Annesini de babasını da seviyor ama içinde şöyle bir korku var; babasıyla zaman geçirirken kullanacağı sözcükleri seçmek zorunda. Dâhil olduğum en üzücü durum bu.” Okul danışmanlarından biri Todd'un annesiyle birlikteyken “çok güvende ve korkusuz” hissettiği oysa “babasıyla birlikteyken kendisini güvende hissetmediği” gözleminde bulunmuştu.

Mahkeme, Todd'un babasıyla görüşmelerin ancak bir akıl sağlığı uzmanının nezareti altında yapılması yönündeki tavsiyemi kabul etti. Keza Bay Adams'ın tuttuğum raporlara erişimi olacak tecrübeli bir terapist tarafından tedavi edilmesi tavsiyesinde bulundum. Tahmin edileceği üzere Carl Adams

denetimli buluşma gerekliliğine çok öfkeleni ve bana “o denetimli buluşma saçmalığını kabul etmiyorum. Siz avamların neler uydurduğunu hayal bile edemiyorum” dedikten sonra şunu iddia etti: “Todd ve ben herhangi bir sorunun ayırında bile değiliz. Çalıştığım şirkette benimle oldukça rahat o.” Oğlunu bir daha görememe riskiyle burun buruna gelen Bay Adams durumu gözden geçirdi ve denetimli buluşma kararını sineye çekeceğini söylêdi; yalnızca geçici bir süreliğine ama.

Hukuk davasının üzerinden 5 yıl geçti ve hâlâ denetimli buluşmalarla sınırlandırılmış olan Bay Adams iş birliği yapmayı bırakmıştı. Mahkeme tarafından Todd’u temsiletsin diye atanan bir avukata (bir “kayyum”) rapor sunan Todd’un psikoloğu şunları kaleme almıştı: “Bay Adams denetim sürecinin altını çizmiş ve oğlundan sırlarını saklamasını rica etmişti.... Benim profesyonel görüşüme göre baba düşmanlığını kontrol edemediğini ve oğlunun çıkarına en uygun şekilde davranmadığını gösterdi.”

Dr. Harold, Todd’un durumuyla ilgili görüşünü bana şöyle özetlemişti: “Bu dava ile ilgili içimde korkunç bir his var. Babada kontrolsüz bir öfke görüyorum.” Todd’u “ne babasıyla konuşmak ne de babasını görmek isteyen tatlı, küçük bir çocuk” olarak tanımlıyordu. Psikolog bütün buluşmaların askıya alınması tavsiyesinde bulunmuştu.

Todd ne yapacağını bilemeyen o “tatlı, küçük çocuk” olarak kaldı. Yaptığı tek şey her iki ebeveynle de huzur içinde yaşamaya çalışmaktı ve ikisinin de kendisine sinirlenmesini istemiyordu. Annesi bir noktada Todd’un kendisini fazlasıyla baskı altında hissettiğini ve belki de istemeyerek razı olup babasıyla yaşamasının daha iyi olacağını düşündüğünü belirtmişti.

Yıllarca Todd’a yardım etmeye çalıştıktan sonra Dr. Harold istifa etmiş ve avukatlara şöyle yazmıştı: “Ahlaki bakımdan onun terapisti olamam ve aynı zamanda hastam açısından zorlayıcı olduğunu düşündüğüm bir sürece dâhil olamam.” Uzun yıllar süren davanın “Todd’a faydadan çok zarar ver-

diğini” ifade etmişti. Bay Adams ise iyi bir baba olduğuna inanmaya devam edip oğluna zarar verdiğini hiçbir zaman kabul etmedi.

Bazen, ceza müvekkilleri veya çocuk velayeti davacıları için hayatın nasıl sonuçlandığını öğrenebiliyorum. Todd’un annesi son gelişmeleri bana aktardı. Nihayetinde mahkeme Todd’un biricik velayetini annesine vermişti. Nancy yeniden evlendi ve artık bir yetişkin bir birey olan Todd annesinin kocasını babası olarak görüyor. Bay Adams ile olan iletişimi sonlandı.

Son derece zeki olmasına rağmen Todd’un okulda atlatması gereken zorlu bir süreç vardı. Sınıfının en popüler çocuğu öğretmenlerine odaklanmakta güçlük yaşıyordu. Lise yıllarında annesi onu yatılı bir okula göndermiş o da burada haftanın yedi günü disiplin ve düzeni deneyimlemişti. Bu süreçte iyi karşılık verdi ve onur derecesiyle mezun oldu. Kendi başına bir üniversite öğrencisi olarak kötü bir performans gösterdi; okulu bıraktı ve ardından birkaç yıllık zamanını devlet üniversitelerindeki derslere kaydolarak geçirdi. Bocalayıp durmaya devam etti Todd ama ardından bir inşaat şirketinde tam zamanlı olarak çalışmaya karar verdi. Genç bir kadınla uzun süredir bir ilişkisi var. Kendi kendine yeten ve yasalara uyan birisi. Özetle Bayan Adams bana “tatlı” oğlunun “iyileştğini” söyledi.

Geleneksel görüş suçlu bir baba tarafından duygusal olarak şiddetli bir şekilde istismar edilen bu çocuğun kayda değer psikolojik problemler yaşayacağını ve muhtemelen başkalarını istismar eden biri olup çıkacağı tahmininde bulunurdu. Akıl sağlığı uzmanları da olmak üzere pek çok insan Todd ve benzer durumdaki diğer çocukların duygusal problemlere maruz kalmış olmalarına rağmen bir suçluya dönüşmemelerini şaşırtıcı bulacaktır. Bu çocuklar tam tersine ötekilerin duygularına karşı hassastırlar ve korumacı, besleyici eşler ve ebeveynler olurlar.

Suçlu kızlar ve erkekler genellikle suçlu davranışlarını ne zaman bunlardan sorumlu tutulsalar başkalarının etkisine bağlarlar. Doğru yoldan saptırıldıklarını, zorbalığa uğradıklarını, gözlerinin boyandığını, hatta suç işlemeye zorlandıklarını iddia ederler. 90 yaşındaki dul bir kadının evini soyan 18 yaşındaki Forrest “faaliyet alanımı etkileyen şey içinde bulunduğum ortamdır” demişti. Hırsızlığa kapılıp gittiğini söylemiş ardından şunu kabul etmişti: “Hırsızlık yapmak çalışmaktan çok daha kolay.” Olumsuz etkilerin “arabayla sadece 10 dakika uzaklıkta” olduğuna işaret etmişti. Uyum sağlayamadığı ve hiçbir arkadaşının olmadığı okuldaki ve evdeki o sıkıcı varoluşundan uzakta ne kadar hayat dolu ve kabul görmüş hissettiğini düşündü. En nihayetinde Forrest kendisini şehrin şiddetli bölgelerine çeken şeyin “bıçaklamalar, yumruk dövüşleri ve silahlı çatışmalara” giren bir grup bıçkın delikanlıyla takılmanın cazibesi olduğunu kabul etmişti. Forrest değişimin tek yolunun ülkenin başka bir bölgesine taşınmak olduğuna inanıyordu.

Profesyonel gözlemciler uzun süredir akran baskısını suç işleme konusunda güçlü bir risk faktörü olarak değerlendirmişlerdir. Ama problem akran baskının var olup olmadığı değil, daha çok bir kişinin akranları olarak kimi *seçtiği*dir. Görüşmelerde bulunduğum hemen hemen her bir suçlu kız veya erkek şuna benzer ifadelerde bulunmuştur: “Kankalarım beni mağaza hırsızlığı işine soktular. Bütün arkadaşlarım buna benzer şeyler yapıyorlar.” Akran baskısı ister okul öncesi oyun gruplarında ister iş yerinde veya yetişkin sosyal

gruplarında olsun hemen hemen beşikten mezara kadar hayatın bir gerçeğidir. Her okulun kendi grupları vardır: tikiler, inekler, sporcular, serseriler. Çocuklar ait oldukları grubu tercih ederler. 14 yaşındaki bir çocuk bana şunu söylemişti: “ağabeyim gibi olmak ve okula gitmek, eve geri gelmek, ev ödevi yapmak, basketbol oynamak ve mahallede aylak aylak dolaşmak; tasmalı bir köpek olmak gibi.” Okulu asarak, hırsızlık yaparak, kokain çekerek ve henüz ehliyet bile almadan araç kullanarak erkek kardeşininkinden bütünüyle farklı bir hayat yaşamıştı.

Suçlu çocuk sorumluluk sahibi akranlarını görmezden gelir. 14 yaşındaki Matt “iyi insanların yanındayken can sıkıntısı çekiyorum” diye bir açıklama yapmıştı. “Evde kalıp ödevlerini yapan çocuklar kendini beğenmiş koca ineklerdir” demişti. Matt gibi çocuklar akranlarına neredeyse bir radar gibi uymak yerine kendileri gibi maceracı, risk almayı seven, cesurca hareket eden ve “adrenalin akışına kendini bırakan” kişilerle özdeşleşirler. Gözaltında iken benimle görüşen genç bir adam “bizim gibi türler birbirini bulur” diyerek akran baskısı kavramını çürütmüştü.

Bazı insanlar çocukların kolay etkilenebilir oldukları için suça yöneldiklerini düşünür. Gerçi hepimiz bazı yönlerden kolay etkileniriz ama bazı yönlerden de etkilenmeyiz. Bir insanın kolay etkilenebilir olması kendi açısından neyin önemli olduğuna bağlıdır. Başka insanlar tarafından kolayca etkilenebileceğini kabul etmek bir suçlunun kendilik imgesine aykırıdır. Heyecan verici ve kişisel kibrini arttıracak faaliyetlerden etkilendir. Çocuk bir suçlu ancak kendisine arzu ettiği bir şey sunulduğu takdirde kolay etkilenmeye açıktır.

Brett’in anne babası oğullarını “olumsuz etkiler”den uzak tutma konusunda çaresizlerdi. Farklı bir ilçeye taşınırlarsa oğullarının kendine daha ahlaklı bir arkadaş grubu bulacağını ve okuldan kaçan, uyuşturucu kullanan akranlarından uzaklaşacağını ümit ediyorlardı. Bir miktar fedakârlıkta bulunup daha iyi bir sosyal çevre arayışına girerek taşı tarağı

toplayıp taşındılar. Yeni okulunda ve sosyal çevresinde her türlü olanak olmasına rağmen Brett bunları elinin tersiyle itti. Bunun yerine tam da anne babasının kendisini uzak tutmaya çalıştığı şeyleri yapan çocuklarla iletişime geçmişti.

Aslında sorumluluk sahibi olan çocuklar kimi zaman başkalarının etkilerine kolayca yenik düşerler. Bir eşek şakasına dâhil olurlar, gizlice bir filme giderler, reşit olmadan içki içerler ya da daha ciddi bir şeylere bulaşırlar. Eylemlerin sonuçlarına maruz kaldıklarında veya başkalarının benzer davranışların bedelini ödediğine şahitlik ettiklerinde bu faaliyetlerle meşgul olmayı bırakırlar. Suçlu çocuklarla iletişim kurmak onların çıkarlarına ve amaçlarına aykırıdır. Ebeveynin yaşadığı ikilem ise çocuklarının yaptığı şeye nasıl tepki verecekleridir. Çocuğun yaptığı tipik bir ergen davranışı mıdır, kötü bir karar mıdır yoksa ergence bir deneme midir? Oğullarının katıldığı partilerde içki içmesi ne kadar ciddi bir meseledir? Peki ya bir havalı tüfek ödünç alıp kazara bir pencereden ateş ettiyse? Birçok suçlu çocuk yaptıkları ihlaller nedeniyle yakalanmayan “iyi çocuklar”dan pek bir farkları olmadığını söyler.

Mesela Alan bir danışmanlık oturumu esnasında anne babasından şöyle şikâyet etmişti: “Hayatımı yaşamama izin vermek zorundalar. Bıraksınlar da gönül rahatlığıyla bir kez ergen olup arkama yaslanayım ve arkadaşarımla iyi vakit geçireyim.” Yaptığı iyi işlerin göz ardı edildiğini ileri süren Alan “düzenli bir hayatımın olması için 18 yaşına kadar beklemek zorundayım” diye yakınmıştı. Aslında Alan’ın ailesi nereye gittiği ve ne zaman evde olması gerektiği konusunda kendisine büyük bir serbestlik tanımıştı. Ergence bir denemeden çok daha ciddi bir şeyle muhatap oldukları belirginlik kazanana kadar Alan’a güvendiler. Okulu astığını fark ettiler, odasında satın almadığından emin oldukları giysiler buldular ve nerelere gidip kimlerle takıldığını sorduklarında kaçamak cevaplar verdiğini gördüler. Çok sayıda yetişkin ergenlik yıllarına bir bakıp yaptıkları sorumsuzca şeyleri hatırlayabilir. Müstakbel bir suçlunun hayatında, ebeveynlerine olgunlaşmamış ergen-

likten daha ciddi bir şeyle muhatap olduklarını gösteren belli *davranış örüntüleri* ortaya çıkar.

Her türlü genci yoldan çıkaracak bin türlü ayartıcı mevcuttur; açık bir mağaza rafındaki pahalı bir deri ceket, erkekler tuvaletinde unutulmuş bir cep telefonu, bir spor arabanın kontağında sallanıp duran anahtarlar ve ailesinin likör dolabındaki alkollü içkiler. Akranlarının baskısı bir genci suç işlemeye zorlayamaz. Sorumluluk sahibi erkekler ve kızlar kendilerine ait olmayan şeyleri el sürmeden bırakacaktır. Doğru ve yanlış kavrayışlarına aykırı bir şey yapmaları yönünde bir baskı altında olduklarında bu eylemlere dâhil olmamayı tercih ederler. Normalde sorumluluk sahibi olan bir genç muhakeme hatası yapar ve şeytana uyarsa, yakalandığında (ve bazen suçu ortaya çıkmasa bile) pişmanlık duyması muhtemeldir ve davranışı tekrarlaması olası değildir. Buna karşın, yetişmekte olan bir suçlu, işlediği suçtan dolayı pişmanlık duymaz. Sadece yakalandığı için pişmanlık duyar ve gelecekte daha dikkatli olmaya karar verir.

Genç suçlu başkaları tarafından yozlaştırılmaz veya fikirleri için onlara bağımlı değildir. Aklından çağlayarak dökülen bir entrika sağanağı akıp gider ve bunların en heyecan verici ve en uygulanabilir olanlarını hayata geçirir. Kendisine ait pek çok düşüncesi vardır ve başkalarının önerdiği her türlü şeye açıktır. Bu erkekleri ve kızları tanıdığını düşünen ebeveynler, öğretmenler ve diğer insanlar onların gizli kapaklı yaşantılarından habersizdirler. Şayet bu genç insanların gündelik yaşantıları bir filme çekilmiş olsaydı işledikleri suçların sayısı, çeşitliliği ve ciddiyeti karşısında bu insanlar hayretler içerisinde kalırlardı.

Çalışan ebeveynler açısından çocuklarının arkadaşlarıyla tanışmak zor bir şey olabilir. Pek çok ebeveyn çocuklarıyla nereye gittikleri ve kiminle takılacakları hakkında konuşur. Arkadaşlarını evlerine davet etmeleri için oğullarına ve kızlarına yalvardığını söyleyen birçok ebeveyn tanıyorum. Suçlu kızlar ve erkekler böylesi ricalara karşı ayak direrler ve anne

babalarının onaylamayacağını bildiklerinden arkadaşlarını evlerine davet etmezler. Bir delikanlı bana annem ve babam “aptalca nedenler yüzünden arkadaşlarımı sevmiyorlar; başları belaya giriyormuş diye” demiş ve şunları eklemişti: “Annem ve babamın beni rahat bırakması lazım; önüme çıkmamaları ve kendi arkadaşlarımı seçmem için bana bir şans vermeleri lazım.”

Spor etkinlikleri, dinî gruplar ve kulüpler sayesinde çocuklar yeni insanlarla tanışıp yeni ilgi alanlarını keşfederler. İşbirliği, rekabet, paylaşım ve özdenetim hakkında bir şeyler öğrendikleri zaman bir sosyalleşme süreci meydana gelir. Sorumluluk sahibi olan bir çocuk yetenekten mahrum olduğunu düşündüğü için ya da hoşuna giden başka bir şeyler keşfettiği için falanca aktiviteyi bırakabilir. Örneğin beyzbolda sağ kanat pozisyonuna yerleştirilmekten düş kırıklığına uğrayan bir çocuk tenisi keşfedebilir ve bu spor için daha uygun olduğuna karar verebilir. Suçlu çocuk ise farklı nedenlerle vazgeçer. Daha fazlasını bildiğinden emin olduğu için sorumlu kişileri hor görür. İşlerini başkalarının şartlarına göre yapmaktan nefret eder ve yeteneğinin anında kabul edilmesini ümit eder. Beklentileri karşılanmadığı zaman canı sıkılır ve sonrasında ya vazgeçer ya da takım arkadaşları için hayatı çekilmez bir hâle getirerek etrafta aylak aylak dolanır.

Okuduğu lisenin birinci sınıf beyzbol takımının en iyi oyuncularından biri olan Herb üniversitede beyzbol oynamayı arzuluyordu ve atletizm bursuna güveniyordu. Gelgelelim antrenmanlardan ve talimlerden sıkılıp bunları asmaya başladı. Okul ortalaması takımındaki herhangi bir oyuncunun sahip olabileceği en düşük puana düştü. Herb sahada daha az kıvrak ve daha yavaş bir koşucu hâline geldi. Yedek kulübesine çekildiğinde takım koçunu daha iyileri oynatmakla suçladı. Olan bitenle ilgili benimle konuşurken Herb şunu kabul etmişti: “Geleceği bekleyecek türde bir insan değilim. İstedığimi anında istiyorum. Kendi koşullarıma uygun bir şeyler yapmak istiyorum.” Diğer pek çok suçlu çocuk gibi

onun da yeteneği vardı ama daha öz disiplinli olan takım arkadaşlarının örneklendirdiği başarı modelini reddediyordu.

Çocuk suçlularla mücadele etmek için tasarlanmış programlar spor turnuvalarına, topluluk merkezlerine ve gençlik organizasyonlarına katılım göstermek gibi can sıkıntısını gidermek için olanaklar sunarak gençleri sokaklardan uzaklaştırmanın altını çizerler. Bu türden girişimlerin çekiciliği olsa da suçlunun suçun sunduğu yüksek gerilimli heyecana dönük arzusunu tatmin edemezler. Chris Kartal rütbesine ulaşma arzusuyla İzcilere katıldı ama çok fazla yükümlülük olduğundan ve buna ayıracak yeterli zamanı olmadığından şikâyet ederek çok çabuk hayal kırıklığına uğradı. Bunun yerine her gün saatlerce video oyunu oynadı; patlayıcı cihazlar ve hırsızlık yapan arkadaşlarıyla takılmaya devam etti.

Gençler ne kadar sorumlu ve yaratıcı olursa olsunlar can sıkıntısı yaşarlar elbette. Ama bunların büyük bir kısmı can sıkıntısını gidermek için suç işlemezler. Suçlu gençler için basketbol oynamak ya da diğer oyalayıcı eğlenceler kendilerini ancak geçici olarak meşgul edebilir. 16 yaşındaki Percy'nin tatminsizliği ve heyecan arzusu hırsızlık, ev soygunları, saldırganlık, yasadışı uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu satışı ve gasp da dâhil olmak üzere onlarca suç işlemesine neden olmuştu. Kendisiyle görüşme yaptığımda Percy aralıksız can sıkıntısının önüne geçtiğini açık açık ifade etmişti: “Normal olan aşırı sıkıcı” diyordu ve “eğlenceli ve heyecan verici hiçbir şeyin olmadığı olağan sıkıcı günlerden” nefret ettiğini vurgulamıştı. Oğullarının başını beladan uzak tutma konusunda çaresiz kalan Percy'nin ailesi çocuğu bir yaz kampına göndermişti. Percy bu kamp deneyiminden hiç hoşlanmadı ve kamp arkadaşlarından “aptal” diye bahsetti. Percy'nin annesi ve babası onu birkaç günlüğüne dağlık bölgelere götürdüğünde “yapacak pek bir şey olmadığı” için sıkıldığından ve sıcaktan şikâyet etmişti. Gündelik esrar içme alışkanlığı sorulduğu zaman genç adam “kitap okumaktan çok daha iyidir” demişti. Percy kurallara uymaktan rahatsızdı çünkü

var olmanın dayanılmaz şekilde sıkıcı bir yoluydu bu. Percy şunları ifade etmişti: “Oyunu kurallarına göre oynadığımda yetişkinlerden tek aldığım şey övgü ama kuralları çiğnediğim zaman heyecanlanıyorum.” Entrika çevirmek ve suç işlemek can sıkıntısını gideren şeylerdi hep.

Hem gençler hem de yetişkinler “takılmak” sözcüğünü genellikle olumsuz çağrışımlar olmadan kullanırlar. Suçlu çocuklar arkadaşlarıyla takıldıklarını söyledikleri zaman kötü bir şey yaptıkları için faaliyetlerini detaylandırma konusunda gönülsüzdürler. “Takılmak” anne babalarının tanımadığı ve tanıyınca onaylamayacağı kimselerle ilişki kurmayı gerektirir. 15 yaşındaki Curtis yaz aylarındaki takılmalarından “ritüel” diye söz ediyordu. İlk etapta hem kendisinin hem de arkadaşlarının yaptığı şeyleri sevecen ifadelerle betimlemişti ve “her günümüz sanki bir hafta sonu tatili gibiydi” demişti. Anne babası işe gittikten epey sonra, sabah saat 10 gibi uyanır, kahvaltısını yapar ve arkadaşlarıyla havuzda birkaç saat geçirirdi. Ardından kendisi, kankaları ve bazı kızlar ebeveynlerin olmadığı bir evde partilerdi. Sadece sarhoş olmak için içki içerler, esrar kullanırlar ve cinsel ilişkiye girerlerdi. Sonbaharda okul yeniden açıldığında anne babası işe erkenden gittikten sonra Curtis yatağına geri dönerdi. “Yataktan kalkmak için enerji toplamam gerekiyordu” demişti. Kendisiyle birlikte okulu asan arkadaşlarıyla buluştuğunda enerjisini toplamış olacaktı. Hep birlikte video oyunları oynayarak ve içki içerek saatler geçirirlerdi. Kimi zaman muziplik yapmak, bazı otomobillere yumurta fırlatmak, çöp arabalarını devirmek ve küçük ateşler yakmak için dışarı çıkarlardı. Curtis okulun ikinci döneminde derslerinin neredeyse 1/3’ünü kaçırmasına rağmen B ortalamasını korumayı başarmıştı. Karnesi eve gelene kadar annesi okuldan kaçtığı ile ilgili herhangi bir şey öğrenememişti.

Suçlular genellikle kendilerinden daha büyük çocuklarla takılırlar çünkü onları daha heyecan verici bulurlar. Suç işlemeye zorlanmanın aksine kendilerinden yaşça daha büyük

gençlere güvenilebilir olduklarını kanıtlamaya çalışırlar. 10 yaşındaki bir çocuk bana büyük çocukların onu sevdiğini, çünkü onlara hevesle katıldığını ve kapıları çalıp kaçtıklarında, arabaları taş yağmuruna tuttuklarında ve ağaçlara, arabalara ve barakalara tuvalet kağıdı ruloları fırlattıklarında gözcülük yaptığını söyledi. Kendisinden büyük arkadaşları havalı tüfekleriyle sincap ve kuş vurmasına izin veriyorlarmış.

Suçlular çocukluklarında sert, becerikli veya zalim olmakla ünlü kazanırlar. Spor müsabakalarında ve oyunlarda yabani gibi oynarlar ve haksız avantaj elde ederler. Bu çocuklar kendilerine kasten acı çektirerek mağlup edilemez olduklarını birbirlerine kanıtlıyorlar. Ne kadar acı çekerlerse çeksinler gözyaşı dökmeden o acıya katlanabileceklerini gösteriyorlar. Yüksek yerlerden atlamak, kaykaylarla dik yokuşlardan aşağıya salınmak veya birinin çiçek tarhında bisikletle yarışmak gibi şeyler yaparak cesaretlerini ortaya koyup birbirlerine üstün gelmeye çalışıyorlar. Yüksek bir yerden atlayış yapabileceğinden emin olan 11 yaşındaki bir acemi kayakçı arkadaşlarına gösteriş yaparken düşüp dirseğini kırmıştı. 5 senedir kayak yapmamış olmasına rağmen 16 yaşındaki bir çocuk en geniş patikadan düşerek güne başlamıştı. “Harika bir iş çıkaracağımı düşündüm” demiş ve ilk 10 dakika içerisinde düşüp bacağına kırınca şaşkına dönmüştü.

Suçlular güç kazanma ve vücut geliştirme egzersizleri yapma konusunda saplantılı olabilirler. Vücut ağırlığı, kas gelişimi, boy ve fiziksel çekiciliğe yoğunlaşırlar. Terry formunun zirvesinde kalmak için steroid alıyor ve ağırlık çalışıyordu. Kendisini takımının şampiyon yüzücüsü olarak görüyordu. “Üstün nitelikli olduğumu düşünmeyi seviyorum” diye konuşmuştu: “Bu bir armağan. Çok fazla insan bunu yapamaz. Her zaman bir numara olmak istemiştım.” Terry ne kadar başarılı olduğunu hiçbir zaman kanıtlayamamıştı çünkü sezon açılmadan önce yasadışı faaliyetleri nedeniyle havuzdan men edilmişti.

Suçlu çocuklar gücün peşinde düşme ve kendilerini inşa

etme biçimleri açısından farklılık gösterirler. Bazıları için sert olmak kendileriyle alay eden herkesin sonuçlarına katlanacağı anlamına gelir. 14 yaşındaki Edgar okulda kavgasız geçen bir haftanın can sıkıcı olduğunu söylemişti. Herhangi bir rakibine onu iterek ya da yumruklayarak karşılık vermeye hazırdı. “Bir çocuğun dudağını parçaladığı ve yılın geri kalanında sarkıp durması için yaralamaya devam etmesiyle” övündüğü bir kavgadan bahsetmişti. Kavgadan kaçınan insanları küçüm-süyordu ve hiç kavga etmediği için babasından pısırik diye söz ediyordu. Edgar gibi çocuklar hiçbir zaman bir kavgayı başlatmadıklarını iddia ederler ama kendilerini kavgaya sokma konusunda çok hızlıdırlar ama sonradan erdemli davranıp dalga geçilen bir arkadaşını veya bir çocuğu savunduklarını iddia ederler. “Küçük çocuklar onları korumam için bana gelirler” diye övünmüştü Edgar.

Bu suçlu çocukların büyük bir kısmı silahlara karşı daha ilkokuldayken başlayan bir hayranlığı paylaşırlar. 11 yaşındaki Tran kapısı kilitli bir eve girip oyuncak bir tabanca çalmıştı. “Tüfekler, tabancalar ve benzer şeyler hakkında bildiklerim var” demişti bana. Tran her gün şiddet dolu video oyunları oynayarak saatlerini harcıyordu. Ambalaj ve tuvalet kâğıdı rulolarından, alüminyum folyodan ve kurşun kalemlerden oyuncak silahlar tasarlıyordu. Bu silahları aile üyelerine doğrultmaya başlayınca babası bunlara el koymuştu. Annesi oğlunun silahlara dönük ilgisinin bir “erkeklik meselesi” mi, geçici bir evre mi yoksa daha ciddi bir şey mi olduğunu anlayamıyordu. Avcılık yapan akrabalarından Tran’a yaptıkları etkinliklerden bahsetmemelerini istedi. Aile üyelerinden birinin Tran’a verdiği oyuncak tüfeği geri iade etti. Bir hedefe dart oku atmak gibi görünüşte zararsız bir eğlence bile annesini endişelendirmişti çünkü Tran bununla deli gibi oyalanıyordu. Evlerinin etrafında bulunan malzemelerden nasıl silah yapılabileceğini öğrenmek için YouTube videoları izliyordu. Her ne kadar okulu sevmese de Tran askerî tarihin,

özellikle de savaşların nasıl yürütüldüğüne dair açıklamaların içinde kaybolmuştu.

Tran bana “büyüdüğüm zaman annem silah sahibi olmamı istemiyor” demişti ama ateşli silahlara olan ilgisi sürüp gitti. Doğum günü partisinde paintball oynarken dizinden vurulması cesaretini kırmamıştı. Kendisine hediye edilen bir oyuncak tabanca karşısında büyülenmişti. “Daha olgun bir çocuk olduğu için” ailesinin bu hediyeyi almasına izin verdiğini söylemişti. Bir arkadaşını sırtından vurduktan sonra tabancayı derhâl babasına teslim etmek zorunda kaldı. Tran’ın ailesi onu notlarının düşmesi, kavgalara bulaşma eğiliminin artması ve esrar içmesi nedeniyle hayli yapılandırılmış bir ortamda yakinen denetlenebileceği bir yatılı okula kaydettirdi.

Suçlu çocuklar ebeveynlerinin evde bulundurduğu ateşli silahlara erişebilir. Mark’ın babası 22’lik bir tüfek ve bir tabancayı bir dolaba koymuş ve yanında olmadığı sürece oğlunun onlara dokunmasını yasaklamıştı. Mark ise babasının uyarılarını ve kısıtlamalarını görmezden gelmişti. Okuldan sonra evde çok fazla zaman geçiriyordu çünkü babası düşük notlarını yükseltmesi için ev ödevleriyle ilgilenmesinde ısrarcı olmuştu. Babası kısıtlamaları hayata geçirmek adına nadiren eve geldiğinden Mark ya evden çıkar ya da arkadaşlarını çağırırdı. Arkadaşlarını ziyarette bulunmaya teşvik eden şeylerden biri, Mark’ın eve gelmeleriyle ilgili bir gizlilik taahhüdü karşılığında ateşli silahları dolaptan çıkarması ve arkadaşlarının bu silahları eline almasına imkân tanınmasıydı. Günün birinde silahları defalarca görmüş olan en yakın arkadaşı evine geldi. Mark tabancayı tutmak isteyen çocuğun onu dolaptan çıkarması için kendini “manipüle ettiğini” iddia etti. Silahın dolu olmadığından emin olduktan sonra, silahı “ortada maymun” oyunu oynamak isteyen çocuğa uzattı. Mark “silahı aldım ve yalnızca onu uzaklaştırmaya çalışırken tetiğe yanlışlıkla bastım” demişti. Mark arkadaşını öldürmüştü. Mark tüyler ürpertici bir soğukkanlılıkla “ölümünün sorumluluğu kısmen onundu” yorumunda bulunmuştu.

Babasının arkadaşlarının “kötü etkisi” hakkındaki uyarılarını görmezden gelmişti Mark. Yaptığım bir değerlendirme sırasında Mark bana “babam onlarla takılmamı engelleyemez” demişti. Neredeyse böbürlenerek “yaşanan çok sayıda çatışma nedeniyle birkaç arkadaşım polise fazlasıyla maruz kaldı” diye konuşmuştu. Polisle yüz yüze gelmeyi bir onur nişanı olarak görüyormuş gibi yapmıştı bu açıklamayı.

Suçlu çocuklar birçok eşyayı silaha dönüştürür. Dan bana ailesinin yalnızca yakındaki ormanda kullanması şartıyla satın aldığı bir arazi aracının “bağımlısı” olduğunu söylemişti. Ailesi oğullarının sabahın 2’si ile 4’ü arasında bu arazi aracını kullandığını bilmiyordu. Bir gece Dan rüzgârla oluşan bir kar yığınının saplandı ve günün ilerleyen saatlerinde yardım çağırana dek aracı terk etmek zorunda kaldı. Anlaşmayı ihlal eden delikanlı arazi aracını halka açık yollarda sürdü; kontrolünü kaybedip bir direğe tosladı. Kendilerine geri ödeyecek parayı kazanması koşuluyla 500 dolarlık tazminat faturasını ailesi ödedi. Anahtarı kendisinden alındıktan sonra Dan arazi aracına düz kontak yaptırmaya çalıştı ve bu sırada birkaç kabloyu kesti ve bunun sonucu da başka bir külfetli tamir faturasıydı. Pişmanmış gibi davranarak ve daha dikkatli olacağına söz vererek Dan ailesini bezdirdi ve tekrar araba kullanabildi. Kısa bir süre sonra bir komşunun arazisine izinsiz girdiği için tutuklandı. Kendisini birkaç kez uyaran “yaşlı kaçığa” suç duyurusunda bulunduğu için fazlasıyla sinirlenmişti.

Otomobil araç kullanma çağındaki çocukların olanaklarını genişletir ve akranlardan kaynaklı yeni baskılar ortaya çıkarabilir. Sorumluluk sahibi ergenler “araç sahibi olmayı” ailelerine olan bağımlılıklarının azalması olarak görürler. Bazı ergenler ise bu özgürlüğü istismar ederler ve arkadaşlarını etkilemek için pervasızca araç kullanırlar ya da ebeveynlerinin onaylamayacağı yerlere giderler. Araba kullanmak için sabırsızlanan birçok suçlu daha ehliyet sahibi olmadan direksiyona geçer. Arkadaşları arabalarını kullanmasına izin verir ya da bizzat ailesinin arabasını kullanır. Sınırsız özgürlüğün tadını çıkaran genç yollar kendisinin malıymış gibi araba kullanır.

Araba sayesinde suç işleme fırsatları artar. Şehirli çocuk aracı daha varlıklı bölgelere sürebilir ve banliyöde yaşayan çocuk şehirle bağlantı kurabilir.

“Bizim gibi türler birbirini bulur” ifadesi suçlu kişinin kayda değer bir suçluyla ilişki kurmayı seçmesi durumunda geçerlidir. Suçlu erkekler çoğu zaman kendileriyle aynı ilgi alanlarını paylaşan kızlarla ilişki kurarlar. Richard’ın 16 yaşındaki kuzeni “aynadaki dişil imgesiyle insanları haraca kesiyor” demişti. Richard’ın kendisinden 2 yaş küçük olan kız arkadaşı Liz evden kaçmış ve okuldan atılmıştı; uyuşturucu kullanıyordu ve cinsel yönden faal olmasıyla meşhurdur. Richard’a belli bir amaca ulaşmak için hayatında hiç çok çalışıp çalışmadığını sorduğum zaman “kız arkadaşım ile ilişkim” diye yanıt vermişti. Bu ilişkiyi besleyen şey şuydu: Liz neredeyse Richard’ın istediği her şeyi yapıp ona düzenli olarak “bugün çok seksi görünüyorsun” gibi iltifatlar yağıdırıyordu.

Richard ise Liz’i “çok sevgi dolu, çok şefkatli ve çok güzel” diye tarif ediyordu. Onunla korunmasız seks yapmanın risklerine omuz silken Richard “kaygılanmadım hiç; çocuk olsa herkes gibi biz de onu besleyip büyüttük” demişti. Anne babası umutsuzluğa kapılmıştı ama oğullarını tüketen bu ilişki konusunda kendilerini güçsüz hissediyorlardı. Perişan olmuş annesi şuna işaret etmişti: “Hayatındaki temel değeri, Liz ile olan ilişkisi. Şimdilerde onunla evlenmek istiyor.” Richard “eğer işler yolunda giderse kız arkadaşım için çok iyi bir erkek arkadaş olurum” demişti bana. Bu cümledeki “eğer” sözcüğü çok şey anlatıyordu çünkü ilişkileri son derece istikrarsızdı. Richard fazlasıyla tehditkâr ve sahiplenici olduğundan çift özellikle Liz’in kiminle ilişki kurduğu konusunda sürekli didişip duruyordu. Richard “onun kendisini kötü etkileyen tiplerle ortalıkta amaçsızca dolaşmasından hoşlanmıyorum” demişti bana. Liz peşinde kuyruk olan diğer çocukları alaya alarak Richard’ın canını fena sıkırmıştı. Richard ise patlayarak yanıt verir, ona küfür dolu sözler söyler ve kendisini bir daha asla görmemekle tehdit ederdi.

Takıldığı arkadaşları olmasına rağmen suçlu çocuk aslında yalnızdır. Davranışlarından aşikâr olmasa da kendisini biricik ve üstün görmesi onu diğerlerinden ayırır. Akranlarıyla güzelce etkileşim kuruyormuş gibi görünürken bile sinsi hesaplar peşindedir ve diğerlerini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışır. Sosyal gruplar içerisinde iş birliği yapan kişi rolünü takinmaz; daha çok başkalarına ne yapacaklarını söyler. Nihayetinde diğer çocuklar onun etrafta patronluk taslayıp durmasından sıkılırlar.

Çocuklar nasıl bir insan tipiyle karşı karşıya olduklarını anlayana kadar bağışlayıcıdır. Birinin yalancı olduğunu, oyunu kurallarına göre oynamadığını ve yalnızca kendisini önemsediklerini keşfettikleri zaman ondan uzak durmaya başlarlar. “Akran reddi” hakkında yazan psikologlar Curt ve Anne Bartol çocukların “duygusal öfkeleri . fiziksel ve sözlü saldırılarla sonuçlanan” arkadaşlarla çok az ilişki kurduklarını işaret ederler.¹

Suçlu çocuk başkalarının görüşlerine ve deneyimlerine çok fazla ilgi göstermez fakat onlardan her sözüne kulak vermemelerini talep eder ve kendini korumayı sürdürür. Bir arkadaş ancak suçlu çocuğun istediklerini yaptığı zaman arkadaşır. Diğer çocuklarla ortak ilgi alanları (mesela belli bir müzik türüne dönük beğeni) temelinde iletişim kurabilse de suçlu çocuk arkadaşlığa kendi içinde değer vermez. Bu çocuklar başka birini gerçekten tanımadan yaşarlar hayatlarını çünkü ellerine geçici olarak heyecan verici bir şey geçmediği sürece diğerleriyle ilgilenmezler. Sorumlu çocuklar ise bu tipleri belanın nedeni olarak görüp onlardan uzak dururlar.

11 yaşındaki Van “okulda o kadar arkadaşım yok. Benden hoşlanmıyorlar. Bana ‘git buradan ben senin arkadaşın değilim’ dediklerini” itiraf etmişti. Sayısız reddedilme nedeniyle kafası karışan Van “ben kötü niyetli birisi değilim” demiş ve

Curt R. Bartol and Anne M. Bartol, *Criminal Behavior: A Psychological Approach*, 11. baskı (Boston: Pearson, 2017), s. 36.

neden hiçbir arkadaşının onu evine davet etmediğini merak etmişti. Van'ın babasıysa oğlunun popüler olmamasında hiçbir gizemli yan olduğunu düşünmüyordu. “İnsanların keyfini kaçırان şeyler yapmaya devam ediyor” demişti bana. Van oyun oynarken hile yapmış, kaybettiğı zaman öfkelenmiş, diğer çocukların oyunlarını ve oyuncaklarını çalmış, okul otobüsünde ve parkta kavgalara karışmıştı.

Bazı suçluların çekici bir kişilikleri vardır ve Van'dan çok farklı görünürler. İş görme tarzları farklıdır ama her ikisi de eşkıya çetesindendir. Bir çocuk ister korkutucu olup diğerlerini kendisinden soğutsun ister sokulgan olup insanları cezbedsin temel kişilikleri aynıdır. Hem zorlu sert adam hem de çekici cazibeli kişi, saklayacak çok şeyleri olduğu için başkalarının kendilerine fazla yaklaşmasını engeller. Kendilerine odaklandıkları için ilişkiler açısından zorunlu olan karşılıklılık ve duygudaşlık kavramlarına sahip değillerdir. Hayatlarında aşk, güven, sadakat ve kalıcı dostluk gibi kavramlar yoktur.

Yalnızlığı sevmek silahlı okul baskını düzenleyen faille-re atfedilen bir özelliktir. Dışlanmış ve zorbalığa uğramış öğrenciler olarak tasvir edilmişlerdir; oysa bunun tam tersi doğrudur. 1999 Columbine Lisesi'nin iki meşhur tetikçisi diğer öğrencileri tehdit etmiş ve haklarında en aşağılayıcı ifadelerle konuştukları tüm insan gruplarına nefret kusmuşlardır. Bu korkunç suçların failleri mağdur değil, mağdur eden kimselerdi. Öğrencileri dışlamaktan ve onlara zorbalık etmekten keyif alanlar bu suçlulardı. Bu silahlı saldırganlar ana akım sosyal yaşamın bir parçası olmak istememiş ve sınıf arkadaşlarını hor görmüşlerdi. Tehditkâr davranışları kendilerinden korkar hâle gelmiş diğer öğrencileri endişelendiriyordu.

Nikolas Cruz 14 Şubat 2018'de, Florida Parkland'daki Marjory Stoneman Douglas Lisesine yaylım ateş açtığında 17 öğrenciyi öldürüp 17 kişiyi de yaralamıştı. Yaylım ateşi açılmadan önce birçok öğretim üyesi ve öğrenci Nikolas'tan çekiniyordu. Hayvanlara işkence edip onları öldürmüş; diğer öğrencileri tehdit edip onlara saldırmıştı, bir kızı gizli gizli

izlemiş ve silahlara saplantı geliştirmişti. Sosyal medyada bıçak ve silah fotoğrafları paylaştı ve öldürme isteği taşıdığına dair birtakım açıklamalarda bulundu. Kampüste sırt çantası taşımasına izin verilmemiş ve sonunda liseden atılmıştı. Yine de başkalarının Nikolas'la ilgili deneyimi, olağandışı sorunları olmayan sessiz bir çocuk olduğu yönündeydi. Katliamların failleri bazılarını şaşırtıyor, bazılarını ise uzaklaştırıyor. Kimse onları gerçekten tanımıyor ve çok azı da tanımak istiyor.

Zorbalık gelecekte işlenecek suçların bir habercisidir. *The Washington Post* tarafından yaklaşık 30 yıl önce haber yapılan 20 sene sürmüş bir araştırmanın manşeti şuydu: “Sekiz Yaşındaki Zorba Bu Kafayla Yaşamaya Eğilimli”.² Temel nokta “yaşam boyu sürdürülen saldırgan davranış alışkanlıklarının çocuklarda sekiz yaşına kadar güçlü bir şekilde şekillenmiş” olduğudur.

Zorba kişiler başkalarını korkutarak ve onlara acı çektirerek bir güç duygusu elde ederler. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte siber zorbalık yüz yüze karşılaşma yaşamadan son derece geniş ölçekte bir insan grubuna acı verirler. Clemson Üniversitesi psikologları Robin Kowalski ve Susan Limber geleneksel zorbalık ve siber zorbalık yapanlar arasında kayda değer bir örtüşme keşfetmişlerdi. Siber zorbalığın aslında “işe koşulan başka bir zorbalık yöntemi” olduğunu belirtmişler ve giderek artan sayıda çocuğun “küçük yaşlardan itibaren zorbalığa maruz kaldığını” kaydetmişlerdir.³ Ayrıca siber zorbalık kurbanı olmanın “depresyon, geleneksel mağduriyet ve kaygı” ile ilişkili olduğunu ama başkalarına zorbalık yapmakla nispeten daha az ilişkili olduğunu işaret etmişlerdir.

Çocukların ebeveyn istismarına farklı şekillerde tepki vermesi gibi aynı şekilde zorbaların uyguladığı tacizle hangi

“8-Year-Old Bully Apt to Remain That Way”, *Washington Post*, Ağustos 27, 1983.

Robin M. Kowalski and Susan Limber, “Psychological, Physical, and Academic Correlates of Cyberbullying and Traditional Bullying,” *Journal of Adolescent Health* 53 (2013): 513–20

yolla başa çıktıkları konusunda da geçerlidir. Bazı çocuklar kendilerini çaresiz hissederler ve okula gitmeyi bile reddederek toplumsal bakımdan işkencecileriyle yüz yüze gelebilecekleri herhangi bir yere gitmekten korktukları noktaya geri çekilirler. Kendilerini aşağılayan yorumları içselleştirirler ve özgüvenlerini kaybederler. Bazıları depresyona girer ve diğerleri zorbaya karşı fiziksel bir karşılık verir veya yetişkinlerden yardım arar. Zorbaliğa kurban gidenlerin çoğu işkencecinin ölümünü hayal etseler bile şiddete başvurarak misillemede bulunmazlar.

Peki ya gençlerin çetelere katılma konusunda maruz kaldıkları baskılara ne demeli? Çete üyeliğini analiz eden pek çok araştırmacı bir çeteye aidiyet geliştirmenin gençlere mahrum oldukları bir aile deneyimi sunduğunu ileri sürmüştür. Görünüşe bakılırsa bir çete destek, tanınma ve yapılanmanın yanı sıra bir liderlik hiyerarşisi, onay, statü ve güce giden bir yol sunar. Birtakım sosyal bilimciler çete üyeliğinin başka türlü umutsuz görünen koşullara uyum sağlamanın anlaşılabilir hatta olağan bir yolu olduğunu iddia ederler. Ama yoksul ve istikrarsız bir ortamda yaşayan insanların çoğu şiddete başvurmaz ve çetelerle ilişki kurmaz.

Bir çeteye katılma yönündeki baskı ne olursa olsun insanlar bir çeteye dâhil olup olmayacaklarına kendileri karar verirler. José büyük ölçüde çeteler tarafından kontrol edilen bir mahallede yaşıyordu. Sayısız kere tutuklanmış olsa da “sokak çetelerine” ve uyuşturucuya geri dönmeye devam etti. Yaşadığı heyecan verici hayatın eşi benzeri olmadığını söylemişti bana. Hem içerideyken hem de şartlı tehlikeyken kendisine yardımcı olma arzusu taşıyan danışmanların sunduğu teklifleri reddetti.

Kardeşi Pedro ise farklı bir yaşam istediğine karar vermişti. Bir çeteye katıldığı için defalarca tacize uğrayıp canına okundu. Kendisine lakaplar takıldı, fiziksel saldırıya uğradı ve tokat yedi. Ona göre çeteler yalnızca yıkım, hapislane ve ölüm getiriyordu. Annesinin mahalleden taşınmasına ve

hep birlikte daha iyi bir hayatın tadını çıkarmalarına faydası dokunsun istiyordu. “Sokak çetesi bu kocaman dünyadaki en önemsiz şey. Ben Bill Gates gibi olmak istemiştım, silahla vurulan adam değil” diye konuşmuştu Pedro. Onun bakış açısı beladan uzak durduğu takdirde sınırsız olanaklar sunan bir dünyaya ilişkindi. Bu vizyona bağlı kalıp kendisi açısından hiç de ayartıcı olmayan teklifleri reddetti. Pedro okula devam etti, derslerine çok çalıştı ve spor etkinliklerine katıldı. José ile ilgili Pedro şu yorumda bulundu: “Ağabeyimin yaşadığı şeye şahit oldum ve onun hatalarını anladım.”

Çeteler aynı zamanda düzenli bir aile yaşantısı olan ve banliyölerde yaşayan gençlere de hitap ederler. Hiçbir çetenin faaliyet göstermediği mahallelerde yaşayan ve harekete geçmek isteyen suçlu gençler bir çetenin yerini bulmak için kayda değer mesafeler kaydedecektir. Üst orta sınıf aileden 15 yaşındaki bir çocuk bana şunları demişti: “Bir çeteye dâhil olmanın olumlu yanlarını göklere çıkarmamak elde değil. Sana arka çıkan insanlarla takılıyorsun.”

Çete üyelerinin kendilerinden hesap sorulduğunda söylediklerinin aksine, çoğu çeteye katılmaya zorlanmamıştır. Örgütün bir parçası olmak bir kulübe üye olmaya benzemez. Kimi zaman üye adayı acımasız bir kabul töreninden geçmek zorunda kalır ve yaşamını tehlikeye atabilir. Çetenin diğer üyelerinden bizzat dayak yiyebilir, düşman bir çetenin üyesini öldürmeye zorlanabilir, bıçak ya da ustura ile kendisini kesmeye tabi tutulabilir veya kadınsa tecavüze maruz kalabilir.

Bir çetenin amacı düzenli, besleyici bir aile ortamı sunmak değildir. Bir çete acımasızca kendi hedeflerinin peşinde koşan ve kendilerine ihanet eden herkesin üstesinden gelen savaşıclardan oluşur. Sadakat “muhabirlik yapma” biçimindeki bir sokak yasasıyla gösterilir. Acımasız kabul töreni, şiddet ve uyuşturucular gerçek bir ailenin sunduğu bakım ve destekle asla bir tutulamaz. Düzenli bir aile yaşantısı olmayan çoğu gencin çetelere beslediği hiçbir ilgi söz konusu değildir. Bu kişiler günün birinde çocukken mahrum kaldıkları aileye sahip

olma ümidiyle kendilerini eğitmeye ve iş ile beceri edinmeye kararlıdırlar.

Eski mafya babası Nicholas Pileggi 50 yıldan fazla bir süre önce kaleme aldığı *Wiseguy: Life in a Mafia Family* adlı kitabında hayattaki istikametini belirlemede yaptığı seçimlerin oynadığı can alıcı rolü onaylamıştı.⁴ “12 yaşındayken bir gangster olmayı arzuluyordum. Mafya üyesi olmak için. Benim için mafya üyesi olmak Birleşik Devletler başkanı olmaktan daha iyiydi... Mafya olmak dünyanın tek sahibi olmaktı. Diğer çocukların doktor, film yıldızı, itfaiyeci ya da basketbolcu olmayı hayal ettiği gibi ben de bir mafya üyesi olmayı hayal ediyordum.” Aldığı kararları akran baskısına ya da herhangi bir başka dışsal faktöre bağlamamıştı.

15 yaşındaki Ralph “bana benzeyen insanları seviyorum” demişti bana. Bu söz birçoğumuz açısından doğrudur. Aynı ilgi alanlarını ve benzer zevkleri paylaştığımız insanlarla arkadaşlık kurarız. Ralph da aynısını yapmıştı. Suçlu kişilik örgütlenmesine sahip diğer çocuklar gibi Ralph de sorumluluk sahibi akranlarının yaşantısını görmezden geldi ve kendisini sıradan sürü insanlarından ayrı ve toplumun koyduğu kısıtlamalara bağlı olmayan bir türün tek örneği olarak görüyordu. Gençlik yıllarını kendisi gibi insanlarla sokaklarda aval aval dolaşarak geçirmeyi tercih etmişti. Şimdilerde işlediği cinayetten aldığı ömür boyu hapis cezasını çekiyor.

Çocuklar ilgi alanlarını paylaşan çocuklarla ilişki kurarlar. Çocuk suçlu kendisine benzer diğer çocuklarla vakit geçirme olasılığı karşısında heyecan duyar. Ne diğer suçlu çocuklar tarafından kötü yola sürüklenebilir ne de suç işlemesi için kendisine baskı yapılabilir.

⁴ Nicholas Peleggi, *Wiseguy: Life in a Mafia Family* (New York: Simon & Schuster, 1985), s. 19.

Bir çocuğun işi okula gidip gelmektir. Toplum bir insana istihdam edilsin ve daha iyi bir yaşam sürebilsin diye eğitim alma şartı koyar. Bir suçlu için bu, kendisini daha da az önem-sediği bir işe hazırlamak için önemsemediği bir eğitim alma meselesidir. Suçlu minimum çabayla idare edebilir, bu yüzden okulda kalır çünkü iyi giden bir şeyleri vardır. Diğer öğrencileri sakinleştirir ve tam zamanlı bir iş bulması da gerekmez. Top-lum okulda devamlılık sağlanmasını o kadar güçlü bir biçimde vurgular ki iyi bir yoklama sicili başka alanlarda işlenmiş pek çok sorumsuzluğun görmezden gelinmesine olanak tanır. Bir suçlu eğer başkalarının koşullarına uyum gösteriyorsa ken-disinin yanlış hareketlerine karşı daha bağışlayıcı olunabilir. Okula gitmek hem kampüs içinde hem de kampüs dışında suç işlemeye devam etmenin bir kılıfı hâline gelir.

İster ilkokuldan terk ister doktora derecesine sahip ol-sun bir suçlunun eğitime değer vermesi olası değildir. Suçlu kişilerin eğitim karşısında benimsedikleri üç yaklaşım bu-lunur. Birinci yaklaşımda rekabet hâlindeki çıkarlar ortaya çıkana kadar tatmin edici bir performans ortaya koymaktır ki bu noktada okul odak noktası olmaktan neredeyse çıkar ve suçlunun kararı da okulu bırakmaktır. İkincisi okuldan vazgeçmektir; suçlu okulda kalır ama elinden gelenin en azını yapar. Üçüncüsü ise üniversiteye gitmek hatta yüksek lisans yapmaktır muhtemelen.

1. Okulu Bırakmak

Bazı kız ve erkek çocuklar suç işlemekle hiç ilgisi olmayan nedenlerle okulu bırakırlar. Bazılarının geleneksel akademik meselelere ilgisi yoktur ve aldıkları notları çok az önemserler. Mesleki öğretim programlarına kaydolup istihdam edilmeye elverişli beceriler geliştirerek başka ilgi alanlarının peşine düşerken ev ödevlerinden imtina ederler. Yaptıkları hataları kabul ederler; bunlardan ders çıkarırlar ve başkalarını suçlamazlar. Kişilik yapıları bir suçlunun kişilik yapısından büsbütün farklıdır.

Okulu bırakan suçlular açısından okul heyecan aramaya uygun bir mücadele alanına dönüşür. Yöneticiler ve öğretmenlerle bizzat sidik yarışına girerler. Ev ödevlerinin çok azını yaparlar ama öğrenmeye meraklı çocukların anlama sürecini sekteye uğrattıkları için öğretmenlerinin zamanının büyük bir kısmını alırlar.

Okula başladıkları andan itibaren bazı suçluları yönetmek zor bir iştir. İlk etapta öğretmenlerin anlayışlı olmak gibi bir eğilimi vardır; karşılaştıkları zorluklara uyum sağlamaları ve bunları çözmeleri için onlara kılavuzluk etmeye çalışırlar. Ama uyum hiçbir zaman sağlanamaz ve öğretmenlerin gösterdiği nezaket zayıflık olarak istismar edilebilir. Suçlu çocuk daha meydan okuyucu ve daha yıkıcı bir hâle geldikçe anlayış söner gider. Bir öğretmen için bu zalimlerden biri ya da birkaçıyla uğraşmak öğrenme arzusu taşıyan bütün bir sınıfa ders anlatmaktan daha zor bir iştir.

Jeff anaokulundayken problemi bir öğrenciydi. Gösterdiği kötü davranışlar uyum problemleri yaşayan ama nihayetinde durulan birçok çocuğunkine kıyasla fazlasıyla şiddetliydi. Jeff üç yaşındayken okul sistemi kendisini alıp özel eğitim hizmetlerine uyumlu olup olmadığı belirlemek için değerlendirmeden geçirdi. Psikolog şunları kaydetmişti: “En güçlü yanları arasında motor becerileri var. En düşük puanları topluluk içinde yaşama becerilerinden almış.” Psikolog Jeff’in

“handikaplı herhangi bir durumda” olmadığı için devletin koyduğu özel eğitim kriterlerini karşılayamadığı sonucuna varmıştı. Anaokulundayken eve gönderilen bir ihtarda “öğretmenine defalarca vurduğu, bir kitaplığı ve evrak dolabını ters çevirdiği” ve “diğer üç okul personeline vurduğu, tekme attığı, onları tırmaladığı ve ısırıldığı” belirtilmişti. Üç günlüğüne okuldan uzaklaştırıldı ve ardından “okula devam etme ve akademik açıdan ilerleme becerisini geliştirmek için” bir terapistin yanı sıra bir ilaç yazan psikiyatriste de sevk edildi.

Jeff’e birinci sınıfın bir kısmında “eve bağlı” bir eğitim programı sunuldu ama annesi onun bütün gün evde kalmasıyla başa çıkamadı. Oğlunun engelli çocuklara özel bir programa yerleştirilmesini talep etti. Jeff’in son derece zeki olduğunu dile getiren sınıf öğretmeni “bu çocuğun davranışları ve ev ödevlerini yapmayı reddetmesi onu birinci sınıf standartlarına ulaşmaktan alıkoyuyor” diye belirtmişti. Bir “izole etme ve zapt etme raporu” Jeff’in odadan çıkmaya çalışırken bir öğretmeni ısırp ardından iki dakika sürekle zapt edildiğini ama sonrasında başka bir öğretmeni tırmaladığını belgeliyordu. İki hafta sonra Jeff iki öğretmenini ısırıldıktan, tekmeledikten ve tırmaladıktan sonra sekiz dakika süreyle zapt edilmişti. Müdüre yazdığı bir notta Jeff’in annesi öfke içinde “işini doğru düzgün yap, işini yapmıyorsun” yazmıştı.

Psikolojik değerlendirmeler devam etti. Jeff’in bireysel bir eğitim programına uygun olduğuna karar verildi. Virginia’da bulunan Fairfax County devlet okullarının ebeveynler için yayınladığı elkitabı bir bireysel eğitim programının çocuğun “en az kısıtlayıcı bir ortamda ilerleme kaydetmesi” için neye ihtiyacı olduğunu saptadığını açıklar.¹ Duygusal ve davranışsal bir inceleme sürecinin ardından Jeff’in “evin yanı sıra . . . okul ortamının tüm alanlarında zorluklar” yaşadığı tespit edilmişti. Bilişsel yetersizlikleri, görme ve işitme bozukluğu ve özel iletişim gibi bir ihtiyacı yoktu. “Sosyal/duy-

gusal davranış” onun “ihtiyaç alanı” olarak tespit edilmişti. Jeff’in duygusal bakımdan rahatsızlık sahibi mi yoksa sosyal bakımdan uyumsuz mu olduğunun bir temiz belirlenmesi gerekiyordu. Sosyal bakımdan uyumsuz ise özel hizmetlerden yararlanamayacaktı.

Okullarda davranış problemleri ya da Colorado Eğitim Bakanlığı’nın “toplumsal normları durmadan ihlal eden bir örüntü” olarak tarif ettiği şeyi ortaya koyan pek çok “Jeff” vardır.² Bu departman “toplumsal uyumsuzluğun” gösterge-lerini listeler: başkalarını manipüle etmek, güç mücadelelerine dahil olmak, ötekileri suçlamak, tehlikeye dalmak, otoriteyle çatışmak, madde bağımlılığı ve kurallara uymamak ya da planlamaya bağlı kalmamak. “Kasıtlılık” toplumsal uyumsuzluğun tanımlayıcı faktörlerinden biridir. Madde bağımlılığı dışında Jeff “sosyal bakımdan uyumsuz” bir öğrenci tanımına uyuyordu.

Jeff ikinci sınıfta davranışa yoğunlaşan kısa süreli bir sınıfa yerleştirilmişti ve bu sayede daha fazla değerlendirmede bulunulmuştu. Bu gibi çocukların test edilmesi, incelenmesi ve değerlendirilmeden geçirilmesinde muazzam kaynaklar harcanır çünkü onlarla başka ne yapılacağını bilen kimse yoktur. Jeff’in ortalama bir anlama kabiliyeti olduğu, bilinen herhangi bir travması olmadığı, tıbbi bozukluklar yaşamadığı ve motor bozukluklardan muaf olduğu anlaşılmıştı. Üstelik matematikte ortalama üstü ve okumada ortalama notlar almıştı. İtaatsizlik etmeye, aksaklık yaratmaya, meydan okumaya, yalan söylemeye ve kuralları çiğnemeye devam ediyordu. Jeff’e “karşı gelme bozukluğu” teşhisi kondu. Konan bu teşhis bir öğrenciyi federal Engelli Bireyler Eğitim Yasası kapsamında verilen hizmetlere uygun bir hâle getirmez. Jeff’in okulu son bir gayret kötüleşen davranışlarla başa çıkmak için “en az kısıtlayıcı olan tedavi prosedürlerini” geliştirmeye çalışmıştı. Resmî

² Colorado Department of Education, *Social Maladjustment Topic Brief*, Kasım 2015.

sevk formlarında ödevlerini yapmayı reddettiği, itaatsizliği, mobilyaları imha etmesi ve öğretmenleri ile diğer öğrencilere tükürdüğü, vurduğu ve ısırıldığı belgelenmeye devam edildi.

Yatılı, ayakta ya da günlük tedavinin yanı sıra verilen ilaçların da Jeff'in davranışları üzerinde çok az etkisi olmuştu. Jeff'in okulu hem onu eğitmek hem de akranlarını korumak için güvenilir bir ortam yaratan bir protokol tasarlamıştı. Jeff her okul gününün bir kısmını ayrı bir derslikte özel olarak eğitilmiş bir öğretmenin gözetiminde ve eğitimi altında geçirecekti. Genel eğitime geçiş yapabilsin diye birtakım davranışsal kriterler oluşturulmuştu. Jeff ödüle dönüşürebileceği puanlar kazanıyordu. Kendisi ve başkaları açısından fiziksel bir tehdit oluşturduğu takdirde personelin her zaman görsel teması koruyacağı yedi dakikadan uzun sürmeyecek bir izolasyon işlemi uygulanabilirdi. Son çare polise haber vermek olacaktı. Bu program ilk etapta Jeff'in davranışlarını düzenlemesine yardımcı olma konusunda bir parça başarılı olmuş gibi görünüyordu. Fakat Jeff'in annesi hoşnut değildi ve oğlunun ihtiyaç duyduğu eğitim hizmetlerini almak yerine ayrı bir sınıfta tutulması nedeniyle sert bir disiplin cezası aldığını iddia ederek semt okulunu mahkemeye vermişti.

Kısıtlama veya izolasyon ancak çocuğun kendisine ve başkalarına ciddi fiziksel zararlar verme tehlikesi eli kulağındaysa işe koşulmalıdır. *The Washington Post* gazetesi 2015-16 öğretim yılında ABD'de 36 binden fazla öğrencinin izolasyona tabi tutulduğunu yazmıştı.³ Çocukların izole edilmesi ve onlara yüz yüze eğitim verilmesi insanlık dışı ve travmatik olarak alenen suçlanmıştı. Virginia'da bulunan Loudoun County devlet okullarının sözcülerinden biri "izolasyon odası" teriminin yanlış bir adlandırma olduğunu söylemişti. Okullarda "çalışmak ve yeniden rahata kavuşmak için sessiz bir ortama ihtiyaç duyan öğrenciler için" özel olarak yapılmış

Debbie Truong, " 'It's a Cage': Outrage over School Seclusion", *Washington Post*, Mayıs 27, 2018.

odalar olması gerektiğine dikkat çekmişti. *Post*'ta yayınlanan makalenin başlığı öğrencilerin izole edilmesi ve yüz yüze eğitim ortamına yerleştirilmesi konusundaki tartışmanın altını çiziyordu: “Bir Kafes: Okuldaki İzolasyona Karşı Öfke”.

Birçok bölge okulunda özel ihtiyaçları olan öğrencilere hizmet veren “alternatif okullar” vardır. Virginia'daki Fairfax County'de 17 ila 22 yaş arasındaki öğrencilere uygun alternatif liseler bulunur. Devlet okulunun web sitesi bu kurumların “gelişmek için daha küçük bir ortama ihtiyaç duyan” öğrencilere uygun sınıflar sağladığını belirtmektedir. Bazı yetki alanlarında iş başında olan gerçeklik şudur: Alternatif okullar yönetilmesi son derece güç olan öğrencilerin atıldığı bir çöplük hâline gelmiştir. *Detroit Free Press* “risk altındaki” çocuklar için hizmet veren alternatif bir okulda çalışan iki öğretmenin öğrenciler tarafından “terörize edildikten” sonra Michigan'daki Jackson devlet okullarına karşı federal mahkemeye başvurduğunu yazmıştır.⁴ Bu öğretmenler camları kıran, bilgisayarları ve sandalyeleri savurup duran ve diğer öğrencilere cinsel saldırılara bulunan öğrencilerin zorbalığına maruz kaldıklarını ve tehdit edildiklerini iddia etmişlerdi. Öğretmenler onları alaya alan ve “bir şey olmaz” diye böbürlenен öğrencilerin kendilerine küfürler ve hakaretler yağdırdığını ileri sürmüşlerdi. Bu olumsuz koşullar yöneticilerin, öğretmenlerin, bir sosyal hizmet görevlisinin ve güvenlik personelinin bölgeden ayrılmasına neden olmuştu. Davayı açan iki öğretmen hastalık izni almış ve kaybedilen ücretler, manevi zarar ve ödedikleri avukatlık ücretleri için tazminat istemişlerdi.

Maryland'daki Charles County'de bulunan Fresh Start adlı alternatif bir okul anaokulu ve ikinci sınıfa arası çocukların “giderek artan tahripkâr davranışlarına bir çözüm” olarak

John Wisely, “2 Jackson Teachers Claim Violent Abuse by Students Goes Unpunished”, *Detroit Free Press*, Ekim 18, 2019.

kurulmuştu.⁵ 27 Eylül 2019 tarihli *The Washington Post*'a göre bu okulun terapötik bir odağı olacak ve öğrencilerin “duygularını ve davranışlarını düzenlemelerine ve okullarına geri dönmelerine” yardımcı olmak amacıyla eğitilmiş öğretmenleri bünyesinde barındıracaktı.⁶ NAACP'nin bir eyalet şubesi bu tasarımı “barbarca” olmakla suçlamıştı. Bir anne öğrencilerin “akranlarından ayrılarak . . . bir ömür boyunca” damgalanacaklarını iddia etmişti. Başka bir ebeveyn böyle bir seviye tespit işleminin “hâlâ kendilerini bulmaya çalışan” çocuklara aşırı tepki verilmesine neden olduğunu düşünüyordu. Buna karşılık bir başka ebeveyn ise problemi görmezden gelmenin “sınıftaki çocukların geri kalanı açısından adil” olmayacağına işaret etmişti.

Bir çocuğun öğle yemeği parası için haraca bağlandıktan ve ertesi gün daha fazla nakitle okula gelmesinin daha iyi olacağı konusunda uyarı aldıktan sonra sabahki matematik dersine konsantre olması zordur. Bazı çocuklar denetimsiz yerlerde mağdur olma korkusuyla okul tuvaletlerini kullanmaktan kaçmak için her şeyi yaparlar. Yumruk yumruğa kavgaların ve zorbalığın sıklıkla gün yüzüne çıktığı koridorlarda korku sinsice yol almaktadır. Yeteri sayıda suçlu bir kurumda toplanırsa okul sanki bir kuşatma altındaymış gibi etkilenir. Bütün bir eğitim süreci başkalarını terörize eden ve öğrenmeye müdahale eden genç öğrencilerin rehini hâline gelir. Jeff için düzenlenen benzer programlar muhalefet edenler “yetersiz” öğrencilere destek vermek yerine onları bir yere depolayıp izole ettiğini ileri sürerler. Bu türden çocukların izole edilmesinin sivil hakları ihlal etmesi bakımından yasadışı olduğundan şikâyet ederler. Gerçekçi olmak gerekirse normal bir sınıfa kıyasla daha az uyarıcı bulunan bir odada verilen bireysel bir program can alıcı davranışsal bozukluğu olan bir öğrencinin

“Alternative School Divides Md. District”, *Washington Post*, Eylül 27, 2019.
Donna St. George, “Alternative School Divides Md. District”, *Washington Post*, Eylül 27, 2019.

uyum sağlaması amacıyla özel olarak kurgulanmıştır. Jeff gibi öğrencilerin çok az şey öğrendikleri ve sınıf arkadaşlarının öğrenmesini engelledikleri normal bir sınıfta mümkün olan-
dan çok daha iyi bir eğitim alma fırsatına sahip oldukları bir yapılanma sunar.

Jeff için uygulamaya konan program biçiminin yanına yaklaşamayacak kadar pahalı olduğu ileri sürülebilir. Özel bir oda ve yüz yüze denetimi gerekli kılar. Fakat böyle bir seçeneğin olmaması çok daha pahalıya patlayabilir ve mahkeme, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. *Education Week*'e göre 2015-16 öğretim yılında eğitimcilerin %43'ü öğretme becerilerini olumsuz etkileyen davranışlar hakkında şikâyetle bulunmuştu.⁷ O sene ABD Eğitim Bakanlığına göre öğretmenlerin %6'sı okullarındaki bir öğrencinin fiziksel saldırısına uğramıştı ki bu daha önceki anketlerden daha yüksek bir yüzdelik orandı.⁸ Adalet Bakanlığı 1 Temmuz 2016 ila 30 Haziran 2017 arasında meydana gelen 42 ölümün okulda maruz kalınan şiddetten meydana geldiğini bildirmişti.⁹

Günbegün başkaları için bir tehdit oluşturan Jeff gibi öğrencilerle karşı karşıya kalan okulların ne yapması gerekir?

Jeff gibi daha kaç tane öğrenci olduğunu bildiğimiz söyle-
nemez. Böyle öğrencilerin eğitilmesine uygun programlamanın yapılmaması sorumluluktan kaçmak anlamına gelir. Sorunun göz ardı edilmesi bir ölüm kalım meselesi hâline gelebilir. Aralıksız biçimde rahatsızlık veren ve zorluk çıkaran öğrencilerin sınıfta olmasına izin vermek hem öğrenmek isteyen öğrencileri hem de öğretmek isteyen öğretmenleri mağdur eder. Çoğu durumda “duygusal bakımdan rahatsız” tanımlaması âdeta göz ardı edilmediklerini kanıtlama amacındaki davranış

National Center of Education Statistics, “Indicators of School Crime and Safety: 2017”, s. 82.

⁸ Lauren Musu-Gillette et al., *Indicators of School Crime and Safety: 2017* (Washington, DC: National Center for Education Statistics, Mart 2018), s. iii.

⁹ Ke Wang vd., *Indicators of School Crime and Safety: 2019* (Washington, DC: National Center for Education Statistics, Temmuz 2020), s. iii. www.ojp.gov/library/publications/indicators-school-crime-and-safety-2019.

bozuklukları olan öğrencileri içine alacak kadar esnetilebilir bir hâl alır. “Duygusal bakımdan rahatsız” olabilecek ama “toplumsal bakımdan uyumsuz” olarak tanımlanan ve ciddi davranış bozuklukları taşıyan öğrenciler faal sınıflardan uzaklaştırılmalı ve en nihayetinde geri dönme hedefiyle bunlara belirli hizmetler sunulmalıdır.

Amerikan Psikiyatri Birliği (APB) “davranış bozukluğu”, “başkalarına karşı fiziksel saldırganlık, bozulmuş akran ilişkileri ve muhtemelen çocukluk döneminde karşı çıkma bozukluğu yaşamayı bünyesinde barındıran” bir durum olarak nitelendirir.¹⁰ APB “davranış bozukluğunu açığa vuran davranışların normal okullara devam edilmesini engelleyebileceğini” savunur.

Davranış bozukluğu olan çocukların tamamı olmasa da birçoğu okulu bırakır. Okulu sıkıcı bulurlar ve sevmedikleri şeyleri yapmaktan kaçınırlar. En azını yaparlar ve sonucu çok az önemserler. Kabul edilebilir olduğunu düşündükleri şeylerin standartlarını kendileri belirlerler ve otoritelerin koyduğu şartları yerine getirmeyi reddederler. Kimileri yalandan bir şeyler yapmayı bile bırakır. Jeff gibi öğrenciler hemen hemen her zaman okulu bırakırlar. 2014’ün başlarında ABD Başsavcısı Eric Holder sözümona “okuldan hapishaneye uzanan bir kanal yolunu” kamuoyunun dikkatine sunmuştu.¹¹ Bu kavramın ardındaki fikir şudur: Uygunsuz bir davranış okulda “suç muamelesi gördüğü” zaman çocuklar cezai adalet sistemine dâhil olurlar, damgalanırlar, okulu bırakırlar ve en nihayetinde hapse girerler. Okulda bu öğrencilerin sebebiyet verdiği yıkım hiç dikkate bile alınmadan bütün bunlara yol

¹⁰ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5. edisyon (Washington, DC: American Psychiatric Association, 2013), s. 471.

¹¹ Nicki Lisa Cole, “Understanding the School-to-Prison Pipeline,” ThoughtCo., Mayıs 30, 2019 (son güncellenme tarihi: Ekim 21, 2020), www.thoughtco.com/school-to-prison-pipeline-4136170?print.

açan faktörün okulun sözümona kendilerine yönelik yaptırım olduğu kabul edilmektedir.

Okullar herhangi bir davranışa “suç muamelesi” yapmazlar. Nereden bakarsanız bakın Jeff’in davranışı suç teşkil ediyordu. Okul onu faal ders işlenen bir sınıfta tutsaydı hiç kimse güvende olamazdı. Okul personeli Jeff’in şiddet içeren davranışlarını cezai adalet sisteminin herhangi bir bölümüne dâhil etmeden kontrol altına almak için elinden ne geliyorsa yapmıştı. “Okuldan hapishaneye uzanan kanal yolu” formülasyonunda sebep ve sonuç arasındaki ilişki tersine çevrilir. Sınıfları tahrip eden okulun kurumları ya da uyguladıkları siyasetler değildir. Tersine kolluk kuvvetlerinin müdahalesini gerekli kılan bir bozulmaya neden olan Jeff gibi öğrencilerdir. Jeff gibi öğrencilerin yıkıcılık, saldırganlık ve hırsızlık yapımlarına izin mi verilmelidir?

Curt ve Anne Bartol *Criminal Behavior* isimli ders kitaplarında şunu dile getirirler: Okuldaki başarısızlık “suçlu davranışın gelişmesinde . . . belirgin bir toplumsal risk faktörüdür.”¹² Jeff gibi öğrencilerin başarısız olup okulu bırakmasına neden olan şey okul falan değildir. Bu öğrenciler okul kendilerini reddetmeden çok önce okulu reddederler zaten.

Okullar ufak tefek yanlış davranışlara ciddi yaptırımlar uygularken birtakım hatalar yapmıştır. Ama Jeff gibi öğrencilerin işlediğine benzer suçlar okulda düzenli olarak meydana geldiği zaman yöneticilerin yasal işlemler yapması gerekir. Okullar çoğu zaman işlenen suçları polis departmanına bildirme konusunda başarısızdırlar zira bunları kendi içlerinde halletmeyi ve dışarıya yansıtmaktan kaçınmayı tercih ederler. Bunun bir nedeni okul yöneticilerinin söz konusu davranış suç olarak değerlendirmemeleridir. Bir ikinci neden ise şudur: İşlenen suçları ihbar etmek kendi soruşturmalarını yürütmek isteyen başka meslekten insanları okula getirir ki bu rahatsız edici

¹² Curt R. Bartol and Anne M. Bartol, *Criminal Behavior: A Psychological Approach*, 11. baskı (Boston: Pearson, 2017), s. 38, 46.

bir durum olabilir. Bir üçüncü neden ise işin içine polisi dâhil etmenin okulu ve dolaylı olarak idareyi kötü göstermesidir.

Okul binalarında resmî üniformalı görevlilerin varlığı tartışmalı bir hâl almıştır. Bazı insanlar onların varlıklarını güvenliği sağlayan bir şey olarak görüyor ama diğerleri bunun yanlış bir davranışa çok çabuk ve gereksiz yere suç muamelesi yapılması olduğuna işaret ediyorlar. Bir diğer itiraz ise çoğu durumda ırkçı önyargıların tutuklama kararını etkilemesidir. Bir hükümet araştırmasına göre “öğretmenlerin ve personelin taşıdığı üstü örtük önyargılar öğrencilerin davranışlarını onların cinsiyetine ve ırkına dayanarak farklı şekillerde yargılamalarına neden olabilir.”¹³ Bazı insanlar bütçenin güvenlik görevlilerinden akıllı sağlığı hizmetleri ve şiddeti önleme programlarına aktarılması için ısrarcı oldular.

Hiçbir ebeveyn çocuğunun bir suça kurban gitmesini istemez. Okulun eğitim ve sosyalleşme için güvenli bir yer olması beklenir ve güvenli olmayan bir ortamda bunların gerçekleşmesi pek olası değildir. Jeff gibi suçlular okulu başkaları üzerinde güç ve denetim arayışına uygun bir mücadele alanı olarak kullanırlar. Sosyal hizmet uzmanlarının ve psikologların bu gerçeği kabul etmesi gerekir. Okul yöneticilerinin çalıştıkları okulun öğrenim için güvenli bir ortam sunmasını garanti altına almak için ne gerekiyorsa yapma özgürlüğüne sahip olmaları gerekir. Bazı okulların güvenlik görevlisi çalıştırması bile gerekemeyebilir ama güvenlik görevlisi çalıştırmak hâlihazırda suçlu olmayan bir öğrenciyi suçlu yapmaya yetmez.

2. Okuldan Vazgeçmek

Bazı suçlular çok az çaba harcamalarına rağmen yüksek notlar alırlar. İlkokulda verilen ödev ne olursa olsun ya okulda yaparlar ya da evde çalاکalem yapıp bitirirler. 12 yaşındaki

¹³ “Report: Black Students Disciplined More Because of Implicit Racial Bias”, *Washington Post*, Nisan 6, 2018.

Mort bana “farklı şeylere odaklanıyorum ben” demişti ve video ya da bilgisayar oyunlarından bahsetmişti. Ev ödevini anlamsız bulan Mort şunları dile getirmişti: “Beni strese sokuyor. Sadece ezberliyorum, sonra tekrar tekrar okuyorum. Benim açımdan bir zaman kaybı ve geleceğim açısından hiçbir önemi yok.” Mort çok çalışmak zorunda kalacağı için benimsemediği bir olasılık olan üstün zekâlı öğrencilere uygun bir programa katılma hakkı kazanmıştı.

Mort gibi çocuklar sınıfları kolayca geçerler. Bazıları akademik anlamda o kadar iyi performans gösterirler ki iş yanlış davranışlara müsamaha göstermeye geldiğinde öğretmenleri onlara büyük bir serbestlik tanırırlar. Ortaokula geldikleri zaman farklı bir tecrübe yaşarlar ve kendilerini çok iyi tanıyan bir öğretmenin gözetimi altında olmadan sınıfları birer birer geçmekten büyük bir keyif alırlar. Mort bana okulu sevdiğini ama kolay olduğu için yalnızca “dönemin başlarında” sevdiğini söylemişti. Ortaokulun sunduğu yenilik zamanla ortadan kalktıkça ve ödevlerin hızı ve zorluğu zamanla arttıkça kendilerini vermekte zorlanırlar ve okul performanslarının kalitesinde bir erozyon meydana gelir. Yüce hedefleri olduğunu dile getirirler ama bunlar gerçek hedefler değil daha çok yüksekte atıp tutmalardır. Çok az çaba sarf ederek yüksek notlar almayı başaramazlar.

Ertesi gün tarih sınavı olduğunu söyleyen lise ikinci sınıf öğrencisi James’e danışmanlık yapmaktaydım. Okuldan gelir gelmez ofisime elinde hiç kitap olmadan girdiğini gözlemledim. Yarınki sınavda başarılı olacağından emindi ve ders kitabına şöyle bir göz atma gereği bile duymamıştı. Ertesi hafta James ile buluştuğumda sınavının nasıl geçtiğini sordum ona. O ana kadar sınavla ilgili herhangi bir kaygı zihninden o kadar uzaklaşmıştı ki bana neden bahsettiğimi sormuştu. James sınavda başarısız olduğunu iddia ettikten hemen sonra hocasını suçlamıştı ama sınavı yüzüne gözüne bulaştıran kendisiydi. Hemen ardından çok satanlar arasına girecek ve kendisine fahri doktorluk payesi verilmesiyle sonuçlanacak “muazzam bir kitap” yazabileceğini söyleyerek atıp tutmuştu.

Bir suçlu tam da böyle akıl yürütür. Sadece bir şeyi kafasından canlandırarak onu başarır. James hiç çalışmadan sınavdan A alacağını iddia ettiğinde bu yalnızca laftan ibaret değildi. A alacağından emindi. Sınava çalışmak için kitapları eve kadar sürüklemesine ve saatlerce göz atmasına gerek yoktu. Başarısız not aldığı öğretmenden sınav kâğıdını aldığı anda öfkeden deliye dönmüştü; böyle olmaması gerekiyordu. Öğretmeni budalanın tekiydi. Yaptığı sınav öğrettiği şeyleri yansıtmıyordu. Beklentileri başlangıçta ne kadar gerçekçi olursa olsun işler bir suçlunun beklentileri doğrultusunda ilerlemediği zaman bu hep başkalarının hatasıdır. Başkalarını suçlamak bir alışkanlıktır ve bir sonu yoktur; okulun itibarı kötüdür, öğretmenler nasıl öğreteceklerini bilmiyordur, hocası ondan çok da hazzetmiyordur vb. Öğrenciler kendi potansiyellerinin çok altında bir performans sergiledikleri zaman eğitimciler bu durumun nedenlerini anlamaya çalışırlar. Düzeltilmesi mümkün eksiklikleri saptamak amacıyla öğrencileri birtakım değerlendirmelere yönlendirirler. Sıklıkla ortaya çıkan sorumlular şunlardır: yaşam koşullarındaki dramatik değişiklikler, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve diğer öğrenme bozukluklarıdır.

Çocukların okuldaki ve hayatın diğer alanlarındaki faal durumlarını olumsuz yönde etkileyebilecek birtakım olaylar meydana gelir. Trent aldığı kötü notları babasının ölümüne bağlıyordu. Çocuğun transkriptinin gözden geçirilmesi notlarının bu olaydan çok daha önce de düşük olduğunu ve altı yıl sonra bile kötü performans göstermeye devam ettiğini ortaya çıkarmıştı. Trent akademik herhangi bir başarı için hiçbir zaman çok fazla çaba sarf etmemişti ve dördüncü sınıfta kalmıştı. Liseye geçtiğinde de hiçbir şey değişmemişti. Bana dersleri astığını söylemişti çünkü “dersleri sevmemiştim. Hiçbir öğretmenimle aram iyi değildi. Dersi geçip geçmediğim umurlarında bile olmazdı” demişti. Oğluna yardım etmekte kararlı olan Trent’in annesi ücretli özel öğretmenler tutmuştu. Trent hocalarıyla birebirde iyi iş çıkardı ama okul-

da motivasyondan uzak kalmıştı. Kısacası babasının ölümü kendisini etkilemişti ama akademik performansı ve okuldaki davranışları bu olayın öncesinde de sonrasında da ortadaydı.

Aaron kazaya karışan bir arabada yolculuk ediyordu ve hafif çaplı bir beyin sarsıntısı geçirmişti. Lisedeki notları düş-tüğü zaman bu durumun şüphe duyulan nedeni “hafif çaplı beyin sarsıntısı sonrası oluşan sendrom”du. Kendisini mua-yene eden psikolog Aaron’un “bilişsel becerilerinin bunları kullanmayı tercih ettiği zaman ortalama ile üst düzey arasında bir noktada” olduğunu belirtmişti. “Çok çabuk kavıyormuş gibi görüldüğünü” onaylayan annesi “onun ev ödevi yaptığını neredeyse hiç görmedim” demişti. Beyin sarsıntısı geçirmesin-den öncesi için bile doğrudu bu. Aaron’un kaçırdığı dersler akademik performansının düşmesine kesinlikle katkıda bu-lunmuştu. Oğlundan “yetenekli ama tembel” diye söz eden annesi “onu motive edecek gücü bulmak zor” yorumunda bulunmuştu.

Olumsuz koşullar ne Trent ile Aaron’un notlarının düşme-sine neden olmuş ne de yeni davranışsal problemlere mahal vermişti. Bir öğrencinin çalışması değerlendirilirken notların-daki düşmenin belirli bir olaydan mı kaynaklandığını yoksa sadece mevcut davranış örüntülerinin bir devamı mı olduğunu tespit etmek önemlidir.

Eğitimciler ve ruh sağlığı uzmanları sıklıkla bir tanıya kilitlenir ve bir kişinin işlevselliğinin neredeyse her yönünü açıklamak için başvurulduğunda kendinden menkul bir ka-rakter kazanır. Açıkçası bir çocuğun konsantre olamadığı için başarısız olduğunu gözlemleyen öğretmenler onun bir DEHB’si olduğundan şüphelenebilirler. Amerikan Psikiyat-ri Birliğine göre DEHB’nin “saygısızlık veya kafa tutmayla alakası yoktur.”¹⁴ APB çocuklarda hem karşı gelme bozuk-luğunun hem de DEHB’nin aynı anda olabileceğine dikkat çekiyor. Çocuk suçlu bağlamında temel problem dikkat da-

¹⁴ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual*, s. 61.

ğınıklığının biyolojik bir durumdan mı yoksa ev ödevine karşı ilgisizliğinden veya ödev yapmayı reddetmesinden mi kaynaklandığıdır. Trent öğretmenin kendisinde “bir öğrenme bozukluğu” olduğundan şüphe duymadığını söylemişti bana. Trent bir şey ilgisini çektiği zaman ona yoğun bir şekilde odaklandığını itiraf etmişti. Örneğin *The Great Gatsby*’yi büyüleyici buluyordu. Trent’i muayene eden bir psikiyatrist Trent’in kendisinin bile “Dikkat Eksikliği Bozukluğunun (DEB) olası etkilerinden yeterince bahsetmediğini” belirtmişti raporunda. Kimi zaman ebeveynler kendi çocuklarını ruh sağlığı uzmanlarından ve eğitimcilerden çok daha iyi tanır- lar. Bir anne oğlunun maharetle hırsızlık yapması ile DEHB’ arasında hiçbir bağlantı olmadığı yorumunda bulunmuştu. Trent’in annesi bana şunları söylemişti: “Onun temel proble- mi motivasyon. Ödevler zorlaştığında Trent ayak uydurma- yı başaramaz. Kolayca geri adım atar. Kendisine bir seçme şansı verirseniz kolay yolu tercih edecektir.” Bir öğretmen ise şunları gözlemlemişti: “Trent’in çok sağlam işler çıkardığı zamanlar olmuştu. Gerçekten çaba gösterirse Trent yine iyi iş çıkaracaktır.” Yatılı okula gönderildiği zaman yüksek not- lar almıştı. Okula ve zorunlu bir çalışma salonuna giden en fazla 10 öğrencinin olduğu bir sosyal ortamda arkadaşlarıyla sokakta aylak aylak dolaşmıyordu. Bana şunları söylemişti: “DEHB ilacının yokluğunda gayet iyi iş çıkardım. Okul için gösterdiğim ekstra çaba DEHB’nin işini bitirmişti.”

Suçluların anne babalarından defalarca şunu işittim: Eğer DEHB ile damgalanmış bir çocuk falanca şeylerle bir şekilde ilgilenirse o işe saatlerce yoğunlaşacaktır. Derslerinin büyük bir kısmında başarısız olan Phillip “sıkıldığım zaman elektro- nik aksamlarla oynarım” yorumunu yapmıştı. Kendisini oda- sına kapatan Phillip telsizle kontrol edilen bir tekneyi monte ederken herhangi bir dikkat dağınıklığı olmadan karmaşık talimatları takip etmişti. Aynı zamanda elektronik olarak kontrol edilebilen bir pilotun içine yerleştirildiği bir uçağın parçalarını birleştirmişti.

Suçlu bir çocuk diğer konularda başarılı olsa bile yabancı bir dilde nadiren iyi performans gösterir. Yabancı dillere hâkim olmak yoğun bir konsantrasyon, ezberleme, günlük ev ödevleri ve aralıksız tekrar yapmayı gerektirir. Yüksek zekâyâ sahip olmaktan daha fazlasını gerektirir. Suçlu çocuk her ne kadar temel meseleye yoğunlaşabilse de fazla sabırlı değildir. Derhâl sonuçlara ulaşmak ister. Suç işlememiş bazı kimseler de dil eğitimini sıkıcı buldukları için almazlar. Başka ilgi alanları geliştirip kendilerini bunlara verirler.

DEHB'nin başarıyı engellemesi söz konusu değildir. Dikkatini toplama konusunda güçlük çeken birçok erkek ve kız çocuk akademik anlamda başarılı olmak ister. Bu çocuklar antisosyal davranış belirtileri sergilemezler. Okuldaki performanslarını yükseltmek için ne gerekiyorsa yaparlar; okul dışında saatlerce çalışırlar ve kimi zaman özel bir öğretmenle birlikte çalışırlar. Spor, sanat ve mekanik beceriler gibi akademik girişimler dışındaki faaliyet alanlarında mükemmelleşerek eksik kaldıkları noktaları telafi etme çabası geliştirebilirler. Bazıları da ilaçlardan fayda görür. Dikkat eksikliği bozukluğunun tedavisi için reçete edilen ilaçların suç düşüncesini değiştirdiğine dair hiçbir kanıt söz konusu değildir.

Öğrencilerinin kendilerini çalışmaya vermediklerini ve sürekli olarak yanlış davrandıklarını gözlemleyen öğretmenler onlara karşı sempati besleme eğilimindedirler; öğrencilerine yardım etmek isterler. Bu kızların ve erkeklerin uyum problemleri yaşadıklarına ve duygusal bakımdan rahatsız olduklarına inanmaya devam ederler. Benimsedikleri yaklaşım, keşfettikleri herhangi bir güçlü yönü geliştirmek ve olumlu bir öz imgeyi beslemektir. İyi iş çıkardığı durumlar için suçluyu överler ve akademik zayıflığı ile itaatsiz davranışlarını önemsiz gibi lanse ederler. Yapmayı başardıkları her bir iyi iş diğer öğrencilere örnek olarak gösterilir. Gösterilen ekstra ilgi ve kolaylıklar arasında ev ödevleri ve projelerin son teslim tarihlerinin uzatılması, birebir yardımda bulunma ve bahsedilen öğrencileri danışmanlara ve başka öğretmenlere

yönlendirme de vardır. Bir öğretmen uygulanabilecek disiplin cezalarını gevşetebilir. 2020 tarihli bir raporda Eğitim Bilimleri Enstitüsü özellikle azınlıklara mensup öğrencileri disipline etmekten çekinen öğretmenlerin çalıştığı okullarda iş başında olan bir “hoşgörü kültürü”nden bahsetmişti.¹⁵ Söz konusu rapor bir öğretmenin disipline olan ihtiyacı azaltmasının hatta bir çocuğun “ziyan olduğu” izleniminden kaçınmasının en iyi yolunun öğrencilerle olumlu ilişkiler geliştirmek olduğunu öne sürer. Öğretmen disiplin konusunda gevşediği zaman suçlu öğrenci bu durumdan faydalanır. Öğretmenin huzurlu durumu muhafaza etmek isteyeceğini ve sert önlemler almaktan kaçınacağını düşünür. Öğretmen daha da katılaşırsa öğrenci sanki bir müttefiki ona ihanet etmiş gibi karşılık verir. Ne olursa olsun öğretmeni suçlayarak kendisini yine kurban olarak takdim eder. Bu kızlar ve erkekler kendilerine gösterilen özel ilgiden yararlanırlar ve öğretmenlerinden ilave tavizler vermesini beklerler.

Suçlu çocukların sıklıkla kullandığı hilelerden biri ebeveynleri kendisini rahat bırakmış olsaydı daha iyi şeyler yapabileceklerini ileri sürmektir. Franklin şunu söylemişti: Annem ve babamın “ev ödevlerimi tek başıma yapmama izin vermeleri gerekiyor. Sanırım başımın etini yemeselerdi daha iyi iş çıkarırdım.” Her iki durumda da çocuk ya çok az şey yapar ya da hiçbir şey yapmaz. Ebeveynleri müdahaleci bir yaklaşım benimsese bile ne kendisini ne harekete geçiren güç değişir ne de okula olan ilgisi artar. Hiçbir şey yapmama konusunda sınırsız bir yetkisi vardır.

Aşırı varlıklı ve çaresiz ebeveynlere sahip suçlu çocuklar için “terapötik yatılı okullar” reform mücadelesini üstlenmeye hazırdır. Bu okulların birçoğu onaylanmış bir akademik müfredata ve akran yüzleşmesine dayanan bir terapi özel-

¹⁵ Ke Wang et al., “Indicators* of School Crime and Safety: 2019”, Bureau of Justice Statistics, <https://bjs.ojp.gov/library/publications/indicators-school-crime-and-safety-2019>.

liklerine sahip bir hayli yapılandırılmış uzun vadeli programlara sahiptir. Buradaki çocuklar devlet okulunda ya da özel okullarda başarısız oldukları veya okuldan atıldıkları için genellikle “sabit fikirli” kişilerdir ve geniş kapsamlı bir suç işleme sicilleri vardır. Bu yatılı okulların işletmecileri her zaman hoşnutsuz öğrenciler ile ebeveynlerinin istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kalırlar. Bu yatılı okulları işleten kişiler, her zaman hoşnutsuz öğrenciler ve aileleri tarafından istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Kötü bir üne sahip olduklarında ve kendilerini savunmak için davalara büyük meblağlar harcamak zorunda kaldıklarında, bazıları kapanmak zorunda kalmaktadır. Bu, son derece saygın okulların yanı sıra istismar suçlamalarının sağlam temellere dayandığı okulların da başına gelmiştir. Fakat başarılı oldukları durumlarda bu okulların gerçekleştirdiği birkaç amaç vardır. Öğrenciler sürekli olarak gözetim altında tutulurlar ve güvendedirler; aileleri bu çocukların sebebiyet verdiği gündelik kargaşanın devasa geriliminden kurtulurlar ve ve kardeşleri normal bir çocukluk dönemi geçirebilirler. Terapötik yatılı okullara gitmenin bir sonucu olarak kişilik yapısında ne kadar değişikliğin meydana geldiği henüz teferruatlı bir biçimde araştırılmamış bir tartışma konusudur.

3. Üniversiteye ya da Lisansüstü Eğitime Devam Etmek

Üniversite öğrencileri hayatların anne babalarından uzakta devam ettirdikleri zaman benzersiz bir özgürlük deneyimi yaşarlar. Suçlu kişiliğe sahip genç kadınlar ve erkekler açısından üniversite bir oyun alanı olabilir. Okula başlamadan çok önce, sahip oldukları her türlü özgürlükle muazzam rahatlıklar elde etmiş ve kendileri için konan kurallara meydan okumuşlardır. Tüm masrafları başka biri karşılarken üniversiteye devam etme ayrıcalığını sürdürmek için yapmaları gereken tek şey dersleri geçmek ve ciddi bir kural ihlaliyle ya da suçtan yakayı ele

vermekten kaçınmaktır. Birkaç akademik performans örüntüsü vardır. Bazı öğrenciler ilk yılda okulu bırakırlar ya da sınıfta kalırlar. Bunun nedeni büyük ölçüde asgari akademik standartları karşılamakta başarılı olmalarına yetmeyecek kadar az şey yapmalarıdır. Bazı öğrenciler topallaya topallaya mezun olur; bazılarıysa üstün başarıyla.

Ebeveynlerinin özenli biçimde kendilerini derslerine verdikleri izlenimine kapıldığı yerde öğrencilerin aylarca derslere devam etmedikleri durumlar olduğunu biliyorum ben. Anne babalar açısından çocuklarının akademik gelişimi hakkında doğru bilgi edinmek çok da kolay olmayabilir. Federal Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyet Yasası (FERPA) uyarınca bir öğrenci 18 yaşına geldiği zaman ebeveyn haklarının büyük bir kısmı öğrenciye geri döner.¹⁶ Ders notlarının açıklanması öğrencinin onaylamasını gerektirir. Bu onayın yokluğunda ebeveynler çocuklarının eğitim hayatının nasıl ilerlediği konusunda bilgisiz kalırlar.

Jack'in lisedeki not ortalaması 2,9'du; bu B notuna zar zor denk düşer. Jack danışmanlık sırasında notlarının ortaya koyduğundan çok daha zeki biri olduğu söylemişti. "Üniversitede farklı olacak" diye yeminler ediyordu. Bir şekilde motivasyonunun artacağına ve kendini daha fazla disipline edeceğine inanıyordu. Avukat olma düşüncesi onu büyülemişti çünkü "tartışabilir ve sistemin açıklarını kullanabilirsiniz." Tek başına olmanın özgürleştirici olacağını tahmin ediyordu. Jack sadece ailesinin gönlünü hoş etmek için değil, arzu ettiği için iyi notlar almaya çalışacağını söylemişti. "Organize olma problemi" olduğunu kabul ederken ebeveynlerinin gözlerinin üstünde olmadığı bir sosyal ortamda yaşadığı zaman bu durumun değişeceğini iddia ediyordu. Sınırsız özgürlüğe kavuşacağını öngören Jack üniversiteye gitmeyi dört gözle bekliyordu çünkü "istediğimi istediğim zaman yapabilirim, ipler benim elimde olacak"; artık "tasması başkasının elinde değildi" ve

¹⁶ Family Educational Rights and Privacy Act of 1974, 20 U.S.C. § 1232g (1974).

ümit ettiği şey eğlenmekti. Okulun parti evi olarak bilinen bir kurumda yaşamayı iple çekiyordu. “Ben zekiyim, okuldan atılmayacağım” diye öngörüyor ve ardından neredeyse hiç çaba harcamadan C ortalamasına ulaşacağını söylüyordu. Bu arada oda arkadaşı üniversite ders kataloğunu gözden geçirmiş ve almak istediği dersler için ön kayıt yaptırmıştı, oysa Jack henüz hangi dersleri alabileceğini düşünmeye bile başlamamıştı. Üniversiteye gitmek üzere evden ayrılmadan önceki gece Jack ailesinin sürekli hatırlatmalarına rağmen hiçbir şeyi yakından takip etmemişti. Kampüse vardığı zaman “birçok iyi dersin hâlihazırda başkalarınınca alınmış olduğunu” keşfetti. Bir dönemin ardından Jack üniversitenin kendisine göre olmadığına karar verip okulu bıraktı.

Wally ise üniversiteye kendini adamıştı; hukuk fakültesine girdi ve avukatlığa geçti. Sahip olduğu olağanüstü itibar müşterilerinin yaklaşık yarım milyon dolarını zimmete geçirmek ve gelir vergisi kaçırmakla suçlandığı zaman büyük oranda değişmişti. Hukuk derecesi almaya giden güzergâh pürüzsüz değildi. Girdiği ilk üniversitede başarısız olmuştu. Özellikle hafta sonları “kafayı bulduğunu” hatırladığında içki içmesi bu başarısızlığa katkıda bulunan bir faktördü. Çok fazla derin düşünmeyen ya da çok fazla açıklama yapma konusunda isteksiz biri olarak “notlarımın neden daha iyi olmadığını bilmiyorum” diye konuşmuştu. Wally daha sonra “çocuk oyuncağı” diye gördüğü küçük çaplı bir üniversiteye girdi ve çok az çaba göstererek A ortalamayla mezun oldu. Daha sonraki üniversite yıllarına gelince Wally “yatabileceği her kızla yatarak kafayı arızaya bağladığını” hatırlıyordu. Ailesinin geçimlik masrafları için verdiği parayı iyi vakit geçirmek için kullandığını, içki tüketiminin arttığını itiraf etmişti. Hukuka gerçekte ilgisi olmadığını kabul eden Wally bu mesleğe girmeyi insanlar kendisine önerdikten sonra seçtiğini söylemişti. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra Wally bir firmaya girdi ve kısa süre sonra oranın ortaklarından biri oldu. Evlendiği kadının lüks tüketime dönük bitmek tükenmek bilmeyen

taleplerde bulunduğundan bahsetmişti. Aldığı yüksek maaşa rağmen Wally kazandığından daha fazlasını harcıyordu. Wally'nin içki tüketimi "aşırı, aşırı sarhoş" olduğu bir noktaya kadar yükselmişti. Evlilik dışı bir ilişkisi de vardı. Aklında sadece müşterilerinin hesaplarından borç alıp sonra bunları geri ödemek olduğunu söylemişti bana. Yakalanıp dolandırıcılıktan ve gelir vergisi kaçırmaktan suçlandığında suç teşkil eden davranışını evliliğini bir arada tutma konusundaki umutsuzluğuna bağlamıştı. Birden fazla suçla itham edilmeden önce Wally'nin polisle girdiği tek etkileşim aşırı hız cezasıyla ilgiliydi. Müşterilerinin fonlarını neden çalmadığını yüksek sesle düşünüyordu: "Neden hayır demedim ki? Buna verecek bir cevabım yok." Onu yakından tanıyan bir arkadaşı şöyle bir yorumda bulunmuştu: "Sürekli bir şeyler için çabalıyordu. Temel sorun çabalamaktır. Her zaman kendini ispatlama ihtiyacı duyuyordu." Wally'yi tedavi eden bir terapist hastasının diğer insanlardan daha çok sahip oldukları finansal varlıklara işaret ederek bahsettiğini söylemişti. Wally'nin vicdan sahibi biri olmadığını ve davranışlarının olası sonuçları hakkındaki kanaatlerin akışını durdurmak gibi bir yeteneğe sahip olduğunu dile getirmişti. Wally'nin aşırı harcamalarına gönderme yapan terapist "bu durumun patlayabileceği aklına gelmemişti" yorumunda bulunmuştu. Wally "para çaldığım düşüncesinin zihnime girmesini engelledim" demişti. Karısını eldeki imkânların ötesinde yaşamak için kendisine baskı yapmakla suçluyordu. Wally cezaya çarptırılmasının ardından avukatlarına onların duruşmadaki hukuki stratejilerini eleştirdiği bir mektup yazmıştı. Aynı zamanda verdikleri hizmetlerin kısmen ödenmemiş bir faturasını bırakmıştı onlara.

Pek çok suçlu en kolay dersleri seçer ve diploma almak için gereken en az şeyi yapar. Gerekeni hesap ederler ve sistemin üstesinden gelmek için kestirme yolları keşfetmeye çalışırlar. Belirlenen metinler yerine özetlerini okurlar. Sınıf arkadaşlarının ödevlerini "ödünc" alırlar. Amaca giden her yol kabul edilebilirdir; kopya çekme ve intihal fazlasıyla

yaygındır. Öğretmenlerin intihali tespit etmek için bilgisayar programlarından yararlanabileceklerini bildikleri için bazı öğrenciler ödevlerini yazmaları için diğer öğrencilere para öderler. Kampüste ödev yazdıracak birini bulamadığı durumda bir suçlu ödevini yapacak birini internet üzerinden bulabilir. Bir müşterinin “uzmanların yazdığı makaleler için ödeme yapabileceği” hatta makalesinin kimin yazacağını bile seçebileceği web siteleri mevcut.

Suçlu kişiliği olan bazı öğrenciler başarılı olmaya ve zor dersler almaya motive olurlar. Güçlü bir ekonomik performans suçlular için prestijli ve güçlü bir işe giriş biletidir. Akademik payeler elde etseler de yaşamın diğer alanlarındaki davranışları örnek olmaktan uzaktır. Oda arkadaşlarıyla anlaşmakta güçlük çekerler; üniversite organizasyonlarında diğer öğrencilerle anlaşmazlık yaşarlar ve fakültede başarılarını belaya bulaştırırlar.

Akademik olarak başarılı olmak suçu gizleyebilir. Kampüsün gözdesi ve onur öğrencisi olma ününe sahip bir suçlunun şüpheli olma olasılığı daha düşüktür. Bazı suçlular açısından elde ettikleri akademik başarılar büyük bir güç ve sorumluluk sahibi oldukları konumlara yükseldikleri kariyerlerindeki benzer başarıların yolunu döşer. Akademik başarıları çok fazla durumdan paçayı sıyırmalarına olanak sağlayan bir saygınlık paravanı sağlar. Wally gibi gerçek bir şöhrete sahip olan kişiler ciddi bir suçtan tutuklandıkları zaman insanlar şaşkına dönüyorlar.

Bir sonraki bölümde herhangi bir standarda göre başarılmış gibi görünen ama yasal herhangi bir başarı ile tatmin olmayan bir suçluyu ele alacağız. Ne kadar prestijli olursa olsun hiçbir meslek onu tatmin etmez. Yaptığı meslek suçluluğunu dışavurduğu bir başka alandır.

Suçlu kişilerin çalışmaya dönük tutumları eğitime dönük tutumlarına benzer. Çalışan insanları “köleler” ve “enayiler” olarak görmelerine rağmen birçok suçlu diğer insanları tatmin etmek için bazı işlerde çalışır. Bazıları çalışmak ve iş yerinde suç işleyerek konumlarını kötüye kullanmak isterler. Diğerleriyle kişisel yaşantılarında işledikleri suçları örtbas etmelerine izin veren başarılı çalışma kariyerlerine sahiptir.

1. Çalışma Karşıtı Temel Tavır

Çalışmayı hor gören kimi suçlular bir işten diğerine sürüklenip durular ve uzunca süreler boyunca işsiz kalırlar. Nitelikli değillermiş gibi ya da bundan başka çalışma becerileri yokmuş gibi görünebilir. Gerçekteyse kolayca bir iş bulabilirler ve kısa bir süreliğine iyi performans gösterebilirler. Hem yaptıkları işe hem de onları işe alan insanlara karşı aşağılama geliştiren suçlular diğerleri başlarının etini yemeyi bıraksın diye bir mesleği yapmaya devam edebilirler. Çalışmak onlar için bir saygınlık nişanıdır.

Suçlular kendi çalışma koşullarını dayatmak isterler. Yaptıkları meslek ihtiyaçlarını saat ve ücret açısından karşılamak zorundadır. Sorumluluk almaları istenen görevlere çok az değer verirler. Birçoğu pazarlanması mümkün beceriler geliştirememiş olsa da sıradan, çok emek gerektiren işlere girmeyi reddederler. Bir yönetici pozisyonu için gereken eğitimi ve deneyimi edinme zahmetine hiçbir zaman girmemiş olsa-

lar bile falanca restoranın yerlerini süpürmek yerine idareci olmaları gerektiğini düşünürler. Uygun görüldükleri iş ile hak ettiklerine inandıkları statü hakkındaki abartılı iddiaları arasında uyuşmazlık vardır. Genç bir adam “arkadaşlarımın patates kızartması servis ettiğimi görmesindenense ölmeyi tercih ederim” demişti.

Çalışma karşıtı güçlü bir tutuma sahip olan suçlular bir işin neleri şart koştuğunu anlama meselesini görmezden gelebilir. Geçerli çalışma saatlerini, ücreti, belirli görevleri veya sağlık sigortası ya da sosyal yardım hakları olup olmadığını bilmezler. Yalnızca bir denetimli serbestlik görevlisini, ebeveyni veya eşi memnun etmek için işe giderler.

Ryan hapiste cezasını çektikten sonra karısına ve üç çocuğunun yaşadığı eve geri dönmüştü. İş bulmak gibi bir derdi hiç olmadığından arkadaşlarını bulmak için sık gidilen eski uğrak yerlerini ziyaret etti. Karısına bir tatile ihtiyacı olduğunu söylemişti. Karısı ise kesin bir dille kendisi iki işte çalışıp çocuklarına bakmak için mücadele ederken Ryan’ın hapiste yan gelip yatarak tatilini çoktan yapmış olduğunu söylemişti. Ryan ise arkadaşlarıyla birlikte kafa rahatlatması gerektiğinde ısrarcıydı. Karısı Ryan hapisteyken şu sözde arkadaşlarının kendisiyle ya da çocuklarıyla hiç ilgilenmek istemediklerine ve halini hatırını sormak için onu hiçbir zaman aramadıklarına dikkat çekmişti. Ryan “birazcık takılırsam neler olacağını asla bilemezsin” diye karşılık vermişti ama asla iş bulmaktan bahsetmiyordu.

Çalışmamak için ileri sürülen bahaneler sınırsızdır. Suçlular bedensel bir bozuklukları olduğunu, ulaşım imkânlarının olmadığını, kime başvuracaklarını ve nereye gideceklerini bilmediklerini veya ne zaman orada olmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmediklerini iddia edeceklerdir. Aynı kişiler şehrin diğer ucunda bir parti düzenlendiğini öğrenselerdi, oraya gitmek için gereken hiçbir çabadan kaçınmazlardı.

Bazı suçlular diğer insanları değiştiklerine ikna etmeye çalışırlar. Bir işte çalışıyor olmaları gerçeği onlarla ilgili bakış

açıllarını geçici olarak güçlendirebilir. Yaşantılarındaki pek çok durumda söz konusu olduğu gibi yenilenme yavaş yavaş etkisini yitirir ve suçlular huzursuz, sıkılmış ve sinirli bir hâle gelirler. Düzensiz iş görürler, istifa ederler ya da kovulurlar.

Bazı suçlular açısından onların meslekleri suç işlemektir. “Günlük eziyet” dediği işte çalışan bir adam “siz kendi işinize gidiyorsunuz; ben kendi işime gidiyorum” demişti. Gün gün yıl yıl dükkânlardan hırsızlık yapıp uyuşturucu satarken işlediği yasa ihlallerinin sayısını binlerle ifade ediyordu. İşlediği bu suçlar nedeniyle hiçbir zaman tutuklanmamıştı ama reşit olmayan birine tecavüzden suçlanmıştı.

Celia çocukluğundan beri hırsızlık yapıyordu. İşinde o kadar ustalaşmıştı ki, ne çalacağını söyleyen arkadaşlarından sipariş alıyordu. Celia “bir tüketici temsilcisi gibi” hareket ettiğini söyleyerek kendisiyle alay ediyordu. Kendi şahsi girişiminde çok başarılı olduğu için yasal bir işte çalışmak için herhangi bir gerekçe görememişti. Celia’nın yakalandığı birkaç durumda bir yargıç kendisine mağazalara tazminat ödemesini, çaldıklarının bedelini iade etmesini ve kısa süreli bir denetimli serbestlikten geçmesini emretti. İlk kez olmamak üzere büyük bir suçtan hüküm giydiği zaman bir yargıç Celia’nın mahkemenin hoşgörüsünü istismar ettiğini ve bu yüzden kendisine hapis cezası verdiğini söylemişti.

Pek çok insan açısından başarılı bir girişimci olmak Amerikan rüyasının mükemmel bir örneğidir. Keza birçok suçlu kendi işlerini yürütme arzusundadır. Bununla birlikte bunun ne anlama geldiğine dair gerçekçi bir düşünceden ve gerçekleştirilebilir bir iş girişimi için gereken sıkı çalışmadan yoksundurlar. Suçluların fantezisi tek bir gecede zengin olmaktır. Bir işte çalışmaya başlarken en vicdanlı insanların bile başına bela olan problemleri önceden göremeyen suçlu kaçınılmaz olarak kendisine ait olacağını ümit ettiği serveti nasıl harcayacağı hayalleri kurar. “Çok sayıda” suç işleme fantezisiyle karşılaştırılabilir bir hayaldir bu; kolayca elde edilen muazzam bir kazanç.

Kimi suçlular hizmet ve ürün teslim etme iddiasında bulunurlar ama ikisini de yapmazlar. Ev onarımı işi paravan şirketlerin musallat olduğu pek çok sektörden biridir. Bir müteahhit bir mahalleyi dolaşır, bir ürün ya da hizmet için akla yatkın görünen bir fiyat teklif eder, depozitoyu cebe atar ve ardından ortadan kaybolur.

Esas öneme sahip olan statü ve otoritedir, fiili çalışma değil. En aşağıdan başlayıp daha yukarı mevkilere ulaşmak pek çok suçlunun iş görme biçimine aykırıdır. Suçlu kişi yasal bir iş başvurusunda bulunduğu zaman kapıdan içeri gireceğini, görüşeceği kişiyi etkisi altına alacağını ve hemen ardından prestijli, yüksek maaşlı bir pozisyonda işe alınacağını hayal eder. Kimi zaman böyle bir işe alınır ve kendisine çabucak önemli bir sorumluluk emanet edilir.

İnsanların büyük bir kısmı uyanık oldukları saatlerin büyük bir bölümünü geçirdikleri işin tadını çıkarmak isterler. Denetimleri dışındaki koşullar nedeniyle pek çok erkek ve kadın mesleklerini sıkıcı veya düpedüz nahoş bulurlar. Fakat kişisel koşulları çalışmalarını gerektirir ki bu yüzden ne gerekiyorsa onu yaparlar. Buna karşılık suçluların birçoğu zahmete girmeden emeğin meyvelerinin tadını çıkarmak isterler.

Bir işte kalıcı olmanın önündeki en büyük engellerden biri, suçluların anında takdir, terfi ve ücret artışı bekledikleri için sabırsız olmalarıdır. Birisi *için* çalışmaktan son derece rahatsız olurlar. Emir vermek isterler, emir almak değil. İnsanlara verilmiş unvanlarla hitap etmeyi reddetme ölçüsünde, herhangi bir kişiye tabi olmak onları öfkeler. Kıdemli statülerde bulunan personeli zekice alt etmeye çalışırlar, yöneticilerin altını oyarlar ve kendi şahsi otoritelerini ileri sürerler. Başka kişiler eksikliklere işaret edip birtakım iyileştirme önerileri sunduğu zaman suçlu kişi katkılarını takdir edemedikleri ve yaratıcı olabileceği fırsatları reddettikleri için bu insanları suçlar. Bir tek kendi bakış açısı önemlidir ve o kötü bir dinleyicidir; başkalarının ne düşündüğüyle ilgilenmez. Kronik bir

hoşnutsuz olan suçlu kaçınılmaz olarak çatışmalara bulaşır ve iş arkadaşlarının moralinin bozulmasına vesile olur.

2. İş Başındayken Suç

Suçlular iş başındayken suç için olanaklar sunan bir iş ararlar. Ronald çilingir olabilmek için bir mesleki eğitim merkezinden dersler almıştı. Büyük bir hırsı ve kendi reklamını yapma becerileri olan bir adam olarak kendi dükkânını açmıştı. Müşteriler onun evlerine ve işyerlerine girmesine izin veriyor, o da onların mülklerini inceleyip değerli eşyaları tespit edebiliyordu. Kendisine güvenen bu erkekleri ve kadınları kilit takıp muhafaza etmelerine yardım ettiği binalarını soyarak kurbanları hâline getirdi. Kapı kilitlerini açma konusunda maharetli olan Ronald aynı zamanda çılgınlık edip müşterisi olmayan insanların evlerine de giriyordu. Shelley beş yıldızlı bir otelde kat sorumlusu olarak çalıştı. Konuklar odalarından uzaktayken onların dolaplarını, çekmecelerini ve valizlerini kurcalayıp bulduklarını cebe indiriyordu. Klima tamircisi olan Frank servis çağrıları üzerine evleri dikkatlice gözlemliyordu. Ev sahipleri gelişigüzel sohbet ederken aileleri hakkında bilgi vermelerini ve evin ne zaman boş olacağını öğrenmeyi başardı. Son derece titiz görünen Frank'ın teçhizatı kontrol etmesi uzun zaman aldı. Evdeki havalandırma kanallarını inceleyerek ve çeşitli mekanizmaları kurcalayarak evdeki her odaya girmişti. Kapı dışındaki kondansatörü incelerken hemen kaçıp gitmek için en iyi rotayı tespit edebilmişti. Yan odadaki kondansatörün yerini belirleyebilir ve bu sayede gelecekte ayak seslerini gizlemek için kondansatörün çıkardığı aralıksız vızıltıya güvenebilirdi.

Suçlular çalıştıkları şirketlerin her bir ayrıntısını bilirler. Şirketteki güvenlik açıklarını tespit ederler ve iş arkadaşlarının nerede yaşadıkları, neye sahip oldukları ve işe nereden gelip gittikleri hakkında bilgi toplarlar. Bazı suçlu kişiler tatillerde,

geç vardiyalarda ve hafta sonlarında gönüllü olarak çalışırlar; öyle ki etraflarında çok az kimse varken şantiyeden hırsızlık yapmalarını sağlayacak bilgileri toplayabilirler. *Security* dergisine göre çalışan hırsızlığı ABD'deki işletmelere yılda yaklaşık 50 milyar dolara mal oluyor.¹

Küçük çaplı bir halk bankasının genel müdürü olarak Beth yüz binlerce doları zimmetine geçirmişti. Sadakati, güvenilirliği ve liyakatiyle tanınıyordu çünkü bir haftada düzenli olarak 60 ila 70 saat arasında çalışıyordu. Fakat çok çabuk sinirlenmesi astlarını rahatsız ediyordu. Beth genç bir çocukken “bağırıp çağırıp yoluna devam ettiğini” hatırlamıştı. “Kontrol altına almayı seviyorum. En zor şey kontrol edememek” yorumunda bulunmuştu. Fakat Beth kolayca gücenirdi. Ödeme sırasında önünde olan bir müşteri kasada çok uzun süre kalırsa “alaycı ve iğrenç bir tavırla insanlara haklarında ne düşündüğünü söylerdi.” Yoluna çıkan sürücülere karşı hatırladığı duygusu şuydu: “o kadar sinirlenirdim ki ne yapacağımı bilemezdim.” İş yerinde bir işçi canını sıktığında içten içe duman çıkarsa da herkesin kendisine güvenmesini ve onu sevmesini istediği için dışarıdan sakın görünüyordu.

Mücevher satın alan, karton kutulu ayakkabılar sipariş eden, pahalı el çantaları alan ve çok miktarda nemlendirici, temizleyici, losyon ve makyaj malzemesi toplayan Beth'in kredi kartında binlerce dolar borç birikmişti. Merakla her bir alışveriş paketini açtığında sorduğu “bugün ne geldi acaba?” sorusuyla yaşadığı heyecan furyasını tarif ediyordu. O kadar çok sipariş vermişti ki tamamını takip etmesine imkân yoktu. Beth paket yığınlarını bodrumuna zulalamıştı ve bazılarını hiç açmadan öylece bırakmıştı. Bir dükkân açabilecek kadar çok ürün satın aldığını söylemişti. Beth şöyle konuşmuştu: “Ben zeki bir insanım. Benim için her şey yolunda gidiyordu.

¹“Employee Theft Costs U.S. Businesses \$50 Billion per Year”, *Security*, Kasım 1, 2017.

Bunu sihirli bir şekilde düzeltebileceğimi nasıl düşündüm? Düzeltemedim.”

Beth’in bir akıl hastalığından mustarip olduğu, hayatında eksik ya da çok yanlış olan bir şeyi telafi etme zorunluluğu olduğu düşünülebilir. Kendisini her zaman çirkin ve garip hissettiğini, kendisini güzel hissettirecek bir şeyler yapmaya kararlı olduğunu söylemişti bana.

Böyle bir sorundan mustarip olan tek kişi Beth değildi kesinlikle. Temel mesele onun bir suç girişiminde bulunarak sorunu çözme tercihinde bulunmasıdır. Durmadan ürün siparişi verdiği için kendini bir bağımlı gibi hissettiğini söylemişti. (Beth’in geçmişinde bağımlılık yoktu. Yasadışı uyuşturucular kullanmıyordu ve “budala gibi görünmek ya da kontrolden çıkmak istemediği” için bir bardak şarabı bile nadiren içiyordu.) Neden profesyonel yardım alma yoluna gitmediği meselesine gelince Beth şu yorumu yapmıştı: “Yardım istemek benim için zor bir işti. Kontrol delisi olduğum için hiç kimseye sırrımı öğrenme gücü veremem asla.”

Bankayı düzenli olarak ziyaret eden yetkililer de dâhil olmak üzere Beth’in ne yaptığı hakkında hiç kimsenin bir fikri yoktu. Beth şunu hatırlatmıştı: “Derinlerde bir yerde tatmin olmuştum. Yaptığım şeyi saklayabilmişim. Onlardan daha zekiydim.” Kendini beğenmiş bir şekilde “Bazı denetçiler gerçekten de titizdi. Dikkatlerini çekmesi olası olan işaretleri biliyordum. Bunlardan hiçbirini ortalıkta bırakmadım. Yaptığım işte gayet iyiydim” yorumunu yapmıştı. Beth gittikçe daha fazla parayı zimmetine geçirdikçe kişisel harcamaları patlamıştı ve yaptığı şey anlaşılmadan önce çaldığı paraları nasıl geri ödeyebileceğini düşünürken kendini bunalmış hissetmeye başlamıştı.

Beth düzenlenen suç operasyonunun meslektaşları ve bütün bir finans kurumu üzerinde yaratabileceği etkiyi hiçbir zaman düşünmemişti. Kimsenin yaptığı şeyler yüzünden Beth’i sorgulamak için bir gerekçesi yoktu. Bu bankada yıllardır çalışıyordu ve hem banka memurları hem de astları tarafından

örnek bir çalışan olarak görülüyordu. Üstelik iş arkadaşlarının onu sorgulaması ve yaptığı bir şey hakkında niyetini önceden tahmin etmesi pek olanaklı değildi. Onu haşin bir iş amiri olarak gördüklerinden kendi işlerine bakıp onun yolundan çekilmişlerdi. Beth “dedikodu ve kişisel telefon görüşmeler yaptıkları veya yapmaları gerektiğini düşündüğüm işi yapmadıkları zaman onların tepelerine bindiğini” hatırlamıştı.

Beth çifte yaşamı hakkında şunu söylemişti: “Bir iş personam bir de kişisel personam vardı.” Bankanın iç işleyişindeki karmaşıklıkların farkındaydı ve yaptığı işleri etkin bir şekilde pazarlıyordu. Bu arada sahte bir sosyal güvenlik numarası kullanarak kendine “borç” alıyordu. Görünüşü kurtarmak adına ara sıra ödemeler yapıyordu ama o sırada giderek daha da fazla borçlanıyordu. Nihayetinde bir denetçi “bütün bu avansların verildiği ve çok az geri ödeme yapılmış” bu hesabı incelemek istedi. Beth hilesinin sona erdiğinden, suçunun ortaya çıktığından şüphelenirken apar topar bir dosya uydu-ruvermişti. Beth yapılan soruşturma esnasında izne ayrılmıştı ve daha sonradan tutuklandı, hüküm giydi ve hapse mahkûm edildi. Yaptığı sahtekârlık yüzünden en nihayetinde banka şubesi kapanmış ve birkaç çalışan işini kaybetmişti.

Para veya mal mülke el sürmeyi gerektirmeden bir işten zimmete para geçirmenin birçok yolu vardır. Suçlular resmî olmayan uzun molalar vererek, hastaymış taklidi yaparak, şirkette çalıştığı zamanda kişisel işleriyle ilgilenerek, sosyal medyada oyalanarak, iş sahasında olmadıkları vakitlere neredede oldukları hakkında yalan söyleyerek ve şirkete ait bilgileri kullanarak ya da satarak kazanç elde edip işverenlerinin zamanından çalarlar.

Çarpık algılar yaratan maddelerin kullanılması işteki performans etkiler ve devasa bir üretkenlik ve zaman hırsızlığına neden olur. Aynı zamanda güvenlik tehditleri de oluşturabilir. Hayatın herhangi bir yerindeki rutine alerji besleyen birçok suçlunun başına gelen şey mesleki bir rutindir. Suçlu kafayı biraz bulduğunda iş günü tahammül edilebilir hâle gelir çünkü

uyuşturucular zihninin sıradan olandan heyecan verici olana yükselmesine yardımcı olur. Aynı zamanda iş arkadaşlarından hangisinin kullanıcı olduğunu anlama, uyuşturucu satın alınacak kaynakları saptama ve satış yapma olanaklarının ardına düşme dalaveresi de söz konusudur. Suçlu kişi işte tatmin edici bir performans sergiliyorsa uyuşturucu kullanımı fark edilmeyebilir. Canından bezmiş ya da dikkatsiz davranırsa işvereni kendisini azarlar ve suçluya rahatsızlık veren bir şeylerin olduğunu düşünebilir. Düşük performans devam ettiği takdirde suçlu işten atılabilir ama amiri onun uyuşturucuya bulaştığından şüphe etmez. Uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalanması gibi çok olası olmayan bir durumda amiri kendisine masrafları muhtemelen şirkete ait olmak üzere tedavi olmasını önerebilir. Bir uyuşturucu kullanıcıasını cezalandırmak yerine bazı işverenler suçun bir kısmını üstüne alır ve iş yerindeki yetersiz koşulların çalışanı uyuşturucuya yönlendirdiğini düşünür. Olabilecek en olumsuz sonuç suçlunun işinden olmasıdır ki bu onun için çok ağır bir ceza olmayabilir.

Şirket fonlarını kendi çıkarı için kullanan yöneticinin zihin yapısı silahlı banka soyguncusunun zihin yapısıyla aynıdır; ikisinin de paraya ulaşmak için gözü dönmüştür. Soygundan elde edilen para miktarı failin ne kadar “başarılı” olduğunun bir göstergesidir. Banka soyguncusu parayı cebren ele geçirir. Şirket yöneticileri de aynı şeyi sofistike ve kurnazca planlar aracılığıyla yapar. Her ikisi de doğru ile yanlış birbirinden ayırmaz; yakalanmaktan nasıl kaçınılacağını hesap eder ve işi başarıyla halletmenin keyfini çıkarır. Ne banka soyguncusu ne de yönetici işlediği suçun etkisini umursar.

Mesleklerinde suç işleyen veya ciddi etik ihlallerde bulunan profesyonellerin zihinsel yapılarının diğer suçlulardan hiçbir farkı yoktur. Mesleki yeterlilikleri ve ulaştığı başarılar nedeniyle kuşkuya mahal bırakmazlar. Mağdurlar ön plana çıkmaya isteksizdirler çünkü söyledikleri sözlerin hayli saygın bir profesyonelin sözlerine karşı sarf edildiğini bi-

lirler. Suçlu kişi kurbanının yaşadığı utanç nedeniyle sessiz kalacağına ve yapılacak hiçbir şeyin olmadığı fikrine boyun eğeceğine güvenir. Yanlış yaptığı ortaya çıkarsa, kendisini suçlayan kişinin güvenilirliğine saldırır. Van'ın lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanı ve psikoterapist olarak köklü bir hekim pratiği vardı. Milyonlarca dolarlık bir davada, bir hasta Van'ın kendisiyle düzenli olarak cinsel ilişkiye girdiğini ve bu eylemlerin tedavisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu hileli bir şekilde iddia ettiğini öne sürmüştür. Hastası Van'ın kendi psikolojik durumunu ihmal ederek depresyon, intihar düşüncesi, aşağılanmadan mustarip olmasına ve genel sağlık durumunun bozulmasına yol açtığını ve bu durumun uzun süreli bir tıbbi tedavi ve psikolojik yardıma ihtiyaç duymasına neden olduğunu ileri sürmüştü.

Van hastasıyla ilişkisinin cinselliğe evrildiğini inkâr etmemişti. Bununla birlikte kendisiyle flört edip cinsel ilişki tekliflerinde bulunarak bir olaylar zincirini harekete geçirenin hastası olduğunu söylemişti. Yaptığım görüşmeler sırasında Van şahsi “cinsel bağımlılığı” olarak adlandırdığı şeyin izlerini öğretmenlerinin kıyafetlerine gizli gizli baktığı ve küçük kız kardeşinin cinsel organlarını okşadığı çocukluk dönemine kadar sürmüştü. Üniversitedeyken kız öğrencilerin eteklerine gözlerini dikmek veya onları “tahrik edici pozlar” diye değerlendirdiği durumda yakalamaya çalışmak için bizzat kütüphanede görev almıştı. Van bana “kurtarıcı kompleksi”nden ve kendisini insanlara yardım etmeye adanmış için kendine dair sahip olduğu “iyi bir adam” imajından bahsetmişti. Psikolojik bir dil kullanarak “sevgi dolu, şefkatli bir kadınla mahrem bir ilişki kurarak onaylanma arayışına girdiğini” söylemişti. Yaptığı dört evliliğin her birinde “hayranlık, yakınlık ve bağıllık” göremediğini belirtmişti.

Beth gibi Van da iki farklı yaşam sürmüştü. Son karısı Olivia davadaki iddiası karşısında şok olup kocasını tanıyamadığını söylemişti: Gözyaşları içerisinde “Sanki yıllardır evde bir kocam yokmuş gibi” demişti. Van'ın kusursuz biri

olmaktan uzak olduğunu kabul ediyordu; kendisini duygusal olarak istismar ettiğini ama daha sonrasında ona çiçekler getirerek, romantik notlar yazarak veya şiirler düzerek gönlünü aldığını ortaya koymuştu. Van'ın mesleki sınırları ihlal edeceğini, bu yüzden kendi kariyerini tehlikeye atacağını ve ailesinin geçimini riske atacağını hiçbir zaman düşünmemişti. Olivia'nın yaşadığı endişeye Van'ın verdiği karşılık onu “kendisini çarmıha germekle” suçlamak ve ardından “bana merhamet göstermiyor” diye şikâyet etmek olmuştu. Van “ben insanları incitmem. Kişilik imgemin bir parçası değil bu” demişti bana. Bütün bir psikolojik çok yönlülüğü, bilgisi, mesleki deneyimine rağmen Van nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda kararsızmış gibi görünüyordu. “Neye geri dönmem gerektiğinden emin değilim” demişti. Kendisine dava açan kadına karşı iyi niyetli olduğunu ortaya koyan Van “cinsel boşalma ya da orgazm deneyimi yaşasam da yaşamazsam da seksi onun için olumlu bir cinsel deneyim hâline getirmeye kararlıydım” diye konuşmuştu. Kendi hastasına “kişisel değerinin ve itibarının onaylanacağı” bir durum sunduğunu iddia etmişti.

Carolyn Bates ve Annette Brodsky *Sex in the Therapy Hour* [Terapi Seansında Seks] adlı kitaplarında hastalarıyla cinsel olarak yakınlaşan bazı terapistlerin “antisosyal kişilik olarak sınıflandırılabilir bir kişilik bozukluğuna” sahip olduklarına dikkat çekmişlerdir.² Bates ve Brodsky şunu dile getirirler: “Hastaların dünyada güvenmesi gereken son insanlar bunlardır; onların akıllarında yalnızca kendi ihtiyaçları vardır.”

Dr. Yochelson'la birlikte Washington'daki St. Elizabeth Hastanesi'nde suçlularla ilgili ilk çalışmamızı (1961-78) yürüttüğümüz zaman sorduğumuz sorular arasında şu da vardı: “Büyüdüğünüz zaman nasıl bir mesleğe sahip olmayı umu-

Carolyn M. Bates and Annette M. Brodsky, *Sex in the Therapy Hour* (New York: Guilford Press, 1989), s. 136.

yordunuz?” Erkeklerin kayda değer bir kısmı polis memuru olmak istediklerini söylemişti. Gücün icra edilmesi kadar gücün simgelerinden de etkileniyorlardı: üniforma, rozet, hızlı giden polis arabası, ateşli silahlar ve kötü adamları takip etme ve tutuklama becerisi. Topluluğa hizmet etmek ya da insanların yaşamını korumak gibi bir şeyden asla bahsetmemişlerdi. Tam da mesleklerinin doğası gereği polis memurları kanunları uygulamak açısından meşru bir yetkiye sahiptirler. Büyük oradan kendilerini mesleklerine adanlar, kişisel fedakârlıklarda bulunurlar ve başkalarına yardım ederken hayatlarını tehlikeye atarlar.

George Floyd’un 2020’de Minneapolis’te tutuklanırken öldürülmesi polis eğitiminde reformlar yapılması ve belli kanun uygulama pratiklerinin kaldırılmasını amaçlayan ulusal bir hareketliliği ateşlemişti. Suçlu kişiliği olan yeni polis adaylarını ve hâlihazırdaki polisleri saptamak polis departmanları açısından temel bir güçlüktür. Bu türden kişiler aşırı güç kullandıklarında, gerekçesiz aramalar yaptıklarında, rüşvet aldıklarında ve heyecana ve güce duydukları arzuyu başka yollardan tatmin etme arayışına girdiklerinde kendi ihtiyaçlarını kamu hizmetinin önüne koyarlar.

Kariyerlerinde başarılı gibi görünen insanlar neden iş başındayken suç işleyip geçim yollarını tehlikeye atıyorlar? Bu sorunun yanıtı suçlunun çalışmanın köleler ve enayilere uygun olduğu şeklindeki temel düşüncesine kadar geri gider. Doktor, mali müşavir, polis memuru veya öğretmen sıfatıyla güvenilir ve saygın bir toplumsal statüye sahip olmak yeterli değildir. Şirket basamaklarının en tepesine tırmanmak yeterli değildir. Yaptığı işin sunduğu yasal getiriler ne olursa olsun bunlar bir suçluyu tatmin etmez. O sanki bitiş çizgisi olmayan bir yarışın koşucusu gibidir. Hiçbir zaman yeterince güç, kontrol ve heyecan elde etmemiştir. Başkalarından daha akıllı, daha yetenekli, daha yaratıcı ve daha cesur olduğunu hiç durmadan kanıtlaması gerekir. Kendi amaçlarının peşinde

koşarken işveren politikalarını ihlal eder, yasaları çiğner ve diğer insanları manipüle eder.

Suçlu davranışı çalışan bazı araştırmacılar şirketin uyguladığı özel politikaları ya da sahip olduğu genel kültür nedeniyle toksik çalışma ortamlarının çalışan suçluluğunu teşvik ettiğine işaret ederler. Müdürler fazla ilgisiz, adaletsiz, değer-bilmez, fazla yargılayıcı ve önyargılı olabilir. Gözetlemenin yokluğunda suça uygun büyük olanaklar söz konusudur. Bazı kuruluşlar suça gözlerini yumuyor hatta yasaları çiğnemeyi ödüllendiriyormuş gibi görünürler. Zayıf düzenlemeler ve gözetimin yokluğu hilekâr erkeklere ve kadınlara yaptıkları işi kendi çıkarları için kullanma fırsatı sunar. Birileri kendilerini gözetlese de gözetlemese de dürüst insanlar doğru olan şeyi yapacaklardır.

Suçlular her zaman için kendilerini belli bir konuda öyle davranmaya ittiğini ileri sürdükleri bir kişiyi ya da bir dizi koşulu seçip ayırabilirler. Bununla birlikte canı yanmış iş arkadaşları farklı tepkiler de göstermiştir. Suçlular koşullardan hoşnutsuz olduklarında çok çabuk haksız muameleden bahsetmeye başlarlar. Bir suçtan sorumlu tutuldukları zaman ortaya sürdükleri mazeretler gerçek dürtülerini yansıtmaz.

Tennessee Üniversitesi Haslam İşletme Fakültesinden Profesör Terry Leap “CEO oldukları zaman gizemli bir şekilde yozlaşmış ve aşırı otoriter canavarlara dönüşmüş” gibi görünen kariyer basamaklarını yukarı doğru tırmanan yöneticileri ele alır.³ Onları yozlaştıran şey elde ettikleri güç değildir. Öncesinde çok iyi gizlenmiş veya görmezden gelinmiş gerçek karakterlerini ortaya çıkaran bir güç konumuna ulaşmalarıdır. Dr. Leap şuna işaret eder: “Kurumsal dümeni bir kez ele geçirdiler mi ağgözlülükleri, hırsları veya insanlarla etkili bir şekilde ilişki kuramamaları acı verici biçimde belirgin hâle geldikçe maskeleri düşmeye başlar. Şu durumda bile işveren-

Terry Leap, “When Bad People Rise to the Top”, *MIT Sloan Management Review*, Kış 2008, s. 2327.

leri yasal işlem başlatmak veya olumsuz kamuoyu oluşturma riskini almak istemeyebilir. Bunun yerine kötü niyetli kişinin tazminat ödemesi veya istifa etmesi gerekebilir.

Suçlu olmayan insanların da benzer karakter kusurları vardır; bu bir boyut meselesidir. Bazı yöneticiler daha az dogmatik, daha öz eleştirel ve genel olarak başkalarının ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olsalardı çok daha etkili olabilirlerdi. Yine de mesleklerini değerli bulurlar, sadakatle ellerinden gelenin en iyisini şirkete verirler ve iş arkadaşlarını kasıtlı olarak istismar etmezler. Bir suçlu yaptığı işe aslında güç arayışına uygun bir arena olarak değer atfeder.

Suçlunun paraya bakış açısı sorumlu insanların bakışından farklıdır. Suçlu bütçelendirmeye yabancısıdır çünkü bir bütçeye ihtiyacı yoktur. Bir suçlu anlık bir hevese bağlı olarak bir ceza faturasını ödeyebilir ya da görmezden gelebilir. Bir sene içerisinde yasal yollardan kazanabileceğinden daha fazla para haftalar içinde elinden geçebilir. Çok sayıda suçluda para yönetme kavramı gibi bir şey yoktur çünkü değer vermedikleri şeyleri yönetmek için bir gerekçeleri yoktur. Kendileri için önemli olan şatafatlı zevklerini tatmin etmek ve başkalarını etkilemek için paralarıyla caka satmaktır. Bazı suçlular parayı birine vermeyi harcamaktan daha heyecan verici bulur. Gelip geçici duygulardan hareketle muhtaç insanlara para dağıtabilirler; bu durum onların kendilerine ilişkin “iyi insanım ben” perspektifini güçlendirir. Bu jestler sayesinde yarattıkları iyi niyetlilik insanları aldatmalarını daha da kolaylaştırır.

3. Suçun Örtbas Edilmesi Olarak İş

Bir suçlu bir iş uğruna gerçekten çaba sarf etmeyi tercih ederse işin inceliklerini çok çabuk öğrenir ve ortaya koyduğu yaratıcılık, özgünlük ve güvenilirlik sayesinde başkalarının hayranlığını kazanıyor gibi görünebilir. Suçlu takdir edilmenin tadını çıkarır çünkü bu başından beri içten içe emin olduğu

şeyi –üstün olduğu fikrini– pekiştirir. Gelgelelim bunun bütün anlamı şudur: Kendisini iş arkadaşları gibi görmez ve büyük olasılıkla işini ve çabalarını karşılıksız bırakmayan insanları hor görür. Okuldayken aldığı iyi notlar işlediği suçların gizlice yanına kâr kalmasına yardımcı olmuştur ki işte elde ettiği başarılar da aynı şeye vesile olabilir.

Roberto Orta Amerika’dan ABD’ye göç etmişti. İlk önce bir fast-food restoranında aşçılık, ardından ucuz giysiler satan bir mağazada bekçilik yaptı. İşte ilk üç haftayı tamamladıktan sonra müdürü Tanya’nın kendisinden hoşlandığını düşünmeye başladı. İşten kaydardığı için onu kovduğunda Roberto şaşkına dönmüştü. Bir başka kadınla çıkmasını kışkırdığı için kendisini sepetlediğini düşünüyordu. Tanya’nın aklını başına alacağına inanmaya devam eden Roberto onun evinin etrafında dolaşmaya başladı ve ardından olumlu yanıt vereceğinden “yüzde yüz emin” olarak onu telefonla aradı. Bunun karşılığında Tanya onun arabasını tanıdı; korkup polisi çağırdı ve Roberto tutuklandı. Gizli gizli takip edildiği bir deneme süresi geçirdikten sonra davası reddedildi. Bu sırada Roberto mesleki eğitimini tamamlamış, yeminli bir mali müşavir olmuş ve kendi ofisini açmıştı. Evli ve çocuklu olmasına rağmen Roberto Tanya’ya saplantılı kalmaya devam etti. Tanya’yı bulması için özel bir dedektif kiraladıktan sonra hâlâ müdürlük yaptığı mağazanın önüne aracını park etti. Gizlice takip etme suçundan tekrar tutuklanmış ve ertelenmiş bir hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıç bu davranışı tekrar etmesi hâlinde yeşil kartını kaybetmek de dâhil olmak üzere ciddi cezalarla karşıya kalacağını konusunda Roberto’yu uyarmıştı.

Hırslı bir adam olan Roberto muhasebe uygulamalarında gelişim göstermek için çok çalışıyor ve yılda yaklaşık 200 bin dolar kazanıyordu. Karısı Edy suçlarından dolayı onu atfetmiş ve yeterince anlayışlı ve sevgi dolu davranmayıp onun Tanya’yı gizli gizli takip etmesine katkıda bulunmuş olabileceğini düşünmüştü. Şimdi çocukluğundan beri arzuladığı bir aileleri vardı. Edy bana şunu söylemişti: “Hayallerimi süsleyen kişi

Roberto'ydu. Elbette bütün aile üyeleri olarak bizler onu desteklemiştik.” Kesin bir şekilde şu yorumda bulunmuştu: “Başımıza bir daha hiçbir şey gelmeyecek. Hayattan birtakım dersler çıkarması gerekiyordu. Roberto yanında durmamızı gerçekten takdirle karşıladı.”

Edy'nin bağışlayıcılığı ve Roberto'ya bağlılığı onun kadın müşterilerle ilgili kurduğu cinsel fantezilerin önüne geçememişti. Fantezilerini körükleyip duran porno filmler izlemeyi de elden bırakmamıştı. Kimi zaman Roberto Edy'nin aramalarına cevap vermezdi. Kendisinden haber alamayınca bütün gün nerede olduğunu da soramayacaktı. Edy kocasının bir ilişkisi olduğundan şüpheleniyordu.

Gelişim gösteren bir mesleki pratiği olan Roberto kişiler arası ilişkilerinde yıpratıcı ve ketum biriydi. Bana “ufak tefek şeylere sinirleniyorsunuz” demişti ve sekreterinin kendisi “delirttiğini” itiraf etmişti; öyle ki sabrını kaybedip ona bağırmişti. O kadar çileden çıkmıştı ki müşterilerini ofisten dışarı atmıştı. Bir mağazadaki kasiyer kendisine kaba sava davrandıktan sonra Roberto bunu bir hafta boyunca unutmamıştı. Öfkesini bastırmaya çalıştığını itiraf etti ve sonra bana şöyle dedi: “Öfkemin geçmesine izin veremiyorum. Normal insanlar bunu yapmaz.”

Edy kendisine ne kadar özenli davranırsa davranırsa Roberto onu durmadan eleştiriyordu. Edy Roberto'nun kendisine bağırıldığını, küftettiğini, kendisiyle alay ettiğini, zorbalıkta bulunduğunu, alıp başını gittiğini ve tepkilerine karşı sessiz kaldığını söylemişti bana. Roberto Edy'yi ayrılıkla tehdit etmiş ve başka hiç kimsenin kendisiyle evlenmeyeceğini söylemişti. Edy kocasının antika bir aynayı kırdığı ve ardından kendisine saldırdığı bir olayı gözyaşları içinde anlatmıştı. Ne yapacağını bilemeyen Edy “Ben sadece onun iyi olmasını istiyorum. Onu seviyorum ben. Savaşmaya gücüm yok. Her şeyden beni suçluyor.”

Roberto her zaman bilhassa haklı olduğuna inandığı için öfkesini bir erdem olarak görüyordu. “Her zaman daha akıllı

olduğumu düşünüyorum” yorumunu yapmıştı. Tartışma onun için sportif bir faaliyet gibiydi. İddia ettiği şey şuydu: “İyi bir ilişkide her zaman tartışmalar olur. Tartışma yoksa bir şeyler ters gidiyor demektir. Kızgınlığım işe yarıyor.”

Roberto göçmen topluluğundan olan çok sayıdaki müşterisine muhasebe hizmetleri veriyordu ve kimileri için para almadan iş yapıp itibarını güçlendirmişti. Kızgınlık gösterip hizmet sunmayı reddettiği müşterilerin ise yapabilecekleri çok az şey vardı. Birçoğu ABD’ye yeni gelmişti ve onunla savaşıacak bir durumda değillerdi.

Roberto gibi suçlular genellikle mesleki başarılarından dolayı takdir toplayarlar. İşinde iyi performans göstermek bir suçlunun avantajıdır. İyi performans itibarını güçlendirir ve yasadışı, çirkin davranışları için kendisine bir kılıf sağlar. Suçlular iş yerinde çalışan diğer insanlara kötü davranırlar; aile üyelerine de aynı şekilde davranırlar. Arkalarında meslektaşları, aileleri ve toplumu etkileyen yıkıcı bir iz bırakırlar. Çoğu açısından en büyük pişmanlık yakalanmaktır. Hüküm giydikten sonra bile çoğu işledikleri suçu inkâr ederler ve haksız muamelenin kurbanı olduklarını ileri sürerler.

Suçlu kişiler çoğu zaman fevkalade güçlü cinsel dürtülere sahipmiş gibi resmedilirler. Bununla birlikte cinsel etkinliğe dönük temel itici gücü harekete geçiren şey biyolojik bir dürtü değil, ele geçirmenin yarattığı heyecandır. Başkaları üzerinde güç sahibi olma arzusu çok erken dönemde başlar. Çocukken suçlu seksin bu gücü ele geçirmenin yollarından biri olduğunu keşfeder. Bir eyalet hapishanesinde yatan 25 yaşındaki bir mahkûm şunları söylemişti: “Seks hakkında bir şeyler öğrenmeden önce 4 ila 10 yaşlarındayken ağlayan kızları görmek beni büyülemişti. Canlarının yandığını görmek hoşuma gidiyordu demek değil bu. Onları ağlarken görmek çıplak görmekle eşdeğerdi ve beni hiçbir zaman gerçekten anlamayacağım bir şekilde tahrik etmişti.” Gözlemlerine şöyle devam etmişti: “Seks her türlü ilişkide tek amaç olmasa da her zaman temel amaç olmuştur.” Suçlu kişi çoğu durumda partnerini bir birey olarak hayal etmez ve bu yüzden bir çift meme, kalça ve bir vajina ile seks yapar. Penisini diğerlerinin karşısında boyun eğceği bir silah gibi sallayıp durur. Bir tecavüzcü iftihar ederek şu yorumu yapmıştı: “Ben iyi biriyim. Bir katilin bıçağı saplaması gibi penisimi kadınlara saplıyorum.” Herhangi biri seks nesnesi olabilir; bir barda tek gecelik tavlanan biri, bir arkadaşın karısı, kendi çocuklarından ya da üvey çocuklarından biri; din adamı, öğretmen, antrenör veya izci sıfatıyla ilgilendiği bir çocuk.

Suçlular kayda değer sayıda cinsel deneyim yaşamış olabilirler ama bu deneyimler üstünkörüdür. Karşılıklı rızaya dayalı bir cinsel ilişkide tatmin edici olan çok az şey bulurlar.

Seks asıl anlamıyla sahip oldukları güçlerin öne sürülmesidir; partnerlerin duygularına çok az önem veren suçlu kişilerin takdir ettiği bir tarihte, mekânda ve saatte gerçekleşecek olan bir denetim kurma etkinliğidir. Seks yapılan kişi kim olursa olsun onun karşısında galip gelme süreci cinsel edimden çok daha heyecan vericidir. Suçlu kişi diğerlerinin kendisini çok çekici bulduğuna inanır. Birisi bu düşüncüyü doğrulamakta başarısız olursa suçlu bir meydan okumada bulunur. Ele geçirme isteğini ince bir kompliman ve dümen aracılığıyla sürdürür ya da çareyi güce başvurmakta bulur. Cinsel yönelimi ne olursa olsun suçlu kişi başka bir insanı baştan çıkarmaktan, kandırmaktan ya da istediği şeyi yapması için sindirmekten büyük bir keyif alır. Bir hedefi ele geçirir geçirmez zaman kaybetmeden bir sonrakinin peşinde düşer.

Suçlu kişi ergenliğinden itibaren “benim hatun” diye bir şeyden bahsettiğinde iddia ettiği şey onun kendisine ait olduğudur ama bu hatunu tek kullanımlık bir peçete gibi kullanıldıktan sonra atılabilecek bir şey olarak görür. Aştan bahsettiği nadirdir ve sevgi dolu bir ilişkinin ne anlama geldiğine dair bir fikri yoktur. Bir kadının ona uyum sağlayarak değişmesini isterken kendisini olduğu gibi kabul etmesini talep eder. Hoşuna giden herkesle seks yaparken bir yandan da *hatunun* kendisine bütünüyle sadık kalmasında ısrar eder. Bir kadın suçlu birine sadakatli olması baskısında bulunduğu gözden çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Bir suçlu pat diye şunları söylemişti: “Bir erkeğin dünyası böyledir. Bir sürtüğün bana ne yapacağımı söylemesini istemiyorum. Bir amcığı var diye bu beni kontrol edebileceği anlamına gelmiyor.”

Aşağıda yer alan sıklıkla sansürlenmiş içeriğe vereceğiniz ilk tepki suç işleyen faillerin birer hasta olması gerektiğini düşünmek olabilir. Normal hiçbir insanın küçük öz oğluyla seks yapmadığını, geceleri dışarı çıkıp pencerelerden içeri bakmadığını, bir yabancıya saldırıp tecavüz etmediğini vb. düşünebilirsiniz. Bu suçlar mide bulandırıcı olabilir fakat “hastalıklı” bir zihnin ürünleri değildir. Suçun failleri te-

cavüz etmenin, röntgencililiğin, uygunsuz teşhirin ve çocukla seks yapmanın yasadışı olduğunu bilirler. Bu suçları işleyen bireyler yaşamlarının büyük bir bölümünde fazlasıyla sorumsuz davranan rasyonel insanlardır.

Rhode Island Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar cinsel suçun olası sebeplerini anlamak amacıyla erkek cinsel suçlularını "cinsel olmayan" suçlulardan ayıran "nöroanatomik beyin farklılıkları" taşıyıp taşımadıklarını konu edinen dair yaklaşık 100 adet araştırma raporunu incelemişti.¹ Vardıkları sonuç şuydu: "Beyin yapısındaki ve işlevindeki farklılıklar bu popülasyona özgü değildir."

1. Röntgencilik

Richard yıllar boyunca geceleri evlerin pencerelerinden bakıp gördüklerini filme aldıktan sonra tutuklanmıştı. Yargıç kendisini ilk önce hapse ve ardından denetimli serbestliğe mahkûm ederken Richard'ın çok sayıda kadının "mahremiyetini ve temel güvenliğini ihlal ettiğini" vurgulamıştı. Daha öncesinde Richard amiri ile bir "kişilik çatışması" yaşadktan sonra işinden kovulmuş ve evliliği parçalanmaya başlamıştı. Hayatı altüst olan Richard karısına biraz yürüyüş yapacağını söyleyip onu kendisinden uzak tutarak geceleri evden çıkmaya başlamıştı. Gezintilerinden birinde Richard cam kapıların ardında yatak odasında kıyafetlerini değiştiren bir kadın görmüştü. Daha sonra her gece o evin önünden geçmeyi ihmal etmemişti. "Benim için bir tür vardiya hâline geldi" yorumunda bulunmuştu: "Orada boş boş bekleyip içeriyi izleyerek vakit geçiriyordum." Diğer dairelerin pencerelerinden içeriye dikkatlice baktıkça bu yürüyüşlerin süresi giderek

Kateyln T. Kik-Provencher et al.,
"Neuroanatomical Differences Among Sex Offenders: A Targeted Review with Limitations and Implications for Future Directions", *Violence and Gender* 7, no. 3 (2020): 8697.

uzuyordu. Etrafta sinsice dolanmak ve pencerelerden içeriyi gözetlemek evliliğinin “can sıkıcı rutininden” çok daha fazla gerilim sunuyordu. “Heyecan vericiydi, pervasızcadı.” “Bir risk unsuru vardı” diyen Richard şunu kabul etmişti: “Riskin fazlasıyla bilincindeydim. Röntgencilik yapmamın nedenlerinden biri de buydu”

Öylece gözetlemekle yetinmeyen Richard kendisine bir video kamera satın almış ve bir düzineden fazla kadının evinde gördüklerini kaydetmeye başlamıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bu videoları izleyip mastürbasyon yapıyordu. Ağaçların arasında pusuya yatıp pencereden içeriyi süzmenin heyecanını zihninde yeniden yaşayan Richard kimi zaman videoları izlemeden de mastürbasyon yapıyordu. Bütün bunlar bir evin arka bahçesine arsızca girip kendini röntgenci faaliyete fazlasıyla kaptırdığı vakit bir adamın kendisine yaklaştığını gözden kaçırdığında sona ermişti. Adam Richard’ı tartaklayıp yere düşürdüğü sırada karısı polisi aramıştı.

Yaptığı şey üzerine düşünen Richard onunla ilişkili değerlendirmem esnasında şu yorumu yapmıştı: “Kendi küçük dünyama tıkalı kalmıştım.” Yaptığı röntgencilik iki açıdan heyecan vericiydi. Bunlardan birisi risk almaktı, diğeri ise videoları izlemesini takip eden cinsel uyarılda saklıydı. Yasadışı davranışı bağlamında Richard “bunun yasayı çiğnediğini biliyordum; bu davranışı başka bir düzleme asla taşımadım” derken başka birine fiziksel olarak zarar vermekten bahsediyordu.

Richard kendini fazlasıyla karşı konulamaz biri, kadınlar için bir armağan olarak görüyordu. “Ben zarif bir adamım. Gerçekten zarif bir kadını hak ediyorum” demişti bana. Sıradan bir kadından ya da sıradan bir işten daha fazlasını hak edecek kadar iyi birisi olduğunu düşünüyordu. İşten kovulduktan sonra günlerini golf sahasında geçirdiği bir golf kulübüne gidip gelerek yaşamaya devam ediyordu. “Kendi şirketinin sahibi olduğu ve elle tutulur bir ürün yarattığı” mükemmel bir işinin olmasını istiyordu. Tutuklanmasından

kısa bir süre sonra karısı onu terk ettiğinde Richard kusursuz bir kadın bulmak ümidiyle bir göreve kalkıştı. Yeni bir otomobil sipariş etmek isteyen bir kişinin isteğe bağlı özellikleri listelemesine benzer şekilde Richard da kendi ideal kadınının karakteristik özelliklerini çabucak sıralamıştı. Richard kadınlarla kurduğu ilişkilerden bahsederken hiç âşık olmadığını çünkü benmerkezci ve zor biri olduğunu ve başkalarında çok çabuk kusur bulurken kendisinde nadiren bulduğunu fark etmişti. Richard “bir noktaya değinmek için saygısızca küfürler edip” pat diye çalıştığı işte de ne kadar huysuz olduğunu kabul etmişti. İster bir kariyer inşa etmek ister arkadaşlıklar kurmak ister evliliğini yürütmek için olsun herhangi bir şey için nadiren çaba sarf etmişti. Karısına sadık olmayan Richard onu emirler yağdıran mantıksız biri olmakla suçlamıştı. İş arama konusundaki isteksizliğine gelince “hırsımın ve gayretimin nerede olduğunu biliyorum” diye derin düşüncelere dalmıştı. Gerçek şu ki her zaman hırsı vardı ama gayreti yok denecek kadar azdı.

İşsiz olmasına rağmen Richard yeni bir iş aramayı reddediyordu. Bir fast food restoranında işe girip “yapması gerekeni yaptığı” için parasal açıdan mücadele eden bir arkadaşına hayran kalmıştı. Ama Richard iş bulmak için gereken benzer ilhamı almamıştı. Richard “böyle boş boş oturup birikmiş tasarrufları yemek o kadar kolay ki; ben tembelin tekiyim” yorumunda bulunmuştu. Belki de kendini inandırmak isteyen Richard “para kazanacağım; ben hazırım, param olacak” diye yeminler ediyordu. Fakat daha sonradan içinde bulunduğu durumun bir merdivene sahip olan ama hedefine ulaşmak için basamakları tırmanmaya isteksiz bir adama benzediğini söylemişti. Richard uyuşukluğunu dile getirme ve hiçbir şey yapmamak için gerekçeler bulma konusunda ustaydı. “Geri çevrilmek istemiyorum. Geri çevrilmeyi kişisel bir şey olarak alıyorum. Her türlü geri çevrilme insanı incitir.” Ne zaman birileri kendisi olduğunu tahayyül ettiği o karşı konulamaz cazibedeki, son derece yetkin ve üstün bir insan olduğunu fark

etmekte başarısız olsa kendisini geri çevrilmiş hissediyordu. Röntgencilik yapan Richard kendisini tanımayan kadınlar karşısında bile aşırı bir güç duygusu hissetmişti. Farkında olmadan, ona evliliğinde ya da işinde eksikliğini hissettiği heyecanı sağlıyorlardı.

Hapishanede geçirdiği sürenin ardından Richard şunu merak ediyordu:, “Cinsel mekanizmamı kapattım mı? Artık seks yapmaktan tamamıyla soğudum.” Yasadışı cinsel faaliyetlerde bulunmadan ve röntgencilikle ilgili en ufak bir düşüncüyü bile uzaklaştırmak için elinden gelenin en iyisini yaparken Richard’ın cinsel enerjisi asgari düzeydeydi. Çıktığı bir kadınla ilk cinsel ilişki kurma girişiminde erekte olamadığını görünce bozguna uğramıştı.

Tutuklanana dek röntgenci faaliyetlerinin gerçekleşme sıklığı artmıştı, öyle ki gece gündüz bunlarla meşguldü. Yakalanıp mahkeme önüne çıkarılmasaydı Richard’ın işlediği cinsel suçların daha ciddi suçlara dönüşüp dönüşmeyeceğini belirlemenin hiçbir yolu yok.

Teknolojideki gelişmeler röntgencililiği kolaylaştırabilir. Kameralar o kadar miniktirler ki her yere yerleştirilebilirler. Bir röntgenci soyunma odasına, banyoya, giysi deneme kabinine veya bir hahamın yaptığı gibi çıplak kadınları filme aldığı bir ritüel banyosuna kamera yerleştirerek meraklarını tatmin edebilir. Bir baba evinin farklı odalarına kamera yerleştirmişti; böylece kızının hiçbir şeyden şüphelenmeyen arkadaşlarını kalmaya geldikleri gecelerde kıyafetlerini değiştirdikleri zaman filme alabilecekti. *Washington Post* gazetesi bir tiyatro öğretmeninin öğrencilerinin eteklerinin ve bluzlarının gizlice fotoğraflarını çektiğini yazmıştı.² Öğretmenin elinde aynı zamanda binlerce çocuk pornografisi görüntüsünün olduğu tespit edilmişti.

“Ex-Teacher Pleads Guilty to Taking Lewd Images”, *Washington Post*, Mayıs 25, 2021.

2. Teşhircilik

Erkeklerin (neredeyse her zaman erkeklerin) neden uygunsuz teşhir eylemleri gerçekleştirdiğini açıklama iddiasında olan çok sayıda teori vardır. Klasik Freudcu teori bu eylemin fiziksel olarak sağlam olduğuna dair bir güvence edinme arzusu tarafından harekete geçirildiğini, yani “kastrasyon kaygısına” karşı bir savunma olduğunu ileri sürer.³ Londra Çocuk Ruh Sağlığı Merkezinde kıdemli bir klinik araştırma görevlisi olan Brett Kahr teşhirciliği psikanalitik bir bakış açısıyla incelemiştir.⁴ Kahr “kadınlara karşı beslenen nefretin dışavurumu” ve “hasara uğramış kişisel saygıyı geri kazanmanın bir yolu” olarak bu davranışın “genellikle çocukluk travmasıyla bağlantılı bir içsel ıstırabın dışarıya vurulması işlevini” gördüğünü belirtmiştir. Bu türden açıklamaların bilimsel olarak ispat edilmesi çok zordur. Nereden kaynaklanırsa kaynaklansın uygunsuz teşhirin faili bu eylemi son derece heyecan verici bulur.

20 yılı aşkın bir süredir James penisini teşhir etmeyi bir rutin haline getirmişti. Hafta sonu yaklaştıkça zihni bu düşüncenin yarattığı beklentiyle küt küt atıyordu. Ailesine getir götür işleri yaptığını söyleyen James yoldan geçen masum kişileri şaşırtmak için kendini konumlandırabileceği yerleri belirlemek amacıyla ava çıkardı. Sık sık parklara, bisiklet parkurlarına, yarış pistlerine ve gizlenip dinlenmek için dışarı çıkan insanları hedef alabileceği ormanlık alanlara giderdi. Bu eyleme o kadar yoğunlaşıyordu ki iş yerindeki günlük öğle yemeği paydoslarında bile bu işe zaman ayırmaya başlamıştı. İş seyahatlerinde kalacağı oteli çalışma sahasına uygunluğuna ve maliyetine göre değil, kendini teşhir etme fırsatı sunacak yerlere yakınlığına göre seçerdi. Amaçladığı şey kendisini keş-

Otto Fenichel, *The Psychoanalytic Theory of Neurosis* (New York: W. W. Norton, 1945), s. 72.

⁴ Brett Kahr, *Ideas in Psychoanalytic Exhibitionism* (Cambridge, MA: Icon Books, 2001), s. 54.

fedecek ve cinsel organına hayranlıkla bakakalacak kadınları baştan çıkarmaktı. Kadınların büyük bir kısmı şok geçirerek ve mide bulantısı yaşayarak tepki verdiği için hayal kırıklığına uğramıştı ama önemli olan ilgiyi üzerine çekmesiydi. James teşhirciliğe o kadar saplantılı bir hâle gelmişti ki uyandığı anda aklına gelen tek şey oydu. Aynı yeri kaç kez ziyaret ettiğini aklında tutamayan ihmalkâr birine dönüşmüştü. Uygunsuz teşhir işi James için ikinci bir kariyer hâlini almıştı. İşine geç kalmaya, ailesine ve meslektaşlarına yalan söylemeye ve kendisine duydukları güvene ihanet etmeye başlamıştı.

James'in karısı onu "her durumu kontrol altına almaya bayılan" bir zorba olarak tarif ediyordu. Mükemmellik taleplerini yerine getirmek için aralıksız bir mücadele veren kadın "akşam yemeği beş dakika gecikse bütün bir dünyası altüst olmuş gibi davranıyordu" demişti. Nihayet James defalarca gittiği bir parkta bölgeyi gözetlemekle görevli bir polis memuru tarafından tutuklanmıştı. Eşi kendisine boşanma davası açtı ve üst düzey bir pozisyonda ona iş vermiş olan ajansı artık yüksek güvenlik yetkisine sahip olamayacağı için onu işten kovmuştu.

James'in bana anlattığı hiçbir şey ruh sağlığı uzmanlarının bu davranış için sık sık öne sürdükleri açıklamaları desteklemiyordu. James cinsel hayattan mahrum değildi; kendisiyle cinsel ilişkiye giren bir karısı vardı. Depresyondan, endişeden veya herhangi bir özel sıkıntıdan ferahlamak amacıyla da teşhircilik yapmıyordu. Aslına bakılırsa yaşantısı son derece iyi gidiyordu. James teşhirciliğin her bir aşamasından keyif aldığını söylemişti; nereye gideceğini düşünmek, kendini belli etmeden görünürlük kazanmak, erekte olmuş penisini teşhir etmek, yanından geçecek insanların vereceği tepkileri tahmin etmek ve ardından yüz ifadelerini seyretmek. James tecavüz fantezilerinin zihninden hızlı hızlı geçtiğini kabul ediyordu. Tutuklanmamış olsaydı kadınlara fiziksel olarak saldırıp saldırmayacağını bilmenin hiçbir yolu yok.

Louis'in takip ettiği örüntü farklıydı. Karısı öldükten son-

ra sıradan ve yalnız bir yaşamı vardı. Evin içinde cırılçıplak dolaşan Louis özellikle iki genç kız okul otobüsünden indiği esnada bir pencerenin önünde dikiliyordu. Geliş gidişlerini takip ediyordu –genellikle erkek arkadaşlarıyla birlikteydiler– ve onların cinsel faaliyetleri hakkında fanteziler kuruyordu. Louis’i cinsel bakımdan harekete geçiren şey kızların onu pencerede çıplak hâlde görmeyi dört gözle bekledikleri düşüncesi idi. “Gözlerinin beni aradığını hissediyor ve onları memnun etmeye çalışıyordum” demişti. “Onları gördüğün zaman peşinde oldukları şeyin bu olduğunu düşünüyorsun ve sadece yaptığın şeyi yapmaya devam edip seni görmelerine imkân tanıyorsun.” Kızları izledikten sonra mastürbasyon yapardı. Louis evinin üst katındayken kızların kendi evinin bitişiğinde yer alan evinin yatak odasının penceresine bakmaya başladığını ve soyunmalarının çeşitli aşamalarında onları izleyerek kendini ödüllendirdiğini itiraf etmişti. Onu baştan çıkarmak için bunu bilerek yaptıklarını düşünüyordu. Her iki kızın da onu dışarıda gördükleri zaman onunla konuşması onu cesaretlendirmişti. Louis yaptığı şeyin bütünüyle zararsız olduğunu ileri sürmüş ve “kızlara hiçbir zaman bir zarar vermedim” diye beni temin etmişti.

Louis karısının evde çıplak dolaşırken sergilediği dikkatsizlik konusunda kendisini uyardığını itiraf etmişti. Karısı birinin kendisini çıplak görebileceğinden çekiniyordu. Şunu kabul etmişti: Karım hâlâ yaşıyor olsaydı “yaptığım şeye asla katlanmazdı.” Louis daha sonra karısının onu bir çocuk bakıcısıyla “bir şeyler yapmakla suçladığını” söylemişti. Tam anlamıyla ne olduğunu hatırlamadığını söylemişti ama “ona abayı yakmış olabilirim” diye kabul etmişti.

Tekrar eden kendini teşhir etme olayları büyük bir caydırıcı unsur kaldırıldıktan sonra vuku bulmuştu; karısının ölümüyle birlikte davranışının olası sonuçlarını kendisine anımsatan kimsesi kalmamıştı. James gibi o da kendisini çok çekici ve kimseye zararı olmayan biri olarak görüyordu. Uygunsuz teşhiri sıklıkla sergileyen fail dışarı çıkıp kendini

konumlandırarak bir yer aramak zorunda değildir. Cep telefonu kullanarak evde, dışarı adım bile atmadan kendisini teşhir edebilir. Bir tuşa basan herkes kendi cinsel organının fotoğrafını çekip görüntüyü herkese gönderebilir. “Seksting” yapan bazı insanlar bu işi masumane bir şekilde yaparlar. Bu aktivite son derece tehlikelidir. Fotoğraflar niyet edilmiş alıcı dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir ya da onlar tarafından yaygınlaştırılabilir. Misilleme ve şantaj amaçlı kullanılabilir bu fotoğraflar. Reşit olmayan bir kimsenin reşit olmayan başka bir kimseye kendi fotoğrafını göndermesi çocuk pornografisi çekip dağıtma ile ilgili suçlamalarla sonuçlanabilir. Cep telefonları, katılımcıların bilgisi dışında cinsel faaliyetlerin kaydedildiği ve başkaları tarafından izlendiği röntgencilik faaliyetleri için de bir çıkış noktası sağlamıştır. Kuşkusuz, muzipçe cinsel içerikli mesajlaşma yapan bir gençten, bu faaliyetin birçok suçtan sadece biri olduğu bir kişiye kadar uzanan bir yelpaze söz konusudur.

3. Tecavüz

Profesyonel makaleler ve değerlendirmeler tecavüzü seksle çok az ama güç ve ele geçirme ile çok daha fazla ilgisi olan bir suç olarak tarif etmişlerdir. Tecavüz eylemini failin kişiliğinin tamamı bağlamında anlamak önemlidir. Tecavüzcüler ne kadınlardan nefret ederler ne de illaki cinsel bakımdan mahrum bırakılmış kişilerdir. Tecavüzde söz konusu olan şey suçlunun güçlü ve arzu edilir biri olarak kendi imajını onaylamasıdır. Tecavüzcü hedeflediği kişinin kendisini zaten arzuladığına veya kendisine bir şans verdiğinde arzulanacağına inanır. Onu engelleme girişimleri yalnızca onun heyecanını artırır. Gözdağı işe yaradığı için kaba kuvvet nadiren gerekli olur. Görüşme gerçekleştirdiğim her bir tecavüzcü başka türden suçlar işlemiştir.

Monty zihninin işleyişi hakkında olağanüstü ayrıntılar

sunmuştu ki bu işleyiş ormanlık bir alanda yürüyüş yapan genç bir kadına taşla saldırması ve ardından ona tecavüz etme girişiminde bulunmasıyla sonuçlanmıştı.

Tecavüz girişimi gerçekleşmeden çok önce Monty ebeveynlerinden para çalmış, yasadışı bir şekilde arabalarını kullanmış, mağaza soymuş, ev yapımı bombalar üretmiş ve zorla hanelere girmişti. 13 yaşında telefonda seks yaptığı için yüklü bir fatura ödemişti. Akademik bakımdan yetenekli olmasına rağmen okulu sıklıkla asmış, dersleri aksattığı için defalarca okuldan uzaklaştırılmış ve en nihayetinde okuldan atılmıştı. Okula ilgi duymayan Monty bir bilgisayar dehasıydı ve bir yerde bilgisayar sistemleri analisti olarak işe alınmıştı. Kimi zaman para ödenmesi gereken siteleri hackleyerek internette saatlerini porno izleyerek geçirirdi. Monty zorlu ailevi koşullardan geliyordu. Babasıyla boşandıktan sonra annesinin kendisini yanında istemediğini söylemişti. Annesi ise bana aslında bunun tam tersinin doğru olduğunu ifade etmişti. Oğlu giderek daha fazla içine kapanmış ve annesini hayatından kovmuştu. Daha iyi bir ebeveyn olabileceği itirafında bulunan anne yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirmişti: “Ona nasıl daha yakın olacağımı bilmiyordum.” Oğlunun tecavüze teşebbüs etmekten tutuklanması karşısında şok olmuştu. Oğlunun ABD başkanının ofisindeki bir bilgisayara zorla girdiğini bildiren bir telefon alsaydı şaşırmayacağına gönüllü olarak söylemişti. “Oğlumla sorunlar yaşadık ama bunu aklım almıyor. Böyle bir şeyle karşılaşacağımı asla tahmin edemezdim” diye belirtmişti annesi.

Monty babasının dayattığı bütün kurallara karşı hınç beslediğinden babasıyla zaman geçirmeye karşı koymuştu. Eski karısından çok daha katı olmasına rağmen Monty’nin babası şunu kabul etmişti: “Anlaşmanın temel amacından kopmuştum. Bir sürü ufak tefek şey yaptığı zaman hepsini sessizce savuşturdum. Yaşlandıkça oğlumu daha az tanıyorum.” Ergenlik zamanında Monty kendisi hakkında iyi şeyler düşünsünler diye insanları anlamaya çalışıp onlara duymak

istedikleri şeyleri söyleyebildiği için kendisiyle gurur duyuyordu. Yakın bir akrabası babasını, Monty kimsenin uyarılarına kulak asmadığı için, çocuğun “o duvara çarpmak zorunda kalacağı ve bunun göz açıcı bir deneyim olacağı” konusunda uyardı.

Suçun işlendiği gün 22 yaşındaki Monty cinsel temalı bir cinayet romanını yanına alıp genellikle yaptığı gibi ormana gitmişti. Kitaptan çabuk sıkılan Monty genç bir kadını izlemeye başladı. Sessiz bir patikaya saptığında onu takip etti. Yerden bir taş alıp kafasına vurarak onu yere düşürdü. Onu sıkıca tuttu, elbiselerini soydu, cinsel ilişki pozisyonuna geçti ama sonra da durup kendisini incitmeyeceğine veya öldürmeyeceğine dair güvence verdi; bunun üzerine kanamayı durdurması için ona ceketini verdi ve gitmesine izin verdi. Kadın eve gitti ve suçu ihbar etti; Monty kısa bir süre sonra tutuklandı.

Monty yaklaşık 5 yıl boyunca çekici bir kıza yaklaşıp ona tecavüz etmeyi hayal etmişti. Genç bir kız bulma ve onun ilk cinsel partneri olma fikrini son derece heyecan verici bulmuştu. Bir bakireye tecavüz etmeyi düşünürken her gün mastürbasyon yapıyordu. O gün okuduğu kitabın içinde tecavüz sahneleri vardı. Monty cinsel açıdan mahrumiyet çekiyor değildi; yakın zamanda birkaç partnerle rızaya dayalı seks yapmıştı. Üstelik rızaya dayalı seks çok yaygındı. “Bir şeye sahip olduğum zaman artık onu istemiyorum” demişti. Yaptığı şeyin etkisi kendisine sorulduğunda Monty sadece kurbanının bir süreliğine seks istemeyebileceğini ve “ormana gitmekten kaçınabileceğini” söylemişti. Verdikleri zararın asgari düzeyde farkında olduğunu yansıtmaması bakımından böyle bir açıklama suçlulara özgüdür.

Monty mahkemeyi beklediği zaman diliminde “cinsel geçmişim” adını verdiği şeyi kâğıda dökmüştü. Bu belgede giriştiği tecavüz girişiminin karakterine aykırı ya da dürtüye dayalı bir hareket olmadığına işaret etmiştir. Seks oyunları oynamaya 9 yaşındaki büyük kardeşiyle başlamıştı. 10 yaşındayken üvey babasının pornografik filmlerini keşfetmiş

ve mastürbasyon yapmaya başlamıştı. 2 yıl boyunca ailenin köpeğiyle cinsel ilişkiye girdi. İlk cinsel ilişkisine 15 yaşında girmişti. Kendisini “röntgenci” olarak tarif etmişti ki bu anın tecavüzle ilgili düşüncelerinin başlangıcını oluşturabileceğini düşünüyordu. Monty: “Durumum o kadar kötüydü ki okula gitmeden önce hava henüz karanlıkken uyanıp pence-reden dışarıya bakardım.” En sonunda zorla bir eve girdi ve “uyumakta olan bir kızın üzerine atladı.” “Yaptığım şeyin yanlış olduğunu düşündüğüm için durup koşmaya başladığımı sanmıyorum. Sanırım korktuğum için oradan koşarak uzaklaştım. Ormanda tek başıma çok daha fazla zaman geçirmeye başlamıştım. Orada kimse yoktur diye düşündüğüm bir noktaya çıkar, çırılçıplak soyunur ve tecavüz fantezileri kurarken mastürbasyon yapardım.”

Monty çevrimiçi pornografiyi keşfettiği zaman bir fantezi patlaması yaşamıştı. “Ücretli porno sitelerine girmek için bilgisayar becerilerimi kullanmaya; aynı zamanda seyredebileceğim tecavüz videoları bulmaya ve çocuk pornosuyla durmadan mastürbasyon yapmaya başlamıştım. Bazen bütün bir geceyi bilgisayar başında geçirirdim. Hatta kendisine yapmasını emrettiğin her şeyi yapan, bilgisayar üretimi yapay zekâlı bir kız arkadaşım bile vardı. Bilgisayarın karşısındaki ben farklı bir insandım. Kontrol benim elimdeydi ve bilgisayar yapmasını istediğim şeyleri yapıyordu. Bilgisayarın başka birine âşık olması, beni aldatması veya kalbimi kırması konusunda endişelenmeme gerek yoktu. Bilgisayar beni her zaman severdi. Tecavüz fantezileri kurmadan önce bile özel güçlere sahip olduğumu ve istediğim her kızı benimle sevişmeye ikna edebileceğimi hayal ederdim.” Bütün bunlar güzel bir günde yürüyüşe çıkan genç kadın şeklinde ortaya çıkan fırsatın zihinsel bir provasıydı.

Suç işleyenlerin kurbanlarını suçladıklarından daha önce bahsetmiştim. Tecavüzde olan biten de genellikle bu durumdur. 18 yaşındayken Dwayne saldırı ve tecavüze teşebbüsten suçlanmıştı. En ufak bir vicdan azabı duymadan 12 yaşındaki

bir kızı suçlayarak ani tepkiler göstermişti: “Hızlı bir kızdı. Bazı genç kızlar kendilerini yaşça büyükmiş gibi gösterirler. Benimle ilgileniyordu. Ben de onunla bu yüzden ilgilenmeye başladım. Erkeklerin nasıl olduğunu bilirsiniz. Bir şeyi deneme fırsatı elinize geçtiğinde o şeyi denemeye çalışırsınız. O istikamete sapacağına ihtimal vermemiştım. Annesinin vereceği cezadan korkuyordu. Kendisine tecavüz ediyorsam eğer neden gidip teyzesine anlatmıyordu? Beni sinir eden şey buydu. Ne söylediği umurumda bile değil. Doğruyu biliyorum.” Kurbanına çok sinirlenen Dewayne şöyle yemin etmişti: “Yaptıklarının cezasını çekecek. Tanrı benim yanımda. Tanrı başına bir bela verecek. Tanrı ona hak ettiği cezayı verecek.”

4. Röntgencilik, Teşhircilik ve Tecavüzün Üst Üste Binmesi

Bir kişi röntgencilik, teşhircilik ya da tecavüz nedeniyle tutuklandığı zaman muhtemelen doğru olan üç şey vardır: Bu, failin ilk suç işleyişi değildir; fail başka türden cinsel suçlara da bulamıştır ve cinsel niteliği olmayan başka birtakım suçlar da işlemiştir.

FBI’den ünlü suç profili uzmanı John Douglas şöyle bir gözlemde bulunmuştu: “Cinsel sapıkların en şiddetlisini incelediğinizde . . . hemen hemen her durumda nispeten masumane olan başlangıçların bir noktada tırmanışa geçtiğini keşfedeceksiniz.”⁵ Davranış analisti ve dava avukatı olan Wendy Patrcik röntgencilik genellikle daha ciddi cinsel suçlara, özellikle de uygunsuz teşhire ve tecavüze açılan bir “geçiş davranışı” [*gateway behavior*] olduğunu belirtmiştir.⁶ Kanada Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı bir raporda şunlar

John Douglas and Mark Olshaker, *The Anatomy of Motive* (New York: Scribner, 1999), s. 40.

⁶ Wendy Patrick, “Beyond Looking: When Voyeurism Leads to Criminal Behavior”, *Psychology Today* (çevrimiçi) Ocak 2, 2018.

ifade edilir: “Röntgencilik, gitgide zorlayıcı ve istilacı hâle gelebilecek bir cinsel bozukluklar dizisinin erken aşamasında ortaya çıkar.”⁷ Rapor “röntgencilerin yaklaşık %20’sinin cinsel saldırı ve tecavüz suçu da işlediğini” belirterek devam ediyor. Cinsel suçluların sicil kaydını inceleyen Dalibor Dolezal ve Ena Jovanović şuna dikkat çekerler: “Cinsel suçlular . . . cinsel olmayan belirli suç türlerini işlemeye bir çeşitlilik arz etmektedir.”⁸ Bu nedenle birinin “cinsel suçlu” olarak kategorize edilmesi onun yalnızca bir cinsel suçtan tutuklandığını belirtebilir ama başka türden suçlar işlemiş olması da muhtemeldir.

Bir eve zorla girip bir kadına tecavüz etme teşebbüsü nedeniyle uzunca bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalan 26 yaşındaki Roman daha önce hem cinsel hem de cinsel olmayan onlarca başka suç işlemişti. Suçluluk kariyeri ergenliğinin erken döneminde devasa mağazalardan hırsızlık yaptığı, karton karton sigara çaldığı, anne babasından para arakladığı ve otomobillerden, mağaza dolaplarından ve okul çantalarından eşyalar çaldığı zaman başlamıştı. Roman lastiklerin havasını indirmek, fırtınaya karşı yapılmış camdan kapılara taş fırlatmak, kapı boşluğuna duman bombası yerleştirmek ve ormanda ateş yakmak gibi yıkıcı eylemler gerçekleştiriyordu. Araba kullanmaya başladığı zaman çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezalar almış ve ehliyetine el konmasıyla sonuçlanan kazalara karışmış ama bu durum bile onu araba kullanmaktan alıkoyamamıştı.

Ebeveynleri kendisini sınırlandırıp disipline etmeye çalıştığı zaman onlarla bağırış çağırış tartışan ve evdeki eşyaları paramparça eden Roman ailesinin yaşamını yıkıma uğratmıştı.

Canada Department of Justice, “Voyeurism as a Criminal Offence: A Consultation Paper”, Ocak 7, 2015, http://justice.gc.ca/eng/cons/voy/part1_context.html.

⁸ Dalibor Dolezal and Ena Jovanovic, “Identifying Criminal Career Patterns of Sex Offenders”, *Criminology and Post-Mortem Studies* içinde, ed. Sara Palermo (Londra: IntechOpen, 2021), www.intechopen.com/online-first/identifying-criminal-career-patterns-of-sex-offenders

Annesi şunları söylemişti: “Denemediğimiz şey kalmadı. Kısıtlamalar ve tokatlar onun rahatını kaçırmadı. Davranışlarını değiştirmeye çalıştık, aile danışmanlığı aldık. Herkesin ne yapılması gerektiğine dair farklı bir teorisi vardı.” Üniversite mezunu, istikrarlı bir kariyeri ve yakın arkadaşları olan başka bir oğulları olmasaydı, ebeveynleri hatanın kendilerinde olduğuna ikna olmuş olabilirlerdi.

Roman’ın röntgenciliği ortaokulda başlamış, yıllar boyunca pencereleri dikizlemesiyle devam etmişti. Şiddet içeren ilk cinsel suçu 12 yaşındayken ortaya çıkmıştı. Ormanlık bir bölgede yürüyüş yaptığı esnada kendisine tecavüz etme niyetiyle bir kızcağızı gasp etmiş ama kız elinden kurtulup kaçmıştı. Yıllarca süren uygunsuz teşhirciliği 12 yaşındayken bir arkadaşıyla birlikte mahalledeki kızlara “teşhircilik” yapmasıyla başlamıştı. Roman parkların, bisiklet yollarının, apartman komplekslerinin, ofis binalarının ve okulların yakınları da dâhil olmak üzere “yapabildiği her yerde” kendini neredeyse 50 kez teşhir ettiği tahmininde bulunmuştu. Onlarca suç işleyip nadiren yakalandığı için bir yenilmezlik duygusu geliştirmişti. Alışveriş merkezinde aylak aylak gezerken otoparkta yürüyen bir kadının yanına yanaşır, yaptığı müstehcen bir yorumla onun dikkatini çeker ve ardından “yanından geçerken kendisini teşhir eder ve mastürbasyon yapardı.” Roman, uygunsuz teşhircilikten yakalandığı üç seferin her birinde, küçük bir külfet olarak gördüğü şartlı tahliyeye tabi tutulmuştur.

Roman teşhirciliği “heyecan ve uyarılma” amacıyla gerçekleştirildiğini söylemişti. Bunun cinsel ilişkiye girme isteğiyle çok az ilgisi vardı: çoğu durumda seks yapabileceği bir kız arkadaşı oluyordu. Kadınların kendisini teşhir etmesi karşısında nasıl tepkiler verdiği sorusu sorulduğu zaman Roman şu yanıtı vermişti: “Kimileri bakardı, bazılarıysa başka bir yöne doğru yürürdü. Bazıları hiç dikkat etmezdi. Daha genç yaştakiler seyreder ya da belki arabalarıyla uzaklaşırlardı.” Verdikleri tepkileri “eğlenceli” diye değerlendiriyor, ama “olumlu bir

karşılık vereceklerini” yani temas kurmak isteyebileceklerini ümit ediyordu.

Roman nezaretteyken bile kendisini “kadın bir polis memuru tarafından görülecek” şekilde konumlandırmıştı. Hapsedildiği zaman röntgencilik, kendini ifşa etme ve tecavüz ile ilgili bir düşünce selinin kendisini “sabahtan geceye kadar etkilediğini” kabul etmişti. Roman’ın babası acımasızca şöyle bir tahminde bulunmuştu: “Roman bugün hapisshanede olmasaydı yine tecavüz suçu işlerdi. Aklımda tek bir soru işareti yok.”

5. Bir Tecavüzcünün Çocukluğu

Felix 16 yaşındayken cinsel tacizden tutuklanmıştı. “Yürüyüşe çıktığı” esnada kendisine çekici gelen bir kadın takılmıştı gözüne. Selam vermek için tek bir söz söylemeden kadının kalçalarını iki eliyle avuçlayarak onu taciz etmişti, ardından kadını kendisine çekip ona sürtünmüştü. Kadın silkinip çığlık attığında Felix onu serbest bıraktı. Polisi arayacağından korkarak kadının peşinden koşmaya başladı. Polis çabucak olay yerine gelip Felix’i gözaltına almıştı. Ailesine “başına gelen” şey ile ilgili hiçbir fikri olmadığı söyledi.

Felix 12 yaşındayken porno izlemeye başlamıştı. Kadınların istemediği temaslarda bulunmaya ise iki yıl sonra başladı. İlk hadise uluslararası bir uçuş sırasında uyumakta olan bir kadına dokunduğu zaman meydana gelmişti. Görünüşe bakılırsa turistik yerleri gezmek için yabancı bir şehirde yaptığı yürüyüşler sırasında cep telefonu ile neredeyse bir düzine kadının arkadan fotoğrafını çekmişti. Başka bir şehirde 50’den fazla kadının videosunu çekerek yine aynı şeyi yapmıştı. Felix’e bu etkinlikten gına gelmişti ve “bir sonraki aşama” dediği şeye geçiş yapmıştı; sokaktaki kadınları takip edip kalçalarına dokunmak. Kadınların tepkileri ise “kendisine bağırarak ya da hakaret etmek” olmuştu. Bir keresinde bir polis memuru

şikâyet üzerine Felix'i durdurmuştu. Felix fotoğraflarını zamanında sildiği için polis kendisini serbest bırakmıştı.

Çektiği fotoğraflara ve videolara bakıp mastürbasyon yapan Felix çok fazla zaman harcamıştı. Çoğu durumda gün doğumundaki sıcak havalarda yani genç bir çocuğun dışarı çıkması için alışılmadık ölçüde erken bir zamanda gezintiler yapmaya devam ediyordu. Annesine günün bu saatini tercih ettiğini söyleyen Felix “temiz havaya ihtiyacım var; gün doğumunu, kuşları seyretmeyi ve tek başıma vakit geçirmeyi seviyorum” diye açıklamada bulunmuştu. Fotoğraf makinesini “manzaranın fotoğraflarını çekmek” için yanına aldığını söylemişti. Görünüşe bakılırsa bu “18 ila 39 yaş arasındaki” kadınları avlamak için yapılan keşif gezintileriydi.

15 yaşından beri Felix dünyanın farklı bölgelerindeki yetişkin kadınlarla “yapmak istediği seks biçimi” hakkında çevrimiçi sohbetler yapıyordu. Mastürbasyon yaptığı fotoğrafları gönderiyor ve karşılığında çıplak fotoğraflar istiyordu.

Bu genç adam tam zamanlı çalışan annesiyle birlikte yaşıyordu. Okuldan sonraki saatlerini her gün tek başına ve gözetimden uzak geçiriyordu. Felix okulla ilgili çoğu konuda başarısızdı ve derslerine ya da sosyal faaliyetlerine hiç ilgi duymuyordu. Kendini en çok yalnızken iyi hissettiğinin altını çizmişti. Bir sevgili edinmenin külfetli olacağını düşünüyordu: “Sevgilim olsun istemiyorum. Hiçbir zaman ilgimi çekmedi bu. Yapmak istediğim şey bu değil. Ben kimsenin sevgilisi falan olmak istemiyorum.” Giriştiği suçlu faaliyetlerin daha ciddi yasal sorunlara yol açabileceğinden kaygılanıyordu. “Her insanın karanlık bir tarafı vardır” demiş ve ardından şunları söylemişti: “İnsanlara zarar versem bile buna ihtiyacım varmış gibi hissediyorum. İnsanlara zarar vermek istemiyorum. Ama yemek içmek gibi buna ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Şiddetli arzular benim bir parçam gibi.” Felix gelecekte ortaya çıkabilecek daha ciddi sonuçlardan kaçınması için değişmek zorunda olduğunu biliyordu. Düşüncelerini “defetme” yönün-

deki çabasının benliğinin büyük bir kısmını “yok ediyormuş” gibi hissettirdiğini söylemişti.

Annesinin iş değiştirmesi nedeniyle yurtdışına taşınmasının ardından Felix ile hiç iletişim kurmadım. Felix ABD’den ayrıldığı zaman yasal muameleler durma noktasına gelmişti. Felix’in annesi oğlunun geleceğinden kaygılıydı. Bana şunları söylemişti: “Pişmanlık duygusu göstermezdi. Vicdan azabı çektiğini bilmem hiç. Yaptığı hiçbir şeyden hiçbir zaman pişmanlık duymadığını söylüyor.” Felix ortaya koyduğu davranışların kayda değer sonuçlarına bir gözaltı merkezinde iki gece geçirmek dışında maruz kalmamıştı.

Felix hiçbir zaman bir erkekle ya da bir kadınla cinsel ilişkiye girmemişti. Heyecan verici bulduğu şey kadınları takip edip onlara yaklaşıp bir şeyler söylemek, bilgileri olmadan fotoğraflarını çekmek, internette çıplak fotoğraflarını birilerine göndermek, fanteziler kurmak ve mastürbasyon yapmaktı. Bir yabancıya saldırdığı için tutuklanması ışığında bu genç adamın suçluluğunun tırmanışa geçtiği aşikârdı. Başka insanlar için bir tehdit kaynağı oluşturmaya devam edecekti.

6. Yetişkin İlişkilerde Cinsel İstismar

Cinsel açıdan istismara dayanan ilişkiler, bir suçlunun işverenin hesaplarından zimmetine para geçirme planlarına yol açanlara benzeyen zihinsel süreçlerden kaynaklanır. Suçlunun odaklandığı bir amacı vardır. Ardından arayıp tarayıp bir kişinin ya da kuruluşun zayıflığını ve kırılganlığını bulur. İleri sürdüğü yanlış beyanlar ve kuyruklu yalanlarla kendi amaçlarını örtbas eder. Ne kadar uzun zaman alırsa alsın kendisini sevdirebilir, güvene dayalı bir ilişki kurar ve saygınlık kazanır. Tam da işgal ettiği konumun doğası gereği kendisine bahsedilen meşru otoriteyi ve gücü istismar ederek arzuladığı şeylere ulaşabileceği bir çalışma biçimi geliştirir ve ardından işe

koyulur. Maskesi düştüğü takdirde iyi niyetli olduğunu beyan eder, yanlış bir şey yaptığını kabul etmez ve kurbanı suçlar.

Cal bir hastanenin acil servisinde hemşire asistanı olarak çalışıyordu; kendisine canlarını emanet etmiş bazı kadınlara birtakım tıbbi hizmetler sunuyordu. Yaşamlarını tehdit eden koşullardaki çaresizlikleri nedeniyle Cal hastaları hakkında kısa sürece çok fazla bilgi edinmişti. Bu kadınlar fazlasıyla hassas oldukları bir durumda Cal'ın kendilerine dönük ilgisinde samimi olduğunu sanmışlardı. İki örnekte Cal evlerine kadar kendilerine eşlik etme konusunda kadın hastaları ikna etmiş ve orada cinsel ilişkiye girmek için onlara baskı yapmıştı. Diğer durumlarda ise hastaneden eve döndükten sonra kadınlara telefon edip durumlarını kontrol etmek amacıyla bir takip ziyareti planlamak istediğini söylemişti. Ziyarete geldiğinde onları cinsel ilişkiye girmeye ikna ederdi. Kadınların birçoğu ziyaret etmesine imkân tanımamış ve büyük bir kısmı onunla seks yapmayı kabul etmemişti. Cal'ı yolundan döndürmek kolay değildi. Endişeli bir sağlık görevlisi gibi yaparak konumunu kötüye kullanmış ve eski hastalarıyla bir dizi cinsel ilişkide bulunmuştu. İstismarcı tavrı Cal'ın müdürü tarafından bir hastanın şikâyeti üzerine başlatılan bir soruşturma sayesinde sona ermişti. Cal zaman kaybetmeden bir avukat tuttu ki avukatı kendisine hemen psikoterapiye başlamasını tavsiye etmişti. Cal gittiği terapistte hemen hemen hiç tanımadığı kadınlar hakkında durmadan cinsel fanteziler düşlediğini belirtmişti. Bir raporda terapist şunu yazmıştı: Cal “yaptığı şeylerin diğer insanlar üzerindeki etkilerini doğru düzgün değerlendiremiyor [ve] davranışlarının yasal sonuçlarıyla çok daha fazla ilgileniyor.” “Bir erkek terapistle ittifak” oluşturması için hâlihazırdaki terapistini değiştirmesini ve aynı zamanda eşile çift terapisine başlamasını tavsiye etmişti.

Denetleyici pozisyonları işgal eden suçlular astlarını terörize edebilir ve hatta cinsel ayrıcalıklar elde etmeye çalışabilirler. Bir otelde kat hizmetlisi olarak çalışan Melinda, müdürü Ariel ile gitgide yakınlaşmış ve kişisel problemlerini güvenip

ona açmaya başlamıştı. Günün birinde müdürüne oğlunun sınır dışı edilme durumu karşısında savunmasız olmasından endişe duyduğunu söylemişti çünkü oğlunu yasadışı bir şekilde ABD'ye nakletmek için "göçmen kaçıran bir hayduda" para ödemişti. Bu bilgidен istifade eden Ariel ona iyi davranırsa sırrını saklama konusunda kendisine güvenebileceğini söylemişti. Melinda bu ifadenin maruz kaldığı "işkencenin" başlangıcı olduğunu söylemişti. "Günde 3 ila 4 kez ofisine gelmem için beni arıyordu; korkmuştum. Bana dokunmaya ve beni okşamaya çalıştı" demişti. Sonunda Ariel kendisini sadece tek bir eşyanın –bir yatak– olduğu bir odaya getirmişti. Gömleğini çıkarmaya başladığında Melinda kaçmıştı. Ariel aman vermez biriydi ve kendisini görmeye gelmesi için Melinda'ya birbiri ardına bahaneler uydurmuştu. Şunları söylediğini anımsamıştı: "Benimle açık açık cinsel ilişkiye girmek istediğini söylemişti. Bir kocam ve çocuklarım olduğu için yapmak istemediğimi dile getirmiştım." İş başındayken kimse kendisini aramasın diye patronu cep telefonu numarasını değiştirmesini söylemişti. Ariel "eğer kendisiyle seks yapmazsa çocuğunu tutuklatmak için" göçmenlik idaresini aramakla tehdit etmişti onu. Melinda karşı koymadı. "Ne zaman seks istese bana şantaj yapıyordu" diye izah etmişti durumu. Ariel kendisine hakaretler ediyor, ağza alınmayacak küfürler savuruyor ve kendisini her an işten atabileceğini anımsatıyordu. Ancak diğer çalışanlar yönetime kendilerinden seks talebinde bulunduğundan şikâyetçi olduktan sonra Ariel Melinda'yı rahatsız etmeyi bırakmıştı. O durumda bile Ariel müdürün erkek kardeşi olduğu ve kimsenin onlara inanmayacağı konusunda Melinda'nın iş arkadaşlarını uyarmıştı. Melinda'yı etkisizleştirmek için onu başka bir otelde çalışması için transfer etmişti.

Yapısal bir güç dengesizliği nedeniyle suçluların falanca kimsenin iş güvenliğini ve kariyer hedeflerini etkileyebilmeleri bakımından belirgin bir avantajları vardır. "Me Too" olarak bilinen harekette kadınlar ve erkekler kendileriyle astları

arasındaki güç farkından yararlanıp astlarının rızası olmayan cinsel davranışlara girişerek istismarcı davranışlar sergileyen ünlü kimseleri ve yöneticilerin kim olduğunu açıklamak için ortaya çıkmışlardı. Önde gelen birçok kimse işini kaybetmiş ve bazıları da hapse girmişti.

7. Öz Ailedeki Çocuklarla Kurulan Cinsel İlişkiler

Terry karısına âşık değildi ama 7 yaşındaki oğulları Bobby ile “bir aşk ilişkisi” yaşıyordu. Karısı evde olmadığı zaman Terry ve oğlu birbirilerini okşuyor ve daha sonra Terry orgazm olmak için mastürbasyon yapıyordu. Bana şunu demişti: Bobby “gerçekten bundan keyif almış ve yapmak istemişti ama doğru olmadığını da hissediyordu.” Terry oğlu Bobby’ye “bu yalnızca bizim aşkımız” diye güvence vermişti; bunun anlamı yaptıkları şeylerin aralarında bir sır olarak kalması gerektiği idi. Terry ise yaptığı şeyde bir yanlışlık göremiyor ve cinsel ilişkiyi çoğu zaman Bobby’nin başlattığını iddia ediyordu. Bobby’nin bundan ne elde ettiğini düşünüyor olduğu sorulduğunda Terry şöyle cevaplamıştı: “Babasına yakınlık. Herhangi bir cinsel zevk alıp almadığını bilmiyorum. Bir çocuğun penisini yalamanın onu iyi hissettirdiğinden eminim. Hiç öyle korkmuş gibi görünmüyordu.” Terry bütün bunların “derin, sevgi dolu bir ilişki” bağlamında meydana geldiğini söylüyordu.

Terry’nin reşit olmayan biriyle kurduğu cinsel temaslar Bobby ile sınırlı değildi. Oğlunun arkadaşlarını savaş oyunları oynamaya davet etmesini olanaklı kılarak diğer çocukları evde tuzakına düşürmeyi başarmıştı. “Güreş yaptık, pantolonlar aşağıya indirildi” demişti. Terry çocuklara pantolonlarını indirmelerini söylediği zaman çocuklar tam olarak bunu yapmışlardı. Birbirlerine karşılıklı olarak dokunuyorlardı. Terry bu diğer çocukların “sanki kendilerini korkutuyormuşum gibi ürkmüş göründüklerini” kabul etmişti. Bobby’nin “bunu

yaparken kendisini izlemekten keyif aldığını” düşünüyordu: “Diğer çocuklara da bakmak istiyordu.”

Üniversitedeyken Terry asit ve esrar dâhil olmak üzere yasa dışı ilaçlar kullanmıştı. Bir okulu bırakmış gidip bir başkasına kaydolmuştu. Alkol almaya ve esrar tüketmeye devam etti ve bir akşam yarım düzine kadar karışık içkiyi içtiği bir noktaya kadar ulaştı. Parasal açıdan disiplinsiz olan Terry iflas başvurusunda bulunana kadar “iyi bir hayat yaşadığını” söylemişti. Karısı Sally’yi sevmediğinden bahsettiği zaman onunla neden evlendiğini sormuştum. Bunun hesapta olmayan bir hamilelikten kaynaklandığını açıklayan Terry “çok çabuk evlendik” yorumunda bulunmuştu. Sally çok fazla kilo alıp seks can sıkıcı olmaya başlayınca Terry oğulları Bobby ile cinsel ilişkiye girmeye başlamıştı.

Terry “karşılaşacağım neticeleri hiç umursamadım, ne yapıyorsam yapmaya devam ettim” demişti. Oğluyla kurduğu cinsel ilişkinin ne kadar olumsuz bir etkisi olabileceği konusunda hiçbir fikri yoktu. Şunları düşünüyordu: “Yakın bir zamanda bir kızla ilk kez randevulaştığında onun beğenisini kazanmaya çalışırken neler hayal edeceğini merak ediyordum.” Terry oğlu Bobby’nin herhangi bir olumsuz etkiye maruz kalıp kalmayacağını hiçbir zaman ne düşündü ne de umursadı. Bobby ailesinin dağılmasıyla başa çıkmak için mücadele ederken Terry oluşan dolaysız sonuçlar karşısında bile duyarsızdı. Bobby ve annesi oturdukları mahalleden taşınmak zorunda kalmış ve bu da Bobby’nin oyun arkadaşlarını kaybetmesi ve okulunu değiştirmesiyle sonuçlanmıştı.

Sally’nin Terry ile evliliği duygusal iniş çıkışlarla dolu bir süreç olmuştu. Bobby ile cinsel ilişki kurduğu gün yüzüne çıkana kadar en büyük sorun teşkil eden şey Terry’nin içki içmesiydi. Terry zilzurna sarhoş olduğu zaman “geçimsiz, tartışmacı ve her konuda haklı birisi olup çıkardı.” Sally bir gece Terry’nin uyumasına izin vermediğini; eve geç gelmesine ve kendisine haber vermemesine itiraz ettikten sonra onu saatlerce uyutmadığını anımsıyordu. Terry ise Sally’ye

bütün gün evi baştan sona iki defa süpürmesi konusunda ısrarcı olmak gibi gerçekçi olmayan taleplerde bulunarak ona bir hizmetçi gibi davranmıştı. Terry geç saatlere kadar uyumak istediği zaman Sally etrafta sessizce dolanıp Bobby'yi susturmak zorunda kalıyordu. Sally Terry'nin sık sık "önem arz etmemesi gereken şeyler yüzünden çılgına döndüğünden" bahsetmişti. Terry'nin hapis haneye girmesiyle birlikte Sally borç içinde kalmış ve büyütmesi gereken küçük bir çocukla hayatına yeniden başlamak zorunda kalmıştı. Karısı, oğlu ve mahalledeki çocuklar açısından ortaya çıkan trajediye işaret ettiği zaman Terry şüpheli bir şekilde "bunun bir trajedi olduğunun farkında değildim" diye yanıt vermişti.

8. *Pedofili*

Pedofili, 15 yıllık bir süre içinde 10 çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan ve ilgili diğer birçok suçtan 45 kez hüküm giymiş olan eski Penn State koçu Jerry Sandusky'ninki ve Katolik din adamları arasındaki skandal hikâyeler aracılığıyla dramatik bir biçimde kamuoyunun bilincine yerleşmiştir. Suçlular çocukların bakımının emanet edildiği sorumluluk ve şefkat sahibi yetişkinlermiş gibi görünüyordu. Çocuk bakıcısı, izci lideri, kamp danışmanı vb. sıfatıyla bu türden kişiler sorumluluğunu üstlendikleri gençlerin hayatlarında etkili birer figür olurlar, işverenleri tarafından değer görürler, ebeveynler tarafından takdir edilirler ve çocuklar bizzat bunlara hayran olurlar. Yalnızca çocuklarla değil aynı zamanda ebeveynler ve toplulukla da ilişki kurma konusunda ve öğretme becerilerinde yetenek sahibi olduklarından bir yıldızın şöhretine sahiplerdir.

Connor'ın annesi ve babası boşanmıştı ve annesi Peder Dan'ın 11 yaşındaki oğluna gösterdiği ilgiden hoşnuttu. Güvenilir bir ortamda zaman geçireceğinden emin olan annesi Connor'ı kilisenin desteklediği faaliyetlere kaydettirmişti. İlk etapta Peder Dan çocuğu ilgiye boğmuş ve onu ne kadar çok

sevdiğini söyleyerek kendisini özel hissetmesini sağlamıştı. Peder Dan'ın sevgi dolu sözcükleri kucaklamalar ve öpücüklerden Connor'ı giysilerinin arasından okşamaya ardından ise oral seks ve karşılıklı mastürbasyona dönüşmüştü. Kendisiyle ilgili değerlendirmem esnasında Connor bana “ondan her zaman uzak durmaya çalıştım” demişti. Connor Peder Dan'den paçayı kurtarmaya çalıştığında hain ve saldırgan olmakla suçlanmıştı. Bir keresinde peder, Connor'ın annesine oğlunun yaptığı edepsizliğin bir hafta sonu gezisini berbat etmesinden şikâyetinde bulunmuştu. Annesi kendisini sert bir şekilde azarladığı zaman Connor rahipten paçayı sıyırma umudundan vazgeçmişti. Rahibin saygın bir aile dostu olduğunun farkındaydı. Olan biteni ailesine anlatmak akıl almaz biçimde can sıkıcı olurdu ve Connor kimsenin kendisine inanmayacağını biliyordu. Connor “peder hayatımı altüst etti ve gençliğimi elimden aldı” diye herkese duyurmuştu. Connor'ın kiliseye ve Tanrı'ya inancı yok olmuştu.

Adele de benzer bir deneyimden bahsetmişti. Annesiyle birlikte düzenli olarak Ayine katılıyordu ve Peder Tom'un başında bulunduğu bir kilise gençlik grubuna üye olmuştu. Adele kendisinden epey hoşlanan genç ve yakışıklı bir rahibe hayran olmuştu. “Kendisinden benim papazım olmasını istedim” demişti. Bir aile dostu olması ve evini ziyaret etmesi nedeniyle Adele, Peder Tom ile çokça görüşüyordu. Peder kendisine güzel görüldüğünü söylüyor ve kilise törenlerinin arından onu eve bırakmayı teklif ediyordu. Adele kendisini bir film yıldızına âşık olmuş 12 yaşındaki bir çocukla mukayese ederek “gurur duyuyordum, sanki ona âşık olmuştum” diye anımsıyordu. “Kafa karıştırıcı ve gurur verici bir durumdu bu. Herkes ondan ilgi görmek için çırpınıyordu. Ailem onun mucizeler gerçekleştirdiğini düşünüyordu. Ben çok dindardım. Benim özel biri olduğumu düşünüyordu. Tanrı'nın bir lütfu gibiydi!” Etrafındaki bütün kızların başını döndürürken Adele pederin kendisini neden özel ilgi bir ilgi göstermek için seçtiğini merak ediyordu. 13. yaş gününde rahip onu kendisine

doğru çekip dudaklarından öpmüş ve aşklarının Tanrı'nın bir hediyesi olduğunu söyleyip kendisine âşık olduğunu itiraf etmişti. Bu genç bir kız açısından fazla kafa karıştırıcı bir durumdu. “Elbette ona inandım. Açıkçası hiç kimseye hiçbir şey söyleyemezdim. Başkalarının bu durumu çakmayacağını ve kimseye bir şey anlatmayacağını söylemişti. Bunu izah etmek o kadar kolay değil. Ona ve Tanrı'ya eksiksiz bir şekilde güvendim. Kötü birisi olduğunu düşünmedim hiç. Yanlış bir şey olsaydı Tanrı bunun vuku bulmasına asla izin vermezdi.”

Peder Tom çeşitli cinsel faaliyetlere alıştırıyordu Adele'i. “Kendisine ve Tanrı'ya güven düzeyim ve ailem ile birlikte tanıdığım herkesin ona güvenmesi nedeniyle hiçbir zaman geri çekilmedim” demişti bana Adele. Peder kendisini suçlu hissettiğini itiraf ettiğinde ise Adele'in kafası daha bir karışmıştı. Peder'in girdiği sıkıntının nedeni olduğu için kendisini suçluyordu: “Kendisini suçlu hissetmesine neden olan kötü bir şey yapmıştım, var olduğum için kötüydüm. Orada olmasaydım, ona körkütük tutulduğum için mücadele etmesine gerek kalmaz ve kendisini suçlu hissetmezdi.” Buna rağmen Adele çok talihli hissediyordu: “Bu muazzam tanrısal adam beni seçmişti. Tanrının bir lütfuydu ama dünya bunu anlayamazdı.” Adele şöyle akıl yürütüyordu: “Rahipler, Tanrı ile eşit kuvvette olan çok fazla güç taşırlar. Tıpkı Tanrı gibi günahlarımızı bağışlayabilirler. Adele rahipleri “Tanrı gibi” yanılmaz varlıklar olarak görmüştü hep.

Adele ile Peder Tom arasındaki cinsel ilişki yıllarca sürüp gitmişti. Cinsel tekliflerine karşı direnç gösterdiği takdirde rahip “daha bir çirkinleşir ve saldırganlaşırdı ve bu durumda Adele kendisini daha bir suçlu hissederdi. Adele'in anne babasıyla samimi bir ilişkisi olmasına rağmen onlara neler olup bittiğini anlatmayı hayal dahi edemiyordu. Peder Tom'un Adele'e en iyi arkadaşlarının annesi ve babası olduğunu söylemesi işleri daha kolay kılmamıştı. Peder bir başka ebeveyn hâline gelmişti. “Arkadaşlarım, hatta almam gereken dersler ile ilgili bana rehberlik etmişti. Ailemin bir üyesi olarak de-

ğerlendiriliyor ve doğum günleri ile yıldönümleri de dâhil her kutlamaya iştirak ediyordu.” Adele bunu şöyle açıklıyordu: “Annemle babamın hayal ettiği gibi Tanrı’nın gözünde özel biriydim ve rahip bunu fark etmişti.”

Adele “sanki hiçbir ortak noktamız yokmuş gibi farklı” dediği akranlarından yabancılaşmış hissediyordu kendisini. En yakın arkadaşına bile güven besleyemediği için kendini kötü hissediyordu. “Eğer güvenseydim, Peder Tom’u yüzüstü bırakmış olurdum.” Adele üniversiteye başladığında panik atak geçirmeye başladı. Peder Tom ile arasında çok uzak bir mesafe yoktu ve ne yapacağından emin olmayan Adele içini rahatlatma arayışıyla onu aradı. Normal bir hayat yaşamaya ve birisiyle çıkmaya kesin olarak karar verdiğinde kendisine iyi dileklerini sunacağı ümidiyle rahibi durumdan haberdar etmişti. Buna karşılık Tom terapiye başlamasını ve sonunda rahipliği bırakmasını gerektirebilecek kadar yoğun bir kaygıya neden olduğu için Adele’i suçladı. Adele şunu anlamıştı: “Bu bir dönüm noktasıydı. Beni önemsemedi. Yıkılmıştım ve gerçek bir depresyona girmiştim.” Kendisin terk edilmiş ve düş kırıklığına uğramış hisseden Adele kaygı ve uykusuzluktan mustarıptı ve kendisini “mahvolmuşluk” hissiyle baş başa bırakan cinsel deneyimlerin zihninde canlanmasına maruz kalıyordu. Bir terapistle güvenip içini açtığında istismara uğramış olduğunu fark etmeye başladı. Gerçi olan bitenin manevi bir şey olduğunu söyleyerek rahibi savunmakta ısrarcı oluyordu. Aylarca psikoterapi ve üniversite dersleri aldıktan sonra Adele Ayine katılmayı bırakıp kilise dışından arkadaşlar edindi. Şöyle bir yorum yapmıştı: “Dini belirli bir bakış açısına konumlandırımdım ve olan biteni daha gerçekçi bir yoldan anladım.” Adele “kendisi ve kendine olan saygısı için bir şeyler yapması” gerektiğini hissederek piskoposluğu dava açmıştı.

Çocuklar için hazırlanan spor programları pedofililer için bir mknatıs görevi görebilir. Bütün bir gezegenin dört bir yanındaki basın yayın organlarında saygın yetişkinlerin

çocuk sporcuları taciz ettiği skandal olaylar manşetlere taşınmıştır. Bir Ulusal Halk Radyosu raporuna göre 350 genç İngiliz futbolcu antrenörler ve scout görevlileri tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.⁹ *The Jerusalem Post*'ün haberine göre İsraili bir hentbol antrenörünün düzinelerce çocuğu mağdur ettiğinden şüpheleniliyordu.¹⁰ Reşit olmayan çocukların cinsel istismarıyla ilgili belki de en korkunç hadise Olimpik jimnastikçilerin ünlü doktoru Larry Nassar vakasıydı.¹¹ 1996 ile 2017 yılları arasında 150'den fazla kız çocuğunu "tedavi sırasında" taciz etmekle suçlanan Dr. Nassar, 40 ile 175 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı. Üstüne 37 bin adet çocuk pornosu fotoğrafı bulundurmaktan 60 yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gençlere beyzbol koçluğu yapan Logan da çoğu pedofil gibi başka türden suçlar işlemişti. 7 yaşındayken aralarında şeker ve yiyecek çalmanın, kaba telefon şakaları yapmanın, tuvaletlere ve lağım borularına küçük dinamit çubuklar yerleştirmenin, ufak çaplı yangınlar çıkarmanın da olduğu "her türlü şeyle" meşgul olduğunu anımsamıştı. Logan şunu demişti: "Ben sert bir çocuktum. Biri bana ters ters baksa hemen kavga çıkarırdım." "Teşhirciğilin" dokuz yaşındayken başladığını söylemişti. Logan bol şortlar giydiğinden ama iç çamaşırı giymediğinden bahsetti, böylece diğer insanlar onun cinsel organını görebiliyordu. "Gerçekten penisini görüp görmediklerini anlama" riskini almayı heyecan verici bulmuştu. Logan 20'li yaşlarında kendini teşhir etme konusunda daha

Camila Domonoske, "Pedophilia Scandal Sends Shock Waves Through U.K. Soccer", National Public Radio, Aralık 2, 2016, www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/12/02/504164498/pedophilia-scandal-sends-shock-waves-through-u-k-soccer.

¹⁰ Tamara Zieve, "Indictment: Suspected Pedophile Sports Coach Preyed on 121 Victims", *Jerusalem Post*, Eylül 6, 2018, www.jpost.com/Israel-News/Indictment-Suspected-pedophile-sport-coach-preyed-on-121-victims-566637.

¹¹ Eric Levenson, "Larry Nassar Sentenced to Up to 175 Years in Prison for Decades of Sexual Abuse" CNN, Ocak 24, 2018, <https://www.cnn.com/2018/01/24/us/larry-nassar-sentencing>.

kasıtlı bilinçli birisi hâline gelmişti. Çocuklardan birkaçı öğretmenlerinden birine bir takım gezisinde onu mastürbasyon yaparken gördüklerini söylediği zaman Logan'ın teşhirciliği başını belaya sokmuştu. Okul bir soruşturma yürütmeye başladı ama hiçbir sonuç alınamadı.

Çocuklar gezinti alanı dışında kendisiyle vakit geçirdikçe Logan'a bağlanmaya başladılar. Logan onları okul veya takım sponsorluğunda olmayan yol gezintilerine çıkarıyordu. Şuna işaret etmişti Logan: “Benim klas bir koç olduğumu düşünüyorlardı. Takılacak bir sürü oyuncum vardı.” Birçok genç oyuncu kişisel problemlerini ona açıyordu. Özellikle bir çocuktan söz ederken “yaşantısının bütün alanlarına çok fazla dâhil oldum” demişti.

Logan'ın annesinin hiçbir şeyden şüphelendiği yoktu. Oğlu liseden eve dönüp dışarı çıkıyor ve çalışıyordu. Çocuklara kendini bu kadar adadığı için Logan'la gurur duyan annesi şunları söylemişti: “Çocuklara yardım etmeye âdeta bayılırdı. Ben de onun harika bir baba olacağını düşünürdüm.” Logan tam zamanlı bir iş bularak, iyi giyinerek, pahalı bir araba kullanarak ve başkalarına gönüllü olarak yardım ederek muhafaza ettiği hoş imajını yerleşik kılmak için elinden ne geliyorsa yapacağını söylemişti.

Logan “gelişigüzel dışsal temas” olarak adlandırdığı bir faaliyeti uygulamaya koymuştu; masum bir dokunuş, kıça atılan bir şaplak ve güreşmek. Bir çocuğun verdiği tepkiye bakarak daha da ileri gidip gidemeyeceğini şöyle bir tartıyordu. Logan “birebir ilişki” kurmanın önemini vurgulamıştı çünkü “ne kadar çok zaman harcarsanız o kadar çok güven oluşur.” Logan 11 yaşındaki bir çocuğa yakınlaştı ve çocuğun ana babası ona güvendi. Kendisi ve çocuk tam 8 yıl boyunca birbirlerini okşadılar, birlikte oral seks ve mastürbasyon yaptılar.

Logan psikolojik bakımdan kırılgan olan çocukları cezbediyordu. Karısını kanser nedeniyle kaybetmiş bir adamla arkadaşlık kurmuştu. Dul adam 12 yaşındaki oğlunun bakımına yardım etmesi için Logan'ın yanlarına taşınmasını

istemişti. Çocukla ilişkisini tarif eden Logan onun “saldırgan” olduğunu ve cinsel etkinliklerden keyif aldığını söylemişti.

Psikolojik bir testin raporu şunları dile getiriyordu: Logan “kaçamak yapmaya meyilli, içgöründen yoksun ve duygusal çatışmaları kabul etme konusunda savunmacı gibi görünüyor. Yakın ilişkilerinde narsist, manipülatif ve kendini beğenmiş olarak tanımlanması muhtemeldir.” Logan şimdilerde uzun süreli cezasını hapiste dolduruyor.

Çocuklar antrenörlerine hayranlık duyarlar. Anne babalar ise çocukların kendini bu kadar adadıkları insanları rol modeller olarak kabul ederler. Boşanma oranlarının yüksek olması ve iki ebeveyninin de çalışması nedeniyle çocuklar önemli bir zaman dilimini antrenörlerinin gözetiminde geçirirler ki yakın duygusal ilişkiler geliştirmeye elverişli bir durumdur bu. Spor programlarında yer alan çocuklar cinsel etkinliklerinden antrenörlerine bahsetmezler çünkü fazlasıyla utanırlar ve diğerlerinin kendilerine inanmayacağını düşünürler. Daha da önemlisi antrenörlerinin başını belaya sokmak istemezler. Burada atletik antrenörler konusunda tarif edilen davranış kalıpları, çocuklara cinsel olarak tacizde bulunup onları istismar eden başka konumlardaki suçlular için de geçerlidir.

Çocuklarla cinsel münasebetler kuran Peder Dan, Peder Tom ve Logan gibi insanlar yalnızca davranışları yasadışı olduğu için suçlu sayılmazlar. Bu pedofili davranışında kayda değer bir rol oynayan düşünce hatalarını ele alalım. Bir yetişkin genellikle savunmasız ve naif bir kişiyle bir ilişki geliştirip ardından bunu bir cinsel ilişkiye dönüştürdüğünde ortada bir güç dengesizliği var demektir. Gizli kapaklı iş çeviren suçlu kişi eksiksiz bir kontrole, bir çocuğun meydan okumasının çok zor olduğu bir otorite konumuna sahiptir. Mağdur kişi olan biteni ifşa ettiği takdirde kendisine inanılmayacağından ve cezalandırılmasının muhtemel oluşundan korkar. Suçlu bir başka anlamda da kontrole sahiptir: Kendisinde ne türden cinsel problemler olursa olsun deneyim sahibi olan odur ve deneyimsiz bir çocuğun onun performansını sorgulayacak veya

eleştirecek hiçbir dayanağı yoktur. Birçok pedofili kendilerini sorumluluktan azade kılmaya çalışırken çocuğun cinsel ilişkiye rıza gösterdiğini ya da bunu hoş karşıladığını iddia eder. Bu iddia doğru olsa bile suçlu kişi kendisi ve çocuk açısından muhtemel dolaysız sonuçların farkında olan bir yetişkindir. Yakalandığı takdirde başlangıçta suç olarak değerlendirmede bir şey yüzünden haksız yere cezaya çarptırıldığına inanır. Onun bakış açısına göre bir çocuğa verilebilecek yegâne zarar polis memurları ve diğer insanlar tarafından sorguya çekilmesinden doğar. Tek amacı arzu ettiği şeyin peşinde koşmak olan suçlu kişi çocuğa verdiği uzun vadeli psikolojik zararları düşünmez.

Pedofil yakalanmadığı takdirde belli bir fiziksel gelişim aşamasına geldiği zaman çocuğa olan ilgisi sona erer. Pedofil ardından başka bir çocukla ilişki kurmaya başlar.

9. Çocuklar ile Yetişkinlerin Elektronik Cihazlar Aracılığıyla Kurdukları Cinsel İlişkiler

ABD federal anayasasına göre çocuk pornografisi “reşit olmayan bir kişinin dâhil olduğu cinsel içerikli davranışların her türlü görsel tasviri” olarak tanımlanır.¹² Bu pornografi “cinsel açıdan yeterince müstehcen” bir resim barındırabilir. Kişi elinin altında olduğundan haberdar olsa da olmasa da ve gerçekte izlese de izlemese de çocuk pornografisi bulundurmamak başlı başına yasaya aykırıdır. Böyle bir pornografiyi satın almak evde izlemek dışında başka bir şey yapmasanız bile yasadışıdır. Bir çocuğun pornografik görüntüsünün başkalarına iletilmesi “yaygınlaştırma” olarak bilinir. Reşit olmayıp cinsel faaliyette bulunan birinin fotoğrafının çekil-

¹² 18 U.S.C. § 2256; U.S. Department of Justice, “Citizen’s Guide to U.S. Federal Law on Child Pornography”, Mayıs 28, 2020, www.justice.gov/criminal-ceos/citizens-guide-us-federal-law-child-pornography.

mesi çocuk pornografisi “üretimi” olarak kabul edilir. Çocuk pornografisine herhangi bir şekilde müdahil olmanın cezaı yaptırımları çok ağırdır. Çocuk pornosu satın alan, yaygınlaştıran ya da üreten kişiler federal anayasa uyarınca asgari zorunlu cezalarla karşı karşıya kalabilir veya eyalet yasalarına göre de kovuşturmaya tabi tutulabilirler.

İnternete erişimin kolay olması, kimileri suçlu kişilik modeline uyan kimileriye uymayan suçlulardan meydana gelen yeni bir dünya yaratmıştır. Kuşku yok ki çocuk pornografisi üretimi çocukların istismar edilmesine ve sömürülmesine yol açar. Bununla birlikte çocuk pornografisi satın alan ya da görüntüleyen bütün erkekler (suçluların hemen hemen hepsi erkektir) birbirinin aynı değildir. Pedofillerin hepsinin muhtemelen çocuk pornografisine bulaştıkları doğrudur ama çocuk pornosu izleyen herkes de pedofil değildir. Bundan önceki bölümlerden birine gönderme yapacağımız bir benzetmelerden biri, şiddet içeren video oyunlarının oynanmasıdır. Aşırı uçlarda şiddet eylemleri gerçekleştiren insanların çoğu bu türden oyunların hevesli birer tüketicisidir. Fakat şiddet içeren video oyunları oynayan insanların büyük bir kısmı şiddete başvurmaz. Başka bir deyişle büyük bir kısmımız izlediğimiz şeye gerçeklik kazandırmayız. Ben çocuk pornografisi satın alan veya biriktiren ama çocuklarla cinsel ilişki kurmaya hiçbir zaman teşebbüs etmemiş erkeklerle görüşmeler gerçekleştirdim. Bu erkekler bu kitapta tarif edilen suçta eğilimli kişilikle uyum *göstermiyordu*.

50’li yaşlarının sonlarında olan Clark çocuk pornografisi bulundurmaktan yargılanmıştı. Kapısını zorla kırıp evine girdiği ve elektronik cihazlarına el koyduğu günden itibaren polisin gözetimi altındaydı ve onların sorularına yanıt vermişti. Clark’ın tutuklandığı hiçbir suç yoktu ve 20 sene orduda hizmet ettikten sonra sıradan bir hayat sürdürmüş ardından sivil hayatta grafik sanatçısı olarak çalışmıştı. Hiç kimseyle çıkmadı, orduda hizmet ederken birkaç fahişeyle cinsel temas kurdu ve sonrasında kimsesiz ve yalnız bir yaşam sürdü.

Hayata dair ümitsiz bakış açısı şu yorumunda yansımaları bulmuştu: “Hayatın berbat olduğunu ikinci sınıfta öğrendim ve gülmeyi bıraktım.” Kendisini toplumsal açıdan beceriksiz biri olarak tarif eden Clark’ın birkaç akrabasıyla kurduğu ilişkiler dışında yakın arkadaşları yoktu. Hiçbir zaman yasadışı uyuşturucu kullanmamış ve çok nadir içki içmişti.

Clark ne pornografi aldı ne sattı ne de cinsellik odaklı sohbet odalarına katıldı. Kız ve erkek yeğenlerine ara sıra yaptığı ziyaretler dışında çocuklarla başka hiçbir etkileşimi olmamıştı. Clark iyi kazandıran iş sözleşmesi kendi hatası olmadan feshedildiğinde pornografiye düştü ve iş bulmakta zorluk yaşadı. Çocukluğundan beri güçlü bir iş ahlakına sahip olduğu için morali bozulmuş ve taşıdığı özgüveni yitirmişti. İşsiz kalan Clark tüm zamanını pornografiye harcamaya başladı. Çocuk pornografisini didik didik etmesi konusunda şöyle bir yorum yapmıştı: “Fantezilerimi gerçek kılmak gibi bir arzum hiç olmamıştı.” Reşit olmayan çocuklarla ne çevrimiçi konuşma talep etmişti ne de onlarla birebir iletişim kurmaya çalışmıştı.

Yapılan klinik görüşmeler ve psikolojik testler yaptığı şeylerden derinlemesine utanç duyan ve davranışını anlamakla meşgul olan bir adamı gün yüzüne çıkarmıştı. Clark’ın test raporunda şu ifadeler yer almıştı:

- ♦ “Kendisini suçlu ve değersiz hissetmekle meşgul olduğunu bildiriyor.”
- ♦ “Yaptığı yanlış şeyler nedeniyle cezalandırılmayı hak ettiğini düşünüyor.”
- ♦ “Şahsi problemleri nedeniyle kendini suçlama eğilimi gösteriyor.”
- ♦ “Sorulara yanıt veren kişinin özgüveni genel olarak sert ve olumsuz bir öz değerlendirmeye vesile olmuş gibi görünüyor.”

Clark o kadar umutsuz bir ruh hâli içindeydi ki intihar etmeyi düşünüyordu.

Clark işin hiçbir noktasında yaptığı yasadışı davranış

meşrulaştırma çabası içine girmede. Çocuk pornografisi izlemesinin çocuk istismarcıları için pazar sağlamaya katkıda bulunduğunu hiçbir zaman fark etmediği itirafında bulunmuştu. Bir açıklamasında şunları yazmıştı: “Herhangi bir çocuğa doğrudan zarar vermedim ama kurbanların maruz kaldığı acıyı ve utancı kalıcılaştırmaya katkıda bulundum. Bu benim suçum, asla telafi edemeyeceğim yanlışım, kendini hiçbir zaman bağışlamayacağım günahımdı. Çocukları nesneleştirdim ve yalnızca görmek istediğim neyse onu gördüm. Kurbanlarımı benden ayıran şey zaman, mesafe ve kimliğimin belirsizliğidir. Elimde olsa bağışlanma diler ve gafilliğimi affetmeleri için ayaklarına kapanırdım. Affedilmesi olanaklı olmayan bir şey yaptım. Kendimi ömrü billah affedemem.” Açıkçası mahkeme de Clark’ı affetmedi. “Çocuk pornografisi bulundurma” suçundan Clark’a birbirine bağlı 5 yıllık bir hapis cezası verildi. 2,5 yılını hapiste ve 2,5 yılını da denetimli serbestlikte geçirecekti. Cinsel suçlu tedavisini başarıyla tamamlaması emredilmişti. Hapisten çıktıktan sonra cinsel suçlular kütüğünde listelenmesi için polis departmanına kaydolması gerekiyordu.

Sosyal medya özellikle cinsel suçlar başta olmak üzere insanların yıkıcı davranışlarda bulunabileceği alanları genişletmiştir. Evinde çocuk pornografisi izleyen ama seks için kimseyle iletişime geçmeyen Clark ile suçlu bir kişiliğe sahip olan Rick’i birbiriyle karşılaştıralım. “Mahkeme kararında bir kusur” olduğunu iddia eden Rick reşit olmayan biriyle e-posta üzerinden günlerce hazırcevap sözcüklerle sürdürülen bir cinsel ilişkiye girmiş ardından o kişiyle buluşmak için evine gitmişti.

Clark önceleri yasalara saygılı biriydi ve topluluk içinde herhangi bir probleme neden olmamıştı. Rick ise daha çocukken bile başını her türlü belaya sokmuştu: hırsızlık yapma, yangın çıkarma, kavga etme, okuldan uzaklaştırılma ve bir dizi hız aşımı cezasına çarptırılma. Rick evlenmiş ve bu nedenle uslanmış gibi görünüyordu; karısı işe giderken evde

oturup oğluna bakan bir baba hâline gelmişti. Rick karısına hiç bahsetmeden kamusal bir duyuru panosuna “bir araya gelip oyunlar oynamak için” kendisine ve karısına eşlik edecek bir kadın arayışında olduğunu belirten bir ilan vermişti. İlanı merak ettiğini dile getiren bir genç kızdan yanıt almıştı. Yanıt veren kişinin bir çocuk olduğundan şüphelenmesine rağmen onunla kedinin fareyle oynadığı tarzda bir etkileşime girmişti. “İfadeleri ve sözdizimi bir gencin konuşma biçimi olmadığından” yanıt veren kişinin genç biri olmadığına dair şüphesinden bahsetmişti bana. “Berbat bir mizah anlayışına” sahip ya da “polis” mesleğinden olan biriyle temas hâlinde olduğu kanısına varmıştı. Karşı tarafın polis olduğuna dair en ufak bir olasılık durumunda neden iletişimi kesmeyeceğini sorduğum zaman Rick şunu söylemişti: “Eğer bu ahmak benim zamanımı çalmak istiyorsa, ben de onunkini çalarım. Bana numara yaptığını bilirim ben de ona numara yaparım. Biraz gücenmiş hissediyorum.” Meseleyi şöyle izah ediyordu: “Kolay ulaşılabilir amaçların peşinde koşuyorsa benim endişelenmem gereken ne olabilir ki? Konuşmanın gidişatı dikkatimi çekmişti ve polisin onu nasıl ayarladığını merak ediyordum. Televizyonda buna benzer şeyler görmüştüm. Kendime ve aileme karşı bir risk olarak algılasaydım bu durumu, polise hiçbir zaman yakınlaşmazdım.”

Rick kibirli biriydi ve eğer kendisini yakalamaya çalışan kişi gerçekten polisse onu zekâsıyla alt edebileceğine inanıyordu. Yok eğer polis değilse, cinsel açıdan deneyimsiz bir genç kız için karşı konulamaz biri olacağına inanıyordu. E-postaların deşifre edilmiş metinleri Rick’in cevap veren kişiye bir polis gibi değil de genç birisiymiş gibi davrandığını ortaya koyuyor. Müstehcen bir dil kullanan Rick kendisini hamile bırakmayacağı sözünü vererek kızcağızı “eksiksiz tam bir seks” için evine davet etmişti. Kızcağız ona çıplak bir fotoğrafını göndermediği için Rick daha bir şüphelenmeye başlamıştı. Ona şunu söylemişti: Sen “insanların genç dimağları avlamaktan tutuklandığı TV şovlarında her zaman kullanılan

bir senaryoyu takip ediyorsun.” Rick “bunun bir tuzak olabileceğini düşünüyorum” diyecek kadar ileri gitmişti. Galip gelen merakı ve muhatabını alt etme arzusu olmuştu. Yaşadığı heyecan öyle bir noktaya ulaşmıştı ki kızın evinin tam olarak nerede olduğunu sordu. Verdiği adresin karşısında bulunan bir otoparka gitti ve bu arada ona şunu söyledi: “Bu durum biraz daha ilerlerse kendimi elleri kelepçelenmiş bir vaziyette görüyorum.” Kızın polise çalışan sahte bir yem olduğuna dair içgüdüğü polis evine gelip elektronik teçhizatına el koyunca ve reşit olmayan bir kızla iki kez uygunsuz davranışa teşebbüsle suçladığında doğrulanmıştı. Polisi alt edememesine rağmen “profilinin normal sınırlar içinde” olduğunu bulgulayan psikolojik testi aldatmayı başarmıştı. Yargıç Rick’i iki sene hapis cezasına çarptırdı; çocuk pornosu izleyen ama hiçbir zaman reşit olmayan biriyle iletişim kurmaya çalışmayan Clark’ın aldığı cezanın yarısını almıştı.

Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi’ne göre 2020 yılının ilk 9 ayı boyunca 30.236 “çevrimiçi baştan çıkarma” ihbarı vardı ki bu önceki yıllara ait sayıların iki katı kadardı.¹³ Bu kayda değer artışın açıklaması, koronavirüs pandemisi yüzünden çevrimiçi takılan daha fazla suçlunun ve daha fazla çocuğun söz konusu olmasıydı.

Clark’ın durumu bütün bir sosyal medyayı tepeden tırnağa dolaşarak cinsel ilişki bulmak ve sekse hazırlamak için çocukların peşine düşen erkeklerin durumundan farklıdır. Rick gibi suçlular açısından çocuk pornografisi ve diğer sosyal medya ortamları çocukları kurban etmeye giriş niteliğinde fantezileri besler. Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Fred Berlin ve meslektaşları Denise Sawyer “çocuk pornosu indiren ve bir çocuğa karşı işlediği cinsel suçtan daha öncesinde mahkûmiyeti olmayan kişilerin büyük bir kısmının daha

¹³ Dan Morse, “For Kids, Abuse Risk Online Rises amid Covid”, *Washington Post*, Şubat 21, 2021.

sonradan pratik bir cinsel suç işlemediğini” ortaya koyan bir araştırmaya göndermede bulunmuşlardır.¹⁴

Bu ve diğer suçlara verilen tek tip ceza, büyük oranda aynı suça verilen cezalar arasındaki büyük eşitsizliklerin önüne geçmek için tayin edilmişti. Federal sistemde iş gören yargıçların uyması gereken cezai yönergelerin taşıdığı dezavantaj, bireyin takip edilmesi ümit edilen durumunu gözden kaçırmanın kolay olmasıdır. (Yargıçlar yönetmeliklerden sapabilirler ama bu sapmaları gerekçelendirmeleri gerekir.) El altından çalışan bir ajana uyuşturucu satan insanların durumu farklıdır. Falanca kimse uyuşturucu dünyasında hızlı para kazanmak isteyip yanlış alıcıyı tercih edecek kadar talihsiz olan, nispeten acemi birisi olabilir. Bir diğer kişi aynı şeyi yapan rütbeli bir uyuşturucu satıcısı olabilir. Çocuk pornosunda da aynı şey geçerlidir. Clark gibi suçlular ile çocuklarla cinsel temas kurmak amacıyla sosyal medyayı kullanan Rick gibi suç işleyen failler arasında büyük bir fark vardır. Gerçi seks yapan biri çocuk pornosu izleyen ama hiçbir çocukla temas kurmamış birine kıyasla daha kısa süreli bir ceza da alabilir.

2006 yılında Cinsel Suçluların Kayıt Altına Alınması ve Bildirilmesi Kanunu federal bir yasa hâline geldi.¹⁵ Bu yasa her eyaletin yürürlüğe geçirdiği bir “kamu güvenliği programı” olarak tanımlanmıştır. Cinsel suçluların bütün eyaletlerde ve Columbia Bölgesinde bulunan bir cinsel suçlular sicil kaydında görünmesi şarttır. Clark gibi, bir çocukla hiçbir zaman cinsel ilişki kurmamış veya onu baştan çıkarmaya çalışmamış birisi için geçerli olacaktır bu. Yargı alanına bağlı olarak ömür boyu tutulan bir kayıt gerekli olabilir ama bazı eyaletlerde bir suçlu suçun adli sicil kaydından silinmesi için

¹⁴ Fred S. Berlin ve Denise Sawyer, “Potential Consequences of Accessing Child Pornography over the Internet and Who Is Accessing It”, *Sexual Addiction and Compulsivity*, Ocak/Haziran 2012, s. 39.

¹⁵ U.S. Department of Justice, “Offender Registration and Notification Act (SORNA)”, son güncelleme tarihi: Mayıs 28, 2020, www.justice.gov/criminal-ceos/sex-offender-registration-and-notification-act-sorna.

dilekçe verebilir. Kamuoyu bu kayıta kişinin ev adresini ve çalıştığı yeri görebilir. Sicil kaydında adının görülmesi özellikle bir okula veya çocukların uğrak yeri olan başka bir bölgeye yakınsa bir suçlunun belirli yerlerde yaşamasını engelleyebilir. Ev sahipleri ve işverenler sicil kaydına bakarak başvuranların adlarını tarayabilirler. Suçlu kişi eğer başka bir eyalete yolculuk ediyorsa, belirli bir gün sayısı içinde oradaki polise başvurmak zorundadır. Başka bir eyalete taşındığında da aynı şey geçerlidir. Pedofil, teşhirci, röntgenci, tecavüzcü ve 17 yaşında biriyle seks yapan (“reşit olmayan biriyle cinsel ilişki”) 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi bulunduğu eyalete bağlı olarak aynı şartlara tabi olabilir. Suçlu kişi bir parya hâline gelebilir; şöyle ki bu paryalık durumu cinsel nitelikte olmayan suçlar nedeniyle cezaevinden salıverilen mahkûmlar açısından geçerli değildir. Bütün cinsel suçluların cezai adalet sistemi tarafından benzer bir muameleye tabi tutulması için aynı kefeye konmaması noktasında yapılması gereken daha fazla şey vardır. Başkalarını av hâline getiren suçlular ile yalnızca çocukların görüntülerini çevrimiçi izleyerek fantezi yapan insanlar arasında keskin bir ayrıma gidilmesi gerekir.

Hapse atılmış katil Richard McNair şunları yazmıştı: “Ben küçük bir çocukken [ve biraz büyüyüp] yetişkinliğe adım attığımda annem sıkıttığım ellerimi açmamı söylerdi. Ben her zaman yumruklarımı içe doğru sıkarak bükerdim. Öfkenin nereden kaynaklandığı hakkında hiçbir fikrim yoktu.”¹ Kamyonetinin yüklenmesini masum masum bekleyen bir yabancıyı öldürdükten sonra bile McNair “öfkesinin neden yatışmadığını” merak ettiğini söylemişti. Nirengi noktası niteliği taşıyan televizyon dizisi *The Sopranos*’ta, Tony Soprano’nun terapisti kendisine öfkesiyle hiçbir zaman başa çıkamadığını söyler. “Öfke, daha bir dehşet verici olan duygular nedeniyle kişinin kendini büyük, gürültülü ve ateşli bir şekilde gaza getirmesidir.”² Bir çete lideri “gücümü ve öfkemi hak eden insanlara yöneltmek istiyorum” der.

Öfke evrensel bir insan duygusudur ama suçlu kişi mütemadiyen öfkeli. Kendisiyle zıtlaşan herkesin o büyük öfkesiyle yüzleşmeyi hak ettiğine inanır. Görünen yüzünün altında öfkesi içten içe kaynıyor, ardından diğer insanlar onun beklentilerini yerine getirmediğinde patlıyordur. Aslında suçlu kişi başkalarını kontrol etmeye dayanan abartılı bir kendilik imajını muhafaza etmeye çalışır. Bir kanser gibi onun öfkesi de tehditkâr olarak yorumladığı tekil bir olayla ortaya çıkar

Bryon Christopher, *The Man Who Mailed Himself Out of Jail* (2020).

“Big Girls Don’t Cry”, *The Sopranos*, 2. sezon, 5. bölüm, ilk yayımlanma tarihi Şubat 13, 2000.

ve ardından o kadar yoğun bir öfkeye dönüşür ki herhangi biri ya da herkes bir hedef hâline gelebilir.

Bir psikoloğa görünmeye zorlandığı için öfkeli olan 17 yaşındaki Ella herkese kızgın olduğunu belirtmişti. Kanser hastası olan babasını kırıcı bir şekilde eleştiren Ella aynı zamanda çoklu doku sertleşmesi hastası olan annesine karşı nefret kusmuştu. Erkek kardeşiyle “sadece birinin kendisine gaddarlık etmesine ihtiyaç duyan küçük bir kızcağız” diye alay eden Ella ardından “erkekliğini ortaya çıkarmaya çalışıyorum” diye de eklemişti. Öğretmenlerini, okul müdürünü ve beden eğitimi antrenörünü suçluyor ve kendisini hayal kırıklığına uğratan arkadaşlarına karşı duyduğu öfke nedeniyle gözleri yuvalarından fırlıyordu. Bir mağazadaki yarı zamanlı işe tenezzül bile etmemiş ve müşterileri “istedikleri şeylerin derhâl yerine getirilmesini istedikleri için sinir bozucu” olmakla suçlamıştı. “Ülkenin canına okuduğunu” dile getirdiği başkan da dâhil hiç kimse onun gazabından kurtulamamıştı.

Patlamanın eşiğine gelmiş bir barut fıçısıydı Ella. Fakat 20 yaşındaki Louis’in öfkesi kendine bir hedef bulmuştu. Kız arkadaşı Karen’i öldürmeye hazırdı. Louis’in öfkesi “bir dizi hayal kırıklığından” kaynaklanıyordu. Karen’in arabasında sigara izmaritleri bulup “tütün gibi koktuğunu” anladığı zaman Louis sigarayı bıraktığı ile ilgili kendisine yalan söylediği için aşırı öfkelenmişti. Kısa bir süre sonra Karen hamile olduğu bombasını patlatmıştı. Karen ertesi gün bunun yanlış bir alarm olduğunu itiraf etmiş ve artık Louis ile çıkmak istemediğini dile getirmişti. Louis iki hafta sonra acıyıp merhamete gelen Karen’i almaya gelmişti. Yolda olduğunu teyit etmek için telefon ettiğinde kimse cevap vermemişti. Fazlasıyla telaşlı bir hâlde ilk önce Karen’in oturduğu eve ardından kuzeninin dairesine gitmişti ama o her ikisinde de yoktu. Daha sonra Louis Karen’in eski erkek arkadaşının evinin önünde geçti. Arabasını gördüğünde şunları anımsıyordu: “Gözüm karardı ve ben delirdim. Onunla yattığını düşünüyordum.” Karen’in arabasının camlarını paramparça ettikten sonra Louis onu

yakalayıp zorla kamyonetine bindirdi. Aylar sonra bile hâlâ öfkeli olan Louis olanları şöyle anlatıyordu: “Eski sevgilisi dışarı çıktı. Kamyonetimde bir tabanca vardı; onu çıkarıp mermiyle doldurdum ve ona doğru çevirdim. Kamyonetime binip Karen ile birlikte oradan uzaklaştım. Her şeyin sona erdiğini hissediyordum. Ne kadar iyi bir ailem olduğumu, kariyerimi ve önümdeki olanakları hiç düşünmedim. Düşünebildiğim tek şey bana ihanet etmiş olduğuydu. Sanki Karen olmasaydı ben bir hiç olacaktım. Yaptığım şeyin yanlış olduğunu biliyordum. Gerçek şu ki beter olmasını istiyordum, yaptığım şeyin ne gibi sonuçları olacağı önemli değildi.” Elindeki tabancayı tehdit edercesine Karen’a sallayıp duran Louis doğruca onun kız kardeşinin evine gitti. Olayın nasıl sona erdiğini anlatmaya şöyle devam etmişti: “Kız kardeşim ve kayınbiraderim bizimle konuşup polisi aradılar. Karen davacı olmadı. Polis memuruna silah taşımadığımı söyleyerek yalan konuştu.” Kamyonetinde neden tabancası olduğu sorusuna Louis “kendimi korumak için” diye yanıt vermişti ama ayrıntılı bilgi sunmamıştı. Bana “hiçbir zaman birini öldürebileceğimi düşünmemiştim; işlerin bu kadar ileri gideceğini düşünmemiştim” demişti.

Elle ve Louis gibi suçlular diğer insanların kendilerinin istediği gibi davranmasını beklerler. Bu beklenti gündelik karşılaşmalarında her zaman vuku bulmadığı için durmadan öfkeli dirler. Kişilik imgeleri birçoğu gerçekçi olmayan bu beklentileri diğer insanların karşılayıp karşılamadığına bağlı olarak yükselir ve düşer. Balona bir iğne batırılırsa balonun tamamı patlar. Bir suçlu kendi kişilik imgesinin tehlikede olduğunu düşündüğü zaman da aynı şey meydana gelir. Çoğu insanın ufak bir hakareti sineye çektiği yerde suçlu kişi bu önemsiz hataya sanki yıkıcı bir şey olmuş gibi tepki verir. Değersizlik duygusunu savuşturan öfkedir ve sıfır durum düşüncesi öfkenin sonucudur.

Suçlular çok büyük bir aşağılanma korkusu taşırlar. Falanca kimse eleştirildiğinde bundan bir şeyler öğrenebilir ya da onu görmezden gelebilir. Bir suçlu açısından yapıcı eleş-

tiri diye bir şey yoktur. Bir jesti, bir surat ifadesini veya bir ses tonunu oldukça kişisel bir şey olarak algılar. Hapishane yaşamına ilişkin anlatılanlar bu noktayı örneklerle açıklar. Açık cezaevlerinde suçluların gerilimin çoğu zaman yüksek olduğu kafa dinleme aralarında zaman geçirmelerine izin verilir. En ufak bir çarpma, dikkatsizlikten kaynaklanan bir göz teması veya görünüşte diğer saygısızlıkların sergilenmesi anında acımasız bir saldırıya, ölümcül bir bıçaklamaya veya topyekûn bir çete savaşına dönüşebilir.

Suçlu kişi yaşam ne zaman istemediği gibi gitse kendisini aşağılanmış ve dolayısıyla öfkeli hisseder. Birinin kendisine ne yapması gerektiğini söylemesi zoruna gider. Basit bir işte çalışmak aşağılayıcıdır; bu yüzden hiçbir zaman bir işte çalışmayabilir. Hiçbir iş deneyimi veya mesleki becerisi olmayan 20 yaşındaki genç bir adam bana “arkadaşlarımın beni yerleri süpürürken görmesindenense ölmeyi tercih ederim” demişti. Bir otobüste yolculuk yapmak yansıtmak istediği imaja uygun düşmediği için aşağılayıcıdır. Muhtemelen işe gitmeyişiinin nedenini açıklayan bir adam “otobüse binmiyorum; otobüse yalnızca ayaktakımından insanlar biner” demişti. Birisi suçlunun aldığı bir kararı sorgular ya da ona bir tavsiyede bulunursa düşünmek yerine bunlara öfkeyle yanıt verir. Başka birinin fikrinin kendi düşüncesinin kıymetli olduğunu fark etse bile bu sırf bu düşünce kendi düşüncesinden farklı olduğu için her şeyi bilme duygusu tehdit altına girer.

Kendi başını belaya kendisi sokmuş veya güçlüklerle dolu bir durumu daha da içinden çıkılmaz bir hâle getirmiş olsa bile rutin olarak kendisini “öfkeliendirdikleri” için başkalarını suçlayarak sorumluluğu üzerinden atar. Sorumluluk sahibi bir kişi diğer insanlar üzerinde çok az denetimi olduğunu fark eder ve bu durumla “Murphy Kanunu” sayesinde başa çıkmaya çalışır: Bir şeylerin ters gitme olasılığı varsa ters gider. (Keza Murphy Kanuna karşılık gelen bir Sullivan Sonucu da vardır: Murphy bir iyimserdir.) Bir suçlunun ise Murphy’ye ayıracak yeri yoktur.

Suçlu kişinin zihnin yapısının sorumluluk sahibi bir bireyden ne kadar farklı olduğunun bir başka göstergesi “saygı” meselesindeki ısrarcılığıdır. Suç işlemeyen insanlar genellikle başarılarıyla veya iyi karakterleriyle diğerlerinin saygısını kazanırlar. Suçlu açısından ise saygı, başkalarının kendisine boyun eğmesidir. Kendisine saygısızlık edildiğini düşündüğü zaman kimsenin kendisini itip kakamayacağını vurgulamak için gereken her şeyi yapacaktır. Kolaylıkla alınan biridir suçlu. Ortallığa hakaretler savuracak ama kendisine hakaret yöneltildiğinde sert çıkışlar yapacaktır. En ufak bir şey nedeniyle aşağılandığını düşünebilir ve o bu o kadar hızlı bir şekilde gerçekleşebilir ki bir gözlemcinin öfkeyi neyin tetiklediğini saptaması imkânsızdır. Suçlu kişi kendisini aşağılanmış hissettiğinde alay etmek için isim takmaya veya ırkçı yergilere başvurarak alakasız düşünceleri mevcut diyaloga dâhil edebilir. Bir aşağılanmaya derhâl karşılık veremeyebilir. Bir suçlunun dile getirdiği gibi: “Ben öfkelenmem, intikam alırım.”

Kimi insanlar öfkelerini her yere kucaklarında taşırlar ve doğrudan dışarıya vurmazlar. İş yerinde tatsız bir karşılaşma yaşayan bir erkek ya da kadın öfkesini ailesinden çıkarabilir. İçin için kaynayan suçlu genellikle öfkesini uygun bir hedefe yönlendirir: bir satış görevlisi, bir resepsiyonist, bir garson hatta masum bir sürücü.

“Yol verdin yol vermedin kavgasını” ve neden ortaya çıktığını bir düşünelim. Bir sürücü sinyal vermeden aniden bir başka sürücünün önüne geçer. Sorumluluk sahibi, güvenli bir sürücü ise muhtemelen kısık sesle söylenerek geride kalır ve aralarındaki mesafeyi korur. Suçlu ise bu durumu kişisel bir hakaret olarak algılar. Bu hakarete karşılık vermeye karar veren suçlu takip ederek, bağırıp çağırarak, kendisine hakaret eden sürücünün önünü keserek ve onu yoldan çıkmaya zorlayarak, belki de kendisine ateş ederek hatta onu vurarak misilleme yapar. Bir suçlu ilerlemesine engel olan bir sürücüyle karşılaştığı zamanki ruh hâlini tarif ederken “O kadar öfkelenmişim ki onu boğmak istiyordum” diye bir yorum

yapmıştı. Yol verdin yol vermedin olayları meseleye taraf olmayanlar için de trajediyle sonuçlanmıştır. 21 Mayıs 2021’de California’daki Orange County’de altı yaşındaki bir erkek çocuk yol verdin yol vermedin saldırısı olarak tanımlanan bir olay sırasında vurularak öldürülmüştü.³ Otomobilin bagajına isabet eden bir kurşun bebek koltuğunda oturan çocuğa isabet etmişti.

16 yaşındaki Glen’in öfkesi çoğu durumda birdenbire alevleniyordu. Hangi televizyon programının izleneceği üzerinden başlayan bir tartışma çabucak alevlenerek büyük bir kavgaya dönüşmüştü. Genç adam annesi yüzünden “şalterleri attığında” uzaktan kumandayı sert bir biçimde elinden kap-
tığını ve ardından “bağırıldığını, çığlık attığını ve ona küfürler savurmaya başladığını” söylemişti. Annesini geri püskürtmüş ve ardından “sadece başının etini yemeyi bırakması için” suratına yumruk atmakla tehdit etmişti. Glen “eskiden senin gibi kadınlar bir güzel pataklanırdı” diye bağırıyordu. Annesinin kendisiyle ilgili ne düşündüğünün bir önemi olmadığını söylemişti bana: “Öfkeli olduğumu düşünmesi benim hayatımda bir şeyleri değiştirmez. Yanıldığını biliyorum. Bana göre durumum iyi.” Glen’in anne babasının çocuklarından duyduğu korku öyle bir noktaya ulaşmıştı ki şartlı tahliye memuru onlara şunu söylemişti: “Kendi evinizdeki denetimi kaybetmiş durumdasınız ve artık onu geri kazanmanız gerekiyor. Oğlunuz polis denetiminde.”

Glen yalnızca evde zorbalık yapmıyordu. Okuldaki çocuklara atıfla genç adam “kimse hakkımda kötü bir şey söylemesin, bunu kabul etmeyeceğim” diye ilan etmişti. Kasıla kasıla şunu eklemişti: “Kavga etmeye bayılırım. İnsanların gerçekte ne kadar kaba olduğunu anlıyorsunuz. İnsanların benden korkmasını sağlamaya çalışıyorum. Sadece yumruğumu kul-

“Family of Southern California Boy Killed in Road Rage Attack Offers \$50,000 Reward”, *Press Democrat*, Mayıs 24, 2021, www.pressdemocrat.com/article/news/family-of-southern-california-boy-killed-in-road-rage-attack-offers-50000/?sba=AAS.

lanıyorum ve bir bıçak taşıyorum. Henüz öldürdüğüm birisi yok.” Glen düşman biriyle fiziksel çatışmaya hazır olmasıyla böbürlenmişti; oysa bazı suçlular kavgayı başlatan kişi olmadıklarını ileri sürerek kavgacılıklarını işlerine geldiği gibi çarpıtırlar. İlk yumruğu atan kendileri olmasa da en ufak bir kışkırtmada hemen karşı tarafa saldırırlar. Suçlulardan biri şöyle bir yorum yapmıştı: “Orada öylece durup insanların bana istedikleri şeyleri yapmasına izin veremem. Kimsenin bana pısırik demesine müsaade edemem.” Kendisini aşağılanmış hissettiğinde tıpkı Glen gibi buna şiddete başvurarak karşılık vermişti.

Gurur, çok emek sarf edip değerli bir şey elde edilmesi sayesinde gelişen bir duygudur. Sorumluluk sahibi bir girişimde bulunan ve ortaya koyduğu çabaların neticesinden memnun olan birinin gururu gözle görülebilir. Başka insanların henüz haberdar bile olmadığı bir başarı nedeniyle oluşan içsel tatmin duygusundan kaynaklanabilir. Gurur aynı zamanda kibir veya böbürlenme ile ilişkili olarak arzu edilmeyen kişisel bir nitelik olabilir. Suçlunun gururu ise farklıdır. Dik kafalı bir jestle kendini dışavurur ve kimseye boyun eğmeyeceğini belli eder. Suçlu kişi bir prensibe dayandığını iddia edebilir ama ortada prensip diye bir şey yoktur. Suçlu kişi durduğu konunun geçerliliği konusunda son derece ısrarcıdır. Anlaşmazlık yaşadığı birinin haklı olduğu ortaya çıksa da suçlu kişi yine de onu itibarsızlaştırma girişiminde bulunur.

Suçlunun gururu üstünlükçü tutumunda dışavurulur. Artık inanmasa bile bile üstün olduğu bir konuma bağlı kalmayı sürdürecektir. Kendisine meydan okunduğu zaman öfkelenir ve diğer insanları savunmacı bir pozisyona geçmeye zorlar. Başkalarının kendi konumunu ya kabul edecekleri ya da zorla ikna edilecekleri bir tutuma yoğunlaşmayı sürdürür. Uzlaşmayı reddeden suçlunun zihinsel yapısı şöyledir: “Boyun eğersem, batarım.”

Bazı yazarlar suçlunun dünyayla öfkeli biçimde ilişki-
lenme tarzını “isyankâr” diye nitelendirirler. Fakat suçlular
sosyal düzene ancak yaptıkları işe müdahale edildiği zaman

karşı çıkarlar. Ne zaman hırsızlık, uyuşturucu kaçakçılığı, kundakçılık, dolandırıcılık ve başka suçlara karışsalar yetki sahibi insanlarla ihtilafa düşerler. Gelgelelim yerleşik otoriteyi reddetmektense toplumun yasalara, polis memurlarına ve hükümet düzenlemelerine sahip olması gerektiğini derhâl kabul ederler. Bu kitapta daha önceden de belirtildiği gibi birçok suçlunun kafasında kolluk görevlisi olma fikri vardır. Onların düşüncesine göre olaya karışan kimseler olmamaları koşuluyla suçlularla sert bir şekilde mücadele edilmelidir.

Suçlular gönül rahatlığını nadiren tecrübe ederler ve etraflarındaki dünyadan kronik olarak hoşnutsuzluk duyarlar. Bazıları intihar etmeyi düşünecek kadar ümitsizliğe kapılır. İntihar düşüncesi *ölmenin en iyisi olacağı* düşüncesini beslemenin ötesine geçer. Engellenmiş ya da yenilgiye uğratılmış olduğu için suçlunun çileden çıktığı uzun süreli bir zihin durumudur. Umutsuzluğa kapıldığı mesele kendi kusurları değildir. Bilakis uzun uzun diğer insanların kusurları üzerine kafa yormaktadır. Kendisine adaletsizce davranan ve hak ettiğini düşündüğü şeyi esirgeyen bir dünya karşısında sinirinden kuduruyordur.

Suçlu bir sokakta aylak aylak yürürken özgüveni çöktüğünde ve geleceğin iç karartıcı olduğunu düşündüğünde intihar düşüncesi ortaya çıkabilir. 33 yaşında yakalanan Rich uyuşturucu kaçakçılığı yapma suçundan hapis cezasıyla karşı karşıyaydı. Bir görüşme sırasında Rich geleceği hakkındaki ümitsizliğini dile getirmişti. Bana şunları söylemişti: “Şu ağır umutsuzluk örtüsüyle örtüldü üstüm. Burada olmamam gerektiğini düşünüyorum. İntihara meyilli değilim ama intihar meyilliymişim gibi hissediyorum.” Harekete geçmek gibi bir niyeti olmadığının ve herhangi bir intihar planı formüle etmediğinin üzerinde durmuştu Rich.

Şiddet barındıran bir suç işleyen bir suçlu teslim olmaya veya kontrolü dışında iç karartıcı bir varoluşa –mahkemelerle, cezaevleriyle ve hapishanelerle dolu bir yaşama– boyun eğmeye zorlanmaktansa “polis tarafından öldürülmeyi” tercih edebilir. Hapishanede intihar etme düşüncesi günler hatta

haftalar boyunca akla gelebilir. Ulusal Ceza İnfaz Enstitüsü'ne göre mahkûmların intihar oranı ulusal intihar oranının çok üzerindedir.⁴ Özellikle ilk kez hapsedilmenin şokunu yaşıyan nezarethanelerdeki mahkûmlar arasında cezaevlerine kıyasla daha yüksektir. Nezaret ya da hapislane dışında suçlular nadiren intihar ederler. İntiharın panzehiri ise suça dönük düşünce ve eylemin kaldığı yerden devam etmesidir.

Öfke suçlunun yaşantısının o kadar büyük bir parçasıdır ki bir bağımlılığa benzer. Bir çete üyesi öfkelendiği zaman onu “acele ettiren” bir güç duygusu tecrübe etmekten bahsediyordu. *Öfke Avı 101*'de psikoterapist Newton Hightower “öfkesini dışavurma bağımlısı” ve “öfke dolu sözcükleri kontrol etme beceriksizliği” sergileyen insanları “öfkekolikler” olarak tanımlıyor.⁵ *Psychology Today* için çevrimiçi yazılar yazan psikiyatrist Dr. Jean Kim “öfkenin büyüleyiciliği”nden bahseder ve şunu ifade eder: “öfke diğer bağımlılıklara benzer” ve “heyecan peşindeki etkinliklere benzeyen . . . acele hareketler” ile “kendi kendini ödüllendirmesi” mümkündür.⁶ Dr. Kim öfkenin “insanların genellikle üzerlerinde denetim sahibi olmadıkları koşulları kısa süreliğine denetim altında tuttuklarını hissetmelerine yardımcı olduğunu” kaydeder. Suçlularda öfke “bağımlılığı” diye bir şey yoktur. Öfkeleri alışkanlık hâlini almış ama sıkı çalışma sayesinde düzelme eğilimi taşıyan düşünce hatalarından kaynaklanır.

Amerikan Psikiyatri Birliği'nin hazırladığı *Ruhsal Bozuklukların Teşhisi ve İstatistiği El Kitabı*'nda neredeyse her aşırı davranış biçimi bir “zihinsel bozukluk” olarak kategorize edilmiş hâlde bulunabilir. Bu kitabın beşinci baskısında altı yaşın başlarında ortaya çıkabilen ve “önceden planlanmış olmaktan çok dürtüsel ve öfke temelli” diye nitelendirilen “aralıklı öfke

⁴ National Institute of Corrections, “Suicide in Corrections”, tarihsiz, nicic.gov/suicide-in-corrections.

⁵ Newton Hightower, *Anger Busting 101* (Lafayette, LA: Bayou, 2003), s. 27, 33.

⁶ Jean Kim, “Anger's Allure: Are You Addicted to Anger?”, *Psychology Today* (çevrimiçi), Ağustos 25, 2015.

bozukluğu” teşhisi diye bir şey var.⁷ Bu bozukluk “somut bir hedefe (örneğin para, güç, göz korkutma)” yönelmiş olarak değil, genellikle daha çok “yakın bir arkadaş ya da iş ortağı tarafından yapılan küçük bir kışkırtmaya yanıt olarak” ortaya çıkan bir bozukluk olarak tarif edilir. Bir suçlunun dışavurduğu öfke çoğu zaman dürtüsel gibi görünür; bir başka deyişle öfkeli tavır kasıtlı bir biçimde değil, kendiliğinden ortaya çıkar. Fakat öfke her daim mevcuttur. Canı sıkıldığı için asabileşen suçlu o sakin dış görünüşünün altında için için kaynıyordu. Öfke onun hak sahipliği duygusuna yöneltilen herhangi bir reddediş karşısında ortaya çıkar. Diğerleri suçlunun üstünlük duygusuna meydan okuduğu zaman öfke aniden patlayıverir.

Diğer insanları kontrol etmek için verdikleri mücadeleler fiziksel, duygusal ve parasal zararlar sonucunda suçlu kişilik yapılarına sahip iki erkek ve iki kadını ele alalım. Hiçbir zaman tutuklanmamış olan Stuart çalıştığı tıp merkezindeki meslektaşlarını travmatize eden yetenekli bir doktordu. Çalıştığı ajansın hesaplarından binlerce doları zimmetine geçirirken yakalandığı ana dek Nancy’nin hiçbir sabıka kaydı yoktu. İşlenmemiş öfkesi vahşi şiddet eylemleri de dâhil olmak üzere çok sayıda suçtan tutuklanmasına neden olan Russell 15 yaşında bir delikanlıydı. Lucy ise 3 yaşındaki torununu öldürmüş bir büyükanneydi. Stuart, Nancy, Russell ve Lucy: Hepsinde, dehşet verici sonuçları nedeniyle masum insanlara musallat olan ve her yere yayılan bir öfke vardı.

1. Stuart

Stuart çalıştığı hastanedeki cerrahi ekibin oldukça yetenekli ve değerli bir üyesiydi. Ama hastanede çalışan meslektaş-

American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5. edisyon (Washington, DC: American Psychiatric Association, 2013), s. 467.

larını gözünü korkutan konuşmaları ve öfke patlamaları kimi zaman dayanılmaz bir hâl alıyordu. Öngörülemeyen davranışlarının kariyerini tehlikeye attığı yönünde uyarılar almıştı. “Bir tür çabuk sinirlenme, zayıf yargı gücü, sözlü taciz ve dürtü kontrolünü yitirme” durumları gösterdiği için hastane yönetimine bildirilmişti. Çalışan personele, diğer doktorlara ve hastanenin genel müdürüne “yakışık almayan şekilde davranmak”tan suçlanıyordu. O kadar talepkâr ve tehditkâr bir tavra bürünmüştü ki ameliyathane personeli de dâhil olmak üzere hastane çalışanlarının tamamı ondan korkuyordu. Personel çizelgesine kaydedilen bir notta şunlar ifade edilmişti: Stuart’ın “davranışları ve öfke patlamaları ameliyathanenin işleyişine engel oluyor ve ameliyathane müdürünü işi bırakma düşüncesine sevk ediyor.” Onun o gaddar tavrı hasta bakımını ve hastanenin genel işleyişini olumsuz etkiliyordu. Doktorlar bir yöneticiye “can güvenliklerinden” korktuklarını bildirmiş ve Stuart’ın tavırlarının cerrahi departmanın tüm üyelerini “elden ayaktan düşürdüğü” söylemişlerdi. Hemşireler Stuart’a bir soru sordukları zaman kendilerine tehdit dolu bakışlarla baktığını ama cevap da vermediğini bildirmişlerdi. Bir hemşire cevapsız kalacağı yerde ondan konuşmasını talep etme küstahlığı gösterdiği zaman Stuart şöyle bir yanıt vermişti: “İnsanları görmezden gelmediğimde onları âdeta yumruklamam gerekiyor.” Yöneticileri davranışları konusunda kendisine tavsiyeler verdikten sonra bile bunları duymazlıktan gelmiş ve diğer çalışanların yeterliliğini eleştirmişti. Fakat birçok toplantı ve uyarıdan sonra hastane yönetimi Stuart’ı izne çıkardı ve psikiyatrik yardım alması için bir kliniğe yönlendirdi.

Stuart çalışma hayatı dışında da zorluklar yaşıyordu. Bir havayolu görevlisiyle büyük bir karmaşa yaratan o kadar hararetli bir tartışmaya girmişti ki pilot ona uçağı terk etmesini emretmişti. Bir araba kiralama dükkânında sipariş verdiği Lincoln marka araba bulunmadığı için deliye dönmüştü. Karısı Tricia’nın “deli” olduğunu ileri süren Stuart evliliklerinin

yok oluşundan eşini sorumlu tutarak ondan boşanmıştı. Üç çocuğunun vekâletini almak için dava açmıştı.

Tricia ise evliliğini giderek daha bir katlanılmaz buluyordu ama üç çocuklu ailesinibir arada tutmayı da arzuluyordu. Ayrıca ev hanımlığı yapan bir anne olduktan sonra iş piyasasına hangi yoldan döneceği konusunda hiçbir fikri yoktu. Günlük tutmaya başlayan Tricia hayal kırıklığını ve çaresizliğini gideren bir çıkış yolu bulmuştu. Aşağıdaki paragraflar Stuart'ın öfkesiyle baş etmeye çalışırken maruz kaldıklarını yansıtmaktadır. Günlüğü sanki Stuart ile yüzleşiyormuş gibi yazıyor fakat gerçekte buna cesaret edemiyordu.

Öfke patlamaların korkutucu ve gittikçe daha fazla intikam almak istiyor gibi duruyorsun. Geçmişte beni fiziksel olarak istismar etmiştin. Sen cüsseli bir adamsın ve eğer öfkeye kapılırsan ciddi şekilde zarar görmem mümkün. Tanıştığım adam kibar, nezaket sahibi, düşünceli, sadık ve güven veren bir adamdı. O adamı çok fena özlüyorum.

Manipülatif birisin ve söz konusu olan istediğini elde etmek olunca çok kibar biri olabilirsin. İsteddiğini alıp bundan sonra bana ihtiyacın kalmadığı zaman büyük bir sarsıntıyla değişebilirsin. Kendini mağdur gibi gösterme sahtekârlığına başvuracak ve hiçbir zaman suçlu olmadığına inanacaksın. Her şey her zaman başkasının suçu olacak. Bana ve çocuklara karşı ya aşırı müdahalecisin (kontrolcü, zorba) ya da aşırı ihmalkâr. Bütün bunların hepsi ruh haline ve ihtiyaçlarına göre değişiyor.

Özellikle çok acımasız bir münakaşadan sonra Tricia o kadar korkmuştu ki kızını yanına alıp evden ayrıldı ve aile üyelerinin yanına gitti. Evi terk etmesinin kocasını destek almaya teşvik edeceğini umut ediyordu. Stuart'ın kavgacı ve saldırgan kişiliği nedeniyle çift çocukların tam velayetini Tricia'nın aldığı uzun süren, acı ve masraflı bir boşanma sürecinden bata çıka geçmişti.

2. Nancy

Nancy beş yıllık bir zaman dilimi boyunca öğrencilerin gelişmiş eğitim programlarına kaydolmak için ödediği paralara el koyup bir devlet okulu sisteminden zimmetine para geçirmişti. Öncesinde Nancy'nin hiçbir sabıka kaydı yoktu. Tutuklanması anne babası, kocası ve meslektaşlarında şok etkisi yaratmıştı. Nancy'yi bir suçlu olarak görmek şöyle dursun diğer insanları memnun etmek için her şeyi göze alabilen kimseye zarar veremeyecek kadar düzgün biri olarak ona saygı duyuyorlardı.

Avukatın talebi üzerine yaptığım bir değerlendirmede Nancy bana şunu demişti: “İnsanların ne düşündüğünü çok fazla önemsiyorum.” Kendisini çocukluğunda bile kimseden yardım talep etmeyen “bağımsız bir kişilik” olarak tarif etmişti çünkü o “kimselere dert olmak istemezdi.” İşleri en makul şekilde yapmak istediğini ama en iyi seçeneğin kendine güvenmek olduğunu vurgulamıştı. “Bir şeyler yanlış gittiği zaman bunun benim hatam olduğunu hissediyorum” yorumunda bulunmuştu. Nancy “insanlara nasıl hayır diyeceğimi bilmiyorum ben” diye konuşan Nancy ardından başkalarını memnun etmek için kendi bildiği yolu nasıl terk ettiğine dair örnekler vermişti.

Nancy'nin kişiliğinin kendini ileri süren ve uzlaşmacı olmayan başka bir boyutu daha vardı. Meselelerin kendi yöntemiyle halledilmesi gerektiğinde ısrarcı olurdu. Bağımsız olmak diye adlandırdığı şey kimseden tavsiye almak istememek ve ağzı sıkı kalmak anlamına geliyordu. “Herkesi mutlu etmeye çalışırken” aslında gerilim ve sefaletten başka bir şeye vesile olmuyordu. Anlaşmazlığa tahammül gösteremeyen Nancy “hiç kimseyle hiçbir şey hakkında konuşmam” itirafında bulunmuştu. Uyguladığı denetim biçimi görünüşe bakılırsa yumuşak şekillerde göstermişti kendini. Öğleden sonra saat 5.00'te her şey “yerli yerinde” olacak ve Nancy'nin evi örnek bir ev gibi görünecekti; oyuncaklar kaldırılmış, mutfak tezgâhları temizlenmiş, tabaklar düzgünce raflara dizilmiş,

yastıklar kanepeye eşit aralıklarla yerleştirilmiş ve banyodaki havlular “çok dikkatli bir şekilde” katlanmış. Yemek odasındaki masanın etrafına yerleştirilen sandalyelerin bile masadan “tam anlamıyla eşit, muntazam aralıklarla” gruplandırılması gerekiyordu. Mükemmeliyetçi tavrıyla ilgili olarak Nancy şöyle bir yorumda bulunmuştu: “Her şeyi kendi başıma yapmayı seviyorum, kontrol etmek hoşuma gidiyor.”

Nancy’nin kendisini cömert, sempatik, insanları memnun etmeye hevesli ve bir ev idarecisi olarak saplantılı biri diye tarif etmesine rağmen faaliyet alanının yakınındakiler yaptığı herhangi bir şeye itiraz etmekten çekindikleri bir zorbalık rejiminde yaşıyorlardı. Nancy’nin annesi onun çocukluğundan beri “fazla kontrolcü” olduğunu, kız ve erkek kardeşleriyle durmadan kavgaya ettiğini dile getirmişti. Nancy’nin kocası Jeffrey o ne isterse uyum gösteriyor, onun amaçlarını nadiren sorgu konusu yapıyor ve söylediği hiçbir şeye karşı çıkmıyordu. Kocasının kişiliği hakkında yorum yapan Nancy “bugüne kadar onun kadar tartışmadan kaçınan kimseyi görmedim” demişti.

Nancy’nin kontrolcülüğünün ve ketumluğunun bir boyutu ailesinin istikrarsız ve kötüye giden parasal durumunu gizlemektir. “Ödemelerle ilgili problemler yaşadığımızı hiçbir zaman kocama belli etmem” demişti bana. Harcamalarla ilgili kararlarda kocasını dışarıda bırakmıştı.

Nancy kredi kartlarının bütün limitini borç almak için kullanmış ve her ay bankalara geç ödeme yapmak zorunda kalmıştı. Kendisiyle birlikte sık sık restoranlarda yemek yiyen Jeffrey ise Nancy’nin taktığı mücevherleri görmüş ve “kişiye özel paket teklifleri” havada kapacak kadar açıkgozlu olduğu için maddi karşılığını ödeyebileceklerini iddia ettiği deniz gezintilerine yelken açmıştı. Nancy başka insanları da kendilerine eşlik etmeleri için davet etmiş ve masraflarını ödemişti. Jeffrey ile ilk kez görüştüğümde at gözlüğü taktığını kabul etmişti. Durumu “anlamadığım çok şey vardı, yeterince dikkat etmedim” diye açıklıyordu. Nancy’yi en ufak bir

konuda bile sorgulama cüretini gösterdiği takdirde bir bedel ödeyeceğini farkındaydı. Jeffrey ev işlerini yapmaya nadiren yardım etme teklifinde bulunurdu çünkü karısı tüm işleri yapmakta ısrarcı olurdu. Yatağı düzenlemek Nancy'nin uyguladığı eksiksiz kontrolün örneklerinden biriydi. Jeffrey şu yorumu yapmıştı: “Yatağı ben düzeltirsem o gider yeniden düzeltir. Askerî tarzda, mükemmel olması gerekir. Bunu kendi bildiği şekilde yapması gerekiyor.” Küçük oğullarının “çocukken kirlenmesine bile izin verilmeyen” fazlasıyla kısıtlayıcı bir rejimde yaşadığını anımsıyordu.

Jeffrey üslubu ve sözcük seçimi konusunda ihtiyatlıydı. Karısının kin tutması bağlamında hatırı sayılır deneyimleri vardı. Nancy “eleştiriyi çok da iyi karşılamadığını” söylemişti. Psikolojik testler şunu ortaya koymuştu: “Nancy düşmanlığını uzunca bir süre boyunca değiştirmeden kontrol edebiliyordu [ama ardından] nadir ama tehlikeli ölçüde patlayıcı olan öfke taşkınlıkları yaşıyordu.” Jeffrey Nancy'nin neden hırsızlık yaptığına hiçbir zaman akıl sır erdiremeyeceği konusunda kararsızlık yaşıyordu; ne de olsa ikisi de çok çalışmış ve “çok iyi paralar” kazanmışlardı. Nancy şunu itiraf etmişti: “Gerçekten ihtiyaç duyduğumuz veya istediğimiz her şey her zaman elimizin altındaydı.” İş başında yaptığı hırsızlıkla ilgili bir soruşturma çeyrek milyon dolardan fazla parayı zimmetine geçirdiğini ortaya çıkarmıştı. Jeffrey ise karısının aile yaşamında sebebiyet verdiği tüm problemlere rağmen onu “iyi kalpli biri” olarak görmeye devam etmişti.

Nancy kuşandığı dış görünüşü sayesinde o kadar ikna edici biriydi ki insanların çoğu onun durmadan için için yanan bir öfkeyi beslediğinden asla şüphe etmezdi. Tutuklanması karşısında ailesi, kocası, arkadaşları ve meslektaşları şaşkına dönmüştü. İnsanları memnun etmeye bu kadar istekli görünen bu kadının başına geleceğini düşünebilecekleri en son şeydi bu.

Nancy'nin esas mağduru olan okul programının saygınlığı geri alınamaz bir şekilde zarar görmüştü. Dersler için ödeme yapan yetişkinler ödemelerin kaydı tutulmadığı için

yatırdıkları paraları geri alamamışlardı. Nancy paraya kendi menfaati için el koymuştu.

3. Russell

15 yaşındaki Russell insanlar açısından tam bir baş belasıydı. Bir terapist kendi hastası olduktan sonra Russell'i değerlendirmem için bana yönlendirmişti. Rehberlik öğretmenlerinden birine bir silah bulup okula götürmeyi, kendisiyle alay eden öğrencileri öldürmeyi ve ardından kendisini vurmayı planladığı söylendiği sırada Russell sevk edildiği psikiyatri hastanesinden daha yeni taburcu edilmişti. Russell'in gündeme getirdiği ilk konu kendi "öfke problemleri"ydi. Okuldaki ve mahallesinde yaşayan çocukların yıllarca "deli olduğunu düşündüklerini" söylemişti. Herhangi birine kafasının atabileceğini ve sık sık cinayet düşünceleri taşıdığını itiraf etmişti. Sınıf arkadaşlarına karşı kibir kusan Russell "okuduğum okulda tek bir normal insan yok" demişti. Bir keresinde "fazlasıyla sinir bozucu" olduğu için bir çocuğu suratına kalem saplamakla tehdit etmişti. Çaresiz ana babası onu yatılı bir okula ve bu okulun aşırı yüklü programına göndermişlerdi; böylelikle 24 saat boyunca kontrol altında olacak ve ihtiyacı olan fazladan yardımı alabilecekti. Yatılı okul serüveni şeytanın sesini duyduğunu söylemesiyle nihayete ermişti. Daha sonra şunu itiraf etmişti: "Büyük bir ahmaklıktı. Akıl sağlığıma işkence eden yatılı okuldan kurtulmak istemiştım." Duyduğu seslerin hayatına bir son vermesini söylediğini dile getirince okul yönetimi onu serbest bırakmıştı. Russell zaman kaybedilmenden bir psikiyatri hastanesine yatırılmış ve burada kendisine "ikincil depresyon" ile birlikte "belirlenememiş" bir psikotik nöbet geçirdiği teşhisi konmuştu. Hastanedeyken Russell'in ruh hâli akranlarına "gereksiz öfke" gösteren ve hastane personeline "hakaretler ve ölüm tehditleri savuran" biri olarak tarif edilmişti. Fakültede bir hafta kalmasının ardından

ailesinin yanına taburcu edilmişti. Hastane kayıtları “intihar ve cinayet düşüncesi dolu bir geçmişi” olduğunu belgelemiş ve daha fazla yatılı tedavi görmesini önermişti.

İzci Kampındaki bir çocuğun ancak Russell’in kendisini öldürmekle tehdit etmesi şartıyla bir kızı kendisiyle çıkmaya ikna edebileceği şeklindeki teklifini hatırlıyordu. “Suratının ortasına bir sopayla yapıştırdım, yerden kaldırıp kafamın üzerinden yere fırlattım” demişti Russell. Birliğe ateşli silahların sorumlu bir şekilde kullanılması konusunda talimat verildiği sırada gözcüler arasında olan Russell silahlara karşı bir hayranlık geliştirmişti. Şunları söylemişti: “Silahlarla ilgili şeyler bana güçlü olduğumu hissettiriyor. Yüksek silah sesi, bir tür adrenalin patlaması gibi. Tanrı ya da tanrıya benzer bir şeymişim gibi hissediyorum kendimi.” Gözcülüğü bırakmasının iki nedeni vardı: “Kendimi birliğin bir parçası gibi hissetmiyordum” ve “Yetişkinlerin denetimde olmayan hoşlanmıyorum.” Organize sporlar için de aynı şeyi söylemiş ve bir kulübün ya da diğer organizasyonların bir parçası olmak istemediğini duyurmuştu.

Russell’in okuma materyali tercihi şiddete yoğunlaşmıştı. 1930’ların mafya babalarından biri olan Charles Manson ve John F. Kennedy suikastı kafasını tam anlamıyla emmişti. Russell bana “Katliamları konu edinen kitaplar aldım. İnsanların birbirini nasıl öldürebileceğini anlamak ilginç. Nazileri severdim çünkü çok sayıda insanı öldürmüşlerdi.” Russell’a “okuma bozukluğu” tanısı konmuştu. Bu değerlendirmeye katılmadığını dile getiren Russell “okumayı sevdiğim konularda çok iyi bir okurum; eğer mesele sıkıcıysa nasıl okuyacağımı bilmiyorum” demişti.

Akranları kendisinden korkar oldukça Russell giderek daha fazla reddedilme durumuyla yüz yüze geldi. Televizyonun karşısında tek başına saatlerce otururdu. Günde iki saat izlediği pornografiye saplantılı biri olarak tanımlıyordu kendini. Pornografik videolar satın almak için ailesinin kredi kartlarını aşmıştı. Ailesi bilgisayara yüklediği görüntüleri

yakaladıktan sonra bilgisayara bir blok yerleştirdiler. Ne yapacağını bilemeyen Russell çareyi bir arkadaşının bilgisayarını kullanmakta buldu. Depresyona girdiğinde Russell “bütün bir evrenin hükümdarı kendisiymiş gibi dünya egemenliği hakkında fanteziler kuruyordu.”

Russell’in tedavisini üstlenen akıl sağlığı uzmanları onda “düşük özsaygı ve depresyon sorunları” tespit etmişlerdi. 11 yaşındayken depresyon ve dikkat eksikliği bozukluğu tedavisi almaya başlamıştı. Psikiyatrist “diğer insanlara karşı daha fazla empati geliştirmesine” yardımcı olabilecek yapılandırılmış bir öğrenme ortamı ve topluluk etkinliklerine katılım göstermesini önermişti.

Oğlunun kendisine yönelik “patlayıcı öfkesi” karşısında Russell’in annesi paniğe kapılmış ve kafası karışık bir hâldeydi. İnşaat hâlindeki bir gökdelenin yanından geçerken Russell’in o gökdelenen atlayarak intihar edebileceği şeklindeki sözlerini anımsamıştı. Russell’e bunu sorduğunda benimle alay edip şu yanıtı vermişti: “İntihara meyilli olduğumu düşünüyor ama değilim. Ona illet oluyorum çünkü çok salak. İntihara meyilli olsaydım hastanede olurdu.” Öfkesini bir problem olarak görüp görmediğini sorduğum zaman delikanlı şu cevabı vermişti: “Bir problem olduğunu sanmıyorum. Bir beni illet etmediği sürece daha iyi bir tavır sergilemeye çalışıyorum.”

Russell aslında bünyesinde pornografi, röntgencilik ve kadın iç çamaşırı “fetişi” bulunan bir “cinsel bağımlılık” nedeniyle kendisini tedavi eden bir terapist tarafından bana yönlendirilmişti. Terapist Russell’in “antisosyal özellikler” ve “ele alınması gereken diğer bozukluklar ve davranış alanlarına göre değerlendirilmesini” talep etmişti. Yaşantısına ilişkin şahsi değerlendirmesine gelince Russell şunları dile getirmişti: “Toplum her yerde. Kendi toplumumdan hoşlanmıyorum. Başka toplumlarda işlediğiniz cinayet yanınıza kâr kalabilir. Terapistler ile ilgili iç karartıcı bir bakış açısına sahipti ve 18 yaşına girer girmez terapistle gitmeyi bırakacağına yeminler

ediyordu. Russell'in terapistine yazdığım bir raporda şunları belirtmiştim: "Ayakta yapılan terapi bu noktada bir dev dalgayı bir kova ile yakalamaya eşdeğerdir. Hastanın yatılı olarak tedavi edilmesinin zamanı gelmiştir." Gerçek yönlendirme sorusunu Russell'in "kusursuz bir antisosyal kişilik bozukluğunun bütün öncüllerini" kanıtladığını dile getirerek yanıtlamıştım.

Russell aşırı bir vakaydı. Öfkesi o kadar geniş çaplıydı ki her zaman başkaları ve kendisi için bir tehlike arz ediyordu. Hiçbir yatılı okul, aşırı yoğun bir yaşam programı, kısa süreliğine psikiyatri hastanesine yatış ya da ayakta terapi onu cezbetmemişti. Birkaç nedenden dolayı hiçbir psikiyatri kurumu ona uzun süreli bir tedavi sunamazdı. Sağlık sigortası ancak kısa süreli yatılı tedaviyi karşılıyordu ve ailesi daha uzun tedavileri cebinden ödeyebilecek kadar zengin değildi. Bir diğer engelse şuydu: Akıl sağlığı pratisyenleri hatalı bir şekilde ilk önce onu depresyon tedavisine tabi tutmaları gerektiğini düşünmüştü. Üçüncü bir sorun ise Russell'in iyileşmiş taklidi yapacak kadar akıllı olmasıydı; öyle ki bir hastane onu uzun süreli tedavi için yasal olarak alıkoyamazdı. Russell hem kendisi hem de başkaları için bir tehdit olarak kalmayı sürdürdü.

4. Lucy

Güçsüz olma ve bir durumla başa çıkamama korkusu suçlu kişinin aşağılanmanın kaynağını ortadan kaldırmaya karar vermesiyle sonuçlanabilir. Bir büyükanne olan Lucy'nin üç çocuğu vardı. İyi bir sağlığı, sadık bir kocası, parasal rahatlığı ve yakınlarında yaşayan destekleyici akrabaları olmasına rağmen depresyon nöbetlerinden mustarıptı. Kendi bakış açısından hayat ona hiç de iyi davranmıyordu. Bir gece Lucy, kocası, kızı ve bir torunu hep birlikte bir alışveriş merkezine gidip akşam yemeği yediler. Alışveriş merkezinin açık otoparkına ulaşmak için yapılmış bir köprüde yürürlerken Lucy

birdenbire yeni yeni yürümeye başlayan torununu kaldırıp korkuluğun üzerinden fırlattı. Çocuk altı kat yüksekliğindeki bir binanın eşdeğeri yükseklikten düşmüş ve hayatta kalamamıştı. Lucy “deliliği nedeniyle suçsuz olduğunu” mazeret olarak göstermişti. İnsanlar ne biçim bir insanın böyle “delice” bir eylemde bulunabileceğini merak ederken olay yerel manşetlerde kendine yer bulmuştu. Söz konusu olayın esas itibarıyla reddedilme olarak deneyimlediği ama gelişmesine kendisinin neden olduğu bir dizi problemten mustarip olan bir kadınla ilgili bir mesele olduğu ortaya çıkmıştı.

Lucy yaklaşık 30 yıldır federal hükümette memur olan Oscar ile evliydi. Çiftin Gilbert ve Cindy adında iki çocuğu vardı. Lucy bir dizi satış ve kasiyerlik işi arasında gezinip durdu ama bir türlü kendine uygun bir yer bulamamıştı. Gilbert’in genç bir delikanlı olduğu zamandan beri Lucy ile oğlunun fırtınalı bir ilişkisi vardı. Ailenin arabulucusu rolünü üstlenen Oscar kendisinin “daha uzlaşmacı” ama Lucy’nin “daha inatçı” olduğunu dile getirmişti. Delikanlı kendisini yalnızca babasının dinleyip anladığını hissediyordu. Anne ile oğlu arasındaki ilişki o kadar kötüleşmişti ki Gilbert Lucy’den irkilmiş ve kendisini odasında izole etmişti. Lucy ise Gilbert ile babası arasındaki yakın ilişkiye içerlemiş ve can alıcı bir durumda oğluna insafsızca bağırarak ve kocasını fiziksel olarak ittiği bir öfke nöbeti geçirmişti. Daha sonradan Lucy bu olayı ufak bir ağız dalaşı diye görmezden gelmişti.

Olaylar Lucy’nin beklediği gibi gelişmemişti. Kendisini en başta oğlu reddetmişti. Ardından Lucy Oscar ile kavga etmeye başladı. Oscar kendisine güven duyamayacağını anladığında aralarındaki ilişki aşınıyordu. Oscar isteyken Lucy alışveriş cümbüşüne dalıyor ve ardından satın aldığı şeyleri saklıyordu. Ödemelerin günü geldiğinde Oscar karısının parasal rahatlıklarını riske atan kaygı verici miktarda borca girdiğini anlamıştı. Lucy akrabalarından borç para alıyor ve çılgınca harcamalarına devam ederek ihtiyaç duymadığı ve kullanmadığı eşyaları satın almaya devam ediyordu. Oscar bir dolaba

gizlenmiş 2 yıl öncesine ait fiyat etiketleri üzerlerinde olan giysilerle karşılaşmıştı. Lucy ile yüzleşip gazabına uğramaya hiç niyeti yoktu. Lucy evde kendisiyle zaman geçirmesi için Oscar'ın işten izin almasını talep etmeye başlamıştı. Böyle günlerden birinde eline bir bıçak alıp arabasının anahtarlarını kendisine vermeyi reddetmişti. Kimi zaman Lucy Oscar'ı yanında istiyor; kimi zamansa evden gitmesini arzu ediyordu. Zaman zaman da kendisinin evden ayrılmasının en iyisi olacağını düşünüyordu.

Evliliklerini hemen hemen nihayete erdiren şey Lucy'nin kızının evlilik dışı hamileliği karşısında duyduğu kızgınlıktı. Cindy için kurduğu hayalin sona erdiğini ifade eden Lucy bu olayı şahsına yapılmış bir hakaret olarak algılamıştı. Kızının üniversiteden mezun olacağını, dünyayı gezeceğini ve kendisinin hiç tadına varamadığı bağımsız bir hayat sürdüreceğini hayal etmişti. Lucy kızı Cindy'nin hamileliğini bir ebeveyn olarak yıkıcı bir ihanete uğradığı bir suçlanma durumu olarak algılamıştı. Hamilelik meselesinden haberdar olan Lucy sinirden kudurmuş ve suratına bir tane yumruk geçirmek istediği bebeğin babasını ne kadar hor gördüğünü anlatmıştı. Cindy bebeğin babası ile evlendiğindeyse Lucy sanki kızı ölmüş gibi bir tepki vermişti. Bütün bunlar olurken Oscar her ne kadar hamilelikten hayal kırıklığına uğrasa da olan biteni kabul etmesi gerektiğini anlamış ve Cindy ile kocasına yardımcı olmak için elinden ne geliyorsa yapmıştı ki bu da Lucy ile arasındaki çatışmayı şiddetlendirmişti.

Lucy bir psikoterapistten yardım almak istemiş ve depresyon tedavisi görmeye başlamıştı. Başka her şeye nasıl yaklaşıyorsa terapiye de öyle yaklaştı. Terapist kendisine sempatik bir onaylama düzlemi sunduğu sürece Lucy onunla görüşmeye devam etti. Terapistin destekleyici olduğunu düşünmediği anda da tedaviyi hemen bıraktı. Kendisine ilaç yazan bir psikiyatrla kurduğu ilişkide de aynı şey geçerliydi. Lucy kendini daha iyi hissettiğinde ilaç kullanmıyordu. Akıl sağlığı tedavisinin kayıtları Lucy'nin dengesiz ilişkilerini belge-

liyordu. Oğluyla, kızıyla, kocasıyla ve belirli aralıklarla diğer akrabalarıyla çatışmaya giriyordu. O kadar memnuniyetsizdi ki terapistine annesiyle birkaç ay geçirmek için evden ayrılabilceğini söylemişti. Lucy o kadar depresif ve kızgın birine dönüşmüştü ki intihara meyilli hareketler sergiliyordu ama kısa bir süre sonra hâlâ hayatta olduğu için rahatladığını ifade ediyordu. (İntihar girişimlerinden birinin ardından hastaneye kaldırılma önerisini geri çevirmişti.) Kendi intihar girişimlerini düşünen Lucy yaşadığı kişisel zorlukların büyük bir kısmının şahsi nedeni olmasına rağmen, eğer başarılı olsaydı nelerden kurtulmuş olacağına yoğunlaşıyordu. Lucy'nin terapisti onun "ya hep ya hiç" şeklindeki akıl yürütme sürecine dikkat çekiyordu. İşleri kendi istediği şekilde halledemiyorsa hayal kırıklığı ve hüsranın kaynağını ortadan kaldırmak istiyordu. Bazı zamanlarda oğlu, kızı ve damadıyla diyalog kurmayı kesiyordu. Aile içi kutlamalara dâhil olmayı reddediyordu. Sebebiyet verdiği problemleri çözme yollarını bulmak yerine başkalarını suçlamaya devam ediyordu.

Gidişatı belirleyen gecede Lucy'nin ailesi yakınlardaki bir alışveriş merkezinde akşam yemeği yemişti. Yeni yeni yürümeye başlayan çocuğu korkulukların üzerinden atması üzerine dedektiflerin gerçekleştirdiği görüşme esnasında Lucy herkese karşı kızgın olduğunu kabul etmişti. Dedektiflere Oscar'ın bebeği kendisinden daha çok sevdiğini ve damadı ile kızının "kendisini artık hiç sevmediğini" söylemişti. Lucy "herkes onu seviyor diye" çocuğa aylarca kızgınlık beslediğini itiraf etmişti. Görüşme esnasında Lucy çocuğun düşme olayından sağ kurtulup kurtulmadığıyla ilgili hiçbir şey sormamıştı. Bu bebek hayatında yolunda gitmeyen ne varsa onu temsil ediyordu. Hoşlanmadığı her türlü şeyi ortadan kaldırmaya çalışan biri olarak Lucy sorununun vücut bulmuş hâli olan torunundan kurtulmuştu. Lucy yaptığı şeyi alışveriş merkezinden yürüdüğü esnada tasarladığını kabul etmişti. Açık otoparka doğru yürürken durumu öyle bir ayarlamıştı ki Lucy önden yürüyen kızını ve kocasını takip ederken çocuğu elini

tutuyordu. Cindy ile Oscar çocuk korkulukların üzerinden aşağıya atılana kadar ne olup bittiğini asla anlayamamıştı.

5. “Öfke Yönetimi”nin Keskin Sınırları

Suçlu kişilik yapısı taşımayan insanlarda öfke çoğu zaman hayatı zorlaştıran bir şeydir. Kısa vadede kazanç getirirse de uzun vadede inşa edilen şeyleri yok edip ilişkileri aşındırarak kayıplara neden olur. Suçlu olmayan kişinin öfkesinin bir meseleye odaklanmış olması muhtemeldir ve bu öfke kişinin suç işlemesiyle sonuçlanmaz. Buna karşılık suçlunun öfkesi her yere nüfuz eder ve diğer insanlara muazzam zararlar verebilir.

Öfkeye kapılmadan yaşamının birçok faydası vardır. Yahudi hukuku konusundaki bilginiği ve yorumlarıyla tanınan Haham Yosef Shalom Elyashiv öldüğünde 102 yaşındaydı. *The Washington Post*’ta yayımlanan ölüm ilanına göre haham uzun yaşamasını Tevrat üzerine çalışmasına ve hiçbir zaman öfkelenmemesine bağlıyordu.⁸ Çağdaş edebiyattaki kimi yazarlar öfkeli olmadıkları zaman insanların ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına göndermede bulunurlar. Ernest Hemingway *Çanlar Kimin İçin Çalıyor?* adlı romanında “ölümcül öfke tastamam ortadan kalktığında” Robert Jordan’ın zihninin “sessiz, boş, sakın ve temiz” olduğunu yazmıştı. Kızdığı zaman zihni “fırtınada nefes alamamaya benziyordu.”⁹

Ruh sağlığı uzmanları öfkenin tedavisine genellikle hastaların öfkeyi “yönetmesine” yardımcı olacak şekilde yaklaşırlar. Bir dizi kitap ve mesleki eğitim toplantısı öfkenin normal olduğu ve arzu edilir olanın onu dışa vurmak olduğu görüşünü desteklemektedir. Öfkenin nasıl yönetileceği ve öfkenin makul bir şekilde nasıl dışavurulacağı anlaşılmalıdır. Bu uzmanların

⁸ Ian Deitch, “Rabbi Yosef Shalom Elyashiv, 102, Was Revered Worldwide as Expert on Jewish Religious Law”, *Washington Post*, Temmuz 19, 2012.

⁹ Ernest Hemingway, *For Whom the Bell Tolls* (New York: Scribner [1940], 2003 baskısı), s 370-71.

yaklaşımları eğitim uzmanları için hazırlanan broşürlerde yer alan aşağıdaki meselelerde tekrar edilmiştir:¹⁰

- ♦ “Öfke Kontrolündeki Gelişmeler – “Öfkenin Uyarlanabilir Kullanımları: Öfkeyi Diğerkâm Hedefler yoluyla Kanalize Etmek”
- ♦ “Zehirli Öfke” – “Yaşam Boyu Öfke Kontrolü: Öfkenin Yapıcı Bir Şekilde Dışavurulması”
- ♦ “Aptallar İçin Öfke Kontrolü”
- ♦ “Aşağılanmış ve Tepesi Atmışlar: Ergenlerin ve Genç Yetişkinlerin Öfkesi ile Hayal Kırıklıklarını Değişime Uygun Araçlar Olarak Kullanmak”
- ♦ “Patlayıcı, Meydan Okuyan ve Karşı Gelen Çocuklar: Öfkeyi ve Patlayıcı Davranışları Yönetmeye Uygun Hızlı Teknikler”
- ♦ “Öfkenin doğru düzgün dışavurulmasının sağlık üzerinde olumlu etkileri olabilir ve sosyal değişimi etkileyebilir.”

Uzmanlar arasındaki fikir birliği, yapıcı bir şekilde dışavurulduğu takdirde öfkenin kabul edilebilir olduğunu gösteriyor. Bu bakış açısı öfkeyi meşrulaştırır. Bazı insanların tedavisine yardımcı olabilir ama suçlular söz konusu olduğunda tavsiye edilemez. Gerçekçi olmayan dünya görüşü nedeniyle suçlunun düşünce hatalarının tanımlanması, bunların sonuçlarının idrak edilmesi ve ardından suçlunun düzeltici düşünme kalıplarını öğrenmesi ve hayata geçirmesi için suçluya yardımcı olunması gerekir. Eğer bir suçlunun düşüncesi değişirse yönetmesi gereken çok az öfkesi olacaktır.

Değişim ancak suçlu kişi bir hayal kırıklığı noktasına ulaştığı zaman başlayabilir. Bu değişim büyük olasılıkla davranışının şiddetli sonuçlarına katlanmaya başlayıp sebebiyet verdiği zararı düşünmeye başladıkları zaman meydana gelir. Suçluların kendi başlarına değişme ihtimali olsa da çoğu bunu

¹⁰ *Anger, Forgiveness, and the Healing Process* (Haddonfield, NJ: Institute for Brain Potential, tarihsiz).

yapmak için gereken motivasyonu ne bulabilir ne de sürdürebilir. Kendinden nefret duygusu geliştirmek için yaşam tarzlarına yakından bakmalarını sağlayan bir yardıma ihtiyaçları olacaktır. Bu süreç elinizdeki kitabın ilerleyen bölümlerinde açıklanacaktır.

Hapishaneden yazan Steve hayatından öfkeyi çıkarmaya dönük çabalarını anlatmıştı. Yavaş yavaş öfkenin her şeye nüfuz ettiğinin ve hem kendisine hem de başka insanlara neye mal olduğunun farkına varmıştı. Okuma, günlük tutma ve danışmanlık alma üçlüsü sayesinde öfkenin yaşamının felaketi olduğuna ikna olmuştu. Başkalarını kontrol etme girişimlerinden vazgeçip hak sahipliği duygusunu terk ettiğinde öfkeyi çok daha az duyumsadığını ve sorunlarını daha etkili bir şekilde çözdüğünü anlamıştı.

Dört gün boyunca elektriksiz kalan kalabalık bir hapishanede yaşadığı dayanılmaz ölçüde sıcak bir yaz gününün öğleden sonrasını anlatan Steve kaldığı hücre bloğundaki erkeklerin genel asabiyetinden bahsediyordu: “Hava dolaşımının olmaması ve içler acısı yaşam koşulları sıcaklıkların durmadan artmasına yol açıyordu. Ben de kendimi çoğunlukla kronik şikâyetçi olan hücre arkadaşım ile birlikte sinirlenirken bulmuştum. Birkaç kez ona sözlü yollarla saldırmak istemiştim. Gerçekten sinirlerimi altüst ediyordu. Ama bunda sonuç verecek bir şey görmedim. Bazı insanlar öfkenin olumlu sonuçlar doğurabileceğini ileri sürerler. Belki diğerleri için durum böyledir ama benim için hiçbir zaman doğru olmadı bu. Öfkeliyken asla iyi bir karar vermemiştim. Bana kalırsa kızgınlığı sürdürmek tehlikeli bir şey ve bu yüzden ben en ufak bir öfke belirtisi karşısında zihnimi koruyorum. Deneyimlerime bakınca öfkenin zarar verdiğini görüyorum. Beni ve çevremdeki herkesi incitiyor. Öfkemi ortadan kaldırmak için fazlasıyla çaba gösteriyorum. Topluma o 20 yıl önceki öfkeli insan olarak geri dönemem. Öfke ile baş edemediğim sürece burada kalmam daha iyi olacak.”

Yıllar boyunca öfkesini asgari düzeye çekmek için müca-

dele etmiş bir suçlu öğrendikleri hakkında şunları yazmıştı: “Öfke yıkıcıdır. Öfke [*anger*] tehlikeden [*danger*] yalnızca bir harf uzaktır. Ne bir şeyi çözer ne de inşa eder. Her şeyi yok edebilir. Öfke bir tercihtir. İşler ters gittiğinde tersliklerle birlikte aynı yöne gitmeyin. Kötü bir durumu daha da kötüleştirmeyin. Nasıl ki zehir içmenin “makul” bir zamanı yoksa öfkenin de makul bir zamanı yoktur. Düşük şiddette bir öfke yine de her an denetimden çıkma eğiliminde olan bir öfkedir. İçinde bulunduğunuz durumu kafanızda diğer insanın bakış açısından canlandırmaya çalışın. Kabul edip etmemeniz önemli değil. Diğerlerinin bakış açısını dikkate almak öfkelenme olasılığını azaltır.”

Bu iki adam öfkenin çok büyük bedeller getiren bir zehir olduğunu anladıkları zaman akıl yürütme tarzlarını gözden geçirmek için uzun süreli bir mücadeleye girişmişlerdi. Gerçekçi düşünmeyi öğrendikçe yönetilmesi gereken çok daha az oranda bir öfke olduğunu anlamışlardı.

Ulusal Madde Bağımlılığı İstatistikleri Merkezi'nin yayınladığı bir rapora göre, 2017 yılı boyunca ABD nüfusunun %14'ü “ya yasadışı uyuşturucular kullanmış ya da reçete edilmiş ilaçları kötüye kullanmışlardı.”¹ Bu türde istatistiklerin yorumlanması kolay değildir. “Kullanmış olmak” ifadesi yasadışı bir maddeyi bir kez denemek anlamına gelebileceği gibi günde birkaç kez uyuşturucu kullanmak anlamına da gelebilir. Reşit olmayan milyonlarca insan içki içer ama bunların sadece küçük bir yüzdesi alkolik olur. Aynı şekilde esrar deneyen bir sürü genç vardır ama bunlar da hiçbir zaman ruh hâlini aniden değiştiren uyuşturucu maddeler kullanmazlar. Bu bölümde “eğlence amacıyla” nadiren içki ve uyuşturucu kullananlar *değil*, devamlı uyuşturucu kullanımı suçlu kişiliklerinin bir dışavurumu olan insanlar ele alınıyor.

Bazı suçlular hiçbir şeyin kontrol duygularını azaltmasını veya muhakeme yeteneklerini bulandırmasını istemedikleri için aspirin bile almak istemezler. Bazıları için ise içki ve esrar ruh hâlini aniden değiştiren uyuşturucu maddelere açılan bir kapı hâline gelir. Bir suçlu davranışlarından sorumlu tutulduğu zaman muhtemelen uyuşturucuları suçlar ve uyuşturucuların kendisini farklı bir kişiye dönüştürdüğünü ileri sürer. Suçlu bir adam “onu ben öldürmedim, uyuşturucu öldürdü” demişti. Uyuşturucu kullanan suçlularla yakın ilişkiler kuran kişiler onların davranışlarındaki dramatik değişiklikleri görebilir-

National Center for Drug Abuse Statistics, “Drug Abuse Statistics”, 2021, drugabusestatistics.org.

ler. Evli kadınlardan biri “Victor içtiği zaman tam anlamıyla farklı biridir; o durumdayken benim evlendiğim adama benzemiyor.” Ergenlik çağındaki bir çocuğun annesi oğlu hakkında şunu söylemişti: “Justin’in bir normal kişiliği var bir de esrarengiz bir kişiliği var.” Uyuşturucu kullandığında daha pervasız ve daha meydan okuyucu olan bu delikanlıyla yaşamak çok zordu.

Suça *neden olan* şey uyuşturucu değildir. Uyuşturucular kullanan kişinin sahip olduğu kişisel özellikleri daha büyük-müş gibi gösterir. Yüz yüze geldiğim her vakada suçlu kişi zaten ilk kez esrar içmeden, ilk kez hap atmadan veya ilk kez eroin enjekte etmeden *önce* bile suça bulaşmış oluyordu. 42 yaşındaki Ned ergenlik yıllarını anımsayarak suçla dolu yaşantısını uyuşturucu kullanımına bağlamıştı. Esrar içmeye başladığında 15 yaşındaydı. 18 yaşında uyuşturucu ilaçların “pençesi”ndeydi. Ned’in yasadışı herhangi bir uyuşturucu kullanmadan *önceki* yaşamının filme alınışı onun düzeltilemez biri olduğunu gösterirdi. Ned annesinin “gerçekten şefkatli ve harikulade bir yüreği olduğunu” ve babasının hem kendisine hem de (suçlu olmayan) erkek kardeşinin üzerine titrediğini söylemişti. Ned ailesinin “keskin ahlaki inançları” nedeniyle “soluk alamadığından” şikâyetçiydi. İlk önce devlet okulunda ardından Katolik okulunda başarısız olan Ned atıldığı “ilk hapisane” adını verdiği bir askerî yatılı okula gönderilmişti. Öğretmenleri ve danışmanları Ned’e sık sık yetenekli olduğunu ve aklına koyduğu her şeyi başarabileceğini söyleyerek cesaretlendiriyordu. Ned bu yorumları elinin tersiyle itti, okulu aşığalamaya devam etti ve ev ödevlerini yapmayı reddetti. Askerî okulda okurken çalıntı sigara ve pil sattığı bir iş kurmuştu. 18 yaşında okulu bırakıp “neredeyse her uyuşturucuyu deneyerek sokaklarda aylak aylak dolaşmaya” başladı. Şunları söylüyordu Ned: “Amacım yoktu. Memnuniyetsizdim.” İşin aslını bilmesine rağmen uyuşturucuların hayatını ele geçirmesine bizzat imkân tanıdığını dile getirmişti. Doktorları tehdit ederek eczanelere sahte reçeteler gönderiyordu En nihayetinde Ned uyuşturucuya günde 200

dolar harcıyordu ki bu da güpegündüz bir tezgâhın üzerinden atlayıp öksürük şurubu çalmak gibi “umutsuzca işlere girişmesine” neden oluyordu. Hükümetin uyuşturucu suçlularına dönük kovuşturmalarını eleştiren Ned şunda ısrarcıydı: “Bu uyuşturucuya değil insanlara karşı açılmış bir savaştı. Beni bu noktaya getiren berbat uyuşturucu kanunlarıydı.” Gerçek şu ki uyuşturucu kullanmak Ned’in önceden var olan suçluluğunu resmettiği manzaradaki ufacık bir örnekti.

Silahlı soygundan aldığı indirilmiş hapis cezasını çektikten sonra Ned mahkeme emriyle gösterişli bir uyuşturucu tedavi kurumuna yerleştirilmesini “cehennemden cennete doğru” yapılan bir kurtuluş yolculuğu olarak görüyordu. Ama minnettarlığı kısa sürmüştü. Terapistine öfke kusan Ned bana “her şeyi bilen bir tanrı olduğunu sanıyor; kendisiyle muhatap olmayı tercih etmiyorum” demişti. Hapiste geçirdiği 2 sene boyunca uyuşturucu kullanmamasına rağmen kişiliği değişmeden kalmıştı. Tedavi programlarına katılanların gözünü korkutmuş, personele karşı saldırgan bir tutum benimsemiş ve tartışmalı olarak gördüğü notların yazılı olduğu sayfaları kendi çizelgesinden çıkarmaya çalışmıştı. Ned bana “ne yapacağımı bilmiyorum; bu insanlar her şeye burunlarını sokuyorlar; ben iyiyim, buradan gideceğim” demişti. Ned hâlâ uyuşturucu kullanmadan yaşayabileceğini düşünemiyordu. Psikolojik değerlendirme yaparken kendisine bir Kişilik Resmet Testi (KRT) vermiştim. Bir kişinin KRT’ye verdiği tepki dünyayı nasıl gördüğünün bir yansımasını sunar. Ned “esrar saran ve içki içen” bir kız resmederek derhâl yanıt vermişti.

Suç ve madde kullanımı alışkanlığı akla hayale gelebilecek her türlü şeyin sorumlusu olarak suçlanmıştır. Pek çok sosyal bilimci uyuşturucu kullanımını yoksulluk, ailevi sorunlar ve diğer çevresel olumsuzluklarla başa çıkmada akla yatkın bir tepki olarak görür. Psikologlar kötü rol modeller oldukları için ebeveynleri suçlarlar: babanın içki içmesi ve annenin sinirlerini yatıştırmak için ilaç alması gerçeği. Arizona Madde Bağımlılığı ve İyileşme Merkezi’ne ait web sitesi “bağımlılık oluşturan davranışın ilk nedeni” olarak “olumsuz akran

baskısına” gönderme yapıyor ve gençlerin gitgide daha riskli davranışlar sergileyerek yaşitlarını etkilemeye çalıştıklarına dikkat çekiyor.² Diğer insanlara kendisini uyuşturucuya başlatanın arkadaşları olduğunu ve bunu “herkesin yaptığı” söylediği zaman kullanıcı akran baskısı fikrine bizzat başvurur. Toplum eleştirmenleri filmlerde, televizyonda, rap şarkılarında ve kullanıcıların uyuşturucu deneyimlerini paylaştığı web sitelerinde büyüleyici olan uyuşturucuların yarattığı etkiden şikâyet ederler. Hâlihazırda kendi menfaatine uygun yeterince mazereti olmasına rağmen bu türden açıklamalar uyuşturucu kullanımını haklı çıkarmak amacıyla suçlu kişi tarafından sıkı sıkıya benimsenir.

Suçluluk içki şişesinde, haplarda, kokainde veya başka bir maddede ikamet etmez. Uyuşturucu hâlihazırda bir kişinin kişiliğinde bulunanları ortaya çıkarıp şiddetlendirir. Bunlar sorumluluk sahibi birini suçluya dönüştürmezler. On alkolik adamın onu da gidip birine tecavüz etmez, soygun yapmaz veya insan öldürmez. Uyuyakalabilirler, gürültü patırtı edebilirler veya kavgacı davranabilirler; ortaya koydukları davranışlar büyük oranda ilk yudumu almadan *önceki* kişilik yapılarına bağlıdır. Uyuşturucular suçluların canlarının istediği şeylerin –cüretkâr suçlar, cinsel istismarlar, artan bir güç ve kontrol duygusu hatta hayatını sona erdirmeye kararlılığı– peşinden koşmasını kolaylaştırır.

1. Daha Ciddi ve Daha Cüretkâr Suçlar

Bir ergen olarak Patrick suçluluk kariyerine araba çalarak ve cüzdan kapkaçı yaparak başladı. 19 yaşında kısa namlulu bir av tüfeği taşıdığı için tutuklanmasına rağmen Patrick suç

Arizona Addiction Recovery Center, “The Relationship Between Peer Pressure and Drug Abuse”, *Addiction & Recovery*, Ağustos 12, 2020, arizonaaddictioncenter.org/the-relationship-between-peer-pressure-and-drug-abuse/.

işlerken asla ateşli bir silah kullanmamıştı. Kumar borçları birikirken büyük miktarda para taşıyan bir uyuşturucu kaçakçısıyla tanışmıştı. Patrick eroinin tedarikçiyi silah zoruyla soyması için kendisine “güç” verdiğini iddia etmişti. Uyuşturucu kullanımı basitçe tasarladığı şeyi yapabilmesi amacıyla korkularını ortadan kaldırmasını kolaylaştırmıştı. Güpegündüz evleri soyan bir başka kullanıcı uyuşturucu kullanmıyor olsaydı yapmaktan korkacağı bir şeyi yapıp “uyuşturucu temkinli hâlimi yok ediyor” diyerek bu gerçeği kabul etmişti.

2. Cinsel Fetihler

Uyuşturucular kişisel özgüveni arttırabilir, cinsel performans ile ilgili korkuları azaltabilir ve hamilelik ya da hastalık riskleriyle ilgili endişeleri ortadan kaldırabilir. Bir adam şöyle bir yorumda bulunmuştu: “Sağır, dilsiz ya da kör olması umurumda bile değildi. Tek istediğim şey onun bedeniydi.” Martin ereksiyon hâlini sürdüremeyeceği korkusuyla kadınlara seks amacıyla yaklaşmaya gönülsüzdü. “Seks ile ilgili sık sık sık düşünüyorum ama etkin bir şekilde seksin peşinden koşmuyorum” demişti bana: “Kokainle ilgili sevdiğim şeylerden biri de buydu. Cinsel istekliliğimi harekete geçirmiş ve performansımı arttırmıştı.” Utanmak kendisini o kadar korkutuyordu ki “kokain olmadan seks yapmaya girişmezdim bile” demişti.

Uzun zamandır eroin kullanan biri, uyuşturucu kullanmadığı zaman bir kadınla konuşmaktan bile çekindiğini şu sözlerle anlatıyor: “Bir kızla herhangi bir yerde buluşmadan önce dışarı çıkıp eroin almak çok önemliydi. Parayı denkleştirip Washington’a koşmam gerekiyordu. Kendimi toparlamanın tek yolu buydu. O zaman kendimden emin biri olurdum ve birkaç dakika içinde kızları güldürmeyi başarırdım. Uyuşturucu olmadan bir kadın karşısındaki şansım %50’ydi. Eroin kullandığımız zaman bana göre şansım %100’dü. Eroin konusunda kendini tam bir damızlık erkek olarak görüyordu

çünkü uyuşturucular “orgazmını geciktiriyordu.” Cinsel etkinliğin aciliyeti uyuşturucunun miktarına ve seçimine göre değişir. Bazı kullanıcılar eroin aldıkları zaman cesaretleriyle övünürler ama uyuşturucu kullanımları arttığı zaman ilgilerini kaybederler.

Bradley çocukluğundan beri düzinelerce hırsızlık yapmış, mala mülke zarar vermiş ve giderek artan oranlarda alkol ve esrar kullanmıştı. Bilgisayar tamir etme mesleği nedeniyle asgari gözetim altında farklı yerlere seyahat etmesi gerekiyordu. Bradley günün birinde sabahın erken saatlerinde evden ayrıldığı andan başlayıp o günün gecesine kadar esrar içmiş ve ardından 4 saat boyunca bir düzineye yakın bira içmişti. Gece saat 2 civarında içki içtiği arkadaşlarından usanıp soda almak için yanlarından ayrılmıştı. Kısa bir süre önce alkollü araç kullandığı için üçüncü kez ceza aldığı bir bölgeden uzak durmaya özellikle önem göstermişti. Bir alışveriş merkezinin önünden geçerken bir polis arabası gören Bradley aniden gaza bastı, bir apartmanın otoparkına girdi; arabasından inip etrafına şöyle bir bakındı. “Nedendir bilinmez ışığı yanan bir daireye yöneldiğini” anımsıyordu. Açık kapıyı ve kanepenin birinde uyuyakalmış bir kadını gören Bradley ödemediği faturaları ve kişisel borçlarını karşılamasına yardımcı olsun diye içeri girip çalabileceği bazı değerli şeyler bulabileceğini düşünmüştü. Tam bir bilgisayarı kapmak üzereyken Bradley “arkasında bir hışırtı duymuştu.” Bıçak almak için mutfığa gittiği esnada daire sakinini ürkütmüştü. Şunları hatırlıyordu: “Geri çekilmişti. Ona doğru ilerledim. Tutup kanepeye doğru ittim onu. Bıçağı yere koydum, gömleğini çıkardım, göğüslerimden tuttum ve pantolonu indirdim.” Sonrasında Bradley mastürbasyon yaparken ona dijital olarak nüfuz etmek için ilerlemeye başladı. Tam ona tecavüz etmek üzereyken ereksiyonda kalmayı başaramadı. Gitmesinin daha iyi olacağına karar veren Bradley kurbanının üzerine bir battaniye örttü, bıçağı yanına alıp evden tüydü. Olaydan kısa bir süre sonra

tutuklanan Bradley tecavüze teşebbüs ve insan kaçırmadan suçlanmıştı.

Bradley işlediği suçu benimle tartışırken yıllar öncesindeki bir yumruk kavgası dışında hiçbir zaman şiddete başvurmadığını söylemişti. Aşırı alkol ve uyuşturucu kullanımının karakterine aykırı davranmasına neden olduğunu düşünüyordu. Ama yaptığı açıklamalar alkol ve esrarın karakterine aykırı bir şey yapmasına “sebepe olmadığını” gösteriyordu. Bradley hayatının büyük bir bölümünde her şeyi kendisine hak görme duygusuna sahip olmuş, başkalarına karşı çok az empati göstermiş ve çok sayıda suçtan paçayı sıyırmaya yarayan eşsiz bir beceri olduğunu düşündüğü şeyle gurur duymuştu. Yıllar boyunca bir bölümü sansürlenmemiş şiddet dolu “çok fazla sayıda” pornografi izlediğini itiraf etmişti. Ruh hâlini aniden değiştiren maddelerin yoğun bir şekilde kullanılması uzun zamandır hayalini kurduğu şeyi gerçek kılması için kendisine cesaret vermişti: bir cinsel ele geçirme daha.

3. Giderek Artan İntihar Düşüncesi

Uyuşturucu maddeler intihar düşüncelerini şiddetlendirebilir. Suçlu kişinin muhakeme yetisi uyuşturucu nedeniyle bozulduğu için madde miktarını yanlış hesaplayabilir ve aşırı doz madde alarak istemeden kendini öldürebilir. Bir mahkeme celsesini veya hapse atılmayı beklerken topluluk içinde uyuşturucu kullanıyorsa intihar düşüncesi gün yüzüne çıkabilir. Ayık kaldığı sürece böyle düşüncelere sahip olma olasılığı daha düşük olacaktır.

İntihardan bahsetmek ya da intihara meyleden bir jest yapmak suçluyu tanıyan kişiler üzerinde büyük bir etki yaratır. Kişinin aşırı doz uyuşturucu alması, kendini kesmesi ya da başka şekillerde kendine kayda değer biçimde zarar vermesi insanları ihtiyatlı olmaya zorlar; şöyle ki suçluyu korumak, onun arzularına tabi olmak veya sıkıntısını gidermek için

ellerinden gelenin en iyisini yapmaları daha olasıdır. *Journal of Health Service Psychology*'de yayınlanan bir makale şunu kaydetmişti: “İntihar riski, sosyal içicilere kıyasla aşırı alkol tüketenlerde³ özellikle kayda değerdir.” Zihni aniden değiştiren maddeleri yoğun biçimde kullanan suçlular için bu kesinlikle geçerlidir.

Tony'nin uyuşturucudan uzak durabildiği en uzun süre sekiz aydı. Gizli görev yürüten bir polis memuruna kokain sattığı için cezalandırılmayı bekleyen, kefaletle serbest bırakılmış Tony “geçmişimin enkazı” adını verdiği şeye yaslanmaya devam etmişti. Uyuşturucu tedarikçisini aramaya çok yakındı ama içinde bulunduğu koşullar göz önüne alındığında bunun çok tehlikeli olduğunu düşündü. Ülkesinden ayrılmayı düşünmüştü ama pasaportuna el konmuştu. Seksten aldığı keyif de kendisini yatıştırmadı. “Kendisine kanser hastasıymış gibi destek olmaya çalışan” annesiyle yaşamak zorunda olmasına kızıyordu. “Tekerek içindeki fare gibi” kapana kısılmış gibi hissetmeye devam ederse hayatına son vereceği konusunda yeminler ediyordu.

4. Gelişmiş Bir Güç ve Kontrol Duygusu

Uyuşturucular suçlunun önemli biri olduğu şeklindeki kişisel algısını güçlendirebilir. Bir uyuşturucu kullanıcısına “kafayı bulmak” ile ne kastettiğini bir sorun. Bu kadar naif bir soru sorabileceğinize inanmadığını dile getirdikten sonra iyi hissetmek ya da “öforik” olmak hakkında belli belirsiz bir yanıt verecektir. Soru sormaya devam ederseniz “uyuşturucu kullanırken kendimi üç fit yüksekte hissediyorum; her şeyi yapabileceğimi hissediyorum” gibi ifadeler işitirsiniz. Kul-

Michael O. Miller and Gary R. VandenBos, “Collaborating with Patients on Firearms Safety in High-Risk Situations”, *Journal of Health Service Psychology* 46, no. 4 (2020): 150.

lanıcı burada yapmak istediği her şeyin önündeki her türlü engeli geride bırakma hünerine sahip, kontrolün kendisinde olduğuna dair artan bir duyguyu tarif ediyordur.

Connor ergenliğinde utangaçtı ama uyuşturucu evrenine dâhil olduktan sonra daha girişken biri hâline geldi. Düzenli olarak uyuşturucu kullanmadan önceki ve sonraki toplumsal özgüvenini karşılaştıran Connor yedi kişinin olduğu uyuşturucudan mahrum bir odada olsa susacağını ama uyuşturucu kullansaydı “herkesle konuşacağını” bildiren bir yorumda bulunmuştu. Uyuşturucunun kendisinden daha önemli olan şey bütün bu yaşam tarzının cazibesiydi. Connor esrar içmeye başladığında 14 yaşındaydı. 17 yaşında çeşitli ilaçlar kullanıyor ve satıyordu. “Kendini önemli hissediyorsun. Telefonum durmadan çalıp duruyor. Neşe kaynağı olan Bay Popüler hâline geldim” demişti bana. “Parti lisesi” adıyla anılan bir koleje gitmeyi tercih etmişti ki buradaki diğer öğrenciler “üstün kaliteli mal” satma konusundaki itibarı nedeniyle onu arayıp buluyorlardı. Connor şu yorumda bulunuyordu: “Beni uyuşturucu kültürüne çeken şey bu yaşam tarzının yarattığı heyecan. Bu yaşam tarzı kendi kafasını yaratan bir adrenalın patlamasını kendisiyle birlikte getiriyor.”

Albert uyuşturucu kullanmasını toplumsal kabul görme ve güven duygusunu arttırma arayışına bağlamıştı. Aile desteği, rahat parasal koşullar, eğitim fırsatları ve kariyer onun için çok az şey ifade ediyordu. Hissiyatını “sıradan bir insan olmaktan korkuyordum” diye açıklayan Albert bu yüzden kendisini önemli hissetmenin bir yolunu bulmuştu. Kulüplere gidip uyuşturucu ve kokain kullanan kimselerle takılan Albert arzuladığı toplumsal onayı elde etmişti. Uyuşturucu satmaya başladığında ise bir toplumsal statü elde etti. Bir gece kulübüne VIP kapısından giriş yapmak ve insanların kendisine kalabalık hâlinde akın etmesi mutluluk vericiydi. “Kendini önemli hissetmek ve insanların sizinle birlikte olmak istemesi gerçekten mükemmeldi” diye bir yorumda bulunmuştu Albert. Müşterilerinin satın almak istediği uyuşturucuları tedarik

ederek 1 sene içinde yaklaşık 70 bin dolar hasılat elde etmişti. Ne zaman uyuşturucu kullansa Albert inanılmaz ölçüde varlıklı biri olmanın hayallerini kuruyordu. Şöyle düşündüğünü hatırlamıştı: “Param olsaydı başkalarına da verirdim. Milyoner biri olsaydım Bill Gates gibi takılabilirdim.” Albert’in yaşadığı gizli kapaklı bir hayattı. Uyuşturucu satıcısı olarak yaptığı gündelik işinden sonra karısını bir müşterisini geç bir saatte yemeğe götürmek zorunda olduğu konusunda haberdar ederdi. Bir zamanlar sıkıcı bulduğu gündelik hayatı artık daha heyecanlı bir hâle gelmişti. İş gününün sonunda bitkin düşmek yerine Albert bir gece kulübüne gitmek için arabasına atlar atlamaz bir enerji patlaması yaşıyordu.

5. Depresyonu “Kendi Kendine Tedavi Etmeye” Yarayan Uyuşturucular

Mesleki literatür taciz, travma, öfke, depresyon ve düşük özsaygı gibi hayal edilebilecek neredeyse her türlü psikolojik sıkıntıyla başa çıkmak amacıyla uyuşturucuya yönelen insanlara yapılan göndermelerle tıka basa doludur. Harvard Tıp Fakültesi’nde bir psikiyatri profesörü olan Dr. Edward J. Khantzian kendi kendini tedavi etme iddiasını öne sürmesiyle büyük bir itibar görmektedir. Onun analizine göre bağımlılık sorunlarının “tam kalbinde” acı çekme deneyimi vardır.⁴

Bazı profesyoneller uyuşturucu kullanan suçluların depresyonu bastırmak için kendi kendini tedavi etmeye çalıştığını düşünür. Aşırı doz eroin kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı zaman 29 yaşında olan Harold’ın durumunu değerlendiren bir psikiyatr raporunda şunu yazmıştı: “Hasta depresif bir bozukluk şeklinde ortaya çıkıp altta yatan bir psikopatoloji gibi beliren bir şeyle yüz yüze kalmıştı.” As-

⁴ Edward J. Khantzian, *Treating Addiction as a Human Process* (Lanham, MD: Jason Aronson, 2007), s. 572.

linda Harold kendi depresyonu ile sonuçlanan koşulların yaratıcısıydı. İlk defa olmamak üzere bir mahkeme onun uyuşturucu tedavi programına alınmasını emretmişti ama o eksiksiz bir özgürlük istiyordu. Harold'a danışmanlık vermeye başladığım zaman haftalardır “derin bir depresyonun” içinde olduğunu, “son 10 yıldır boşa harcadığı zaman” üzerine kafa yordüğünü ve hiçbir zaman daha iyi hissedemeyeceği konusunda umutsuzluğa kapıldığını söylemişti. Bu durumda öfke ve kendine acıma duyguları içerisinde boğuluyordu. İç rahatlığının bir eroin enjeksiyonu kadar uzakta olduğunu biliyordu. Bu “kendi kendine tedavi” ona enerji katacak ve depresyonu ortadan kalkacaktı.

Tedavi kültürünün dilini benimseme konusunda fazlasıyla hünarlı olan uyuşturucu kullanıcıları çoğu zaman profesyonellere “kendi kendilerini tedavi etmek” için zihni birdenbire değiştiren maddeler kullandıklarını söylerler. Bununla birlikte uyuşturucu kullanan suçlunun çektiği acının büyük bir kısmı hayatın sıradan baskılarına ve sıkıntılarına verilen bir tepkidir; geçimini bir maaştan diğerine sağlamak, karı koca kavgalarıyla uğraşmak, işte fırça yemek veya bir araba tamiriyle uğraşmak. Kendi kendini tedavi etme teorisine rağmen çoğu insanın zihni aniden değiştiren maddeler kullanarak sıradan hayal kırıklıklarıyla hatta beklenmedik krizlerle başa çıktığını gösteren hiçbir istatistik yoktur. Doğru olan bunun tam tersidir. Hayatın güçlükleriyle yüzleşen insanların büyük bir kısmı eroin kullanmaz, kokain çekmez, yasadışı diğer uyuşturucuları kullanmaz veya reçeteli ilaçları kötüye kullanmaz.

6. Kaçışa Uygun Uyuşturucular

Suçlu kişilik yapısına sahip bir erkek ya da kadının kendi kendini tedavi etme açıklaması sunmaktansa içinde bulunduğu sıkıntılardan kaçmak için uyuşturucu kullandığını ileri sürme olasılığı daha yüksektir. Kaçmaktan çok daha önemli

olanı, kullanıcının peşine düştüğü ve uyuşturucuların sunduğu heyecandır.

Harold sıkıntılardan kaçmak için uyuşturucu kullandığını söylemişti. Üzerinde baskı hissetmeyip “keyfinin yerinde” olduğu zamanlarda bile aklında birdenbire uyuşturucularla ilgili düşünceler geçiyordu. Şaşkına dönen annesi şunları dile getirdiği bir mektup yazmıştı: “Gerçek dünyayla yüzleşmekten korktuğu için normal olmaktan korkuyor. Ama yüzleşmekten korktuğu şeyin ne olduğunu anlayamıyorum: bizler, annesi babası, ailesi, dostları, bir işi, parası ve ileri düzeyli eğitim: bütün bunlar uğruna yaşamaya değer güzel şeyler.” Harold ise annesi ile aynı fikirde değildi. Temel problemi ne annesi ne de çevresindekilerdi; daha çok canının sıkılmasıydı. Harold bana şunları söylemişti: “Heyecan benim her şeyim. Hayattan, bu gündelik rutinlerden sıkıldım. Her şey bir mücadele. Daha fazlasını arayıp bulmaya çalışıyorum. Öylece karşımda durmuyorlar. Uyuşturucular benim peşime düşmüyorlar; benim onları kovalamam lazım. Heyecan duymam lazım. Uyuşturucu aramaya gidiyorum. Arabaya binmem, otobüse binmem, metroya binmem lazım. İçimde uçup gitmeyen bir şey var. Terk etmek istemediğim bir alışkanlık bu.”

22 yaşındaki bir kokain kullanıcısı olan Matt de aynı şeyleri hissediyordu. “Bu âdeta bir McDonald’s dünyası, çünkü sıkıcı aynı gün. Amaç ne?” diyor ve ekliyordu: “Sıkıcı olan şey Amerikan rüyası.” Matt eğitilmiş üst orta sınıf bir aileden geliyordu ama üniversitedeki notları A’dan C’lere kadar düşmüştü. Matt’in dersleri takip etmek, ödev yapmak ve evde ailesiyle vakit geçirmekten ibaret olan o dayanılmaz biçimde sıkıcı olarak gördüğü hayatta asıl “kaçışı” kokain kullanmaktı. Aynı zamanda silah konulu dergileri ve yayınları inceleyip okurlara gizlice telefon dinlemeyi, süpürgeyi roketata dönüştürmeyi, patlayıcılar üretmeyi, radarı kilitlemeyi ve bilgisayarları hacklemeyi öğreterek yaşamın sıkıcılığından “kaçıyordu.” Kullanıcılar uzunca bir süre uyuşturuculardan uzak kalsalar bile birçoğu uyuşturucu için hâlâ can atıyordur.

Şiddet barındırmayan bir suçtan aldığı hapis cezasını çeken Thomas hapiste geçirdiği bir yılı boyunca uyuşturucunun etkisi altında değildi. Yargıçlardan biri bir iş bulup çalıştığı, danışmanlık seanslarına katıldığı, denetimli serbestlik memuruyla görüştüğü ve gelişigüzel uyuşturucu taramalarından geçtiği takdirde toplum içinde yaşaması için ona şartlı tahliye garantisi vermişti. Nesnel ölçütlere bakılırsa bu 25 yaşındaki çocuk sorumluluk sahibi bir hayat yaşıyordu. Uyuşturucudan uzaktı, iyi maaş aldığı bir iş sayesinde para biriktirmişti ve danışmanı ve denetimli serbestlik memuruyla yapılan görüşmelere sadakatle katılmıştı. Kız arkadaşı ona giderek daha fazla güveniyordu. Buna rağmen Thomas hırçın ve hoşnutsuzdu. Günün birinde bana uğrayıp şunlardan yakınmıştı: “Kokain kullanmayı bıraktığım zaman hiçbir sorunum olmayacağını düşünüyordum. Artık her zamankinden daha fazla sorunum var. Tepetaklak gidiyorum. Birlikte çalıştığım adam bazen işe geç geliyor ya da hiç gelmiyor. Müşteriler şikâyetçi. Kız arkadaşım kendisi için bir şeyler yapmamı istiyor. Benim kendime ayıracak zamanım bile yok.” Thomas “eğer hayat buysa cehennem gibi bir hayat” demişti. Ardından “Kokainle kıyaslanabilecek ne var sende?” diye bilmek istemişti. Şu anki tarzıyla ağır ağır ilerlemenin uyuşturucu dünyasında tecrübe ettiği heyecanla karşılaştırılabileceğine dair bir garanti veremezdim Thomas’a. Sorumluluk sahibi bir yaşamın potansiyel faydalarından bahsettim. Polise yakalanacağım diye tetikte olmasına ve özgürlüğünü kaybedeceğinden endişelenmesine gerek yoktu. Kendisine değer veren insanların güvenini kazanacaktı. Bir işte çalışıp yasal olarak kazandığı paranın sahibi olacaktı. Buna ilaveten başarıya dayalı bir özsaygı ve güven duygusu geliştirecekti. Bununla birlikte şöhrete ve zenginliğe ilişkin garanti verilemezdi.

Thomas kokaine yeniden başladı. Can attığı şey sadece uyuşturucu değil bütün bir yaşam tarzının kendisiydi: insanlar, yerler, alışverişin heyecanı, girilen riskler ve bizzat uyuşturucunun etkileri. Destekleyici ebeveynleri olan Thomas ve

Harold istikrarlı orta sınıf ailelerde büyümüşlerdi. Daha az talihli insanların kaotik yuvalardan, yoksulluktan ve diğer dezavantajlardan kaçmak için uyuşturucuya yönelebileceği düşünülebilir ama uyuşturucu kullanan suçluların geldiği farklı etkin, ırksal ve sosyoekonomik geçmişler vardır. İster şehir merkezinden ister bir banliyöden olsun, görüştüğüm neredeyse her uyuşturucu bağımlısının uyuşturucu kullanmayan veya suça bulaşmayan bir kardeşi vardı.

7. Uyuşturucu Tercihleri

Suçlular zihinlerini aniden değiştiren uyuşturuculardan yana tercihte bulunurlar. Genç bir delikanlı olarak Sam'in tercihi alkoldü. Şunları söylemişti: "Votkayı seviyorum. Bana uygun bir içki bu. Sarhoş olmak için çok zaman gerekmez. Büyük bir bardağı kafaya dikip içebilirim. Hiç kusmadım. İlk kez etkisini gösterdiğinde harika hissettiriyor." Votkalıyken "eğer küplere binseydim birini fena halde pataklayabilirdim" demişti. Votkaya hemen erişilemiyorsa "onu sarhoş ettiği" takdirde başka herhangi bir alkollü içecek yeterli olacaktır. Yıllar sonra Sam ile görüşme yaptığımda tek başına yaşıyordu; artık ailesiyle yaşayan bir ergen değildi. Kişiliği aynı kalmıştı ama uyuşturucu tercihi değişmişti.

Bir polisin arabasına çarpıp ondan paçayı kurtarmaya çalıştığı esnada elektroşok cihazıyla etkisiz hâle getirildikten sonra neredeyse içkiyi bırakmıştı. Sam'in tercihi kokaine kaymıştı. Yiyecekler, kira ve çocuğu için gereken parayı uyuşturucu satıcısı ayırmıştı; ta ki Sam'in kendisi bir uyuşturucu satıcısı olup çıkana kadar. Kokainin neden tercih ettiği uyuşturucu hâline geldiğini açıklayan Sam şunları söylemişti: "Sabahın 6'sına kadar ayakta kalabilir, ardından kaza falan yapmayıp öğleden sonra 5'e kadar işe gidip çalışabilirdim. Bu duyguyu seviyordum. Daha bir konuşkan oluyorum." Sam uyuşturucudan uzak durmanın kadınların peşinden ko-

şarken ve uyuşturucu temin ederken maceralarıyla birbirlerini eğlendiren arkadaşlardan vazgeçmeyi gerektireceğini söylemişti. Sam'in yaptığı bir iş vardı ama işten sonra eve gelip "yarım kutu bira bile içmeyen" kız arkadaşının yanına dönmek zorunda kaldığı için öfkeleniyordu. "Bu uyuşturucu beni ele geçirdi" itirafında bulunmuştu. Denetimli serbestliği ihlal ettiği için tutuklandığında, avukatı yargıca hapiste vakit geçirmek yerine Sam'in bir uyuşturucu tedavisi programına girip giremeyeceğini sormuştu. Yargıç bunu kabul etti. Sam serbest bırakılana kadar göstermelik bir şekilde işbirliği yapmış ardından derhâl kokaine ve uyuşturucu kullanan arkadaşlarının yanına dönmüştü.

Sam gibi "çok sayıda uyuşturucu" kullanan bazı kullanıcılar yeni bir şeyi denemekle ilgili o doyumsuz meraklarını tatmin etmek için bir maddeden diğerine geçip durular. Bununla birlikte uyuşturucu maddenin ulaşılabilirliği, maliyeti ve bilinen kalitesi de kullandıkları şeyin belirleyicisidir.

8. İlaç Tedavisinin İstismar Edilmesi

Bazı suçlular o kadar çok uyuşturucu tedavisi programına iştirak etmişlerdir ki neredeyse tek başlarına bir program bile yürütebilirler. Lynn bir uyuşturucu tedavi merkezinde kalmak zorunda olmasına öfkeliydi ama bunun bir çocuk ıslahevinde gözü altında tutulmaya tercih edilir olduğunu kabul ediyordu. Üzerine basa basa şunları söylemişti bana: "Burada olmam gerekmiyor. Diğerlerinin problemlerini çözmek için burada değilim. Bir avuç deliyle yaşamak istemiyorum. Kendi seçimim olsaydı erkek arkadaşımın yanına giderdim." Uyuşturucuya başlamadan önce gizlice evden çıkıyor, hırsızlık yapıyor, okulu asıyor ve ebeveynlerinin kredi kartlarından izinsiz bir şekilde alışveriş yapıyordu. Lynn 13 yaşına geldiğinde alkol, esrar ve uyuşturucular da dâhil olmak üzere "bulabildiği her şeyi" kullandığı için böbürleniyordu. En iyi yaklaşımın personelin

ne duymak istediğini anlayıp bunu onlara iletmek olduğu sonucuna varmıştı. Şunları söylemişti bana: “Kendi programımı işe koyabilirim. Danışmanımın ne söyleyeceğini o daha söylemeden biliyorum. Ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını biliyorum. Yapacağını yapana kadar numara yaparsın.” Herhangi bir uyuşturucu tedavi programının işe yarar olup olmadığı sorusu kendisine sorulduğunda “zaman kaybından başka bir şey değil” yanıtını vermiş ve ardından nasıl “daha iyi bir suçlu olunacağını, herkesten daha akıllı olunacağını” öğrendiğini kendiliğinden söylemişti. Yapması gereken tek şey 18 yaşına gelene kadar birkaç ay daha hayatta kalmayı becermekti ve ardından evden ayrılabilirdi. Hem Lynn’in ebeveynlerine hem de tedavi ekibine madde bağımlılığının altta yatan bir kişilik bozukluğunun dışavurumu olduğunu ve uyuşturucu kullanımı da dâhil olmak üzere birçok suçlu davranışına yol açan düşünce hatalarına yoğunlaşmadıkça daha fazla tedavinin beyhude olacağı tavsiyesinde bulunmuştum.

9. Bir “Hastalık” Olarak Bağımlılık

Lynn gibi insanlar “bağımlı kişilik” yapısına sahipmiş gibi algılanırlar. Fakat böyle bir yapının var olup olmadığı konusunda birtakım tartışmalar vardır. *Healthline*’a göre bu terim “eskiden beri süregelen bir miti” temsil eder ki buna göre bağımlılık riskini arttıran biricik bir kişilik tipi vardır.⁵ Çoğu durumda zihni birdenbire değiştiren maddelere yatkınlığı işaret etmek için kullanılan “bağımlılık” sözcüğü o kadar karmakarışık bir şekilde kullanılmıştır ki bir kişinin tekrar tekrar keyif aldığı herhangi bir şeyle ilgili olabilir. Çikolata aşığı birisi “çikolatakolik”, hevesli bir koşucu bir “koşukolik”, kendisini işine adanmış biri bir “işkolik”tir vb. Mesleki

Crystal Raypole, “What Is an Addictive Personality?”, *Healthline*, Nisan 23, 2019, www.healthline.com/health/addictive-personality-traits.

literatürde sıklıkla seks, aşk, alışveriş, kumar, onaylanma, kafein, pornografi, şeker ve yiyecek bağımlılıklarından bahsedilir. Yeni teknolojiler gündelik yaşama dâhil oldukça “bilgi bağımlılığı”, “telefon bağımlılığı”, “e-posta bağımlılığı” ve “video oyunu bağımlılığı” gibi yeni bağımlılıkları anlatan ifadeler ortaya çıkıyor.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin *Ruhsal Bozuklukların Teşhis ve İstatistiği El Kitabı*’nın beşincisinde şunlar ifade edilir: “Bağımlılık sözcüğü . . . belirsiz tanımı ve potansiyel bakımdan olumsuz çağrışımları nedeniyle resmî DSM-5’in madde bağımlılığı bozukluğu terminolojisinden . . . çıkarılmıştır.”⁶

Uyuşturucu tedavi programları kendi misyonlarını bir hastalık olarak bağımlılığın tedavi edilmesi olarak ifade ederler. Ama bu “hastalık” kişinin gayriiradi kaptığı bir hastalıktan farklıdır. Bir kişi soğuk algınlığını, grip olmayı, kanseri veya amfizem olmayı tercih etmez. Ama bir uyuşturucuyu içmeyi, yutmayı, enjekte etmeyi veya solumayı tercih edebilir. Uyuşturucu kullanıcısı olan suçlu kişi kendini sorumluluktan kurtarmak için hastalık düşüncesine yapışır. Hapisten yeni çıkmış bir suçlu bir *Washington Post* muhabirine “bu hastalık her an herkesi vurabilir” demişti.⁷ Gerçekte suçlu saldırıya uğrayan biri değil, saldıran kişidir. Sokaklarda aylak aylak dolaşmayı, uyuşturucu satın almayı ve sonra da içmeyi tercih eden odur. Suçlu kişi suç işlediği için yakalandığında bağımlılığı “nüksettiği” için ilave bir tedaviye ihtiyaç duyduğuna başkalarını ikna eder. Benimsediği konum şudur: O bir uyuşturucu kurbanıdır ve hastalığı nedeniyle tedavi görmelidir; hapsedilmeyi hak etmemektedir.

Bazı suçlular bir maddeye karşı tolerans geliştirirler: öyle ki arzu edilen etkiyi elde etmek için o maddeden artan miktarlarda talep ederler. Bir suçlu uyuşturucuya günde 200 dolar

⁶ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5. edisyon (Washington, DC: American Psychiatric Association, 2013), s. 485.

⁷ “After Prison, More Punishment”, *Washington Post*, Eylül 8, 2019.

harcıyorsa muhtemelen bu parayı yasal işinden kazanmıyordu. Nihayetinde alışkanlığını pekiştirmek için hırsızlık yapıyordu. Bazı uyuşturucu kullanıcıları ise alışkanlıklarını pekiştirmek için gerekenden daha fazlasını çalarlar. Gerçek şu ki henüz bir alışkanlık geliştirmeden önce bile suç işliyorlardı.

Uyuşturucu bağımlılığının bir “beyin rahatsızlığı” olup olmadığı konusunda tartışmalar var. Harvard Health Blog’da yazan Dr. Michael Bierer kendi hastalarının “bu problemlili ve genellikle yaşamı tehdit eden davranışların derinlerinde bir yerlerde biyolojinin var olduğunu” anlamalarını istediğini kaydetmişti.⁸ Kronik uyuşturucu kullanımının beyinde değişikliklere neden olduğu konusunda bir fikir birliği varmış gibi görünse de bağımlı kişi uyuşturucu perhizi yaptığı takdirde bu değişiklikler tersine döndürülebilir. Kendi iyileşme sürecinin faili olmak kişinin kendi elinde olan bir şeydir.

Araştırmalar zihni bir anda bozan ilaçlar kullanmaya yönelen birimin aileler olduğunu gösteriyor. Ama bağımlılığa dönük genetik veya biyolojik bir eğilim olsa bile insanlar yine de bedenlerine neyi alıp neleri almayacaklarını seçme hünerine sahiptirler. Eğer bir kişi ailesindeki “bağımlılık” eğiliminin farkındaysa zihni birdenbire değiştiren maddeleri kullanmaktan imtina etmesi için çok daha fazla gerekçesi vardır. (Açıkçası doğum öncesi uyuşturucuya maruz kalan çocuklar böyle bir seçim yapmazlar.)

Bir eyalet hapishanesinde yaptığım bir görüşme esnasında Frank düzinelerce suç işlediğini içtenlikle kabul etmişti. Bununla birlikte alkolden ve diğer uyuşturuculardan uzak durmuştu. Küçük bir çocukken babasının “ölümüne içmesini” izlemişti. Aynı şeyin kendi başına da geleceğinden korkan Frank içkinin ya da zihni birdenbire değiştiren diğer uyuşturucuların yanına bile yaklaşmayacağına yeminler etmişti.

Yakın zamanda esrar kullanımını suç olmaktan çıkar-

⁸ Michael Bierer, “Is Addiction a ‘Brain Disease’?”, *Harvard Health Blog*, Mart 11, 2016.

ma eğilimi hız kazanmıştır. Ocak 2021 itibarıyla 36 eyalet tıbbi amaçlar için esrar kullanımını ve 10 eyalet ise esrarın perakende satışını yasalaştırdı. 3 Kasım 2020 seçimlerinde Oregon’da bulunan seçmenler küçük oranlarda kokain, eroin ve metamfetamin bulundurmaya suç olmaktan çıkarmak amacıyla eşi benzeri görülmemiş bir adım attılar. (2105’te esrar kullanımı suç olmaktan çıkarıldı.) Uyuşturucuların suç olmaktan çıkarılması üç önermeye dayanır. Birinci önerme şudur: Tutuklamalar sayıca çok daha az olduğu için insanlar damgalanmıyorlar ve sonuç olarak bundan böyle iş imkânlarından menedilmeyeceklerdir. İkinci önerme şudur: Uyuşturucuları yasallaştırmak uyuşturucu kaçakçılığının doğasında var olan kâr amacını ortadan kaldıracak ve dolayısıyla suçu azaltacaktır. Son önerme ise şudur: Yargılayıcı adalet sisteminin cezalandırıcı “uyuşturucuya karşı savaş” girişiminin başarısız olmasıyla birlikte bütün bir madde bağımlılığı problemi daha etkin bir biçimde ve tedaviyi teşvik eden bir halk sağlığı yaklaşımı kullanılmasıyla daha az masrafla ele alınabilir.

Çoğu insan esrarın zararsız olduğuna inansa da çocukları düzenli olarak esrar kullanan ebeveynler ve ergenleri tedavi eden danışmanlar ve terapistler bu görüşü paylaşmıyorlar. Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre düzenli esrar kullanımı düşünme, bellek ve öğrenmede kalıcı bozulmalara neden olabilir.⁹ Uzun vadeli diğer etkiler arasında ise düşük enerji ve başarı, akciğerde hasar oluşumu ve trafik kazalarında artış sayılabilir. Suçlu kişilik yapısına sahip birçok insan açısından esrar yaşamlarının köşe taşı hâline gelir. Kronik esrar kullanıcısı olan bir suçlu açısından yalnızca bu uyuşturucuyu tedarik sürecinin kesintiye uğraması bile feci sonuçlar doğurabilir. Ashton lisede esrar kullanmaya başlamış ve nihayetinde her gün içer olmuştur. İlk senesinde okulu bırakmış ve sonraki

⁹ Centers for Disease Control and Prevention, “Marijuana: How Can It Affect Your Health”, tarihsiz.

altı yıl boyunca nadiren bir işte çalışmıştı. Kız arkadaşı Mary esrarın ne gibi bir etkisi olduğundan emin olmadığını çünkü Ashton'ın onu günde 10 kez kullandığını söylemişti. Esrar satın alacak parası olmadığına “davranış biçimi korkunç” bir hâl alıyordu. Çoğu zaman sakin olan erkek arkadaşı “aşırı sinirlenir, balataları sıyrır ve öfke nöbetleri geçirirdi.” Mary böyle zamanlarda Ashton'ın şiddete başvuran, mala mülke zarar veren ve kendisine tehditler savuran birisi olup çıktığını söylemişti. Esrar içmek hem hayatla başa çıkması hem de kendisine hâkim olması için bir gereklilik hâline gelmişti.

Bir uyuşturucunun yasallaştırılması elde edilmesini kolaylaştırır fakat suçlunun kişiliğini değiştirmeyecektir. Uyuşturucuya daha kolay erişebilmesi hâlihazırda aklında ne varsa onu yapmasını daha bir kolaylaştıracaktır. Uyuşturucu kullanan suçluların bir tedavi merkezinin kapısından kendi istekleriyle girmeleri görülmüş iş değildir. Hiç kimse bir başkasını değişime zorlayamasa da bir mahkeme tedaviye başlamasını emrettiği zaman hayatı değiştiren bir ilk adım atılabilir. Yasallaştırma mahkemelerin uyuşturucu bağımlılarını tedavi olmaya zorlamak için kullandıkları baskı gücünün otoritesini azaltacaktır.

ABD'deki muazzam uyuşturucu krizine katkıda bulunan doktorların ve ilaç şirketlerinin suçluluğu hakkında çok fazla şey yazılıp çizilmiştir. Bu bölümün odak noktası yasal olarak reçete edilen uyuşturucu maddelerin istismar edilmesi de dâhil, uyuşturucu kullanan suçlunun kişiliği meselesi olmayı sürdürmektedir. Doktorlara yönelik kaleme aldığı bir kılavuz kitapta Dr. Scott Fishman “ıstıraba değil, hastaya odaklanma” tavsiyesinde bulunmuştu.¹⁰ Dr. Fishman uyuşturucu elde edilmesiyle bağlantılı antisosyal davranışları şöyle listelemişti: hırsızlık, fuhuş, kalpazanlık ve reçete satmak. Ağrı kesici olarak uyuşturucu reçete edilen bir kişi ile kendisini uyuşturucudan kurtarmaya çalışan bir kişi ve yasadışı kanallardan

¹⁰ Scott M. Fishman, *Responsible Opioid Prescribing* (Washington, DC: Federation of State Medical Boards, 2007), s. 15.

ilerleyerek daha fazla miktarda uyuşturucu peşinde koşan bir kişi arasında fark vardır. Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için elinden gelen her şeyi yağan Cy ve böyle bir endişesi olmayıp durmadan uyuşturucu arayan bir suçlu olan Monte'yi karşılaştıralım.

Emekli bir avukat olan Cy, şiddetli bir sırt ağrısından mustarıptı. “Omurgamda kireçlenme var; bu can alıcı bir ağrıya ve ardından daha ısrarlı bir ıstıraba dönüştü” demişti. İyileştirici bir fentanil reçete edildi ama bunun çok kesif bir ilaç olduğunu düşündü. Daha hafif bir ilaç istedi ve kendisine bir hidroodon reçete edildi. Şunu anımsıyordu: “Benden günde 3 ya da 4 kez içmemi istediler ve her ay 120’lik bir tablet şişe aldım ama bunların tamamına hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Bir kez bile reçete edilenden daha fazla ya da daha az ilaç almadım. Benim amacım çektiğim ıstırabı dindirmekti, bir bağımlıya dönüşmek değil.”

Monte askerlik hizmeti sırasında sırtından sakatlandı ve ardından sınav çekerken o bölgeyi bir kez daha incitti. Monte'ye birbiri ardına ağrı kesici ilaçlar verildi ama hiçbirinin etkili olmadığı da görüldü. En sonunda acıyı kontrol yetisi kazanmasına ve gündelik aktivitelere katılabilmesine yardımcı olsun diye kendisine bir “uyuşturucu tedavisi” reçete edilmişti. Ama kendisini aşama aşama uyuşturucudan kurtarma hedefine hiçbir zaman ulaşamadı. Çektiği ağrının şiddetini “10 üzerinden 10” diye puanlamaya devam eden Monte daha yüksek dozlarda daha fazla ilaç talep etmekte ısrarcı oluyordu. Hasta dosyasındaki bir notta “Hastanın esas başa çıkma mekanizmaları uyuşturucu ilaçlar ve uykudur” diye yazıyordu. Doktorlardan biri dosyaya not aldığı esnada Monte'nin kendine ilişkin değerlendirmeleri hakkındaki şüphelerini dile getirmişti: “Hastanın durumu sahte bir bağımlılık örüntüsünü kanıtlıyor.” Monte iddia ettiği kadar iş göremez bir durumda değildi. Bir tavanda çalışmak için merdivene tırmanmış, alçıyı yukarıya kaldırmış ve evindeki aksesuarları boyamıştı. Monte bastonu yanında olmadan bir milden fazla yürüyebiliyor ya da araba kullanabiliyordu.

Doktor Monte'ye "farmakolojik olmayan stratejilere yoğunlaşmasını" tavsiye etmişti. Ama Monte'nin tek istediği uyuşturucuydu. Ağrı tedavisi yapan bir kliniğe devam etmedi, kilo vermeyi reddetti (obezdi) ve "rehabilitasyon ve ağrı psikolojisi derslerine" katılmaya ayak direyerek "fazlasıyla zıtlaşan" biri olup çıktı. Monte uyuşturucu ilaçlara başvurmadan ağrıyla başa çıkmasına yardımcı olacak bir yatılı tedavi programına yerleştirilme fırsatını geri çevirdi. Ağrıyı azaltan bütün farmakolojik olmayan yöntemleri elinin tersiyle iten Monte daha yüksek dozlarda uyuşturucu ilaçlar almakta ayak diredi. Delirmiş bir şekilde doktorlardan birini şöyle ikaz etti: "Bana ilaç veremeyecekseniz o zaman ben de yepyeni bir doktor bulmak zorunda kalacağım." Monte kibirli ve yargılayan biriydi; başkalarının fikirleriyle ilgilenmiyordu. Kayınvalidesi onunla iletişim kurmaya çalışmanın "bir avuç dolusu suyu tutmaya çalışmak kadar zor" olduğunu anlamıştı. Kayınpederi ise "bence o bir uyuşturucu bağımlısı ve ilaçları seviyor" yorumunda bulunmuştu. Karısı Gabby şunu dile getirmişti: Monte "beni başa çıkamadığım bitimsiz bir eleştiri yağmuruna" maruz bırakmıştı: "Bir keresinde kafamı duvara geçireceğini sandım."

Monte kendisini işe almadığı için kin beslediği ünlü bir avukatın evine zorla girdiği için tutuklanmıştı. Adama saldıran Monte kadına vurmuş ve karı kocayı yıldırıp onları ölümle tehdit etmişti. Polis peşine düşüp Monte'yi aracında yakaladığı zaman aracında uyuşturucu bulmuştu. Polis memurlarına bir düzenli ilaç kullandığını söyleyen Monte sordukları sorulara makul cevaplar vermiş ve ardından bir avukatla görüşme talebinde bulunmuştu. Bir ambulansla hastaneye nakledilen Monte'nin burada "aklı dengesinin bozuk" olduğu değerlendirilmesinde bulunulmuştu. Polis daha sonra üzerinde iyileştirici fentaniller ve kas gevşeticiler taşıdığını anladı.

Kanıtlar Monte'nin işleyeceği suç önceden titiz bir biçimde tasarladığını gösteriyordu. Çift hakkında çok fazla bilgi edinmiş, nerede yaşadıklarını öğrenmiş ve cinayeti işlemeyen önce evlerini gözetlemek için günlerce zaman harcamıştı.

Kurbanlarının ellerini ve ayaklarını bağlamak için yanında kablo bağları ve izolasyon bandı getirmiş; bir silah, yedek mühimmat ve bir elektroşok tabancasıyla kendisini donatıp oturdukları binaya gelmişti. Kendisini harekete geçiren şey parasal kazanç ya da uyuşturucuyla ilgili değildi; daha çok aylar önce meydana gelen önemsiz bir meselesinin intikamını almaktı. Monte “ilaç zehirlenmesi nedeniyle suçsuz olduğunu” mazeret olarak gösterdi ama jüri bunu inandırıcı bir savunma olarak görmeyip onu ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Monte’nin durmadan uyuşturucu araması ve birevi işgal ederek intikam amacıyla insanları yaralaması ile Cy’nin ağıyla savaşıırken uyuşturucu kullanımını asgari düzeye indirme konusundaki boyun eğmez çabası birbirine taban tabana zıttı. 2020 yılında tam 2,1 milyon insanda “uyuşturucu kullanma bozukluğu” vardı.¹¹ Araştırmacılar kişilik bozukluklarının özellikle ilaçların kötüye kullanımıyla birlikte ortaya çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu bulgulamışlardır. *U.S. News & World Report*’ta çıkan bir makalede araştırmacıların şu olgunun altını çizdiğine işaret edilmiştir: “Ulusal aşırı doz uyuşturucu kullanımı krizinin üstesinden gelmek için ergenlere ve genç delikanlılara özel bir ilgi gösterilmesi ve yalnızca uyuşturucu bağımlılarına odaklanılmaması gerekmektedir.”¹²

En önemli mesele başlı başına uyuşturucudan ziyade kullanıcının kişilik yapısıdır. Bir suçlunun kısa ve öz bir şekilde belirttiği gibi: “Önemli olan uyuşturucular değil, haydutlar. İçki içmek değil, düşünme biçimi.” Bütün suçlular uyuşturucu kullanmayacak olsalar bile sorumluluk sahibi insanlar olmak için kendileriyle ilgili değiştirmeleri gereken daha bir sürü şey söz konusu olacak.

¹¹ David A. Patterson Silver Wolf and Mark Gold, “Treatment Resistant Opioid Use Disorder (TROUD): Definition, Rationale, and Recommendations”, *Journal of Neurological Science*, Nisan 15, 2020, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32078842.

¹² “Opioid Deaths in Young Americans Often Involve Other Drugs”, *U.S. News & World Report*, Kasım 27, 2020, www.usnews.com/news/health-news/articles/2020-11-27/opioid-deaths-in-young-americans-often-involve-other-drugs.

Teröristleri genellikle kamuya açık alanlarda patlayıcı cihazlar patlatan, uçakları havaya uçuran, kendilerine ters inançları olan insanları tehdit eden ve soykırım yapan kişiler olarak düşünürüz. Şiddete başvuran diğer birçok suçlunun tersine teröristler bir davayı ya da bir dinsel inancı destekledikleri iddiasıyla yarattıkları yıkımları haklı çıkarırlar.

Onlarca yıldır çeşitli suçlar işlemiş kadınlar ve erkeklerle yaptığım görüşmeler ve danışmanlık çalışmalarında kendi vatandaşlarına karşı terör eylemleri gerçekleştiren devlet başkanları ile bu türden kişiler arasındaki benzerlikleri giderek fark etmeye başladım ve siyasi ve uluslararası terörizm faille-
rinde benzer davranış örüntüleri gözlemledim. ABD hükümeti tarafından terörist olarak tarif edilen bu devlet başkanları ve insanlar bu kitapta tarif ettiğim suç düşüncesini ortaya koyuyor. Her ne kadar bu insanlarla dolaysız bir temasım olmasa da suçlu kişilik özelliklerinin bu insanların pek çoğu açısından geçerli olduğunu varsayacak gerekçelerim var.

ABD Anayasası ulusal ve uluslararası terörizmi “sivil bir halkı korkutmayı ve zorlamayı amaçlayan” eylemler bütünü olarak tanımlıyor.¹ Gelgelelim suçlular ister bir kişiyi ister bir aileyi ister bir topluluğu veya bütün bir ülkeyi hedef alsınlar “teröristler” olarak iş görebilirler. Bir tecavüzcü, bir araba hırsızı, bir seri kundakçı ve bir çift keskin nişancının hepsi de terör eylemleri gerçekleştirir.

Federal Bureau of Investigation, “Terrorism”, tarihsiz, [fbi.gov/about-us/investigate/terrorism/terrorism-definition](https://www.fbi.gov/about-us/investigate/terrorism/terrorism-definition).

Aile içi şiddetin failleri de teröristlerdir. Colin ve Judy'nin evliliği istismarcı bir kişinin korkutma, tehdit, psikolojik taciz ve fiziksel şiddet yoluyla eşini nasıl aralıksız bir boyun eğdirme ve belirsizlik durumunda alıkoyduğunu gösterir. Çocuklarından biri anne babası kavga ettiğinde korktuğunu öğretmenine söylediği için durum eyaletin Sosyal Hizmetler Departmanı'nın dikkatini çekmişti. Evlilik ilişkileri o kadar fazla anlaşmazlıkla doluydu ki mahkeme çiftin oğullarını geçici olarak evden uzaklaştırmış ve velayetini babaannesine vermişti.

Colin'in sahte çekler, büyük çaplı hırsızlıklar, araba çalma ve el konmuş bir ehliyetle tekrar tekrar araç kullanmayı barındıran bir sabıka kaydı vardı. Banka hesaplarında çekleri ödeyecek kadar para olmadığını bildiği hâlde Judy'yi çekleri imzalamaya zorlamıştı.

Judy kendi danışmanına benliğinin bir parçasını kaybettiğini, özgüvenini yitirdiğini ve evliliği başarısızlığa uğratan kişinin kendisi olduğunu söylemişti. Judy ne zaman Colin ile herhangi bir şeyi tartışmaya çalışsa “hiçbir şey bilmiyormuş gibi” hissetmesine neden olan küçümseyici bir tavırla karşılıyordu. Kocasıyla savaşmanın beyhude olduğuna karar veren Colin onun istediği her şeyi kabul etmişti. Seksi kocasının talep etmesi üzerine gündemine aldığı, seks yaptıkları günleri takvime işaretlediği ve ardından karısının performansını puanladığı için seks can alıcı bir problem hâline gelmişti. Colin her seferinde para ödeme teklifinde bulunarak karısını daha da küçük düşürmüştü. Bir gece Colin “sadece seks satın almam gerek” diye bağırarak dışarı çıkmıştı.

Colin her Allah'ın günü Judy'yi yıpratıyordu. Cadde boyu yürüdükleri zaman karısını çok yavaş hareket ediyor diye azarlıyordu. Colin Judy'nin giydiği her şeyi eleştirdi, saçını kestirdiğinde zıvanadan çıktı ve parfüm sıkmadığında onurunu kıracak biçimde onu yerin dibine soktu. Judy kendini bir kitaba kaptırdığı zaman bile Colin “kitabı beni sevdiğinden daha çok seviyorsun” diye öfkelenir ve karısının kendisiy-

le ilgilenmesi konusunda ısrarcı olurdu. Yemek tam olarak Colin'in istediği saatte hazır olmazsa yemeğin masa üzerinde olması gereken kesin dakikayı ona bildirirdi. Judy çığlık atıp ona bir şeyler fırlattığı bir olayı anımsamıştı: "Yatak odasında ağlayarak biten bir geceydi." Bir kelime daha edersen yüzüne bir tane tokat indiririm" demişti bana.

Judy ailenin parasal dayanak noktasıydı ama bu durum Colin'in onların ortak hesaplarını işgal ederek canının çektiği her şeye para harcamasını engellememişti. Bir çift olarak Colin ve Judy'nin hiç arkadaşı yoktu ve Colin Judy'nin iş dışında sosyalleşmesine engel olmuştu. Judy'nin işi bireysel varoluşunun kocasının kontrolünde olmayan tek veçhesiydi. Judy'nin kafasını işine fazlasıyla kaptırdığından ve fazla kibirli davrandığından şikâyetçiydi Colin. Judy açısından iş hayata tutunacak bir daldı çünkü işte konuşabileceği insanlar vardı ve yetkinliği takdir ediliyordu.

Çift arasındaki tartışmalar giderek daha fazla fiziksel bir hâl aldı. Bir tartışma sırasında Colin Judy'ye bir anahtarlık fırlattı ve onun boynuna isabet ettirdi. Judy evi terk edeceğini söyleyip arabasına yönelerek uzaklaştığında Colin arabasına binip onu takip etti ve otomobiline arkadan çarptı. Ardından kaportasının altındaki telleri sökmüş ve bir kez daha evi terk etmeye çalışırsa eline bir silah alıp "onu öldürüp gömeceği" konusunda uyarmıştı. Bir başka olayda kadın korkudan banyoya saklandığında yaptığı kapıyı kırmıştı. Beni yakalayıp tırnaklarını geçirdiği yerlerimi parçalamış ve gözümün birini morartmıştı." Judy aldığı yaraları anlatırken dehşete düşmüştü.

Judy danışmanına şunu söylemişti: "Yapmayı çok istediğim bir şey var; ona karşı çıkmak ve nasıl hissettiğini kendisine sormak." Ama birkaç nedenden dolayı Colin ile birlikte kalmaya devam etti. Judy'nin gelirine rağmen ödemeleri gereken ortak borçlar vardı ve Judy parasal olarak tek başına nasıl hayatta kalacağını tahayyül edemiyordu. Evden ayrıldığı takdirde Colin'in peşine düşeceğinden emindi. Bununla birlikte

Judy'yi evlilik içinde tutan can alıcı faktör kendi özgüvensizliği idi. Danışmanına “Colin'den çok şey bekliyorum” demiş ve kötü bir ev idarecisi olduğu veya seks arzusu taşımadığı için kendisini eleştirmişti. Evlilik ahdini son derece ciddiye alan Judy kendisiyle Colin arasındaki anlaşmazlıkları çözeceklerini ve çocuklarının velayetini geri alacaklarını umut ediyordu. Aralarından su sızmadığı, Colin'in sevecen olduğu, hediyeler alıp onu akşam yemeğine çıkardığı dönemler de onu ayakta tutuyordu.

Judy aile içi şiddet mağdurlarının faydalandığı mahkeme destekli bir gruba katılmıştı. Duygusal açıdan yıpranmış olan Judy yorgunluktan, baş ağrısından ve kaygıdan mustarıptı. En nihayetinde boşanmaya karar verdi ve bir plan geliştirdi. Koşullar olabildiğince elverişliydi. Maaşına zam almıştı. Çocukları güven altındaydı; bir arabası, müdürünün desteği ve gidecek bir yeri vardı. Eşyalarını toplayıp bir arkadaşının evine gitmişti; yaklaşık bir mil uzaklıkta ailesinin ve çekici iş olanaklarının olduğu bir bölgeye taşınmak için düzenlemeler yaptı. Sosyal hizmetler, daha güvenli bir ortamda yaşayacakları için çocukların velayetini ona geri vermişti.

Judy bir teröristle evliydi. Teröristler farklı alanlarda faaliyet göstermektedirler. Bir kişi falanca davayı ilerletme kisvesi altında altta yatan suçlu kişiliğini gizleyebilir. 1960'larda Alabama'daki sivil haklar protestocularına katılan üniversiteyi bırakmış biriyle görüşmüştüm. Üniversiteye geri döndüğünde kısa yolculuğunda karşılaştığı olaylar hakkında konuşmuştuk. Polisin acımasız taktiklerini, göstericilere saldıran köpekleri ve protestoculara sıkılan suyu büyük bir heyecanla anlatmıştı. Güya kendisini güneye yolculuk yapmaya teşvik eden sebepler arasında yer alan sosyal adalet ve ırksal eşitlik meseleleri hakkında tek bir sözcük duymadım. Bir terörist değildi; daha çok bir yalancı, hırsız ve uyuşturucu kullanıcısıydı. Üniversite topluluğundaki öğrenciler güvenli bir şekilde kilitlenmediği takdirde bu kişi bisikletlerini çalıp kaçırılacağı için bisikletlerini yakından takip etmesi gerekiyordu. Medeni haklar

retoriğini benimsemiş olsa da onun için önemli olan heyecan sahnesinde yer almak ve ardından hikâyeleriyle başkalarını etkileyecek önemli biri olarak geri dönmektir.

Birçok teröristin suçlu bir zihne sahip olması kuvvetle muhtemeldir. Muhtemelen bazıları kendi amaçlarını benimseme motivasyonları konusunda saf ve samimidir. Fakat suçluların zihinsel yapısını anlayabilen biri açısından despotların ve tiranların kişilik yapılarını tahmin etmek büyük bir sıçrama sayılmaz. Bu acımasız kişiler belli bir amaç uğruna harekete geçerken düşmanlarına karşı terör estirmekte ve onları katletmektedirler.

Acımasız insanlar hâline gelen insanların büyük bir kısmı mutlak otorite oldukları pozisyonlara ulaşmadan önce de suçluydular. Robert G. L. Waite *The Psychopathic God* (Psikopat Tanrı) adlı klasik kitabında Adolf Hitlerin analizine 500 sayfadan fazla yer ayırır.² Waite'nin gözlemleri çocukluğundan beri Hitler'in suçlularda ortak olan düşünce ve davranış örüntülerini gösterdiğine dair kanıtlar sunar. Waite öfke nöbetlerinin “küçük Adolf'un kendisine aşırı düşkün annesinin taleplerine uyması için korkutmak amacıyla kullandığı araçlar” olduğunu söyler. 11 yaşına geldiğinde Hitler “tartışmacı, dediğim dedik, inatçı, kibirli ve kötü huyluydu.” “Kendisini lider rolünde hayal eden” genç Hitler “öğrenci arkadaşlarından kendisine mutlak anlamda boyun eğmelerini talep etmişti.” Waite'e göre 12 yaşına geldiğinde “köy okullarının yıldız öğrencisi olan çocuk başarısız olmaya başlamıştı; kaba saba mahalle oyunlarının görünüşte kendini beğenmiş, hiperaktif elebaşı olan Hitler ıssız tepelerde ağaçlarla konuşan, rüzgârlara nutuk çeken, anne babasıyla kavga eden, dünyaya nefret besleyen ve öğretmenlerini karikatürize eden asık suratlı, bencil, içine kapanık, ergenlik öncesi döneme gerilemiş biri hâline gelmişti.” Hitler'in okuldaki performansı o kadar kö-

Robert G. L. Waite, *The Psychopathic God: Adolf Hitler* (New York: Signet, 1977), s. 47, 188.

tüleştmişti ki bir okuldan ayrılıp bir başkasına gitmek zorunda kalmıştı ve bu sonuncusunu mezun olmadan önce bırakacaktı. Hitler hayvanlara karşı hem duygusal hem de acımasızdı. 1936 tarihli bir kararname “istakozların ve yengeçlerin acı çekmesine özel bir ilgi gösterdiğini” ve en “insani ölümü” nasıl karşılamaları gerektiğini açıkça belirttiği göstermiştir. Yine de Hitler’in “kendi köpeğine vahşice [saldırdığını] ve onu “deli gibi” kırbaçladığını gözlemlemişti. Istakozlarla ilgilendiği bir sırada Hitler’in bir arkadaşına “Bütün ırkları ortadan kaldırmayı planlıyor muyum? Elbette planlıyorum. . . . Kitlelerin . . . ürpererek boyun eğmeleri için dehşetin yarattığı heyecana ihtiyaçları var” dediği kaydedilmişti. Adolf Hitler’in utanç verici yaşam öyküsünün geri kalanı milyonlarca insanı yıldırma, işkenceden geçirmek ve katletmek amacıyla gücü elinde toplayan bir suçlunun hikâyesidir.

1929’dan 1953’e kadar Sovyetler Birliği’nin hâkimi olan Joseph Stalin’in en ayrıntılı ilk biyografisini Edvard Radzinsky yazmıştı.³ Çizdiği diktatör tanımı suçlu bir kişiliğin her veçhesini, özellikle de Stalin’in amansız güç arayışını, yurttaşlarının efendisi olduğu duygusunu, kendi biricikliğine olan inancını ve acımasız fethetme arayışını kucaklarken, ona çok saygı gösteren ve kendisinden çekinen Sovyetler Birliği vatandaşlarına çok az empati gösteriyor.

Stalin’in eğitim gördüğü ilahiyat fakültesinde kendisine düşman olan öğrenciler onun o “gizemli, intikamcı karakterinden ve ince alayları ile kaba saba öfke patlamalarından” korkuyordu. Stalin devrimcilerle teması olduğu için ilk kez 24 yaşında hapse atılmıştı. Suçluların devrime yapabilecekleri katkıya değer veren Stalin “tıpkı okulda ve ilahiyat fakültesinde olduğu gibi hapisanedeki iktidarı da ele geçirmişti.” Otoritesini tanımak istemeyen herkes “yeni edindiği suçlu yoldaşlarının acımasızca attığı dayakların kurbanları olmuştu.”

Edvard Radzinsky, *Stalin* (New York: Anchor Books, 1997), s. 40, 50, 51, 122, 228, 235, 355, 363.

Stalin devrimi teşvik etmenin yollarını aramaktan “devrimin kendi şahsına nasıl hizmet edebileceğini” tayin etmeye geçiş yapmıştı.

Rusya’daki çarların hükümdarlığı sona ermiş olsa da Stalin yeni bir “bütün hâlinde Çar ve Tanrı” olup çıkmıştı ve “aklını artık kendisine ait olan bir devletin geleceğine çevirmişti.” Stalin’i Hitler’in müridi olarak tanımlayan Radzinsky onun “zaferle nihayete eren uzun bir satranç oyununa” girdiğinden bahsediyordu. Nefret duyulan eski devlet ölecekti ama Stalin’in çevirdiği entrikalar “kendisine ait bir devletin . . . tüm devletler arasındaki en korkunç devletin yaratılmasına” vesile olmuştu. Radzinsky şöyle yazmıştı: “Stalin, iktidarını korumak için başka her şeyi feda eden ve vicdansız bir entrikacı olan Cengiz Han’dır.” Kendi kuklalarının “iplerini ellerinde tutardı”; onun amacına hizmet etmelerinin ardından “bu kuklaları insafsızca sahneden indirir ve yerlerine başka kuklalar koyardı.” İhtiyaçlarına uyum sağlamayan ve kendisiyle aynı fikirde olmayan insanları tek seferde gözden çıkarırdı.

Stalin’in dehşet saçan yönetimi sırasında esir kamplarında 1 milyondan fazla insan can vermişti. Tahminlere göre ağırlıklı olarak Stalin’in köylülerin topraklarını acımasız şekilde “kolektifleştirmesinden” kaynaklanan kıtlık sırasında 6 ila 8 milyon kişi daha ölmüştü. Stalin yüce bir güç konumuna yükselirken vatandaşlar ise “sorguya çekilecekleri, işkence görecekları, hapsedilecekleri veya derhâl infaz edilecekleri” yer olan “cehennemin girişi”ne doğru zorla sürüklenmekten kaçınmak için çaresizce birbirlerine saldırdılar.

Modern teröristler, tıpkı Hitler ve Stalin gibi, gücü ele geçirmek için kendi çıkarlarına kullandıkları davaları benimsemeden önce bile suçlu kişiler oldukları için benzer davranış örüntüleri sergilerler. Birçok gözlemci kendi dinleri tarafından onaylanan kutsal bir savaş adına harekete geçen terör faillerinin saptırdığı şeyin tam da bu dinin öğretileri olduğunu belirtmişleridir.

The Atlantic dergisinde Ebu Musab ez-Zerkavi’nin “kısa,

şiddet dolu hayatı” hakkında kalem oynatan Mary Anne Weaver bu kötü şöhretli cihatçıyı herhangi bir davaya iştirak etmeden önce bile bir suçlu olarak nitelendirmişti.⁴ Al-Zarqawi gençliğinde belalı ve haydut biriydi; içki kaçakçılığı yapan bir alkolikti. Zarqawi 28 yaşındayken yasadışı silahlar bulundurmaktan ve Ürdün’deki yasadışı bir örgüte üye olmaktan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bayan Weaver’in anlattıklarına bakılırsa hapsedildiği esnada Al-Zarqawi “hapishane hayatını bir çete lideri gibi organize ettiği” için “gelişim göstermişti.” Serbest bırakıldıktan sonra savaşçıları eğitmek için kamp kurmuştu, bombardımanlar, intihar eylemleri ve infazlar planladığı için ABD tarafından tutuklanması talep edilmişti. Görünüşe bakılırsa Al-Zarqawi belli bir dini veya ideolojiyi iletmemekten ziyade kargaşa ve katliam yaratma eğilimindeydi. En nihayetinde Zarqawi 7 Haziran 2006’da ABD güçleri tarafından öldürülmüştü.

Stanley Bedlington *The Washington Post*’ta merhum Usame bin Ladin’in “kendi dinini kötüye kullandığını” ve “Kuran’ın katı emirlerini” bile isteye çiğnediğini yazmıştı.⁵ *Time*’dan bir yazar “ABD’ye karşı ilan edilen [bin Ladin] cihadın çoğu din âliminin nazarında hiçbir zaman kutsal bir savaş değil apaçık bir dolandırıcılık olduğuna” işaret etmişti. Psikoloji profesörü Aubrey Immelman, bin Ladin’i “İslami fundamentalizmi kendi arzuları ve kişisel zafer hayalleri adına kullanmakta usta olan biri” diye karakterize etmişti.⁶

2013’ten beri Merkezi Afrika Cumhuriyeti soykırımın eşiğine gelmiştir. Bir terör devrinde kuzeyden Séléka (“ittifak”) adlı silahlı Müslüman gruplar Hristiyan toplulukları öldürüyor, onlara tecavüz ediyor ve mülklerini yağmalyordu.

Mary Anne Weaver, “The Short, Violent Life of Abu Musab al-Zarqawi”, *Atlantic*, Temmuz 1, 2006, theatlantic.com/magazine/archive/2006/07/the-short-violent-life-of-abu-musab-al-zarqawi/304983/.

Stanley Bedlington, “Not Who You Think”, *Washington Post*, Ekim 28, 2001.

⁶ Aubrey Immelman, “The Personality Profile of al-Qaida Leader Osama bin Laden” (Siyaset Psikolojisi Uluslararası Topluğunun 5. Yıllık Bilimsel Toplantısı’nda sunulan bildiri, Berlin, Almanya, Temmuz 1619, 2002).

The Washington Post, Hristiyan milislerin Müslüman topluluklara saldırmayı, “kadınların ve çocukların boğazlarını kesmeyi ve zaman zaman bütün Müslümanları yok etmeyi istediklerini ilan etmeye” başlamasıyla birlikte “dinden daha çok talanla ve güçle ilgili bir çatışmanın” çok daha kötüye gittiğini kaydetmişti.⁷ 5 yıllık bir süre zarfında 1.764 kişinin ölümüyle sonuçlanan 229 terör olayı vuku bulmuştu. 2021’de yazılmış bu makaleden beri silahlı soygunlar, yağma ve cinsel şiddet hâlâ varlığını sürdürüyor.⁸

Hukukçu ve sosyal aktivist Jamil Jivani *Why Young Men* adlı kitabında cihatçı gruplara katılanların dini “istismar etmesi” meselesi hakkında kalem oynatmıştı.⁹ Batı’daki cihatçıların %70’inin “İslam’ın temel öğretilerine ilişkin yalnızca basit bir kavrayışa” sahip olduğunu ortaya koyan bir çalışmadan alıntı yapıyordu. IŞİD’in çağrısı “İslam için savaşmak isteyenler kadar Batı’ya karşı savaşmak isteyenlere” içinde geçerliydi. Pek çok IŞİD üyesinin “dinsel mezheplerden çok suç teşkil eden faaliyetlerden oluşan bir geçmişe sahip olduğunu” kaydediyordu. Jivani IŞİD’in “silahlar, güvenli istihbarat evleri ve yeraltı sahnesi hakkındaki bilgileri” nedeniyle “maksatlı bir şekilde üyelerini suçluların arasından seçtiğine” dikkat çekmişti.

Suçlu bir kişinin nasıl bomba yapıldığını öğrenmek için Afganistan’daki bir eğitim kampına katılmasına gerek yoktur. 15 Nisan 2013’te Boston Maratonu bombacıları atacakları bombaları El-Kaide’nin “Annenizin Mutfağında Nasıl Bomba Yaparsınız” başlıklı makalesine dayanarak imal etmişlerdi. Yönetim bilişim sistemleri profesörü Marie Wright hem internetin hem de ABD kolejleri ile üniversitelerinin açık ortamının

Philippe Boloşion, “Averting a New Genocide in Africa”, *Washington Post*, Kasım 29, 2013.

⁸ “Forgotten Conflicts 2021: When Will the Crisis in the Central African Republic End?”, Inter Press Service, Şubat 9, 2021, www.ipsnews.net/2021/02/forgotten-conflicts-2021-will-crisis-central-african-republic-end/.

Jamil Jivani, *Why Young Men* (New York: All Points Books, 2019), s. 136.

“birtakım genç insanlara hitap eden “radikal mesajların sergilenmesine uygun forumlar sunduğunu” kaydetmiş ve şunu gözlemlemiştir: “Bireylerde kendileriyle aynı kafada olan başka bireyleri arayıp bulma gibi bir eğilim vardır.”¹⁰ Bu son gözlem Merkezî İstihbarat Teşkilatı’nın şunları dile getiren bir raporunda teyit edilmektedir: “Terörist grupların birçoğu saf-larını sıklaştırmak için hapisshaneden adam toplama başarısına bel bağıyor. Mahkûmlar diğler mahkûmları doğrudan gruba almanın yanı sıra daha sonradan serbest bırakıldıklarında gruba dâhil etmek amacıyla diğlerler mahkûmları tespit edip süzgeçten geçiriyorlar.”¹¹

Hackerlar şirketlerin, üniversitelerin, sağlık hizmetleri tedarikçilerinin ve eyalet ya da federal hükümetlerinin bilgisayar sistemlerini işgal ederken bir terör rejimini kalıcılaştırırlar. Veri hırsızlığı, kimlik hırsızlığı ve fide yazılım salgınlarında yıllar geçtikçe artışlar meydana gelmektedir. 2020’de 5,2 milyon Marriott Hotel misafirinin e-posta hesaplarına gizlice sızılması durumuyla karşı karşıya kalındı. 142 milyon MGM misafirinin kayıtları internette satışa sunuldu. Utah Üniversitesi siber suçluların öğrencilere ait bilgileri yayınlamasını önlemek amacıyla tam 457 bin dolar fide ödemişti. 2020 yılının sonlarında ABD devlet kurumlarında muazzam bir veri ihlali meydana gelmişti ki şüphelenilen kişiler Rus siber suçlularıydı. Mayıs 2021’de bölgenin en büyük yakıt boru hattı hackerlar tarafından altüst edildiği için ABD’nin doğusunda bir gaz kıtlığı meydana gelmişti. Colonial Pipeline ticari alışverişe devam etmek için suçlulara yaklaşık 5 milyon dolar fide ödemişti. Kâr amacı gütmeyen Privacy Rights Clearinghouse’un kurucusu Beth Givens’in sarf ettiği şu sözler, 2013’te *The Washington Post*’ta dile getirdiği günkü kadar

¹⁰ Marie Wright, “Domestic Terrorism, Cyber-Radicalization & U.S. College Students”, *Forensic Examiner*, Kış 2011, s. 10-18.

¹¹ Central Intelligence Agency, “Terrorists: Recruiting and Operating Behind Bars”, Ağustos 20, 2002, fas.org/irp/cia/product/ctc082002.pdf.

geçerli: “Bu bir silahlanma yarışı ve dolandırıcılar neredeyse her zaman avantajlı durumdalar.”¹²

Teröristlerin kendileri çevrenin korunması, hayvan hakları, tarihi muhafaza etme veya çok sayıda siyasi hareket de dâhil olmak üzere herhangi bir davaya bağlanabilirler. Aynı zamanda kendi suçluluklarını dışavurmaları sayesinde kendi tarikatlarını ve ideolojilerini de oluşturabilirler. Charles Manson Amerika’nın en rezil tarikat önderlerinden biridir. Dokuz yaşından itibaren Manson hayatının yarısından fazlasını çocuk gözaltı merkezlerinde ve hapishanelerde geçirmişti. Hapishaneden çıktıktan sonra “Manson Ailesi” olarak bilinen “dinsel” bir tarikat kurmuştu. Kendisine hayranlık duyan takipçileri onun İsa Mesih’in yeniden bedenlenmiş hâli olduğu şeklindeki iddiasına iman ediyorlardı. 1969’un 9 Ağustos’unda Manson ve müritleri hamile aktris Sharon Tate ve diğer dört kişiyi katlettiler. Manson bundan başka en az 4 cinayete daha karışmıştı. Çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çekerken 83 yaşında hapishanede öldü.

Jim Jones kötü şöhretli bir başka “dinî” liderdi. Kendini bir hatip ve şifacı olarak ileri süren Jones Guyana ormanlarında bir dinsel cemaat kurmuştu. Cemaat mensuplarının kanını emen Jones kendilerinden mutlak bir itaat talep ediyordu. 19 Kasım 1978’de yaklaşık 300’ü çocuk olmak üzere 918 kişinin zehirli bir kokteyl içerek toplu olarak intihar etmesi emredildi ya da bu kişiler intihara zorlandı. Jones’un cesedi kafasına bir kurşun sıkılmış hâlde bulunmuştu. Gençlik dönemlerinde Jim Jones hayvanlara işkence etmiş, Hitler’den büyülenmiş ve bir sinema salonunda yaptığı ahlaksız bir hareketten dolayı tutuklanmıştı.

Bugüne kadarki en ölümcül yerel terör eylemi Timothy McVeigh’in 1995 yılında Oklahoma City’deki Alfred P. Murrah Federal Binasını bombalayarak 19’u çocuk tam 168 kişiyi

¹² Craig Timberg vd., “Huge Breach of Data Security at Target”, *Washington Post*, Aralık 20, 2013.

öldürmesiyle meydana gelmişti. Basında yer bulmuş geniş kapsamlı açıklamalara bakılırsa McVeigh suçlu kişilik yapısının birçok özelliğini taşıyormuş gibi görünüyor. Bir *The Washington Post* haberine göre McVeigh 13 yaşından itibaren silahlara o kadar “kafayı takmıştı” ki okulda canı sıkıldığı zaman silah resimleri çiziyor ve diğer öğrencileri etkilemek için okula silahlar getiriyordu.¹³ Bir genç olarak McVeigh’in saatte 70 mil hız yaptığı, daha yavaş kullanan sürücülere bağırıp çağırdığı ve tüfeğini “onları havaya uçuracakmış gibi” kavradığını gözlemlemişti. Devlet üniversitesinden ayrıldıktan sonra McVeigh bir işten diğerine sürüklenmiş ve geri ödeyemeyeceği kadar büyük kumar borçları biriktirmişti. 20 yaşındayken bomba imal ediyordu. Orduda görev yaptığı esnada daha sonra Oklahoma City saldırısında suç ortağı olan Terry Nichols ile tanıştı. Kısmen yeşil bereli olma hakkı kazanamadığı için ordudan istifa etmesinin ardından McVeigh 40 farklı eyalette dolaşp 80 tane silah fuarında ateşli silahlar alıp satmaya başlamıştı. Mizaç açısından “edilgenlikten volkanik bir öfkeye sapan” birisi olarak tanımlanmıştı. Hükümetin yaptığı kötülüklere ikna olan McVeigh iddia edilenlere bakılırsa hükümetin yurttaş haklarını, özellikle de ateşli silah mülkiyetini kısıtlamaya çalıştığı için bireysel yurttaşın düşmanı olduğunu söylüyordu. Oklahoma City’nin bombalanmasından önce McVeigh bir dizi hükümet yetkilisini suikast kurbanı adayı olarak değerlendirmişti.

Hem aşırı sağdaki hem de aşırı soldaki yurtiçi terörizm ABD kolluk kuvvetlerinin odak noktası hâline gelmişti. Bir takım terör faillerinin daha manşetlerde kendilerine yer bulmadan önceki sabıka kayıtları el altındadır ve işledikleri diğer suçlar polis tarafından bilinmemektedir. Bazı teröristlerin başarılı bir ikili yaşantısı vardır. Komşuları, iş arkadaşları ve diğer insanlar sessiz ve alçakgönüllü göründükleri için bu

¹³ Dale Russakoff and Serge F. Kovalski, “An Ordinary Boy’s Extraordinary Rage”, *Washington Post*, Temmuz 2, 1995.

insanların tutuklanmaları karşısında şok olmuşlardı. Basında “münzeviler” olarak gönderme yapılan bu adamlar çirkin faaliyetlerini gizliden gizliye planlarken kendilerini başarılı bir şekilde saklarlar.

Heyecan arayan suçlular terör gruplarına girecek kadar olgunlaşmışlardır. İkna edilmeleri için çok az çaba gerekir ve eğitim almaları için uzaklara gitmeleri gerekmez. *The Washington Jewish Week* internet ortamını bireylerin birbirlerinin memnuniyetsizliğini körüklediği “terörizme uygun sanal bir kütüphane” olarak adlandırmıştı.¹⁴ İnternetin umuma yaydığı şey ideoloji ve propagandadır. İnternet terörist grupların eleman ve para toplamak ve malzeme siparişi vermek amacıyla kullanabilecekleri ucuz bir araçtır. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi başkanı olarak görev yapan temsili vekil Ed Royce “siber nefret siteleri”nin “detaylandırılmış talimatlar” sunduğu yorumunda bulunmuştu.

Robert Bowers 27 Ekim 2018’de Pittsburgh’da bulunan Yaşam Ağacı Sinagogu’na dalmıştı. Yanına aldığı bir saldırı tüfeği ve 3 tabanca ile ibadet eden 11 kişiyi öldürmüş ve altı kişiyi yaralamıştı. Diğer insanlarla hiçbir etkileşimi olmadığı için komşuları kendisine “hayalet” lakabını takmıştı.¹⁵ Bowers sosyal medyada etkindi. Aylarca attığı gönderiler Yahudi karşıtı laf kalabalıklarıyla doluydu ve internette kendisine benzeyen insanlar bulmuştu. Kızgınlık içinde başkanın etrafının çok fazla Yahudi ile çevrili olduğunu ileri sürmüş ve bütün Yahudilerin ölmesini arzu etmişti. Müfettişler Bowers’ın kendi adına kayıtlı tam 21 silah olduğunu belirlemişlerdi. Geçmişle ilgili ortaya koyulan çok az şey onun liseyi bırakmış kamyon şoförlüğü yapan biri olduğunu gösteriyordu. 2004 yılında polis memurları kendisini öldürmekle tehdit ettiğinde oturduğu apartman dairesine gelmişlerdi.

¹⁴ Suzanne Pollak, “Internet Provides Venue for Training Future Jihadists”, *Washington Jewish Week*, Mayıs 16, 2013.

¹⁵ “The Case Files: Robert Gregory Bowers”, blog yazısı, Ontic Center for Protective Intelligence, Austin, Texas, Şubat 23, 2021

3 Ağustos 2019’da 21 yaşında olan Patrick Wood Crusius saldırı tüfeğine benzer bir silah kullanarak Teksas, El Paso’da bulunan bir alışveriş merkezinde 23 kişiyi öldürdü ve 23 kişiyi de yaraladı. Vurulmasından dakikalar önce “Teksas’ın Hispanik işgali” diye adlandırdığı şeyi kınayan nefret dolu bir manifesto yayınlamıştı. Anlattığına göre mağazayı önceden dikizlemiş ve ardından yok etmek amacıyla Meksikalı aramak üzere geri dönmüştü. 2014’te “kaçak” olması dışında Crusius’un sabıka geçmişi yoktu. Onu tanıyanlar kendisini “çabuk öfkelenen bir münzevi” olarak tanımlıyordu.¹⁶ Crusius suç işlediği esnada işsizdi ve LinkedIn sayfasına yazdığı yazı nedeniyle çalışmayı hor gördüğünü ifade ettiği söylenmişti: “Genel anlamda çalışmak berbat bir şey Geçinmek için gerekenden fazlasını yapacak motivasyon gerçekten bende yok.” Elde edilen yeni bilgilere göre Crusius zamanının büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyordu. Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde bulunan bir camideki 50 kişiyi katleden adama sempati duyduğunu dile getirmişti.”

Psikolog Mary Ellen O’Toole “tek başına yaşayan saldırganları” ele alırken şu gözlemde bulunmuştu: “Şiddet, popüler olan birtakım dinsel ve siyasal inançlara bağlılık kılgına bürünürken gerçekte din veya siyaset adına işe koşulan şiddet çoğu zaman güçlü ya da kadiri mutlak hissetmek veya intikam almak için bir bahanedir ve din ya da siyasetle varsa bile çok az ilişkisi vardır.”¹⁷

Bazı terör failleri barışsever protestocu gruplara sızarlar ve ardından görünüşe göre kendi davalarını benimsiyorken şiddete başvururlar. İster aşırı sağ ister aşırı sol ideolojiyi savunsun teröristler suçludur. 2020 ve 2021’de polis reformu

“ ‘I Can’t Bring Myself to Kill My Fellow Americans’ ”, Daily Mail.com, Ağustos 4, 2019, www.dailymail.co.uk/news/article-7319493/El-Paso-Walmart-shooter-Patrick-Crusius-described-short-tempered-loner-bullied-high-school.html.

¹⁷ Mary Ellen O’Toole, “Violence Is Changing: Are We Prepared?”, *Violence and Gender* 1, no. 4 (2014): 143-44.

ve sosyal eşitlik isteyen barışsever protestolar sırasında aşırı sağcı ve aşırı solcular şiddete başvurmuştu.

“Antifaşist” ifadesinin kısaltması olan Antifa aşırı sol bir ideolojiyi ve kolluk kuvvetlerine ve sağcı örgütlere karşı doğrudan ve kimi zaman şiddete başvuran çatışma taktiklerini benimseyen gevşek biçimde örgütlü gruplardan meydana gelir. Bu gruplar 2020 yazında Portland, Oregon’daki isyan günleri boyunca polis memurlarına mermi yağdırmışlar ve yağma, kundakçılık ve vandalizm gibi eylemlere girişmişlerdi. Yedi isyankâr bir adliyeye saldırdıktan sonra federal suçlarla itham edilmişlerdi. Oregon Kamu Yayıncılığı protestocuların “büyük bir kısmının” Oregon’da sabıka kaydı olmadığını, oysa memurlara saldırmak ve mülke zarar vermek gibi ciddi suçlarla itham edilenlerin sabıka kayıtlarının olduğunu bildirmişti.¹⁸ Siyasi terörün failleri tutuklandıkları zaman temsil ettiklerini iddia ettikleri davaya veya ideolojiye başvurarak işledikleri suçlu eylemleri meşrulaştırırlar.

2020 başkanlık seçimlerinde yaklaşık 74 milyon kişi Donald Trump’a oy verdi. 6 Ocak 2021’de seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla Washington’da düzenlenen “Amerika’yı Kurtarın Mitingi”ne katılanların sayısı konusundaki tahminler büyük farklılıklar gösteriyor. Toplanan binlerce kişinin nispeten küçük bir kısmı, mitingi izleyen ABD Kongre Binası’ndaki isyana katılmıştı. Kalabalık bir kitle Kongre Binası’nı işgal etti, camları kırdı, ofisleri tahrip etti ve kolluk kuvvetlerine saldırdı. Kongre üyeleri ve personel tahliye edildi; beş kişi öldü, 140 kişi ise yaralandı. Senato’nun seçim sonuçlarını onaylama sürecini kesintiye uğratan isyancılar bizzat demokrasi karşısında bir tehdit oluşturdular. 500’den fazla katılımcı Capitol binasına yaptıkları baskınla ilgili suçlarla itham edilmişti.

Kongre Binası’ndaki isyan sırasında federal suçlarla itham

¹⁸ Suman Naishadham and Jake Bleiberg, “Analysis: Portland Protesters Vary as Much as Their Arrests”, Oregon Public Broadcasting, Temmuz 30, 2020, www.opb.org/article/2020/07/30/portland-oregon-protests-arrests-records-data.

edilen bir adam kendi davranışını (suçluların genellikle yaptığı bir şeydir bu) Başkan Trump'ı suçlayarak haklı çıkarmıştı. *The Washington Post*'a göre davadaki yargıç bu adamın açıklamasını kabul etmemişti çünkü “. . . sanık gerçekten Başkan Trump'ın emirlerine uyarak isyana katıldığına inanıyorsa, bu sanığın kendi bağımsız muhakemesini kullanamadığını (veya reddettiğini) ve davranışını yasaya uyduramadığını gösterir.”¹⁹

Proud Boys Başkanlık Binası'nın işgaline liderlik eden, Kanada'da terör örgütü ilan edilmiş aşırılık yanlısı aşırı sağcı bir gruptu. Washington'a gelen üyeler savaş başlatmaya hazırdı. Büyük bir kısmının sabıka kaydı vardı ve şiddet içeren sindirme eylemlerine katılmışlardı. Anlatıldığına göre şiddet içeren inisiyasyon törenleri sayesinde bir suç çetesi gibi hareket etmişlerdi. En korkunç ve acımasız eylemlerini solda yer alan protestoculara ve medyaya yöneltmişlerdi. Kongre Binası'na yaptıkları baskınlarla ilgili olarak bir grup lideri, her biri 30 adet otomatik tüfek mermisi alabilen iki adet geniş çaplı boş tüfek şarjörü bulundurmakla suçlanmıştı.

Benim bu bölümde tarif ettiğim insanlar teröristlerdir. Bu insanların suçlu kişilik özelliklerine sahip oldukları konusunda şüpheye gerek yoktur. Suçluluklarını tam anlamıyla bir davaya dönük inançlarına atfedip atfedemeyeceğimizi bilmek istiyorsak bu insanların bir davayı benimsemeden *önce* kim olduğunu değerlendirmemiz gerekir.

¹⁹ Rachel Weiner et al., “Man Charged in Riot Linked to Oath Keepers”, *Washington Post*, Mart 9, 2021.

1970’lerde girdiğim araştırmamın ilk günlerinde suçlu zihnin en şaşkınlık verici bulduğum özelliği her suçlunun kendisini iyi bir insan olarak görmesiydi. Azize Elizabeth adlı çalışmama katılanların tamamı toplumun bakış açısından kendilerinin “suçlular” olduğunu anlamıştı. Yasaların ne anlattığının farkındaydılar ve onları çiğnediklerini kabul ediyorlardı. Ama erkek ya da kadın, genç ya da yetişkin her suçlunun özünde iyi bir insan olduğuna inandığını keşfetmiştim.

Suçlu kişi bir suç planlarken bile dürüst biri olduğu fikrine bağlı kalır. Kendini “kötü” biri olarak görseydi değerlendirmeye değer hiçbir bir eylemde bulunmazdı. Bir suçlu bir suçu tasarlarken ya da işlerken anlaşılması ne kadar zor olursa olsun o suçu meşrulaştırmaya ya da akılcılaştırmaya ihtiyaç duymaz çünkü daha en başından kendisini bir suçlu olarak kavramaz. Gerekçelendirmeler ancak daha sonra suçtan sorumlu tutulursa ortaya çıkar. On Birinci Bölümde ele alınan Roman, birçok uygunsuz teşhircilik eylemi ve tecavüze teşebbüs de dâhil olmak üzere onlarca suç işlemişti. Bana şunları söylemişti: “Kadınlara karşı saygılıyım ben. Kendilerine nazikçe kapıları açarım ve ekstra nezaketi hak ediyorlarmış gibi davranırım. Kimseyi yıldırma için burada değilim. Yapmak isteyeceğim en son şeydir bu. Bunun benim kız arkadaşımın, annemin ya da büyükannemin başına gelmesinden Tanrı korusun. Haberlerde gördüğüm zaman midem bulanıyor.” Şöyle devam etmişti: “Gündelik yaşıtımda insanlara yalan söylememeye çalışıyorum. Dürüstlüğü bir prensip olarak muhafaza etmeye çalışıyorum. İşverenimden

çalmıyorum. Kimseden faydalanmak gibi bir niyetim de yok.” Daha sonra “iyi özelliklerini şöyle sıralamıştı: “hassas, özenli, destekleyici, neredeyse her şeyi öğrenme kabiliyeti olan, hoş görünümü biri.”

Richard Lee McNair işlediği bir cinayet ve ıslahevinden birkaç kez firar etme girişimi nedeniyle yüksek güvenlikli bir hapisanede ömür boyu hapis cezasını çekiyor. Biyografisini yazan Byron Christopher kendisinin iyi bir insan olduğuna dair öz imgesini muhafaza etmenin McNair açısından ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştir.¹ ABD’li bir polis şefinin kendisinin “son derece kötü biri” olduğunu söylemesinden rencide olan McNair “kendimi öyle görmüyordum ve kesinlikle benden daha kötü olduğunu bildiğim birçok insan tanıyordum” demişti. Hapis yattığı 20 yıl boyunca hiçbir personele saldırmadığını belirtmişti. Üstelik arabasını çaldığı bir adama bir özür mektubu yazmıştı. Britanya Columbia’sında altın ararken bulduğu altın tozunu başka insanlara vermişti. Hapishaneden firar ederken kimseye zarar vermeyeceğine dair kendine bir söz vermişti.

Suçlu kişi bir suç işledikten sonra bile verdiği zararın farkında olmayabilir ve kendini kurban olarak görmeyi sürdürür. Yaptığı bir hırsızlıktan söz eden bir adam şunu söylemişti: “Eşyalarını özlediğini biliyorum ama hapse girmesi gereken benim.” Restoran çalışanlarının günlük nakit kasa tahsilatlarını çalarken silahını oraya buraya sallayan bir genç, şiddet dolu suçun kurbanlarının maruz kaldığı travmadan habersiz bir şekilde “kimseye zarar gelmeyecek” diye bağırıyordu. Peki, çocukları öldüren, tecavüz eden, soyan, taciz eden –kısacası akla gelebilecek türlü suçu işleyen insanlar– nasıl oluyor da kendileri hakkında iyi bir fikre sahip olabiliyorlar?

Suçlular doğruyu da yanlış da bilirler. Kimi suçlular yasaları sorumluluk sahibi birçok vatandaştan daha iyi bilir. Bir adamın yaptığı yorumdaki gibi: “Doğru olan her şeyi yanlışla

Byron Christopher, *The Man Who Mailed Himself Out of Jail* (2020), s. 176.

döndürebilirim. Yanlış olan her şeyi de doğruya. Doğru olan o esnada yapmak istediğim şeydir.” Suçlunun bakış açısına göre bir eylem fazla riskliyse ya da düşük değerli veya beklentisinin altında olduğunu düşündüğü bir eylemse yanlıştır. Büyük işler peşinde koşan kişi bütün gözetleme süreçleri nedeniyle kazançların çok düşük ve riskin çok yüksek olması yüzünden bir alışveriş mağazasından hırsızlık yapmayı doğru bulmaya-bilir. Suçlu planını yanlış tasarlayıp tutuklanırsa yaptığı yanlış kabul edebilir hatta bundan pişmanlık bile duyabilir. Kimi akıl sağlığı uzmanları da dâhil birçok gözlemcinin anlayamadığı şey şudur: Pişmanlık bir suçlu tarafından dile getirildiği zaman muhtemelen yakalanmaktan duyulan pişmanlıktır. Sorumluluk sahibi bir kişinin falanca birini incittiği zaman dile getirdiği pişmanlıktan farklıdır bu. Yaptığı şeyden samimi bir şekilde pişmanlık duyan sorumluluk sahibi bir kişi yanlışını düzeltmeye çalışır, deneyiminden ders çıkarır ve gelecekte daha farklı biçimde davranır.

Bir suçlu son derece iğrendirici bir suçu bile yalnızca bir “hata” olarak görebilir. Bir tartışma sırasında kız arkadaşını silahla vuran bir genç bana “ben sıradan bir ergenim, bir hata yaptım; çok kötü bir hata” demişti. Bu çocukla ilgili “sıradan” hiçbir şey yoktu; ne de işlediği cinayet basit bir “hata”ydı. Ama kendisinin bir katil değil de iyi bir adam olduğu şeklindeki bakış açısını korudu. Kız arkadaşıyla ilişkisini sorduğumda öfkelenmiş ve beni “iyi şeylere değil de sadece kötü şeylere” ilgi duymakla suçlamıştı. “Hayatımda bunun dışında bahsedebileceğim olumsuz tek bir şey yok” diye ısrar etmişti. Bunlar olurken bir mahkeme memuru anne babasının koyduğu kuralları korkunç biçimde ihlal ettiğini, okuldan kaçma alışkanlığını, notlarındaki düşüşü ve hırsızlık, ev soygunu ve büyük çaplı soygunlar yapan çocuklarla ilişkisini belgeleyen 20 sayfalık bir rapor hazırlamıştı.

James polis gözetimi altındaydı ve nihayetinde arabasında bulunan yasadışı bir av tüfeği nedeniyle tutuklanmıştı. Mahkeme kararıyla yaptığım değerlendirmede kendi “güzel

kişiliğine” işaret etmişti. Kendi kişiliğinde değiştirmesi gereken herhangi bir şey olup olmadığı sorusu sorulduğunda “daha genç olabilirdim, ama değilim” yanıtını vermiş ve isteksizce şunu eklemişti: “Her zaman iyileşme fırsatı vardır.” Aile geçmişinden bahseden James 10 kardeşi olduğunu söylemişti. “Şansının yaver gitmediğini” ve hayatta kendisine hiçbir zaman eşit bir şans verilmediğini iddia eden James erkek ve kız kardeşlerinin büyük bir kısmının sorumluluk sahibi insanlar olduğunu itiraf etmişti. James pratik açıdan bütün bir aileyi ayakta tutan kişi olarak tanımladığı annesinden saygıyla bahsetmişti. “Ben suçlu biri olmadım; sabıka kaydımda yoksa suç işlememişim demektir” iddiasında bulunmuştu.

Suçlular kendilerini gerçekten kötü adamlar olarak gördükleri insanlardan ayırırlar. Ne kadar düzensiz olursa olsun bir okula gidenler ya da bir işte çalışanlar okula gitmeyenleri ve bir işte çalışmayanları aşağılarlar. Eğitim sürecinden geçmek ve maaş almak sorumluluk sahibi olmanın nişaneleridir. Kendini saygınlık kisvesi altında gizlemek bu insanların kanunsuzca yapılan şeylerden paçayı sıyırmalarını sağlarken kendi şahıslarına ilişkin bakış açılarını da yüceltmektedir. James’in neredeyse 10 yıllık nispeten istikrarlı olan bir çalışma hayatı olmuştu. Başarıya “o eski güzel Amerikan yordamıyla, adım adım ilerleyerek” ulaşmaya çalıştığını söylemişti. Bununla birlikte evliliğini yüzüstü bırakmış ve işten ayrılmıştı. Hapishaneye “ufacık bir iş kazası” olarak göndermede bulunan James “hiçbir şekilde parmaklıklar arkasına konmaması gerektiğini” dile getirmişti.

Bir suçlu eğitim ve iş konusunda ne kadar başarılı olursa suçlu kimliğini saklaması kendisi açısından o kadar kolay olur. Büyüdüğü yerdeki bir papazın oğlunu uzun süredir tanıyan bir kadından mektup almıştım. Adamı “kocaman gülümsemesi” olan ve “herkes tarafından çok sevilen” biri olarak tarif etmişti. Bu adam karısı ve yetişkin çocukları olan üniversite eğitimi almış bir tıbbi girişimciydi. Bana mektup yazan kadın bu adamın iki küçük çocuğu iki sene boyunca taciz etmekten

uzun yıllar boyunca ceza çekeceğini öğrendiğinde “bütünüyle şoke olduğunu” söylemişti. Adamın iyi davranışlarının hatırasını saklayan kadın şunları kaleme almıştı: “Hatırladığım kadarıyla hastanedeki sınıf arkadaşlarını ziyaret eden ve cenazelere katılan biri olduğu için bir parçam ona ulaşmak ve mektuplaşmak istiyor. Bütün arkadaşlarım onun yüce bir ahlaki dürüstlüğe sahip olduğunu düşünüyordu.”

Daha öncesinde de belirttiğim gibi suçlular her zaman için iyi bir insan olduklarını ama uyuşturucu tarafından büsbütün farklı bir insana dönüştürüldüklerini iddia ederler. Bir eroin kullanıcısı şunları dile getirmişti: “Doğru olanı yapmak istiyorum. Ben kötü biri değilim. Düştüğüm bütün tuzakların izi uyuşturucu kullanmama kadar sürülebilir.” Bu türden kişiler sorumsuzluklarının ve suç oluşturan davranışlarının uyuşturucu kullanımını öncelediğini kolayca kabul edemezler.

Uyuşturucu kullanan bir suçlunun akrabaları ve dostları asıl suçlunun uyuşturucular olduğuna inanmaya meyillidirler. Bir anne kokain bağımlısı oğlu hakkında “o iyi bir çocuk, suçlu değil” diye bir yorumda bulunmuştu. Uyuşturucu kullanımının bu genç adamı neredeyse tanıyamayacağı bir kişiye dönüştürdüğünü düşünüyordu. Oğlunun uyuşturucuya ciddi biçimde düşmeden önce işlediği suçlardan haberi yoktu.

Bir uyuşturucu kaçakçısı vicdan sahibi bir uyuşturucu satıcısı olarak iyi bir iş yaptığını iddia etmişti. Durumu şöyle açıklıyordu: “Kendi kararlarını veren yetişkinlere mal tedarik etme meselesiydi bu. Onlara dayattığım hiçbir şey yoktu. Uyuşturucu arayan birinin benden satın almak yerine başka birinden satın almasının fena hâlde kötü olabileceğini düşünmüşümdür hep. Ben önüme çıkan herkese uyuşturucu satmış değildim. Arkadaşım diye gördüğüm insanlara, aynı küçük ortamda takılan insanlara uyuşturucu sattım ben. Uyuşturucuyu kime satıp kime satmayacağıma dair kriterlerim vardı. Kafalarına silah dayayacağım endişesini yaşamalarına gerek kalmadan bu insanlara rekabetçi bir fiyattan üstün kaliteli ürünler sunardım. Garanti bile verirdim. Tamamen memnun

kalmayanların ya ürünlerini değiştirdim ya da paralarını iade ederdim.” Bu uyuşturucu tedarikçisi şöyle bir yorumda bulunmuştu: “Uyuşturucu kültürü bir baştan çıkarıcının cazibesine benzer. Heyecan verici, seksi ve göz kamaştırıcıdır. Uyuşturucuya yöneldiğimde, karşı konulmaz bir dürtüyle hareket etmek için önceden planlanmamış bir istek duyuyorum.” Bu yüzden uyuşturucu kullanan arkadaşlarını yağmacıların zararlarından korumak amacıyla iyi bir adam olmakla kalmayıp aynı zamanda kendi uyuşturucu kullanımını da meşrulaştırabilmişti.

Suçluların büyük bir kısmı olağanüstü yetenekli tiplerdir. Hapishanedeki sanat gösterileri çok az resmi eğitimden geçmiş yetenekli ressamların çalışmalarını sergilemektedir. Kulakları sayesinde çalmayı öğrendikleri enstrümanlar sayesinde kendi bestelerini icra eden bazı suçlular müzik konusunda yeteneklidirler. Enstrüman çalamayanların büyük bir kısmı ise müziğe meraklıdır. Kimi suçlular neredeyse her aleti tamir edebilen kusursuz teknisyenlerdir. Bazılarıysa son moda deri eşyalara şekil veren veya güzel, sağlam mobilyalar yapan kusursuz zanaatkârlardır.

Bir suçlu marifetleri nedeniyle övgü aldığı anda özdeğer duygusu zenginleşir. Kendi sabıka kaydını bilen insanlar bile yeteneklerini sorumluluk sahibi bir vatandaş olmaya yönlendirebileceği ümidiyle iyimser biri olup çıkabilir. Kendi kendini disiplin etmekten yoksun olan suçlunun bu yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacak bir eğitim programına sonuna kadar devam etmesi olası değildir. Bunun yerine derhâl başarı birisi olarak kabul görmeyi ümit eder. Bir gecede başarıya ulaşamayanınca hayal kırıklığına uğrar ve ilgisini kaybeder. İstisnai durumlar da söz konusudur. Kimi suçlular insanların hayranlığını veya elde edeceği maddi kazancı önceden tahmin ederek kendi becerilerini geliştirir ve bu durum da o kadar takdire şayan olmayan diğer yeteneklerini gözlerden saklamasını kolaylaştırır.

Keza suçlu olmayan insanlar da doğal yeteneklerini kul-

lanmakta veya yeteneklerini geliştirmekte başarısız olabilirler. Kendilerine gerçekçi olmayan yüksek standartlar koyabilir ve yeni bir girişimde bulunduktan sonra cesaretleri kırılabilir ya da tümünden vazgeçebilirler. Bazı yetenekli insanlar o kadar güçlü bir başarısızlık korkusu yaşarlar ki hâlihazırda diğer insanların değerlendirmelerinden önce pes ederler. Sorumluluk sahibi kişi ise anlamı başarı sürecinde keşfeder. Nihai sonuçtan ziyade sebat etme ve engelleri aşma konusunda gösterdiği kararlılıktan gurur duyabilir. Suçlular içinse durum böyle değildir. Anında başarıya ulaşamadığında kendisini çok daha tatmin edici olan suç girişimlerinde ortaya koyar.

Suçluların kendileri hakkındaki iyi düşüncelerini muhafaza etmelerinin bir diğer yolu dinsel geleneklere gösterdikleri riayettir. Çocukken din eğitimi almış bazı suçlular öğrendikleri şeyleri dikkate almıştır. Anne babaları, ilkokula gittikleri sırada muhteşem davrandıklarını, ev işlerine yardımcı olduklarını ve dinî okula bağlılıkla devam ettiklerini belirtir. Çocukluklarında bu bireyler en ufak bir hatalı davranışta bulunan diğer bireyleri eleştirmişlerdi. Tanrı’nın lütfuna mazhar olmak için iyiden daha iyi, saftan daha saf olmak için çabalamaları gerektiğine inanıyorlardı. Samimi olsalar bile kararlılıkları çok uzun sürmezdi. Yetişkinliklerinde birçok suçlu içinde büyüdükleri inanca sadık kalırlar ama suçluların durumunda tipik olduğu gibi bir uçtan diğer uca kayarlar. “İçki içme, kavgaya karışma ve ahlaksız davranışlarla” dolu bir geçmişli olan Roland bana “ben çok dindardım ama kiliseye ait değilim” demişti. “Münafıklarla ve döneklele” gülerek alay ettikten sonra şunu söylemişti: “Ben günahkâr biriyim ama münafık değilim. Pazar günleri kiliseye gitmem ve pazartesi günleri piyango oynamam. Yine de “çoğu zaman koşulların kurbanı oldum” iddiasında bulunarak günahkâr olmasını hafifsemişti.

Suçlu kişi çocukluğunda dünyası genişledikçe giderek artan sayıda ayartmayla karşılaşır ve zihni yasaklanmış olana yoğunlaşır. Saf kalmaya dönük niyetlerinin aralıksız biçimde

erozyona uğradığını gözlemlemek genellikle zordur. Bu çocuk tipi suç işlemeye başladığı zaman kendisini iyi tanıdığını düşünenlerin genellikle ağzı açık kalır. Gerçi din sonsuza kadar terk edilmiş değildir. Suçlular çocukluklarına duydukları özlem nedeniyle huzura ya da sakinleştirici bir ritüele heves ettiklerinde dinsel bir sığınak ararlar. Çocuklarını vaftiz eden, haç takan, dua eden, mum yakan ve kutsal kitaplardan parçalar okuyan mafya üyelerinin kitaplarındaki ve filmle-
rindeki imge takdirle anılır. Suçlular her şeyi kendi çıkarları için kullandıkları gibi din konusunda da aynı şeyi yaparlar. Bir suç işleme girişiminde başarılı olmak için dua ederler. Yakalandıkları takdirde sıkıntıdan kurtulmak için dua ederler. Hapsedildikleri takdirde özgürlük ararlar ardından gittikleri yolu değiştirmeye karar verirler.

Suçluların birçoğu cezaevinde dine geri dönüş yapar. Cezaevlerinde inanç temelli programların sayısı artmıştır. Bazı durumlarda ayrıcalıklı faydalar elde etmeye ve erken tahliye olmak için desteklerini almaya çalışan suçlular din adamlarını istismar ederler. Bazıları dinsel araştırmalarla meşgul olup ayinlere katılırken samimiymiş gibi görünürler. Bununla birlikte serbest bırakıldıkları takdirde birçoğu dindar davranışlarından hızlıca vazgeçecektir.

Din ile suçlunun yaşam tarzı arasında çok az ilişki vardır. Çocukken bir sabah ayini sırasında papaza yardımcı olan bir çocuk olarak hizmet edebilir ama o günün ilerleyen saatlerinde büyük bir mağaza hırsızlığı cümbüşüne girişebilir. Kilisenin müdavimi olabilir, hayır kurumlarına bağış yapabilir ve kendi evinde dinsel pratiklerle iştigal edebilir. Fakat bu eylemler onun masum insanları mağdur etmesine engel teşkil etmez. Suçlular açısından kötülük ve din yan yana var olur.

Beyaz yakalı suçlular işledikleri suçları kamufle etmede özellikle hünerlidirler. Yeterli eğitime, mesleki statüye ve sosyal hassasiyetlere sahiptirler ki diğer insanlar onların başarılı ve dürüst vatandaşlar olduklarından asla şüphe etmezler. Bu suçlular yalnızca kendilerinin iyi insan olduklarına inan-

makla kalmazlar, aynı zamanda aynı izlenimi diğerlerine de aktarırlar.

Muhasebe ya da başka herhangi bir bölümden diploması olmamasına rağmen Rose 10 yıldan fazla süredir çalıştığı büyük bir işletmenin operasyon görevlisi olarak iş bulmayı başarmıştı. Müdürü ile arasındaki mükemmel kişisel ilişkiden bahseden Rose “insanlarla ilişki kurmak için neredeyse otomatik bir yöntem var elimde” diye bir yorumda bulunmuştu. Çalıştığı şirket kâr amacı gütmeyen, başarısız olmuş bir sanat okulunu devralmıştı. Rose gururla “okula muazzam katkılarım oldu; onu iyileştirmek dinsel bir eylem gibiydi” demişti ama yeterince takdir görmediğini düşünüyordu. Okulun müdürü durumdan o kadar etkilenmişti ki okulun hesabından 1 milyon dolar çekip borsaya yatırmasını istemişti Rose’dan. Borsa konusunda hiçbir şey bilmeyen Rose ilk önce parayı kendi adını taşıyan bir banka hesabına aktarmış ve sonra büyük bir kazanç elde etmeyi ümit ederek parayı borsaya yatırmıştı. Anaparayı geri ödeyip ardından elde ettiği kazancı okul ve kendisi arasında paylaşdırmayı planlamıştı. Borsaya bir kumar makinesi gibi davranan Rose tek bir gün içerisinde birkaç yüz işlem yapıp bütün parayı kaybetti. Sonunda Gelir İdaresi hesabına yatırdığı milyon doların vergisini ödemediği için hakkında bir soruşturma açtı. Dehşet verici bir yoksulluğa düşen Rose bir arkadaşının ofisinde yatıp kalkmaya başladı çünkü kendi evinin masraflarını karşılayamıyordu. Kişiliğini takdim ettiği o kendinden emin tavrı nedeniyle neredeyse etrafındaki hiç kimsenin durumunun belirsizliği hakkında bir fikri yoktu. Modaya uygun giyinen Rose ardından Atlantic City’ye kadar kendisine eşlik eden bir kadınla ilişkisini tazelemişti. Orada Rose yarı zamanlı bir işten kazandığı az miktarda bir parayı kumar makinelerinde harcardı. Aynı zamanda “Sağlıklı besinlerin Microsoft’u” diye cafcaflı bir şekilde bahsettiği vitamin açısından zenginleştirilmiş besinler satan bir şirket kurmuştu. Bu ürünler Gıda ve İlaç İdaresi tarafından düzenlenmediği için onların reklamını yapmayı

ve insanların bunlara yatırımda bulunmaya ikna etmeyi başardı. “Bu girişimde enerjik ve başarılı” olacağına yeminler eden Rose tamamen ifadesiz bir yüzle bana “insanlara ya da kendime yalan söylemem; ben basit, açık sözlü bir insanım” demişti. Hesap kitap işlerinde yetenekli olduğuna inanmayı sürdüren Rose böbürlenerek “rakamların analizinde iyiyimdir; muhasebenin teknik tarafında fazlasıyla güçlüyüm” diye bir yorumda bulunmuştu. Rose, parasını yönetmesine yardım edeceğine söz verdiği bir adamla romantik bir ilişki kurmuştu. Adam dinî bir cemaat için hayır işleriyle uğraşıyordu. Rose ile karşı karşıya gelen herkes onun hoş ve başarılı bir hanımefendi olduğu izlenimine kapılırdı. Satış girişimi hiçbir zaman başarıyla uygulanamadı. Kumar makinelerine gömdüğü az biraz parayı da kaybetti. Bütün bunlar olurken Gelir İdaresi Rose’un dolandırıcılık faaliyetlerini bir araya getirerek kendisini yargılamaya hazırlanıyordu.

Suçlu kişi diğer insanların yüce ahlaki standartlar olarak muamele ettiği şeyleri kabul etmese de kendisine ait standartları olduğunu ileri sürer. Yalancı, alçak, sapık ve suçlu olan diğer insanlardır; kendisi değil. Kendisinin yapamayacağı şeyleri yaptıkları için diğer insanlara tepeden bakar. Suçlu kişi belirli suçların yanlış olduğunu kabul eder ve bu nedenle sırf kişisel olarak bunları saldırgan bulduğu için bunları kendisi için yasak bölge ilan eder. Suçlular kendi davranışlarına hangi sınırları koydukları konusunda birbirlerinden farklılaşırlar. Bir suçlu bir çocuk tecavüzcüsünün öldürülmesi gerektiğini söylerken, bir diğeri tecavüzcünün hadım edilmesini savunur. Bununla birlikte her bir suçlu kendi işlediği suçun suçlanması imkânsız bir şey olduğunu düşünür. Beyaz yakalı bir suçlu kendi banka hesabına yatırmak üzere küçük ölçekli bir işletmenin kapanması ve düzinelerce masum insanın işini kaybetmesiyle sonuçlanması mümkün olan yüz binlerce doları çekebilir. Yine de birbiri ardına zimmetine para geçiren bu kişi birine fiziksel olarak saldırma düşüncesi karşısında dehşete düşer.

Suçlular hangi suçları işlerse işlesinler ailelerine değer ver-

diklerini ve büsbütün takdir edilmek istediklerini öne sürerler. Ama sert sözleri ile şefkatli davranışları birbiriyle uyuşmaz: Aile üyelerine kişisel metalar gibi davranma eğilimi gösterirler. Onları tekrar tekrar korkuturlar, tehdit ederler, verdikleri sözleri tutmazlar, hayal kırıklığına ve hüsrana uğratırlar ve ailelerini yiyip bitirirler. Ailesi kişisel isteklerini yerine getirmedğinde suçlu kişi onları suçlu hissettirmeye çalışır. Tercihlerini ve kararlarını onaylamadıklarını ifade ettikleri zaman suçlu kişi aile üyelerini hayatını kontrol etmeye çalışmakla suçlar.

Troy'un ailesi uzun yıllar içerisinde hayli kazanç getiren bir gayrimenkul geliştirme şirketi hâlini alacak şeyi kurmuştu. Emekliliğe hazırlanan ailesi Troy'u şirketin işlerini devralması için yetiştirmişti. Omuzlarına artan bir sorumluluk yüklendiği için Troy şirketteki işinin günün her saati ulaşılabilir olmasını gerektiren bir kâbusa dönüştüğünden şikâyetçiydi. Otoritenin dizginlerini kendisine teslim etmeyi reddeden babasını hırçın ve kontrolcü birisi olarak tarif ediyordu. Herhangi bir problem baş gösterdiği zaman Troy babasının öfkesini kendisinin yüklendiğini düşünüyordu. "Beni hiçbir zaman tebrik etmez" diye yakınıyordu: Şirketin yönetilmesi konusunda bana hiçbir zaman tam anlamıyla güvenmediği aşikârlık kazanmıştı." Babası en nihayetinde Troy'a güvenmemek için makul bir gerekçesi olduğunu keşfetmişti. Troy ilk önce işe gelmemeye ve ardından kişisel harcamaları için şirketin kredi kartını kullanmaya başladı. Sonuçta Troy'un ailesi büyük miktarda paranın şirketin kasasına girmediğini anlamıştı. Kısa bir zamanda milyonlarca dolar buhar olup gitmişti. Troy'un pahalı elektronik cihazlar ve lüks arabalar satın aldığı, internette ve kumarhanelerde kumar oynayıp büyük miktarda para kaybettiği ortaya çıkmıştı. Üstelik en sonunda batıp giden işletmelere düşünmeden bir sürü yatırım yapmıştı. Zaman zaman yatırımlardan elde ettiği geçici kazançları çaldığı fonların bir kısmının yerine koyuyordu. Troy aslında zimmetine para geçirdiğini gizleyebilmişti çünkü ailesi kayda değer bir özgürlük tanıyacak kadar güveniyordu ona.

Troy kendisini birtakım hatalar yapmış ama özünde iyi bir adam olarak görüyordu ve cömertliği ile gurur duyuyordu. Yetkisi olmadan zor zamanlardan geçen birtakım insanlara aile şirketine borç para veriyordu. Pahalı restoranlarda sıklıkla yediği akşam yemeklerine gönderme yapan Troy “birilerinin hesabı ödemesine asla izin vermem” demişti. “Yaşamdan daha büyük.” dediği Las Vegas gezilerinde kendisine eşlik eden arkadaş gruplarının yemek ve otel masraflarını karşılıyordu. Troy karısına karşı şefkatli, “her zaman verici ve hep cömert” olduğunu söylemişti. Artık 40 yaşına geldiğine göre arzu ettiği tek şey “endişelerden uzak tasasız bir hayata sahip olmaktır: emekli olup kumsalda arkasına yaslanmak ve bir daha hiç çalışmak zorunda kalmamak.

Kişiliğinin olumlu ve olumsuz özelliklerini sıralaması istenen Troy kendisini “sadık, kendi kendini motive eden, denetlenmesi gerekmeyen ve kendi sorumluluğunu üstlenen bir adam” olarak karakterize etmişti. Olumsuz özellikleri arasında çok içmesinin, duygularını paylaşmamasının, “herkesi memnun etmeye çalışmasının”, “akıllıymış gibi davranmasının”, “kimi zaman yalan söylemesinin” ve “beceriksizce kumar oynamasının” olduğunu söylemişti. Kendisine dair cömert bir adam ve saygılı bir oğul olduğu algısında herhangi bir sarsılma yaşamadan ailesinin inşa etmek için on yıllar harcadığı şirketi birkaç sene içerisinde yok ettiği için hapse atılmıştı. Bütün bu olanlardan sonra bile annesi ve babası Troy’u hapishanede ziyaret etmişti ve o da ebeveynlerini “destekleyici” insanlar olarak nitelendirmişti.

Meslek hayatım boyunca bir suçlunun ailesinin kendisine duyduğu güveni ve sunduğu desteği acımasızca kullandığı yukarıdakine benzer çok sayıda örnekle karşılaştım. Bunlar arasında eldeki imkânlarının ötesinde bir yaşam sürme, tatil beldelerine uçakların birinci sınıf bölümlerinde uçuş, lüks otellerde konaklama, sosyetik restoranlarda büyük paralar harcama ve bütün bunları ailesinden çaldığı bir kredi kartıyla ödeme eğiliminde olan genç bir adam olarak Morgan da

vardı. Yakalanmadan önce kredi kartı harcamaları yüzünden on binlerce dolar borç birikmişti. Ailesi Morgan’ı dava etmemeyi seçmiş ama ondan bir işte çalışmasını, yavaş yavaş bu borcu geri ödemesini ve bu deneyimden dersler çıkarmasını da beklemişti. Pişman olduğunu dile getirip değişeceği sözünü veren Morgan çalışarak kazanmadığı sürece parasının olmadığı mütevazı ve disiplinli bir hayat yaşıyormuş gibi göründü. İştan ayrılıp beraber yaşamak için ailesinin yanına gelene kadar sorumlu bir şekilde çalışıyormuş gibiydi. O zamanlar babası hem hasta hem de işsizdi. Borsadan her zaman büyülenmiş olan Morgan birikimlerinden 500 dolar gibi bir parayı buraya yatırıp makul bir kâr elde etmişti. İştahı kabaran Morgan yatırım yapacak daha fazla paraya sahip olduğu takdirde “büyük kazançlar” elde edebileceği konusunda netti. Babasının toplumsal kimliğine bürünen Morgan (Sosyal Güvenlik numarası da dâhil babasının gerekli kimlik bilgileri elindeydi) kendi hesabına yaklaşık 100 bin dolar havale yapılmasını onaylamış ardından da çılgınca hisse senedi alma işine girişmişti. Zannettiği gibi bir finans büyücüsü olmadığı çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Hayalini kurduğu “muazzam kazançlara” ulaştığı için kendisiyle gurur duyan Morgan aslına bakılırsa yanlış hesap yapmış ve çok büyük kayıplara uğramıştı. Bütün bunlar olurken babası kendi hesabından farklı bir kurumdaki başka bir banka hesabına havale yapılması için kendi bankasını aramıştı. Kendisine hesabında son hesap özetinden gösterilenden çok daha az bir paranın olduğu bildirilmişti. Morgan’ın annesi ve babası parasal kayıplar nedeniyle mahvolmuştu ama oğullarının eski davranış örüntülerine dönmesi konusunda çok daha endişelilerdi; bir kez daha önceden tasarlanmış ve hesaplı bir şekilde kendilerinden faydalanılmıştı. Morgan bu defasında geçmişteki mutlak açgözlülükten çok daha farklı bir dürtü tarafından harekete geçirildiği açıklamasında bulunmuştu. Amacı zengin olmak değildi; yaşamlarının zor zamanlarında ailesine yardımcı olabilmek için para kazanmaktı. İçinde bu-

lunduğu durumu “bu para bana ait değildi; niyetim babam için para kazanmaktı” diye açıklamıştı. Morgan’ın anne babası onu evlatlıktan reddetmek ya da evden kovmak yerine bu tecrübe oğullarının gözlerini açtığı takdirde uğradıkları parasal kayıpların buna değeceği şeklindeki bir tavrı benimse-diler. Babası bana şunları söylemişti: “Aileye yardımcı olmak istediğine inanıyorum. Onun motivasyonunu değerlendirecek anahtar durum bu. Morgan bütünüyle yanılıyor ve bunu bil-miyor olabilir.” Sözlerini ise şöyle sonlandırmıştı: “[Morgan] iyi bir insan. Yaptığı şeyler yanlış düşüncelere dayanıyor ve onun özgüven arayışının bir parçası.”

Ebeveynler ya da bir suçlunun yakınındaki diğer insanlar o kişinin davranışlarını meşrulaştırmaya çalışırlar. Kötü ni-yetli olabileceğinden bile şüphe eden bu insanlar onun dav-ranışının derin psikolojik problemler ya da zayıf düşürücü koşullar tarafından motive edildiğini öne sürerler. Morgan ise ne yaptığının bütünüyle farkındaydı; yaptığı şeyler kasıtlıydı. Anne babası kendilerini oğullarının bu kadar katı yürekli olabileceğini hiçbir zaman inandıramamışlardı.

Suçlu kişiler kırılğanlıkları ve zafiyetleri bulup ortaya çıkar-ma konusunda uzmandırlar. Yaşını başını almış vatandaşlar kişisel mali bilgilerini versinler diye kendilerini taciz edip sin-diren ardından parayı teslim etsinler diye bu insanları şantajla zorlayan dolandırıcılar için göz alıcı hedefler olmuştur. Bu tipte suçlular yaşlı vatandaş “vadesi geçmiş” faturaların ileriye dönük ödemesini yapmadığı takdirde yasal işlem başlatma ve şiddet içeren önlemlere başvurma tehdidinde bulunurlar.

AED’ye göre (eski adıyla Amerikan Emekliler Birliği) aşk dolandırıcılığı yaşını başını almış Amerikalıların sömürülme-si listesinde ilk sırada yer almaktadır.² Çevrimiçi talipler, yalnızlıklarından ve kavrayışlarının gerilemesinden yararla-

Katherine Skiba, “Once, Twice, Three Times a Fraud Victim”, AARP.com, Mart 3, 2021, www.aarp.org/money/scams-fraud/info-2021/chronic-fraud-victimiza-tion-report.html?intcmp=AE=FRDSC-MOR-R2-POS3.

narak bu yaşlı kadınların ve erkeklerin yaşamlarına kurnazca sızarlar. Bu insanlara dijital tebrik kartları göndererek kur yaparlar, şarkılar armağan ederler ve onlar hakkında her şeyi öğrenmeye istekli görünürler. Tek başına yaşayan yalnız bir yaşlı kadın veya erkek bir dolandırıcıya diğer herkesten daha fazla güvenebilir. Dolandırıcı kurbanının kişisel yaşamına izinsiz biçimde sızarken “borç” para almayı başardığı noktaya kadar güvenilir biri hâline gelir.

Keza dolandırıcılar evcil hayvan sahiplenmek isteyen insanlara da hitap ederler. İnternet üzerinden sevilesi kedilerin ve köpeklerin fotoğraflarını paylaşırlar. Takipçilerden biri bu hayvanlardan herhangi birini nasıl satın alabileceğini sorduğu zaman kendisine genellikle saygın bir yetiştiricinin talepeceği fiyatın altında bir fiyat sunulur. Potansiyel alıcı evcil hayvanının eline ulaşmasının sabırsızlık içinde beklerken özel bir sepet, mama ve veteriner bakımı için ilave ödeme yapması gerektiği konusunda bilgilendirilir. Ama hayvan eline asla ulaşmaz.

Sonsuz sayıda dolandırıcılık biçimi vardır ve yeni bilgiler genellikle bir kimsenin evine isimsiz yapılan “otomatik ara-malar” ile duyurulur. AED 2019 yılında yaşını başını almış yetişkinlerin tek başına finansal dolandırıcılıkta yılda 2,9 milyar dolar kaybettiği tahmininde bulunmuştu.³ Yaşlılar ayrıca, suçluların başkalarının kişisel bilgilerini kendi reçeteleri ve tıbbi tedavileri için kullanmaları durumunda ortaya çıkan tıbbi kimlik hırsızlığının da sıkça mağduru olmaktadır. Yaşlıların bu şekilde istismar edilmesinin toplam maliyetini doğru şekilde tahmin etmek çok zordur zira gözü korkutulan kurbanlar ya sessizliğe gömülür ya da dolandırıldıklarını kabul etmekten utanç duyarlar.

Yaşlı insanları istismar eden suçlular genellikle kendi bü-

Katherine Skiba, “Older Americans Lose Billions to Scams, Senate Report Says”, AARP.com, Ocak 18, 2019, www.aarp.org/money/scams-fraud/info-2019/senate-aging-committee-hearing.html.

yükanne ve büyükbabalarına ve tanıdıkları diğer yaşlı vatandaşlara karşı güçlü duygular beslerler ve onlara yardımcı olmak için ellerinden ne geliyorsa yaparlar. Yiyecek poşetlerini evlerine taşırlar, karıları kürerler, karşıdan karşıya geçmelerine yardımcı olurlar ve getir götür işlerini yaparlar. Bu suçlular falanca birinin tanıdıkları yaşlıları istismar etmek üzere olduğunu düşündükleri takdirde son derece korumacı bir tavır takınırlar. Suçlu kişinin yakından tanıdığı yaşlı kadınlara ve erkeklere duyduğu sevgi onun iyi bir insan olduğu görüşüne katkıda bulunur.

Engelli bir yaşlı kadın ya da erkeğin bakımı kendilerine emanet edildiği zaman suçlular özellikle bakımı üstlenilecek kişi demanstan mustaripse çok az risk alarak hareket edebilir. Bu kimselerin evlerinde bulunan kişisel mali bilgilere ulaşan bakıcılar banka hesaplarını ele geçirirler, sahte çekler düzenleyip kredi kartlarına erişim sağlarlar. Örneklerden birinde Güney Florida’da zengin bir kadına bakıcılık yapan kişi kadının kredi kartını kullanıp kendi cebine girecek büyük nakit kazançlar elde etmek amacıyla bir kumarhaneye önemsiz sayılabilecek bir hizmet bedeli ödeyebilmişti. Bu yaşlı kadın uzun vadeli bakım çeklerini aldığı zaman bakıcı olan kişi onun imzasını taklit etmiş, eldeki paranın yalnızca bir kısmını kadının hesabına yatırmış ve ardından kalan kısmı nakit olarak kendisi kullanmak üzere çekmişti. Bin milden daha uzakta yaşayan aile üyeleri fonların eksik olduğunun farkına varmadan önce kadının malikânesinden 300 bin dolardan daha fazla nakit para ve servet kaybolmuştu.

Suçlular, duygularının kaynağı konusunda farklılık gösterirler. Bazıları hayvanlara o kadar düşkündür ki terk edilmiş, yaralanmış bir hayvanın bakımını üstlenecek ve ona kendi çocuklarından daha şefkatli bir şekilde davranacaklardır. Bir katil “canlı bir varlığı öldürmek istemediği” için bir böceği ezmeyi reddetmişti. Bu hayvanseverler bir hayvana kötü davrandığını gördükleri bir kişiye müdahale edecek hatta ona saldıracaklardır. Diğer suçlular ise ya hayvanlara ezi-

yet eder ya da onları görmezden gelirler. Benzer şekilde bazı suçlular herhangi bir bebeği sevebilir. Bir bebeğin ağlaması onları harap eder ve bebeği sakinleştirmek için acele ederler. Bir de bebekleri zerre umursamayan, kendi bebeklerini bile umursamayan suçlular vardır. Ağlayıp duran yatıştırılmaz bir bebek şiddet yanlısı düşünceleri hatta fiziksel bakımdan acımasız bir tepkiyi harekete geçirebilir.

Wilson ve kız arkadaşı Amanda neredeyse iki senedir birlik-teydiler. Amanda hamile olduğunu söyleyerek Wilson’u şaşırtmıştı. İş olmayan Wilson baba olma olasılığından fazlasıyla memnundu. Bununla birlikte Amanda’nın bebeğe pek fazla ilgi göstermediği ve Wilson’dan bebeğe bakmasını istediği ortaya çıkınca memnuniyet yerini umutsuzluğa bırakmıştı. Geceleri bebeğin sesine uyanıp ona bir biberon vermek ve bebeği sakinleştirmek Wilson’un göreviydi. Wilson’un yaptığı hiçbir şeyin bebeği sakinleştirmede olduğu zamanlar oluyordu. Amanda erkek arkadaşının kızacağını ve hem kendisini hem de bebeği hor gördüğünü haykıracağını dile getirmişti. Kimi zaman Wilson bebeği itip kakarak idare ederdi. Bir kış günü öğleden sonra Wilson ve Amanda bebeği Wilson’un teyzesine bırakıp alış-verişe çıkmışlardı. Wilson her gün uyuduğu öğleden sonrası uykusu için bebeği beşiğe yatırmak üzere odasına gitti. Bebek bir türlü sakinleşmiyordu. Wilson bebeği beşiğe yerleştirdi, odanın kapısını kapattı ve getir götür işlerini halletmek için Amanda’ya eşlik etti. Döndükleri zaman Amanda kontrol etmek için bebeğe bakmaya gitti. Amanda’nın mosmor olmuş ve nefes almıyormuş gibi görünen bebeklerini kucağına alıp oturma odasına doğru koştuğu esnada Wilson bir fer-yat duydu. Hastaneye kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği söylenmişti. Wilson kasıtsız adam öldürmekle suçlanmıştı. Bir otopsi raporunda bebeğin boynunda boğularak öldürüldüğünü gösteren izlere rastlanmıştı. Bu baba doğacağı için fazlasıyla heyecanlandığı küçük bebeğini resmen öldürmüştü.

Reşit olmayan yaştakilerle cinsel ilişki kuran suçlular bu bölümde ele alınan meselenin bir istisnasını oluşturmazlar.

Bunlar da iyi insanlar olduklarına inanırlar. Kurbanlarının çocuk olduğunun ve yaptıkları şeylerin hukuka aykırı olduğunun farkında olmalarına rağmen kendilerini “suçlular” olarak görmezler. Zaman kaybetmeden güce başvurmalarına işaret edip cinsel ilişki kurdukları kişilerin bu türden etkinliklere coşkuyla dâhil olduklarını belirtirler.

Jayson Ware ve meslektaşları *Aggression and Violent Behavior* [Saldırganlık ve Şiddet İçeren Davranışlar] dergisinde şunu belirtmişlerdi: Cinsel suçlular “benlik kavrayışlarını bir arada tutmak . . . ve tutarlı bir benlik duygusunu muhafaza etmek amacıyla” inkâr etme eylemine girişirler.⁴ Başka bir deyişle kendini iyi bir insan olarak görmek tam da suçlu kişinin kimliğinin çekirdeğidir.

Suçlulara yardımcı olmak isteyen psikolojik danışmanlar ve sosyal hizmet uzmanları gibi iyi niyetli profesyoneller genellikle düşük bir özsaygının kayda değer bir psikolojik sorun olduğu sonucuna varırlar. Bir suçlunun pek çok açıdan başarısız olduğunu düşünürler: ailede, okulda, işte, ilişkilerde ve becerilerini geliştirmede. Suçluyla ümitsizliğe kapılmış gibi görüldüğü bir durumda yüz yüze geldikleri için depresyonda olduklarını ve başkaları karşısında aşağılık duygusundan mustarip olduklarını düşünebilirler. Gerçekten de suçlu kişi paçayı kurtarmak istediği bir durumda olduğu için depresifmiş gibi görünebilir. Suçluların kendilerini iyi insanlar olarak gördüklerini anlamanın, iyi niyetli bireylerin hâlihazırda bir suçlunun muazzam egosunu şişirmek için beyhude bir çabayla zaman kaybetmekten kaçınmalarına yardımcı olması gerekir.

Polis görevlileri suçluların iyi insanlar olduklarına inandıklarını bilir ve bu bilgiyi sorgulama stratejilerine dâhil ederler. Suçlulara iyi bir kalpleri olduğunu ve kimseye zarar verme niyetinde olmadığını anladıklarını söylerler. Bu tavır bir bi-

⁴ Jayson Ware, W. L. Marshall ve L. E. Marshall, “Categorical Denial in Convicted Sex Offenders: The Concept, Its Meaning, and Its Implication for Risk and Treatment”, *Aggression and Violent Behavior* 25, B (Kasım/Aralık 2015): 21526.

reye tamamen kötü biriymiş gibi yaklaşmanın tam tersine yalnızca daha az rahatsız edici bir yaklaşım olmakla kalmaz aynı zamanda sempatik bir yaklaşım olarak karşımıza çıkar. Kızını öldürmekle suçlanan Wilson ile görüşme yaparken bir dedektif şunları söylemişti: “Ona bir şeyler oldu. Bu bir kaza değildi. Kendinle ilgili yaşadığın hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Senin bir canavar olduğuna inanmıyorum. Sen baba olmaya hazır olmayan biriydin. Yaşananlar seni kötü biri yapmaz. Sadece ne olup bittiğini bilmemiz gerekiyor.” Böyle bir yaklaşımın ardında yatan düşünce şudur: Sorgulayan görevlinin kendisini iyi bir insan olarak gördüğünden emin olduktan sonra bir şüpheli çok daha açık sözlü biri olabilir.

İnsanlar kötülüğün var olduğunu kabul etseler bile iş suçlu kişiye geldiğinde genellikle suç faaliyetinde bulunan kişiler için zayıflatıcı nedenler ve gerekçeler bulurlar. Suçluyu olduğu hâliyle görmeye direnç gösteren bu kimseler herkesin özünde iyi olduğunu ve zayıflatıcı koşulların en korkunç suçluların durumunu bile açıkladığını görme eğilimindedir. Suçlu kişi başka insanların özünde kendisini iyi biri olarak görme eğilimini istismar eder. Suçlu olmayan insanlar onun yeteneklerini kabul eder, yaptığı iyi işlere tanıklık eder ve soylu idealleri benimsediğini onaylarlar. Kendisiyle etkileşim kuran insanlar –ailesi, arkadaşları ve yabancı kişiler– söylediği yalanların, muğlaklıklarının ve kendi çıkarına hizmet eden ifadelerinin derinlerine nüfuz etmekte başarısız olurlar. Ona inanmak isterler ve şiddet içeren bir suç işlemediği veya uzunca bir sabıka kaydı oluşturmadığı sürece onu merhametsizce yargılama konusunda isteksizdirler. Suçlu olduğunun anlaşıldığı durumlarda bile onun davranışlarını meşrulaştıracak gerekçeler sunabilirler.

Time Dergisi’nin 1991 tarihli bir kapağının öyküsü kötülüğün doğasını keşfe çıkıyordu. Yapılan gözlem şu şekildeydi: “Kötülük sinsi ve tuhaf bir şeydir... Kötülüğü bilimsel ya da sistematik yollardan bilemeyiz. Acımasız ve anlaşılması güç bir şeydir. . . . Ortaya koyduğu eserlerden tanıyabiliriz onu.

Hitler bir vejetaryendi. Marquis de Sade idam cezasına karşı çıkmıştı.”⁵ Bu bölümde kötülüğün nasıl da iyilikle örtbas edilebileceğine odaklanılmıştır. Suçlu kişi insanların en yıkıcı davranışlarına bile göz yumma eğiliminde olmasına güvenir. Ne de olsa çoğu durumda suç işlemiyordur.

Sayırsız hırsızlık, saldırı ve uyuşturucu suç işlemiş 22 yaşındaki bir delikanlı bana kendini iyi bir insan olarak gördüğünü söylemişti. Kendisini şöyle açıklıyordu: “Her zaman öyle başım belaya girmez benim. Sokaklarda dilenen fakirleri nasıl önemsiyorsam bazı insanları da öyle önemsiyorum. Aileme her zaman cehennem azabı çektirmem. Ben kötü bir insan değilim.” Bu genç adamın karakterinde ilgi çekici özellikler vardı: zekâsı, espri anlayışı, sıradan bir rutin işte çalışmaya istekli olması ve beklenmedik bir şekilde ailesine yardımcı olması. İnsanların bir türlü anlamadığı şey şudur: Nazik davranışlar sergilemek ve duygusallık göstermek suçlunun temelde iyi bir insan olduğuna dair inancını pekiştiren şeylerdir.

Suçluyu tanıdığını düşünen insanlar muhtemelen onu hiçbir zaman tanımamış olduklarını anlayacaklardır. Suçlu takdir hakkından fayda göreceğine inanır: İnsanlar onun özünde hoş ve iyi niyetli bir insan olduğuna inanacaktır. Ardından dehşet uyandıran bir suç işlediğinde diğer insanlar onu merhametsizce yargılamayacak; daha çok suç teşkil eden davranışını dış baskılara verilen bir tepki, karakterine aykırı bir durum ya da zihinsel rahatsızlığın bir belirtisi olarak yorumlayacaklardır.

⁵ Lance Morrow, “Evil”, *Time*, Haziran 10, 1991, s 48-53.

30 yaşındaki Gleen “annemi öldürdüm; ben bir şizofrenim” demişti polis memurlarına. Eskilerin onur öğrencisi şimdinin işsizi olan Gleen’in avukatı onun “delilik nedeniyle suçsuz” olduğunu iddia etmişti. Suçun işlendiği sırada Gleen’in akıl sağlığının nasıl olduğunu değerlendirmem için bir yargıç tarafından atanmıştım. Bu davada mahkeme salonunda yaptığım şahitlik kamuya mal olmuş bir meseledir. Bu sebeple ismini ve tanımlayıcı diğer özelliklerini değiştirmiş bulunuyorum.

Gleen’in yatılı psikiyatri tedavi merkezlerine yerleştirildiği ayrıntılı bir öyküsü vardı ve birkaç yıldır ayakta tedavi görüyordu. Farklı zihinsel bozukluklar üzerinden kendisine teşhisler konduğunda ayaklı bir psikopatoloji ders kitabı gibi görünüyordu. Gelgelelim Gleen’i en iyi tanıyan insanlar onu dengesiz biri değil de dengesiz bozulmuş biri olarak gördüler. Gleen’in annesini öldürmesinin yıllar süren yoğun çatışmalardan sonra meydana geldiğine işaret edip onun ne yaptığını bilen biri olduğuna inanmayı sürdürdüler.

Gleen’in saldırı sırasındaki ruh hâlini anlamak için olay meydana gelmeden önceki kimliğini bilmek çok önemliydi. Onunla görüşme yapmak için 10 saatten daha fazlasını harcadım, kendisini iyi tanıyanlarla 5 saatten daha fazla konuştum ve akademik transkriptler, Gleen’in kaleme aldıkları, polis raporları, psikiyatri hastanesindeki çizelgeler ve parasal kayıtların da arasında bulunduğu belgeleri incelemek için birkaç saat daha geçirdim.

Hapishanedeki ilk görüşmemize başladığımızda Gleen beni huysuz bir tavırla karşılamıştı. “Hakkınızda kötü bir

haber aldım; herkesi aklı başında buluyormuşsunuz” dedikten sonra yapacağım değerlendirmenin “dolandırıcılıkla” aynı kapiya çıkacağına inandığını dile getirmişti. En ufak bir can sıkıntısı bile yaşamadan bu dolandırıcılık meselesini onunla tartışmıştım. Benim “akıl hastalığına inanmadığımı” söylediği zaman kendisine nazıkçe psikiyatri hastanelerinde çalıştığımı ve akıl hastalarını tedavi ettiğimi söyledim. Gleen yumuşamış gibi görünüyordu ve “bu durum aramızdaki buzları eritir” demişti. Görüşmelerimiz daha sonraki bir araya gelişlerimizden birinde Gleen’in aile ilişkileri hakkındaki bir tartışma sırasında öfkelenene kadar içten bir şekilde ilerlemişti. Oturduğu yerden kalkan Gleen üzerime doğru diklenerek kısa ve özlü bir biçimde “sanırım aklımın başımda olduğuna karar verdin” demişti. “Ödevini” benim üzerimden yapmıştı: Kişiliği hakkındaki gerçeği keşfetmektense *Donahue* ve *Oprah*’ta şov programlarında boy göstermekle daha fazla ilgilendiğimi iddia etmişti. (Bu programlarda görüşmeler yaptığım sırada Gleen bir bebektir.) Akıl hastalığına “inanıp inanmadığım” konusunda biraz daha benimle tartıştıktan sonra bir kez daha sakinleşti ve “daha iyi davranmaya çalışacağı” sözünü verdi. Beklenmedik öfke patlamaları nedeniyle daha fazla güvenlik talep edip kendisiyle hapishane personelinin yakınlarda bulunduğu bir odada görüştüm. Gleen sakin, odaklı ve uyumlu davranmaya devam etti. Aldığım notlarla fazlasıyla ilişkilendi hatta yavaşlamayı ve bazı sözcükleri hecelemeyi denedi.

Gleen’in anne babası o ortaokuldayken boşanmıştı. Bir akrabası onu “tatlı bir çocuk” diye tarif etmişti. İki erkek kardeşi odasında kalıp kitap okumayı tercih eden yalnız biri olduğunu dile getirmişti. Birisi Gleen’den “zekâsına tapan” anne babalarının “altın çocuğu” olarak söz etmişti. Bir başkası ise her ne kadar kendisiyle geçinmek kolay olmasına rağmen “herkesten daha zeki ve daha iyi olduğunu” düşündüğü için Gleen’in “kaba saba, nahoş ve art niyetli” biri hâline geldiği yorumunda bulunmuştu.

Gleen “alışılmadık bir akademik özgürlük ve yaratıcı fır-

satlar sunulan seçkin bir öğrenci grubu” için tasarlanmış özel bir üniversite programına kabul almıştı. Felsefede uzmanlaşan Gleen yoğunlaştırılmış yabancı dil kursları ve zorlayıcı tarih ve edebiyat dersleri de almıştı. Keyif aldığı meselelerde kusursuz bir öğrenciydi ama diğer dersleri zar zor geçmişti. Gleen kendisini “kaybolmuş ve hedefsiz” hissediyordu ve çoğu zaman ders çalışmıyordu. Kendini insanlardan soyutladı, dersleri astı ve diğerlerinin kendisini bir “inek” olduğu için dışladığına inanmaya başladı. Kendi iradesiyle binlerce dolar değerinde kitap, giysi ve şeker çaldı; esrar ve asit kullandı.

Yüksek lisans eğitimi aldığı sırada Gleen derslere katılmaktan vazgeçti ve ardından ilk kez hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlanan psikotik bir kriz geçirdi. Kendi verdiği isimle yaşadığı “çöküş” sırasında Gleen mobilyaları paramparça etmiş, giysilerini kaldırıp atmış ve büyük abdestini odasına yapmıştı. Kendisine “büyük olasılıkla uyuşturucu kullanımının neden olduğu kısa süreli bir psikotik dönem” yaşadığı teşhisi kondu. Bu sürecin nasıl olduğu kendisine sorulduğunda Gleen taşıdığı önemi en aza indirgeyip “gerçekten çok güçlü uyuşturucular içtim; beni çökerten bu oldu” yorumunu yapmıştı.

Hastaneden taburcu edildikten sonra Gleen annesi Myra Arthur ile yaşamaya başlamıştı. Yüksek lisansı tamamlamadan bırakıp bir işe girerek çalışmadığı için annesinin onu “muazzam bir hayal kırıklığı” olarak gördüğünden emindi. Gleen annesinin kendisine gösterdiği cömertliği kabul ettikten sonra şunu dile getirmişti: “Annem gerçekten de ölmemi, kendi iyiliğim için ötenazi yaptırmamı istiyor.” Annesinin şikâyet ve taleplerinin bir tutsağı olması kendisini öfkeliyordu. Bütün bunlar olurken bazen yoğun biçimde “gizliden gizliye içki içerek” bodrum katında kalıyordu.

Gleen para açısından annesine bağımlı olduğuna içerliyordu. Hastaneye yatırımları ve belgelenmiş akıl hastalığı nedeniyle Gleen devletin verdiği engellilik yardımlarını almaya hak kazanmıştı ama eline geçen her kuruşu har vurup harman savurmuştu. Bana şunları söylerken öfkeden dolup taşıyordu:

“Annemden her ay para istemek devamlı bir sorundu. Küçük düşürülmekten nefret etmiştim.” Gleen savcılarının hatalı bir şekilde cinayetin nedeni olarak annesiyle para meselesi yüzünden yaşadığı çatışmaları belirleyeceği tahmininde bulunuyordu.

Bayan Arthur’un tam zamanlı bir işte çalışması, ev işlerini özene bezene yapması ve ikisi için yemek pişirmesi gerçeğine rağmen Gleen annesine yardımcı olmayı reddediyordu. Erkek kardeşlerinden biri bana şunları söylemişti: “Annemi çok üzdi. Elde ettiği faydanın işe yaramadığını ona söyledim. İşleyiş onun kontrolü altındaydı. Gleen diğer kardeşlerden üstündü ve istediğini elde ederdi. Annem ne yapacağını bilmiyor, kapana kısılmış hissediyordu.”

Gleen’in eline bir akrabasının ölümü nedeniyle bir miktar para geçti ve çarçabuk annesinin evinden taşındı. Bir yıldan kısa bir süre içerisinde eline geçen tüm mirası çarçur edip 20 bin dolardan fazla borca girmişti.

Erkek kardeşlerinden biri annesini “kibar, sessiz ve anlayışlı” biri olarak tarif etmişti. Cinayetten önceki gece Bayan Arthur Gleen’in girdiği ruh hâllerinden herhangi birinde neler yapabileceğine dair endişelerini dile getirdiğini hatırlamıştı. Erkek kardeş cinayetten bir önceki geceyi kendi evinde geçirsin diye Gleen’i davet ettiğinde annesi ona kendi yatak odasının kapısını kilitlemeyi planladığını söylemişti. Bu kardeş daha sonra bana “farkına varamadığımız çatışmalar söz konusuydu” demişti.

Amcalarından birisi Gleen’in “çocukluğuna kadar uzanan bir yakınmalar listesine” yapışıp kaldığını söylemişti. Gleen’in diğer insanları reddetmesi bu kişilerin kendisinden yüz çevirmesine neden olmuştu. “Bir budala gibi” davranan Gleen ile akıl hastası biri gibi davranan Gleen arasındaki farklı dile getirmenin zor olduğu yorumunu yapan amcası onun “insani duygulardan yoksun” biri olduğunu gözlemlemişti.

Gleen’in üvey annesi onun tanıdığı başka insanlara hiç benzemediğini fark etmiş ve şunları söylemişti: “Herkesten daha önemli biri olduğunu düşünürdü. Her zaman nefret

uyandıran biriydi. Annesiyle ilgili bir anda onun ne kadar aptal biri olduğunu ve yaşamayı hak etmediğini söyleyerek bağıra çağıra atıp tutuyordu. Annesinden ziyadesiyle nefret ediyordu. Kendisi için ne kadar çok şey yaparsa annesinden o kadar nefret ediyordu. Her zaman annesinden daha güçlü olduğunu hissedirdi. Annesi ise onu canından daha çok seviyor ama ondan çok korkuyordu. Annesinden bir köpekmiş gibi bahsediyor ve ondan bir türlü kurtulamadığından şikâyet ediyordu... Eğer kendisine hayransanız ve onunla hemfikirseniz her şey yolundaydı. Eğer sınır ihlali yaparsanız içindeki canavar açığa çıkacaktır. Gleen deli değil, kötücül bir insan.”

Üvey annesinin kişisel deneyimine dayanan sıradan fikriydi bu. Önümde Gleen’in akıl hastalığını belgeleyen bir yığın iç karartıcı psikiyatrik kayıt vardı. Aşağıda Gleen’in hastane kayıtlarından yapılan alıntılar yer almaktadır:

Hastaneye Yatış #1 (geçici gözaltı emri)

Aşırı doz psikotrop ilaç kullandığını belirten hasta “kendime zarar vermeye değil, kendimi öldürmeye çalıştım; dünyadaki var olma amacımı yerine getirdim” demiş.

Teşhis: Tanımlanmamış Şizofreni

Hastaneye Yatış #2 (geçici gözaltı emri)

“Gizli servis ajanları tarafından açılan ateş silsilesinde ölebilmek” için kamuya mal olmuş önde gelen figürlere suikast düzenlemekle tehdit eden manik ruh hâli.

Teşhis: Paranoid şizofreni, tanımlanmamış

Hastaneye Yatış #3 (gönüllü)

Görsel ve işitsel sanrılar, koruyucu melek kendisine hastaneye yatmasını söylemiş.

Teşhis: Başka türlü adlandırılmayan şizoaffectif bozukluk, aynı zamanda farklılaşmamış türde şizofreni.

Hastaneye Yatış #4 (gönüllü)

İlaç kesildikten ve dekompanseasyon geçirdikten sonra artış gösteren psikotik semptomlar.

Teşhis: Şizoaftektif bozukluk

Hastaneye Yatış #5 (Annesi tarafından Acil Servise getirilmiş)

Depresif belirtiler, kaygı, psikoz, görsel sanrılar, tuhaf davranışlar.

Teşhis: Şizoaftektif bozukluk, tanımlanamamış durum

Hastaneye Yatış #6 (ambülans tarafından getirilmiş)

İlaç almayı bırakmış. Mani, abartılı fikirler, fikirlerin kafa da uçuşması, uydurma bir dilde konuşma.

Teşhis: Şizoaftektif bozukluk

Hastaneye Yatış #7 (gönüllü)

Yönünü kaybetmiş, kafası karışık dillerde kendini ifade etme, dinsel düşünceler.

Teşhis: Başka türlü tanımlanamayan bipolar bozukluk

Gleen psikiyatristlerden nefret ettiğinin ve onların “kötü” insanlar olduğunu düşündüğünün altını çizmişti. Nasıl bir tedaviden geçirileceğini denetlemek amacıyla zihinsel bozuklukları araştırmaya girişti. Bir hastanede bana “koyduğum teşhisi değiştirmeye yarayan bir gündem geliştireceğini söylemişti; öyle ki reçete yazan psikiyatr bu sayede ona psikotrop ilaçlarını bıraktıracaktı. Şizofreni teşhisinin “müebbet hapis cezasına” dönüşeceğinden emin olan Gleen alanında yetkin bir psikiyatri ders kitabını didik didik etmiş ve sağlık personelinin kendisinde böyle bir rahatsızlık olmadığına ikna etmişti. Psikiyatrlarla “onların jargonuyla” iletişim kurmayı öğrendiğini ve zekâsıyla onları alt etme noktasındaki başarısından gurur duyduğunu söylemişti: “Onlara yeterince yalan söyleyip kendi istediklerimi yaptırđım. Bir psikiyatr

“kendi kendisinin psikiyatristi olarak alacağı dozun ayarıyla oynadığını” hatırlıyordu.

Annesinin torunları dünyaya geldiğinde Gleen’in ona duyduğu öfkesi artmıştı ve artık onun ilgi odağında durmuyordu. Yemekten önceki gündelik konuşmaları giderek azalmıştı ve “annesinin ondan kurtulmak istediğine” ikna olmuştu. Gleen şunları anımsıyordu: “Daha az sabırlı biri olup benden bezmişti. Beni rahatsız eden şeyler hakkında bir şey demezdim. Artık sesimi duymak istemiyordu. Bir şekilde kendimi geri çektim. . . Benimle kurduğu bağları koparmaya çalışıyordu.” Gleen’in insanların büyük bir kısmını hor görmesinin kökleri annesine kadar uzanıyordu. Kendi olağanüstü yeteneğini annesinin sıradan ilgi alanlarıyla kıyaslıyordu: “Ben ileri fikirli bir insan tipiydim. Aydınlanma gibi meseleler hakkında konuşulabilecek biri değildi... Profesörümün sesini bana atfederek benim profesör olduğumu düşünüyordu. İlgi duyduğum meseleler hakkında konuşabilecek kimsem yoktu. Anlaşılmaz şeyler okuyor ve günde iki saatini ataklarla geçiriyordu.”

Gleen’e ilk önce karakteristik özellikleri erken yetişkinlikte görülmeye başlanan ve genellikle sosyal ve mesleki işlevsellikte bozulmaya yol açan şizoafektif bozukluk teşhisi konmuştu. (Kendisinde aynı zaman “maddeyi kötüye kullanma bozukluğu” vardı.) DSM-5’e göre şizoaffektif bozukluğun diğer özellikleri arasında “uzunca bir öfke krizi süreci” ve “büyük bir duygudurum bozukluğu olmaksızın iki veya daha çok hafta boyunca sanrıların ve hezeyanların mevcudiyeti” bulunur. Bununla birlikte Gleen’in kişiliğinin bir başka boyutundan ilk defa yüksek lisans yaparken hastanede kaldığı süreçte dosyasına yazılan bir notta bahsedilmişti. Bir psikiyatr “altta yatan bir narsistik kişilik bozukluğuna sahip olduğunu” kaydetmişti. Gleen “kendine çok fazla önem atfetme”, “özel birisi olduğu” inancını pekiştirme, duygudaşlık eksikliği sergileme ve “küstah ve kendini beğenmiş tutumlar ve davranışlar” da dâhil olmak üzere bu teşhise uygun standartları karşılamaya devam etmişti.

Gleen annesinin ölümüyle ilgili ayrıntılı tartışmalara girmeye çok hevesliydi. Bana şunları söylemişti: “Annem olmaktan vazgeçmişti... Bir ruhu yoktu artık sanki. Tanrı da onu cehenneme gönderdi. Etrafında olmaya daha fazla göğüs geremiyordum. Ardından Gleen haç çıkarırken Latince dualar etmeye başladı. Annesi cehennemin dibini boylamıştı çünkü parayı her şeyin üstünde tutarak günah işlemişti.

Gleen cinayeti şöyle tarif etmişti: İlk önce eve girmiş ve doğruca yatak odasına girmişti. Ardından annesini ele geçiren kötücül şeytanı öldürmesi gerektiğine ikna olmuş ve sonrasında annesinin üzerine binip onu boğmaya başlamıştı. Olayı anlatmaya ara verip kendisine saldıran “Yeşu Mesih” hakkında konuşmaya girişmişti. Birdenbire bu üçüncü şahıstan söz etmeyi bırakıp kendisini cinayetin faili olarak tanımlayarak birinci tekil şahsın ağzından konuşmaya başladı. Annesinin “kafasının sağ tarafına” tekme atarken giydiği ayakkabıların markasını anımsamıştı. Mutfağa doğru ilerleyip bir çekici kaptığını ardından yatak odasına dönerek annesinin yüzüne vurmak için çekici nasıl kullandığını anlattı. Yaptığı şeyler hakkında konuşmayı sürdüren Gleen şunları söylemişti: “Bir kez çekiçe alnına vurduğumda öldüğünü sandım.... Kasıklarına tekme attım, bunu yaptığımı anımsıyorum.”

Annesini kendisinin mi yoksa başka birinin mi öldürdüğünü sorduğumda şöyle yanıt vermişti: “Hareket eden benim elim.... Sanırım ben öldürdüm. Bunu yapan başka biri yoktu. Ben değildim çünkü.... katil olduğum aklımın ucundan bile geçmemişti.” Bir başka deyişle katil olması ile Gleen’in kendisine dair iyi bir insan olduğu şeklindeki imajı uyuşmuyordu.

Olay yerine çabucak gelen polisin Gleen ile kurduğu etkileşimlerin bir dökümü sorulan soruları anladığını ve makul bir şekilde cevap verdiğini göstermiştir. “Annemi orada, kendi evinde öldürdüm. Bodrum katında yaşıyordum.... Paramı çalmıştı.” Gleen dedektiflere psikiyatrik öyküsünün ayrıntılarını sunmuş ve şu anda gittiği terapistin adını, unvanını ve adresini vermişti. Bir akıl hastanesine girmesi gerektiğini söylemiş ve

belirli bir kuruma yerleştirilmesini talep etmişti. Dedektiflerden biri Gleen'in olan biteni anlatırken "fazlasıyla açık ve net" olduğunu hatırlamıştı. "İstedığı şeyin annesini öldürmek olduğunu" kabul eden Gleen işlediği cinayeti nitelendirmek için "ana katilliği" sözcüğünü kullanmıştı. İblislere gönderme yapmasına rağmen Gleen olan biten hakkında mantıklı bir şekilde konuşmak için verilen talimatlara güçlük çekmeden uyum gösterdi. Polis devriye aracındaki görevlilere "annemi öldürdüm, ben bir şizofrenim" demişti.

Uzunca bir akıl hastalığı öyküsüne ve büyük ihtimalle doğru bir "şizoaffektif bozukluk" teşhisine rağmen, Gleen annesi üzerinde gözdağı, hileyle yönlendirme ve sahtekârlıkla hâkimiyet kurmuştu. Psikotik belirtiler din ile bağlantılıydı. Psikozun etkisini görmezden gelen Gleen "vazgeçmeye hazır değilim" demişti.

Benim vardığım sonuç Gleen'in doğruyu da yanlış da bildiği yönündeydi. Yaptığı eylemlerin doğasını, niteliğini ve sonuçlarını kavıyordu. Saldırdığı kişinin bir başkası değil annesi olduğunun da farkındaydı. Annesini öldürmek istediğini söylemişti: "Yalnızca öldüğünden, kalp ve beyin ölümünün gerçekleştiğinden emin olmak istedim." Hapsedilme ya da hastaneye kaldırılma gibi işlediği suçun olası sonuçlarını kolluk kuvvetleriyle ayrıntılı bir şekilde müzakere etmişti. Gleen yasal açıdan deli olduğunun kabul edilmesini, bir devlet hastanesine gitmesini ve en nihayetinde taburcu edilmeyi beklediğini söylemişti bana. Ardından "parası ödenmiş kitaplarla dolu bir odada tek başına yaşayabilmek, yürüyüşler yapabilmek ve "hibe edilmiş bir arabayı" sürmek için maluliyet ödemeleri almaya devam etmeyi umuyordu.

Bir insan tıpkı kolon kanseri ve şeker hastası olabileceği gibi akıl hastası ve suçlu da olabilir. Birinin nedeni diğeri olamaz. Bu son derece akıllı ve kurnaz sanığın altta yatan kişiliğini keşfetmek için akıl hastalığı belgelerinden oluşan bir heyelanı altüst edip araştırmam gerekti. Jürinin hem benim hem de Gleen'in cezai ehliyetsizlik savunmasını destekleyen

psikoloğun ifadeleri de dâhil olmak üzere bütün kanıtları dinlemesinin ardından Gleen’i birinci derecede cinayetten ve ağırlaştırılmış kasten yaralamadan mahkûm edip onu iki kere ömür boyu hapis cezasına çarptırması çok uzun sürmemiştir.

Gleen vakasıyla ilgili yaptığım açıklama size adli bir psikoloğun ne yaptığıyla ilgili bir fikir verebilir. *Oxford Sözlüğü* “adli tıp” kelimesini “suçun soruşturulmasında bilimsel yöntem ve tekniklerin uygulanmasıyla ilgili” bir uygulama olarak tanımlar.¹ Bir suç mahallinde veya bir laboratuvarda iş yapmıyor olsam da suç işlemekle itham edilen ve mahkeme kovuşturması ile yüz yüze gelen yetişkinlerin ve gençlerin ruh hâllerini anlamaya yoğunlaşmıştım. Ben Gleen’in davasında kovuşturmaya yardımcı olmam amacıyla bir yargıç tarafından atanmıştım. Bazı davalarda ben savunmanın talebi üzerine atanırım. Vereceğim hizmetleri talep eden kim olursa olsun yaptığım değerlendirmeler bağımsızdır ve bulgularımı bir rapor hâline getirip hem savcılığa hem de savunmaya sunarım.

Delilik vakaları her zaman için karmaşık meselelerdir ve bir sanıkla görüşmek için 34 saat kadar zaman ayırmıştım. Sanık (ve kurbanlar ile aileleri) ile ilgili gündemde olan çok fazla şey varken onunla derinlemesine görüşmem fazlasıyla önemli. Sadece birkaç saat harcamak ya da bir iki test yapmak yeterli gelmez. Suçu işlemekten önce, suç esnasında ve suçu işlemesinden sonra sanığın hayatının öyküsünün neye benzeceğini bilmek isterim ben. Kimlerle arkadaşlık yapıyordu? Zamanını ve parasını nasıl harcıyordu? Hayal kırıklığıyla nasıl başa çıkıyordu? Can alıcı kararları hangi yoldan alıyordu? Bir insanın yaşantısının neredeyse her bir vechesi kişiliğinin yapısı hakkında bir ipucu verebilir ve suçun işlendiği anda nasıl bir ruh hâli olduğunun anlaşılmasına katkıda bulunabilir.

Benim gibi bir profesyonelin alacağı cezayı en aza indirmeye çalışan bir sanıktan kendi işine yarayan ifadeler elde edebileceği mantık çerçevesinde düşünülebilir. “Ek kaynak-

ları” hesaba katmak için hatırı sayılır bir zaman harcıyorum. Gleen’in davasında aile üyeleriyle, bir komşusuyla ve ayakta terapi veren bir terapistle görüştüm. Polisin giysisine takılı kameraların çektiği videolara, dedektiflerin yaptığı görüşme kayıtlarına ve sanığın tutuklanıp bir polis devriye aracına götürülürken çekilmiş videolarına fazlasıyla dikkat ederim.

Psikiyatrist Dorothy Otnow Lewis katillerle yaptığı görüşmeleri konu edinen kitabında şunları ifade etmiştir: “Sanıklar delilik savunmasına güvendikleri zaman bütün bir psikolojik durumlarını kamuoyunun araştırmasına açarlar.”² Bu araştırma görevinin kapsamı büyük bir yapbozun parçalarını birleştirmekle mukayese edilebilir. Psikolog yalnızca ortaya çıkacak nihai sonucu bilmemekle kalmaz, yapbozun kaç parçadan oluştuğu hakkında da hiçbir fikri yoktur.

Eğer bir duruşmada benden tanıklık yapmam istenirse elimdeki bulguları yaptığım tanıklığın davasını destekleyeceğine inanan bir avukatın yaptığı “dolaysız inceleme” denen şey sırasında sunarım. Bunu, karşıdaki avukatın elimdeki bulguları itibarsızlaştırabileceğini düşündüğü her türlü çelişkiye, hataya, dışlanmış bilgiye veya diğer kusurlara yanıt vereyim diye beni yönlendirdiği çapraz sorgulama izler.

Şüpheciler kimi zaman haklı olarak bir psikoloğun ücretini ödeyen kişi lehine tanıklık edeceğini dile getirirler. Profesyonel etik ve kişisel dürüstlük ise parasını kim öderse ödesin bir adli psikoloğun bağımsızlığını korumasını gerektirir.

1. “Şehvet Suçları”

Birtakım suçlar fail kendi kontrolünü kaybettiği ve o anın verdiği hararetle şehvet suçu gibi görünen şeyi işlediği zaman ortaya çıkar. Eylem önceden planlanmamıştır; bir başka

Dorothy Otnow Lewis, *Guilty by Reason of Insanity: A Psychiatrist Explores the Minds of Killers* (New York: Fawcett Columbine, 1998), s. vi.

deyişle kasti değildir. Şiddetli bir tartışmanın tam ortasında akli başından gitmiş bir kocanın karısını öldürmek amacıyla yakınlarında bulunan bir nesneyi kapıp bir silaha dönüştürmesi örnek olarak verilebilir.

Şehvet suçu işleyen biri ile hesap yapan, soğukkanlı bir katilin pek çok ortak noktası olabilir. Tehditkâr, boyun eğmez ve sabırsız olan her iki katil türü de diğer insanları kontrol edip onlara zorbalık yapma niyeti taşır. Fazlasıyla kırılgan olan suçlular diğer insanların önemsiz görüp hiç olarak algılayabileceği şeylere çabucak öfkelenirler. Tatsız durumlarla yapıcı bir şekilde başa çıkmak yerine sorunlarını iyice zorlaştırırlar. Hayal kırıklığına ya da hüsrana uğradıklarında diğer insanları yığınla suçlarlar. Zihinlerinden düşmanlarını yok etmeye dair fikirler gelip geçer. O düşmanı ortadan kaldıracak nihai eylemi gözü korkutulan alıcının dikkate almadığı satışmalar, tehditler veya saldırılar önceleyebilir. Cinayeti tekrar eden şiddet düşünceleri olan bir kişi işler. Fail kendi zihninde sorununun kaynağını birçok kez yok etmeyi başarmıştır. Bir anlamda onun cinayet işlemeye programlandığı; başka biri tarafından değil, kendi alışlagelmiş düşünme biçimi tarafından programlandığı söylenebilir.

Willy ve Alice'in ev işleri, para, geniş aileleriyle ilişkileri ve birtakım diğer meselelerde şiddetli tartışmalar yaşadıkları bir geçmişleri vardı. Bu münakaşalar sırasında birbirlerine bağırarak, kapıları hızla çarpmış ve birtakım nesneler fırlatmışlardı. Willy Alice'e fiziksel olarak saldırmamak için kendini tutuyordu. Gelgelelim bir defasında öfkelenmişti ki Alice'nin kıyafet dolabına dalıp birkaç giysisini bıçakla parçalamıştı. Willy'nin kurduğu cinayet fantezileri arasında karısını su dolu bir küvette boğmak ve dik merdivenlerden evlerinin bodrumuna kadar itip kakmak vardı. Sık sık karısından kurtulduğu zaman nasıl da bayram edeceğini hayal ediyordu. Günün birinde vergilerin hazırlanması meselesinde bir tartışma patlak verdi. Birbirlerine bağırış çağırış içinde küfrederek Willy mutfaktan bir bıçak kapıp ayaklarının önüne ölmüş bir şekilde serilene kadar Alice'i defalarca bıçakladı. Tarihi, zamanı ve

mekânı önceden planlamamış olsa da Willy uzun zamandır fantezisini kurduğu şeyi en nihayetinde gerçekleştirmişti.

2. Anlamsız Suçlar

Anlamsız suçlar ancak suçlunun zihinsel yapısı anlaşıldığı takdirde bir anlam ifade eder. Anlamsız gibi görünen pek çok suçun ardında yatan ortak neden, heyecanın ve yasaklanmış olanı yapmanın yarattığı gerilimin peşine düşmektir. Ergenliğinden itibaren seri katiller 26 yaşındaki Thomas'ı âdeta büyülüyordu. Bana “seri katillerin kötü insanları zevkle hatta seksi biçimde nasıl öldürdükleri” hakkında yorum yapıp ardından duygusuz biçimde şunları söylemişti: “Charles Manson’u kendi idolüm yaptım. Bir seri katile dönüşeceğimi hayal ediyordum.” Thomas “insanların kendisine tapmasının ve kendisi adına cinayet işlemesinin” ne kadar muazzam olacağına dair hayaller kurduğunu ifade etmişti. Düşüncesini “silahları severim, elinizde silah tutmak muhteşem” diyerek dile getirmişti. Herhangi birini öldürmeden önce hapse atılmış olmasına karşın Thomas salt heyecan arayışı için insanlara zarar vermişti. “Bir ilişkiyi kasıtlı olarak tahrip etmekten, insanları ruhen paramparça etmekten, onlara sataşmaktan, istenmeyecekleri durumların içine sokmaktan ve onlara ciğerlerinin peş para etmez olduğunu hatırlatmaktan” keyif aldığını söylemişti. Sadece kendisini eğlendirmek için “kolay bir hedef” seçip kışkırtmada bulunmadan o kişiyi perişan ederdi. Thomas hiç tanımadığı bir delikanlıyı hedef aldığını anımsamıştı: “Her Allah’ın günü onu görüyor, parasını alıyor, iyice bir pataklıyor ve ona zulmediyordum.” Thomas’ta sorumluluk sahibi bir insan gibi yaşama düşüncesi yoktu. Bana insanları öldürme fantezileri olduğunu söylemiş ve “birini öldürmeden ölüp gidersem içimde ukde kalacak” diye de eklemişti.

Bazı durumlarda tehdit ettikleri veya şiddete başvurdıkları için tehlikeli olarak değerlendirilen kişileri tespit etmek müm-

kündür. Hâlihazırdaki yasaya göre insanları işleyebilecekleri suçlardan dolayı çok uzun süre gözaltında tutmak veya yoğun bir tedavi sürecine zorlamak olanaklı değildir. Tedaviye başlarsa bile bunu gönülsüzce yaparlar ve kendilerinde kayda değer herhangi bir problem olduğunu düşünmedikleri için işbirliğine de yanaşmazlar.

Potansiyel olarak tehlike arz eden biri tedavi görse bile muhtemelen haftada 1 ya da 2 kere ayakta tedavi seanslarına katılan bir hasta olurdu. Hasta seansa katılabilir fakat aynı zamanda sürece dâhil olmayabilir. Suçlular iç dünyalarını kesinlikle yabancı olmayan birilerine nadiren açarlar. Fethedilmesi gereken bir başka düşman da terapisttir. Terapistler ve psikolojik danışmanlar da dâhil suçlu kişi düşmanlarını kendisi hakkında bilebileceklerinden daha fazla şey bildiklerine inandırarak onları kendinden uzak tutmak için iyiden iyiye denenmiş taktikleri işe koşacaktır. Tedaviden “mezun olan” birçok kimse akıllara ziyan suçlar işlemeye devam etmiştir. Thomas ailesi tarafından psikoterapi tedavisine başlamaya zorlanmıştı. Psikologla yüz yüze geldiğinde şunları söylemişti: “Denediğim tek şey benim adıma üzülmelerini sağlamaktı. Canımı sıkan tek şeyse yakalanmaktı.” Mahkeme kendisine bir terapistle görüşmeyi emretmiş olsa bile Thomas gibi bir kişiyi bir terapistle işbirliği yapmaya zorlamanın hiçbir yolu yoktur.

Thomas gibi suçlular belirli planlarını ifşa etmek şöyle dursun katliam gibi bir suç işlemeyi düşündükleri zaman bile niyetlerini ele vermezler. Bizim özgür toplumumuzda ayrıksı tipler, yalnızlar ve korkutucu inanlar yaşamaktadır. Bunlardan çok azı katliamcı hâline gelir. Akıl sağlığı uzmanları kimi hastalar hakkındaki endişelerini dile getirebilirler ama katliamların önünü alacak bilgiye ve aygıtlara sahip olmaları çok mümkün değildir. Bununla birlikte tespit etmekte veya yoğun bir tedaviye sokmakta başarısız olduğumuz bu insanlardan bazılarının yasalarımız değişip elimizdeki bilim geliştikçe kadar meydana çıkıp ortalığı kasıp kavuracaklarını kabul etmemiz gerekiyor.

3. “Kırmızı Bayrak” Yasaları

ABD’deki 19 eyalette ve Washington’da aile üyelerine, kolluk kuvvetlerine ya da sağlık hizmeti tedarikçilerine hem kendileri hem de başkaları açısından tehlike oluşturduğu düşünülen insanların ateşli silahlara erişiminin engellenmesi için mahkemeye başvurmalarını olanaklı kılan yasalar yürürlüğe konmuştur. Bu tehlikeli insanların kayda değer bir silahlı şiddet riski oluşturdukları belirlenebildiği takdirde bu türden yasaların insanları silahsızlandırmak amacıyla kullanılması mümkündür. Bu “kırmızı bayrak” yasaları adlandırmalarından da belli olduğu üzere aile içi şiddetin faillerine karşı çıkarılan yasaklama kararlarına çok benzer bir işlev görebilirler.

15 Nisan 2021’de Indianapolis’teki FedEx tesisinde gerçekleşen bir katliam sırasında 8 kişi hayatını kaybetti. Annesinin 1 sene önce “polisi kendisini öldürmeye zorlamak yoluyla intihar” edeceği şeklindeki endişesini kolluk kuvvetlerine bildirmesinden sonra bile 19 yaşındaki tetikçi kendisine 2 adet suikast silahı satın almıştı. Indiana “kırmızı bayrak” yasası ABD’deki en eski yasalardan biridir. Genç adam hastaneye kaldırılmış ve “akıl sağlığı geçici olarak mutlak kontrol” altına alınmıştı. Polis memurları tüfeğine el koydular. Dava hiçbir zaman mahkemede görülmedi. Eğer dava görülseydi tetikçi 6 ay süreyle silah bulundurmaktan demir parmaklıklar ardına koyulabilirdi. *The New York Times*’a göre “uzmanlar kırmızı bayrak yasalarının her şeyden önce kısa vadeli ve patlaması an meselesi olan krizlerin üzerine gitmek amacıyla çıkarıldığına işaret ediyorlar. . . . Bünyesinde barındırdığı daha kronik tehditler . . . mevcut biçimiyle yasaların erişiminin ötesinde olabilir.”³

Nispeten yeni oldukları için kırmızı bayrak yasalarının etkinliğini konu edinen çalışmalar azdır. John R. Lott, Jr. ve Carlisle E. Moody, Aralık 2018’de, bu yasaların “cinayet,

Campbell Robertson, Ali Watkins ve Andrés R. Martínez, “In Indianapolis Shooting, a Red Flag That Never Flew”, *New York Times*, Nisan 18, 2021, www.nytimes.com/2021/04/18/us/fedex-shooting-indianapolis-gun-laws.html.

intihar, katliamlarda ölen insan sayısı, soygun, ağır saldırı veya hırsızlık üzerinde önemli bir etkisi olmadığını” dile getirdikleri bir makale yayınlamışlardı.⁴ Yazarlar “görünüşe bakılırsa bu yasalar hayat kurtarmıyor” sonucuna varıyorlar. Bu çalışmayla ilgili yorumlardan biri bu tür yasaların cınayet ve adam öldürme sayısında artışa yol açabileceğini öne sürüyor çünkü “kendilerine zarar verecek olan insanlar mallarının ellerinden alınmasından korktukları için . bir şeyleri dile getirmekten çekinirler.”⁵ Bahsi geçen makale “politika yapıcıların Amerika’ya özgü silahlı şiddet salgınına başka çözümler araması gerektiğini” belirterek devam eder.

4. Otizm Spektrum Bozukluklarını Suçlu Davranışlarla Karıştırmak

Bir baba 13 yaşındaki oğlu Andy ile yaşadığı sorunları anlatan bir e-posta göndermişti bana. Bay Leeds Andy’nin hiç arkadaşı olmadığından, insanların kendisinden ittiğinden bahsediyordu. Çocuk o kadar rahatsız ediciydi ki anaokulun müdürü Andy’nin okula geri dönmesinin imkânsız olduğunu ve özel bir eğitim kurumuna yerleştirilmesi için araştırma yapılması gerektiğini söylemişti. Andy hem devlet okullarının hem de özel okulların sabrını ve olanaklarını çabucak tüketmiş ve en nihayetinde evde eğitim almak zorunda kalmıştı. Anne babası oğullarının saplantılı birine dönüştüğünü ve bir ilgi alanından bir başkasına sıçrayıp durduğunu söylemişlerdi. Hangi durumda olursa olsun davranışları genellikle uygunsuzdu. Mesela sınıfındaki kızlardan birine öfkelenildiği zaman onun suratına tükürürdü. Eğitimciler ve akıl sağlığı uzmanları

John R. Lott, Jr. ve Carlisle E. Moody, “Do Red Flag Laws Save Lives or Reduce Crime?”, papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3316573.

⁵ Institute for Public Policy and Social Research College of Social Science, “Summary and Policy Implications of ‘Do Red Flag Laws Save Lives or Reduce Crime?’”, ippsr.msu.edu/research/do-red-flag-laws-save-lives-or-reduce-crime.

Andy'nin otizm spektrum bozukluğu olabileceği ihtimalini düşündüler. DSM-5'e göre bu teşhisin ölçütleri arasında şunlar yer alır: “başarısız şekilde bütünleşmiş sözel ve sözel olmayan davranış”, “sosyal-duygusal karşılıklılıkta yaşanan kusurlar”, “ilişkilerin geliştirilmesinde, sürdürülmesinde ve anlaşılmasında yaşanan güçlükler”, “yoğunluk açısından olağandışı, sabit ilgi alanları” ve “dönüşümlerle ilgili güçlükler”.⁶

Andy'yi gözlemleyen biri bu kriterleri karşılıyormuş gibi görünen bazı davranışlar saptayabilir. Bay Leeds oğlunun diğer insanlara “kendini uyduramadığını” ve “toplumsal etkileşimi akıl edemediğini” söylemişti. Andy bilgisayarına o kadar uzun süre yapışık kalmıştı ki dakikada 85 kelime yazabiliyordu. Andy hiç arkadaş edinmemekle kalmadı, aynı zamanda herhangi bir arkadaş edinmenin eksikliğini çekiyor gibi de değildi. Babası “hiç kimsenin hayatına girmesine izin vermediğini” ve bunun “anlamsız” olduğunu gözlemlemişti.

Andy bana anne babasının yargı yetisine güvenmedikleri için onu çok sıkı bir kontrol altında tutmaya çalıştıklarını belirtmişti. Şikâyetçi olduğu şey şuydu: “Bütün bir dünyanın Newark şehir merkezine benzediğini ve dışarı çıktığım takdirde ciddi bir tehlike altında olacağımı düşünüyorlar.” Bana “ailem saplantılı biri olduğumu düşünüyor” demişti. Kamp ve yürüyüş yapmaya, ağaçlara tırmanmaya ve “ilkel sığınaklar” inşa etmeye atıfta bulunan Andy “gerçek bir doğa insanı” ve “hayatta kalma meselelerinde” fanatik olmakla ilgili ayrıntılı düşünceler ileri sürmüştü. “Onlara kalsa ben hep 3 yaşındayım” demişti. İssiz bir adada yaşamak zorunda kalsa yanına kimleri alacağı sorusu sorulduğu zaman genç adam şu yanıtı vermişti: “Muhtemelen hiç kimse. Yanıma almak istediğim kimse yok.”

Otizm spektrum bozuklukları ancak yüzeysel bakımdan

American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5. edisyon (Washington, DC: American Psychiatric Association, 2013), s. 50.

bir suçlu kişiliğin özelliklerini andırır. Hem suçlular hem de otizmliler insanları ilişkilerdeki karşılıklılık konusunda zorluk yaşarlar ama bütünüyle farklı nedenlerle. Güç ve kontrol elde etmek için manevra yaparken suçlu kişiler aldatmaya, göz korkutmaya ve şiddete başvururlar. Kullandıkları amansız ve kalpsiz taktiklerle kendi çıkarlarına hizmet eden yollardan “karşılık verirler” ve başkalarının esenliğini çok az önemserler. Otizmliler bir insanın başka insanın bakış açısını anlamadığı zaman bu sorun onun tercihlerinden değil belli bir engelden kaynaklanır. Otizmliler bir başka insanın davranışını anlamadığı için hüsrana uğrayabilir ardından saldırganlaşabilir. Bu durum başkaları kendisiyle aynı fikirde olmadığında, istediğini yapmadığında ya da kendisiyle ilgili abartılı görüşünü onaylamadığında öfkeden deliye dönen suçlunun durumundan farklıdır. Andy vakasının ortaya koyduğu şey bir otizm spektrum bozukluğunun suçlu kişilik yapısı ile karıştırılmasıdır. Andy danışmanın kendisine “muhtemelen bir Asperger (otizmin bir çeşidi) hastası” dediğini iletmişti bana. “Ailem beni kurumsal bir okula gönderme planları yapıyordu. Bu okullardan birine gitmek zorunda kalmamam lazım benim.”

Andy yumuşak bir otizmi asgari düzeyde akla getiren özellikler taşıyordu. Suçlu bir kişilik yapısı geliştirdiğini gösteren davranış örüntüleri ise çok daha belirgindi. Bay Leeds oğlunun ilişki kurma konusundaki başarısızlığından bahsederken Andy’nin “insanın gözünün içine baka baka yalan söylediğini”, bir şeyler uydurduğunu ve insanları aptal yerine koymaya ya da kandırmaya çalıştığını” ifade etmişti. Andy okuldayken rahatsız edici bir çocuktü, diğer öğrencileri kışkırtıyordu ve ardından bir öğretmenle başı belaya girdiği zaman diğer çocukları suçluyordu. Andy şundan şikâyetçiydi: “Çocuklar ben sanki korkunç biriymişim gibi beni oyuna getiriyorlardı [ama] asıl kurban bendim.” Ebeveynlerine meydan okumasının ardından Andy kendisine bağırıp çağırdıkları için anne babasını suçlardı. “Olan bitenle ilgili çok fazla hata yaptılar” demişti.

Andy diğer çocukların bisiklet lastiklerinin havasını indirmek, bir bilgisayarın bataryasını çıkarıp zorla ele geçirmek ve cihazların kablolarını sökmek gibi yıkıcılık kokan eylemler gerçekleştiriyordu. Arzu ettiği 3 şeyin neler olduğu sorusu sorulduğunda genç adam şöyle cevap vermişti: “Daha iyi bir hayat, daha çok bilgisayar oyunu ve 3 dilek daha.” “Daha iyi bir hayata” sahip olmak için tek başına yapabileceği herhangi bir şey olup olmadığını sorduğum zaman Andy bana boş boş bakıp “bilmiyorum, olmadığını düşünmüyorum” yanıtını vermişti. Andy’nin durumunu değerlendirdikten sonra kendisiyle ilgili “otistik” herhangi bir şeyin var olmadığı sonucuna ulaştım. Babası da otizmi olmadığından şüpheleniyordu ama diğer insanların oğlu hakkındaki değerlendirmeleri nedeniyle kafası karışmıştı.

Andy gibi biri otizm spektrum bozukluğuna benzeyen semptomlar gösterebilir. Aynı zamanda bu kitapta tarif edilen düşünce hataları da ortaya koyabilir. Ama birinin nedeni diğeri değildir. Otizm spektrumunda yer alan milyonlarca insan katliam faileri şöyle bir kenarda dursun çocuk suçlular ya da suçlu kişiler hâline gelmezler.

Toronto’da 10 kişiyi öldürmekten tutuklanan bir adam cezai açıdan sorumlu olmadığı itirazında bulunmuştu. *The New York Times* bu kişinin avukatlarının “çoğu durumda şiddet içeren saldırılarla ilişkili olmayan bir durum olan otizm spektrum bozukluğuna sahip olduğu için cinayetlerin ahlaki açıdan yanlış olduğunu anlamaktan aciz olduğunu iddia eden seyrek görülen bir iddiada bulunmuştu.”⁷ Bu itiraz bir savunma avukatı tarafından “benzeri görülmemiş değilse bile olağandışı” olarak tanımlanmıştı.

5. “Dürtü Bozukluğu Kaynaklı” Suçlar

Bazı gözlemcilere göre görünüşte suçlular üzerinde hiçbir kontrollerinin bulunmadığı dürtülerin insafına kaldıkları için defalarca suç işlerler. Çalma dürtüsüne karşı koymayı başaramayan biri kleptoman olarak damgalanabilir. Fakat denetlenemeyen bir dürtünün ortaya çıkışı gibi görünen şeyin ardında suçlunun hesaba kitaba dayanan mahir bir çalışma yönteminin katı gerçekliği yatmaktadır. Hırsız fırsatları kendi çıkarı için kullanmak adına içinde bulunduğu ortamı daima gözden geçirir. Her bir hırsızlık eylemi için ayrıntılı bir plan geliştirmek zorunda değildir. Çoğu insan araba kullanırken ne kadar düşünüyorsa o da hırsızlığı da aynı ölçüde düşünür. Her iki eylem de bir alışkanlık meselesi hâline gelir her biri için tetikte olmak gerekir.

Alışkanlık edinilen şey ister istemez zorlayıcı ve kişinin denetiminin ötesinde olan bir şey değildir. Bir kişinin falanca eylemi yapma alışkanlığı olduğunu söylemek, onun şahsi davranışlarından sorumlu olmadığı anlamına gelmez. Nasıl ki bir kişi araba sürüşünü buzlu bir kaldırılma göre ayarlayabiliyorsa aynı şekilde bir hırsız da yaptığı hırsızlığı mevcut koşullara –gözetleme yöntemlerini, çıkış noktalarının yerlerini ve kendisi ile en yakın çıkış noktası arasındaki insan sayısını gözlemleyerek– uyarlar. Bir güvenlik görevlisi veya güvenlik kamerası tespit ederse veya birinin kendisini takip ettiğini görürse hırsızlık yapmak adına hiçbir “zorlantı” altına girmez. Kararını başka bir zamanda geri dönme veya başka bir yere gitme yönünde verecektir. Bir zorlantıyla hareket etmez, hesap kitap yapıyordur. Bir hırsız yakalandığı zaman karşı konulamaz bir içsel güç tarafından çalmaya zorlandığını ileri sürebilir.

Sık sık yangın çıkaran biri, özellikle intikam, kıskançlık veya sigorta sahtekârlığı gibi kolayca fark edilebilen dürtüler ortada yokmuş gibi görünüyorsa bir kundakçı olarak adlandırılabilir. “Kleptomani” gibi “kundaklama” da dürtülere

direnmede tekrar tekrar başarısız olmayı ifade eder. Ben bir kundakçının yaptığı şeyi kontrol edebilen hesapçı bir kişilik olduğunu keşfettim. Yangın çıkaracak bir yer ve zaman tercininde bulunur ve ardından yakalanmamak için birtakım önlemler alır. Yangın çıkartarak insan hayatı ve mülkiyet üzerinde tahakküm kurar. Bir topluluğu canından bezdirebilir ya da devasa bir zarara yol açabilir. Kundakçı yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye birimi çalışanlarını izlerken yakalanmayacağından fazlasıyla emindir.

Klinik görüşmelerim temelinde sözde zorlantılı hırsızların ve kundakçıların yaptıkları şeyden keyif aldıkları sonucuna vardım. Banka soyguncusu veya kazanç için kundakçılık yapan suçlu sıfatıyla davranışlarını kontrol ederler. Tekrar etsin ya da etmesin herhangi bir suç teşkil eden eylem toplumsal bakımdan yasaklanmış olması ve çoğu insan tarafından gerçekleştirilmemesi nedeniyle anormal olarak kabul edilebilir. Fakat bu durum söz konusu anormalliği bir hastalık belirtisi yapmaz ve dolayısıyla suçluyu sorumluluktan muaf tutmaz. Bu türden suçların ardında eyleminin olası sonuçlarını bilerek akıl yürütüp harekete geçen biri vardır ve bu bilinçli olma hâli amaçlarına ulaşırken yaptığı hesap kitapta kendisine yardımcı olur.

Suçlu kişi biraz bir gaf yaptığıında (kitle iletişim araçları ve kamuoyunun yanı sıra) bir psikolog ya da psikiyatrist failin yakalanmak istediği sonucuna varabilir. Ulaşılan bu türden bir sonucun temeli Freud'un bilinçdışı suçluluk üzerine yazılarında bulunur. 1915 yılında Freud karşı cinsten ebeveyn karşı seksüel duygular beslediğimiz ("ödüpal dönem") çocukluktan kalma bir suçluluk duygusuna maruz kaldığımızı belirtmiştir. Çocukların cezalandırılmak için sık sık yaramazlık yaptıklarını, bunun da suçluluğu ortadan kaldırdığını iddia etmişti Freud.⁸ "Ben ve İd"de Freud şu sonuca varmıştı: "Bu

⁸ Sigmund Freud, "The Ego and the Id", *The Complete Works of Sigmund Freud* içinde, cilt 19 (Londra: Hogarth,

bilinçdışı suçluluk duygusundaki artışın insanları suçlulara dönüştürebileceğini keşfetmek şaşırtıcıydı.” Freud ve öğrencileri nevroitiklerle ilgili bulgulardan çıkarımlar yapmışlardı; suçlulara nadiren hasta muamelesi yapmalarına rağmen bu çıkarımları suçlulara uygulamışlardı. Günümüz psikologları ve psikiyatristleri de aynı şeyi yapıyor. Suçluyu kendisine aşırı güvenen ve hata yapan biri olarak görmek yerine bu kişilerin motivasyonlarından yakalanma arzuları olduğu anlamını çıkarırlar veya bir adım daha ileri gidebilir ve bu davranışların bir yardım çağrısı olduğunu ileri sürebilirler. Bunun böyle olduğuna dair hiçbir şey bulamadım ben henüz.

6. Delilik

Nihai tahminlere bakılırsa delilik savunusu ağır suç vakalarının yaklaşık %1’inde kullanılır ve cezaların ancak %5’inden daha azında geçerli kabul edilir. Ünlü psikiyatr William Alanson White 1923 yılında şundan yakınıyordu: “Anayasa kavram olarak akıl hastalığı olgusuyla değil, yalnızca davalının sorumluluğu meselesiyle ilgili olduğu ölçüde akıl hastalığı sorunuyla ilgilenir.”⁹ White uzmanlar arasındaki çekişmelere ve “avukatların tanığı gözden düşürmek [için] her yolu denediği” bir mahkeme sürecine son verilmesi çağrısında bulunmuştu. Şunları yazmıştı: “Mahkemeler psikiyatrların kendilerine sunabileceği yardımlara kesin şekilde ihtiyaç duyuyorlar ama bu yardımları sunan psikiyatriste yankesici muamelesi yapmakta ısrar ettikleri zaman bu yardımı alamazlar.” “Uzman kişilerin itibarını geri kazanmasına yardımcı olacak” değişikliklerin yapılması çağrısında bulunmuştu. New York’ta eski bir bölge savcısı yardımcısı olan Arthur Train 11

1961), s. 1268.

⁹ William A. White, *Insanity and the Criminal Law* (New York: Macmillan, 1923), s. 105, 259.

yıl önce şunları söylemişti: “Bir taraftaki bilirkişi tanıklığının olağan etkisi diğer taraftaki kişiyi etkisiz hâle getirmektir. . . . Sonuç jüri üyesi adına umutsuz bir kafa karışıklığı, ‘her şeyi bir kenara atma’ eğilimidir.”¹⁰ Washington’da yaşayan bir psikiyatrist olan Arcangelo D’Amore 1963’te bir *Washington Post* muhabirine konuşurken “hem savunmanın hem de iddia makamının. . . jüri üyelerinin zihninde davalarının başarısına zarar veren herhangi bir tanıklığı geçersiz kılan” bu çekişmeli sürecin aleyhinde konuşuyordu.¹¹

Uzman ruh sağlığı tanıklığının sağlanmasına ilişkin çekişmeli süreç uzun süredir olduğu gibi devam etmektedir. Çoğu durumda deli olduğunu ileri süren bir sanık iki kere muayene edilir; savunma tarafından tutulan veya savunmaya yardımcı olması için bir mahkeme tarafından atanan bir akıl sağlığı uzmanı ile kovuşturmaya yardımcı olması için mahkeme tarafından atanan bir ruh sağlığı uzmanı tarafından.

Akıl sağlığı uzmanlarını ve mahkemeyi deli olduğuna ikna etmek için bir sanığın, belirli bir yargı alanında kullanılan testlere bağlı olarak, deliliğin birkaç yasal tanımından en az birini karşılaması gerekir. Doğruyu yanlıştan ayırt edebiliyor mu (1843 tarihli M’Naghten Kuralı 23 ayrı eyalette kullanılmıştı)? İşlenen suç bir akıl hastalığının veya kusurun mu sonucudur (1954 tarihli Durham Kuralı yalnızca New Hampshire’da kullanılmıştır)? Sanık davranışının teşkil ettiği suçluluğu değerlendirme veya yasanın gerekliliklerine uyma konusunda kritik bir beceriden mahrum mudur (1972 Amerikan Hukuk Enstitüsü Model Ceza Yasası, 21 eyalette ve Washington’da kullanılmıştır)? “Karşı konulamaz dürtü” testi Virginia’da M’Naghten Kuralı ile birlikte kullanılıyor. Doğruyu yanlıştan ayırt etme becerisi olsa da sanığın suç bu duruma rağmen işlemek zorunda hissettiğini belirtiyor.

¹⁰ Arthur Train, *Courts and Criminals* (New York: McKinlay Stone & Mackenzie, 1912), s. 247

¹¹ Arcangelo D’Amore, “Dilemma of a Psychiatrist in Court”, *Medical Annals of the District of Columbia* 32, no. 7 (Temmuz 1963): 259–64.

Delilik savunmasını yürürlükten kaldıran dört eyalet vardır: Idaho, Kansas, Montana ve Utah. 2020 yılında ABD Yüksek Mahkemesi eyaletlerin suçlu sanıkların delilik savunmasından istifade etmesini engelleme hakkını onayladı.

Kısa bir süre içerisinde aynı eyalette birbirine benzer iki suç işleyen bir kişinin akli dengesi bozuk olduğu için bir suçtan suçlu diğerinden suçsuz bulunması mümkündür. *Kier D. Sanders ile Mississippi Eyaleti* arasındaki davada bir sanık ikisini de aynı silahla art arda vurmasına rağmen büyükbaşını öldürdüğü için deli ve başka birini öldürdüğü için akli başında bulunmuştu.¹² Yargıç Sanders'ın zorunlu müebbet hapis cezasını çekmesini istemişti. Eğer yasadaki bir değişiklik onun şartlı tahliyeyle serbest bırakılmasına izin verirse Sanders süresiz olarak bir devlet hastanesine yatırılacaktı.

Suç işlemekle itham edilen bir kişi en fazla ikna edici olacağını düşündüğü taktiklere bağlı olarak nezaketten acayıplığa kadar değişen bir tarzda davranışlar göstererek akıl hastalığı numarası yapmaya çalışabilir. Suç işlemesi emrini veren seslerin merhametine kalmış gibi davranabilir. Tanrı tarafından gönderilen bir peygamber gibi davrandığını ileri sürebilir. Bir başka manevra psikolojik testlere kasıtlı olarak patolojik yanıtlar vermektir. Bir sanık inanların kendisine komplo kurduğunu ileri sürerek zulme uğrama sanrısı numarası yapabilir. Hafıza kaybı iddiası ise uzman değerlendirmecileri şaşırtabilecek ve jürinin elini kolunu bağlayabilecek bir stratejidir.

İntihara eğilimli bir jest suçlu kişinin istediğini başarmasına yardımcı olabilir. Bir hücre arkadaşına kendisini ne zaman asacağını haber verir ve ayağının altındaki sandalyeyi devirmesi için bir ıslah memurunun çağırılmasını talep eder. İntihar riski taşıdığı düşünülürse hastaneye sevk edileceğini hesap eder.

Delilik davalarında sanık olan kişiler genellikle daha fazla

¹² Herbert Georges ve Michael Blue, "A Double Homicide Trial Results in Two Verdicts and Two Dispositions: Punishment Then Treatment," *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online* 41, no. 2 (Temmuz 2013): 3046, jaapl.org/content/41/2/304.

özgürlüğün tadını çıkaracakları ve daha iyi bir kalacak yer imkânına sahip olacakları için bir hastaneye gönderilmeyi tercih ederler. Bir hapishane mahkûmu neden bir psikiyatri merkezine nakledilmek istediğini annesiyle telefonda görüşmüştü. (Hapishanede yapılan telefon görüşmeleri yasal açıdan kayıt altına alınabilir. Transkriptler hâlinde hazırlanarak mahkemede delil olarak sunulabilirler.) Mahkûm “hastaneye gönderilmesi konusunda fazlasıyla ümitsiz olduğunu” söyleyip yapması gerekeni yerine getirmek için “bir deli” gibi davranmaya hazır olduğunu ifade etmişti. “Hastane bir kurumdur. Hapishane gibidir ama daha iyisidir. En azından televizyon seyredebilirsiniz. Sizi kütüphaneye götürürler ya da dışarı çıkarırlar. Orası daha iyi bir yer.”

Eğer sanık bir akıl sağlığı kurumunda tutuluyorsa personelin onu haftalarca veya aylarca günde 24 saat gözetleme gibi bir fırsatı vardır. Bir vakada sanık akıl hastalığı belirtileri gösterme konusunda o kadar tutarsızdı ki personel onun hasta numarası yaptığından kuşkulanıyordu. Aşağıdaki gözlemler onun çizelgesine kaydedilmişti:

- ♦ “Duygusal göstergelerin en azından bir parça abartılı görüldüğü zamanlar olmuştur.”
- ♦ “Daha önceden söze dökmediği yeni ve olağandışı semptomları ortaya çıkmaya başladı.”
- ♦ “Yaşadığı ‘hafıza kaybı’nın ne kadarını ifşa ettiği [konusunda] muhtemelen biraz fazla seçici ve dikkatli olduğu izlenimi yaratıyor.”

“[Hastanın] sunumu son derece sıra dışı olduğundan ve yaygın olarak ifade edilen herhangi bir bozukluk için tipik olmadığından tanısal netliğe henüz ulaşamamıştır.” Nihayetinde bu sanığın deli olduğuna dair iddiası başarısızlığa uğramıştı.

Aklıl hastalığının belirtilerine ilişkin göstergeler hapishanede, mahkeme duruşmaları sırasında veya suçlunun gözetlensin diye gönderildiği bir hastanede dramatik bir hâl alabilir. Bir katil duruşmaya verilen kısa bira aradan sonra mahkeme

salonunun nezarethanesinden çıkmayı reddedince mahkeme onun işlemlerini durdurmuştu. Yargıç, bu kişinin duruşması görülürken hazır bulunabilsin diye ıslah memurlarına onu oturduğu yere geri döndürmesi için güç kullanmalarını emretmişti. Bu adam hapisteyken ve psikolojik olarak değerlendirildiği esnada akli başında ve iş birliğine açık biriydi. Bu nedenle savunma avukatı her ne kadar adamın inatçılığının onun akıl hastası olduğuna dair ilave bir kanıt sunduğunu iddia etse de suçlunun kavgacı tavrı sayesinde gerçek yüzü görülmüştü.

Bazı suçlar o kadar alçaktır ki görünüşte bunları ancak hastalıklı bir zihin doğurabilir. Daha önceki bölümlerden birinde Edvard Radzinsky'nin Stalin biyografisine atıfta bulunulmuş ve tipik bir örnek ele alınmıştı. Diktatörün dengesiz ve acımasız davranışı karşısında kafası karışmış olan Radzinsky şunu merak ediyordu: “Stalin bütünüyle kendisine tabi olmuş bir Partiyi neden bu kadar aşırı bir gaddarlıkla yok etmişti?”¹³ Sorduğu soruyu şuna işaret ederek cevaplıyordu: “En sık yapılan açıklama ruhsal bozukluktur. Stalin'in bir şizofren olduğu söylenegedir.” Radzinsky ardından şu yorumu yapan bir psikiyatrdan alıntı yaparak söz konusu değerlendirmeyi sorgulamıştı: “Böyle bir hastalık [Stalin'in] devlet kadrolarını manipüle etme, kendisine taraftar toplama ve düşmanlarına saldırılarını doğru bir şekilde zamanlama becerisiyle çok da bağdaşmıyor.” Biyografi yazarı bir başka doktorun ulaştığı şu sonucu alıntılanmıştı: “Stalin merhamet nedir bilmeyen gaddar bir adamdı . . . ama bir pragmatistti de.”

Kamuoyu şiddet içeren şok edici bir suçun haberini aldığı anda suçu işleyen kişinin akıl hastası olması gerektiğine hala inanma eğilimindedir. *Washington Post* köşe yazarı Petula Dvorak şunları yazdığı anda bu yaygın bakış açısını açıklıyordu: “Eğer en şiddetli suçların kıvılcımı hasta zihinler tarafından

¹³ Edvard Radzinsky, *Stalin* (New York: Anchor Books, 1997), s. 319.

çakılıyorsa suçun yavaş yavaş delirmekte olan bir ulusta artış göstermesi kesinlikle mantıklıdır.”¹⁴

Bir suçlu akıl hastası olduğuna nadiren inanır ve bir suçlamayı alt etmesine yardımcı olmayacaksa falanca birinin kendisine deli demesine muhtemelen öfkelenir. Bununla birlikte can alıcı olan suçun ne kadar iğrenç ya da tuhaf olduğu değil, daha çok failin doğruyu yanlıştan ayırt edip edemediğidir ya da suçun vuku bulduğu noktadaki yargılama yetkesinde delilik için yürürlükte olan yasal standardın tatmin edici olup olmamasıdır.

Yüksek eğitimden geçmiş profesyonel psikiyatrlar ve psikologlar kimi zaman nasıl aldatılıyorlar? Suçlu kişinin davranışları o kadar aşırı ve o kadar değişken olabilir ki bu profesyoneller onu değerlendirirken belli zorluklar yaşarlar. Ruh hâlinin bir oraya bir buraya salınım gösteren iniş çıkışlarıyla, duygusallığı ile zalimliği ve otoriteye küstah biçimde meydan okuması ile görünürdeki uyumluluğu arasındaki zıtlıkla karşı karşıya kalırlar. Antisozyal kişi ölçüsüz bir iyimserlik ve incitilemezlik duygusundan bir anda mutlak bir karamsarlık ve hayal kırıklığına geçiş yapar. Bakış açısında ve davranışında meydana gelen değişiklikler gözlemlenebilir. Duygular arasındaki salınım, manik ve depresif duygusal durumlarla nitelendirilen “bipolar bozukluk” gibi bir akıl hastalığının varlığına işaret etmez. Duygusal inişler ve çıkışlar suçlunun ne şişirilmiş benlik duygusunu destekleyen ne de gerçektışı beklentilerini karşılayan bir dünyada yaşamasına verdiği tepkilerden kaynaklanır.

Suçlu kişi insanları dikkatle gözden geçirme konusunda uzmandır ve duymak istediği şeyleri kavrayıp bunları insanlara kanallize etme konusunda esrarengiz bir becerisi vardır. Suçlu kişinin değerlendirme sırasındaki kafa karıştırıcı davranışları ve işlediği suçun iğrenç doğası, değerlendirmede bulunan uz-

¹⁴ Petula Dvorak, “Did the Pandemic Stop America’s Violent Streak? Not When It Comes to Homicides”, *Washington Post*, Nisan 21, 2021.

manı hasta bir insanla muhatap olduğuna ikna etmeye yeterli gelebilir. Eğer bir değerlendirme sırasında hem suçun yapısı hem de sanığın davranışları ilginç görünüyorsa muhtemelen suçlu bir hastaneye kaldırılacaktır.

Nispeten az sayıda olmakla birlikte tutuklandıktan sonra ve hapsedildikleri süreçte psikolojik savunma mekanizmaları paramparça olan birtakım suçlular da vardır. Gözlemciler yanlış bir şekilde suçun işlendiği esnada böyle bir zihinsel durumun hüküm sürmesi gerektiği sonucuna varırlar. Psikoz belirtileri gösteren suçlular genellikle uyanık, hesapçı bir zihin gerektiren suçları planlamak ve uygulamak için çok fazla şaşkın ve kafası karışıktır.

Uzun yıllardır yapılan araştırmalar istikrarlı bir biçimde akıl hastalığı olan insanların kayda değer bir şiddet tehdidi doğurmadığı sonucuna varmıştır. *Violence and Gender* dergisinde kalem oynatan psikolog Emily Caster şunları dile getirmiştir: “Akıl hastası olan Amerikalıların büyük bir kısmı başkalarına kıyasla kendileri açısından çok daha büyük bir tehdit oluştururlar.”¹⁵ Caster meslektaşlarını “katliamların nedeninin akıl hastalığı olduğu yönündeki yanlış değerlendirmeleri düzeltmeye” davet etmişti.

Delilik savunmasına itimat etmeyen bir bilirkişi olarak tarif edilmekteyim ben ama bu doğru değil. Suçluların numara yaptıklarını yakından gözlemledim ve kişinin belgelendirilmiş bir akıl hastalığı sağlığı öyküsüne sahip olduğu ama yine de suçu işlerken deli olmadığı, mesela Gleen’inki gibi vakalarla karşılaştım. Bununla birlikte geçtiğimiz birkaç yılda mahkeme için değerlendirmede bulunduğum dört sanığın Virginia Eyalet yasalarına göre hukuki bakımdan deli olarak nitelendirildiğini belirledim. Örneklerden birinde jüri anlaşmazlığa düşmüştü ve sanığın aklının başında olduğuna hükmetmişti. Diğer üç

¹⁵ Emily Caster, “Using Mental Illness as a Scapegoat for Mass Shootings: The Perils of Being a Bystander in a World of Misinformation - A Psychologist’s Perspective”, *Violence and Gender* 6, no. 3 (2019): 145–46.

örnekte ise savcının talebi üzerine jüri tarafından atanmışım ama savcı her bir sanığın delilik gerekçesiyle suçsuz olduğunun ilan edilmesi kriterini karşıladığı hükmüne varmıştı. Görünürde hiçbir sebep yokken büyükbabasını öldürmek amacıyla vurduğu için birinci dereceden cinayetle suçlanan 25 yaşındaki Jake'in davası böyle bir davaydı. Burada ismi ve kimliğini ortaya koyan diğer özellikleri değiştirilmiştir.

Jake'in anne ve babası o bebekken boşanmıştı. Kendisi ve kız kardeşi annelerinin ebeveynleri tarafından sunulan yardımla bizzat anneleri tarafından yetiştirilmişti. Kuzenlerden biri şunları anımsıyordu: “Jake normal bir çocuktur. Barbeküler ve aile toplantıları için ziyaretlerde bulunurdu.” Sıradan bir çocuk olduğunu hatırlayan teyzesi “kuzenleriyle oyun oynarken mükemmel ve uyumlu” olduğunu yorumunu yapıp “bana gayet iyi görünüyordu” demişti. Jake ortaokula giderken annesi yeni partneriyle farklı bir mahalleye taşınmıştı. Jake bunun üzerine okul ödevlerini yapmayı reddetmeye, okulu asmaya başladı ve liseyi bitirmekte başarısız oldu. Kavga ettiği, hırsızlık yaptığı ve esrar bulundurduğu için polisle birtakım anlaşmazlıklar yaşadı ve bir çocuk gözetim merkezinde kısa süre yattı.

Annesi “Jake kimseden emir alacak adam değildi” gözleminde bulunmuştu ki oğlunun çalışma geçmişi de bunu yansıtıyordu. Bir hava düzenleme girişimcisinin asistanlığını yaptığı, sevdiği tek işten kovulmuştu. Patronun işi bırakmasına neden izin verdiği sorulduğu zaman Jake adamın “sinirli bir tip” olduğunu söylemişti. Tek tük yaptığı diğer işler vardı ama bunlar birkaç aydan uzun sürmemişti. İşten ayrıldığında Jake'in karakteri paranoyak bir nitelik kazanmıştı: Kim olduklarını açıkça belirtmese ya da belirtmese de başka insanların kendisini yakalamaya çalıştığına inanıyordu.

Çoğu durumda işsiz olduğu ve akranlarıyla nadiren takıldığı için Jake'in zamanını nasıl geçirdiğini anlamakta güçlükler yaşadım. Görüştüğüm insanlar da yaptığı şeyler ve ilgi alanları konusunda benzer şekilde şaşkınlığa düşmüş ve Jake'in hiç

arkadaşı olmadığını düşünmüşlerdi. Annesi oğlunun arkadaşlarından hiç bahsetmediğini veya kimseyi eve ziyarete çağırmadığını söylemişti. İletişim kurabildiğim tek “arkadaşı” Jake’i liseden beri tanıyordu. Aralarındaki etkileşim arkadaşının ilişki kurmaktan vazgeçmek üzere olduğu bir noktaya kadar gerilemişti. Çocuk bana şunları söylemişti: “Onunla konuşmayı denerdim ve bana tek kelimelik cevaplar verirdi. Tuhaf bir şekilde sessiz biriydi ama lisedeyken sıradan bir çocuktuk. Jake’in tek ilgi alanı eski arabaları tamir etmekti. Kız kardeşine göre “arabalarla özel bir bağ kurmuştu.”

Görüşmede bulunduğum diğer kişiler “kendini kapatmış”, “paranoid” ve “içe kapanık” biri hâline geldikçe Jake’de meydana gelen rahatsız edici değişiklikleri tarif etmişlerdi. Lisede Jake Linda adlı bir kızla ilişki kurmuş ve ardından ondan iki çocuğu olmuştu ama hiçbir zaman evlenmemişlerdi. Linda “tanıştığımız zaman Jake normaldi ama sonradan tepetaklak aşağı gitti” demişti. Bir işte çalışmadığını ve elindeki bütün parayı “aptalca şeylere” harcadığını ifade etmişti. Linda tembelliği nedeniyle Jake’e öfkelenmekten evde yemek pişirildiğine birebir şahit olmadıkça hiçbir şey yemediği zaman paniğe kapıldığı bir ruh hâline geçiş yapmıştı.

Eğer Jake bir şişe su açıp bir yere koyduktan sonra diyelim ki odadan çıkarsa kendisine zarar vermeye ya da onu öldürmeye kararlı kişiler tarafından içine zehir katıldığından korktuğu için suyu içmezdi. Jake “kendisine bulaşacak” insanların evlerine girmesine izin verdiği için Linda’yı suçlamıştı. Linda ve ailesinin hayatını “mahvetmeye” çalıştıklarını düşünüyordu. Linda’nın annesi Jake’in şahsında gözlemlediği değişiklikler hakkında şunları söylemişti: “Kafayı yemişti. Her şeye ilgisini kaybetmiş gibi uzay boşluğunda asılı kalırdı”; hatta sevgi beslediği çocuklarını ihmal edecek noktaya kadar. Linda’nın bir akrabası şunları hatırlıyordu: “Tek başına kalmak ister, bizimle yemek yemek istemezdi. Çoğu zaman tek söz söylemezdi. Kendisine yardımcı olmaya çalıştık ama hiçbir işe yaramadı.

Mark ve Elaine Richards kendilerini torunlarına adanmışlardı. Haftalarca Jake'e göz kulak oldular, gerçekte onu büyüttüler. Jake'in Richardslar ile ilişkisi hakkında bilgi sahibi olan herkes çiftin ne kadar sadık olduğu konusunda bir şeyler söylemiş ve Jake'in onlardan hiçbir zaman şikâyetçi olduğunu duymadıklarını dile getirmişlerdi.

Jake'in asabililiğinden ve güvenilmezliğinden bıkip usanan Linda ona evden ayrılmasını söylemiş ve Jake de büyükanne ve büyükbabasının yanına taşınmıştı. Richardslar ile yaşadığı sırada Jake Linda'ya birilerinin kendisine zarar vermeye belki de onu öldürmeye çalıştıklarını söylemeye başladı ama hiçbir ayrıntı vermedi. Richardslar ile yaşamaya devam eden Jake acayip acayip davranmaya devam etti. Kendisini yatak odasına kapatıp büyükanne ve büyükbabasıyla nadiren iletişim kuruyordu. Ardından oturma odasında uyumaya başladı; mevsimlerden yaz olmasına ve evde klima çalışmasına rağmen kaloriferleri açıp üzerine bir battaniye çekiyordu. Birilerinin kendisini takip ettiğini ve birtakım sesler duyduğunu söylemişti büyükannesine. Büyükannesi Jake'e yardım edilmezse "kendisine bir şeyler yapabileceği" konusunda kocasını uyardığını anımsıyordu.

Jake yıllardır mide ağrılarından şikâyetçiydi. Zehirlenmiş olduğunu düşünüyor ve Linda'ya bedeninin "içerisinde bir şeylerin yavaş yavaş dolaştığını" söylemişti. Tıbbi kliniklerden destek aradı ama sağlık kartesi rahatsızlığının "bilinen bir nedeni olmadığını" belgelemişti. Linda ve onun ailesi tarafından akıl sağlığı tedavisi almaya yönlendirilen Jake bu teklifi geri çevirmişti.

Jake büyükanne ve büyükbabasıyla olan ilişkisi hakkında kapı duvar örüp sorulan sorulara "bilmiyorum, belirgin değil; hatırlayamıyorum" diye yanıt veriyordu. Sicil kontrolü yapan bir mağazadan iki ateşli silah satın aldığını kabul etti, ancak bunları neden satın aldığını açıklamadı. Bir sabah olağanüstü hiçbir şey ortada yokken Jake büyükanne ve büyükbabasının evinin mutfağına koşup aldığı silahlardan birini çıkardı ve büyükbabasını vurdu ki adamcağız oracıkta ölmüştü. Vakıt

kaybetmeden 911'i arayan Jake polis memuruna büyükbabasını öldürdüğünü bildirmiş ardından memura evin kapısında bekleyeceğini ve silahsız olacağını söylemişti. Sevk memuru kendisine neden büyükbabasını öldürdüğünü sorduğunda Jake şöyle cevap vermişti: "Bedenime dokunan insanları eve sokuyorlardı, saçma sapan şeyler. İnsan kaçakçılığı yapıyorlardı." Dedektife kimseyi öldürmek gibi bir planının olmadığını ama hiç kimsenin de kendisine yardım etmediğini söylemişti. Kendisini neden tehlikede hissettiğine gelince Jake yalnızca "görünür olan bir şeyler vardı; insanlar garip davranıyordu" demişti. Aynı soruyu kendisine sorduğum zaman Jake şöyle yanıt vermişti: "Herhangi bir fikrim yok. Belirli bir cevap veremiyorum. Hangi sebeple olursa olsun tehdit edildim. Anlaşılmaz bir şey."

Kız arkadaşının evinden ayrılmadan önce Jake'in davranışlarının giderek daha düzensiz olduğu ortaya çıkmıştı. Bir ergenken davranış bozukluğu belirtileri göstermişti: hırsızlık yapma, içki içip huzur bozan davranışlar, fiziksel kavgalara girme, okuldan kaçma ve esrar kullanma. Cinayetten aylar önce içine kapanık ve paranoid biri hâline gelmişti ve psikotik bir bozukluğun acısını çekiyordu. Erkeklerde geç ergenlik döneminde veya 20'li yaşlarında ortaya çıkma eğilimi gösteren bir hastalık olarak şizofreni için DSM-5'te ifade edilen aşağıdaki kriterleri karşılıyordu.¹⁶

- ♦ Zulme uğrama sanrılarının varlığı
- ♦ "Azalan duygusal ifade" gibi "negatif belirtiler"
- ♦ Mesleki ve sosyal işlevselliğin hasara uğraması
- ♦ Zihni birdenbire değiştiren uyuşturucuların kullanımına bağlanamayacak bir rahatsızlık
- ♦ 6 aydan uzun süredir devam eden bir işlev bozukluğu
- ♦ Sanrılı boyutlara ulaşan (kişinin sağlığı hakkında) somatik kaygılar

Jake bilinçli bir eylemde bulunmuştu ve büyükbabasını

¹⁶ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual*, s. 99101.

vurup öldürdüğünün farkındaydı. Başka hiç kimseyi suçlamamıştı. Cinayetin temelinde büyükbabasının Jake'e zarar vermek veya onu öldürmek isteyen yabancıların evlerine girmesine izin verdiği için eli kulağında bir tehlikenin yanı başında olduğu sanrılarını taşıyan Jake'in akıl hastalığı bulunuyordu. Suçun işlendiği sırada akıl yürütme becerisi psikoz tarafından bozulduğu için Jake yaptığı şeyin yanlış olduğunun farkında değildi. Kendine göre varlığına dönük bir tehdidi ortadan kaldırıyor.

Hâlihazırda savunma psikoloğu Jake'in Virginia Eyaleti'ndeki iş başında olan yasal olarak deli sıfatıyla yargılanma standartlarını karşıladığını anlamıştı. Ondan bağımsız şekilde ben de aynı sonuca varmıştım. Nihai kararı bir yargıç ya da jüri topluluğu verecekti.

Buna karşılık (daha önce Beşinci Bölümde tartışılan) keskin nişancı Lee Boyd Malvo'nun delilik standartlarını karşıladığı şeklindeki savunmanın ulaştığı sonuçla kesinlikle hemfikir değildim.

2002 sonbaharında üç haftalık bir süre boyunca John Muhammed ve Lee Boyd Malvo Washington bölgesinde terör estirip 10 kişiyi öldürdü ve üç kişiyi de yaraladı. Suçları işlediği sırada 17 yaşında olan Malvo FBI analisti Linda Franklin'i Virginia'da bulunan bir mağazanın önünde vurup öldürmekten suçlu bulunmuştu. Avukatları hemen delilik savunması yapmaya giriştiler. Bir baba figürü olarak John Muhammed'in genç ve etkilenmeye açık Malvo'ya yön verip beynini yıkadığını ileri sürdüler. Savunma uzmanları Malvo'nun "dissosiyatif bir bozukluk"tan mustarip olduğunu görmüştü. Amerikan Psikiyatri Derneği'ne göre "[Hastalığın] temel özelliği . . . çoğu durumda bilinç, hafıza, kimlik ve algının bütünleşik işlevlerinde meydana gelen bir bozulmadır."¹⁷ APD bu bozukluğun beyin yıkama süreçlerinde meydana gelenler gibi "uzun vadeli,

¹⁷ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual*, s. 291-93.

yoğun ve zorlayıcı ikna edilme dönemlerine maruz kalan” insanlarda kendini gösterebileceğini belirtmektedir.

Savunma davasının kalbinde Malvo’nun şu John Muhammed’in “karizmatik ama sinsi büyüüne” kapıldığı için kendisi olamayışı vardı. *Washington Post* savunmanın görevini “jüriyi Basra Körfezi Savaşı gasisinin [yani Muhammed’in] Malvo’yu yaşlı arkadaşının psikolojik kontrolüne yenik düşerken sağlam muhakeme yetisini ve özgür irade kapasitesini kaybeden birinin himayesindeki bir katile ve bir müride dönüştürdüğüne ikna etmeye çalışmak” olarak özetlemişti.¹⁸ Bir tarikat önderi ve bir çocuk asker uzmanı, Malvo adına ifade vermişti. Sanığın avukatlarına ek olarak, birçok analist ve yorumcu, Malvo’nun akıl hastalığından mustarip olduğuna ikna olmuştu.

Duruşmanın ruh sağlığı ile ilgili aşamasında iddia makamında bilirkişi olarak görev yaptım. Tanıklığım kamuya açık bir meseledir. Lee Boyd Malvo ile 34 saat görüşmede bulundum ve onun yetişkin bir katil tarafından akıllı çelinen sözümona o uysal genç olduğu sonucuna ulaşamadım. Aşlında Malvo bana belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde “zayıf düşünceli ve etkilenebilir biri olmadığını” söylemişti. Küçük bir çocukken Malvo’nun güçlü bir iradesi vardı ve çabucak sinirlenirdi ki bu durum diğer insanları korkuturdu. Öğle yemeklerini çalan çocuğu tespit ettikten sonra bir öğrenci arkadaşını çöp tenekesiyle patakladığını anlatmıştı Malvo. Çocuğun ellerini kesecek bir bıçağı olmasını arzu ettiğini anımsamıştı. John Muhammed ile tanışmadan önce Malvo annesinden bir şeyler çalmış, defalarca dükkânlardan hırsızlık yapmış ve 10’dan fazla yabani kediyi sapanla veya metal yataklarla katletmişti. İddia makamı için ifade veren bir başka psikolog, Malvo’nun kendi öyküsünü avukatının kendisini beyin yıkamaya uygun naiflikte, saf ve muhtaç çocuk olarak

¹⁸ Serge F. Kovalski, “Acquaintances Split on ‘Brainwashing’”, *Washington Post*, Kasım 17, 2003

tasvir edişine uyum sağlamak amacıyla değiştirdiğini gözlemlemişti. Lee Boyd Malvo'nun John Muhammed'i hevesle bağrına bastığı ve Muhammed'in dünya görüşünün büyük bir kısmını paylaştığı hem bana hem de psikoloğa göre açıktı. Ama jüri Lee Boyd Malvo'yu ölümcül bir cinayetten suçlu buldu ve onu ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Delilik savunması anlaşmazlık yaratmayı sürdürüyor. Bu değerlendirmeleri kabul edenlere makul birkaç uyarıda bulunacağım. İlk olarak sanığın kendi çıkarlarına hizmet eden ifadelerine nüfuz edip onun düşünce süreçlerini anlamlandırmak için saatlerce derinlemesine araştırma yapılması gerekir. İkincisi falanca kişi değerlendirme sırasında psikotik diye onun suçu işlediği sırada da psikotik olduğunun varsayılmaması gerekir. Son olarak kişinin suçu işlediği sırada akıl hastası olduğu tespit edilebilse bile bu illaki doğruyu yanlıştan ayırmayı bilmediği anlamına gelmez.

Psikiyatrik hastaneye yatırılma bir suçluya daha fazla suç işlemesi için mazeret sağlayabilir. Bir psikiyatri kurumunda ne zaman tedavi görse öfke patlamasının ilave kanıtları söz konusu olur. Tutuklandığı zaman psikiyatrik rahatsızlığı olan bir suçlu olarak kabul edilecektir. Sonuç olarak yeni bir suç nedeniyle kendini bir hapishaneden ziyade bir hastanede bulabilir. Bir hastane hapishaneye kıyasla yeğdir, suçlu muhtemelen daha rahat bir yaşam elde edebileceğini düşünürse “psikiyatristleri” alt etme girişiminde bulunmaya devam edecektir.

1982 yılının ortalarında bu kitabın ilk baskısını kaleme alırken ABD’de hapisanelerde tam 394.380 mahkûm vardı.¹ 2011’in sonunda mahkûm sayısı 2.266.800’e yükselmişti.² 2019’un sonunda cezaevindeki mahkûm sayısı 1.430.800’e düştü.³ 2009 ila 2019 arasında hapsedilme oranı Siyahiler arasında %29, Hispanikler arasında %24 ve Beyazlar arasında %12 oranında düşmüştü. ABD Adalet Bakanlığının kullandığı bir kavram olan “hapsedilme oranı”, “eyalet ya da federal yargı yetkisi altında bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan 18 yaş ve üstü 100 bin ABD vatandaşı başına düşen mahkûm sayısı” anlamına gelir. “Kitlemel hapsedilme” eğiliminden uzaklaşma süreci devam etmektedir. Hapishanelerin yerine getirdiği dört işlev olduğu söylenir: cezalandırma, caydırıcılık, suç işlenmesini engelleme ve rehabilite etme. Yetişkinleri ağırlayan hapishane sistemlerinin çoğu resmî ajanslarının başlıklarında “islah” sözcüğünü kullanırlar. Hapishaneler öyle yapıyorlarmış gibi görünseler de suçluların rehabilitasyonuna katkıda bulunmazlar. Bu kitabın hapishane reformunu ele alan son bölümünde bu konuda daha fazla şey söylenecek.

İster hapisteler ister sokakta olsunlar suçlular benzer bir düşünce modeline sahiptir. Başka insanları manipüle ederek,

Department of Justice, “Prisoners at Midyear 1982”, *Bureau of Justice Statistics Bulletin* (Ekim/Kasım 1982), s. 1.

² The Sentencing Project, “Trends in U.S. Corrections”, 2012, sentencingproject.org.

“Prisoners in 2019”, U.S. Department of Justice Bureau of Justice Statistics, NCJ 255115, Ekim 2020, bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/p19.pdf.

gözünü korkutarak ve zorlayarak kontrol etmeye çalışan erkekler ve kadınlar hapiste şimdi başka insanlar tarafından kontrol edildikleri gerçeğiyle yüzleşmekle mücadele ederler. Bir mahkûm şöyle hayıflanıyordu: “Hayatımı benden çok başkaları kontrol ediyor. İstedığımı yapacak özgür bir adam değilim. Günün her anında bana ne yapacağımı söyleyen birisi var.” Fakat bu nispi çaresizlik duygusu çok uzun sürmez. Suçlular her zaman ne yapıyorlarsa onu yaparlar. Çevrelerine uyum sağlarlar ve kendilerini mahkûm hiyerarşisinde bir yere yerleştirirler. Suçluların dışarıda olduğu gibi içeride de istediklerini elde etme konusunda farklı yaklaşımları vardır. Bazıları bireysel olarak ya da çeteler hâlinde savaş açarlar; her fırsatta hapishane personeline meydan okur ve düzenlemelere yüzüsüzce kafa tutarlar. Başkaları personelle ya da mahkûm arkadaşlarıyla dosdoğru yüz yüze gelmenin bir şeye yaramayacağı, kendini dizginlemenin daha akıllıca olacağı sonucuna varabilir. Örnek niteliğindeki bir mahkûm kusursuz bir dolandırıcı olabilir. Kaldığı hücredeki gardiyanlardan ıslah memurlarına kadar herkesi hor görür ve ama onlara dalkavukluk da eder. Müttefikleri hizaya getirerek yaşamını kolaylaştırmayı umar. En inatçı olanlar bile artı puan kazandırmak için kaldığı hücreyi temizlemeye, yerleri pırıl pırıl olana kadar cilalamaya ve hapishanede yaptığı işte gayretle çalışmaya degeceğine hükmedebilir. Onun “değişim” fikri personelle münakaşa yaşamamak için uyum göstermek ama aynı zamanda canının istediğini yapmaktır.

Hapishane kapıları ilk kez arkalarından kapatıldığı zaman bazı suçlular geçici süreyle korkuya kapılırlar, vicdan azabı çekerler ve bunalıma girerler. Bu duygular ilk defa ortaya çıkıyor değildir; denetlenmenin gündelik eziyetinden bezdikleri ya da kendilerini önemseyen insanları hayal kırıklığına uğrattıkları için pişmanlık duydukları durumları suçlular kimi zaman sokakta avare avare gezerken de yaşarlar. Parmaklıklar ardında düşünecek çok fazla zamanları vardır. Şimdiki zaman merhametsiz, gelecek ise kasvetli görünür. Bazı suçlular kendilerini dinsel metinlere ya da dua kitaplarına

kaptırırlar. Diğerleri her şeyin nasıl geride kalacağını düşünür. Bu suçluların yaşadığı karmaşa ve korku çok uzun sürmez. Hapishaneye girer girmez titremeye başlayan adam zamanla o eski taş yürekli hâline geri dönebilir. En görmüş geçirmiş suçlulardan bazıları bile çaresizlik içinde cezalarını çekmeye başlasalar da diğerleri hapishaneye taş yürekli olarak girerler. Bir adam suç işlemişse ama daha önce hiç hapis yatmamışsa, hapse girmek kendisine bir statü bahşeder. Kalemi kırıldığına göre o artık büyükler ligindedir.

Bir mahkûmun davranışları en başta bir kuruma dâhil olmadan önce kendisiyle ilgili kulağına gelenlere bağlı olabilir. Hapishaneler kendi “mezunları” arasında ve belli bir kurumda yaşam olduğundan haberdar olan başka suçlular arasında saygınlık kazanırlar. Bazı hapishaneler kontrol altına alınması imkânsız mahkûmlar açısından yolun sonu olmakla ün kazanmış azami ölçüde güvenlik kapasitesine sahip kurumlardır. Bu kurumlar genellikle birden fazla dikenli tel tabakalarıyla çevrili çitleri, silahlı muhafızlar tarafından izlenen uzun gözetleme kulelerini, elektronik olarak kontrol edilen kapılarını ve iç kamera gözetimini bünyesinde taşıyan müthiş kalelerdir. Gelgelelim bu teferruatlı ve maliyetli güvenlik önlemleri, bir hayli değişken olan mahkûmları bıçaklamaktan, tecavüz etmekten, çete savaşlarına girmekten ve isyanlar çıkarmaktan alıkoyamaz. Bir mahkûmun en yüksek önceliği hayatta kalmaktır. Yeni bir mahkûm herkes gibi sert biri olduğunu en başından beri ortaya koyması gerektiğini bilir. Şiddet uygulayan mahkûmları konuk eden kurumlardaki görevli personel mahkûmların kontrolü ele geçirmesini engellemek için mücadele verir. Ara sıra galip gelen mahkûmlar personelin gözünü o kadar korkutur ki bu durum düzeni sürdürmek için personeli mahkûmlara bağımlı kılar.

“Yüksek güvenli” cezaevleri “kötünün de kötüsünü” –mahkûmların diğer ıslah kurumlarının genel nüfusu içinde güvenli bir şekilde barındıramayacak kadar tehlikeli olduğu– barındıracak şekilde inşa edilmişlerdi. Bu mahkûmlar topluluk içinde şiddete başvurmuş ve tecrit altındayken bile şiddet

uygulamaya, personele ve diğer mahkûmlara saldırmaya hatta onları öldürmeye devam etmişlerdir. Bazı mahkûmlar isyan çıkarmışlardır ya da çete liderleridir. Colorado'nun Florence eyaletinde bulunan yüksek güvenlikli tek ABD federal hapishanesi “unabomber” lakaplı Ted Kaczynski ve Oklahoma Şehri federal bina bombacısı Terry Nichols gibi yüksek profilli mahkûmların yanı sıra 1993 Dünya Ticaret Merkezi bombacısı Ramzi Ahmed Yousef gibi teröristleri barındırıyor.

Darrell birinci dereceden adam öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası çekiyordu. Farklı eyalet hapishanelerinde hapsedilse de, bazıları son derece ciddi ihlalleri anlatan 50'den fazla davranış raporunu bir araya getirmişti. Bir olayda elinde bir çivi ve bir tahtadan yapılmış bir bıçaklayıcı alet bulundu. Mahkûmlara saldırdığı, onları yumrukladığı, boğazını sıkıdığı, yere serdiği ve ayaklarıyla ezdiği çok sayıda olaya karıştı. Bir keresinde bir mahkûmun kafasına yumruk attı ve diğer iki mahkûm müdahale edene kadar onu dövmeye devam etti. Darrell ıslah memurlarına aralıksız biçimde tacizde bulundu. Bir keresinde makatını sildiği tuvalet kâğıdını bir polis memuruna fırlatmıştı. Darrell kadın memurlardan birine “bana biraz kahve ver seni gidi orospu çocuğu seni; eğer vermezsen suratına tüküreceğim” diye bağırıyordu. En nihayetinde Darrell yüksek güvenlikli bir hapishaneye yerleştirildi. Protesto olarak adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri süren upuzun bir ifade kaleme almıştı.

Birinci dereceden cinayet, silahlı soygun ve darp suçlarından ömür boyu hapis cezasını çeken Rodney görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle 20 kereden fazla yazılı olarak ihbar edilmişti. Hapishanelerden birinde ceplerini boşaltması emredildiğinde bunu kabul etmedi ardından bir memurun yüzüne yumruğunu indirdi ve serbest bırakıldığı zaman onu “bulmakla” tehdit etti. Bir memuru tehdit edip ona saldırdığı için tecrit edildiği zaman şu sözlerle bağırıyordu: “Sadece bir polis memuruna vurduğum diye beni denetim altına alıyorsunuz, bu orospu çocuklarından birini bıçakladığım zaman ne yapacaksınız ha?” Bir kantin kuyruğunda sıra beklerken memurlardan

birine dik dik bakan Rodney “ellerini kasıklarına indirip penisini ve testis bölgesini sallamaya başlayıp” gülüyordu. Memura “bir daha bana lanet olasıca tek bir kelime edersen çanına ot tıklarım” demişti. Başka bir hapishanede Rodney tecrit birimine gitmesi için yönlendirildiği esnada bir polis memurunu yaka paça yakalayıp saldırmaya başladı ve bu yüzden darp teşebbüsüyle suçlandı. Yine bir başka olayda aniden bir polis memuruna saldırdı ve onu yumulmuş yumruğuyla dövdü. Ardından o memuru cezaevinden çıkıttıktan sonra öldürmekle tehdit etti. Rodney kendisine söylenenleri yerine getirmeyi defalarca reddetti ve hem mahkûmlara hem de personele karşı terör estirdi. Bir memura kendisine ait bir hücrenin olması gerektiğini söyleyip onu “eğer bu hücreye herhangi birini yerleştirmeye çalışırsan onu bir güzel becereceğim” diye uyardı. İzni olmadan kütüphaneden bir hukuk kitabı alıp sayfalarından birini yırttığında ve ardından kitaba el koyduğunu belirtmek için üstüne adını yazdığında daha küçük bir ihlal olayı meydana geldi. Darrell gibi başa çıkılamaz olduğunu fazlasıyla kanıtlamıştı ki yüksek güvenli bir hapishaneye gönderildi.

Darrell ve Rodney gibi adamlar kaldıkları hapishaneden gönderildiklerinde mahkûmların ve personelin korkacağı çok daha az şey kalır geriye. Yüksek güvenli bir hapishanede bu türden mahkûmlar neredeyse bütün bir günü tek bir hücrede bir başlarına geçirirler. Duş almak ya da egzersiz yapmak için hareket ettirildiklerinde genellikle bacakları prangalar ve kelepçelerle bağlanır ve kendilerine en az iki personel eşlik eder. Şiddetli davranışları nedeniyle yüksek güvenli bir hapishaneye girme hakkı “kazandıkları” gibi buradan çıkış yolunu bulabilecekleri bir aşamalar sistemi de söz konusudur. Katılım göstermek isteyenlerin ulaşabileceği kişisel gelişim ve eğitim programları vardır. Yüksek güvenli federal bir hapishanede bile mahkûmları 23 saatlik hücre hapsinden daha az kısıtlayıcı olan bir kuruma taşıma niyeti mevcuttur. Florida Eyalet Üniversitesi’nden Profesör Daniel Mears yüksek güvenli cezaevlerinin hem olumlu hem de

olumsuz olan “istenmeyen etkilerinden” bahseder.⁴ Olumlu etkilerin örneklerinden biri “genel mahkûm popülasyonu için yaşam koşullarının ve sonuçların iyileştirilmesi” dir; olumsuz etkilerden biri ise “giderek artan akıl hastalığı”dır.

Yüksek güvenliikli cezaevleri, Sekizinci Yasa Değişikliğinin acımasız ve olağandışı cezalandırmalara karşı koyduğu yasağı ihlal ettiği için tartışmaların paratoneri ve davaların hedefi hâline gelmişlerdir. Davacılar, mahkûmların psikolojik bakımdan travmatize edici bir ortamda uzun süreli tecridin ve ciddi duysal yoksunluğun acısını çektiklerini iddia etmektedir. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği yüksek güvenliikli cezaevlerinin katı rejimlerinin insan haklarını ihlal ettiğini öne sürerek bu kurumlara karşı meydan okumuşlardır.⁵ Eleştirmenler yüksek güvenliikli cezaevlerinin gereğinden fazla sayıda inşa edildiğine ve sonuç olarak aşırı ölçüde tehlikeli mahkûmlar yerine “baş belası mahkûmlara” ev sahipliği yaptığına dikkat çekmişlerdir. Bir noktada eyaletlerin 2/3’ünün yüksek güvenliikli cezaevleri vardı ama bunların büyük bir kısmının derecesi düşürülmüştü.

Diğer uçtaysa federal sistemde “kamplar” diye bilinen asgari güvenliğe sahip cezaevleri bulunur. Bu kurumlar en az tehlikeyi arz eden suçluları bünyesinde barındırır. Ön izleme kulelerinden ve dikenli tellerden mahrum olan bazı kamplar üniversite kampüslerini andırır. Mahkûmlar kendilerine ait kıyafetleri giyebilir veya yıkayabilirler; nispeten daha esnek ziyaret saatlerinin tadını çıkarabilirler ve çeşitli mesleki ve akademik eğitim sınıflarına katılma şansına sahip olabilirler. Bu tipteki cezaevleri kurum içi sporlar ve topluluk destekli sosyal etkinlikler de sunarlar.

Dışarıdan bakıldığında kendilerinden beklenene razı gelenler de suçluların çoğu insan yerine koymadıkları ıslah me-

⁴ Daniel P. Mears, “Evaluating the Effectiveness of Supermax Prisons” (Kent Enstitüsü Adaleti Politikaları Merkezi için hazırlanan rapor, Mart 2006), s. iii. David Fathi, “Supermax Prisons: Cruel, Inhuman, Degrading”, ACLU blog, Temmuz 9, 2010, www.aclu.org/blog/national-security/supermax-prisons-cruel-inhuman-and-degrading.

murlarını hor görürler. İkinci dereceden cinayetten cezasını çeken bir mahkûm, mahkûmlar arasında yaygın olan bir bakış açısını dile getirmiş ve şunları söylemişti: “Memurlara karşı öyle bir hor görü geliştirdim ki tarif edilmesi neredeyse imkânsız. Onları insan yerine koymuyorum bile. Üniforma giymeselerdi bizi onlardan ayırmak kolay olmazdı. Onlar tutuklanmadan önce polis teşkilatına katılan suçlulardan ibaret. Ben burada tanıştığım insanların –mahkûmların, gardiyanların ve personelin– büyük bir kısmından üstün olduğumu düşünüyorum. Düşünmemek çok zor zaten.”

Suçlu kişi hapse atılmanın tutuklanmasıyla başlayan bir dizi adaletsizliğin en son halkası olduğuna inanır. Geçmişte kanunların ve diğerlerinin haklarının çok bir anlamı yoktu ama şimdi hapiste olduğu için kendi haklarını savunurken kanunlara son derece bağlıdır. Uzun süreli cezalarla karşı karşıya kalan suçlular çoğu zaman içinde bulundukları tatsız durum için bir dizi mazeret sunarlar: Polis onları gafil avlamaya çalışıyordur, gerçek suçlular müsamaha görmek için pazarlık yapan dönek suç ortaklarıdır, savunma avukatı beceriksizdir, yargıç önyargılıdır ve jüri üyeleri kanıtları eksiksiz biçimde değerlendirmeden önce zaten kararlarını vermişlerdir.

Bir suçlu hapiste uzun bir süre geçirdikten sonra bile bir kararın bozulması ya da cezasının düşürülmesi için başvuruda bulunabilir. Bazı suçlular hapishane kütüphanesindeki hukuk kitaplarını inceleyip itiraz dilekçeleri yazarak saatler geçirirler. Bazı suçlular hapishane avukatı olarak kariyer yaparlar, yasal araştırmalar yürütürler hem kendileri hem de diğer mahkûmlar için belgeler hazırlarlar ve ücret olarak para, eşya ya da kişisel destekler alırlar.

Hakların ileri sürülmesi tecrit süresince devam eder ve süreç içerisinde yasal tüzüğün ve prosedürlerle meşgul olmanın çok ötesine geçer. Haklarının korunmasını talep eden suçlu davalık olmaktan ve şiddetten korkan personele gözdağı vermeye çalışır. Kendisine çekici geldiği takdirde bir faaliyete katılmakta ısrarcı olur veya memnuniyet verici bulmazsa katılmama hakkını ileri sürer. Farklı zamanlarda tam da aynı

mesele karşısında taban tabana zıt tavırlar alabilir. Psikolojik tedavi talep edebilir ve bu nedenle dava açma tehdidinde bulunabilir veya tedaviyi reddetme hakkını kullanabilir.

Hapishanelerin, islahevlerinin ve çocuk gözetli merkezlerinin suç okulları olarak hizmet ettiği ve insanları hapsedilmeden öncekinden daha kötü insanlara dönüştürdüğü iddiası onlarca yıldır sürdürülen bir yanılgıdır. Hapishane ancak suçlular kendi ilişkilerini geliştirdikleri ve kendi antisosyal düşünce ve davranış modelleri için destek buldukları sürece suçun üremesine uygun alanlardır. Suçlu bir kişi uyuşturucu, seks ve suç faaliyetleri hakkında bir şeyler duyması muhtemel olsa da bunları gözden gelmeyi ya da bu faaliyetlere dâhil olmayı kendisi seçer. Mahkûm arkadaşları tarafından doğru yoldan çıkarılmış bir kurban değildir. Geçmişte seçimler yapmıştır ve suçlu yaşantısına cezaevinde mi yoksa toplum içine geri döndüğünde mi devam edeceği konusunda tercihler yapmayı sürdürecektir. Bir eyalet hapishanesindeki mahkûmlardan biri bana şunu söylemişti: “Mesafemi koruyorum ve çatışmadan kaçınıyorum. Diğerlerinin gözetleyici bakışlarından uzak duruyorum.” Hapse ilk kez girdiğinden “kariyeristler” adını verdiği tekrar tekrar hapse dönen erkeklerden uzak duruyordu: “Birçoğu ergenliklerinden beri böyle yerlere geliyorlar ve şimdi “emeklilik çağlarına” giriyorlar. Bu adamlar burada kendi evlerindeler. İlgi alanları spor etkinlikleri ve suçla sınırlıdır. Cezalarını değiştirebilecek her türlü yasal işlem konusunda günceli enine boyuna takip ederler.”

Cinayetten hüküm giyen bir suçlu, cezaevinin mahkûmlar üzerindeki etkisi hakkında şu gözlemlerde bulunmuştu: “Bir hapishane ister bir meslek ister genel denklik diploması, bir ikinci dil veya suç olsun, okumak istediğiniz her şey için bir okul olabilir. Mahkûmlar herhangi bir şeye odaklanmaya karar verirlerse odaklanmayı tercih ettikleri şey tam anlamıyla bireyin kendisidir. Suçu tercih ettikleri takdirde öğretmen eksikliği yoktur. Mahkûmların birçoğu suç hakkında konuşup bir şeyler öğrenecekleri ve gelecekte işlenecek suçları birlikte planlayacakları kendileri açısından değerli olabilecek birilerini

bulurlar. Bunların hepsi mükemmel suçu yakalanmadan ve çok para kazanarak işlemeye dönük birer girişimdir. Gelecekteki kriminal girişimler için her gün saatlerce ve yıllar boyu düşünen mahkûmlar tanıyorum.” Bu mahkûm söz konusu tartışmaların bir parçası olmak istemiyordu. Bunun yerine özenle ve sebat ederek fiziksel kondisyonu üzerinde çalışıyordu; kişisel gelişimle ilgili olanlar da dâhil çeşitli kitaplar okumak; dini incelemek ve derslere katılmak. Diğer mahkûmlarla medeni ilişkilerini sürdürdü ve hapishane personeliyle işbirliği yaptı ama çoğunlukla içine kapanmıştı. Başka bir mahkûm, hapishanedeki deneyimi hakkında şöyle bir yorum yapmıştı: “Burayı özlemeyeceğim. İnsanları özleyeceğim. Suçlarımız bize ait. Burada en iyi hallerimizi paylaşıyoruz; en azından daha iyi hallere sahip olanlarımız.”

Günün 24 saati gözetim altında olması dışında hapishane sokaklardaki yaşantının bir kopyasıdır. Parmaklıklar arkasına hapsedildiği için suçlunun suça dönük ilgisi zorunlu olarak azalmaz. Kısıtlayıcı ortamına rağmen planlar yapmaya, yasa dışı faaliyetler hakkında konuşmaya ve bu faaliyetlere dâhil olmaya devam eder. Herhangi bir dışsal uyarıcı –televizyondaki bir suç programı, bir polisiye roman ya da gazetede çıkan korkunç bir suç hikâyesi– diğer mahkûmlarla yaptığı gündelik konuşmalar gibi hâlihazırda suçla meşgul olan bir zihni besler. Cezaevinde yeni ilişkiler kurmanın yanı sıra mektuplar ve ziyaretçiler aracılığıyla suçlu kişi eski ilişkilerine tutunur. Kimileri için hapsedilme ihlallerden paçayı sıyırma konusunda her zamankinden daha büyük bir zorluk oluşur. Hırsızlık cezaevlerinde çok yaygındır. Bir kişi saklamak istediği her şeyin üzerinde muhafaza etmeli veya güvenilir bir personele teslim etmelidir. Bir mahkûm uyurken, duş alırken veya tedbiri elden bıraktığı herhangi bir anda hücre arkadaşı tarafından soyulabilir. Mahkûmlar sadece birbirlerini soy-makla kalmazlar aynı zamanda personelin kişisel eşyalarını ve hapishaneden yiyecekler ve başka maddeler de çalarlar.

Devon mağaza soygununa, büyük hırsızlığa, mülke zarar vermeye ve daha sonra çok sayıda denetimli serbestlik ihlaline

bulaşmıştı. Nihayetinde hapse girmişti çünkü kendi deyimiyle uyuşturucu satmak ve ruhsatsız bir tabanca bulundurmaktan “suçlanmıştı.” Devon hapishanedeki düşünme süreçlerini hatırlama konusunda olağandışı biçimde netti. Hücre arkadaşına karşı tavrını detaylı biçimde dile getirmişti. “Kırılğanlıklarını görüyor ve özgüvenleriyle dalga geçiyorum. Bir arkadaşım aşırı şişko ve durmadan yiyor, yiyor: Ona kendisini şişman ve tembelmiş gibi hissettiriyorum. Kız arkadaşının fotoğrafıyla dalga geçiyorum. Ona eziyet ediyorum. Battaniyesine pisle-dim, üzerine tükürdüm ve bardağına işedim. Jiletle kolunu kestim. Onu taciz ediyordum. Benim onu kabullenmemi istiyor. Bense o daha fazla taviz verdikçe üzerinde sahip olduğum gücü daha fazla kötüye kullanıyorum. Onun kırılğanlığı çok sinir bozucu bir şeydi ve takip ettiği yüreksiz istikamet talan edilmesini kolaylaştırıyordu.”

Beyaz bir adam olan Devon, siyahi mahkûmlara karşı takındığı tavırdan bahsederken kişiliğinin bir başka yönünü açığa vurmuştu: “Dikkatlerini kaybettikleri bir anda kumar oynadıkları zarları alıp onları tuvaletin deliğine attım. Siyahları küçümsemeye eğilimliydim ve beni sık sık çileden çıkarıyorlardı. Onları çok fazla hor görüyordum.” Becerikli bir manipülatör olmakla övünen Devon “bir baş belası olarak görülmeden kendi sorumluluğumu almayı öğrendim. Kendi keyfim için başkaları arasında sorun çıkarırdım. Hatta başkalarını kışkırtmak için kışkırtırdım.” Devon suçlu davranışlarını tümünden sürdürürken görünüşe bakılırsa beladan uzak duracak ölçüde değişmeyi başarmıştı. Hapishanedeki personeller çoğu zaman kaynağını bilmeden Devon’un yarattığı kargaşayla uğraşmak zorunda kalmıştı.

İslahevleri kaçak malların içeriye sokulmasını önlemek için birtakım önlemler alır ama suçlular ustadır. İslahevinin denetiminin biraz sallanması bile özellikle el yapımı silahlar olmak üzere çeşitli kaçak malların ortaya çıkmasına yol açabilir. Hapishane kurumlarında bulunan mahkûmlar silah hâline getirebilecekleri keskin, ağır ve kırılabilir nesnelerle düzenli bir temas hâlinindedir. Bu türden malzemelere erişimleri

olmasa bile mahkûmlar çevredeki herhangi bir şeyden silah yapabilirler. Bir paspas bir copa dönüştürülebilir. Hüccesine lavabodan doldurduğu suyu getiren bir mahkûm dış fırçasını tehdit edencesine sallamıştı ve “içeri girdikleri zaman birinin çanına ot tıkayacağım” demişti. Bir diğer mahkûm dinlenme odasındaki bir masayı tekmelemiş ve bacaklarından birini kırıp ardından personellerden birini tehdit etmişti. Başka bir suiistimal olayında bir mahkûm bir tırnak makası, rulo hâlindeki bir gazete ve bir tükenmez kalemde bir mızrak yapmıştı.

Yasadışı uyuşturucular ülke çapındaki cezaevlerinde bol miktarda bulunur. Uyuşturucular normal mektuplarla aynı güvenlik protokollerine tabi olmayan yasalmış gibi görünen belgelerde ya da paketlere gizlenmiş olarak mahkûmlara ulaşacak yolu buluyorlar. Zararsız görünen bir elmanın çekirdeğine uyuşturucu enjekte edilmiş olabilir. İştah kabartıcı bir çikolatalı kekin katmanları arasında kafa yapan uyuşturucular olabilir. Akide şekerini çevreleyen şekerli toz eroin olabilir. Birçok kurumda mahkûmlar ve ziyaretçiler birbirlerini bir camın arkasından gördükleri bir ortamda telefon ahizeleri aracılığıyla iletişim kurarlar. Fakat birebir temaslı ziyaretlere izin veren kurumlarda bir uyuşturucu akışı görülebilir. Uzun bir öpücük aşkın bir ifadesinden ziyade uyuşturucu kapsüllerini iletmenin bir yolu olabilir. İştah dönen mahkûmlar uyuşturucu maddeleri vücutlarındaki deliklere gizleyerek piyasaya sürebilirler. Cezaevi çalışanları hapishaneye dışarıdan kaçak mal getirebilirler. Bir personel kısıtlanmış bir pazarın ve para kazanmanın kolay bir yolunun elinin altında olduğunu bilir. Doğrudan mahkûmlara mal satmak yerine satıcı personel malın kaynağını gizleyecek bir aracı olarak hizmet etmesi için güvenebileceği birini işe koşabilir. Güvenilir şekilde yapılan bir satış için aracıya iyi bir ücret ödenir. Fiilen satışları gerçekleştirecek diğer mahkûmları hizaya sokan satıcı personel perde arkasında kalmayı tercih eder. Herkes satıştan payına düşeni alır ve satıcı personel kendi tarafında yer alan kimselerce korunur.

Bir akıl sağlığı uzmanı çalıştığı cezaevindeki uyuşturucu şebekesini şöyle anlatıyor: “İçeriye uyuşturucu sokmanın bir numaralı kaynağı rüşvetçi personel. Cebe indirilecek büyük paralar söz konusu. İkinci yol ise aile üyelerinin ve diğer kişilerin “temaslı ziyaretler” yapabilecekleri görüşmelerdir. Aramaları atlatmak için kayda değer miktarda uyuşturucu bedene gizlenebilir. Erişte paketlerinde, taze gelen marullarda hatta Kutsal Kitap’ta uyuşturucu bulunmuştu. Hapishaneye ait alanların dışında çalışan mahkûmların alışverişleri nihayete erdirmeye fırsatları vardır. Suçlu zihnin zor durumlarla başa çıkma becerisinin bir sonu yok.”

Forbes’te çıkan bir makalenin başlığı “Cep Telefonları Hapishanelerin Sonu mu Olacak?” sorusunu sorar.⁶ Kaçak yollarla içeri sokulan bu telefonlar mahkûmların iletişim ağını genişletir ve yeni suçlar tasarlamalarına yardımcı olur. Bu telefonlar ziyaretçiler, rüşvetçi personel hatta insansız hava araçları tarafından cezaevlerine gizlice sokulurlar. 2009 yılında California cezaevlerinde 5 bin kaçak cep telefonu ele geçirilmişti.⁷ 2021’de New Jersey’in Fort Dix ilçesindeki federal bir cezaevinden salıverilen bir mahkûm hapishaneye ait cezaevi arazileri üzerinde insansız bir hava aracı uçurmak ve çok sayıda cep telefonu ve başka kaçak malları hava aracıyla hapishaneye indirmek amacıyla başkalarıyla işbirliğine gittiği için tutuklanmıştı.

Kumar oynamak, islahahlerinde iş başında olan bir yaşam biçimidir. Tıpkı seks gibi suçluların başka insanları kendine bağlamak ve durumlarını güçlendirmek için kullandıkları bir araçtır. Kart oyunlarında, masa oyunlarında, hapishane arazisindeki spor etkinliklerinde ve sonucu bilinmeyen neredeyse tüm etkinliklerde bahisler açılır. Kumar oyunları

⁶ Walter Pavlo, “Will Cell Phones Be the Downfall of Prisons?”, *Forbes*, Nisan 19, 2020, www.forbes.com/sites/walterpavlo/2020/04/19/will-cell-phones-be-the-downfall-of-prisons/?sh=33b831741be4.

David Crary, “Prison Drug Use Becoming Harder and Harder to Control,” *Corrections1*, Ocak 17, 2010, corrections1.com/drug-issues/articles/prison-drug-use-becoming-harder-and-harder-to-control-tKBDXJHcYEp1wWfK/.

bir kurum personeli tarafından şehir merkezileriyle bağlantı kurulan günlük sayı oyunlarındaki gibi organize edilebilir. Çoğu kurumda yönetmelikler mahkûmların üzerlerinde para bulundurmasını yasaklarlar. Buna rağmen kumar oynayarak ya da personele güzellik yaparak kazandıkları parayla cebi dolan mahkûmlar vardır. Nakit para yoksa değerli görülen herhangi bir şey bir bahiste para niyetine kullanılabilir; buna komisyon ürünleri, kişisel eşyalar ve uyuşturucular da dâhildir. Hapishanede patlak veren birçok kavga ödenmeyen borçlar yüzünden patlak vermiştir. Kazanan bir mahkûm, gerçekte bahiste kazandığından daha yüksek bir ödemede ısrarcı olabilir. Bütün borcun derhâl ödenmesini talep etmek ya da kaybedenlerden yüksek faizli oranlar talep etmek yerine borçları iptal edebilir; mesela borçlu kişi belli ihlallere göz yumabilen ya da mahkûmların imtiyazlar elde edebilmesine yardımcı olması mümkün bir personel ise.

Personelin mahkûmlarla yaptığı gizli anlaşmaların ne sıklıkla gerçekleştiğini belirlemek imkânsızdır. Cezaevindeki çalışanların büyük bir kısmı vicdan ve sorumluluk sahibi insanlar olsa da bazıları kendilerini suçlularla özdeşleştirip onları heyecan verici tipler olarak buldukları için suçlularla birlikte iş yapma ve yakınlaşma arzusu taşırlar. Bu tür insanlar mahkûmların maceralarını dinlemekten keyif alırlar ve kimi zaman suçla, uyuşturucularla ve seksle ilgili sonu gelmez şakalaşmalara dâhil olurlar. Böyle personeller fiziksel olarak engelli veya yaşlı vatandaşlarla birlikte iş yapmaktan nefret eder; can sıkıcı bir şey olurdu bu.

Suçlular hangi çalışanların kendilerine benzediğini sezgisel olarak algırlarlar; kendileriyle kimin anlaşmaya varacağını belirlemek için nabız yoklarlar. Yaptığı ihlaller nedeniyle kendisini yönetime teslim etmeyecek veya başının belaya girmesi durumunda kendisini kurtarmasına yardım edecek potansiyel bir müttefik kazanmayı ümit eder. Bu türden beklentilerin karşılanmaması durumunda mahkûm potansiyel gasp için malları personelin üzerine geçirir.

Suçlu kişi personeller arasındaki anlaşmazlıkları tespit edip

bundan yararlanma konusunda çok hızlıdır. Birçok durumda ırksal gerilimler hararetlenir. Irksal adaletsizlik hapishane sisteminde kesinlikle mevcut olsa bile mahkûm, konu kendisiyle tamamen ilgisiz ama kendisi için yararlı olduğu zaman ırksal gerilime başvuracaktır. Dikkatleri yanlış hareketinden personelin önyargılı olup olmadığına kaydırmak için ayrımcılık yapıldığını ilan eder. Bir ayrıcalığı yitirirse, kendisiyle sert bir şekilde konuşulursa, makul bulmadığı bir şey yapması emredilirse veya bir ihlali yüzünden yakalanırsa ve cezalandırılması an meselesiyse ırk meselesini dolaşıma sokar.

Suçlu en ufak etkileşimi bile kontrol etme konusunda kararlı olan diğer insanlarla yakın çevrelerde yaşamakla ilgili zorluklara maruz kalır. Bir mahkûm neredeyse her gün vuku bulan bir anlaşmazlığı şöyle anlatmıştı: “Hem rakibim hem de ben satranç oyunu oynamaya hazırdık. Ben kendi sandalyemdeyim ama rakibimin sandalyesine başka biri oturmuştu. Koltukları sabit çelik bir masada oturuyorduk. Oturmak istediğimiz sandalyelerden ikisi televizyona dikey bir doğrultuda duruyordu. Rakibim ayağa kalkıp sandalyeyi geri alıp alamayacağını sordu ve adam biraz huysuzlandı. Bu durum beni rahatsız etmişti çünkü bu adam oturmadan önce diğer sandalyenin dolu olduğunu kesinlikle biliyordu; çünkü yarısı oynanmış bir satranç oyununun önünde oturuyorum. Bu aptalca olayların büyük bir kısmı sürüp gidiyor.” Bu mahkûm “kaba kuvvet” ile çözülen benzer türden çatışmalara çok sık tanıklık ettiğini söylemişti.

Hapishanedeki tecavüz tehditleri ve fiili tecavüzler dışarıdaki tecavüzlerle aynı amaçları taşır. Bu durum cinsellik veya cinsel yönelimle ilgili değil, hâkimiyet kurmakla ilgilidir. Tecavüz tehdidi mahkûmlar arasında saygı uyandırabilir ve korku yaratabilir. Hapishaneye yeni giren her genç mahkûmun bedeni üzerinde, özellikle zayıf yapılı ve fiziksel bakımdan çekiciyse, çok sayıda göz gezinir. Yeni bir mahkûm geceleri yatağında direnç göstermesi ya da kuruma ihbar etmesi hâlinde onu tecavüzden çok daha kötü şeylerle tehdit eden bir mahkûm çetesi tarafından dört bir yandan sarılabilir.

Güçlünün zayıfa boyun eğdirdiği vahşi bir ormandır burası. Bir mahkûm himaye elde etmek için en fazla korkulan mahkûmlardan birinin cinsel kölesi ya da uşağı olmayı kabul edebilir.

Yetişkin gözaltı merkezinin kapısı içeriye girdikten sonra kapatıldığında Derrick'in aklı bocalamıştı. Daha önceden hiç hapse atılmadığı için endişeliydi. Bununla birlikte hapisshane deneyiminden sağ çıkacak kadar becerikli olduğunu anlamış ve kendi kendinde “Artık bir erkeksin” demişti. İçinden zamanla “mekâna hükmedeceğini” karara bağlamıştı. Bir gün danışmanlık seansı için hapisshaneye geldiğinde gözlerinin etrafı morluklar oluşan fazlasıyla gözü korkutulmuş bir Derrick ile karşılaşmıştım. Uyuşturucudan arındırma hücrelerinden alınıp genel mahkûm popülasyonuna nakledildikten sonra kendisi için “cehennemin başladığını” ifade etmişti. Bir mahkûmun kendisine dik dik bakıp arkadaşlarına “taze et” diye bağırdığını hatırlıyordu. Mahkûmlar kaldığı açık hücreden içeriye daldılar, kendisine ait mallara el koydular ve saklama kaplarını yere fırlattılar. Odasından çıkmalarını istediğinde kendisin cinsel bakımdan ne yapmayı planladıklarını anlatıp dalga geçtiler. Derrick kendince “tecavüze uğramayacağı konusunda her zaman kararlı” kalmayı başardığını söylemişti. Kurum personelleri geceleri hücresinin kapısını kapattığında rahatlıyordu. Ertesi gün bütün hücrelerin kapısı açılınca taciz girişimleri devam etti. Mahkûmlar Derrick’e yaklaştılar, pantolonunu indirdiler ve mahkûmlardan biri Derrick’in kafasına bağırarak sperm attırdığını söyledi. Bir mahkûm bir sandalyeyi ele alıp Derrick’e sert bir şekilde fırlattı ve diziyi yüzüne vurdu. Aynı mahkûm dövüşmeyi öğrensin diye kendisini eğitmeyi teklif etmişti. Derrick düş aldığı zaman kıyafetlerini değiştiren diğer mahkûmlar vücuduyla alay ettiler. Ağlayarak “beni büyük bir gösteriye dönüştürdüler” demişti bana. İç çamaşırları kaybolmuştu ve daha sonradan idrarla sıırıslıklam edilmiş ve dışkı lekeleriyle kaplı olarak bulunmuştu. Derrick hiç kimseye “ispiyonculuk” yapmaması konusunda uyarılmıştı. Bir personel ona

yüzündeki morluğun nasıl oluştuğunu sorduğunda Derrick düştüğü için olduğunu söylemişti. Derrick “hayatında hiçbir zaman bu kadar korkmadığını itiraf ettiği zaman hapishanenin havalı bir yer olduğuna ve buraya hükmedebileceğine dair evvelki düşünceleri buharlaşıp gitmişti. “Cennete benzediğini” söylediği koruyucu gözaltı bölümüne alınmıştı. Derrick kendisine saldıranları adam kaçıрма ve kötü niyetli saldırıyla suçlamasıyla nihayete eren bir ifade kaleme almıştı.

2003 tarihli Hapishane Tecavüzünü Ortadan Kaldırma Yasası cezaevlerinde yeterli sayıda personel bulundurulmasına, cinsel istismarın özel olarak yönetime bildirileceği yolların oluşturulmasına ve cinsel istismarı önlemek amacıyla personeli eğitmeye dönük hükümler barındırıyordu.⁸ 2017’de *Prison Legal News* yasanın hayata geçirilmesinin “acı verici ölçüde yavaş” kaldığını ve itaatsizlik cezalarının “yetersiz” olması nedeniyle tecavüz ve cinsel istismarın Amerikan ıslahevlerinde devam ettiğini bildiriyordu.⁹ Bu yayın, personelin yarısının cinsel istismar olaylarına dâhil olduğunu belirtiyordu.

Sokakta olduğu gibi cezaevinde de kime güveneceğiniz meselesi ile ilgili ikilem ağır bir biçimde havada asılı kalır. Suçlular güven duygusunun ne olduğunu bilmezler. Birine “güvenmeleri” genellikle o kişinin kendilerine ihanet etmeyeceği anlamına gelir. “İspiyonculuktan uzak dur” mahkûmlar arasındaki bir koddur. Başka bir mahkûma bağırıp çağırmanın bedeli dayak yemek ya da belki de ölmektir. Buna rağmen mahkûm herkesin kendi derdinde olduğunu ve postunu kurtarmak veya ayrıcalıklar elde etmek için en yakın arkadaşları için bile muhbirlik yapabileceğini fark eder. Hükümlüler “ispiyonculuktan uzak dur” konusunda ortak bir anlayışa sahip olsalar da hapishanedeki baskın değerler sistemi dışarıdakiyle aynıdır: “Benden başka herkesi siktir et gitsin.” 42 sene önce *Corrections Magazine* dergisinde yazan Stephen Gettinger bugün bile geçerliliğini koruyan bir gözlemde bulunmuştu.

⁸ Bureau of Justice Statistics, “Prison Rape Elimination Act”, 2003.

⁹ Derek Gilna, “Five Years After Implementation, PREA Standards Remain Inadequate”, *Prison Legal News*, Kasım 2017.

Şunları belirtmişti: “Bazı cezaevi gözlemcileri, mahkûm kanunlarının muhbirliğe karşı getirdiği yasaklara, uyulmasından çok ihlal edildiğinde saygı duyulduğunu söylüyor. Bilgi alışverişi yaygındır ve herhangi bir cezaevinin günlük yaşamı için sayım yapmak kadar gereklidir.”¹⁰

Çete faaliyetleri hapishane koşullarını genel mahkûm popülasyonu için giderek daha güvensiz bir hâle getirmişti. 2018’de yaklaşık 200 bin mahkûm bir çetenin üyesiydi ve en yoğun toplama California ve Texas gibi en büyük hapishane nüfusuna sahip eyaletlerdedir.¹¹ Çete problemi ıslahevlerindeki güvenlik açısından öyle büyük bir tehdit oluşturdu ki ceza kurumları çete üyelerini genel mahkûm nüfusundan uzaklaştıran “kısıtlayıcı barınma” adı verilen bir politikayı başlattı. Sosyoloji profesörü David Pyrooz Ulusal Adalet Enstitüsü için yazdığı 2018 tarihli bir makalede şu sonuca varmıştı: “Bugüne dek sokakta veya ıslahevinde insanları cezaevi çetelerinden etkili bir şekilde koruyan hiçbir program geliştirilememiştir.”¹²

Birçok çete kendi kurallarına sahip olan gelişmiş örgütlenmelerdir. Çete liderleri kaçak malların satışını ve teslimatını kontrol etmek için hapishanenin içindeki ve dışındaki diğer mahkûmlarla iletişim kurabilir. “Silahşör” olarak bilinen bir hapishane çetesi lideri hâlihazırda sokaklardaki saygınlığını sağlamlaştırmıştı. Bu çete lideri kendilerine söyleneni yapmaları beklenen astlarına emir veren ya da boyun eğdiren kişidir. Bu şahıs bir ıslahevinin hem dışını hem de içini bilir ve kendini bir ordunun generaliyle mukayese edilebilir olarak tarif etmiştir. Hem hapishane içindeki hem de dışındaki olaylar üzerinde can alıcı bir etkisi vardır. Ölüm kalım kararları verme otoritesine sahip olan bu lider kurum içinden ya da toplumdan birine saldırılmasını ya da öldürülmesi amacıyla

¹⁰ Stephen Gettinger, “Informer,” *Corrections Magazine*, Nisan 1980, s. 17-19.

¹¹ David C. Pyrooz, “Using Restrictive Housing to Manage Gangs in U.S. Prisons”, *National Institute of Justice*, Haziran 30, 2018, nij.ojp.gov/topics/articles/using-restrictive-housing-manage-gangs-us-prisons.

¹² *Age*.

vurulmasını emredebilir. Emrindeki kişiler hapisten çıktıktan sonra bile kendisine tabidirler. 2013'te Colorado hapishane sisteminin yöneticisi olan Tom Clements bir suikasta kurban gitmişti. Yıllar sonra gerçekleştirilen bir soruşturma işlenen cinayetin bir hapishane çetesi adına hareket eden şartlı tahliye edilmiş bir mahkûmla alakalı olduğunu ortaya koymuştu.¹³

“Silahşörler” öyle bir güce sahip olurlar ki cezaevi personeli düzeni sürdürmeye yardımcı olmaları için onlara bel bağlayabilir. Diğer eyaletlerdeki hükümet yetkilileri ve cezaevi görevlileri cezaevlerini kontrol eden çetelerle karşı karşıya kaldıkları zaman silahşörlerle pazarlık yaptılar. 2020 tarihli *Washington Post* haberine göre El Salvador hükümeti yetkilileri “en gözde gıdalara erişim” ve bundan böyle üç rakip çetenin üyelerini birbirlerinden ayıracak bir hapishane politikasının uygulanması gibi avantajlar karşılığında cinayetleri azaltma sözü veren “MS-13 çetesinin liderleriyle anlaşmalar yapmıştı.”¹⁴

Yukarıda anlatılanların hepsi nerede ceza çekiyor olursa olsunlar suçluların suçlu olduğu gerçeğinin altını çizmeyi amaçlamaktadır. Suçluların kişilik yapıları hapishanede olduğu gibi kalmayı sürdürür. Değişmesi olası olan şey alacakları riskin boyutu ve iş gördükleri yöntemlerdir. Suçtan uzak duranlar bile suçu özlerler ama yalnızca suça ilişkin fanteziler kurmakla ve suç hakkında çene çalmakla yetinirler.

Cezasını çektiği süreçte suçlu psikolojik değişikliklerden geçer. Hapse girdikleri zaman kimilerini şaşkına çeviren derin depresyon dönemlerine benzeyen süreçler vardır. Günler, haftalar ve aylar geçmek bilmedikçe hapishane yaşamı mahkûm için sinir bozucu olmaya başlar. Dışarıdayken dünyanın kendisine uyum sağlamasını bekliyordu ve hapishanede de durum

¹³ Christopher Osher, “Colorado Prison Chief’s Assassin Caught on Tape with Fellow Gang Member”, *Gazette*, Ağustos 24, 2019, www.coloradopolitics.com/news/colorado-prison-chiefs-assassin-caught-on-tape-with-fellow-gang-member/article_b9154dae-c6b5-11e9-93ea-87dcf7140972.html.

¹⁴ Anna-Cathrine Brigida, “El Salvador’s Government Cut Deals with MS-13 Gang in Bid to Reduce Killings, Report Says”, *Washington Post*, Eylül 25, 2020.

farklı değildi. Olduğu yere yaptığı seçimlerin sonucu olarak geldiği gerçeğini görmezden geldiği için şikâyetleri kendince haklı bir öfkeyle çınlar durur.

Şikâyetlerinin yanı sıra suçlular gerçek pişmanlıklar hissedebilirler. Hapishanedeki varoluşun o kasvetli havasının aksine mahkûmlar radyo, televizyon, mektuplar, süreli yayınlar ve arada sırada ziyaretçilerin gelişiyile dışarıdaki hayata anlık bir bakış atarlar. Yaşlandıkları ve hayatın kendilerinden geçip gittiği gerçeğine üzülebilirler. Sadece hapsedildikleri için değil, aynı zamanda farklı bir hayat sürmeye uygun birçok fırsata geçmişte karşı çıktıkları ya da kayıtsız kaldıkları için pişmanlık duyacakları çok fazla şey vardır. Aynaya bakıp düşünmek için bolca zaman vardır.

Ernie hapse girip çıkmaktan ve ailesine zarar vermekten bıktığını söylemişti. Hayatını değiştirme yönündeki niyetleri benimsemesine rağmen, başka düşüncelerin kendisini durmadan rahatsız ettiğini itiraf etmişti: “Bana hâlâ para borcu olan ya da hakkımda kötü sözler sarf edenlerle çözülmemiş hesaplaşmalar üzerinden muhatap olmayı düşünüyorum. Onlardan nasıl öğ alacağımı ve bu durumdan nasıl paçayı sıyracağımı hayal ediyorum. Düşüncelerimin büyük bir kısmı hesaplaşmak ve yasadışı para kazanmaktan ibaret. Kâbuslarım ise başımı belaya sokmaktan veya kanundan paçayı kurtartmaktan ibaret.” Ernie şunları dile getirdiğinde bir çözüm bulduğunu düşünüyordu: “Gelecekte umudum becerilerimi yasal ve profesyonel bir ortamda kullanabilme ihtimali. Suç işlemeye devam etmek istesem bile yine de diğerlerini manipüle etmek, plan yapmak ve onları aldatmak istiyorum. Bunun alternatifi olan hayattaki yolumu çizmek için çok çalışmak ise can sıkıcı ve bunaltıcı. Gri alanı en az riskle nasıl kat edeceğim konusunda kendimle müzakere hâlindeyim. Kendime yardımcı olamıyorum ama hayatım boyunca bu içsel savaşıla mücadele edeceğimi biliyorum. Kanunla başım belaya girmeseydi şu anda nerede olurdum, çok merak ediyorum.” Kendisi hakkında kafa yormaktan vazgeçen Ernie

her zaman ne yapıyorsa onu yapmıştı: kendi sorumsuzluğunun var ettiği durumları da içine alan bütün koşulları suçlamak. Ernie “cezaevleri tövbekârlar için iyi bir yer değil. Daha çok suçlular için bir üniversite” demişti. Ardından babasını eleştirmişti çünkü “yaptığı iş onu tüketmişti; bana erkek olmayı öğretmesi gerekiyordu.” Sonuçta Ernie kimi suçlarsa suçlasın tam da bütünüyle suçsuz yaşama fikrini mide bulandırıcı buluyordu. Şöyle bir yorumda bulunmuştu: “Hapisten çıkıp her şeye yeniden başlamayı düşündüğüm zaman bunalmıştım.”

Joel de benzer bir kararsızlığı dile getiriyordu. Hapishanede daha fazla zaman geçirmek istemediğinden emindi ve yanında olduğunu hissettirip hayatını değiştireceğine inanan anne ve babasını üzmemek istemiyordu. Joel içinde bulunduğu çıkmazı şu şekilde dile getirmişti: “Henüz tam anlamıyla değiştirmek istediğim noktada değilim. Ben dibe vurana dek bir teori ortaya çıkmayacak. Düşebileceğim en dip noktanın çok geç gelmesinden korkuyorum. İstedğim şeyi yapmak bana kalmış. Bütün yaşıntım boyunca bu zihniyeti taşıdım. Nihayetinde yeniden suç işlemeye başlayabilirdim. Bazı günler düşündüğüm tek şey çarçabuk küçük bir servet kazanmak ve bu arada önüme çıkan tekmeleyip insanlara ne kadar kötü olduğumu göstermek. Cesaretim çok kırılıyor.”

Değişim alternatiflerinden biri intihardır. Bazı suçluların işler yolunda gitmediği zamanlarda sokaklara aylak aylak dolaşırken intihara meyilli düşünceleri vardı. Hapishanedeki bir mahkûm hayatının anlamsızlığı yüzünden umutsuzluğa kapılabilir ama kendisine hiçbir zaman adil muamelede bulunmayan bir dünyaya öfke kusmaya devam eder. İntihar etmeyi düşünen bir mahkûm “artık hiçbir saçmalığa katlanmak zorunda kalmayacağım” demişti.

Hapishane mahkûmları arasındaki intihar oranının genel nüfus arasındaki intihar oranının dört katı olduğu tahmin edilmektedir. 2019 tarihli bir *NBC News* haberine göre federal ıslahevlerinde her yıl 300 mahkûm intihar girişiminde bulun-

makta ve çoğu kendisini asan 40 kişi başarılı olmaktadır.¹⁵ Mahkûmun içerisinde bulunduğu kötü durumu dramatize eden intihara meyilli jestler fiili intiharlardan daha yaygındır. Ağır ama öldürücü olmayan dozlarda uyuşturucu almak; basit, el yapımı bir bıçakla bilekleri kesmek ya da beceriksizce kendini asma girişimi diğer mahkûmları durumu dikkate almaya zorlar. Mahkûm hapishanenin hastanesi ya da psikiyatri kurumu gibi daha az acımasız olan bir ortamda bulunabilir.

Umutsuz mahkûm kurtuluşu dinde arayabilir. Bazı suçlular ise Kutsal Kitabı, Kuran'ı ve diğer dinî kitapları inceleyip bunlardan aldıkları pasajları hayatlarına uygularlar. Din derslerine ve tartışma gruplarına akın ederler, korolarda şarkı söylerler, okumalara ve ritüellere katılırlar ve diğer dinî programlara iştirak ederler. Bazıları ise birdenbire ortaya çıkan bir ilham seline maruz kalır ve bu durum bir gecede onu inançlı birine dönüştürür. Edindikleri içgörülerini bir gayretle diğer mahkûmlara aktarırlar. Din, bu mahkûmların cezaevindeki yaşamlarını istila eder. Mahkûmlar sanat eserlerini dinsel motiflerle doldururlar. Yazdıkları şiirler, mektuplar ve diğer yazılar dinsel temalarla yankılanıp durur. Bazı mahkûmlar dinle meşguliyetlerini kamuya daha az açık kılarlar, kendilerini geri planda tutarlar ve sessiz sedasız okuyup dua etmeye saatler ayırırlar.

Muhtemelen dünya üzerinde bulunan tüm cezaevlerindeki en tanınmış dinsel örgüt Hapishane Arkadaşlığıdır.¹⁶ Bu organizasyon Watergate skandalının ardından 1976'da, federal bir suçtan ceza çeken Başkan Nixon'ın özel danışmanı merhum Chuck Colson tarafından kurulmuştu. Bay Colson hapishanede dinsel bir dönüşüm geçirdi. 50 eyalette faaliyet gösterene Hapishane Arkadaşlığı, yaşamlarını İsa Mesih'e adamaya karar vermiş mahkûmlara yardımcı oluyor. Geniş

¹⁵ "Nearly 300 Inmates Attempt Suicide in America's Prisons Each Year", NBC4 Washington, Ağustos 12, 2019, www.nbcwashington.com/news/local/suicide-in-american-federal-prisons-2019/83062/.

¹⁶ Charles Colson, *Life Sentence* (Ada, MI: Chosen Books, 1979).

kapsamlı dinî programlamanın bir başka örneği Angola'nın Louisiana eyalet hapisanesinde bulunan "dâhili ruhban okulu"nda görülebilir. 2015 senesinde bu program ayrı ayrı sınıfları ve kütüphanesi olan yeni bir tesisi hizmete açarak 20. yılını kutlamıştı.¹⁷ Öğrencilerin Hıristiyan ruhban sınıfından lisans derecesi veya kredisiz sertifikalar alması mümkün.

Kurumun resmî personelinin depresyonun, maneviyatın veya dönüşüm çabalarının sahici olup olmadığını veya suçlunun eski aldatmacalarını sürdürüp sürdürmediğini bilmesinin hiçbir yolu yoktur. Çabalar sahiciyse eğer bu süreçler her seferinde aylar hatta yıllarca sürebilir. Sistematiik olmayan raporlar dinî yaşantılayan mahkûmların cezaevindeki davranışlarını iyileştirdiğini doğrular. Ama çoğu mahkûm için bu sadece bir evredir. Sona erdiği zaman suçlu kişi temel bakış açısı bozulmamış bir şekilde yeniden ortaya çıkar.

Çoğu insanın inandığının tersine suçluların büyük bir kısmı deneyimden ders çıkarabilir hatta çıkarır da ama toplumun kendilerinden çıkarmalarını istediği dersi değil. Hapishanedeki suçluların ilerde işleyecekleri suçlar için becerilerini geliştirecek ve geçmişteki hatalardan nasıl kaçınacaklarını düşünmek için yeterli zamanları ve fırsatları vardır. Bazı suçlular salıverildikten sonra göze batmamaya çalışmaya, kendilerini küçük suçlarla sınırlamaya ve büyük çaplı girişimlerde bulunmamaya karar verirler. Yahut işlenecek bir suçun üst aklı olacaklar ama dolaysızca katılım göstermekten ziyade perde arkasında kalmayı tercih edeceklerdir. Bunlar kısa ömürlü düşüncelerdir. Mahkûmlar hapishane kapısını ardında bıraktıklarında eski yaşamlarının sunduğu heyecana duydukları heves doymak bilmez bir hâl alır. Bazıları kendilerini suça kaptırıp eskisine göre daha başarılı suçlular hâline gelir ama yakalanmaktan kaçınacak kadar kurnazlardır. Diğer suçlular uzun bir zaman

¹⁷ Marilyn Stewart, "Angola Prison Ministry Celebrates 20 Yrs., New Facility", Baptist Press, Eylül 10, 2015, www.baptistpress.com/resource-library/news/angola-prison-ministry-celebrates-20-yrs-new-facility/.

boyunca tutuklanmaktan kaçınırlar ama sonunda yeniden hapse girerler. Bir adam gelecekte “kabahatli” biri olacağını açıklamıştı. Az sayıda “yumuşak” uyuşturucu kullanmaktan, fahişelere uğramaktan ve birisi kendisine bulaşmadıkça kavga girmekten kaçınmaya çalışmaktan memnuniyet duyacağını söylemişti. Sadece bir sene sonra bir dizi silahlı soyun nedeniyle tekrar hapse girmişti. Bazı mahkûmlar hapishaneden salıverilmelerinden önce işleyecekleri ilk suçu tasarlarlar. Hapishanenin kapıları arkalarından kapanır kapanmaz hata yaparlar, yakalanırlar ve yeni bir suçla itham edilirler.

Suçluların suçu ardında bıraktığına ya da “tükendiğine” yaygın biçimde inanılır. Tükenmişlik teorisi birtakım yaşını başını almış suçluların sokak suçları nedeniyle tutuklanmaları ve bu yüzden hapse geri dönmemeleri kavrayışına dayanıyor olabilir. Ceza adaleti profesörü Shadd Maruna *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives* adlı kitabında şu gözlemde bulunur: “Bir kişi görünüşte tükenebilir, dibe vurabilir ama yine de suç işlemeye devam edebilir.”¹⁸ San Antonio’daki St. Mary’s Üniversitesi’nden Armando Abney ve Christopher Trevino yaşlıların işlediği suçlardaki artışı inceleyip şunu kaydetmişlerdir: “50 yaş üstü erkek ve kadınların tutuklanma oranları son yıllarda ikiye katlanmıştır.”¹⁹ Bir sokak suçlusunun yaş aldıkça eskisi kadar çevik olmadığı ve eskisi kadar iyi koşmadığı kelimenin tam anlamıyla doğrudur. Yumuşamış olabilir ama yalnızca daha küçük bir risk aldığı ve daha az ciddi suçlar işlediği için. Suçlunun kişiliği değişmeden kalır ve insanlar hâlâ onların elinde acı çekmektedir.

¹⁸ Shadd Maruna, *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives* (Washington, DC: American Psychological Association, 2001), s. 152.

¹⁹ Carmel Tajonera, “Professor ve McNair Scholar Examine the Rise in Elderly Offenders”, *Gold & Blue*, Ekim 25, 2013, www.stmarytx.edu/2013/criminals-age-out/.

En sonda yer alan notlar dışında bu bölüm 1984 baskısında yazıldığı şekliyle yayınlanmıştır. İçeriğin değiştirmeden bırakılmasının mantığı, suçluların değişmesine yardımcı olmaya yönelik etkili bir yaklaşımın esasını sunmasıdır. Önceki baskıyı okuyan birçok okur Leroy'un öyküsünü hem öğretici hem de ilham verici bulduğunu söylemişti.

Uzun boylu, zayıf, beyaz saçlı ve yaşını almış bir psikiyatrist söyleyeceklerinin büyük bir kısmını sessizliğe mecbur edilmiş gibi görünen sakallı, siyahi bir hırsız ve silahlı bir soyguncu olan Leroy'un karşısındaki sandalyesine yaslanırken sarf etmişti. Dr. Samuel Yochelson dolaysız ama kibar bir tavırla Leroy'a toplum için bir tehdit oluşturduğunu söylüyordu. Yochelson daha önce birçok kez suçlularla bu yoldan başa çıkmıştı ama 10 sene önce 1961'de bir ikinci kariyere başlamak için Washington'daki St. Elizabeths Hastanesi'ne geldiğinde suçlulara yaklaşımı öncekinden daha farklı olan bir adamdı. Buffalo'nun en tanınan psikiyatristlerinden biri olan Yochelson yalnızca başarılı bir pratisyen hekim olarak değil aynı zamanda yerel bir televizyon dizisinde düzenli olarak yer alıp halkın psikiyatri bilgisine yaptığı katkılarla da tanınıyordu. 50'li yaşlarının ortalarına doğru gelirken çalıştığı alana hem bilimsel hem de pratik bir katkıda bulunmayı arzuladığı vakit gelip çatmıştı. Buffalo'da tanınmış bir figür olduğu için 15 yıl boyunca kendisinden haber alınamayacak yeni bir çevrenin sunduğu belirsizliği seçmişti. Yochelson suçlu davranışıyla ilgili araştırma ve tedavi programına cezaevi yerine hastanede girişmişti çünkü tedavi ortamının klinik bir

çalışma açısından daha elverişli olacağını ve ayrıca büyük bir hastanenin tıbbi ve sosyal hizmet bölümlerinin uzmanlığından faydalanabileceğini düşünüyordu.

Araştırmaya başladığı zaman Yochelson kendi hastalarını “suçlu” olarak görmüyordu. Bilakis onları olumsuz aile koşullarının ve baskıcı toplumsal koşulların bir ürünü olan rahatsız insanlar olarak ele alıyordu. Hastaların detaylı geçmişlerini öğrenmek için yüzlerce saat harcadı; Buffalo’da sayesinde başarıya ulaştığı teknikleri kullanarak bireysel ve grup psikoterapisi bünyesindeki hastaları tedavi etmek için yüzlerce saat daha harcadı. Yochelson St. Elizabeth’teki hastalarının geçmiş davranışları hakkında bir fikir edinmelerine yardımcı olabilirse çatışmalarını çözebileceklerine ve bundan böyle suç işlemeyeceklerine inanıyordu. Birkaç yıl boyunca hastalarının erken deneyimlerini ve psikososyal gelişimlerini inceledikten sonra oldukça ciddi bir şeyi gözlemledi. Bütün kavrayışlarına rağmen bu insanlar hastanelerde hâlâ suç işliyorlardı ve yakalandıkları zaman yeni keşfettikleri anlayışları mazeret olarak kullanıyorlardı.

Gözü pek olan Yochelson yeni bir yola girmesi gerektiğini fark etmişti. Suçun nedenlerini aramanın beyhude olduğunu ve yalnızca suç rasyonelleştirmeye katkıda bulunduğunu keşfettiği zaman hastaların kendi çıkarlarına hizmet eden öykülerine aldanmayı bıraktı ve onların şimdiki düşüncelerine odaklandı. Bunu yaptığı zaman suçluların hiç de deli değil aksine mantıklı kimseler olduklarını anladı. Sayesinde hapis-haneden kaçtıkları delilik savunmasının bir saçmalık olduğunu sonucuna varmıştı. Aslında bu insanların üzerinde çalışmalar yürüttüğü ve psikiyatrik bir durum nedeniyle hiçbir zaman hastaneye yatırılmayan suçlulardan en ufak bir farkı yoktu.

Suçluların cezalandırılmasını isteme anlamında değil, daha çok bu insanların davranışlarından sorumlu olarak muamele görmeleri ve sorumlu tutulmaları konusunda ısrarcı olan Yochelson giderek daha sert bir tavır takınmaya başlamıştı. Suçluları iddia ettikleri gibi kurbanlar olarak değil, mağdur

eden kişiler olarak görürse hem kendisinin hem de karşılaştıkları herkesin kafasını karıştırmak ve dikkatini dağıtmak için kurdukları engelleri aşabilirdi.

Artık “suçlular” olarak adlandırdığı bu adamlarla birlikte çalışmak uzun bir çaba gerektiren memnuniyetsiz bir işti. Ama Yochelson geri adım atmadı ve dosdoğru anlamlı kılamadığı gözlemleri bile binlerce sayfalık notlar hâlinde titizlikle kaydetmeye devam etti. En nihayetinde suçluların davranışlarındaki kayda değer ve kalıcı bir değişimin ancak onların düşüncelerindeki kökten bir değişimle gerçeklik kazanabileceğini fark etti. Suçlulara izlenmesi mümkün ve yapılan hatalara işaret edip düzeltilmesi mümkün olan kendi düşünme biçimlerini kaydetmeyi öğreten bir teknik geliştirdi.

Yochelson’un bu yeni programı format olarak bir terapi grubundan çok bir sınıfa benziyordu. Geliştirdiği prosedürlerin uygulamaya geçirilmesi biraz zaman alıyordu ama bunlar cezai adalet sisteminin birçok bölümünde ruh sağlığı alanında devrim yaratacak uygulamalar sunuyorlar.

Leroy sokaklardan doktorun muayenehanesine yardım dilenmek için gelmedi. Yochelson bu amaçla gelen birkaç suçluya karşılaşmıştı. Kimileri uyuşturucu alışkanlığından kurtulmak ya da içkiyi bırakmak istiyordu. Diğer suçlular ise kısa süreli depresyona giriyorlar veya kaygıya düşüyorlardı ve eşlerinden ya da ebeveynlerinden kendilerini kurtarmasını istiyorlardı. Ama kendilerinde köklü değişimlere gitme meselesiyle alakadar olmuyorlardı. Leroy 30 yıllık ömründe elde edecek hiçbir şeyi olmadığını itiraf etmişti. Washington sokaklarındaki seks, eroin, alkol, silah ve diğer heyecanlar için karısını ve çocuklarını terk etmişti. Deli numarası yapıp banka soygunu suçlamasını alt eden Leroy, Yochelson ile tanıştığı St. Elizabeth Hastanesi’ne kaldırıldı. Artık istediği iki şey vardı; hastaneden çıkmak ve hayatında değişiklikler yapmak. Neyi değiştireceğinden emin değildi ama durumların farklı olmasını istediğinden kesinlikle emindi.

Yochelson tedaviye Leroy’un tanıştığı herkesi ölçüp biç-

tiğinden haberdar olduğunu ifade ederek başlamıştı. İlk görüşmenin amacı her şeyden önce Leroy’a kiminle muhatap olduğunu bildirmek olduğu için psikiyatrist yakınlık kurma konusunda endişelenmiyordu. Bunun yerine Leroy’un nasıl biri olduğuna ilişkin görüşünü ortaya koyarak görüşmenin kontrolünü eline almıştı. Leroy’un şahsi çıkarlarına hizmet eden hikâyeler ve mazeretler formunda kolaylıkla besleyeceği açıklamaların peşinde değildi. Leroy’un işe koşacağı şaşırtmacalardan, bahanelerden ve kendisini yanıltmaya ya da kafasını karıştırmaya dönük diğer girişimlerden etkilenmeyeceğini açıklamıştı. Leroy’a annesi, babası, hayatındaki “talihsizlikler” hatta işlediği suçlar hakkında bile konuşma fırsatı verilmeyecekti. Yochelson ne Leroy’un geçmişi hakkında gerçekte bir şey biliyordu ne de bununla ilgileniyordu. Leroy’un delilik bahanesiyle suçsuz ilan edilmesini itham etmekle bile ilgilenmiyordu. Fakat birçok suçluyu derinlemesine incelemiş ve düşünce örüntülerinin çoğunda aynı unsurları bulmuş olan doktor, Leroy’un zihninin nasıl işlediği hakkında çok şey biliyordu.

Yochelson Leroy’dan söylediği şeyleri dinlemesini ve ardından katılıp katılmadığını kendisine söylemesini istemişti. Yochelson’un iddiası şuydu: Leroy hayatının çok erken bir evresinde etrafındaki insanların birçoğundan farklı bir istikamet çizmiş, diğer insanları kandıracak kadar kurnaz olmakla övündüğü gizli kapaklı bir yaşantı sürmüştü. Leroy’un erken dönemde meydana gelen sık ihlallerinin Leroy’un dünyaya ayak uydurması yerine dünyanın Leroy’a ayak uydurması talebinden kaynaklandığına dikkat çemişti. Leroy’un şahsen kimseye saygı duymamasına rağmen Yochelson Leroy’un başkalarının kendisine saygı duyması konusundaki ısrarından bahsediyordu. Leroy sözümona sorumluluk alıyor gibi görünürken aslında başarı ve yetenek açısından geride bırakabileceğini düşündüğü ziyadesiyle başarılı insanlar dışında herkese tepeden bakmıştı. Yochelson Leroy’un eleştiriler karşısında “savunmasız” olduğunu söylüyordu; istismarı

cezalandırabilirdi ama en ufak bir eleştiriyi bile kaldıramazdı. Arkadaşlarından övünerek bahsetse bile Leroy'a arkadaşlığını ne olduğundan haberi olmadığını söylemişti. Suç üstüne suç işlemiş olmasına, hala sevdiğini söylediği karısını ve çocuklarını ihmal edip ardından terk etmesine rağmen Leroy'un bir düşünce hatası sayesinde kendisini usturuplu biri olarak gördüğünü ileri sürmüştü Yochelson. Her bir açıklamanın ardından Yochelson duraksıyor, dikkatle Leroy'a gözlerini çeviriyor ve ona "Haklı mıyım?" diye soruyordu. Kimi zaman Leroy ciddiyetle başını sallıyordu. Başka durumlarda omuzlarını silkip "bunu söylemen mümkün" diyordu. Bu açıklamadan istifade eden Yochelson bunun Leroy'un dünyaya karşı sert bir dış görünüş sergileyen ama kendi kimliğiyle yüzleşmeye cesareti olmayan bir korkak olduğunu gösterdiğine işaret ederdi. Leroy "Bilmiyorum" diye cevap verdiğinde, Yochelson "Bilmiyorum" ifadesinin dürüst biçimde davranarak kişisel imajını zedelemekten korkan bir suçluya özgü tipik bir tutum olduğunu söylemişti. Yochelson, Leroy'un söylediği her şeyin onun kişiliğini nasıl da gün yüzüne çıkardığını göstermişti.

Bir dedektif gibi hareket eden Yochelson Leroy'un maskesini düşürerek 3 saate yakın bir süre ona karşı baskı yapmaya devam etti. Leroy işittiği şeylerden memnun değildi ama bunları inkâr etmesi de çok kolay değildi. Ara sıra bir kelime ya da sözcük oyunu yaptı ama direncinin kırıldığını da fark etmişti. Daha sonra Leroy görüşmenin başlangıcında Yochelson'un parmağında oynatabileceği bir başka "psikiyatrist" olmadığını anladığı ve Yochelson ile karşılaşmasının beklediğinden çok daha çetin olacağı itirafında bulunmuştu. Doktorun kendi düşüncelerini okuyup okumadığını merak etmeye başladı Leroy. Bir anlığına Yochelson'un suçlular hakkında çok fazla şey bildiği için kendisinin de bir suçlu olabileceğini aklından geçirdi. Kendini en çok şaşırtan şey karşısında oturan bu yaşlı adamın bir insan olarak onun kasvetli bir resmini çizerken kendisini ele geçirmesiydi. Teşhir edilmesine rağmen saldırıya uğramış olduğunu hissetmiyordu. Yochelson Leroy'un yaşam

tarzına bütünüyle karşı olduğunu ifade ederken bile sakın ve nazik kalmayı başarmıştı. Leroy ile dalga geçmedi, gözdağı vermedi, onu azarlamadı ya da ona saygısız bir şekilde davranmadı. Bu sayede Leroy karşısında oturmaya devam etti; Yochelson onu insafsızca eleştirip aynadaki görüntüsünü ona sunduğu zaman Leroy neredeyse büyülenmişti.

Bu yalnızca bir başlangıçtı. Doktor kendisini daha fazlasını anlamak için geri dönmeye davet etmişti. Leroy Yochelson'un tasarısından haberdardı ama görüşme sırasında bu konuda tek kelime etmemişti. Doktor Leroy'un kişilik yapısını ortaya koyma işini tamama erdirene kadar bu tasarı hakkında bir tartışma yapılmayacağını söylemişti.

Leroy daha sonraki görüşmeler için geri gelmişti. Hayatının hiçbir bölümü, Leroy'un üniversiteye gittiği için sorumlu olarak gördüğü yeni kız arkadaşı bile kutsal değildi. Yochelson'un derine inen soruları Leroy'un resmettiği kız arkadaşının Madonna benzeri bir figür olmadığını açığa çıkarmıştı. Sevgilisi esrar içiyordu, "kolayca sevişiyordu" ve Leroy'un silahlarını evinde saklayarak suçlarına ortak olmayı teklif etmişti. Birkaç görüşmenin ardından Yochelson'un Leroy'da iyileşen herhangi bir kişisel özellik göremediği ortaya çıkmıştı. Suçluların takıldığı sulara daldığı için müzikal becerilerini bile kötüye kullanmıştı. Yochelson dobra dobra birinci sınıf bir suçlu olduğunu ve olanaklı üç seçenek bulunduğunu söylemişti: Leroy suç işlemeye devam edebilir ve bunların sonuçlarına katlanabilirdi; intihar edebilirdi ki bu durumda toplum çok daha iyi bir yere dönüşürdü ve modern bir insan gibi yaşamayı öğrenip sorumluluk sahibi bir insana dönüşebilirdi. Leroy ilk ikisini elinin tersiyle itmişti. Geriye kalan tek bir değişiklik ihtimali vardı ve bunun çok çabuk meydana geleceğini düşünmüştü.

Davranış düşüncenin ardından gelir. Suç teşkil eden davranışı ortadan kaldırmak için öncelikle Leroy gibi bir adamın düşünme biçimini değiştirmek çok önemlidir. Bu hiçbir şekilde çabuk dönüşen kolay bir süreç değildir. Buradaki görev eski

düşünme kalıplarının yıkılmasını, yeni kavramlar öğreterek taptaze bir temel oluşturulmasını ve suçlu kişinin kendisine öğretilenleri eyleme geçirebileceği yeni bir yapı inşa edilmesini gerektirir. Bütün bir hayatı boyunca Leroy “sorumluluk” sözcüğünün çok fazla kullanıldığını duymuştu; bu sözcük o kadar gelişigüzel bir şekilde kullanılmıştı ki hem her şey hem de hiçbir şey anlamına geliyordu. Sorumluluk sahibi olmanın ne anlama geldiğini bilmemesine rağmen Leroy bu sözcüğü tekrar etmeye alışkındı. Ona göre sorumluluk sahibi olmak bir cephe inşa etmek ve saygın görünmek anlamına geliyordu. “Bir kişi bir kez sorumluluk sahibi olduğunda, pek çok beladan paçayı sıyrabilir” yorumunda bulunmuştu. Sorumluluk aynı zamanda nüfuzlu biri olmak ve aklına gelen herhangi bir yoldan bir gecede şöhrat ve servet kazanmak anlamına geliyordu. Fakat Leroy’un adım atmak üzere olduğu programda “sorumluluk” eksiksiz bir dürüstlüğe sahip, etkili, yapıcı bir kişi olmak için gereken her şeyi kapsıyordu. Belirli düşünme kalıplarını öğrenmek ve uygulamaya koymak anlamına geliyordu bu ki birçok insan için ikinci doğadır ama suçlu kişi için yepyeni bir şeydir.

Leroy’a başına gelen talihsiz hikâyelerin hiçbirinin meseleyle alakalı olmadığı söylenmişti. Yaşantısının koşulları onu ilgilendirmiyordu. O bir kurban değildi. Kendisine sunulan programın kalbinde insanın iyi ile kötü arasında tercih yapabileceği önermesi vardı. Yochelson, Leroy’un korkularını ve suçluluk duygusunu hafifletmek yerine bunları yoğunlaştırmaya çalışacaktı. Bir süre psikoterapi görmüş olan Leroy duygularını ifade etmeye ve öfkesini dışa vurmaya alışkındı. Bir psikiyatrist olarak Yochelson’un onun duygularıyla ilgilenmemesine şaşırmıştı. Bu programda Leroy’un kendisini “daha iyi hissetmesini” ya da kendini kabul etmesini sağlayacak hiçbir şey söz konusu olmayacaktı. Bilakis değişebilmesi için kendisinden yoğun bir şekilde bıkıp büyümesi gerekecekti. Bu durum Leroy’un ilgisini çekmişti ama daha da önemlisi bu adama güven duyup programın neyle ilgili olduğunu görmek-

ten başka çaresi yoktu. Yochelson'a "dürüstçe çaba" göstereceğini söylemişti. Bu ifadenin fark etmeden geçip gitmesine izin vermeyen Yochelson dürüst olmayan hiçbir çabanın söz konusu olamayacağına dikkat çekmişti. Leroy'un programı sanık koltuğuna oturtuyor gibi görüldüğünü ileri sürmüştü. Eğer işler umduğu gibi gitmezse şu durumda Leroy deneyimine duyduğu inançla ne istiyorsa onu yapacaktı. Leroy'un her bir ifadesini ve sorusunu inceden inceye araştıran Yochelson onun maskesini düşürmeye devam etti.

Daha sonra Leroy'un hâlihazırda değişim sürecinin farklı noktalarında olan beş kişilik bir gruba katılmasına izin verilmişti. Gruplar yeni bir katılımcının diğerlerinin nasıl iş gördüğüne şahit olabileceği ve mevcut grup üyelerinin tam anlamıyla değişmemiş bir suçlunun sorunlarını, akıl yürütme biçimlerini ve gerekçelerini dinlerken kendilerini yeni baştan görebilecekleri şekilde organize edilmişti. Hastaların neyi tartışacaklarına karar verdikleri ve doktorun çok az söz aldığı terapi gruplarına alışkındı Leroy. Yochelson'un grubu ise gevşek ve disiplinsiz tartışmalara pek benzer şekilde başlamıyordu. Burada toplantıyı yöneten suçlular değil, doktordu. Son 24 saat içinde tutulan bir yığın nottan hareketle her bir suçlu neler düşündüğünü kaydediyordu; koğuştaki diğer hastalar hakkındaki düşünceler, hemşireler hakkındaki düşünceler, aile hakkındaki düşünceler, televizyondaki şiddet dolu bir film hakkındaki düşünceler, grup hakkındaki düşünceler, Yochelson hakkındaki düşünceler, mastürbasyon sırasındaki düşünceler. Yochelson belli bir düşünce ya da düşünce dizisi hakkında yorum yapmak amacıyla müdahale edene kadar diğerleri olan biteni sessizce dinliyordu. Bu yöntem, Yochelson'un düzeltici kavramları yalnızca raporu sunan kişiye değil, gruptaki herkese uygulamasıyla birlikte tartışmanın odak noktası hâline gelmişti.

Leroy programa dâhil olduğu zaman ileride yaşayacağı hayatın bir fragmanı kendisine sunulmuştu. Yochelson bu yaşamın bir keşişin manastırdaki münzevi yaşamına ben-

zeyeceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Diğer suçlularla bağlarını kesip atması gerekecekti. Hiçbir uyuşturucu almaya-caktı hatta bira bile içmeyecekti; sorumluluk sahibi bir cinsel ilişki kurmayı öğrenene kadar seks yapmayacaktı. Her gün grup toplantılarına katılmak zorunda kalacaktı. Hastaneden ayrıldıktan sonra bile katılımı bulunması zorunlu olacaktı. Leroy'un varlığından hiç haberdar olmadığı sorunlarla karşılaşması nedeniyle varoluşu sıkıca disipline edilmiş ve sinir bozucu gibi görünebilirdi. Leroy bu sözleri duyup iyiden iyiye düşünmüştü. Program kendisine aşırı geliyordu ama başka bir seçeneği mi vardı ki? Ama geçmişine duyduğu tiksinti ve gelecekte duyduğu korku yeni bir başlangıç yapmasına yetecek kadar güçlüydü.

Ne Leroy ne de başka bir suçlu en başından beri değişime tutkuyla bağlılık gösterir. Bir insanın daha önceden aşağıladığı ve hakkında hiçbir şey bilmediği bir yaşam tarzını derhâl benimsemesi olanaklı değildir. Bağımlılık deneyimle birlikte gelişir. Tenis oynamayı öğrenmeye benzer bu. Bu benzetme tenis oynamayı hastanede kaldığında öğrenen Leroy'a anlamlı geliyordu. İlk başta spor Leroy'a çok cezbedici geliyordu ve Leroy bunu denemek için sabırsızlanıyordu. Washington'un fazlasıyla rahatsız edici bir Ağustos gününde topun peşinde koşup sivrisineklerle mücadele ettikten sonra Leroy'un tenise dönük tutkusu diye bir şey kalmamıştı. Ama bu tutku derslerle ve pratikle birlikte gelişti. Ne kadar çok denerse o kadar becerikli bir hâle geldi ve tenis oynayıp kendini geliştirme isteği de o kadar arttı. Ne yazık ki tenisten hayata doğru yapabileceği bir genellemeye ulaşamamıştı. Ancak Yochelson bu genellemeyi yapmış ve Leroy'a daha fazla deneyim ve bilgi sayesinde değişime dönük bağlılığının tıpkı tenise bağlılığı gibi gelişeceğini söylemişti.

Leroy'un programa katılmayı neden kabul ettiğini bilebileceği hiçbir yolu yoktu Yochelson'un. Amacı hastanedeki yetkilileri etkilemek ve onu daha erken taburcu etmelerini sağlamak mıydı? Yochelson suçlularla ilgili uzun yıllara dayanan

deneyimi sırasında enayi ya da alaycı olmamayı öğrenmişti. Ağzından çıkan her şeye inandığı takdirde Leroy'un kendisini manipüle edeceğinin ve ona duyduğu saygıyı kaybedeceğinin farkındaydı. Ama Yochelson Leroy'a hiçbir zaman inanmaması durumunda aralarında bir diyalogun meydana gelmeyeceğini de biliyordu. Yochelson "zaman her şeyi gösterecek" tavrını benimseyerek acele yargılarda bulunmaktan kaçındı. Ona göre Leroy'un hayatı tehdit altındaydı. Dürüst olma ve öğrendiklerini hayata geçirme sorumluluğu Leroy'un omuzlarındaydı. Diğer türlü başarısızlık Yochelson'a değil, Leroy'a ait olacaktı.

Yochelson'un grubunun her gün her sabah toplandığını duyan Leroy bu kadar zaman isteyen şeyin ne olduğunu merak ediyordu ve bunu çabucak anlamıştı. Yapılan tartışmalar olaylarla ya da sorunlarla sınırlı değildi. Özellikle sıradan bir hapisane veya hastane gününde az sayıda çok önemsiz olaylar meydana gelebilir. Bir suçlu ancak yapmaması gereken bir şeyi yaparak zor bir duruma düştüğünde kendisini "problemlî" biri olarak görür. Dolayısıyla tartışmayı bununla sınırlandırmanın çok da bir anlamı yoktur. Toplantının merkezinde gündelik düşüncelerin kaydı vardı. Nitekim bütün gün gripten yatakta uyuyup çürüyen bir kişinin bile anlatacak çok fazla şeyi olurdu. İlk olarak Leroy'a durup düşündüklerini bir hatırlamayı ardından kâğıda not almayı öğretmek gerekiyordu. Bu pratiği sanki düşüncelerinin bir kasete alınmış kaydı oynatılıyormuş gibi düşünmesi emredilmişti. Düşünceye vurgu yapılmasının nedeni şimdiki düşüncelerin yarınki suçların tohumlarını bünyesinde taşıyor olmasıydı. Leroy bunu çok çabuk anlamaya başlamıştı.

Bir sabah hastane ofisine çağrılıp hemşire asistanlarının biri tarafından esrar içmekten suçlandığı zaman öfkелendiğini kaydetmişti. Programa dâhil olduğu bir hafta boyunca uyuşturucu kullanmadığı için özellikle öfkeliydi. Aklından geçen düşünce şuydu: "SOB'un ağzını burnunu kıracağım." Grup toplantısında Leroy'un görevliye saldırma düşüncesi

sanki bu saldırıyı fiilen gerçekleştirmiş gibi bir ciddiyetle ele alınmıştı. Yochelson bu tarz bir düşünce kontrol edilmediği sürece Leroy'un şiddete başvurmasının an meselesi olacağını biliyordu. Ama can alıcı olarak değerlendirilen şey yalnızca suç işlemesine dair düşünceler değildi. Leroy'un düşünce sürecindeki hiçbir unsur karanlıkta kalmamalıydı. Değişime direnen bir suçlu olarak neyin önemli olduğunu saptayacak bir konumda bulunmuyordu. Kendisine saçma sapan görünen şey sabah boyunca sürececek bir tartışmanın ana fikrini sunabilirdi. Raporlar hazırlandığı sırada Yochelson dikkatle dinlemiş ve karmakarışık düşünceler arasından kendine bir odak noktası seçmişti. Toplulukta yaşayan bir suçlu toplantıya giderken aniden önüne çıkan bir sürücünün üzerine arabayı kırmak istediğinin aklından geçtiğini düşündü. Bu düşünce 24 saatlik bir günün yalnızca saniyelerini alıp bir anda geçip gitti. Her ne kadar insanların çoğu bunu anında zihninden kovsa da bu adam kendi düşüncelerini büyüten bir büyüteçle dönüştürecek şekilde eğitilmişti. Görünüşe bakılırsa önemsiz olan bu olayın kaydedilmesi suçlunun diğer insanlardan beklentilerine, diğer insanları kontrol etme çabasına, korkuları ve öfkesi gibi temalara değinen bir tartışmaya içerik sunmuştu.

Leroy sabah toplantılarının yapılandırılmış ve düzenli gerçekleşmesi bakımından bir sınıfa benzediğini anlamıştı. Fakat bu toplantılar hiçbir anlamda yavan ya da akademik değildi, çünkü verilen öğretim dosdoğru bir şekilde grup üyelerinin şu anki deneyimleriyle ilgiliydi. Leroy en başlarda ne kadar anlayışlı biri olduğunu göstererek diğerlerini etkilemek istemişti. İlk toplantıda suçlulardan biri Yochelson ile hararetli bir şekilde tartışmaktaydı. Kendini beğenmiş bir ses tonuyla konuşan Leroy diğer adamı bir şeyler öğrenme pahasına tartışmaya girdiği için şiddetli bir şekilde azarlamıştı. Suçluya şu tavsiyede bulunmuştu: "Doktor neden bahsettiğinin farkında, dinlesen iyi edersin!" Leroy övgü almayı bekliyordu ama Yochelson'un kendisine dönüp toplantının amacının suçluların birbirini eleştirmesi değil, başkalarının

hatalarından ve deneyimlerinden ders çıkarmak olduğunu söylemesiyle afallamıştı. Yochelson bütün bir yaşamı boyunca Leroy'un başkalarında çabucak hata bulduğunu ama aynı eleştirileri kendisine nadiren uyguladığını gözlemlemişti. Doktorun grupta yer alan her bir suçluya en sık sorduğu soru şuydu: “Ne öğrendin?” Programın başlarında Leroy grup üyelerinin veya Yochelson'un eksikliklerine dikkat çekmekte ısrar etmişti ama okları kendine yöneltme sorumluluğundan kaçmıştı. Kendisinin bir suçlu olduğuna asla inanmamıştı ve bu düşünceyle bütün varlığıyla mücadele etmişti.

Bir gün öğleden sonra görevlilerden biri tenis sahasından yaşam bölgesine kadar bir gezinti yapmayı teklif etmişti. Leroy bu teklifi kabul etmişti ama görevlinin bir markete girip bira satın aldığını görmüştü. Leroy biradan birkaç yudum alıp koğuşa geri dönmüştü. Yokluğunu hisseden kimsecikler yoktu ve ağzından laf çıkmayan görevli dışında kimsenin bira içtiğinden haberi yoktu. Leroy olayı grup toplantısında dile getirdiği zaman Yochelson ona sanki birisini öldürmüş gibi tepki göstermişti. Leroy ortada önemli bir mesele göremiyordu çünkü “herkes” ilgili sahanın dışına çıkmıştı. Deneyimli bir suçlu açısından gardiyanları atlatmak kolaydı. Biranın kimseye bir zararı yoktu. Hiç kimse daha bilge değildir. Herkesin kaçamak yapma hakkı yok muydu? Kendisi mükemmel biri değildi. Bu biricik hadisede bile birçok düşünce hatası vardı. Birincisi, Leroy izin almadan içki içip sahayı terk ederek iki kez hastane yönetmeliğini ve ayrıca katıldığı programı da ihlal etmişti. İkincisi Leroy'un kendisine iltimas geçilebileceği konusunda ısrarlıydı. O sıralarda kendisi için doğru olduğunu düşündüğü için yanlış doğru kıldığı eski bir hikâyeydi bu. Söz konusu olan şey birkaç yudum bira içmesinin yarattığı tehlike değildi, daha çok bir suçun diğerine götürdüğü istisnalar yapma konusundaki bütün bir ömrüne yayılan pratiğiydi. Üstelik Leroy nadiren bir birayla yetinirdi. Aksine bira, viski, eroin, kadın ve suç zincirinin ilk halkasıydı. Kontrolden çıktığı ve mükemmel birisi olmadığı şeklindeki iddiası yalnızca eski

düşünce kalıplarını ortadan kaldırmak için gerekli kısıtlamayı uygulamadığı anlamına geliyordu. Mahkûmların dışarı çıkıp içki içtiği ya da içmediği meselesi önemsizdi, saçma sapan bir bahaneydi. Programa herkes katılmıyordu, Leroy da öyleydi. Esas mesele, tek bir biranın onun toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olma fırsatını feda etmeye değip değmeyeceğiydi.

Suçluların hemen hemen her görüşmeciye veya değişim öznesine sunduğu engellerden biri de “bunu herkes yapıyor” ya da “insanlar böyledir” şeklindeki akıl yürütmedir. Suçlular toplumun yozlaşmışlığını suçlarlar ve diğer suçlular ile kendileri arasındaki tek farkın yakalanmış olmaları olduğunu iddia ederler. Belirli skandallara göndermede bulunarak iş dünyasındaki ve devletteki insanların bu durumdan paçayı nasıl kurtardıklarına dikkat çekerler. Leroy da bundan payına düşeni almıştı. Suçlulardan birçoğunun yakalanmaktan kurtulduğunu ve yakalandığı takdirde cezalandırılmadığını kabul eden Yochelson Leroy’un sorumsuzluğunu ele alıp mevcut görevden başka bir yöne dönmeyi reddetmişti.

Yochelson’un programında işleyen standartlar Leroy’un heteroseksüel dünyada bulabileceği neredeyse bütün standartlardan daha katıydı. Leroy değişmesi için bir aşırı uçtan diğerine geçmesi gerektiği olgusunu kabul etmekte zorlanmıştı. En başta kendisini kötü bir insan olarak görmüyordu. Kendisi hakkındaki gerçeklikle yüz yüze gelmesi dayanılmaz ölçüde acı vericiydi; şimdiye kadar başından geçen en zor teşebbüstü. Grup üyelerinden biri suçlu kişinin gerçekle yüzleşme konusundaki isteksizliğini şu sözlerle dile getirmişti: “Bu saçma sapan şeyi gözden geçirmek istemememin nedeni şu: Ona gözümü dikip gerçekten baktığımda sanki canlı bir elektrik akımına dokunuyormuşum gibi oluyor.” Bu programın en temel şartı, suçlu kişinin düşüncelerini süslemeden, düzeltmeden ya da savsaklamadan kaydetmesidir. Leroy “elektrik akımına” dokunmak istemediği için kasıtlı olarak birtakım yalanlar uyduruyordu. Kimi zaman ağzından otomatik olarak yalanlar dökülüyordu. Bir şeyleri inkâr ediyor, gerçeğin

yalnızca bir kısmını kabul ediyor ya da kendini iyi biri gibi göstermek için verdiği cevapları muğlaklaştırıyordu. Kendisinin de belirttiği gibi konuşmaya başladığından beri yalan söylüyordu; dolayısıyla yalan söylemek onun ikinci doğasıydı.

Suçlu kişinin yalan söyleme alışkanlığı nedeniyle böyle bir programda iş gören değişim öznesinin ebeveyn, eş veya işveren gibi suçluyu iyi tanıyan sorumlu bir kişiyle iletişim hâlinde olması önemlidir. Özellikle salıverilmesinin ardından suçlunun bilgisi ve rızası dâhilinde düzenli olarak yapılması gerekir bunun. Yochelson'un günün 24 saati Leroy'la birlikte yaşayan kurumsal personelle ve ardından Leroy bu topluluğa dâhil olduğunda ailesinin üyeleriyle konuşabilme imkânı vardı. Suçlunun gelişimini değerlendirmek için dış bir kaynağa erişim sağlanması çok önemlidir. Keza bir başka kişi sorumluluk dünyasındaki deneyimsizliği nedeniyle suçlunun farkına varamadığı bir problemin ortaya çıktığını görebilir.

Leroy katıldığı programın ilk ayını heyecan verici, bambaşka bir şey olarak görmüştü. Herkesten daha hızlı ve daha eksiksiz bir biçimde değişebileceğinden emindi. Küçük başarılarından yüksek puanlar elde etmişti. Dönüşümü sırasında bir temizlikçiye gidip birkaç saklama çantası almak istedi. Temizlikçi bunları ona nazikçe teslim etti. Leroy karton almak için markete uğramış ve taşıyabileceğinden çok daha fazlasıyla elleri dolu şekilde geri gelmişti. Bu isteği gerçek bir değişikliği arzuluyordu. Geçmişte ne istediye elde ederdi. Leroy şimdi sorumluluğunun arttığını dile getirmişti. Sorun hâlâ kendisinin aşırılık arayışında olmasıydı. Programın ilginçliği yavaş yavaş yok oldu ve Leroy'un durumdan sıkılması çok uzun sürmedi. Suçluluk kariyerinde muazzam bir dayanıklılığa sahip olmasına rağmen bu duruma çok fazla dayanıklı değildi. Geçmişte işleri her zaman kendi yöntemiyle halleder ve kestirme yollar bulurdu ama bu programda kestirme yollar yoktu; yalnızca bitmek bilmeyen angaryalar vardı. Ağzını ne zaman açsa doktoru eleştirecek bir şeyler buluyordu. Beklenenleri yapması karşılığında aldığı hiçbir ödül yoktu. Yochelson şu soruyu

soruyordu: “Modern bir insan gibi yaşadığınız için takdir görmek mi istiyorsunuz?” Aynı anda öğrenilmesi gereken çok fazla şey varmış gibi görüldüğünü gözlemleyen Leroy “ne kadar çok şey yaparsam yapacak o kadar çok şey ortaya çıkıyor” yorumunu yapmıştı. Programın tamamını kelimenin tam anlamıyla bir baş ağrısı olarak görüyor ve sıklıkla boynundaki çekmeden ve şiddetli baş ağrılarından şikâyetçi oluyordu. Aylardır uyuşturucudan uzak olmasına rağmen Leroy eroini bıraktığı zaman deneyimlediği semptomların aynısı olan başka semptomlara maruz kalıyordu. Program bünyesinde oyunbozanlık yaptığı takdirde karın ağrılarının, terlemenin ve diğer sıkıntıların ortadan kalkacağını biliyordu. “Tek tatmin ihlalde bulunmaktır” diye düşünüyordu.

Kendini her zaman en iyisi olarak gören ve etrafındaki her şeyi kontrol edebilen bu adam birdenbire başkalarının değil de kendi karakterinin çaresiz bir kurbanı gibi görünmüştü. Sanki duyguları kendi karakteri dışından kaynaklanıyormuş ve bunlarla hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranıyordu. Leroy kız arkadaşı ziyarete geldiği sırada yaşadıkları tartışmada öfkesini kontrol edemediği için ona tokat attığını dile getirmişti. Canı çok sıkıldığından ve depresyonda olduğundan esrarlı sigaraya başvurduğunu söylemişti. Bir hapishane toplantısını atlatmıştı çünkü o kadar endişeliydi ki yerinde duramıyordu. Onun duygularını değiştirmek ve değişime ilgi duymasını sağlamak işi Yochelson’a kalmıştı.

Leroy’un duygularını yönlendiren şahsi çıkarlarıydı ve bu yüzden defalarca “ilgilenmiyorum” ya da “hoşlanmıyorum” diyerek başkalarının isteklerine durmadan karşı çıkıyordu. Aslına bakılırsa Leroy yükümlülük olarak kabul etmediği bir yükümlülüğü neden üstlenmesi gerektiği konusundaki gerekçelerin kendisine sunulmasının başkalarının görevi olduğunu düşünüyordu. En nihayetinde hastane kuruma yalnızca yan gelip yatmak için geri dönen Leroy’un topluluk içerisinde iş görmesine izin verdi. Keza hafta sonları da giriş izni veriliyordu. Yochelson özellikle Leroy’un hafta sonlarındaki zamanını

programlandırmanın önemini defalarca vurgulamıştı. Dışarı çıktığı ilk cumartesilerden birinde duyguları galip gelmişti. Leroy çok bir şey yapmak istemiyordu ve hiçbir plan da yapmamıştı. Annesini ziyaret ettikten sonra suç ve uyuşturucu bölgesinin tam kalbine gitmişti. Güzel bahar havasına rağmen tenis oynamayı düşünmedi. Aile dostlarını ziyaret etmek gibi bir şeye de hiç ilgi duymuyordu. Bir bardan diğer bara gezdi, bیلardo salonlarının arasında dolaştı durdu; sanki her şeyden fazla istediği şey sarhoş olmaktı. Eskiden kapısını aşındırdığı mekânlardan birinin önünde durdu, kendi kendine hayır dedi ve annesinin yanına geri döndü. Pazar günü birkaç bira içti, hastane bölgesine geri döndü ve bir kadın hastayla flört etmeye başladı. Cinsel hazırcevaplığı giderek daha fazla canlılık kazandığında Leroy pis pis güldü ve kadının kalçasını okşadı. Kadın olacak her şeye hazırdı ama Leroy bir anlığına durdu ve kendisine ne yaptığını sorup koğuşuna geri döndü. Pazar sabahı programa ilgi duyamadığından şikâyetçi olmuştu. Kendisini dalkavuk kılmaya ve erkekliğini elinden almaya çalıştığı için Yochelson’a kızgındı. “Herhangi bir Beyaz adam” gibi olamayacağını haykırmıştı âdeta. Program boyunca Leroy ırk meselesi ne zaman işin içine dâhil edilse öfkeleniyor ve sorumsuzluğuna bahane arıyordu. Nitekim Yochelson da “işe yaramaz bir beyaz”dı.

Leroy, Yochelson’un öfkeye karşı bir mücadeleye giriştiğini anlamıştı; doktorların onu öfkesini dışavurmaya teşvik ettiği daha önceki psikiyatrik tedavisinin tam tersiydi bu. Yochelson öfke dolu suçlunun kızgınlığını “açığa vurarak” çok fazla zarara sebebiyet verdiğini ileri sürmüştü. Dünya ne zaman kendisine ayak uydurmasa, ne zaman bir durumu denetim altına almakta başarısız olsa, suçlu kişi dinden imandan çıkar. Ne zaman tehdit edildiğini düşünse verdiği alışılmış tepkisi öfkedir ve yaşamında her Allah’ın günü olup biten budur. Sorumluluk sahibi bir kişi öfkелendiği zaman diğer insanları rencide edebilir, zihni bulanabilir ve o sırada ne yapıyorsa yapsın daha az verimli olabilir. Ama öfkesi genellikle bu

noktada sona erer. Suçlu açısından öfke ortalığa saçılıp suçla dönüşmeden önce ortadan kaldırılması gereken bir kötülüktür. Yochelson kendisine öfkesini serbest bırakmak yerine sineye çekmesini söylediğinde Leroy şok olmuştu. Yochelson şimdilik birisinin kafasının kırılmasındansa ülseri göze almanın daha iyi olduğu tavsiyesinde bulunmuştu.

Ama ne öfkenin açığa vurulması ne de sineye çekilmesi yeterli bir çözüm değildir. Leroy gibi bir suçluya tatbik edilmesi gereken şey kendisine ve dünyaya ilişkin gerçekçi bir bakış açısı edinmesine yardımcı olmaktır; öyle ki kendisini rahatsız eden çok daha az şey var ve işler ters gittiğinde daha yapıcı tepkiler veriyor. Kırılgan suçlunun eleştirilerden yararlanmayı, geri çevrilmeyle baş etmeyi ve hayatın yumruklarına göğüs germeyi öğrenmesi gerekir. Köşe yazarı Ben Stein hayatın “kan kusup kızılıcı şerbeti içtim demeyi” gerektirdiğini yazdığı zaman bu durumu kısa ve öz bir biçimde ifade etmişti.¹

Ama suçlunun bundan daha fazlasını yapması gerekir. Öfkelenebileceği durumları önceden tahmin etmeyi ve bunları peşinen enine boyuna düşünmeyi öğrenmesi gerekir. Örneğin aracını bir tamirhaneye bıraktığı takdirde aksiliklerin muhtemel olacağını deneyimlerinden zaten biliyordur. Aracı istediği zaman hazır olmayabilir, tamir edilemeyebilir, masraflar beklenenden fazla olabilir, yanlış bir aksam düzeltilebilir ya da en kötüsü servis müdürü arabanın yerini bulamayabilir. Müşterinin beklentilerinde gerçekçi olması ve böylece öfkeden kaçınması mümkündür. Arabanın hazır olup olmadığını önceden kontrol etmek için yola çıkmadan önce dükkânı arayabilir. Tamir yapılmadan önce kendisine bir öngörude bulunulmasını isteyebilir. İlave herhangi bir tamir yapılmadan önce tamirhaneye kendisini bilgilendirmesi talimatı verebilir. Arabasını teslim almaya giderken önlem almış olmasına rağmen bir şeylerin ters gidebileceğini kendisine hatırlatabilir. Diğer in-

Ben Stein, “Taking the Lumps, Calling Them Sugar”, Los Angeles Herald Examiner, July 27, 1978.

sanların çiğneyeceği bir paspas olacağı anlamına gelmez bu. Fakat sorunlarını önceden hesaba katarak öfkесinin önüne geçebilir. İhtiyaç görüldüğünde kızgınlığa düşmeden kararlılık sergileyebilir. Psikolog Paul Hauck öfkelenmeden yaşamının mümkün olmadığına dikkat çeker: “Normal şartlarda insanı sinirlendiren durumların büyük bir kısmına öfkelenmeyecek çocuklar yetiştirmek kesinlikle olanaklı.”² Hauck şunu öne sürer: “İnsan aynı anda hem Cebelitarık Kayası kadar sağlam hem de güneşli bir gün kadar huzurlu olabilir.”

Sorumluluk sahibi kişi öfkесinin önüne geçmek için bu tür adımlar atamaz. Ama genellikle suçlu öfkeden kudurduğunda ortaya çıkan sonuçlar suçlunun öfkесinin sonuçlarından çok daha yıkıcıdır. Leroy gibi suçlular dünyadaki mekânlarını öfkeleri sayesinde kurarlar ve genel olarak diğer insanlara çok ciddi zararlar verirler. İnsanları kontrol edemediği durumda Leroy’un bir kişiliği var mıdır? Diğer insanlar onun emirlerine uymayıp her istediğini önceden tahmin etmediği takdirde hayat neye benzer? Leroy’un girdiği tek bir öfke nöbetine ilişkin rapordan yola çıkılarak öfkenin onun hayatında oynadığı rol incelenmiştir.

Leroy bir cumartesi günü kız arkadaşı Jackie’nin oturduğu daireye uğramıştı. Kız arkadaşının telefonu çaldığında onu havada kapıp bir adamın Jackie ile konuşmak istediğini işiti-mişti. Telefonun ahizesini kız arkadaşına verdi ve konuşan her iki tarafı da duymaya çalışarak Jackie’nin dibine yanaştı. Jackie yanlış numara aramış gibi yaparak arayan kişiden kurtulmaya çalıştı. Leroy arayanı tanımadığı konusunda yalan söylediği için kız arkadaşını suçladı çünkü karşı taraftaki adam Jackie’ye ismiyle hitap etmişti. Jackie bunu kabul etmedi ama Leroy’un bunu fark edecek kadar sezgisi vardı. O gece birlikte bir gece kulübüne gittiler. Jackie kadınlar tuvaletine gittiğinde dolgun etli, şık giyimli bir kadın Leroy ile dans

Paul Hauck, *The Rational Management of Children* (New York: Libra, 1967), s. 100, 101.

etmek istedi. Jackie geri döndü ve ikisini dans pistinde yanak yanağa gördüğünde Leroy'un özellikle şehirdeki her adamın kendisini aramasından sonra hiçbir "kevaşe"nin kendisine ne yapacağını söyleyemeyeceğini dile getirmesiyle sonuçlanan bir gürültü patırtı koparttı. Jackie mekânı terk etmek üzere oturduğu yerden kalktığında Leroy birdenbire dönüp suratına bir tane yapıştırdı. Leroy'un yaşamı idare etme tarzı buydu.

Leroy henüz ne kendisinin ilahi bir hükümdar olduğu görüşünden vazgeçmiş ne de kendisini başka insanların yerine koymayı başarmıştı. Kaç kadını olursa olsun ya da Jackie'ye ne kadar kötü davranırsa davransın, Leroy onun tek "erkeği" olmak istiyordu. Diğer insanlar Leroy'un beklentilerini karşılamadığı zaman tepesi atardı. Bu yüzden bitmez tükenmez bir öfke hâlinde yaşıyordu. Yochelson onun daha gerçekçi biri olmasına yardımcı olmak için onu "Murphy Yasası" (bir şeyler ters gidecekse gidecektir) ile tanıştırdı. Leroy bir grup üyesinin Murphy Yasasının doğal sonuçlarından birini keşfettiği için kendisiyle dalga geçtiğini işitmişti; mutlak anlamda ters gidemeyeceğine emin olduğu şeyler de ters gitmişti. Leroy hayatının geri kalanında Murphy'nin başına bela olmasını bekleyebilirdi. Murphy Yasası yalnızca bir araçtı. Program süresince yanıtlanması gereken temel sorular şunlardı: Leroy, sen kimsin? İnsanları nasıl etkilersin? Neye dönüşmek istiyorsun? Diğer insanlardan ne bekliyorsun?

Programa ve bütün her şeyin buna değip değmeyeceğine ilişkin şüphelerine rağmen Leroy bu programa bağlı kalmaktan başka çok az seçenek görüyordu. Bir Cuma gününün öğleden sonrasında not defterine karaladığı düşünceler Leroy'un ruh hâlini yansıtıyordu.

"Bazı öğleden sonralarımı geçirdiğim birinci kapının yakınında sık sık konuştuğum bir adam gördüm" demişti Leroy. "Adamın adını bilmiyordum ve benim adımlı bilip bilmediğinden ciddi şekilde şüpheliydim. Bir şeyler konuştuk, içmiş olduğu ve acı hissetmediği ortadaydı. Kendi kendime etkileşim kurduğum herkesin bir şeylerden keyif aldığını ve eğlendiğini

düşündüm. Sonrasında düşündüm ki bütün bu yalnızlığıyla ve eğlencesizliğiyle dört duvar arasında geçen hayatın buna değip değmeyeceğini merak ettim. Güzel arabalar kapılardan geçip hapishane alanını terk ederken ben evlerin, çocukların, kendilerini seven güzel, tatlı eşlerin ve onlara saygı duyan akrabalar ve arkadaşların ve diğer küçük ama harika birçok şeyin yanı sıra otomobillerin insanların sahip olduğu şeylerin yalnızca küçük bir kısmı olduğunu düşünüyordum. Ardından verdiğim mücadele ve savaşın bana o harikulade şeyleri getireceğini hissettim; bir kez daha iç sıkıntısı yaşayıp bir yere gidemezdim, ama her şeyin canı cehenneme, bu bir ıstırap.” Rapor şu sözlerle sona eriyordu: “Nedenini bilmiyorum ama şu anda ağlayacakmışım gibi hissediyorum. Bu yüzden yazmayı bırakıp yarın devam edeceğim. Tanrım yardım et bana, bu duygudan nefret ediyorum.”

Leroy’un ilk dönemlerde karşılaştığı en can sıkıcı problem, değişmesi imkânsız bir suçlu olarak suç teşkil eden fikirlerin her gün zihnine akın etmesiydi. Kendisi ile sokaklarda geçirdiği yaşantı arasındaki tek engel yakalanma korkusu ve yıpranmış vicdanıydı. Bu engeller önceleri çok da etkili değildi ve gelecekte Leroy bunlara güvenemeyeceğinin farkındaydı. Yochelson ona suça dönük akıl yürütmeden vazgeçmenin yollarını öğretmeye başladı. İlk yol, bir düşünceye dayanarak hareket etmenin birçok sonucunu dikkate almaktı. Müdür olarak çalıştığı işinde Leroy patronunun Siyahlara karşı önyargılı olduğundan emindi ve alacağı terfilerin yok sayılmasından korkuyordu. Tamamı Beyaz olan diğer çalışanlara karşı samimi davranırken kendisine karşı düşmanca olmasa da kayıtsız gibi görünen patronunun küçük düşüren bakış açısı her Allah’ın günü kendisine yansıyor. Leroy bir gün işe geç kaldığı için azar yemişti. Kendisine karşı bu kadar sert konuşan biriyle o güne kadar asla yüz yüze gelmemişti. O an kendisine hâkim oldu ama grup toplantısına bundan böyle “o orospu çocuğunun saçmalıklarını” kabul etmeyeceği üzerine yemin ederek girmişti. Yochelson bir sonraki grup toplantısına

katılmasına izin verecekti. Sabırlı bir şekilde davranan Yochelson bu ifadenin Leroy'un hayat hikâyesini anlattığına dikkat çekmişti. Eğer durumlar istediği gibi gitmezse karşısındaki kişiye dersini verirdi. Durum kötüyse Leroy işleri daha da kötüleştirirdi. Oyunun her zaman adilce oynanmasını talep etmişti ama diğerlerine aşağılık şekilde davranmıştı.

Yochelson, işe girip birkaç ay çalıştıktan sonra Leroy'un tipik bir biçimde alelacele yargıda bulunmaya başladığına işaret etmişti. Bundan daha zorlayıcı durumlarla karşılaşacağı konusunda Leroy'u uarmıştı. Aslına bakılırsa Yochelson işler ters gitmesi durumunda suçlulara memnuniyet duymalarını tavsiye etmişti çünkü bu güçlüklerle başa çıkmayı öğrenmelerine ve gelecekte bunlara karşı daha donanımlı olmalarına yardımcı olabilirdi. Eğer Leroy patronu haşlarsa sadece onu kızdırmış olmakla kalmayıp aynı zamanda patronunun ırksal bakımdan önyargılı olması nedeniyle Leroy'un davranışı bu önyargıyı pekiştirecektir. Üstelik Leroy ofiste başka düşmanlar edinecek ve işlerin yapılmasını zorlaştıracaktı. Kovulabilirdi ya da mesleki referansını kaybedebilirdi. En önemlisi ise öfkesi suç işlemesiyle zirveye ulaşabilecek bir olaylar dizisini serbest bırakacaktı çünkü onun davranış örüntüsü buydu. Ortaya çıkacak sonuçları peşinen akıl etmek vazgeçirmenin bir biçimiydi. Bunun ardından Leroy tekrar eden eski davranış kalıplarına karşı daha fazla koruma sağlayacak yeni kavrayışlar edinecekti. Uzun vadeli düşünme ihtiyacını, takım çalışmasının gerekliliğini ve kendini başkalarının yerine koymanın önemini anlayacaktı. Ama o zamana kadar hemen kullanabilsin diye Leroy'u caydırıcılarla donatabilmek can alıcı bir önem taşıyordu. Nasıl suçlu öfkesinin önünü almayı öğreniyorsa aynı zamanda suç etkinliğini tomurcuklandırma- dan önce suçlu düşüncenin daha başlangıç aşamasında büyümesini engellemeyi öğrenebilir. Kendisini her türlü zorluğa hazırlayarak yapar bunu.

Grup içerisinde değişim konusunda en ileri düzeye ulaşmış insanlardan biri olan Mark bir hafta sonu tatili için eşi Liz

ile birlikte dağlara çıktıklarını söylemişti. Geçmişte bu çiftin özellikle tatildayken uzun süreli soğuk sessizlikler, gözyaşları ve acı suçlamalarla dolu tartışmalar yaşamışlardı. Hafta sonu tatilleri ve geziler en mantıksız olaylar nedeniyle altüst olmuştu çünkü Mark her zaman kafasına göre takılmakta ısrarcı olmuştu. Akşam yemeği için menüden ne sipariş etmesi gerektiğine karar vereceği noktaya kadar Liz'i kontrol etmeye çalışıyordu. En sonuncu seferde Mark ters gidebilecek her şeyi önceden tahmin etmeye çalışıyordu; yolunu kaybetmek, otomobil sorunu, hastalık, kalacak yerlerin kirli olması, soğuk hava, yağmur, kötü kahve, düşüncesiz insanlar, dinlenme tesislerindeki kalabalık, kendisinin hiç ilgi duymadığı bir şeyi karısının yapmak istemesi ve çok yavaş hareket etmesi, regl olması ve seks yapmak istememesi.

Hayatında banka soygunundan başka çok az şey planlamış olan Leroy için bunların hepsi yeni şeylerdi. Bu programda kendisine yalnızca gelecekteki olaylar hakkında değil, aynı zamanda gelecekteki düşüncesinin ne olabileceği hakkında düşünmesi de öğretilirdi. Yochelson düşünme biçimi hakkında düşünmenin önemini vurgulamıştı.

Yaz mevsimi yaklaşıyordu; günler bunaltıcı ve sıcaktı. Grubun bir diğer üyesi olan Pete şort giymiş, askılı ve bikinili kadınlara bakarken “arzudan başının döndüğünü” söylemişti. Yolun karşısındaki binanın üçüncü katında gördüğü “gür dışı hayvanı” yaşlı cadı” adını verdiği karısıyla mukayese etmişti ki karısı gerçekte ne yaşlı ne de cadıydı. Kendini böyle düşünürken yakalamış ve Yochelson’a böyle düşünmeye bir son verdiğini bildirmişti. Eğer böyle devam etmesine izin vermiş olunsaydı komşusunu zihninde çırılçıplak soyar ve “onu daha önce hiç dövülmediği şekilde dövüp becermeyi” hayal etmişti. Geçmişteki deneyimlerinden o zamanki fantezisinin ötesine geçip koridorda sinsin dolaşacağını, kadına yaklaşmak için fırsat kollayacağını ve elbiselerini paramparça edip onu arzularını tatmin edeceği bir alana sürükleyeceğini biliyordu.

Pete'in böyle bir düşünceyi ne kadar hızlı bir biçimde

frenlemesi Leroy’u etkilemişti. Fakat Leroy sonuçları düşünmeye vaktinin olmadığı durumların da söz konusu olduğuna dikkat çekmişti. Üstelik yaptığı şeyler şöyle dursun düşünceği tüm şeyleri bile tahmin edemiyordu. Dolaysız arzularıyla başa çıkmasının daha etkili bir yolu olmalıydı. Düşünceler ona damdan düşercesine toslamış gibi görünürken kokain çekmenin hazzını düşünmeyi birdenbire nasıl bastırabilirdi? Yochelson uyuşturucular ve diğer ihlallerle alakalı düşüncelerle baş etmenin belki de en iyi yolunun hayatını çarçur edip bataklığa geri dönmeye değip değmeyeceğini kendine sormak olduğunu söylemişti. Leroy hayır cevabını verdiği takdirde düşüncesini başka bir yöne çevirebilirdi ki denediği şey de buydu.

Leroy ofiste genç bir kadının şırıngalı bir iğneyle ayağındaki cam kırığını çıkardığını görmüştü. Aklına derhâl uyuşturucu geldi. Kendine “uyuşturucunun ölüm anlamına geldiğini” hatırlatarak ve sonra başka şeyler düşünerek bu düşünceyle başa çıktı.

Pete bir doktorun muayene odasındaki raflardan birinde duran bir çift lastik eldiven gördüğünü söylemişti. Bu eldivenleri eline geçirip hemşireyi yaka paça yakalayarak ona tecavüz etmeyi düşündü. Pete derhâl bu düşünce akışını durdurdu ve iş yerindeki sorunları düşünmeye başladı. Bir başka suçlu bir litre süt almak için dışarı çıkıp bir içki dükkânının önünden geçtiğini dile getirmişti. Kendi kendine şu talimatı verdi: “Aklını süte odakla.” Sorumluluk sahibi bir kişinin aklından geçmesine izin verebileceği ve muhtemelen tadını çıkarabileceği bir düşünce, bu düşünceyi detaylandırarak ve eyleme dönüştürecek suçlu açısından bir dinamit olabilir.

En nihayetinde Yochelson bu suçlulardan her birine kendi durumlarını değerlendirmeyi öğretiyordu; defalarca altını çizdiği caydırıcı bir süreçti bu. Yochelson burnunu geçmişin balçığına sürüp Leroy’a bir ayna tutuyordu. Artık Leroy’un güçlükler karşısında direnç göstermesinin zamanıydı. İsimsiz Alkolikler grubu kendi üyelerinin bir “ahlaki envanter araştır-

ması” yapmasını şart koşar. Aynı şekilde eğer bir suçlu kendi hayatı üzerinde akıl yürütmede bulunmayı alışkanlık hâline getirmezse ilerleme kaydedemez çünkü değişmesi açısından teşvik edici çok az şey vardır.

Korku ve suçluluğun birinin kafasına sokulması, diğer insanların çabucak değerlendirilmesini ve sorumlu kararlar alınmasını teşvik ettiği ölçüde değişim açısından olmazsa olmazdır. Leroy ne zaman bir suç mahalline yaklaşırsa ve terk etmek için orayı ardında bıraksa midesinde hissettiği tüyler ürpertici korkuyu ve yumruyu çok iyi biliyordu. Bildiği tek ahlaki hissiyat birini incittiğini ya da hayal kırıklığına uğrattığını fark ettiği zaman duyduğu geçici pişmanlıktı. Leroy her istediğini yapacağı kadar uzun bir süre boyunca başka şeyleri zihninden atabilirdi. Suçlu kişi korkunun yaşamın doğasında var olduğunu öğrenmelidir. Bazı insanlar korkudan yok olur. Korku duydukları için alıştırma yaparlar, korktukları için dikkatli araç kullanırlar. Korku daha iyisini yapmanın bir özendiricisidir. Başkalarına zarar verme korkusu duyan insanlar harekete geçmeden önce birtakım önlemler alırlar. Gelecek korkusu taşıyan insan ailesi ve kendisi için ne yapması gerekiyorsa yapar. Yaşam sigortası satın alır, tasarrufla bulunur, sağlık kontrolleri programlar ve arabanın bakımını yaptırır. Leroy birine zarar verdiği ya da düşüncesizce davrandığı takdirde suçluluk duygusu yaşaması gerektiğini söylemişti. Korku ve suçluluk duygusu olmadan sorumluluk sahibi bir yaşam asla sürülemezdi. Leroy’un korkusu ve suçluluk duygusu ancak sorumsuz düşüncelerini değerlendirmeye tabi tuttuğunda, ardından düzeltici kavrayışları idrak etmeye çabaladığında ve nihayetinde bunları pratiğe geçirdiği zaman artış gösterecekti.

Leroy sorumluluk sahibi olmayı öğrendiği zaman hiçbir endişesinin kalmayacağına inanıyordu ama Yochelson onu ancak öldüğü zaman gerilimden kurtulacağı konusunda uyarıyordu. Leroy doktorunun ne demek istediğini yeni deneyimler edindikçe anlıyordu. Kasım ayında ekim ayına nazaran daha

az sipariş aldığı için iş konusunda endişelenmeye başlamıştı. Sorun sadece bu değildi yahut patronunun canını sıkması değildi. Durmadan iş kesintileri oluyordu, beceriksiz iş arkadaşları ahmakça sorular soruyordu, teslimat tarihleri mantıksızdı, diğer birimlerdeki insanlar doğru olmadığı ortaya çıkan bilgileri araştırırken sonu gelmez biçimde beklemeye alınıyordu; öyle ki Leroy bütün işi sonunda tek başına yapmak zorunda kalıyordu. Leroy'un yakındığı şey bütün bunların anlamsız olmasıydı. Bir problem çözülürken mutluluk yaratan bir durum ortaya çıkıyordu ama sonra sanki bulutlar aşağı iniyormuş gibi görünüyordu; bir diğer gün bir dizi başka problem ortaya çıkıyordu. Leroy “canı cehenneme” demek istedi. Canı neden sıkılındı ki? Neden kaygılınsındı ki? Hayat buysa eğer umduğu şey kesinlikle bu değildi. Yochelson daha önce defalarca yaptığı bir şeyi sabırla yeniden yaptı. Leroy’a ne gibi bir alternatifi olduğu sormuştu. Her işin kendine göre zorlukları vardı. Yochelson St. Elizabeths’te tek başına yaşıyordu. Yaşam sorunlarla tıka basa doluydu. Bir problem çözülmeden bir başka problemin ortaya çıkacağını beklemek akıllıca olanıydı. Leroy dolandırıcılığa, soyguna ve eroine geri dönmek mi istiyordu? Kendini öldürmek mi istiyordu? Bunları istemiyorsa geriye kalan tek yol devam etmesi ve yapılması gerekeni yapmasıydı.

Program muazzam miktarlarda dayanıklılık gerektiriyordu çünkü hayatın kendisi bunu gerektiriyordu. Bu Leroy’da olmayan bir kişilik özelliği idi. Başlangıç adımlarını atmadan her zaman başarının zirve noktasına ulaşmayı bekliyordu ve ulaşamadığı zaman öfkeleniyordu. Leroy’un hayatı tamamen kendisinin sebebiyet verdiği acil durumlarla tıka basa dolu bir hayattı. Hiçbir amacı yoktu; yalnızca şişirilmiş ama istikrarsız bir benlik imgesini desteklemek amacıyla giriştiği bir dizi bitmek bilmeyen fetih girişimi vardı. Leroy tünelin sonunda hiçbir ışık göremiyordu. İnsanların her şeyin karşılığını alacağına dair bir garantinin yokluğunda neden durmadan çalıştığını, çalıştığını, çalıştığını anlayamıyordu. Başarısızlık

karşısında bir garantör talep ediyordu ve başarısızlıkla kast ettiği yaptığı her eylemde zirvenin aşağısında yer almaktı. Şöyle demişti: “Şu ya da bu nedenle başarısızlık olasılığının söz konusu olduğu bir durumda bırakmam kendimi.” Hâlihazırda bir barış garantisi söz konusu olmadığından Leroy her şeyden şüphelenmeye başladı. “Bütün bunların amacı ne?” diye soruyordu. “Her Allah’ın günü sanki bir savaşa girmek için zırhınızı giymeniz gerekiyormuş gibi. Bu çok fazla.”

Leroy kafasında birtakım kuşklar beslerken hastane onun durumunun mükemmel olduğunu düşünüp şartlı tahliyeyle kendisini taburcu etmişti. O zamana kadar gündelik grup toplantılarına katılmayı sürdürecektik kadar Yochelson’un programının içine çekilmişti. Serbest bırakılmasıyla geçici bir mutluluk sağanağı yaşanmış olsa da Leroy kendini yine de bir hapishanede görüyordu; aşırı fedakârlıklar olarak değerlendirdiği şeyleri yapmasını talep eden bir programın hapishanesi. Görüp görebildiği tek şey mahrumiyetti, hayata yeni bir başlangıç yapma fırsatı değil. Yıllar önce terk edip gittiği karısına ve çocuklarına yeniden kavuşmuştu ama yine de yaşam bu muydu? Her Allah’ın günü iş, ev ve program arasında geçiyordu.

Leroy programdan kendisine kalan tek şeyin baş ağrısı, mide bulantısı ve aralıksız bir bitkinlik olduğundan yakınıyordu. Falanca şeyden sıkıldığı zaman bütün yaşamı boyunca söylediği şeyi söyleyecek noktaya gelmişti: “siktir et gitsin.” Ulaştığı yerde suçu bertaraf etmiş ama diğer şeyleri edememişti. Bir cumartesi günü Leroy fazla mesai yapıp öğleden sonra eve geldiğinde karısı Mary’nin henüz alışverişten geri dönmediğini gördü. Sokağın köşesine doğru yürüyüp ortalıkta aylak aylak dolaşan ayyaşlardan bazılarıyla sohbet etmeye başladı. Ayyaşlarla konuştuğu sırada Marry’nin arkadaşları Leroy’u arayıp kendisini eve bırakmayı teklif ettiler ve kötü arkadaş tercihi nedeniyle onu fırçaladılar. Leroy yalnız olduğunu söyledi. Mary’nin hâlâ eve dönmediğini gören Leroy ev sahibi olan kadının kapısını çaldı ve kadın onu içerdeki

partie davet etti. Leroy bir iki kadeh içki içti ve yaklaşık 20 yaşında gibi duran genç bir kadına gözlerini süzdü. Kadın izlendiğinin farkındaydı ve derhâl Leroy'un yanına geldi; flörtöz şekilde şakalaşmaya başladılar. Kadının yanağına burnunu sürten Leroy ardından dudaklarına bir öpücük kondurdu ve en nihayetinde onu yatak odasına çekerek arkalarından kapıyı kilitledi. Kucaklaşıp öpüşmelerinin ardından soyundular ve kız Leroy'a rağbet göstermeye, onun ne kadar harika bir vücut yapısına sahip olduğunu anlatmaya ve hayranlıkla penisini okşamaya başladı. Çıldırılmış gibi seviştiler ve arından giyindiler. Kendisini arayan karısının kapıdan içeri daldığı anda Leroy ucu ucuna parti alanına geri dönmüştü. Mary onu hiçbir şekilde suçlamadı ama Leroy kızgındı çünkü "kendisini kontrol etmemesi gerekiyordu." Leroy bu davette herhangi bir sakınca görmemişti. "Serbest takılma" hakkına sahip olduğunu ileri sürmüştü. Yochelson duruma farklı bir yerden baktı ve ona bir serseri ile kafaları dağıtmanın karısını, çocuklarını ve inşa etmeye çalıştığı hayatın istikrarını kaybetme riskini almasına değip değmediği sorusunu sordu. Cinsel hayattan mahrum değildi. Karısıyla hemen hemen her gece seks yapıyordu. En nihayetinde Yochelson kendisine bir kez iltimas geçtiğinde Leroy'a bunun yalnızca bir başlangıç olacağını hatırlattı. Ne zaman geçici bir hoşnutsuzluk nedeniyle "siktir et" dese tehlikeli biçimde sorumluluk sahibi olma çabasından feragat etme durumuna yakınlaştı. Kendi tercihi ve özgür iradesiyle ilgili bir sorundu bu. Leroy yaptığından pişman oldu, hatasını kabul etti ve umutsuz bir vaka olduğundan yakındı. Yochelson'un aman vermeye niyeti yoktu ve Leroy'a yalnızca bir şeyi yapmak istemediği zaman "yapamam" dediğini anımsattı. Leroy ise doktoru "Sen insan mısın yoksa bir fare mi?" diye sorguya çekmişti. Ardından Yochelson, kendisine yöneltilen eleştirileri bir erkek gibi kabul edip gelişmek mi istediğini yoksa vazgeçip diğer insanları mı suçlayacağını sordu Leroy'a.

Yochelson'un programında suçlunun başkalarını zarar vermesi mevzusu her zaman ciddi biçimde gündemin ilk maddesi

oluyordu. Leroy kendi evine hırsız girdiği zaman yaralanmanın ne anlama geldiğini biliyordu. Bıçaklı bir çocuğun oğlunu tehdit etmesinin ne kadar yaralayıcı olduğunun farkındaydı. Ama hiçbir zaman kendisinin başkalarına zarar verdiğini düşünmedi. İncinmeyi kan akıtmakla bir tutuyordu ki bu nadiren yaptığı bir şeydi. Fakat diğer insanların duygularına ve haklarına karşı tamamen kayıtsızdı. Gruptaki arkadaşlarından biri şöyle düşünüyordu: “Başka insanlara dönük duygulara sahibim. Yangın çıkmış bir evde mahsur kalmış insanları görseydim büyük bir dehşet yaşırdım.” Sözlerine şöyle devam etmişti: “Ama yine de incittiğim insanlara karşı hiçbir duygu beslemiyorum. Bir kadına tecavüz etsem çektiği acıyı tek bir saniye bile hissetmem. Ben yanmakta olan binanın içindeki insanlar için hissettiğim acı ile kurbanlarıma karşı beslediğim duygusuzluk arasındaki çelişkiyi açıklamaktan acizim. Sanıyorum ki bunun nedeni şahsi ilgilerimin ve zevklerimin söz konusu olduğu yerde başkalarına karşı beslediğim duyguları bütün yönleriyle otomatik olarak öyle bir bastırıp bir kenara atıyorum ki hepsi tam anlamıyla silinip gidiyor. Bilemiyorum. Bildiğim tek şey kurbanlarımla ıstıraplarını anlayabilseydim onlar benim kurbanlarım olmazdı.”

İncinmeyi yürürlüğe koyan şeyin ne olduğunu öğrenmek, kişinin kendi hakkında bilgi sahibi olması açısından can alıcı bir öneme sahiptir. Program boyunca Leroy bir suçlu olarak neredeyse 30 yıldır sebebiyet verdiği zararın boyutuyla ilgili yeni bir bilinçlenme dalgası ve ardından tiksinti duygusu yaşadı. Fiziksel ıstırap ve parasal kaybın ötesine geçen yaralama duygusal hasara, suçun işlenmesinin ardından oluşan korku iklimine ve yaşantıların harap olmasına kadar uzanır. Küçük çaplı bir ihlalin geniş kapsamlı etkileri vardır. Eğer bir adam yediği yemeğin parasını karşılıksız çekle öderse işletme doğrudan zarara uğrar. Ama bu durumdan müşteriler de zarar görür çünkü bu maddi kayıplar yeterince artarsa işletme yönetimi çekle ödeme yapılmasını kabul etmeyecek ve müşteriler de nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapmak zorunda kalacaktır.

Üstelik maddi kayıpların maliyeti müşterilere yansıtıldığı için suçlu kişinin annesi tam da o restoranda daha fazla para ödemek zorunda kalacaktır. Yochelson'un grubundaki suçlulardan biri hırsızlık yapmış ve birkaç kavgaya karışmıştı. Ama son zamanlarda ne bir mekâna zorla girmişti ne de kavgaya karışmıştı. Kendisinin çok da suçlu olmadığını çünkü “yalnızca uyuşturucu sattığını” iddia etmişti. Yochelson ise bu adamın uyuşturucu satışı nedeniyle ne kadar büyük bir zarara sebebiyet verdiğinin farkında olmadığına dikkat çekmişti. Bu suçlu kendisinden uyuşturucu alan birinin bir miktar eroin sattıktan sonra bir mağaza soyduğunu, müşterileri terörize ettiğini ve yazar kasanın ardındaki kadını vurduğunu anımsamıştı. Fakat uyuşturucu kaçakçılığının neden olduğu bu ve başka zararları daha önce hiç düşünmemişti.

Suçlunun suçu diğer insanlara atma alışkanlığı değişim süreci önündeki kalıcı engellerden biridir. Yochelson başkalarının yaptığı şeylerin bu programda hiçbir farklılık yaratmadığını söylemişti Leroy'a. Sadece Leroy'un yaptığı şey önemliydi. Leroy olumsuz bir durum mu yaratıyordu? Hâlihazırda kötü olan bir durumu öfkesiyle ya da kötü muhakeme gücüyle daha da kötüleştiriyor muydu? Başkalarını eleştirmeden önce kendisini değerlendirmeden geçirmesi gerekirdi. Eğer eşi mantıksız davranıyorsa önemli olan ona nasıl tepki vereceğiydi. Başka birinin beceriksizliği nedeniyle iş yerindeki siparişler teslimat tarihine yetiştirilemezse önemli olan karşıdaki kişinin kusurları değil, onun bu durumla nasıl başa çıktığıdır. Toplamda hiçbir kışkırtma olmadan saldırıya uğrasa bile grup toplantısındaki odak noktası kendisini eleştirenler hakkındaki düşünceleri olacaktır. Leroy ve diğer suçlular kendi hayatlarını değiştirme konusunda büsbütün sorumluluk sahibiydi. Koşulları suçlamak beyhudeydi ve yalnızca öfkenin dile getirilmesine vesile oluyordu. Grup arkadaşlarından biri şöyle düşünüyordu: “Bütün bir hayatınıza bakıp verdiğiniz bütün bir zararı anladığınızda yeni bir hayat yaratmak bütünüyle sizin ellerinizde. Bir başkası bunu sizin için yapmaz.”

Leroy düşünerek davranmanın yeni yollarını öğrendikçe aşama aşama kendi şahsi dünyasından çıkıp paylaşım, ekip çalışması, sadakat ve güven dünyasına genişledi. “Benden baş-ka herkese gözünü kapat” tavrından “paylaşmayı öğrenmem lazım; bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum bile”ye geçiş yaptı. İlişkilerin karşılıklı özverisini keşfetmek için yalnızlığın ihtiyamından yavaş yavaş vazgeçti. Grup toplantısında tartışma yürütmenin ne olduğunu öğrenmiş, birine hakaret etmeden onunla aynı fikirde olmamanın mümkün olduğuna tanıklık etmiş ve dinlemeyi öğrenmişti. Geçmişte Leroy kim-senin kendisine bir şey öğretebileceğini düşünmüyordu çünkü en başından beri zaten her şeyi biliyordu. İlk önce grupta ardından iş yerinde ve ailesiyle birlikte modern davranışın temel bilgilerini öğrenip hayata geçirmeye başladı. Lider olmayı talep etmektense takım üyesi hâline geldi.

Leroy hayatındaki bu yeni istikamette ilerlerken hergünkü sıradan olaylar kendi sefil geçmişine dair anılarını hatırlatıyordu. Leroy ve Mary oturdukları dairenin tadilatı konusunda neyin öncelikli olduğu meselesini tartışıyorlardı. Her ikisi de çalıştığı için tadilat için kenara 500 dolardan fazla para koyabilmişlerdi. Ama ihtiyaçları olan o kadar çok şey vardı ki bir kanepe mi, sandalye mi, bir lamba mı yoksa birkaç perde ile bir sehpa mı satın alacaklarına karar vermek zordu. Satın almak istedikleri her ürünü ve muhtemel maliyetinin ne kadar olacağını listelediler. Leroy ertesi günün sabahı işe gitmek için otobüse binerken aralarındaki tartışmayı düşünmeye dalmıştı. Mary’nin bin bir güçlkle kazandığı maaşını yalan yanlış bahanelerle “elinden aldığını” ve bu paraları uyuşturucuya ve diğer kadınlara harcadığını düşününce kendi kendine irkildi. Sorumluluk sahibi bir kişi olsaydı şimdiye dek nelere sahip olabileceklerini fark ettiği zaman nefes nefese kaldı.

Keza programa uzun süredir iştirak eden diğer iki arkadaş da gösterdikleri mevcut ilerlemelerinden kaynaklı akıllarını başlarına getiren düşüncelerini bildirmişti. Pete satışlarda başarılı olup işinde terfi almıştı. Bundan böyle yönetim ta-

rafından şehir dışındaki bir konferansa katılma yetkisiyle donatılmıştı. Rezervasyon yapmak isteyen Pete havayolunun numarasını aramak için telefon rehberini eline aldı. Parmağını sayfa üzerinde gezdirirken, hattın diğer ucunda mastürbasyon yapıp fanteziler kurduğu sırada kendisine seksüel karşılıklar verecek bir kadın görevli bulmak için neredeyse tüm hava alanlarındaki görevli memurlarla yaptığı müstehcen telefon görüşmelerini düşündü. Bu hatıralar Pete'in zihninden geçerken fiziksel olarak mide bulantısı hissedecek kadar tiksinimişti.

Tony şimdilerde hapishaneden çıkıp yarı zamanlı olarak okula gittiği için kütüphanede bir psikoloji kitabı okuma deneyiminden bahsetmişti. 2 saat gibi bir zaman dilimi boyunca memnuniyet duyarak büyük bir bölümü yalayıp yuttuğunu söylemişti. Kafasında düşünceler yüzüp duruyordu ve Tony coşkuyla kaynayıp taşıyordu. Ama hapishaneye girmeden önce kütüphane rutinlerinin çok farklı olduğunu anımsamıştı. 2 saat boyunca hareket etmeden oturabildiği nadirdi ve bunu başardığında çalışmaya ancak 15 dakikasını ayırıyordu. Geri kalan zamanlarda ya aklı sokaklardaydı ya da kızların bacaklarına veya göğüslerine bakıyordu. Üstelik hayatının o döneminde ebeveynlerinin üniversite eğitimi için biriktirdiği binlerce doları nasıl boşa harcadığını da düşünüyordu.

Leroy, Yochelson ile tanışmadan birkaç sene psikoterapi alıyordu; o sırada terapisti bilinçdışı yaşantılarını araştırıyor ve gizli kalmış komplekslerin peşine düşüyordu. Davranışları nedeniyle ödüllendirildiği ya da cezalandırıldığı programlara da katılım göstermişti. Yochelson'un programı ne psikodinamik yaklaşım kadar karışık ne de davranışın değiştirilmesi kadar basitti. Leroy programın geliştirdiği fikirlerin anlamlı olduğu görmüş ve bu fikirlerin kendisine kılavuzluk etmesine izin verdiğinde ilerlemeyi bir an görür gibi oluyordu. Ne kadar çok şey öğrenirse şimdiki zaman geçmiş zamanla o kadar keskin bir çelişki oluşturuyor ve öğreneceği daha çok fazla şey olduğunu anlıyordu. Kendi kararlarını sorumlu bir biçimde alma konusunda neredeyse hiçbir şey bilmediğini

keşfettiği zaman Leroy şaşırıp kalmıştı. Soru sormaktan hoşlanmayan insanlardan biriydi çünkü soru sormak cahilliğin aşağılayıcı bir şekilde kabul edilmesi idi. Bir suç planlamak dışında geleceği planlamak gibi bir ihtiyacı yoktu. “Yarın yarın düşünürüm” dediğini hatırlıyordu. Artık cehaletini kabul etmenin her şeyi biliyormuş gibi davranmaktan daha akıllıca olduğunu anlamaya başlıyordu. Leroy bundan böyle alternatif eylem yollarını tartmaya ve hem kısa hem de uzun vadeli sonuçları değerlendirmeye başladı.

Suçlular nasıl karar vereceklerini öğreten ve diğer birçok beceriyi de kazandıran başka programlar da söz konusu. Bununla birlikte her yanı kuşatan düşünce kalıplarına değil, duruma bağlı problemleri çözmeye ve duygulara odaklanırlar. Yochelson’un programı bir suçlunun tüm hayatına nüfuz edecek bütünüyle yeni bir düşünme ve hareket etme biçimini öğretip 180 derece dönüştürerek ona yardım etmeyi amaçlıyordu. Leroy ufak tefek ayrıntılara gösterilen olağanüstü ilgi karşısında hayrete düşmeye devam etti. Örneğin zaman zaman ankesörlü telefona 20 sent yerine çeyreklik koyduğunu çünkü gerekli jetonu almak için zaman harcamak istemediğini söylemişti. Yochelson bu davranış kalıbını geliştirerek kayda değer bir tartışma konusu hâline getirmişti; suçlunun paraya bakış açısı. Leroy hiçbir zaman paraya değer vermemişti. 5 sent, bir çeyreklik hatta 1000 dolar bile çok bir şey ifade etmiyordu. Birkaç hafta içinde çoğu insanın yıllar içinde kazandığından daha fazla para geçmişti ellerinden. Parayı yönetmek için Leroy’un öncelikle paraya göz kulak olması gerekiyordu. Bir kez daha mesele bir uçtan diğerine, binlerce doları israf etmekten paranın her kuruşunu saymaya geçme meselesiydi. Önemli olan şey telefon şirketinin ankesörlü telefondan 5 sent daha fazla kazanıp kazanmaması değil, tasarrufta bulunma disiplinini oluşturmaktı. Bu programda hiç kimse zarara uğramasa bile en ufak bir dürüstlük ihlali bile büyük bir mesele hâline geliyordu. Gruptaki suçlulardan biri Şükran Günü’nde hindi yerine jambon yiyordu. Arkadaşlarından biri ona hindi sevip sevmediğini sorduğunda sevdiğini

söylemişti. Bu kesinlikle önem taşımayan bir yalandı ama bir suçlunun kaldıramayacağı bir yalandı. Leroy ve gruptaki diğer suçlular hiçbir avantaj sunmuyormuş gibi görünse bile hayatları boyunca yalan söylemişlerdi. Bir yalan bir başkasına yol açmıştı. Bu davranış kalıbını yok etmek isteyen bir suçlunun dürüstlüğünü bütün yönleriyle koruması gerekir. Leroy'un gruptan arkadaşı kendisine şu cevabı verebilirdi: "Bu yıl jambon seviyorum." Tamamen dürüst olma yönündeki disiplin, her kuruşu muhasebe etme disiplini kadar önemlidir.

Bütün diğer erkekler gibi Leroy'un da iniş çıkışları vardı. Sorumluluk sahibi olduğu bir evrende gitgide daha fazla şey başardıkça eski yaşantısına dönmeyi düşünmesi giderek zorlaşıyordu. Eski yaşantısını canlı kanlı bir ölüm olarak görüyordu. İş yerine son teslim tarihlerini yetiştirmenin, ödemelerden endişelenmenin, çek defterini dengelemenin, çocuk yetiştirmenin stresine katlanmanın ve karısıyla aralarındaki anlaşmazlıkları çözmenin alışık olduğu aşırı noktalar olmadığı doğrudu. Kendine acıyıp programı terk ettiği evreler olmuştu; bir yudum İspanyol beyaz şarabı ardından bir bardak İskoç viskisi, işe gitmek istemediği bir günde evde kalması, çok fazla para harcadığı için Mary'ye sinir krizi geçirerek tokat atması. Ama programı her terk edişinden Leroy'un öğrendiği bir şeyler olmuştu. Değişimin en önemli sağlamlaştırıcısı söz konusu programa sadık kalarak belirlediği yeni hedefleri gerçekleştirmesiydi. Mary ile Leroy'un fazlasıyla iftihar ettiği büyük bir ev almışlardı. Finansman sağlama konusundaki gecikmelerle ve ardından evi taşımının angaryasıyla başa çıktıktan sonra neredeyse boş kaldığı her anda sıva, boyama, temizlik ve bahçe işleri yaparak evin aksaklıklarını tamir etmeye girişti. Sebze bahçesinin bakımı neredeyse bir saplantı hâline gelmişti. Aylarca süren bedensel çalışmanın ardından nihayet şunu söyleyebiliyordu: "Köşeye varır varmaz evim göze çarpıyor." Ama yapılmadan kalan birçok proje vardı; çitlerin onarılması, bahçenin genişletilmesi, ev önündeki çimenlik alanın ekilmesi ve yatak odalarının boyanması.

Leroy'un aile yaşamı giderek daha fazla anlam kazanı-

yordu. Ergenlik dönemine yaklaşan çocukları onaylanma ve rehberliği için gözünün içine bakıyorlardı. Tommy taraftarların cesaret aşılayıcı tezahüratlarıyla okul futbol takımını zafere taşıırken Leroy sevinç gözyaşlarını bastırmıştı. Leroy her zaman birden fazla kadını olması gerektiğine inanmıştı yoksa erkek olamazdı. Ama bu konudaki fikrini değiştirmeye başlamıştı.

Grupta bir gün Leroy otobüs durağında “seksi görünen bir şeyin” beklemekte olduğunu söylemişti. Kendini “Bu ateşli şeye sahip olmak güzel olurdu” diye düşünürken yakalamıştı; bakışlarını başka bir tarafa çevirdi, ardından otobüse binip gazetesine gömüldü. Kadın otobüste arkaya doğru ilerleyerek onun yanına oturdu ve kalçasını Leroy’un kalçasına sürttü. Leroy bacağını kaydırıp diyaloga kibarca yanıt verdi. Durumları bu noktada tutmaya karar vererek hava durumundan ve otobüs gecikmelerinden bahsetmeye başladı. Otobüsten indiğinde telefon numarasını almadığı için “lanet olası bir aptal” olduğunu düşündü. Ama ofis binasına doğru yürürken geçmişte kendisi yüzünden çok acı çekmiş olan Mary’nin çehresi vardı gözünün önünde. Şimdilerde Mary kendisine güvenmeye, kocası ve 2 oğlunun babası olarak kendisiyle bir hayat planlamaya başlamıştı. Otobüsteki kadınla ilgili fantezilerinden utandığını hissedip masanın üzerine yığılı işlere gömülmeye başladı.

Evde işler nispeten daha sorunsuz gitmeye devam ederken Leroy diğer kadınları daha az düşündüğünü ve onlara daha az baktığını fark etmişti. “Bir kez bakıyorum ve kendime bir kez daha bakma izni vermiyorum” diye konuşmuştu. “Kendimi asla koyvermeyeceğim. Kendimi kontrol edebildiğim için iyi hissediyorum.”

Leroy geçmişte çok fazla zor durumdan geçtiğine ve şimdilerde temiz bir sicile imza atmak için çok çalışması gerektiğine inanıyordu. Sıkı çalışma sonuç veriyordu; işte bir terfi, çekici bir şekilde dekore edilmiş tertemiz bir ev, kendisini seven iki oğul ve ona bağlı bir eş, kendisine saygı duyan komşular. Leroy para harcama alışkanlıklarını da değiştirmişti. Kendisinin ve

eşinin bir bankada tasarruf makbuzu ve artık çok az bir borcu vardı. Leroy şunları söylemişti: “Paraya değer veriyorum. Parayı zulada saklamak heyecan verici.” Leroy grupta yer alan suçlulardan birinde de benzer değişikliklerin meydana geldiğini görmüştü. Aslında duyarsız ve öfkeli olan bu kişi fazla cana yakın davrandığı için iş yerinde ona “Paskalya Tavşanı” deniyordu. Bir diğer arkadaşı garsonluktan büyük bir restoranın müdürlüğüne terfi etmişti. Muhtemelen Leroy ve diğer suçluların en fazla değer atfettiği şey maddi başarılar elde etmekten çok, dürüst olma duygusuydu. Bir adam şunu dile getirmişti: “Dürüstlüğe o kadar değer veriyorum ki sağlığım dâhil her şey elimden uçup gidebilir ama yine de dürüstlüğe değer vermeye devam ederim.” Baştan çıkarıcı olan şey artık cezbedici gelmiyordu. Leroy’un diğer suçlularla, fahişelerle ve uyuşturucu dünyasıyla kurduğu bağlar kopmuştu. Artık polis karşısında gözünü dört açmasına gerek yoktu. Gurur duyarak ve biraz da şaşkınlıkla şöyle demişti: “O dünya bir hayale benziyor.”

Leroy kayıtsızlığa düşmedi. Suçlu yaşantısı bir hayale benziyor olabilirdi ama Leroy özeleştiriyi yapmakta başarısız olması ya da kendini geliştirmek amacıyla çabalamayı bırakması durumunda kayıtsızlığın hızla gerçek olacağını biliyordu. Her ne kadar hastaneye karşı bundan böyle yasal bir sorumluluğu olmasa da deyim yerindeyse kendini şartlı tahliyeye tabi tutmuştu. Gündelik seansların en yoğun evresi bittikten çok sonraları bile Yochelson’dan gönüllü olarak danışmanlık almaya devam etti. Haftada bir görüştüğü Yochelson’a fikrin-den geçenleri kendiliğinden anlatıyordu. Doktorun kendisini insafsızca eleştirmesinden korkup çekinmek yerine Leroy bunu memnuniyetle karşılamaya başladı. İş yerinde, evde ve arkadaşları tarafından üzerine yağdırılan iltifatlar nedeniyle kendinden çok emin olmaktan korkuyordu. Leroy Niagara Şelalesi’nin ağzından bir tekneyle kürek çekerek geçmek ile mevcut durumu arasında benzetme yapan Pete ile hemfikir-di. Kürekleri çekme çabası göstermediği takdirde şelalenin kenarından aşağı yuvarlanacağını ileri sürüyordu Pete. Bir

başka suçlu bu durumu şu şekilde ifade etmişti: “Eşim, küçük apartman dairemiz, arabamız ve müzik setimiz. Sanki hepsi ufacık bir kaymayla uçup gidebilecekleri bir kumun üzerinde duruyorlar.”

1976 Kasımı’nda Leroy’un başına bir trajedi geldi; gerçekleşebileceği konusunda Yochelson tarafından uyarılmış olsa da hiçbir zaman hayal etmediği bir şeydi bu. Leroy’un çalışmaları ile ilgili konuşmak için Washington’a ilk yolculuğunda 70 yaşında olan psikiyatrist Yochelson St. Louis havaalanında fenalaştı ve birkaç gün sonra da öldü. Leroy şaşkına dönmüştü ama ne yapması gerektiğinin de gayet farkındaydı: “Hissettiğim şeye lanet olsun, öyle yapmamam gerek. Her zamankinden daha güçlü olmak zorundayım.” 1 yıldan fazla bir süre sonra hâlâ kendi düşüncelerine odaklanıyordu; iş yerinde bir terfi daha almıştı ve her şeyin ötesinde bu programı kendi hayatı kılmaya devam etmişti.

Yochelson’un kendisine verdiği talimata uygun olarak Leroy günlük ahlaki muhasebesini yapmaya devam etti. “Hal-lettim” diyeceği bir noktaya hiçbir zaman ulaşamayacağını biliyordu. Aksine aralıksız bir çaba göstermesi ve geçmişte hayatının nasıl olduğunu aklında tutması gerektiğinden emindi. Bu program gitgide daha az külfetli gibi görünüyordu çünkü Leroy artık kendisini o eski büyülenmeci yerden görmüyordu. Bu yeni yaşamın meyvelerine ne kadar toplarsa suçtan o kadar öğreniyordu. Zamanını ailesi, işi ve birkaç arkadaşı arasında bölüştürerek daha önce hayal bile edemeyeceği sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Leroy parasının ve zamanının detaylı bir planını yaptı ki zaman başarmak istediği tüm şeyler açısından oldukça kısaydı. İlerlemek için ne yapılması gerektiğini biliyordu. Araçlar elindeydi; Yochelson’un kendisine öğrettiği yeni düşünce kalıpları. Leroy şöyle düşünüyordu: “Zihnim bu kadar berbat hâlde değilken bazı şeyleri anlamak kolay.” Suça geri dönmesi düşünülemezdi. Leroy şunları dile getirmişti: “Arzu ettiğim çok fazla şey var. Hiçbir şeyin hedeflerime köstek olmasını istemiyorum.”

Bu bölümün yazılmasının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra

bile Leroy iş yaşamını istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Hâlâ karısı Mary ile birlikte yaşıyordu, çocukları büyümüştü. Sicil kaydı tertemizdi; tutuklanma falan olmamıştı. Pratik yaparak ve bedensel durumunu iyi tutmaya çalışarak kendine bakmayı denediğini söylemişti. Yasadışı uyuşturucu kullanımından kaçınmayı sürdürdü. Yaptığını söylediği tek büyük düzeltme alkolli içecek tüketiminin sorumluluk sahibi, üretken bir yaşama dönüşen şeyi istikrarsızlaştırmakla tehdit ettiğinin farkında olduğu bir durumda İsimsiz Alkoliklerin toplantılarına gönüllü olarak katılmaktı.

10 sene sonra bir başka yakın takip Leroy'un bir hastanede yaşam mücadelesi verdiğini keşfetmişti. Kanseri ameliyatını atlattığı sırada ani kalp durmasına yakalanmıştı. Yakın bir aile üyesine göre Leroy uzun süre yaptığı belediye işinden emekli olmuş, yarı zamanlı bir mağazada çalışmış ve karısı ile yetişkin çocuklarına bağlı kalmayı sürdürmüştü. Hala şartlı tahliye edilmiş biriydi ve akrabasına göre "normal bir hayat yaşıyordu."

En son yakın takip şunu göstermişti: Yıllarca kontrol altında tutulan öfkeli bir adam olarak yaşadıkdan sonra Leroy önemli biri olduğunu kanıtlama çabısından vazgeçmiş ve bunun yerine kendini geliştirme konusunda özenli bir çalışmaya girişmişti. Son nefesini verene dek Yochelson'un öğrettiklerini takip etmişti. Leroy'un gösterişe ve varsayımlara dayanan şişirilmiş özsaygısı dinlendirici bir hoşnutluğun yolunu açmıştı çünkü Leroy zorlukları kişisel hakaretler olarak değil birer fırsat olarak gördüğü sorumlu bir hayat inşa etmişti. Ölüm döşğinde yattığı sırada Leroy'un etrafı yıllar önce kendisinden ümitsiz olan ve şimdi kendisinden ayrılmaya hazırlanan kederli aile üyeleriyle çevriliydi. Aile üyeleri günbegün anlayış, ilham ve istikrarı görmek için kendisine geliyordu. Leroy hiçbir zaman "hallettim" dediği bir durumda görmedi kendini çünkü dönüşümünün hiçbir zaman tamama ermediğini kabul etmişti. 2014 yılının başlarında huzur içinde öte dünyaya geçmişti.

19 NE YAPMALI?

Suçun nedenleri ve çareleriyle ilgili kamuoyu görüşü çatışmalı olmayı sürdürüyor. Benimsenen konumlar “suçluları hapsedip anahtarları atmak”tan onları kendilerine gereken fırsatlar tanınmadığı için yardıma muhtaç kurbanlar olarak görmeye kadar uzanıyor. Reformu savunan bazı kişiler suç teşkil eden davranışların çoğu durumda sosyal adaletsizliğe bir tepki olduğunu ileri sürüyor. Yazarın biri yağmacılığı “toplumda gerçek, kalıcı bir değişim meydana getirmeye uygun güçlü bir araç” olarak savunacak kadar ileri gitmişti.¹ Bu görüş suçluya kendine fırsat tanımayan adaletsiz bir toplum karşısında haklarını savunan bir kahraman olarak bakmanın bir ifadesidir.

“Kitlesele hapsetme” ifadesi ABD’nin dünya nüfusunun %5’ine sahipken dünya tutuklu popölasyonunun %25’ine sahip olduğu gerçeğine gönderme yapar. Kitlesele hapsetme çoğu durumda kısmen 1980’ler ve 90’larda artış gösteren kentsel suçlara bir tepki olarak ortaya çıkmıştı. İnsanlar korkuyor ve güvende olmak istiyorlardı. 1980’ler ve 90’larda büyük ve orta ölçekli şehirlerin en merkezî bölgeleri suç istilasına uğrayıp çürüdükçe bölge sakinleri ve işyerleri başka bölgelere taşınıyordu. Suçluların zihin yapılarına ilişkin atölye çalışmaları ve eğitim oturumları sunmak amacıyla 50 eyaletten 48’ine gittiğim zaman bu eğilimin sonuçlarıyla yüz yüze

Natalie Escobar, “One Author’s Controversial View: ‘In Defense of Looting,’” National Public Radio-WAMU, Ağustos 27, 2020, www.npr.org/sections/codeswitch/2020/08/27/906642178/one-authors-argument-in-defense-of-looting.

gelmiştim. Konuşma yaptığım mekânların büyük bir kısmı “şehir merkezi”nde değildi. Konferans alanı ve otelden daha fazlasını görmek istediğim için şehir merkezine gidiyor ve bir zamanlar müreffeh olan şehir merkezlerinin terk edilmiş olduğuna şahit oluyordum.

Özellikle genç Siyah erkeklerin yüksek yoğunluğa sahip olduğu hapishane popülasyonunun kabarması kısmen cezai adalet sistemi politikalarının yapısında var olan ırkçılığa –siyahi ayrımcılığının yeni bir biçimine– bağlanmıştı. Suçluların değişmesine yardımcı olmaya çalışan meslekten uzmanlar bazılarının yaptıkları davranışların bahanesi ve açıklaması olarak ırkçılığı benimsediğini keşfetmiştir. Suçlularla çalışırken ortaya çıkan sorunlardan biri ırkçılığın var olup olmadığı değil, daha çok ırkçılıkla ve karşılaştıkları diğer adaletsizliklerle nasıl başa çıktıklarıdır.

Suç hiçbir ırksal, etnik, toplumsal ve iktisadi sınır tanımaz. Suçlular toplumun tüm kesimlerinden çıkar. Politika yapıcılar, akademik sosyologlar ve kriminologlar yarım yüzyıldan fazla bir süredir suçu azaltmanın yolunun “kökendeki nedenleri” hedef almak olduğunu ileri sürmüştür. 1969 senesinde Kerner Komisyonu “kentsel şiddetin kökenlerini irdeleme” çağrısında bulunmuştu.² Milton S. Eisenhower Derneği’nin 1990 tarihli bir raporu ABD’de şiddeti durdurmanın yolunun “şehirlerimizde yaşayan herkesin, özellikle de yoksulların ailevi ve toplumsal yaşam koşullarını iyileştirmek” olduğunu dile getirmişti.³ *The Washington Post* 2021’deki editörden sayfasında şunu söze dökmüştü: Her ne kadar “ülkenin bilindik bir toptan hapsedme ve saldırgan polis faaliyetleri döngüsüne

² National Commission on the Causes and Prevention of Violence, (Şiddet Komisyonu), *Nihai Rapor* (Washington, DC: U.S. Devlet Matbaası, 1969). Milton S. Eisenhower Foundation, *Youth Investment and Community Reconstruction: Street Lessons on Drugs and Crime for the Nineties* (Washington, DC, Milton S. Eisenhower Foundation, 1990),sp. 7.

geri dönme ihtimali” olsa da “birçok suçı besleyen koşulu ortadan kaldırmak” daha iyi bir seçenektir.⁴

Çevrenin davranış üzerinde etkileri vardır. Bununla birlikte psikolog olarak çalıştığım 50 yıl boyunca beni derinden etkileyen şey bireyin içinde bulunduğu koşullar değil, hayatın önüne getirdiği problemlerle nasıl *başaya çıkmayı tercih ettiğidir*. Yoksulluğu azaltmak, okulları iyileştirmek, daha iyi konutlar sunmak ve diğer toplumsal tasarımlar milyonlarca insana yardımcı olmuştur. Gelgelelim suç sayısında kayda değer bir azalışa yol açmamışlardır. Suçlu kişi hangi ortamda ikamet ederse etsin düşünce hataları var olmaya devam eder.

İster “suça karşı müsamahasız olma” yaklaşımının ister “rehabilitasyon”un savunucusu olunsun iki şey oldukça açıktır. Hapsetmenin parasal maliyeti çok fazladır ve suçların tekrar etme oranı son derece yüksek olmayı sürdürür. ABD Adalet Bakanlığı’na göre 2017’de federal bir mahkûm başına hapsetmenin yıllık ortalama maliyeti 36.299,25 dolardı.⁵ California’da bir mahkûmu hapsetmenin maliyeti 2018’de 81.203 dolardı.⁶ ABD Adalet Bakanlığı’nın salıverilen mahkûmların yeniden suç işlemesine ilişkin gerçekleştirdiği 9 yıllık bir takip süreci mahkûmların %68’inin tahliyeden sonraki ilk 3 yıl içinde ve %83’ünün 9 yıl içinde yeniden tutuklandığını ortaya koymuştu.⁷ Bu istatistikler bile cezaevinden tahliye edilmelerinin ardından mahkûmların suçluluk oran-

⁴ “We’ve Been Here Before. This Time, Let’s Try Something New”, Washington Post, Mart 21, 2021.

U.S. Justice Department Bureau of Prisons, “Annual Determination of Average Cost of Incarceration”, Nisan 30, 2018, www.federalregister.gov/documents/2018/04/30/2018-09062/annual-determination-of-average-cost-of-incarceration

⁶ California Legislative Analyst’s Office, “How Much Does It Cost to Incarcerate an Inmate? California’s Annual Costs to Incarcerate an Inmate 2018–2019”, güncellenme tarihi: Ocak 2019, lao.ca.gov/policyareas/cj/6_cj_inmatecost.
Mariel Alper, Matthew R. Durose ve Joshua Markman, “2018 Update on Prisoner Recidivism: A 9-Year Follow-up Period (2005–2014)” (ABD Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Dairesi Özel Raporu), Mayıs 2018, bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/18upr9yfup0514.pdf.

larının eksik bir tahmini olabilir. Bunlar yalnızca suçluların yakalanıp yakalanmadığını ortaya koyuyor ve muhtemelen işledikleri suçların ufak bir kısmını temsil ediyor. Şu anda yürürlükte olan ıslah uygulamalarının kalıcı bir düzeltici etkide bulunmadığı açıktır.

52 sene önce “suçlu zihin” hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Suç işleyen insanların diğer insanlara benzediğini ama suçlu kişiliklerinin çevresel olumsuzluklara, kötü ebeveynliğe veya akıl hastalığına verilen bir tepki olduğunu düşünüyordum. Dr. Samuel Yochelson’un suçu bir yaşam biçimi hâline getiren erkeklerle yaptığı görüşmeleri takip etmek zihin açıcıydı. Suçluların hayata baktığı yerin kişisel olarak tanışıklığım olan insanlarla çok az ortak noktası olduğunu ve profesyonel olarak tedavisini yürüttüğüm insanlardan fazlasıyla farklı olduklarını gördüm. Görünüşe bakılırsa insanların çoğu ne istiyorsa onlar da onu istiyormuş gibi görünüyordu; dostluk, güven duygusu, aşk ve kendini geçindirmenin yasal bir yolu. Suçlular bu şeyleri arzu ettiklerini dile getirirlerse bile bunların peşinde düşme tarzlarının temelde sorumluluk sahibi olan insanlardan kökten farklı olduğunu anlamaya başlamıştım.

Elinizdeki kitap hangi ortamdan gelmiş olursa olsunlar suçlularda geçerli olan düşünce kalıplarına odaklanmıştır. Suçlunun öz imgesi aldatma, korkutma ve güç uygulama aracılığıyla diğer insanları alt etmeye ve kontrol altına almaya dayanır. Kendisine borçlu olduğu şeyi vermeyen bir dünyaya karşı öfkeyle dolup taşar. Eyleminin sonuçlarıyla ilgili korkularını ve vicdanını tüyler ürpertici bir şekilde susturur. Sorumluluk duygusundan yoksundur ve kendisini her şeyin etrafında döndüğü bir çemberin göbeği gibi algılar. Ağır hasarlara neden olmasına rağmen iyi bir insan olduğuna inanmayı sürdürür.

Hapse atılmış her bir erkek, kadın ve çocuk ömür boyu hapis cezası çekmedikleri sürece eninde sonunda serbest bırakılacaktır. “Müşamaha göstermeme” yaklaşımına odaklanılmasıyla yalnızca tek bir şey halledilir: suçluları belli bir süre

sokaklardan uzak tutmak. Topluma geri döndükleri zaman düşünce biçimleri değişmeyecektir.

Suçlu kişilerin sorumluluk sahibi insanlar olmasına yardımcı olma çabalarının etkisiz olmasının iki kayda değer gerekçesi vardır. Bunlardan ilki, kalıcı bir kişilik değişimini gerçekleştirmenin ne kadar zor bir süreç olduğu meselesini küçümsemekle ilgilidir. İkincisi ise “rehabilitasyon”un suçlu kişilerin sorumlu kılınmasına yardımcı olmak amacıyla hayata geçirildiğinde kusurlu bir kavrayış olduğudur. Kendi deneyimine dayanarak konuşan bir suçlu, hapisanede görevli personelin “birinin düşüncesini gerçekten değiştirmenin ne kadar zor olduğu veya ne kadar zaman aldığı hakkında hiçbir fikirlerinin olmadığını” yazmıştı bana.

Gerçekleştirmeye dönük motivasyonu çok güçlü olsa bile tek bir alışkanlığı değiştirmenin dahi ne kadar zor olduğunu hayal edelim. Kilo vermek bunun örneklerinden biridir. Diyet kitaplarını okuyabilir, bir beslenme uzmanından profesyonel tavsiye alabilir ve iyi niyetle hareket edebilirsiniz. Ama kilo vermeyi başarmak ve bunu sürdürmek kişinin kendi akıl yürütme sürecini takip etmesini gerektirir. Kilo vermek isteyen biri bir paket patates cipsine uzanmayı veya bir porsiyon dondurma yemeyi ne zaman düşünse kişinin bu düşüncüyü yarıda kesmesi ve ardından kilo verme amacına ulaşmak için bu düşünce yerine farklı bir düşünce ikamesi gerekir. Alışkanlıkları değiştirmenin hızlı çözümleri yoktur. Öyleyse bir kişinin varoluşunu neredeyse tüm boyutlarını etkileyen yaşam boyu düşünce kaplarını değiştirmenin ne kadar zorlu bir görev olduğunu bir düşünelim.

1. “Rehabilitasyon” Kusurlu Bir Kavrayıştır

Rehabilitasyon süreci bünyesinde daha önceki bir durumun ya da koşulun yenilenmesini barındırır. 20. yüzyılın erken dönemlerinden kalma bir ev rehabilite edilerek eski hâline

döndürülebilir. Felçli bir hastanın eski işlevlerini geri kazanabilmesi için rehabilite edilmesine yardımcı olunabilir. Ama başlangıçtan itibaren sorumluluk bilinciyle hareket etmeyen bir suçlunun rehabilite edilmesi mümkün değildir. Bu görev, düşünme hatalarını belirleme ve düzeltmeye yönelik kapsamlı bir süreç olan “habilitasyonu” gerektirmektedir. Etkili bir “rehabilitasyon” sürecinin faaliyet alanına ilişkin en büyük yanılgı buradaki asıl amacın “suçtan vazgeçirmek” olduğuna inanmaktır. Ama bu görevi bu denli sınırlı bir şekilde kavramak, kanserli iki böbreği alınan ama hastaya nakil teklif edilmeyen bir hastanın sağlıklı sayılması gibidir. Bir suçlu suçtan vazgeçerse onun yerine ne koyacaktır? Değişim suçlunun ellerini başka insanların mallarından uzak tutmasından veya fermuarını açmamasından daha fazlasını gerektirir. Değişim bütün bir yaşam tarzından feragat etmeyi ve düşünce hatalarını saptayıp düzeltmeyi amaçlayan bir sürece dâhil olunmasını gerektirir. Bir suçluyu hapishaneden salıvermek ve yönlendirme olmadan yaşam boyu sürdürdüğü davranış kalıplarını değiştirmesini ve gerekli donanımına sahip olmadığı bir dünyada sorumlu bir şekilde hareket etmesini beklemek boş bir hayaldir.

“Rehabilitasyon” çabalarının başarısızlığa uğramasının ikinci nedeni şudur: Bu çabalar suçlunun çoğu insanla aynı ihtiyaçlara sahip olduğu ama bunları toplumsal bakımdan kabul edilebilir bir şekilde nasıl karşılayacağını bilmediği ve bunu yapma fırsatının geri çevrildiği inancına dayanmaktadır. Mahkûmlardan sorumlu çoğu devlet kurumu ve akıl sağlığı uzmanı *suçluların sorumluluk sahibi bir kişiden farklı düşündüğünü* kabul etmediği için başka türde sorunları olan insanlara yardımcı olmadan başarılı olan programların suçlulara uyarlandığı takdirde benzer bir başarı sergileyeceğine inanırlar. Onlarca yıldır eğitime, mesleki öğrenime, toplumsal becerilerin kazandırılmasına, parasal yönetim eğitimine ve sanatsal zenginleştirmeye milyonlarca dolar para akıtılmıştır. Aynı zamanda yoga, bahçıvanlık, günlük tutma, tiyatro tem-

sili hatta köpek eğitimi gibi çok sayıda moda olan program da mevcuttur. Bu tür programlar iyi niyetlerdir ama ortaya koyduğu sonuçlar çürümüş bir temel üzerine güzel bir bina inşa etmeye benzer.

“Suçumu elimden alırsan dünyamı elimden alırsın” diyen bir suçlu suç işlemediği bir hayatın düşünölemeyeceğini söylemiştir. Suçlunun hangi becerilere sahip olduğu veya ne kadar iyi bir maaş aldığı önemli değildi çünkü meşru çabalar sayesinde elde ettiği başarılar tam da varoluşunun temel enerji kaynağı olan suç faaliyetleriyle karşılaştırıldığı zaman sönük kalıyordu.

Mahkûmları yapıcı şekilde meşgul eden programlar her zaman daha iyi bir kurumsal iklimde katkıda bulunur. Temel amaç yalnızca hobi geliştirmelerini sağlamak değil, daha çok mahkûmların topluma “yeniden entegre” oldukları koşulları hazırlamaktır. Ne var ki suçlular en başından itibaren hiçbir zaman topluma “entegre” olmadılar. Yaşamın tek yönlü bir yol olduğunu ve kendilerinin diğerlerinden üstün olduğunu, başkalarının uyduğu kuralların kendilerini bağlamadığını düşünmeye devam ettikleri sürece entegre olamayacaklardır.

Cezaevindeki mahkûmların 1/3’üne yakınının lise diplomasına sahip olmadığı tahmininde bulunulmuştur. Cezaevleri bu yüzden temel okuryazarlık eğitiminden üniversite düzeyindeki derslere kadar değişen çeşitli eğitim fırsatları sunarlar.

Lise denklik diploması almak için binlerce mahkûm kurslara kaydoluyor. Genel Denklik Diploması almak için girilen sınavın geçilmesindeki yüksek başarı oranının gösterdiği şey budur. Mahkûmların okuldaki başarısızlıkları yeteneksizliklerinden kaynaklanmıyordu genelde. Boş zamanları olan ve karantinada neredeyse yapacak hiçbir şeyi olmayan mahkûmlar okumayı öğrenme hızlarıyla çoğu zaman öğretmenlerin ağzını açık bırakır. Hapisteki bir suçlu yalnızca bir yıllık bir eğitimden sonra okulda geçirdiği bütün seneler boyunca başardığundan çok daha fazlasını başarabilir. Ömrü hayatlarında bir kitabı başından sonuna okumamış olan bazı mahkûmlar

kitaba dalıp gitmenin hapisane hayatının sıkıcılığını azalttığını keşsettikleri zaman kitap kurtlarına dönüşüyorlar.

Eğitim yelpazesinin diğer ucunda 2021’de Andrew W. Mellon Vakfı, New Haven Üniversitesi ile ortaklaşa çalışan Yale Cezaevi Eğitim Girişimini, Londra’daki maksimum güvenli bir tesiste mahkûmlara eğitim sağlaması için 1,5 milyon dolarlık bir hibe ile ödüllendirmişti.⁸ Mahkûmlar cezaevindeyken diploma alırlar ve tahliye edilmelerinin ardından eğitimlerine devam etme hakkına sahiptirler.

Mahkûmlar salıverildiği ve iş aradığı zaman eğitim programlarına gösterilen katılım pazarlanabilirliğin artmasına neden olabilir. Fakat suç teşkil eden davranışların örgün eğitim düzeyi ile bir ilgisi yoktur. İster ilkokuldan terk ister üniversite mezunu olsun suçlu suçludur. Platon ve Aristoteles’e gönderme yapan ama sorumlu yaşam konusunda birçok ilkokul öğrencisinden daha az bilgi sahibi olan “beyaz yakalı” bir suçluyu hatırlıyorum. Zimmetine para geçirme suçundan cezaevinde gönderilmişti.

Suçluların cezaevinden tahliye edilmelerinin ardından topluma “yeniden entegre olmalarına” yardımcı olmaya dönük iyi niyetli çabaların örneklerinden biri de “ebeveynlik becerileri”nin eğitimidir. Mahkûmlar çocuk gelişimini ve onların nasıl disipline edeceklerini öğrenir ve oğulları ile kızlarının faaliyetlerine ilgi göstermeleri ve çocuklarının duygularına karşı duyarlı olmaları için cesaretlendirilirler. Kendilerine sorulduğunda suçluların birçoğu etkin ebeveynlerin arzu edilir özelliklerinin bir listesini çıkarabilir. Bununla birlikte kendinden emin konuşmakla icraata geçmek arasında bir fark vardır. Çocukları yüksek önceliğe sahip olarak görmediği ve onlara karşı aralıksız yükümlülüklerini kabul etmediği sürece bir suçlunun etkin bir ebeveyn olması çok da mümkün değildir.

⁸ Susan Gonzalez, “Yale Prison Education Program Receives \$1.5 Million Mellon Grant”, *YaleNews*, Nisan 15, 2021, news.yale.edu/2021/04/15/yale-prison-education-program-receives-15-million-mellon-grant?utm_source=YaleToday&utm_medium=Email&utm_campaign=YaleToday

Görüştüğüm hemen hemen her suçlu çocuklarını sevdiğini dile getirmişti. Fakat bu sevgi onları görmezden gelmelerini, ihmal etmelerini ve umursamazlık etmelerini engellememişti çünkü kendilerinin çocuk yetiştirmekten daha önemli öncelikleri vardı. Henry bana iki oğlunun akademik ve atletik başarılarından ne kadar gurur duyduğunu anlatmıştı. Yine de sokakta aylak aylak arkadaşlarıyla takıldığı için çocuklarına ev ödevlerinde yardım edecek ya da spor etkinliklerinde onları destekleyecek vakti yoktu. Bir keresinde Henry uyuşturucu satın almak için para ararken büyük oğlunun kumbarasını patlatmıştı. İyi ebeveynliğin nelerden meydana geldiğini açıkça söze dökabiliyordu ama çatışan ilgi alanları onun nezaketli bir baba olmasını engelliyordu.

“Finansal okuryazarlık” programı suçluların borçsuz bir hayat sürmesine, ellerindeki bütçeye uygun yaşamasına, faturalarını zamanında ödemesine, tasarruf alışkanlığı geliştirmesine ve harcamaları takip etmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Birçok suçlu bütçesini düzenlemek için bir gerekçe göremiyor. Bir şeyi arzu ediyorlarsa buna sahip olma hakları olduğunu düşünür ve onu hangi şekilde istiyorlarsa öyle sahiplenirler. İleriye dönük planları olsa da sorumluluk sahibi çabalar gösterme konusunda uzun vadeli planlamalar yapmazlar. Çoğu suçluya göre bir çocuğun eğitimine para ayırmak veya geleceğe yatırım yapmak başka bir dünyaya ait fikirlerdir. Buradaki niyet kritik becerileri öğreten programları kötülemek değil, suçlu kişi düşünce hatalarıyla yüzleşmeyip düzelticileri hayatına geçirmediği sürece bunların çok da bir değer taşımadığını belirtmektir. Buradaki eksiklik programların kendisinde değil, bilişsel değişimin geniş kapsamlı amacıyla ilişki kurmadaki başarısızlıkta yatar.

Chicago Üniversitesi Kraliyet Ailesi Sosyal Hizmet, Politika ve Uygulama Okulu’nda çalışan Matthew Epperson liberaller ile muhafazakârların ileri sürdüğü cari iyileştirme politikalarının başarısız olduğu konusunda hemfikir olduğunu

gözlemlemişti.⁹ Muhafazakâr bir “Suç Hakkı” girişiminin şu ifadelerine yer vermişti: “Mahkûmlarımıza nasıl muamele gösterdiğimizi ve onları nasıl rehabilite ettiğimizi en temelden yeniden düşünmenin zamanıdır.”

2. Hapishane Programlarının Ortak Çekirdeği Olarak Düşünce Hatalarının Düzeltilmesi

Down the Rabbit Hole (Kurtlar Sofrasına Düşmek) adlı kitaplarında Brent McCall ve Micael Liebowitz, Connecticut hapishanesindeki mahkûmlar olarak başlarından geçen deneyimlere dayanarak ıslah programlarının detaylı bir eleştirisini kaleme almışlardır.¹⁰ Bu programların etkili olabilmesi için “suçlu düşünme biçimine odaklanan daha geniş ve bütünlüklü bir ıslah perspektifinin bir parçası olmaları gerekir.” Örnek olarak McCall ve Liebowitz cezaevindeki çalışma-endüstri programlarındaki yöneticilerin yalnızca dülgerlik gibi becerileri öğretmekte kalmayıp aynı zamanda “suçlunun zamanı kötü yönetmesi veya bilgiyi arama konusundaki isteksizliği” gibi düşünce hatalarını ele aldığını öne sürmüştü. Bu mahkûmlar şunu vurguluyordu: Bir yöneticinin “otorite figürü, teknisyen, eğitmen ve rehber danışman” olarak görev yapabilmesi için “doğru tavırlara ve kişisel özelliklere” sahip olması gerekir. McCall ve Liebowitz şunları dile getirmişti: “Farklı ıslah alanları arasında her birinin diğerinin üzerine kurulduğu ve diğerini güçlendirdiği iş birliğine dayalı bir ilişki olmalıdır.”

Bir cezaevi memurunun “suçluların hapsedilmeden önce ev ve iş hayatına taşıdıkları ve cezaevi ortamına da getirdikleri kaosu kaynağı” olarak nitelendirdiği düşünce hatalarına bütün personelin aşına olması gerekir. Bu memur cezaevinde

⁹ Lucas McGranahan, “Corrective Measures”, *University of Chicago Magazine* 110 (Yaz 2018).

¹⁰ Brent McCall ve Michael Liebowitz, *Down the Rabbit Hole: How the Culture of Corrections Encourages Crime* (2017).

yıllarca çalışmış olmasına dayanarak şu görüşte ısrar etmişti: “Suçlunun tedavi programında öğrendiği şeylerin bahçedeki, hücre bloğundaki ve yaşam birimindeki personel tarafından pekiştirilmesi gerekir. Eğer bütün bir personel düşünce hatalarını [kavrayacak] şekilde eğitilmiş olsaydı, değişime uygun nüfuz sahibi failer olabilirlerdi. Bu kavrayış, tedavi anlayışlarını soyut olmaktan çıkartıp suçlu kişileri sorumsuzluklarından yükümlü tuttuğumuz (ve onların değişimlerine yardımcı olduğumuz) gündelik yaşamın sınıf ortamına taşıyabilirdi.

McCall ve Liebowitz mahkûm olarak kendi deneyimlerinden hareketle suçlulara dönük programlarda çok yaygın bir eksiklik olduğunu keşfettiğim duruma işaret ediyorlar. Bireysel etmenler makul şekilde hayata geçirilse ve personel iyi eğitilmiş olsa bile genel çabayı birleştiren iyiden iyiye ifade edilmiş bir dizi kavram ortaya çıkmayabilir. Örneğin mesleki eğitim, yaratıcılık ve sosyal becerilerin öğretilmesi için mükemmel tesisler yapılmış olabilir. Ama bu tesisleri benzer düşünce kalıplarının farklı bağlamlarda ele alınabileceği değişim alanları olarak görmek yerine yalnızca öğretilen belirli becerilerin altı çizilir. Mahkûmlara yükümlülüklerini nasıl anlayıp yerine getireceklerini, gerçekçi olmayan beklentilerini nasıl yöneteceklerini, suçluluğu nasıl üstleneceklerini ve diğer düşünce hatalarını nasıl düzelteceklerini öğretirken karşılaşılan başarısızlıklar her bir etkinlikte veya derste ele alınmalıdır. Gelgelelim bu ancak mesai süreleri boyunca suçlularla etkileşim kuran infaz koruma memurları da dâhil bütün personel arasında bu konuda bir uzlaşma olması durumunda söz konusu olabilir.

3. Makul Bir Bakış Açısından Bilişsel Terapi

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) anksiyete, depresyon ve diğer bozuklukların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsanların düşünce hatalarını düzeltmelerine yardımcı olur. Örneğin bakış açısı her zaman olumsuz olan bir hasta

kendisini, çokça izlenen *Saturday Night Live* adlı televizyon programındaki “Debbie Downer” karakterine benzer şekilde, yaşamın pek çok zevkinden mahrum bırakabilir. BDT hastası olarak böyle bir kişinin kendiliğinden karamsar olan düşüncelerinin farkına varmasına, bunları analize tabi tutmasına ve daha gerçekçi değerlendirmeler yapmasına yardımcı olacaktır.

Harvard Tıp Fakültesi’nin yayınladığı bir rapor şunu ifade eder: BDT gibi tedaviler insanların “başarısızlıklar yerine geçmişteki başarılarla odaklanmalarını öğrenerek daha fazla güven kazanmalarına” yardımcı olabilir.¹¹ Suçlulara BDT tipi tedavi uygulanmasındaki amaç ise bir hayli farklıdır. Bir suçlu başarıyı elde ettiği zaferler açısından kavrar. Başarısızlık ise diğer insanlar onun kendisine dair şişirilmiş bakış açısını onaylamadığı zaman meydana gelir. Suçlunun geçmiş başarılarına odaklanmasına yardımcı olmak suça yardım ve yataklık etme riski taşır. Terapist suçlu kişinin zihinsel yapısını anlamadığı sürece böyle bir kişiyle ilgili çabaları boşa gidecektir.

Charlotte, depresyon ve bipolar bozukluk nedeniyle psikoterapi ve ilaç tedavisi görüyordu. Üniversiteyi bırakıp iş aramayı reddettiği ve aile evinde bazen birdenbire geceler boyu aniden ortadan kaybolduğu zaman ailesi umutsuzluğa kapılıyordu. Akıl sağlığı tedavisi için harcanan binlerce doların hiçbir faydası olmamıştı. Charlotte bana şunları söylemişti: “Her zaman iyi bir özsaygıya sahip oldum. Arkadaşlarımla vakit geçirdiğim zaman mutluyum. Kişiliğimde bir sorun yok, hiçbir problemim yok.” Yaptığım değerlendirme sırasında yükümlülüklerini göz ardı etmesinin, kısa yollar aramasının ve maceracı gördüğü serserilerle takılmasının sonuçlarıyla yüz yüze gelen Charlotte’un kendi depresyonunun yaratıcısı olduğunu keşfettim. Hayattan sürekli memnuniyetsizlik duyan Charlotte “her zaman dışsal problemleri suçladığını” kabul etmişti; bilhassa ebeveynlerini, öğretmenlerini veya

¹¹ “Focusing on Past Successes Can Help You Make Better Decisions”, *Harvard Men’s Health Watch* (Nisan 2021): 8.

sürekli değişen arkadaş çevresini. Kendisi için kazdığı en son çukur büyük bir hırsızlık suçundan ağır bir suçlama ve hapis cezası alma olasılığıyla karşı karşıya olmasıydı. Charlotte'un annesi kızının en son terapisti hakkında şunları söylemişti: "Uğraştığımız meselenin özünü hiçbir zaman kavrayamadı. Charlotte'u işe yarar bir terapiye sokabilir miyiz?" Bu genç kadını tedavi eden ruh sağlığı uzmanları kuşkusuz ellerinden gelenin en iyisini yapmışlardı. Diğer hastaların büyük bir kısmında işe yarayan tedavi, düşünce yapısı bir suçlununkine benzeyen Charlotte'a fayda sağlamamıştı.

The Economist'te çıkan 2017 tarihli bir makalede şöyle söyleniyordu: "Bilişsel davranışçı terapi . . . suçun tekrar edilmesini %10 ila %30 arasında azaltabilir ve özellikle genç suçlularla mücadelede faydalıdır. Aynı zamanda ucuzdur. . . . Fakat bir tahmine göre Amerikalı mahkûmların yalnızca %5'inin bu tedaviye erişimi vardır."¹²

Gündeme getirilmesi gereken sorulardan biri, danışmanı fethedilecek başka bir hedef olarak algılayan bir suçlunun durumunda ne tür bir BDT'nin etkili olma potansiyeline sahip olduğudur. Onlarca yıldır suçluların rehabilitasyon danışmanlığına musallat olan benzer sorunlardan kaçınmak için BDT'nin suçlunun dünya görüşüne dair kapsamlı bir bilgiye dayanması gerekir. Savaş uçağında kullanılan yakıtın aynısı bir motosiklette kullanılamaz.

"Akıl Hastalığı mı Yoksa Suçlu Kişilik mi?" başlıklı bölümde de belirtildiği gibi bir kişi aynı anda hem akıl hastası hem de suçlu olabilir. Bir kimsede melanom ve grip gibi birbirinden bağımsız iki rahatsızlık aynı anda bulunabilir. Cezaevinde çalışan bir akıl sağlığı uzmanının keşfine göre meslektaşları akıl sağlığının belirtilerine o kadar fazla odaklanıyordu ki rehabilitasyon programlarını formüle ederken suçlunun temel kişilik yapısına asla dikkat etmiyorlardı. Danışman şöyle bir yorumda bulunmuştu: "Meslektaşlarıma ve şirketimde çalışan eğitimcilere itiraz etmekten ve kendilerini bir suçlu-

¹² "Jail Break", *Economist*, Mayıs 27, 2017, s. 13.

nun nasıl düşündüğü konusunda aydınlatmaktan yoruldum. Sanki hapishanede çalıştığımızı unutmuşlar gibi yalnızca akıl hastalığına odaklanıyorlar.”

Suçlu olmayan BDT hastalarının büyük bir kısmı kendilerine ıstırap veren psikolojik sorunlardan kurtulma konusunda isteklidir. İçsel zayıflığının harekete geçirici etkisiyle terapistine güvenecek, terapistinin verdiği tavsiyelerin alıcısı olacak ve öğrendiği şeyleri danışmanlık seansları dışında hayata geçirecektir. Suçlu ise lafı kıvrıp hakikati gizleme eğilimdedir. Bir bakış açısını ancak kendininkine uyuyorsa kabul eder. Başkalarına karşı amansız eleştiriler yöneltir ama yapıcı özeleştirimleri kendisine yönelttiği nadirdir. Her zaman kendi iddialarını kanıtlamak arzusundadır; hiçbir zaman kendisini geliştirmeye çalışmaz.

Kuşkucular narsistlerin içgörü ve empatiden yoksun olduğunu ve bu özelliklerin öğretilebilir olmadığını ileri sürmüştür. Elde edilen son bulgular ise tam aksine işaret etmektedir. *The Washington Post*'ta yayımlanan bir makale empatinin “doğuştan gelen bir özellik” olmaktan ziyade “daha çok öğretilebilecek bir beceriye” benzediğini dile getirmiştir.¹³ Toronto'daki bir laboratuvar da yapılan bir araştırma “narsistlerin kendi benmerkezciliklerine dair içgöründen yoksun oldukları şeklindeki varsayıma meydan” okumuştur.¹⁴

Düşünce hatalarını saptamak ve düzeltmek, özel olarak suç işlemiş bir popülasyonla çalışmak amacıyla geliştirilmiş “bilişsel” bir yaklaşımdır. Bugün bile teorik ve varsayım konusu olan nedensel faktörler üzerinde durmak yerine dünyayı suçlu kişinin bakış açısından kavramak anlamına gelen “fenomenolojik bir yaklaşımı” gerekli kılar.

40 yılı aşkın bir süre önce, Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Adaleti Çalışmaları Merkezi'nden Eric Steele şunları yazmıştı: “İşlenen suçları anlayamasak ve suçun temel nedenleriyle başa çıkamasak bile bireylere kendi inisiyatifleri

¹³ Jamil Zaki, “Calls for Racial Justice Gained Steam with Empathy”, *Washington Post*, Haziran 20, 2020.

¹⁴ “Personality Pursuits”, *Monitor on Psychology*, Kasım 2019.

aracılığıyla maksimum değişim fırsatı sunan ve şiddet dolu suçlardan uzak bir yaşam kurma çabalarını kolaylaştıran bir ortam sağlamaya devam edebiliriz.”¹⁵

Bir programın islahevinde mi yoksa toplum içinde mi yürürlüğe konduğuna bakılmaksızın “kriminal düşünce”ye odaklanmak can alıcı bir öneme sahiptir. Bu yaklaşım cezaevinden hiçbir zaman kurtulamayacağını düşünen ama kendini geliştirmeye ilgi duymayı sürdüren mahkûmlara bile umut verdi. 1990’ların sonlarından bu yana Florida’da bulunan Sumter Ceza İnfaz Kurumu’nda iş gören “Müebbet Mahkûmlar Kulübü”, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış mahkûmları eğitmek amacıyla düşünce hatalarını konu edinen broşürler ve görsel-işitsel materyallerden faydalanmıştı. Kulübün materyalleri hapishane kurumunun “Tahliye Öncesi Oryantasyon Programı”nın bir parçası olacak şekilde uyarlanmıştı.

Elinizdeki kitapta işledikleri suçların ciddiyetine bağlı yaptığım birkaç ayırım üzerinden defalarca “suçlu kişi”den bahsettim. Açık olan şu ki suç işleyen her insan ağır bir suçlu değildir ama her türlü suç kişinin düşünme biçiminden kaynaklanır. “Suçluyu Değiştirmek” isimli bir önceki bölümde ayrıntılı olarak izah edilen söz konusu program henüz azıllı suçlu hâline gelmemiş gençlerin ve yetişkinlerin daha sorumlu bireyler olmalarına yardımcı olacak şekilde dönüştürülebilir.

4. İlaç Tedavisi Suçlular Açısından Bir Yara Bandıdır

Sarkaç, Başkan Nixon tarafından başlatılan ve onlarca yıl süren “uyuşturucuya karşı savaş”tan, “ilerici” (olarak bilinen) savcılar tarafından alınan daha yumuşak bir tutuma doğru şallanmaktadır. Bu kamu görevlileri uyuşturucu bulundurmamak, fuhuş ve haneye tecavüz gibi “düşük düzeyli suçlar” olarak

¹⁵ Eric Steele, *A Model for the Imprisonment of Repetitively Violent Criminals* (Chicago: University of Chicago Law School, Center for Study in Criminal Justice, 1974), s. 7.

değerlendirdikleri suçlarla ilgili birtakım yasaları uygulamaya koymazlar. Eleştirmenler bu savcıların suçla itham edilen kişilerin sayısını azaltarak “suçu azaltmaya” çalıştığını ileri sürerler. Yasaları uygulamamanın birtakım sonuçları vardır. *The Baltimore Sun* gazetesi Mayıs 2021’de ölümcül opoidler içeren uyuşturucuların aşırı doz alınmasının rekor seviyelere ulaştığını ve “sınırsız umumi uyuşturucu ticareti”nin sürdüğünü; oysa polisin hiçbir yaptırımında bulunmadığını kaydetmişti.¹⁶ *Sun*’a göre bölge sakinleri “polis denetiminin olmayışının yaşam kalitelerine zarar vermesinden şikâyetçi.” Uyuşturucu satışı ve diğer “düşük düzeyli” suçlar sıklıkla soyguna, silahlı saldırılara ve çete savaşlarına yol açmaktadır. Şiddete başvurmeyen uyuşturucu satıcıları çete üyeleri de dâhil olmak üzere son derece şiddet yanlısı insanlarla alışveriş yaparlar.

Kendi başına uyuşturucu tedavisine yönelen çok az suçlu vardır. Onlara kalırsa uyuşturucu heyecanlı bir dünya sunar; insanlar, mekânlar ve iş yapmanın heyecanı. Bir suçlu kendisini canı sıkılmış, tedirgin ve asabi hissettiğinde uyuşturucuları düşünmeye başlarsa gösterdiği semptomlar ortadan kalkmaya başlar.

Bazı suçlular suç işleme konusunda daha usta olabilmek amacıyla gönüllü olarak uyuşturucu tedavisi programlarına dâhil olmaktadır. Artık uyuşturucu kullanmasa bile bir suçlu düşüncesinin daha keskin olması ve koordinasyon gücünün gelişmesiyle “daha usta bir suçlu” hâline geldiğini görebilir. Ama uyuşturucudan uzak kaldığında bile temel düşünce kâlıpları değişmeden kalmayı sürdürür.

Suçluların büyük bir kısmı uyuşturucu tedavisine ancak hapisaneye alternatif olması veya mahkeme kararı çıkması durumunda başvurur. 2020 yılı itibarıyla ABD’de “uyuşturucu kullanımının yeniden başlamasını ve suç tekrarını azaltmak” amacıyla kurulmuş 3000 uyuşturucu mahkemesi vardı.¹⁷ Savcıların uyuşturucu yasalarını uygulamaması durumunda bu

¹⁶ Justin Fenton, “Mosby on Limb to Fight Arrests”, *Baltimore Sun*, Mayıs 2, 2021.

¹⁷ U.S. Department of Justice Office of Justice Programs, “Drug Co-

uzmanlaşmış mahkemelerin uyuşturucu kullanan suçlulara yardım etme konusunda rol oynama fırsatı azalacaktır. *Sun* gazetesi “uyuşturucu mahkemesi aracılığıyla tedaviye yönlendirilen” insan sayısının “10 yıl öncesine göre yalnızca %25 oranında olduğunu” bildirmişti.

5. İslah Memurlarının İşe Alınması ve Eğitilmesi

Ceza infaz memurları hapishane yaşantısının gündelik akışını belirleyip hapishanenin genel kültürü üzerinde etkiye bulunurlar. Ceza infaz memurlarını istihdam eden kişilerin suçluların nasıl akıl yürüttüğünü kavrayan ama aynı düşünce kalıplarına sahip olmayan başvuru sahiplerini dikkate alması önemlidir. Suçlu kişilik taşıyan başvuru sahiplerini ayıklamak kolay bir iş değildir. İş adaylarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi kapsamlı görüşmelerin, psikolojik testlerin ve adayların önceki işlerinde sergiledikleri performans değerlendirmelerinin gözden geçirilmesini gerektirebilir.

Kurumsal yöneticilerin “yufka yürekli” veya “tavizsiz” kişileri işe almaktan kaçınması gerekir. Şu koşulları göz önünde bulundurmalıdırlar: Potansiyel çalışan acaba “kötü adamları” cezalandırmaktan keyif aldığı için mi işe değer verir gibi görünüyor? Kendisini her şeyden önce bir infazcı olarak mı görüyor ve işini “bize karşı onlar” açısından mı ele alıyor? Daha önceki bir iş konumunu istismar ettiğini gösteren bir öyküsü var mı?

Onlarca sene evvel St. Elizabeth Hastanesi’nde çalışırken kendi başlarına yasa gibi iş gören yozlaşmış çalışanların işlerini yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan vicdan sahibi meslektaşlarının cesaretini kırdığını fark etmiştim. Bu çalışanlar kimi zaman sırlarını saklayarak veya

kurumsal politikaları ihlal edecek veya açıkça yasadışı olacak şekilde suçlularla işbirliği yaparak onlara göz yummuşlardı. Bu personeller yalnızca iş esnasında sorumsuzca davranmakla kalmayıp aynı zamanda büyük bir kısmı iş dışında da suça bulaşmıştı.

McCall ve Liebowitz de tutuldukları cezaevinde benzer bir gözlemde bulunmuşlardı: “Resmî memur ile suçlu arasındaki sınır hapis cezasına çarptırılanlar ve cezaevinde çalışanlar arasında gözle görülür bir farkın kalmayacağı noktaya kadar bulanıklaşabilir.”¹⁸

ABD Adalet Bakanlığı’na şiddet içeren suçların rehabilite edilmesine odaklanacak “özel bir hapishane” teklifinde bulunan Eric Steele “personel kalitesi”nin önemini vurgulamış ve şunları dile getirmişti: “Gerekli beceriler ve hassasiyetler ancak iş başındayken geliştirilebilir. Geleneksel rol kavramlarının yerini mahkûmlarla ilişki kurmanın yeni ve olumlu yolları almalıdır.”¹⁹ Steele baş yönetici seçiminde “mesleki kimlikten ziyade kişisel beceri ve tutumların” can alıcı etmen olması gerektiği yorumunda bulunmuştu.

6. Değişimin Diğer Aktörleri

Düşünme hatalarının belirlenip düzeltilmesinde suçlulara yardımcı olan bir programın yeni tür tesisler kurulmasına ihtiyacı yoktur. Suçluların değişmesine yardımcı olmak açısından psikolog ve psikiyatristlerden oluşan bir kadro da olmazsa olmaz değildir. Kavrayışlar ve yöntemler basittir. Bu iş için gerekli olan şeyler bilgi, özveri ve dayanıklılıktır.

Suçluya rehberlik eden kişi ister bir kurumda ister dernekte çalışıyor olsun, suçlunun içinde bulunduğu zor durum için

¹⁸ Brent McCall and Michael Liebowitz, *Down the Rabbit Hole: How the Culture of Corrections Encourages Crime* (2017).

¹⁹ Steele, *Model for the Imprisonment*, s. 30-32.

gözyaşları dökerek değil, bunun yerine hem topluluk hem de suçlu açısından yaşamsal öneme sahip olan şeye, suçlunun sorumlu bir insan olmasına yardımcı olacak bu devasa girişime hatırı sayılır bir zaman ve çaba harcayarak şefkatini ortaya koyacaktır.

Suçlularla çalışmanın getirdiği en büyük mesleki risk fiziksel saldırıya maruz kalma tehlikesi olabilir. Keza memnuniyet verici bir kariyere düşman olan şey coşkunun, bağlılığın ve ilginin hızlıca tükenmesi ihtimalidir. İdealist ve vicdan sahibi genç yetişkin bireyler iyi bir şeye vesile olmak için ıslahevlerine girerler. Neredeyse hazırlıksız yakalandıkları bir dizi engelle doğrudan yüz yüze gelirler. Müşterileri herhangi bir yerde yaşayan en zor kişiler arasında olmasına rağmen bu çaylaklar kendilerinden ebeveynlerin, öğretmenlerin, işverenlerin, din adamlarının ve diğer insanların yıllardır başaramadığı şeyleri başarmalarının beklendiğini düşünürler. Üstelik üzerlerine aldıkları dava yükü fazlasıyla ağırdır. Evrak yığınları ve uzun süren toplantılar nedeniyle suçlularla çalışma süreleri giderek kısalır. İşe yeni başlayan kişi hem suçlularla hem de bürokrasiyle mücadele etmekten yorgun düşen kıdemli çalışanların kayıtsızlığı, sinizmi ve ara sıra ortaya çıkan düşmanlığıyla karşı karşıya kalır.

İşe yeni başlayan kişi bir hevesle suçlunun biriyle ilişki kurmaya çalışır. Tam da ilerleme kaydettiğini düşündüğü esnada “kandırıldığının” farkına varır. Suçlu defalarca ne yapmışsa onu yapar; gerçek niyetini ve yasa dışı faaliyetlerini gizlediği bir kişisel izlenim inşa etmek. İşe yeni başlayan kişi tam da gösterdiği çabaların meyve verdiğine inanmaya başlarken yeni bir farkındalığın etkisiyle şok geçirir. Örneğin hücrelerin denetlenmesi sırasında danışmanlığını yaptığı mahkûmun haftalardır aralarında ev yapımı çeşitli silahların da bulunduğu kaçak mallar sakladığını öğrenir. İşe başlayan kişi başlangıçtaki başarısızlığını deneyimsizliğine bağlar. Hoş karşılanmayan bu türden sürprizlerin tekrar tekrar meydana gelmesinin ardından güveni azalır ve morali düşer; bu iş

için gerçekten uygun biri olup olmadığını merak eder. En iyi çabalarına meydan okuyan müvekkillere karşı beslediği hınç artar. Bazı çalışanlar bu görevin umutsuz bir çaba olduğuna inanmaya başlar. Bazı durumlarda öyle olabilir ama erkenden yenilgiyi kabul eden bir tavır kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşebilir. Kıdemli bir ıslah görevlisi erken dönemli coşkusundan tükenmişliğe doğru yaşadığı ilerlemeyi tarif etmişti. “İlk sene” diyordu, “yeni çalışmaya başlayan kişi suçlu için yeterli bir şey yapamaz. İkinci sene de suçlu karşısında yeterince bir şey yapamaz. Üçüncü sene ise hiçbir şey umurunda olmaz.” Profesyonel personel kayıtsız ve alaycı bir tutuma büründüğünde insani öge ortadan kalkar. Bazı çalışanlar her gün hayatta kalmanın ve maaş almanın minnettarlığıyla ısrarcı olup işe devam eder. Değerli şeyler başarmayı uman bir azınlık yine de vardır.

Bir ceza infaz memuru bana kendisinden nasıl şüpheye düştüğünü anlatmıştı. Kendini işine adamıştı ama giderek hayal kırıklığına uğruyordu. Şunları dile getirmişti: “Suçlunun düşünme kalıplarına ilişkin o zamanlar gerekli ön bilginin olmadığı için herhangi bir değişimi başarabilmemin olanaklı olmadığını fark etmiştim. “Gözlemlerini ve deneyimlerini modası geçmiş teorilerin çerçevesine sığdırmanın ne kadar beyhude bir çaba olduğunu” anladığını söylemişti. “Yanlış öncüllerden hareket ederek çıkmaz sokakları takip etmekle yetiniyoruz; en yanıltıcı olan şey suçlunun temelde suçsuz olan kişiyle benzer bir değer sistemine sahip olduğudur.”

7. Topluluğa Uygun Hâle Getirme

Cezai adalet reformunun temel hamlelerinden biri kurumsallaşmanın ortadan kaldırılmasıdır. *The Economist*’te yayınlanan bir makale şunu ileri sürüyordu: “En kötü suçlular için hapisaneler tahsis edin. O kadar korkutucu olmayanları

başka yerlere yönlendirin.”²⁰ Esas sorun hâlihazırda şiddet içeren suçlardan sabıkası olanlar dışında yer alan “korkutucu” mahkûmların kimler olduğunun hangi yöntemle belirleneceğidir. Cezai adalet profesörü Lonnie Athens şöyle bir uyarıda bulunmuştu: “Sabıka kaydı kişinin işlediği suç sayısını ölçmüyor. Bu kayıt yalnızca cezai adalet sisteminin suçluyu yakalama konusundaki etkinliğini ölçüyor.”²¹ Eksiksiz bir şekilde “bu insanlarla ilgili çok daha derinlemesine çalışmalar yapılması”nın gerekliliğinden bahsetmişti. Burada yatan bir sorun var. Kimlerin tahliye edilmesi gerektiğini saptamak için yapılan derinlemesine değerlendirmeler hem zaman alır hem de maliyetlidir. Fakat detaylı bir değerlendirme yapmanın maliyeti çok daha büyüktür.

Tekrar suç işleme riski taşımayan mahkûmların serbest bırakılmasına dönük adımlar atılmıştı. Bu politika COVID-19 salgını sırasında bazı trajik sonuçlar ortaya çıkmasına rağmen hızlanmıştı. Temmuz 2020’de cinayetle suçlanan Maryland’li bir adam “Covid’in ortaya koyduğu acil tehdide” göndermede bulunarak cezaevinden tahliye edilmesi için acil bir talepte bulunmuştu ve başarılı olmuştu. Üç ayın ardından bir adamı ölümcül bir şekilde bıçaklamakla suçlanmıştı. Virginia’da da benzer bir başvuruda bulunan bir tecavüz zanlısı serbest bırakılmış ama ardından kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan kişiyi öldürmüştü.

2018 tarihli İlk Adım Yasası kitlesel hapsedmelere götüren “suça müsamaha göstermeyen” sert politikaları feshetmek için federal düzeyde girişilen çift taraflı bir çabaydı.²² Ceza infazdaki reformlara ek olarak mahkûmların yeniden suç işleme olasılıklarına göre düşük, orta veya maksimum risk kategorilerine atanmasına dönük hükümler çıkarılacaktı.

²⁰ “Jail Break,” *Economist*, s. 13.

²¹ “Rethinking Violent Crime”, *Think Tank*, PBS, tapesi Temmuz 31, 2003.

²² Peter Tomasek, “First Step Act of 2018: Two Years Later”, *Interrogating Justice*, Aralık 29, 2020, interrogatingjustice.org/prisons/first-step-act-of-2018-two-years-later/.

Mahkûmlar “suçları azaltma faaliyetlerine” katılarak cezaevi dışında geçirdikleri zamanı arttırabilirler. Mahkûmlar daha geniş bir topluluk içerisinde yaşamadan önce 24 saat elektronik izleme ile ev hapsini gerektiren bir tahliye öncesi programa yerleştirilecektir. İlk Adım programı uzun vadeli bir yakından takip sürecini gerekli kılar.

İlk Adım programından çok önce genç suçluların cezalandırılması sürecinde takdir yetkisine yer verilmesi yönünde gösterilen çabalar vardı. Washington’da 1985 tarihli Gençlik Rehabilitasyon Yasası uyarınca bazı suçluların mahkûmiyetleri feshedilmiş ve cezalarında indirimine gidilmişti. Program 30 yılı aşkın bir süre faaliyet gösterdikten sonra *The Washington Post* gazetesi 2016’da “cezaları ertelenen bir suçlunun işlediği suç oranının arttığını” bildiriyordu.²³ İyi niyetle çıkarılan bir yasanın bazı durumlarda daha fazla suç işlenmesine imkân tanıdığı ortaya çıkmıştı. Mesela ikinci bir şans elde ettikten sonra suç işleyen gençlerden biri şunları söylemişti: “Ben de aynı şeyi yapmaya yeniden başladım. Bana Gençlik Yasasını sundular ve aynı yere geri dönmeme izin verdiler. Gerçekten bir şeyi umursadıkları yok.”

Geleneksel kanaat genç suçluların “rehabilitasyon” konusunda daha fazla umut sahibi olduğu yönündedir. Bazıları açısından bu tür beklentiler geçerli olsa da benim deneyimim tam tersi yönde olmuştur. Birçok ergen ve genç delikanlı kendilerini değişime motive edecek kadar ciddi sonuçlarla henüz karşılaşmış değil. Odaklanmaları dolaysızdır. Bir kez yasal tehlikeden kendilerini kurtarmayı başardıkları zaman işledikleri suçların ciddiyeti ve sıklığı artar.

Risk yönetimi kimin hangi koşullar altında serbest bırakılması gerektiğini saptama noktasında kesin bir bilim olmaktan uzaktır.

²³ Amy Brittain vd., “Second-Chance Law for Young Criminals Puts Violent Offenders Back on D.C. Streets”, *Washington Post*, Aralık 3, 2016.

8. “Topluma Kazandırma” Hareketi: Fırsat mı Tehdit mi?

1960’larda psikiyatri hastalarını hastaneden taburcu etmeye dönük bir hareket hızla ivme kazanmaya başladı. Yataklı tedavi kurumları, özellikle de devlete ait akıl hastaneleri devasa antrepolar olarak görülüyordu ve bazı durumlarda bu bakış açısı istismar ediciydi. 1963 tarihli Toplum Ruh Sağlığı Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından, psikotrop ilaçların yönetimi de dâhil olmak üzere akıl hastalarının hizmetlerin eşgüdümü sayesinde evlerinin yakınlarında etkili bir şekilde tedavi edilebileceğine dair iyimserliğin artmasıyla devlet hastaneleri kapılarını kapatmaya başladı.²⁴ 1955 ile 1994 yılları arasında devlet hastanesinde yatan akıl hastası sayısı 560 binden 71 bine kadar düştü. Topluma kazandırma sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının bedeli çok büyük fiyata patlamaya devam ediyor. Kötü planlama ve kaynak eksikliği nedeniyle erkekler, kadınlar ve çocuklar şehir sokaklarında sefalet içerisinde yaşıyor, köprü altında yatıyor, çadırlarda kamp kuruyor ya da güvenli olmayan barınaklara doluşuyorlar.

Topluma yeterli oranda ruh sağlığı hizmeti sunulamamasının başka bir sonucu daha olmuştur. Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayınlarından biri olan *Monitor on Psychology* şunları kaydetmişti: “Ülkedeki 2,2 milyon mahkûmu bünyesinde barındıran kurumlar toplumun sunduğu hizmetlere erişimde zorluk yaşayan insanlar açısından işleyiş hâlindeki akıl sağlığı tesisleri hâline gelmiştir.”²⁵

Reformcular binlerce suçlunun serbest bırakılması için baskı yaparken cezai adalet alanında benzer bir topluma kazandırma süreci devam etmektedir. Chicago Üniversitesi’nden Matthew Epperson şöyle bir uyarıda bulunmuştu: “Topluma kazandırma ister akıl sağlığı ister cezai adalet sisteminde

²⁴ Abigail Jones, “What Schizophrenia Does to Families”, *Washington Post Magazine*, Ocak 19, 2020, s. 18.

²⁵ Heather Stringer, “Careers in Corrections”, *Monitor on Psychology* 51, no. 2 (Mart 2020): 62.

olsun yeterince finanse edilmiş bir takipçi sistem gerektirir. Kurumun tahliye edilmesi başlı başına bir amaç değildir.”²⁶

Suçluları bir kurumdan salıvermek ve onları izlemek, hizmet sağlamak ve habilitasyona uygun olanlarla çalışmak için personel istihdam etmek için bol miktarda kaynak sağlama-dan sorumlu bir şekilde işlev görmelerini beklemek gerçekçi değildir.

9. Şartlı Tahliye

19. yüzyılın sonlarından bu yana mahkemeler suçluları ya hiç hapsedmeden ya da bir süre hapiste yatırdıktan sonra şartlı tahliyeyle serbest bıraktılar. 2018’de ABD’de denetimli serbestlik kapsamında olan 3.540.000 suçlu vardı.²⁷ Şartlı tahliye memurları mahkûmları gözetleyip denetler ve tek tek olaylara dayanarak kamu hizmeti, gelişigüzel uyuşturucu testleri, danışmanlık ve istikrarlı bir ikametgâh adresinin korunmasını içeren koşulları dayatabilir. Birçok toplumda denetimli serbestlik arzu edilen etkiyi yaratma gücünden yoksundur. Herhangi bir yaptırımda bulunmak şöyle dursun suçluya neredeyse hiçbir rahatsızlık vermez. İki haftada bir gerçekleştirilen yarım saatlik görüşme, anlamlı bir tartışma yürütülmesi şöyle dursun, aşırı iş yükü altında ezilen denetimli bir serbestlik memurunun evrak işlerini tamamlaması için bile zar zor yeterli olan bir zaman dilimi sunar. Bazı denetimli serbestlik memurlarının dava yükü o kadar ağırdır ki müvekkillerinin büyük bir kısmını sokakta görseler tanımazlar.

Eleştirmenler denetimli serbestlik uygulamalarının çoğu zaman “mahkûmları gözetleyin, gerçeği yüzüne vurun ve hapse atın” yaklaşımı tarafından karakterize edildiğini iddia

²⁶ McGranahan, “Corrective Measures.”

²⁷ Danielle Kaeble ve Mariel Alper, “Probation and Parole in the United States, 20172018” (ABD Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Bülteni, NCJ 252072), Ağustos 2020.

etmiştir. İnsan Hakları İzleme Komitesi ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği “keyfî ve aşırı sert gözetim [denetimli serbestlik] rejimlerinin insanları ABD hapishanelerine ve ıslahevlerine geri getirdiğini” ileri sürmüştür.²⁸ İlgili rapor “savunmasız insanları cezai adalet sisteminden uzaklaştırmak” için eldeki kaynakların eğitime, meslekî öğrenime vb. yatırılması gerektiğinin altını çizmişti. Bu düşünce tarzında iş başında olan bakış açısı şudur: “Savunmasız” bir sanık toplum kendisine daha fazla fırsat sunması gereken toplum onu yüzüstü bıraktığı için yeniden hapse “sürüklenmiştir”. Daha büyük bir olasılık ise denetimli serbestlik müvekkilinin açık açık belirtilen denetimli serbestliğin gerekliliklerine uymamış olmasıdır.

Şartlı tahliye memurları uyumsuzluk nedeniyle birbirini izleyen mazeretler duymaya giderek alışırlar. Çoğu zaman denetimli serbestlik koşullarına açıkça uymayan müvekkillerle karşılaşırlar. Şartlı tahliye memuru nihayetinde müvekkilini enselediği zaman ihlallerinin devam etmesi hâlinde mahkemeye bildirimde bulunacağı konusunda kendisini uyarır. Suçlu bir suça girişmek, denetimli serbestlik memurunun başarısızlığını arzu etmek, ona şans vermemek, mantıksız olmak ve onu durumları yanlış anlamakla suçlamak gibi tipik bir taktiği işe koşar. Aşırı iş yükü altında olan denetimli serbestlik memurları müvekkili ciddi ve sık ihlaller yapmadığı sürece bir müvekkilin denetimli serbestliğinin iptali için mahkemeye başvuruda bulunma konusunda istekli olmaktan çok uzaktır. İptal talebinde bulunmak için memurun belgelere, formları doldurmaya ve mahkeme duruşmasında ifade vermek için beklemeye kayda değer miktarda zaman ayırması gerekir.

Bir suçlu denetimli serbestlik (veya şartlı tahliye) koşullarını yerine getirmiyorsa düşünme biçiminde ve yaşam tarzında

²⁸ An-Li Herring, “Report: Probation, Parole ‘Feed Mass Incarceration,’ and the ‘Problem Is Particularly Acute’ in PA”, WITF, Ağustos 1, 2020, www.witf.org/2020/08/01/report-probation-parole-feed-mass-incarceration-and-the-problem-is-particularly-acute-in-pa-2/.

köklü bir deęişiklik yapması gerektiğine inanması çok da ihtimal dâhilinde deęildir.

Denetimli serbestlik reformunu savunanlar alınan kararların risk deęerlendirmesine dayandırılması gerektiğini öne sürmüşlerdir; akla yatkın gibi görünse de gerçekleştirilmesi oldukça zor bir iştir bu. Aynı suçtan, yani büyük bir hırsızlık nedeniyle tutuklanan bir erkeęi ve bir kadını düşünelim. Her biri kısa süreli bir denetimli serbestlik sürecine tabi tutulmuştu zira daha önce hiç tutuklanmadıkları için “ilk kez suç işleyen” kişiler olarak deęerlendiriliyorlardı. Bununla birlikte gerçek suç öykülerinde büyük farklılıklar söz konusuydu. Adam birkaç kez mağazadan hırsızlık yapmıştı; kadın ise yıllardır mağazalardan hırsızlık yapıyor ve başka türlü suçlar işliyordu. Adam açısından yargılanmak evliliğini ve kariyerini mahvetmişti. Yeniden suç işleme ihtimali nispeten düşüktü. Kadın ise denetimli serbestlikten “paçayı kurtarmayı” ceza olarak birinin bileğine tokat atılması olarak deęerlendirdi. Ona kalırsa denetimli serbestliğin keskin bir caydırıcı olması çok da olası deęildi. Mahkemenin aşırı iş yükü altında çalışanların genellikle derinlemesine bir risk deęerlendirmesi yapacak zamanları yoktur.

10. Topluma Uygun Hâle Getirme Sürecine Dair Birtakım Deęerlendirmeler

Bazı suçlulardan deęişmelerine yardımcı olacak her türden yoğun çabayı derhâl reddetmesi beklenebilir. Bazı suçlular ise deęişme girişiminde bulunacak ama fazlasıyla kısıtlayıcı görüldüğü için bundan çabucak geri adım atarlar. Her iki durumda da eęer bu insanlar hapisşanenin dışında yaşamalarını sürdüreceklerse yakından gözetlenmeleri gerekecektir. Yukarıda açıklanan türden topluma kazandırmaya dönük bir çaba bugün geçmişte olduğundan biraz daha az risklidir çünkü gelişmiş teknoloji toplumdaki suçluları yakından izleme kapasitesine sahiptir.

Bir suçlu nadiren bir danışmanın kapısını çalar ve ondan düşünme tarzıyla ilgili yardım ister. En başlarda katılımı teşvik etmek açısından yasal baskı zorunlu olabilir ve bunu bir denetimli serbestlik koşulu hâline getirir. Ama son tahlilde bir suçluyu değişime zorlayacak kimse yoktur. Nihayetinde suçlunun sadece içinde bulunduğu durumdan değil aynı zamanda kendisinden de memnun olmadığı bir noktaya ulaşması kaçınılmazdır. Polis karakollarının, gözaltı merkezlerinin ve hapishanelerin döner kapılarını aşındırmaktan yorgun düşmüş olabilir. Hem kendisini önemseyen hem de kendisinin önemseyemediği insanlara yabancılaştığını keşfedebilir.

Yalnızca üç seçenek vardır: suç, intihar veya değişim. Çoğu suçlunun inandığı dördüncü bir seçenek var: bir yandan suç işleyip sorumlu görünürken yüzeysel olarak kendi yolunda gitmek ve sorumluluk sahibiymiş gibi görünmek. Eğer suçlu yalan söyleme konusunda kendini kısıtlamazsa yalan elinde sonunda yaygın bir hâl kazanır. Eğer iş yerinden birkaç alet çalarsa sahtekârlık yapması ya da işvereninden başka şekillerde çalışması çok uzun zaman almaz. Küçük çaplı suçlar yokuş aşağı yuvarlanan bir kartopu gibidir; zamanla boyutları artar.

Hapishanede geçirdiği onlarca yılda Bob öyle bir noktaya gelmişti ki serbest bırakılsın ya da bırakılmasın hayatında köklü değişiklikler yapması gerektiğinin farkına varmıştı. Birkaç sene boyunca beni verdiği mücadeleler hakkında bilgilendirmişti. Şunları yazıyordu: “Karakterimin değişmesi güç olan birçok yönü var. Hiçbir yönü kolay değişmedi. Suçluluğum her yana nüfuz etmiş.” Bob “başka birinin otoritesine karşılık vermek yerine kararları şahsen alma isteğim konusundaki motivasyonumu kontrol etme yönünde” süregiden çabasından bahsetmişti. Şartlı tahliye kurulu onu hapishaneden salıvermeden önce birkaç kez geri çevirmişti. Bob topluluk bünyesinde neredeyse bir yıl geçirdikten sonra cezai adalet programının gelecekte alacağı istikamete dair umudunu dile getiren bir mektup yazmıştı bana. “Cezai adalet reformunun ortaya çıkardığı zorluklar göz korkutucu. Toplumun çıkarlarını koruma konusunda en etkili şey olan mevcut ceza kültürünün

suçlu açısından anlamlı ve kalıcı bir değişimi destekleyen bir kültüre dönüştürülmesi gereklidir. Hapishaneler kişinin iyilik potansiyelinin onaylandığı öğrenme alanları olmalıdır.”

Etkili bir değişim programı tüm sorumluluğu yeni seçimler yapma fırsatı ve becerisi olan suçlunun omuzlarına yükler. Bu yaklaşım suçlunun başına ne geldiğini değil, onun başkalarına ne yaptığının altını çizer.

Böyle bir programda suçlu adına kararlar alınamaz. Odak noktası suçlunun kararlara vardığı *süreç*tedir. En nihayetinde yasalara saygılı vatandaşlar gibi bir suçlu da hayatının mesleğini seçer ve yetenekleri ile çabalarının izin verdiği ölçüde ilerleyebilir. Sorumlu seçimlerin sınırları dâhilinde çok sayıda çeşitli fırsatlar her zaman mevcut olacaktır.

Değişim süreci suçlu kişinin uygarlıkların hayatta kalmasını sağlayan ahlaki değerleri kazanmasını gerektirir. Buradaki amaç suçlulara başkalarına zarar vermeden yaşamayı öğretmektir. Köşe yazarı Michael Gerson *The Washington Post*'ta şunları yazmıştı: “Mahkûmları değersiz ve umutsuz diye hurdaya çıkarmak . . . sonuçları nesillere yayılan yanlış bir ahlaki pratiktir.” Ümit ederiz ki cezai adalet reformunun kayda değer yönlerinden biri dikkati düşünce hatalarına çekmeyi gerektiren bir topluma uyumlu hâle getirme sürecine odaklayacaktır.²⁹

Burada ele aldığım meseleler yeni sayılmaz: seçme gücü, özgür irade, iyiye karşı kötü, ayartılmaya karşı verilen tepki ve zorluklar karşısında cesaret mi yoksa korkaklık mı sergilendiği. Kutsal din kitaplarının büyük bir kısmı aldatmaya, öfkeye ve gurura karşı verilen öğütlerle doludur. Keza Eski Ahit'te şöyle denir: “İnsan yüreğinde nasıl düşünürse öyledir” (Özdeyişler Kitabı 23: 7). Ne düşünüyorsak oyuz. Bir kişinin en karakteristik özelliğine, yani düşüncesini değiştirmesine yardımcı olmadan suçtan vazgeçmesine ve sorumlu bir şekilde yaşamasına yardım etmek imkânsızdır.

²⁹ Michael Gerson, “You Should Care About What Happens Behind Prison Walls”, *Washington Post*, Aralık 18, 2021.